OPEN 출처표시 변경금지
공공누리 공공저작물 자유이용허락

공공조달관리사 표준교재

공공조달의 이해

- 공공조달 및 법제도 일반 -



공공조달의 이해

- 공공조달 및 법제도 일반 -

제1장 공공조달 개요 005

제1절 공공조달의 정의 및 목적 007
제2절 공공조달 참여자, 이해관계자 028
제3절 공공조달의 특성 042
제4절 공공조달의 구성 체계 049

제2장 공공조달 원칙 및 방법 067

제1절 공공조달 원칙 069
제2절 경쟁적 공공조달 방법 097
제3절 비경쟁적 공공조달 방법 117

제3장 전자조달시스템의 이해 127

제1절 전자조달시스템 개요 129
제2절 국가종합전자조달시스템(나라장터) 156
제3절 국가종합전자조달시스템(나라장터) 연계 계약 관리 지원시스템 개요 182
제4절 목록정보시스템 개요 202

제4장 전략적 공공조달 231

제1절 전략적 공공조달 233
제2절 중소기업 조달 238
제3절 녹색공공조달 246
제4절 혁신을 위한 공공조달 251
제5절 사회적 책임조달 256



제5장 전략적 조달의 활용 267

제1절 공공조달 우선구매 제도 개요 269
제2절 중소기업지원 조달 278
제3절 녹색조달 295
제4절 혁신 · 기술개발 촉진조달 302
제5절 사회적 책임조달 308

제6장 공공조달 법률 이해 321

제1절 공공계약(국가 및 지방) 법령의 이해 323
제2절 공공계약 관련 민법 규정의 이해 347
제3절 조달사업법령의 이해 364
제4절 전자조달법령의 이해 376
제5절 공기업 · 준정부기관 계약사무규칙 384
제6절 국가계약법과 지방계약법의 주요 차이점 396

제7장 공공조달 분쟁관리 411

제1절 공공조달 법규 분쟁 및 해석 413
제2절 공공조달 및 계약 관련 법규 위반시 제재 438

제1장

공공조달 개요

제1절 공공조달의 정의 및 목적

제2절 공공조달 참여자, 이해관계자

제3절 공공조달의 특성

제4절 공공조달의 구성 체계

제1장 공공조달 개요

학습목표(Learning Objectives)

이 장을 학습한 후 다음의 내용을 이해하고 설명할 수 있습니다.

- 공공조달 역사적 발전 과정을 통한 공공조달 정의
- 공공조달의 중요성을 설명
- 공공조달 참여자와 이해관계자를 설명
- 공공조달과 민간조달(구매)의 특성과 차이점을 설명.
- 공공조달 프로세스가 순환적이고 연속적인 이유를 이해.
- 공공조달의 구성체계에 따른 공공조달 실행 및 관리 차이점 설명

키워드(Keywords)

공공조달(Public procurement), 공공조달 특성(Public Procurement Characteristics), 공공조달 중요성, 민간조달(Private procurement), 구매(Purchasing), 공공조달 성숙 단계(Public procurement Process), 공공조달 구성 체계(Public Procurement Framework)

제1절
공공조달의 정의 및 목적

1.1. 공공조달 개요 및 정의

일반적으로 공공조달은 공공부문에서 필요한 물자 등을 구매하는 것으로 인식한다. 이런 측면에서 공공조달은 글자 그대로의 정의를 담고 있다. 공공(public)은 정부와 지방자치단체, 공공기관 등 공공부문을 의미한다. 조달(procurement)은 구매, 획득, 공급을 의미한다. 따라서 단어적 의미에서 공공조달은 정부나 지자체 등 공공부문에서 필요한 물품이나 용역(서비스), 공사 등을 구매하는 절차로 정의할 수 있다(Thai, 2001). 좀 더 구체적으로는 물품이나 용역(서비스), 공사의 공급자 평가와 구매, 획득하는 활동으로서 공공기관의 명의로 수행하거나 자금을 재원으로 수행하는 활동으로 정의되기도 한다(Adotévi, 2004).

정부나 지방자치단체, 공기업 같은 공공기관은 컴퓨터나 복사기, 사무용품에서 건물이나 도로, 교량, 항공기, 무기, 우주선 등에 이르기까지 다양한 물품과 용역(서비스), 공사를 민간부문의 조달기업으로부터 공급받는다. 공공조달은 정부 등 공공부문의 기능과 역할로서 정책, 제도와 연계된 행정서비스와 전기, 수도, 도로, 통신 같은 공익사업을 포함하는 공공서비스 공급의 핵심적 전달 수단이다([표 1] 참조). 그 결과 오늘날 세계 각국의 공공조달 규모는 국가 GDP의 12~15%를 차지하고 OECD 회원국 기준 정부 총지출 중 조달지출 비중이 약 34%에 이르는 등 양적, 질적 두 측면에서 중요성이 크게 증가하고 있다.

경제적인 거래 관계를 형성해 실행된다는 측면에서 공공조달을 기능적인 측면에서 유사성을 지닌 민간부문의 구매와 동일한 개념으로 인식하기도 하지만 실질적으로 큰 차이점을 지닌다. 공공조달은 국민에게 공공부문에서 제공되어야 할 공공서비스를 제공하는 과정으로 단순히 계약에 기반한 구매행위가 아니라 조달 과정에서 경제적, 환경적, 사회적 가치 등 유관 정책 의제를 고려해야 한다는 당위성이 포함되어야 한다. 반면에 민간구매는 공공서비스의 제공을 목적으로 하는 계약 또는 구매행위가 아니며 최근 ESG로 대표되는 사회적, 환경적, 법적 지배구조 등에서 추가적 가치를 고려하나 목적과 취지에서는 차이점이 존재한다.

표 1 공공서비스 실행을 위한 공공조달 역할(예시)

일반 행정 기능		조달 기능		의의
구분	공공서비스 수요발생	구분	공공조달 기반 수요해결	
국민	■ 저녁에 횡단보도에서 신호등 색깔이 잘 보이지 않아서 차량도 사람도 신호를 지키지 않는 문제 지속 ■ 학생들 통행이 많아 안전사고 우려 증가	사업부서 (교통담당부서)	■ 바닥신호등 수요제기 및 조달요청	■ 행정서비스 수요에 대한 해결방안의 구체적 이행을 위한 수단으로 조달을 선택
↓	↓	↓	↓	↓
지자체 민원접수부서	■ 사람과 차량이 횡단보도 신호를 잘 볼 수 있게 해서 안전사고 발생을 예방 요청	발주/계약부서	■ 사전규격공개 및 입찰공고 진행	■ 조달청에 중앙조달 요청 가능
↓	↓	↓	↓	↓
지자체 교통담당부서	■ 횡단보도 신호를 잘 보일 수 있는 방안이나 사례 탐색 ■ 수집조사된 사례와 정보를 활용하여 해결방안 검토	입찰공고내용	■ 바닥신호등 구매 (물품) ■ 바닥신호등 설치공사 설계(용역(서비스)) ■ 바닥신호등 설치공사 (공사)	■ 입찰공고 및 관련 법령에 따라 통합발주 가능
↓	↓	↓	↓	↓
방안수립	■ 바닥에도 신호등을 설치하면 시민들이 고개를 숙이거나 어두운 밤에도 차량들이 신호를 잘 인식할 수 있어요 ■ 바닥에도 신호등을 설치하면 시민들이 고개를 숙이거나 어두운 밤에도 차량들이 신호를 잘 인식할 수 있어요	입찰 및 낙찰	■ 입찰자 중 평가 기준에 따라 낙찰된 업체에 낙찰자 지위 부여	■ 경쟁을 통해 가격대비 가치(Value For Money)를 보유한 최적 공급자 선정
		↓	↓	↓
		계약체결	■ 계약협상 완료후 낙찰자 선정	
		↓	↓	↓
		계약이행	■ 바닥신호등 설치	■ 대국민 기본 인프라인 도로 교통 안전통행 서비스를 위한 조달실행
		↓	↓	↓
		계약조결	■ 대가지급	

공공조달은 공공서비스를 제공하기 위한 실행 수단으로서 계약과 구매행위 등을 수반하는 특성에 따라 요구되는 핵심적 기본 원칙으로 가격 대비 가치 또는 비용 대비 가치(VFM: Value For Money), 윤리(Ethics), 경쟁(Competition), 투명성(Transparency), 책임성(Accountability)이 강조된다(Siyal & Xim, 2019). 그와 동시에 공공조달의 대규모 구매력에 기반한 경제적, 정책적 영향력을 활용한 유관 정책 의제로 지속가능한 성장을 위한 녹색조달(GPP: Green Public Procurement), 기술개발 등을 통한 혁신을 촉진하는 혁신조달(IPP: Innovative Public Procurement), 사회적 가치를 촉진하는 사회적책임조달(SRPP: Socially Responsible Public Procurement) 등과 관련된 정책과 제도를 공공조달 과정에 통합해 실행하는 방안이 요구된다.

공공조달은 기본적으로 정부 등 공공부문의 기능과 역할 수행의 결과로서 공공서비스 실행에 필요한 물품이나 용역(서비스), 공사 등을 공급받기 위한 활동과 연계된 범정부적 정책 지원을 통합적으로 수행해야 하는 활동임을 알 수 있다.

따라서 공공조달의 정의 역시 기본적이면서 협의의 관점에서는 조달 대상물의 공급에 초점을 맞추어 정부나 지방자치단체, 공기업, 준정부기관 같은 공공기관이 국민의 세금을 재원으로 한 공공재정을 활용해 필요한 물품이나 용역(서비스), 공사를 구매하는 일련의 연계된 활동으로 정의할 수 있다. 이는 필요한 조달 대상물의 수요와 공급 관점에서 공공조달에 관한 인식으로서 전통적 정의로 볼 수 있다. 반면에 보완적이면서 광의의 관점에서 공공조달은 정부 등 공공부문에서 국민과 기업을 대상으로 제공하는 또는 제공해야 할 공공서비스의 실행과 관리에 필요한 물품, 용역(서비스)과 공사를 구매하는 일련의 활동을 통해 직간접적으로 연계된 정부정책과 제도의 성과를 효율성과 효과성이 균형을 이루는 방법으로 지원하는 활동으로 정의할 수 있다. 이는 공공조달의 전반적인 실행 과정을 통해 정부의 정책과 제도 실행을 그 자체로 주도하거나 지원하는 정책적 기능, 즉 전략적 활용에 중점을 둔 현대적 정의로 볼 수 있다.

1.2. 공공조달의 연원

공공조달은 참여자와 이해관계자에 따라 다양하게 정의될 수 있으나, 역사적 연원을 살펴보면 과거로부터 현재까지 공공조달의 기능과 역할 변화를 통해 체계적으로 이해할 수 있다. 현대적 공공조달의 초기 형태는 1800년대 제1차 산업혁명 시기로 언급되지만, 공공조달과 관련된 가장 오래된 기록은 기원전 고대 문명까지 거슬러 올라간다. 기원전(BC) 2700년경 이집트에서는 피라미드 건설에 소요된 인부와 석재, 기타 건축 재료의 양을 왕실 소속 서기관들이 기록하고, 주문 이행 과정까지

관리했다. 파피루스에는 약 550만 톤의 석회석과 그 가격, 수천 명의 노동자 관련 기록이 남아 있는데, 이는 자재를 조달하기 위해 정교하고 복잡한 관리 프로세스가 필요할 만큼 대규모 프로젝트가 실행되었음을 보여준다. 이처럼 초기 공공조달의 형태는 국가적 수준의 대규모 공사 실행 과정에서 시작되었다고 볼 수 있다(Procurify, 2023). 함무라비법전으로 유명한 고대 바빌로니아제국(현재의 이라크)에서는 BC 1900년경 한 고객의 배송 지연과 배송 오류 불만을 새긴 점토판이 고고학자들을 통해 발견되었다. 이는 고대 제국이 대규모 건설 프로젝트와 일상적인 민간 제품이나 상품 확보에 조달시스템을 활용했음을 나타내는 증거로 볼 수 있다. 보다 후대의 고대 로마제국에서는 정부에 소속된 서기관들이 민간의 공급자와 무역할 때 계약을 체결한 사례도 공공조달에 해당한다고 볼 수 있다. 이 시기 우리나라는 삼국시대로 왕실과 정부에서 필요한 물품은 공납물을 군현 등 지방정부에 할당하고 백성들이 납부해 충당하며 성곽 축조 등 부역 형태로 이루어짐으로써 공공조달 방식보다는 납세 방식으로 이루어졌다.

공공조달은 중세시대 왕실이나 교회, 지방 영주 등 정치, 종교 기관을 중심으로 더욱 체계화되면서 발전해 왔다. 현대적 공공조달 체계보다 규범성과 공식화, 투명성은 부족했으나 도로, 교량, 요새 건설 같은 공공사업은 이들 기관이 자금을 지원하고 감독했으며, 자재와 노동력, 용역(서비스)의 조달을 요구하는 경우가 많았다. 중세 유럽의 경우 왕조 국가의 왕실, 특히 중앙집권적 군주제 시대의 왕실은 성과 교회의 건설, 전쟁물자, 조선용 목재 구매, 의례 행사를 포함한 왕실 사업, 자체적인 필요에 따라 재화와 용역(서비스)을 조달했다. 마을과 도시는 식량, 건축 자재, 군사 장비와 같이 운영에 필수적인 재화와 용역(서비스)을 확보하기 위한 자체 조달시스템을 갖추는 경우가 많았다. 종교기관의 경우 수도원이나 성당, 기타 종교 기관 또한 자체 유지, 건설 프로젝트를 수행하기 위해 조달을 활용했다. 그러나 이 시기 조달 관행은 국가 또는 지역 간 상당한 편차가 존재했으며, 현대 공공조달시스템에 비해 공식적인 입찰 절차나 엄격한 법규를 적용하지 않았다. 또한 공공사업과 왕실 프로젝트에 필요한 재화와 용역(서비스)의 품질 확보와 비용 절감을 공공조달의 우선적 목적으로 했다. 유럽 국가가 더욱 강력해지고 중앙집권화됨에 따라 공공조달 역시 국가적 기능으로 공식화되면서 입찰과 공공조달의 규범과 규제가 등장했다.

이 시기 우리나라는 조선시대로, 초기에는 국가의 허가를 받아 운영하는 시전상인이 국가에 필요한 물품을 공급하고 그 대가로 독점적인 상업 활동 권한을 보장받는 것이 특허상인의 역할에 따른 조달로 볼 수 있다. 대동법 이전 방납업자인 주인층 또는 역인층이 정부관서에 필요한 물자를 납품하는 특허상인 역할을 수행했다. 대동법 시행을 계기로 호조와 선혜청으로부터 공물가를 받아 왕실과 정부 관서에 필요한 물자를 조달하던 공인(貢人)이 특허상인 같은 물품을 납품하는 역할을

수행했다. 한편 조선 후기 새롭게 형성된 공인 중에는 관서에 소속되지 않은 채 국가의 세곡 운송이나 궁궐 수리, 가죽품이나 종이류 제작 등 특정한 역과 공물을 조달하기 위해 창설된 공계인(貢契人)이 있었다(한국민족문화대백과사전, 2025).

대표적으로 유럽의 프랑스는 중세를 거쳐 중앙집권화 초기인 르네상스 시대까지 공공조달 절차가 공식적으로 성문화되지 않았으며, 공공계약은 군주나 영향력 있는 귀족의 판단에 따라 공급 기회가 주어졌다. 19세기 초 강력한 중앙집권적 체계를 갖춘 나폴레옹 시대에 공공조달을 위한 최초의 공식적인 법적 틀이 마련되었다. 1806년 제정된 「교량과 도로의 조직에 관한 제국 칙령」은 오늘날까지 지속되고 있는 공공조달의 세 가지 기본원칙인 공개적 광고와 경쟁입찰, 운영 통제 체계를 확립했다. 이를 통해 공공계약이 특정한 권력자나 귀족의 선호에 따르지 않고, 법과 절차에 따라 공정하고 투명하게 체결되었다. 19세기를 거치면서 유럽을 중심으로 공공조달시스템은 관료주의와 세밀한 문서 관리에 중점을 두고 지속적으로 발전했다(Retour au blog, 2023).

이 시기 우리나라는 국가에서 필요한 성곽건축 등에서 전통적으로 백성들에게 의무적으로 요구하는 무상노동인 부역 방식 대신 현대적 공사 방식을 채택했다. 대표적으로 수원화성의 경우 약 70만 명의 인부를 국가에서 고용하고 전문성에 따라 차등 임금을 지급했다. 수원화성의 전체 공사 과정을 기록한 '화성성역의궤'에 따르면 일반인부 2전 5푼, 목수 · 미장 · 조각장 등 전문기술자 4전 2푼, 석수 4전 5푼과 쌀 6되를 지급받았다. 또한 필요한 자재의 확보도 민간부문의 상업적 유통망을 활용해 공급받음으로써 보다 현대 방식에 가까운 공공조달 형태를 나타내었다.

공공조달에서 공급자 역할을 담당하는 기업 측면에서 살펴보면, 18세기 1차 산업혁명과 함께 기존 가내 수공업 수준에서는 생각할 수 없는 전문적 공장에서 대량생산에 필요한 원재료와 자재, 기계설비, 인력 등의 체계적인 수급 체계를 확립하는 과정에서 조달 기능이 구체화되고 전문화되었다. 1832년 찰스 배비지(Charles Babbage)의 저서 『On the Economy of Machinery and Manufacturers』에서는 제조업에서 조달의 기능적 중요성을, 1887년 마샬 커크먼(MarshallKirkman)의 저서 『철도 물자 취급: 구매와 처분(The Handling of Railway Supplies: Their Purchase and Disposition)』에서는 철도산업에서 조달의 전략적 기여를 제시하고 있다.

이 시기는 공공부문이 근대적 중앙집권형 정치체제의 발전에 따른 공공조달의 체계화와 함께 산업적 측면에서 대량생산을 위한 민간부문의 조달이 상호 영향을 끼치면서 발전하는 시기로 볼 수 있다. 이처럼 공공조달과 연계된 조달 체계의 발전은 영국과 미국에서 전국적인 대규모 철도망을 건설하는 과정에서 확산, 발전하는 계기가 되었다. 특히 미국의 경우 19세기에 저렴한 가격을 기반으로 하는 체계적인 입찰과 경쟁입찰 시스템을 확립했으며, 이는 정부의 역마차 운송 계약 체결 같은 공공조달

실행 과정에서 획득된 경험과 시사점이 반영된 결과였다. 또한 공공조달을 위한 계약에서 정부는 권력자가 아닌 법치주의에 따른 계약당사자로서 계약상대자인 조달기업과 동등한 위치에서 업무를 처리한다는 원칙도 확립되었다. 1861년 남북전쟁 시기를 거치며 대규모 군수물자를 확보하기 위해 공공조달 체계가 더욱 발전했으며, 특히 현대적 공공조달에서 중요성이 강조되고 있는 공급망의 안정성을 확보하기 위해 외국의 무기 제조업체에 의존하지 않고 국내 무기 제조업체에서 공급이 이루어질 수 있도록 공공조달을 활용했다(Georgia Collins, 2022). 이처럼 18세기 후반부터 20세기 초반, 근대에 접어드는 시기에는 공공부문(중앙집권적 대국민 행정서비스, 대규모 전쟁 등)의 공공조달과 산업부문(제조업, 철도 등)의 조달이 보다 공식화, 체계화되었고, 20세기 제1, 2차 세계대전 이후 본격화된 현대 공공조달 체계의 기반이 구축된 시기였다고 볼 수 있다. 19세기 말 20세기 초 조선 말엽 개항과 함께 공공조달시스템의 가장 큰 변화는 국가주도의 조달실행 체계가 민간 상인이 직접 관여하고 참여가 확대되었다는 점이다. 일례로 『교정청등록』(1881)에는 "포공(砲工)과 화공(火工) 장비는 일본 상인을 통해 구입하게 하며, 가격은 예조(禮曹)가 의논해 지급한다"라는 문장이 수록되어 있다. 이를 통해 유추할 수 있는 부분은 그 이전 시기와 같이 국가가 필요한 물자를 특정한 국가 주도의 상인이나 공인을 활용하던 체계에서 민간의 상인을 공급자로 활용하는 현대 공공조달에서 민간 조달기업 같은 참여자가 중요한 활동 주체로 참여하게 되었다는 점이다(조달청 블로그, 2025).

오늘날과 같은 현대적인 공공조달시스템은 20세기 들어 두 차례의 세계대전을 거치면서, 국가 간 전쟁의 양상이 '한 국가의 가용한 모든 자원을 전쟁에 투입하는 방식'인 총력전에 대응하는 과정에서 확립된 것으로 볼 수 있다. 특히 제2차 세계대전을 통해 무기와 전투 지원물자 등을 생산하기 위한 국가 차원의 대규모 전시물자 공급 계획이 수립, 실행되면서 정부와 민간기업 간 계약 형태로 조달 절차가 체계화되는 과정을 거쳤다고 볼 수 있다. 제1차 세계대전 시기에 미국은 참전 초기 미 육군부만 해도 75억 달러 이상의 가치가 있는 3만 건 이상의 계약을 체결했다. 그러나 일시에 과도한 조달 수요가 유발되면서 노동력과 공장, 자재의 부족으로 공급을 제대로 하지 못하는 상황에 놓이게 되었다. 따라서 1917년 설립된 전쟁산업위원회(War Industries Board)는 전쟁이 끝나고 해체될 때까지 전쟁 물자와 완제품, 우선순위, 노동력, 가격을 통제했다. 전후 미국의 대공황 당시 공공조달은 경제 활성화와 지역 기업 지원에 중요한 역할을 담당했다. 1933년 제정된 「미국산 제품 구매법(Buy American Act)」은 연방기관이 국내 상품과 용역(서비스)을 우선적으로 구매하도록 의무화했다. 이를 통해 국내 산업을 활성화하고 실업률을 낮추는 데 목표를 두었으며, 뉴딜정책 같은 공공사업에 상당한 자금을 지원해 경제 활동 촉진에도 기여했다. 한편 2차대전 발발과 함께 전 세계는 전쟁 준비에 따라 평시의 조달 체계와 관행만으로는 충분하지 않다는 사실을 인지했다. 2차대전 시기 미국과 영국 등의 공공조달은 협상의 사용과 비용, 가격 분석의 광범위한 활용, 자발적 가격 인하 같은 다양한 가격 책정 수단이

마련되었다는 점이 특징이다. 이 시기 우리나라는 일제강점기 상황의 조선으로 식민지배체제 강화와 1, 2차대전에 참전한 일제가 필요한 물자를 체계적으로 수탈하기 위한 공공조달시스템이 구축되었다. 제도적으로는 그 당시 조선총독부가 중심이 되어 통제와 체계적 수탈을 위한 중앙집중식 관급(官給)제도를 도입하고 지방 행정기관은 이를 집행하는 역할을 수행했다. 기술적으로는 철도와 전신, 전화망의 확장으로 조달정보와 물자 수송 시간이 큰 폭으로 단축되었다. 또한 일본의 조달관행인 '장부제(帳簿制)'를 도입해 '물자입출고장'과 '재고조사표' 같은 표준적인 조달정보 기록과 관리체계를 도입했다(조달청 블로그, 2025).

20세기 중반 이후 현대적 공공조달시스템은 1, 2차대전 이후 국제기구[UN, World Bank, IBRD, GATT, WTO, OECD, EEC(EU), EBRD, IDB, ADB, IsDB, CAF 등]를 통한 경제부흥개발 프로젝트, 개발도상국 지원 프로그램, 무역협정 등이 확대되면서 국가별 고유성을 반영하는 동시에 표준화되기 시작했다. 특히 개발도상국의 경우 세계은행과 지역개발은행, 선진국의 국제개발원조 사업 등을 지원받는 과정에서 투명성과 공정성을 확보해 부정부패 없이 효율적인 지원 자금을 활용하는 데 목적을 두고 공공조달 체계의 구축과 개선 요구가 중요한 역할을 했다. 이 같은 과정에서 공공조달의 법적, 조직적 운영의 틀이 체계화되었고, 이는 각국의 중앙 또는 연방정부 차원에서 중앙조달기관의 발전과 그 궤를 같이하고 있다. 이런 측면에서 대표적 공공조달 선도국인 미국의 경우, 연방정부 차원의 공공조달을 총괄하는 기관인 GSA(General Services Administration)가 2차대전 이후인 1949년 출범하면서 공공조달이 정부의 공식적인 역할과 기능으로 확립되었다. 유럽의 경우는 이보다 조금 늦게 중앙조달기관이 설립되었다. 독일의 Beschaffungsamt des BMI(1951), 스페인의 DGRCC(The Directorate–General for Rationalisation and Central Procurement, 1967년), 프랑스의 UGAP(Union des Groupements d'Achats Publics, 1968년), 덴마크의 SKI(Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S, 1994년), 이탈리아의 Consip SpA(Concessionaria Servizi Informativi Pubblici, 1997년), 영국의 OGC(Office of Government Commerce, 현 CCS, 2000년), 오스트리아의 BBG(Bundesbeschaffung GmbH, 2003), 핀란드의 Hansel Ltd.(2003년) 등이 설립되었다. 각국의 중앙조달(구매)기관의 역할은 중앙정부 또는 연방정부 차원의 물품과 용역(서비스)을 통합적으로 구매하는 기능에 중점을 두었다. 유럽의 경우 국가별 중앙조달기관의 설립을 중심으로 한 공공조달 법령과 조달체계의 출현 시기는 개별 국가의 정치행정 시스템과 연계해 시차를 두고 있다. 현재와 같은 EU공공조달 지침에 따른 표준적인 조달체계를 구축한 것은 정부조달협정(GPA)이 체결된 1994년을 전후로 본격화되었다. 이후 2010년대 들어 공공조달의 국민경제적 기여도, 정부 정책 · 제도 운영성과와 중소기업, 환경, 혁신, 사회적 가치 같은 범국가적 의제 대응의 효과적 수단으로 효용성이 인식되면서 더욱 활성화되었다. 우리나라의 경우, 1948년 정부가 수립되면서 해외 원조물자의 관리와 분배 업무를 담당하는 '임시외자총국'의

설치와 함께 정부의 공공조달 기능이 비교적 일찍 시작되었다. 이후 1961년 경제개발계획 수립과 실행 시점을 전후로 '조달청'이 설치되면서 현재와 같은 공공조달 기능과 역할이 공식화되었다([표 2] 참조).

표 2 공공조달의 발달과정

구분	조달대상	실행방법	법적체계	조직적 체계	운영적 체계
고대	■ 국가적 차원의 대규모 건축, 토목 공사	■ 국가의 직접적 통제 아래 국민이 노동력 제공하고 대가를 지급 ■ 개인의 노동력에 대한 임금 지급으로 국가의 직접 조달	■ 공공조달 법적 체계 부재하고 일반적 계약 관행(사적계약) 적용 ■ 조달대상물 자체에 대한 조달 및 계약 개념 부재	■ 사업별 담당 조직과 인력 기반 운영	■ 건설 사업 프로젝트)별 독립적 운영
중세	■ 궁궐, 성, 요새, 도로, 교량, 교회 등의 건설 ■ 왕실이나 영주의 필요 물품	■ 왕실, 영주, 성직자 등에게 노동력과 물자에 대한 임금과 구매 대금 지급 ■ 경쟁과 입찰이 아닌 권력자의 선택(특허상인 등)	■ 초기적 법적/체계 출현(국가, 지역적 상이성 크게 존재)	■ 국가, 도시/마을 단위의 자체 조달기능 운영 ■ 왕실 특허상인 또는 기업에 의한 독점적 공급 기능 운영	■ 국가, 도시, 마을 등 지역별 분산적 운영
근대	■ 중앙집권화 수준에 비례한 정부 기능 수행을 위한 물품, 용역(서비스) 및 공사 ■ 산업혁명과 함께 제조업, 철도건설에 필요한 자재, 설비 등 물자 ■ 대규모 전쟁 수행을 위한 군수물자	■ 산업혁명과 함께 대규모 건설(공장, 철도 등), 제조를 위한 원재료, 자재, 설비 조달을 위한 전문 구매기능 출현 ■ 대규모 전쟁의 군수물자 확보를 경쟁과 입찰 방식 적용	■ 국가적 수준에서 초기적 공공조달 및 계약법령 출현 ■ 표준적 공공조달 법적 체계 부재 ■ 국가와 기업이 당사자인 공공계약 확산	■ 국가수준의 조달/구매 전문기관 부재 ■ 정부부문, 지역, 프로 젝트별 조달/구매 기능 운영	■ 초기 분산적/분절적 운영 ■ 후기 초기적 중앙집중화 출현
현대	■ 정부 전 부문에서 공공서비스 제공을 위한 물품, 용역(서비스) 및 공사 조달 ■ 공공조달 지출 연계 정부정책과 제도와 연계성 및 전 지구적 지속가능성을 고려한 전략적 활용	■ 1 · 2차 세계대전 이후 현대적 공공조달을 위한 법적 · 제도적 틀 확립 ■ 입찰, 경쟁절차를 통한 공식적, 통일적 조달 실행 및 관리	■ 국제적 수준에서 표준화된 공공조달 법적 프레임워크 확산(세계화, 자유무역, 정부조달협정 등 영향) ■ 국가 수준에서 통일된 공공조달 및 계약법령 마련 및 실행	■ 국가 수준에서 전문적 중앙조달 기관 출현 ■ 지역의 자체조달 기관과 중앙조달 기관의 협업적 조달체계 구축	■ 중앙집중화 기반 하이브리드화 운영

이처럼 고대로부터 현대까지 공공조달의 연원과 발전 과정을 살펴보면, 공공조달은 국가에서 필요한 대규모 물자, 공사, 인력 등의 수요를 충족하기 위해 기업 또는 개인과 계약하고 공급받는 과정을 기본적 구조로 하고 있음을 알 수 있다. 이 같은 공공조달은 정부 등 공공부문이 제공하는 각종 정책과 제도를 실행하는 데 핵심적인 수단이며, 정부 재정에서 30% 내외의 비중을 차지하는 국민의 세금으로 이루어진다는 점에서 중요성과 영향력이 지속적으로 확대되고 있다. 따라서 정부를 비롯한 공공조달 실행과 관리기관은 공공조달 용역(서비스) 제공의 질을 확보하고 공익에 기여하기 위해 효율성과 효과성 간의 균형을 추구하는 동시에 높은 수준의 청렴성을 기반으로 업무를 수행해야 한다(OECD, 2019). OECD는 정부 등 공공부문의 핵심 활동인 '잘 관리되는 공공조달'이 공공부문의 효율성을 촉진하고, 시민의 신뢰를 구축하며, 디지털 전환과 녹색성장 같은 주요 공공 의제의 실행과 성과를 향상하기 위해 중요한 역할을 수행하는 단계까지 발전했다고 강조한다.

1.3. 공공조달의 중요성

현대 정부의 핵심 활동인 공공조달은 공공부문의 효율성을 촉진하고, 국민의 신뢰를 구축하며, 디지털 전환, 혁신촉진, 녹색성장, 사회적 책임 강화 같은 국가, 정부 정책 의제와 관련된 계획의 수립과 실행에 결정적으로 기여하는 역할을 담당하고 있다(OECD, 2025). 공공부문 조달의 목표는 공공조달 규정에 따라 공정하고 투명하며 비용 효율적인 방식으로 자격을 갖춘 공급업체와 계약이 체결되도록 하는 것이다. 민간 부문에 비해 공공조달은 엄격한 규정의 적용을 받으며, 특히 특정 금액을 초과하는 대규모 계약의 경우, 보다 더 강화된 규정과 절차가 적용된다.

공공부문 조달의 목표는 공공서비스를 제공하고 국가 내 모든 수준에서 정부 운영을 지원하는 것이다(CIPS, 2025). 이를 위해 실무적으로 정부, 지방자치단체 등 공공부문 관점에서는 예산이나 기금 등 공공재원, 즉 재정을 활용해 업무수행에 필요한 공사, 용역(서비스), 물품 등을 구매하는 일련의 활동을 수행한다. 이는 수요자로서 재원을 투입하는 공공부문의 관점이 반영된 정의로, 공급자로서 기업은 각 기업에서 생산, 공급하는 물품이나 공사, 용역(서비스)을 공공부문 수요 주체의 입찰과 계약요청에 응해 물품이나 용역(서비스), 공사를 공급(판매, 시공, 역무 제공 등)하는 것을 의미하기 때문이다. 따라서 공공조달은 자금 대비 가치와 투명성, 자금 관리 방법과 관련한 책임성을 입증하는 것이 중요하며, 조달 기능과 활동의 처리에 궁극적인 책임이 있다.

이와 같이 정부를 중심으로 한 공공부문의 운영적 측면에서 공공조달의 효율적 · 효과적 실행은 매우 중요하다. 정부나 지자체 등 공공부문에서 수행되어야 할 기능과 역할로서 공공서비스의 성패가

공공조달의 운영성과와 밀접하게 연계되어 있기 때문이다. 공공조달을 통해 공급되는 물품이나 용역(서비스), 공사는 그 자체가 조달의 목적이 아니며 정부와 지방자치단체 등 공공부문이 제공해야 하는 공공서비스를 이행하기 위한 것이다. 따라서 공공조달과 관련된 법령과 규정, 절차, 관행, 전반적인 시스템이 효율적 · 효과적이지 못할 경우 조달 대상물을 공급받지 못하는 것이 아니라 정부 등 공공부문의 기능과 역할, 책임을 다하지 못하는 행정서비스의 실패가 발생하게 된다. 이 같은 정부의 기능과 역할을 수행하기 위한 공공서비스 분야로는 건강과 환경, 경제발전, 국방, 치안, 사회복지 등 현대 국가에서 필수적으로 제공해야 하는 모든 분야가 해당하므로 공공조달의 효율적 · 효과적 운영이 곧 국가의 기능과 역할의 성공적 이행을 보장할 수 있다. 이처럼 정부를 중심으로 한 공공부문의 핵심적 기능과 역할을 보여주는 분야 중 한 가지가 보건의료 분야이다. 코로나19 확산 상황에서 각 국가가 백신, 진단키트, 마스크 등 의료방역물자 공급망을 효과적으로 관리하는 공공조달 역량을 얼마나 갖추고 있었는지에 따라 국민의 건강과 생명이 어떻게 보호되었는지 혹은 보호되지 못했는지가 결정되었고, 이를 통해 그 중요성이 확인되었다.

이 같은 공공조달의 중요성은 OECD 회원국이 공공조달을 통해 정책과 제도를 시행하고 공공서비스를 제공하는 데 필요한 대규모의 상품이나 용역(서비스), 공사를 조달하는 과정에서 보다 분명하게 확인할 수 있다. OECD 회원국 GDP 대비 공공조달 지출은 2007년 GDP의 11.8%에서 2023년 GDP의 12.7%로 증가했다([그림 1] 참조). 상대적으로 경제 규모가 큰 OECD 회원국의 특성을 고려하면, 약 0.9%p의 증가는 양적인 측면의 확대와 함께 국가 정책과 제도를 기반으로 한 행정서비스 등 정부 역할의 질적 확대를 동반하고 있다. 전체 공공조달 지출 중 중앙정부의 지출 비중은 약 37.5%, 지방정부는 약 62.5%로, 약 4:6의 비율로 공공조달 재정이 배분되어 운영되고 있으며, 이는 정치경제시스템의 분권화 추세를 일부 반영한 것으로 볼 수 있다(OECD, 2025).

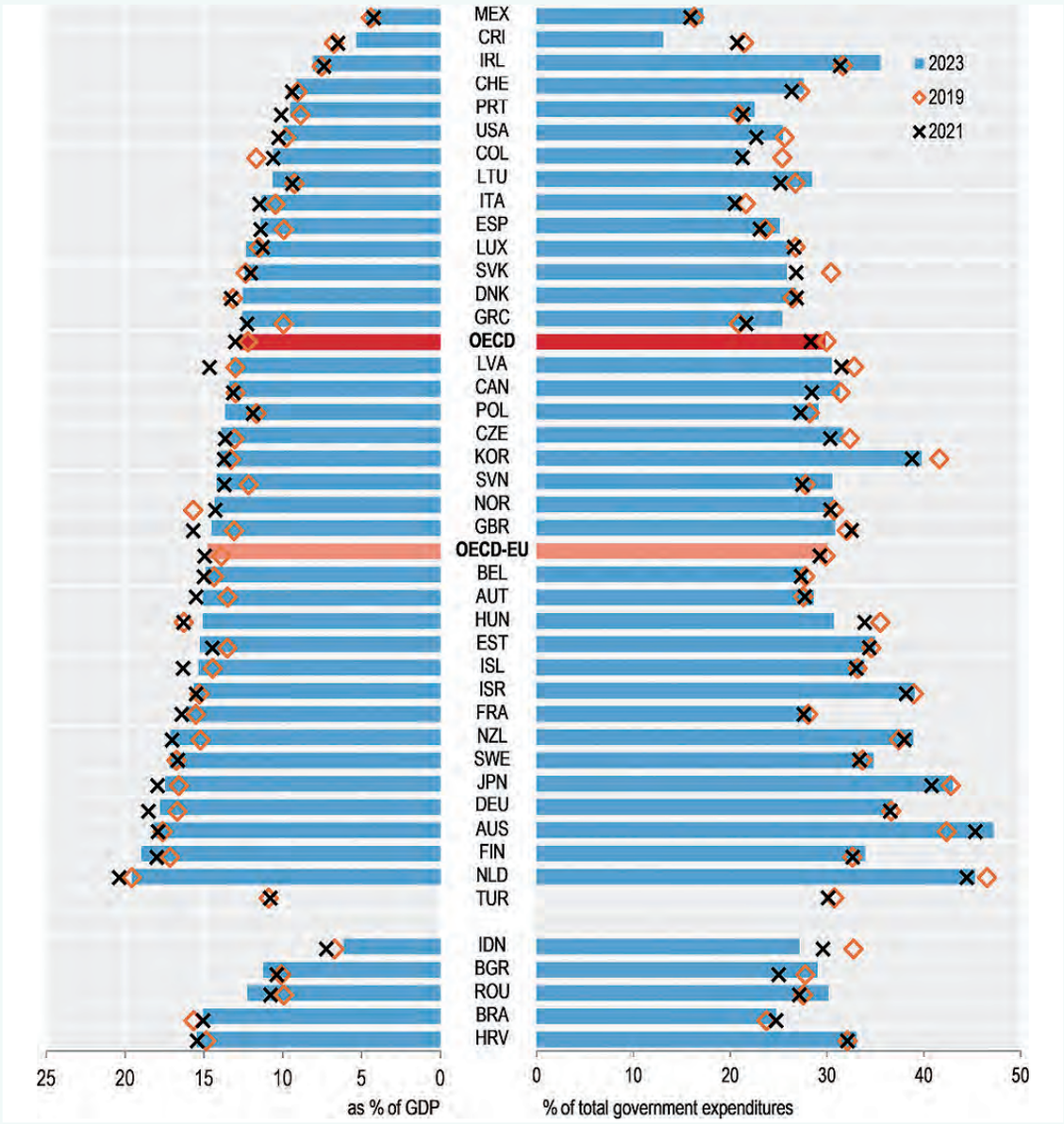


그림 1 OECD 국가의 GDP와 총 정부지출 대비 공공조달 지출 비중(2023년 기준)

한편 공공조달은 건강에서 환경보호와 공공질서, 경제 문제에 이르기까지 정부의 모든 지출 기능에 걸쳐 활용되고 있다. OECD 회원국의 정부 총지출 중 공공조달 지출 비중은 약 30%(2023년 기준)이다([그림 2] 참조). 따라서 효과적인 공공조달 실행과 관리체계는 보다 나은 공공서비스를 통해 국민의 생활수준과 삶의 질을 향상할 수 있다. 예를 들면 보건 부문은 대부분의 OECD 회원국에서 비중이 가장 높은 분야로, 2019년 29.3%에서 2023년 약 29.7%로 증가했다. 그다음으로는 경제(16.7%), 교육(11.4%), 사회보호(10.1%), 국방(9.9%) 분야 순으로 나타났다. 이 같은 부문별 지출과 관련한 국가별 편차는 상대적으로 작은 것으로 나타났으며, 이는 대부분이 선진국 수준의 높은 경제성장을 달성하고, 이를 기반으로 한 정부의 역할과 기능에서 유사성을 나타내고 있기 때문이라고 볼 수 있다.

Country	General public services	Defence	Public order and safety	Economic affairs	Environmental protection	Housing and community amenities	Health	Recreation, culture and religion	Education	Social protection
Austria	11.8	1.6	2.8	22.5	1.2	0.7	35.8	3.8	8.8	11.1
Belgium	11.6	2.3	2.2	13.7	2.8	1.1	45	3	7.1	11.2
Colombia	12.8	2.9	6.1	16.8	4.8	3.9	13	5.3	14.1	20.4
Costa Rica	4.5	0	7.1	11	3.3	3.4	43.9	1.2	17	8.5
Czechia	6.8	4.9	4	20.4	4.5	4.3	35.8	4.8	8.9	5.5
Denmark	14.4	6.8	2.9	10.5	1.4	0.7	32	5	10.5	15.7
Estonia	9.1	12.7	3.6	18.4	3.5	1.7	26.5	6.5	14	4
Finland	14.6	3.6	2.4	13.8	0.6	1	22.9	4.7	13.3	23.1
France	7.7	6.4	2.8	13.5	4	4.2	37.7	4.5	6.3	13
Germany	12	3.3	3.1	13.3	2	1.1	37.6	3	7	17.8
Greece	14.7	7.3	1.8	16.8	5.5	2	33.6	3.8	6.8	7.8
Hungary	18.6	8.4	2.8	24.1	2.2	5.4	15.6	7.6	11.9	3.4
Iceland	10.5	0.1	4.1	18	2.9	2.4	26.4	9.3	17.6	8.5
Ireland	5.1	1.3	3.4	13	3	5.1	35.6	3.5	8.1	22.1
Israel	6	20.1	3.3	10.2	2.8	2.5	25.3	4.7	13	12.1
Italy	12.3	4	3.9	15	6.6	2.9	37.9	4.2	5.9	7.3
Japan	6.9	4.3	1.8	14.2	5.5	1.8	43.6	1.4	6.9	13.5
Korea	5.9	11	2.6	14.8	3.7	5.3	34.3	2.8	12.8	6.8
Latvia	6.2	6.9	7.8	27.1	1.8	5	19.7	4.2	15.3	6.2
Lithuania	7.1	12.8	3.1	17.4	3.2	4.1	28.1	5	11.8	7.6
Luxembourg	14.7	1.1	2.6	22.7	4.2	2.2	20.8	5.8	8.1	17.8
Netherlands	5.3	2.9	3.7	12.1	5.1	1.6	32.7	3.2	8.4	25.1
Norway	10.1	8	2.5	22.2	3.9	4.3	26.2	4.5	9.2	9.1
Poland	5.3	7.1	5.3	26.5	2.7	3.9	29.1	5.8	10.8	3.6
Portugal	13.1	3.1	2.7	20.5	3.9	3.8	34.3	4.6	9.7	4.3
Slovak Republic	10.6	-6.3	6	25	5.6	3.7	36.7	4.1	11.5	3.2
Slovenia	8.6	4.1	3.5	24.1	4.2	3.2	30.6	5.1	11.6	5.1
Spain	10.2	4	2.8	16.1	6.4	3.2	31.3	6.2	10.5	9.4
Sweden	10.8	6.9	3.1	16.6	2.1	2.8	22.3	4.2	16.9	14.3
Switzerland	22.1	6.6	5.8	15	3.9	1.5	1.7	2.8	19.2	21.5
United Kingdom	2.8	11.4	7.5	13.6	3.8	2.9	33.1	2.4	8.8	13.7
United States	12.4	18.9	6.4	20.4	0	2.2	16.9	1.5	17.7	3.7
OECD	9.8	9.9	4.3	16.7	2.7	2.5	29.7	2.8	11.4	10.1
OECD-EU	10.2	4.4	3.3	15.5	3.6	2.5	34.8	4.1	8.2	13.3
Bulgaria	5.4	5.6	3.8	23.1	4.8	8.1	34.8	3.2	9	2.2
Croatia	7.7	4.6	4.6	23.6	3.1	4.8	31.2	5.2	11.1	4.1
Romania	7.9	3.7	4.2	31.2	3.9	10.3	23.2	4.4	6.8	4.3

그림 2 총 조달지출 대비 정부 기능별 일반정부 조달지출 비율(2023년 기준)

이 같은 공공조달 운영 현황을 통해 공공조달의 중요성을 크게 네 가지 측면에서 살펴볼 수 있다. 첫째는 정부의 재정 운영 효율성에 결정적 영향을 미친다는 점에서 중요하다. 공공조달은 정부 지출의 약 3분의 1을 차지하는 만큼 효율적 운영을 통해 재정을 절감하면서도 비용 대비 가치를 확보하는 등 효과성 향상에도 기여할 수 있다. 국민의 세금으로 마련된 공공조달 재정을 효율적으로 운영하기 위해서는 공공조달시스템과 다양한 제도와 방법을 지속적으로 개발하고 보완하며 실행하는 방안이 중요하다.

둘째는 공공조달 전략과 관행, 시스템이 국민의 삶의 질과 복지에 직접적인 영향을 미친다는 점에서 중요하다. 공공조달 절차를 통해 건강에서 환경보호와 공공질서, 경제 업무(인프라, 운송, 통신, 에너지, R&D로 구성)에 이르기까지 모든 공공서비스가 제공된다. 국민의 복지는 공공서비스의 양과 질에 크게 좌우되므로 공공조달 과정에서 접근성을 확대하기 위한 절차와 기준을 마련해 이를 지원할 수 있다. 특히 삶의 질에 크게 영향을 미치는 건강 부문의 지출이 공공조달 지출의 약 3분의 1을 차지하는 만큼 공공조달 지출의 부문별 비중과 실행 방법을 파악하는 것이 주요 공공서비스의 효과성과 만족에 결정적 영향을 미칠 수 있다.

셋째는 공공조달이 높은 재정적 이해관계, 거래량, 공공과 민간부문 간의 긴밀한 상호 작용, 복잡한 가치 사슬 간 연계 등 여러 가지 요인에 따라 고위험 영역에 속하며, 문제 발생 시 그 파급력이 국가와 지역, 산업 전반에 걸쳐 매우 크다는 점에서 중요하다. 공공조달은 프로세스 자체에 영향을 미칠 수 있는 다양한 위험성뿐만 아니라 개별적 조달사업(프로젝트) 또는 용역(서비스) 제공에서 광범위한 위험 요인의 영향을 받을 수 있고, 그에 따른 피해는 국가와 지역, 특정 산업 수준에서 다양한 문제점을 유발할 수 있다. 공공조달 위험은 입찰 과정에서만 발생하는 것이 아니라 계약 기간 또는 조달자산의 수명주기 동안에도 지속적으로 발생할 수 있다. 국가가 초기에는 부패행위 같은 청렴성의 위협에 초점을 맞추었지만, 최근 몇 년 동안에는 정보기술(IT), 재무, 평판, 사회, 환경 등 공공조달 결과에 영향을 미치는 다양한 유형의 위험에 직면하는 경우가 점차 증가하고 있다. 이들 위험 요소 중 다수는 요구되는 수준의 물품이나 용역(서비스), 공사를 필요한 시점에 적절한 장소로 공급하려는 조달의 기본 목적에 영향을 미칠 수 있다. 그러나 청렴성에 미치는 위험성 또한 여전히 중요하기 때문에 공공조달시스템의 청렴성을 유지하기 위해 필요한 도구와 시스템, 표준을 마련하는 방안도 중요하다.

마지막으로, 공공조달은 더 광범위한 정책 목표를 달성하기 위해 전략적으로 사용될 수 있기 때문에 중요하다. 정부는 상품이나 용역(서비스)을 조달하기 위해 구매력을 사용함으로써 지속가능성(예: 환경에 미치는 영향이 적은 상품을 선택), 혁신(혁신적인 솔루션 장려) 또는 사회적 책임(구매 정책에 책임 있는 비즈니스 표준 통합), 중소기업 장려 등 다른 목표 달성에도 기여할 수 있다. 환경보호와 사회적 조건(성별, 인권, 노동권) 보장 같은 정책 목표는 공급망 전반에 걸쳐 연계되어 있으므로 해당 공급기업을 넘어 공급망까지 그 범위를 확장한다. 이 개념은 비용 대비 가치의 개념과 밀접하게 연결되어 있으며, 지속가능한 공공조달, 전략적 공공조달, 책임 있는 공공조달 또는 윤리적 공공조달

같은 광범위한 정책 목표를 달성하기 위한 공공조달의 전략적 활용으로 발전하고 있다.

전 세계 경제발전과 운용 측면에서도 공공조달의 중요성은 더욱 강조되고 있다. 경제적인 측면에서 공공조달의 중요성은 전 세계와 개별 국가의 GDP에서 공공조달 지출이 차지하는 비중이 높다는 점에서 확인할 수 있으며, 이는 공공조달이 경제성장과 경제발전에 미치는 영향력이 매우 크다는 점을 보여준다. 2020년 세계은행(World Bank)이 발표한 자료에 따르면, 전 세계 GDP 약 90조 달러(2018년 기준) 중 약 11조 달러가 공공조달 지출에 해당하며, 이는 전체의 약 12% 수준이다. 이런 사실을 통해 알 수 있듯이 공공조달은 경제적 측면에서 그 영향력이 크게 확대되고 있다.

세계은행(2020)에 따르면, 통계적 유의성은 없으나 저소득 국가 그룹은 GDP의 약 13%, 중간소득 국가 그룹은 약 13.2%, 고소득 국가 그룹은 약 14%에 해당하는 물품이나 용역(서비스), 공사를 공공조달을 통해 공급하고 있다고 발표했다. 그러나 소득 그룹 내 국가 간 공공조달 지출 비중의 격차는 매우 크게 나타났다. 예를 들면 같은 중간소득 국가인 보츠와나와 스리랑카는 공공조달 지출 비중이 각각 GDP의 28%와 6%로 약 22%p의 차이가 있다. 그러나 이 차이가 절대적인 것은 아니며, 저소득 국가에 속하는 케냐의 경우는 GDP 대비 공공조달 지출 규모가 약 26% 수준이다. 그러나 국가별 행정서비스 수준에 따라 공공조달 지출의 비중은 차이를 보였으며, 대체적으로 정부의 기능과 역할, 책임으로서 행정서비스 수준이 높은 국가에서는 14% 이상, 중간 수준의 국가에서는 13%, 낮은 국가에서는 12% 미만의 비중을 보였다.

의료와 건강, 환경, 사회복지 같은 정부의 핵심 기능에 제공되는 행정서비스 수준이 높은 서유럽 국가의 경우는 GDP의 15% 이상의 수준을 보였으며, 상대적으로 국가 주도의 경제성장을 추진하는 신흥 경제국의 경우 20% 이상을 공공조달을 통해 지출하고 있다. 유럽 국가는 GDP에서 공공조달 비중이 높은 편인데, 예를 들면 스위스는 25%, 네덜란드는 20%, 핀란드는 19%, 스웨덴은 16.5% 수준이다. 브라질과 이집트, 인도, 파키스탄, 남아프리카공화국, 터키, 베트남 등 많은 신흥 경제국도 GDP의 20% 이상을 조달하고 있다. 반면에 정부의 기능을 수행하는 데 책임감이 낮은, 즉 행정서비스 수준이 낮은 국가 또는 분쟁 국가에서는 GDP의 5% 미만을 지출하는 사례가 보고된다.

이를 통해 세계경제와 개별 국가의 경제 부문에서 공공조달의 비중과 역할의 중요성을 확인할 수 있으며, 공공조달 실행 과정에서 단 1% 수준에서만 비효율성이 발생하더라도 약 160조 원(2018년 전 세계 공공조달 지출 규모 11조 달러 기준)의 손실이 발생할 수 있다. 반면에 효과적으로 운영할 경우, 160조 원에 달하는 새로운 비즈니스 기회가 만들어질 수 있다는 점에서 경제적 영향력이 큰 것을 알 수 있다.

또한 세계무역기구(WTO) 체제하에서 1994년 체결되고 1996년부터 발효된 정부조달협정(GPA)을 통해 약 1조 3,000억 유로(약 2,092조 원)의 새로운 비즈니스 기회가 창출된다고 할 정도로 국제적으로도 공공조달의 경제적 영향력은 지속적으로 확대되고 있다(EU, 2024). 공공조달 선진국이

다수 포함된 EU의 경우는 25만 개 이상의 조달(공공)기관이 GDP의 약 14%(연간 약 2조 유로, 3,216조 원)를 물품이나 용역(서비스), 공사를 조달하기 위해 지출하고 있다. EU의 공공조달 지출 비중을 고려하면 단 1% 수준의 공공조달 운영 효율성 향상만으로도 연간 약 200억 유로(약 32조 원)를 절약할 수 있다.

우리나라의 경우도 2024년 기준 공공조달 지출이 실질 국내총생산(GDP) 2,292조 원의 약 9.8%에 해당하는 약 225.1조 원에 이른다(한국조달연구원, 2024, 공공조달관리사 국가기술자격 종목개발연구, 한국산업인력공단). 또한 경제위기 상황에서는 경제성장률의 최대 약 50%를 견인하는 등 국민경제의 성장에 미치는 영향력이 급격히 확대되고 있다(한국조달연구원, 2021, 국내외 공공조달 동향과 변화관리 전략 연구, 조달청). 국내 공공조달 지출 규모를 고려하면 1%의 비효율성을 제거하거나 효율성을 향상한다면 약 2.1조 원의 지출을 절약하거나 새로운 부가가치를 창출할 수 있다([표 3] 참조).

표 3 공공조달의 지출의 GDP 비중

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
공공조달 실적 (십억원)	110,383	117,786	137,167	141,275	159,982	175,790	184,177	196,010	208,584
명목 국내총생산 (십억원)	1,658,020	1,740,780	1,835,698	1,898,193	1,924,498	1,940,726	2,080,199	2,161,774	2,236,329
공공조달 비중 (%)	6.7%	6.8%	7.5%	7.4%	8.3%	9.1%	8.9%	9.1%	9.3%

출처: 조달정보개방포털데이터, 한국조달연구원 분석

그러나 2000년대 들어 공공조달의 중요성은 전통적인 운영적 효율성과 경제적 측면의 영향력에 국한되지 않고 중소기업 지원, 환경보호, 기술혁신, 사회적 가치 촉진 등 지속가능한 성장을 위한 전 지구적 인류 공동 의제에 기여하는 전략적 수단으로서 역할이 강조되면서 그 중요성이 더욱 커지고 있다. 이를 통해 국가 차원에서 공공조달 지출은 경제성장과 투자를 촉진해 기업의 성장과 일자리를 창출하고 지속적인 혁신을 통해 자원과 에너지를 효율적으로 활용함으로써 지속가능성을 향상하는 동시에 사회적 책임을 다할 수 있도록 유도하고 있다. 이 같은 전략적 역할은 공공조달을 통해 1억 원의 물품을 구매할 경우, 전통적으로는 해당 물품의 기능, 성능, 품질 대비 가격 경쟁력을 판단하는 비용 대비 가치에 중점을 두었다면, 이제는 여기에 더해 해당 물품이 배출하는 환경 저해물질의 저감 수준과 에너지 사용량 절감 수준 등을 함께 고려해 구매 의사를 결정함으로써 공공조달이 환경보호와 탄소배출 저감 등에 기여할 수 있도록 운영하는 것이다.

따라서 공공조달은 경제적, 환경적, 사회적 측면에서 중요한 역할을 수행한다. 첫 번째로 경제적

측면에서 조달은 공공에게 이익이 되는 용역(서비스)과 인프라를 제공하기 위해 공적자금을 전략적이고 신중하게 배분해야 한다. 공공조달이 국가와 지역경제에 보다 효과적으로 기여하기 위해서는 ①적절한 방법으로 경쟁을 강화함으로써 비용 대비 가치를 확보해야 한다. ②순환경제를 통해 지속가능한 비즈니스 모델을 개발하도록 지원해야 한다. ③에너지 효율적인 상품 조달 등을 통해 수명주기비용(LCC)을 고려해 장기적으로 비용을 절약하고 재활용을 촉진해야 한다. 두 번째로 환경적 측면에서 문제를 해결하기 위한 지속가능한 방안을 모색하는 것은 공공조달의 기본적 역할로 더욱 활성화되어야 하는 것이다. 이를 위해 ①친환경적이고 지속가능한 재료와 공급업체를 활용해 도로와 인프라를 건설하는 방안이 필요하다. ②지속가능발전목표(SDGs)에 초점을 맞춤으로써 공공조달을 통해 글로벌 환경 문제 해결 기여도를 향상하는 방안이 필요하다. 예를 들면 물 사용량 절감, 에너지 효율성 향상, 지속가능한 농업 확대, 온실가스 배출 감소, 공기 · 물 · 토양 오염 감소, 폐기물 감소, 재활용 증가 등에 기여할 수 있다. 세 번째로 사회적 측면에서는 신중하고 전략적인 공급 방법을 마련해 공공조달 전문가와 기관이 국가와 지역의 사회적 지속가능성 향상에 기여해야 한다. 이 같은 측면에서 공공조달의 사회적 영향력을 확대하기 위해서는 ①공직자의 투명성과 책임성 강화 ②윤리적이고 비차별적이며 공정한 조달 절차 실행 ③근로조건 요구 사항 설정과 노동시장 개선 ④지속가능한 조달에 초점을 맞춘 공공조달 운영 등이 요구된다.

1.4. 공공조달의 목적

공공조달의 목적은 공공조달 규칙에 설정된 원칙과 절차에 따라 국가와 지방자치단체 등 공공부문의 공공(행정) 서비스(정책, 제도 등) 운영을 위해 필요한 물품이나 용역(서비스), 공사의 공급 자격을 갖춘 계약자, 공급업체, 용역(서비스) 제공 업체와 시기 적절하고 비용 효율적인 계약을 체결해 조달하는 것이다.

이를 실행하기 위한 공공조달의 목표는 정의에 따라 크게 세 가지 차원에서 살펴볼 수 있다. 첫째는 공공부문의 기능과 역할을 수행하기 위해 필요한 물품이나 용역(서비스), 공사를 효율성과 효과성을 모두 고려해 공급하는 것이다. 둘째는 공공조달 과정에서 법령과 규정, 절차에 부합하도록 책임감 있게 수행해 경쟁성, 투명성, 공정성, 청렴성 등 핵심 가치와 원칙이 준수되도록 하는 것이다. 마지막으로는 국가적 수준에서 정부의 정책과 제도의 실행, 성과를 지원하고 주도하는 역할을 수행하는 것이다.

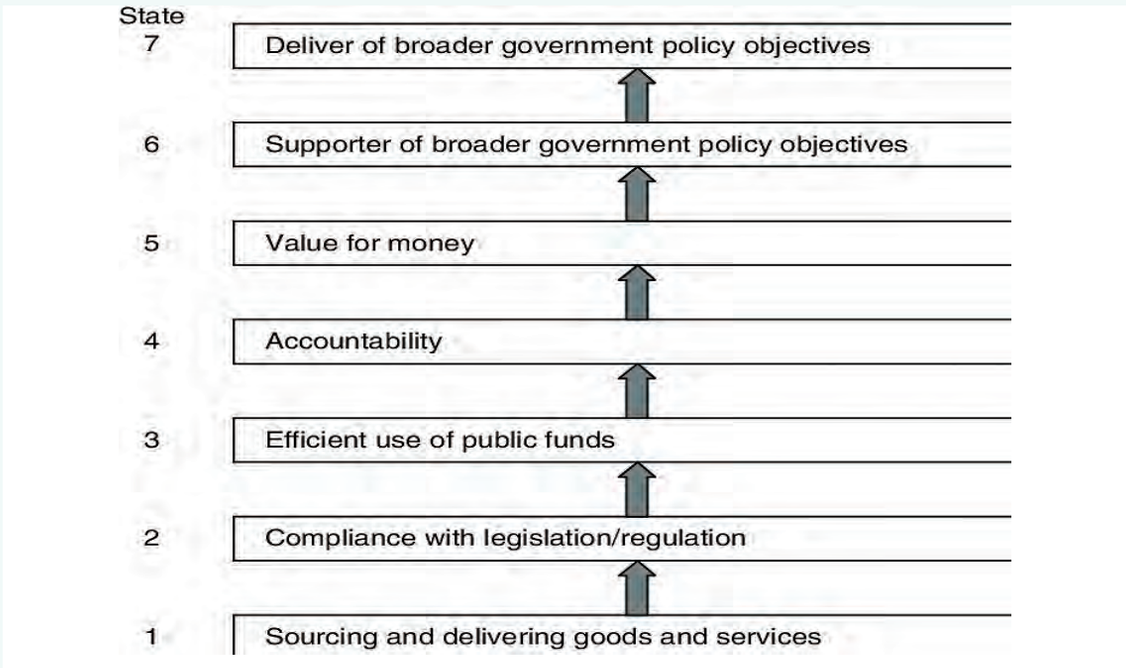
공공조달 운용 환경의 변화와 이에 따라 요구되는 기능, 역할의 변화와 함께 공공조달의 목표 역시 발전적으로 변화되고 있다. 공공조달의 목표는 운영적 측면과 정책적 측면으로 구분해 살펴볼 수 있다.

운영적 측면의 목표는 비용 대비 가치에 기반해 차별 없는 경쟁을 통해 조달 대상물을 공급하는 것이다. 정책적 측면의 목표는 운영적 측면의 목표를 충족하는 것을 전제로 지속가능성을 제공하는 중소기업 지원, 환경보호, 기술혁신, 사회적 가치 촉진 같은 국가적 의제를 주도하고 지원하는 것이다. 이 같은 공공조달의 목표는 정부 전반의 정책 운영 방향에 따라 우선순위가 달라질 수는 있지만, 운영적 측면과 정책적 측면 사이에서 균형을 추구하는 동시에 요구되는 성과 수준을 달성하는 것이 중요하다.

운영적 측면의 공공조달 목표를 보다 구체적으로 살펴보면 첫째, 비용 대비 가치를 통해 최소의 비용(최저가를 의미하는 것은 아님)으로 최대의 효과를 달성하는 것이다. 둘째, 공정성(Fairness)을 통해 모든 공공조달 참여자에게 차별 없이 공정하고 자유로운 참여를 보장하는 것이다. 셋째, 투명성(Transparency)이란 공개적 검증이 가능한 공공조달 입찰 절차의 개방을 보장하는 것이다. 넷째, 책임성(Accountability)은 공공조달 의사결정과 실행, 결과로서 성과에 책임을 지는 것이다. 다섯째, 효율성(Efficiency)은 공공조달 자원을 효과적으로 활용해 적합한 조달 대상물을 필요한 시기에 합리적인 비용으로 조달을 보장하는 것이다. 여섯째, 경쟁성(Competition)은 공공조달 대상물의 명확한 요구사항과 평가기준을 제시하고 입찰참가를 보장하는 것이다. 상기 6개의 운영적 차원의 구체적 공공조달 목표 중 공정성과 투명성, 경쟁성은 밀접하게 연계되어 상호 영향을 크게 주고받는 항목이다. 또한 비용 대비 가치, 책임성, 효율성은 공공조달 의사결정과 그 성과 관련 목표로, 상호 밀접한 연계성을 지니고 있다.

정책적 측면에서 공공조달의 목표는 첫째, 지속가능성(Sustainability)으로 환경적 영향을 최소화(온실가스 배출 저감, 자원 재활용 등)하는 공공조달 실행을 보장하는 것이다. 둘째, 혁신(Innovation)은 기술적, 사회적으로 새롭고 혁신적인 대안의 공급을 공공조달의 실행과 관리를 통해 촉진하는 것이다. 셋째, 사회적 책임성(Social Responsibility)은 공공조달의 정책과 제도에 기업책임경영 기준을 통합해 실행을 보장하는 것이다. 정책적 측면의 목표 달성을 강조해 공공조달의 '전략적 활용'이라는 상위 운영 개념이 제시되고 있다. 반면에 운영적 측면에서 공공조달의 전통적 가치와 목표를 추구하는 상위 개념은 '본원적 역할'이라고 칭할 수 있다.

이 같은 공공조달 목표의 달성은 이를 실행할 수 있는 공공조달 체계의 성숙도 수준과 밀접하게 연계되어 있다([그림 3] 참조). 일반적으로 공공조달의 운영적 목표 달성과 관련해서는 공공조달 성숙도 프레임워크 중 1단계부터 3단계까지가 대응된다. 1단계는 기본적으로 조달(공공)기관에서 필요한 조달 대상물에 적합한 공급 대상을 찾아 실제로 공급하는 수준이다. 2단계는 필요한 조달 대상물의 적합한 공급자를 확보하는 과정에서 조달 관련 법령과 규정, 기준에 부합하도록 실행하는 수준이다. 3단계는 조달 대상물을 적법한 절차를 거쳐 적격한 공급자가 공급하되 예산을 효율적으로 운영하는 수준이다. 4단계는 공공조달 의사결정과 실행의 결과인 성과에 책임을 지는 단계이다. 5단계는 비용 대비 가치를



출처: Harland et al., 2013.

그림 3 공공조달의 목적 구현을 위한 발전단계

추구하는 단계이다.

이상의 5개 단계는 공공조달의 기본적 정의 중 조달기관에서 필요한 조달 대상물을 효율적으로 공급한다는 1차적 목표를 달성하기 위해 요구되는 공공조달시스템 수준에 해당한다. 그중 5단계인 최적가치 추구 단계는 공공조달 실행 과정의 절차적 적법성, 예산 지출의 효율성, 담당자의 책임성 같은 운영적 관점뿐만 아니라 정책적 관점에서 요구되는 가치까지 함께 고려한다는 점에서 조달 운영의 전환 단계로 볼 수 있다.

정책적 목표 달성과 관련된 6단계는 공공조달이 광범위한 정부 정책을 지원하는 역할을 수행하는 수준의 실행 단계에 해당한다. 7단계는 보다 광범위한 정부 정책의 본질적 성과를 구현하고 이를 전달할 수 있는 수준의 공공조달 실행을 의미한다. 이는 2010년대 이후 중요성이 강조되고 있는 공공조달의 전략적 역할, 즉 정부 정책의 지원과 선도를 실현하기 위해 갖추어야 할 공공조달 실행 수준으로 볼 수 있다. 이 같은 측면에서 5단계인 비용 대비 가치를 추구하는 공공조달시스템의 운영이 고도화됨에 따라 자연스럽게 6단계에서 요구되는 정부 정책 지원에 필요한 요소까지 함께 고려해야 할 가치로 확대된다고 볼 수 있다. 이를 통해 5단계는 공공조달의 전통적 목표인 운영적 효율성을 기반으로 정책적 효과성을 제고하는 새로운 목표로 전환과 균형을 동시에 고려하는 단계로 볼 수 있다. 현재 OECD 회원국과 EU 국가를 중심으로 한 선진국의 공공조달시스템은 운영적, 정책적 목표를 모두

추구하고 있고, 이런 측면에서 대부분 5단계 이상의 공공조달을 실행하기 위한 조달시스템을 운영하고 있다고 볼 수 있다.

1.5. 공공조달의 범위

공공조달의 범위는 공공조달 체계를 구성하고 있는 ①조달 대상물 ②수요자 ③공급자 ④조달재원 ⑤시장 ⑥정책 ⑦업무 범위 등 7개 차원에서 살펴볼 수 있다. 첫째 조달 대상물 관점에서 공공조달은 전통적으로 물품이나 용역(서비스), 공사 등 3개 유형을 조달 대상 범위로 설정하고 있다. 그러나 기술의 발전과 사용자 요구 다변화로 물품과 용역(서비스), 물품과 공사, 공사와 용역(서비스) 등이 결합, 복합, 융합된 상품이 새로운 대상물 유형으로 추가되면서 범위가 확대되고 있다. 이들 조달 대상물은 공공조달의 본질적 기능 관점에서 구매를 통해 공급받아야 할 목적물로서 가장 기본적인 범위 인식이 필요한 대상이다. 그러나 이를 기반으로 한 실질적 공공조달 범위는 일차적인 구매 대상 범위인 물품이나 용역(서비스), 공사를 통해 정부나 지자체 등 공공부문에서 담당해야 할 기능과 역할을 주도하고 지원할 수 있는 분야까지를 포함한다고 볼 수 있다. 이는 정부와 지자체 등이 정책과 제도를 시행하기 위한 수단으로서 이런 행정서비스를 제공하기 위해 소요되는 대상물이 물품이나 용역(서비스), 공사이기 때문이다. 대표적 사례로는 코로나19 대응 과정이 있다. 그 당시 대응 과정에서 백신, 진단키트, 마스크, 보호복, 소독제 등 의료물자를 공급하는 것이 공공조달의 구매와 계약 같은 기능적 역할에 해당한다면, 이들 활동이 정부가 국민에게 제공해야 할 핵심적인 보건의료 서비스의 제공으로까지 확대되는 것을 공공조달의 범위로 인식할 수 있다.

둘째, 공공조달의 수요자는 전통적으로 정부기관과 지방자치단체, 이에 소속된 공공기관이 중심이 되었으나 행정업무의 위임, 위탁 또는 보조사업 등을 통해 공공재정을 활용하는 민간기관까지를 공공조달의 범위로 하고 있다. 따라서 정부 등 공공부문의 행정서비스 등을 공공기관을 대신하거나 보조해 수행하는 개인과 단체, 기업도 해당 서비스 제공과 관련해 필요한 물품이나 용역(서비스), 공사를 조달하는 경우 공공조달 대상 범위에 포함된다.

셋째, 공공조달의 공급자 역시 전통적으로는 민간부문의 개인과 기업, 단체 등이었으나 정부 행정기능의 고도화와 전문화에 따라 설립된 공기업과 준정부기관도 민간부문에 준하는 공급자로서 공공조달의 공급자 범위에 포함된다고 볼 수 있다. 국가별 정치행정 시스템과 산업정책 등에 따라 다르나 국내의 경우 주택, 전력, 발전, 난방, 상하수도, 도로, 철도, 항만, 항공 등 필수 공익산업은 공기업을 통해 공급되고 따라서 해당 용역(서비스)에서는 공급자가 공기업이 될 수 있다. 따라서 공공부문에서 필요한 조달 대상물을 민간부문에서 공급하는 기본적인 공공조달 구조에서 민간부문이

공급하지 못하는 대상물로서 공공부문이 공급하는 경우에는 공급자 범위에 해당 공공부문의 공기업 등이 포함될 수 있다.

넷째, 공공조달 재원 관점에서도 전통적으로는 국민의 세금을 기반으로 편성된 예산이 공공조달 지출의 주된 재원으로 고려되었다. 그러나 정부 등 공공부문의 기능과 역할이 다양화, 고도화되면서 운용재원 역시 일반회계 예산 외 특수한 목적의 기금, 특별회계 자금도 공공조달을 위한 지출 재원으로 확대되었다. 최근에는 민관합동사업(PPP: Private Public Partnership)의 경우와 같이 민간부문의 재원으로 공익산업에 해당하는 SOC인프라를 구축하고 운영하는 형태가 나타나며 민간 투자자금까지 공공조달 재원 범위에 포함되고 있다. 그러나 공공서비스 제공 목적이 아니면서 사전사후적으로 공공재정 투입이 완전히 배제되는 순수한 민간재원으로 실행되는 사업은 공공조달 범주에 포함될 수 없다. 이는 공공조달의 전제 조건이 정부 등 공공부문이 수행해야 할 공공서비스 제공을 목적으로 공공재정을 활용해 조달 대상물을 구매하는 일련의 활동이라는 전제가 성립되어야 하기 때문이다.

다섯째, 공공조달도 경제적인 거래가 관계가 이루어지는 만큼 하나의 시장으로 볼 수 있으며, 이런 측면에서 국내 공공조달시장과 국제 공공조달시장까지를 범위로 포괄하고 있다. 국내 공공조달시장은 크게 국가기관과 그 소속기관 중심의 수요자 대상의 중앙조달시장, 지방자치단체와 그 소속기관 중심의 수요자 대상의 지방조달시장으로 구분할 수 있다. 그러나 통일된 공공조달과 계약법령 체계에 따라 공공조달이 실행, 관리되고 있으므로 단일 국내 공공조달시장으로 볼 수 있다. 한편 국제 공공조달시장 또는 해외 공공조달시장은 세계무역기구(WTO) 체제하에서 자유무역협정(FTA), 정부조달협정(GPA) 같은 양자 또는 다자간 무역협정을 통해 정부조달시장이 협정 가입국에 개방된 경우 각 국가에서 소속된 조달기업은 협정국의 공공조달시장에 차별 없이 동등한 대우를 보장받고 참가할 수 있다. 따라서 공공조달의 시장 기능적 범위는 국내 공공조달시장과 국제 공공조달시장을 포괄하는 것으로 볼 수 있다.

여섯째, 정책적 측면에서 공공조달의 범위는 전통적으로 효율적 재정집행의 수단으로 재정정책에 초점이 맞추어져 왔으나 오늘날에는 전략적 활용 개념이 등장하며 공공조달 재정이 투입되는 정부 등 공공부문 전반의 정책까지 관리 범위를 확대하고 있다. OECD 회원국의 공공조달 지출 내역을 정부의 기능과 연계해 분류한 결과 경제, 산업, 노동, 질서, 건강, 의료, 주택, 국방 등 정부의 모든 정책, 제도와 직간접적으로 연계되어 있다. 국내에서도 공공조달과 계약 관련해 주요 사안을 심의하고 결정하는 기능을 수행하는 '조달정책심의위원회'에는 기획재정부, 과학기술정보통신부, 행정안전부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 조달청을 중심으로 조달정책과 관련된 중앙행정기관이 구성원으로 참여하고 있다. 이 같은 심의 기능을 통해 중소기업 지원조달, 연구개발, 기술개발 등의 혁신촉진

조달, 지역경제를 활성화하기 위한 지역지원 조달, 지속가능성을 제고하기 위한 녹색조달, 사회적 가치를 구현하기 위한 사회적 책임조달과 관련된 구체적인 구매제도와 지원 방안을 조정, 조율해 실행하고 있다. 이를 통해 공공조달의 조달 대상물의 범위와 연계해 조달되는 각각의 물품이나 용역(서비스), 공사가 국민에게 제공해야 할 핵심적인 공공서비스의 실행을 직간접적으로 뒷받침하고 있다. 이런 측면에서 공공조달의 정책적 영향의 범위는 정부 등 전반적인 공공부문의 모든 기능과 역할을 포괄한다고 볼 수 있다.

마지막으로 공공조달의 범위는 업무 수행 절차에 관한 것이다. 일반적으로 공공조달의 업무 수행 절차와 관련해 입찰과 계약부문에 한정해 공공조달의 범위를 인식하고 있다. 이는 대부분의 조달기업이 공공조달 참여는 입찰공고를 통해 입찰서를 제출하고 평가 과정을 통해 낙찰자로 선정된 후 계약을 체결하는 과정을 중심으로 하는 실무적 관행에 중점을 두고 있기 때문이다. 수요자로 공공기관의 경우도 자체조달인 아닌 중앙조달을 통해 조달을 실행하는 경우에는 입 · 낙찰 과정을 통해 선정된 낙찰기업과 계약이 체결되면 공급이 이루어지므로 조달기업과 동일하게 입 · 낙찰과 계약 기능을 중심으로 공공조달의 업무적 범위를 인식하고 있다. 그러나 성공적인 공공조달을 실행하기 위해서는 공공조달 계획 수립부터 피드백까지의 유기적 연계성을 지닌 전체 공공조달 과정을 업무적 수행 범위로 인식하는 것이 중요하다. 이런 측면에서 공공조달 업무 수행은 '조달계획 수립 → 조달 실행 → 계약관리 → 계약 완료 → 공급자 평가 → 피드백'의 6단계를 기본적 업무 범위로 설정하고 있다. 조달계획 수립 단계에서는 해당 조달의 목적, 요구사항 분석, 시장조사, 조달 방법 결정, 예산과 자원 할당의 과정이 이루어진다. 조달 실행 단계에서는 입찰문서 작성, 입찰공고, 입찰서 접수, 입찰서 평가, 낙찰자 선정, 협상, 계약 체결 과정이 이루어진다. 계약관리 단계에서는 계약문서와 조건 확인, 계약 실행, 납품검사, 대금지급 과정이 수행된다. 계약 완료 단계에서는 계약 완료 여부 확인, 사후관리 과정이 진행된다. 공급자 평가는 수요기관이 조달 실행 단계에서 입찰에 참가해 계약종료 단계까지를 완료한 조달기업을 대상으로 조달성과, 계약 이행 성실도 등을 평가하는 절차가 진행된다. 피드백 단계는 주요 조달사업 결과의 디브리핑과 진행 시사점 관련 보고서를 작성하는 단계이다.

제2절
공공조달 참여자 및 이해관계자

공공조달 정책을 둘러싸고 있는 참여자와 이해관계자는 크게 정부와 기업, 국민(시민사회 등)으로 구성된다. 정부 등 공공기관은 구매자로서 최종 사용자, 사업 담당자, 기관과 부서의 책임자 또는 기금의 책임자 역할을 수행한다. 기업 부문은 국적에 따라서는 국내 기업과 외국 기업으로 구분되고, 규모에 따라서는 대기업, 중견기업, 중기업, 소기업, 소상공인 등으로 세분된다. 또한 민간영리기업과 공기업으로도 구분할 수 있다. 국민은 납세자로서 공공조달 재정을 조성하고, 실행과 관리 과정을 감시하며, 조달 대상물을 포함한 조달 결과를 직간접적으로 경험하는 최종 수요자로 볼 수 있다. 시민사회단체는 공익적 목적으로 공공조달의 실행과 관리 관련 모니터링과 피드백을 하는 역할을 수행하고 있다. 그 외에도 경제적 측면과 공공부문의 특성을 반영해 다양한 이해관계자를 고려할 수 있다. 공공조달의 수요자에 해당하는 공공기관에는 중앙행정기관(정부부처 등), 지방자치단체(지방의회 포함), 지방교육청(학교기관 포함), 공기업, 준정부기관, 기타 공공기관, 지방공기업, 지방의료원, 특수법인 등이 있다. 이들 공공기관은 공공조달의 수요를 유발한다는 의미에서 수요기관, 발주기관으로 명명되며 계약 절차와 관련해서는 계약당국, 계약당사자 등으로 불린다.

한편 공공조달의 공급자에 해당하는 조달기업은 일반적으로 조달기업(업체), 공급기업 등으로 명명되며 입찰, 낙찰, 계약 절차와 관련해서는 입찰참가기업, 낙찰자(업체), 계약상대자 등으로 불린다. 전통적으로 공공조달의 기본 목적은 공공조달과 계약법령에 기반해 공공기관의 수요를 충족하기 위해 적정한 가격으로 필요한 시기에 적합한 기능 · 성능 · 품질을 갖춘 대상물을 공정하고 투명한 절차를 거쳐 효율적인 방법으로 공급하는 것이다. 2000년대 이후 전 세계적으로 공공조달은 각국 GDP의 12~15%, 정부 지출의 약 3분의 1을 차지하면서 국민경제 전반의 성장을 촉진하고, 공공부문, 특히 정부의 정책과 제도 실행의 효과성을 제고하는 새로운 목적이 대두되었다. 이를 요약하면 공공조달의 일차적 또는 본원적 목적은 공공조달 재정의 효율적 운영과 정부 정책(경제, 사회, 문화, 환경, 보건, 의료, 국방 등)의 효과적 운영 간의 균형성을 추구하는 것이다(OECD, 2015).

2.1. 공공조달 이해관계자

공공조달은 정부 등 공공부문에서 필요한 물품이나 용역(서비스), 공사를 구매하는 과정으로, 이 과정에는 직간접적인 이해관계를 가진 다양한 개인과 조직이 참여하게 된다. 공공조달 절차의 실행을 관리하고 결과를 도출하는 과정은 이들 참여자 간 상호작용 속에서 이루어지며, 국가적 수준에서 중요한 역할을 수행한다.

이 측면에서 공공조달의 이해관계자는 공공조달과 관련된 모든 개인과 조직까지 확대될 수 있으나, 실질적 영향력을 미치는 이해관계자는 2개 유형으로 구분할 수 있다. 첫째, 협의의 관점에서 직접적인 이해관계자는 공공조달 절차의 실행과 관리 과정에 직접 참여하는 당사자로, 수요기관인 정부 등 공공기관과 공급자인 조달기업(단체 등 다양한 법인격 포함)이 이에 해당한다. 이들은 구체적으로 공공조달을 이행하는 계약의 당사자이자 공공조달에 직접 참여하는 주체로서 대표적인 이해관계자에 해당한다. 둘째, 광의적 관점에서는 공공조달에 직접적으로 참여하지 않더라도 공공조달 정책 · 제도와 연계된 정부 등 공공기관(조달, 계약 유관 중앙행정기관 등), 공공부문 전반에서 광범위한 감독 기능을 수행하는 국회, 감사원, 잠재적 공급업체, 시민사회단체, 국민까지 이해관계자에 포함될 수 있다.

이 같은 공공조달과 관련된 이해관계자가 중요한 이유는 복잡한 공공조달 체계를 효율적으로 운영하고 효과적인 결과를 도출하기 위해 각 이해관계자의 책임과 역할이 중요하기 때문이다. 수요자로서 정부 등 공공기관과 공급자로서 조달기업은 공공조달의 구체적 실행 수단인 계약과 관련해 협력적 파트너십 관계에 있기도 하지만, 경제적 급부 관점에서는 대립적 관계가 될 수도 있다. 이 과정에서 발생하는 견해차와 갈등이 조율되지 않고 각자의 이해를 극대화하는 방향으로 작용하는 경우, 공공조달시스템의 실패를 초래할 수 있다. 이런 문제를 예방하기 위해 정부 등 공공기관의 자체적인 관리와 감독 기능을 수행하는 계약심의위원회와 감사 부서 등의 역할이 중요하다. 그와 동시에 국회나 감사원 등 공공부문 전반을 대상으로 한 감시와 감독 기능을 담당하는 기관이 외부적 감사를 통해 이해관계자 간의 역할 수행과 그 과정에서 발생하는 갈등과 분쟁을 관리하고, 공공조달의 목표와 원칙, 법제도적 의무가 준수되도록 관리하는 방안이 중요하다. 이 같은 관점에서 국내 공공조달 체계에서는 공공(수요자)기관, 조달기업(공급자), 국민(최종 수요자 · 감독자) 등 3개 유형에 해당하는 이해관계자가 존재한다([표 4] 참조).

표 4 공공조달 이해관계자

구분	공공부문	민간부문	일반대중
직접	■ 수요기관(공공조달 수요기관 등록 기관)	■ 조달기업(공공조달 입찰참가 등록 기업)	국민(납세자)
직접 (내부)	■ 계약심의위원회 ■ 조달사업부서(담당자) ■ 계약부서(담당자) ■ 내부 법률부서(담당자) ■ 내부 감사부서(담당자)	■ 생산부서 ■ 입찰부서(담당자) ■ 계약부서(담당자) ■ 법률부서(담당자)	–
간접	■ 조달정책심의위원회 ■ 공공계약법령 소관 중앙행정기관 (정부부처) ■ 국가중앙조달기관(조달청) ■ 조달정책 · 제도 활용 소관 중앙행정기관 ■ 지방자치단체, 교육기관 등 자체조달기관	■ 하도급 참여기업 ■ 기술제공, 자문 제공기업 ■ 기업/대상물 관련 협회, 조합 등 단체 ■ 시험검사기관 ■ 공공조달 컨설팅업체 등	■ 공공서비스 수요 일밭 국민 (정부의 의무적 행정서비스 제공 대상자)
감시 · 감독 (외부)	■ 국회 ■ 감사원 ■ 부정부패 예방 공공기관	–	일반대중 시민사회단체

가. 공공부문 이해관계자

기본적으로 공공조달은 민간부문의 조달기업으로부터 물품이나 용역(서비스), 공사를 구매하는 과정이므로 수요자에 해당하는 정부 등 공공기관이 대표적인 이해관계자가 된다. 직접적인 수요자 역할을 하는 정부 등 공공기관 외에도 공공조달, 계약법령, 유관 정책 · 제도를 관장하는 중앙행정기관(정부부처)과 관리감독 기능을 수행하는 국회와 감사원 등을 포함한다. 또한 지방자치단체와 교육기관, 다양한 유형의 공공기관도 포함된다. 공공조달은 국민의 세금을 재원으로 하기 때문에 납세자인 국민의 편익을 극대화하는 동시에 최상의 제품과 용역(서비스)을 공정한 가격에 조달기업으로부터 제공받아야 한다. 따라서 이해관계자로서 정부 등 공공기관은 공정한 계약당사자 역할뿐만 아니라 공공부문의 행정서비스 제공자로서 공공조달 체계를 구성하고 운영하며 유지, 관리하는 조달 관리자 역할도 수행해야 한다는 것이 핵심적이다. 따라서 공공조달 이해관계자로서 정부 등 공공부문은 수요를 충족하면서 비용 효율적으로 조달 대상물을 확보하는 과정에서 공급자 간 잠재적인 이해 상충을 최소화해야 하는 책임이 있다.

공공부문에서 이해관계자의 세부적 유형은 단위 공공기관 관점에서 외부적 이해관계자와 내부적 이해관계자로 분류할 수 있다. 우선 외부적 이해관계자는 공공계약법령과 관련한 주무부처인

기획재정부(국가계약법)와 행정안전부(지방계약법)가 있다. 국가 중앙조달 기관으로는 중앙조달 요청에 따른 조달사업 실행, 관리와 국가종합전자조달시스템을 운영하는 조달청이 있다. 공공조달을 활용해 해당 부처의 정책 대상을 지원하는 제도를 운영하고 있는 중소벤처기업부(중소기업 공공구매제도 등), 고용노동부(사회적기업 우선구매제도 등), 보건복지부(중증장애인 생산품 우선구매제도 등), 환경부(녹색제품 우선구매제도 등) 그리고 혁신제품과 연계해 연구개발사업을 추진하는 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 국토교통부, 해양수산부, 농림수산식품부, 특허청 등 중앙행정기관도 이에 해당한다. 이 같은 공공조달, 계약과 관련한 중앙행정기관 사이에 정책적 조율이 필요한 경우, 기획재정부 장관이 주관하는 '조달정책심위원회'가 그 역할을 수행한다. 한편 지방계약법을 적용받는 지방자치단체, 지방의회, 지방교육청, 국 · 공 · 사립학교, 특수교육기관, 지방자치단체가 투자, 출연한 공공기관도 이해관계자에 해당한다. 지방계약법을 적용받는 지방자치단체 등 공공기관은 중앙조달기관과 달리 자체조달기관으로서 조달사업법령에 따라 의무적으로 중앙조달을 요청해야 하는 대상을 제외한 공공조달 수요는 해당 공공기관 내부에서 자체적으로 입찰공고와 계약을 진행해 조달 대상물을 공급받는다. 이는 국가계약법을 적용받는 공기업, 준정부기관, 기타공공기관도 동일하다. 따라서 자체적인 공공조달 기능을 수행하는 이들 공공기관은 공공조달의 실행과 관리 과정에서 허용되는 자율성에 비례해 엄격한 내부통제와 관리 절차를 마련해 공공조달의 목적과 원칙이 준수될 수 있도록 하는 방안이 중요하다. 마지막으로, 공공조달의 실행과 관리 과정에서 공공조달, 계약 관련 법규와 기준의 준수 여부, 회계적 측면에서 집행의 적정성을 관리감독하는 외부 기관인 감사원과 국회 또한 중요한 이해관계자로 볼 수 있다. 한편 정부조달협정(GPA) 또는 자유무역협정(FTA) 등과 관련해 국제입찰을 실행하는 경우, 입찰에 참가한 외국 기업과 해당 기업이 속한 국가의 공공조달, 계약과 관련된 정부기관까지 이해관계자에 포함될 수 있다.

공공부문의 내부적 이해관계자는 공공조달을 수행하는 공공기관 내에서 조달, 계약 업무를 담당하거나 이를 관리감독하는 기능을 수행하는 개인이나 조직으로 분류할 수 있다. 대표적으로 해당 조달사업을 계획하고 집행하는 사업담당부서, 조달사업을 실행해 조달기업으로부터 조달 대상물을 공급받기 위한 계약을 담당하는 계약부서가 존재한다. 소규모 공공기관의 경우 사업부서와 계약부서의 역할이 통합적으로 수행되는 경우도 있으나, 공공부문의 예산이나 회계 운영 체계상 조달사업을 담당하는 기능과 회계처리를 포함한 계약 기능이 분리되어 있다. 또한 공공조달과 계약 실행 과정에서 법적, 제도적, 관행적으로 쟁점을 포함하고 있는 중요한 조달 관련 의사결정이 필요한 경우, 심의를 담당하는 계약심의위원회가 있다. 또한 공공조달 법규의 준수, 절차 이행의 적정성 등을 감독하는 내부 감사부서가 대표적인 공공기관의 내부적 공공조달 이해관계자로 볼 수 있다.

나. 민간부문 이해관계자

공공조달의 민간부문 이해관계자로는 물품이나 용역(서비스), 공사를 공급하는 조달기업이 대표적이다. 보다 넓게는 공공부문과 민간부문 모두에 상품이나 용역(서비스)을 생산, 공급할 수 있는 모든 기업이나 조직이 공공조달의 잠재적 공급자로서 이해관계자에 포함될 수 있다. 구체적으로 조달기업은 단독 공급업체 또는 공동수급체(컨소시엄)의 일원으로 직접 조달, 계약에 참여할 수도 있으나 직접 계약을 체결한 조달기업뿐만 아니라 하도급 형태로 참여하거나 기술 · 자문 제공 등의 형태로 참여하는 기업까지도 이해관계자에 포함될 수 있다. 나아가 조달기업이 생산하는 제품과 관련한 조합, 협회 등도 이해관계자에 해당하는데, 대표적으로 중소기업 공공구매와 관련한 중소기업중앙회 등이 이에 해당한다. 또한 조달기업의 공공조달 참여에 필요한 인증, 시험검사 등을 담당하는 인증기관과 시험 검사기관도 주요한 이해관계자에 해당한다. 민간부문의 대표적 이해관계자로서 조달기업은 정부 등 공공기관과 계약을 체결하고 물품이나 용역(서비스), 공사를 공급한 후 그에 따른 대금을 지급받는다. 이 과정에서 공급자로서 조달기업은 정부와 계약을 체결하기 위해 우수한 평판, 조달 대상물 공급 능력, 납기 준수 능력, 기타 신뢰할 수 있는 기업 시스템 등 종합적인 조달 역량을 구축하는 것이 중요하다. 따라서 공공조달을 위해 필요한 역량을 구축하고, 이를 활용해 공급 기회를 확보하는 과정에서 수요자이자 관리자인 정부 등 공공부문 간 이해 상충을 예방하고, 법규를 준수하는 것이 중요하다.

다. 국민(일반대중)과 시민사회

공공조달 이해관계자로서 국민은 공공조달 수요의 원천이자 이를 해결하기 위한 재정의 원천으로서 역할을 수행한다. 납세자인 일반대중과 시민사회는 공공조달이 효율적이고 효과적으로 수행되는지 여부에 따라 직접적이고 결정적인 영향을 받는다. 따라서 이들은 어떤 조달사업이 왜 시작되었고, 어떤 절차를 거쳐 입찰과 낙찰이 이루어져 누구와 계약이 체결되고 실행되었으며, 그 과정에서 발생한 문제는 무엇인지, 이를 해결하기 위해 어떤 조치가 취해지고 있는지에 많은 관심을 가지고 있다. 따라서 국민은 정책과 제도 실행의 수단으로서 공공조달을 통해 공급받는 물품이나 용역(서비스), 공사 같은 공공서비스의 최종 수요자로서 조달성과의 적정성을 판단하는 역할을 수행한다. 그와 동시에 이들은 공공조달 실행과 관리 과정에서 발생하는 문제점과 개선점을 지적하고 보완을 요구하는 감시자 역할을 수행한다. 이런 역할과 관련해서는 일반대중과 밀접하게 연관되어 국민의 권익과 행정서비스의 '질'을 향상하기 위해 공공부문을 모니터링하고 감시하는 시민사회단체도 중요한 이해관계자라고 할 수 있다.

2.2. 공공조달 수요자

일반적으로 공공조달과 계약법령에 따라 공공조달의 실행과 관리 책임이 부여된 대상은 조달기관으로 칭한다. 조달기관을 계약업무에 중점을 두고 언급할 경우에는 계약기관이라고 할 수도 있다. 이들 조달기관(또는 계약기관)을 공공조달 시장의 수요와 공급을 담당하는 주체로 볼 경우에는 수요기관이라고 칭한다. 수요기관은 전체 공공조달 과정에서 최초의 원인행위인 수요를 제기하는 주체를 총칭하는 용어로서 발주기관, 발주처(자), 계약당국 등으로 언급된다. 국가 중앙조달기관인 조달청의 법적 정의를 살펴보면 수요기관은 "수요물자(국내 및 국외에서 구매 · 공급[임차(賃借) 또는 대여의 경우를 포함하는 물품이나 용역(서비스)], 비축물자, 공사 계약의 체결 또는 시설물의 관리가 필요한 기관으로서 「국가재정법」 제6조에 따른 독립기관 및 중앙관서(이하 '국가기관'), 「지방자치법」 제6조에 따른 지방자치단체, 「조달사업법 시행령」 제4조에 따른 국가기관의 소속기관(공기업, 준정부기관 등), 지방자치단체의 소속기관(지방공기업 등), 국가기관 또는 지방자치단체가 투자 · 출연한 기관 또는 이에 준하는 기관(기타 공공기관, 지방의료원 등)이 해당한다([표 5] 참조). 공공조달 구매자로 지정된 수요기관 중 특징적인 것은 국가기관이나 지방자치단체와 같이 예산과 공공기금을 직접 재원으로 해 운영되지 않는 특수법인, 보조사업자(단체, 기업, 개인)도 수요기관에 포함된다는 점이다. 이는 국가기관과 같은 공공기관이 아니더라도 공적 목적의 업무나 공공서비스를 직간접적으로 제공하고, 이를 위해 전부 또는 일부의 자금을 공공부문으로부터 보조받는 경우에는 공공계약법령에 따른 조달 실행이 필요하다는 점을 의미한다.

표 5 조달사업법령에 따른 수요기관의 구분

유형	내용	관계 법령
국가기관	■ 중앙행정기관과 그 산하기관	■ 국가재정법 제6조 ■ 조달사업법 제2조제5호가목 ■ 조달사업법 시행령 제4조제1항제1호
	■ 국립유치원, 국립 초중고등학교, 국립 특수교육기관	■ 「유아교육법」 제7조제1호 ■ 「초 · 중등교육법」 제3조제1호 ■ 「고등교육법」제3조 ■ 「장애인 등에 대한 특수교육법」제6조 제1항
지방 자치단체	■ 지방자치단체(광역, 기초)	■ 지방자치법 제2조 ■ 조달사업법 제2조제5호나목 ■ 조달사업법 시행령 제4조제1항제2호
	■ 지방의회(광역, 기초)	■ 「지방자치법」제30조에 따른 각급 지방의회
	■ 공립유치원, 공립 초중고등학교, 공립 특수교육기관	■ 「유아교육법」제7조 제2호 ■ 「초 · 중등교육법」제3조 제2호 ■ 「고등교육법」제3조 ■ 「장애인 등에 대한 특수교육법」제6조 제1항

유형	내용	관계 법령
그외 공공기관	■ 공기업, 준정부기관, 기타 공공기관	■ 「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조부터 제6조
	■ 지방직영기업, 지방공사, 지방공단	■ 「지방공기업법」제2조 따른 지방직영기업, 지방공사 및 지방공단
	■ 행정안전부 장관 고시 출자 · 출연기관	■ 「지방자치단체 출자 · 출연 기관의 운영에 관한 법률」제2조
	■ 지방의료원	■ 「지방의료원의 설립 및 운영에 관한 법률」제4조
	■ 지방자치단체출연 연구원	■ 「지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」제2조
	■ 사립유치원, 사립 초중고등학교, 사립 특수교육기관	■ 「유아교육법」제7조 제3호 ■ 「초 · 중등교육법」제3조 제3호 ■ 「고등교육법」제3조 ■ 「장애인 등에 대한 특수교육법」제6조 제2항
특수법인 기타기관	■ 중소기업중앙회, 농업협동조합중앙회, 수산업협동조합중앙회, 산림조합중앙회, 한국은행, 대한상공회의소	■ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제2조제2호 다목
	■ 사회복지법인, 사회복지시설운영자	■ 「사회복지사업법」제2조 제1호
	■ 재단법인, 사단법인	■ 「공익법인의 설립 · 운영에 관한 법률」제2조 및 동법 제4조
	■ 산업기술개발사업 출연 · 보조 기업 및 연구기관	■ 「산업기술혁신촉진법」제11조 제2항
	■ 보조사업자 및 간접보조사업자	■ 「보조금관리에 관한 법률」제2조
	■ 국가 또는 지방자치단체 업무 위탁 · 대행 법인	■ 위탁 · 대행 관련 법령 ■ 조달사업 수요기관 지정에 관한 고시 제3조제3항 제15호
	■ 기타 공익실현 위한 조달청장 인정기관	■ 조달사업 수요기관 지정에 관한 고시 제3조제3항 제16호

앞선 「조달사업법 시행령」 제4조와 「조달사업 수요기관 지정에 관한 고시」 제3조에 따른 수요기관은 국가기관, 지방자치단체, 교육기관, 공기업, 준정부기관, 기타공공기관, 지방공기업, 지방의료원, 지자체출연연구원, 특수법인 등 10개 유형으로 구분해 관리되고 있다([표 5] 참조). 2024년 기준 국내 공공조달 수요기관은 7.2만 개로, 국가기관 7.8%, 지방자치단체 27.9%, 기타기관 64.3%로 구성되어 있다([표 6] 참조).

표 6 수요기관 등록현황

구분		합계	국가기관	지방자치단체			기타기관					
				지자체	교육기관	소계	공기업	준정부기관	기타공공	지방공기업	기타	소계
2024년	기관수(개)	71,757	5,608	7,162	12,840	20,002	1,088	1,462	539	286	42,772	46,147
	(%)	100	7.8	10.0	17.9	27.9	1.5	2.0	0.8	0.4	59.6	64.3
2023년	기관수(개)	69,106	5,554	7,115	12,666	19,781	1,071	1,444	545	275	40,436	43,771
	(%)	100	8.0	10.3	18.3	28.6	1.5	2.1	0.8	0.4	58.5	63.3

출처: 조달통계, 조달청, 2024.12

2.3. 공공조달 공급자

공공조달의 공급자는 3대 조달 대상물인 물품, 용역(서비스), 공사를 제공하는 사업자(법인 또는 개인)로, 공급기업(업체) 또는 조달기업(업체)으로 통용된다. 법적인 관점에서 조달기업(기업)은 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 따라 조달청 나라장터에 물품이나 용역(서비스), 공사 제공 업체로 등록한 업체를 말한다. 기업의 규모와 법인의 성격 등에 따라 공급자인 기업은 대기업, 중견기업, 중소기업(법령과 규정에 따라 중기업, 소기업, 소상공인으로 세부 구분 관리), 비영리법인으로 분류된다([표 7] 참조).

표 7 조달기업 등록현황

(단위 : 개)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년 (A)	전년동기 (B)	비율 (A/B,%)
총계(a)	471,100	502,710	536,305	572,118	602,681	572,118	105.3
중소기업	455,614	486,042	518,733	553,576	583,351	553,576	105.4
중견기업	3,034	3,487	3,644	4,021	4,309	4,021	107.2
상호출자제한 기업	1,039	1,140	1,275	1,240	1,281	1,240	103.3
비영리법인 등기타	11,413	12,041	12,653	13,281	13,740	13,281	103.5
* 사업별(내자, 시설, 용역(서비스) 등) 중복을 제외한 순 조달기업 수							
여성기업수 (b)	108,105	118,908	131,203	144,924	156,406	144,924	107.9
비율(b/a)(%)	22.9	23.7	24.5	25.3	26.0	25.3	102.4

출처: 조달통계, 조달청, 2024.12

국적에 따라서는 국내 기업과 외국 기업으로 구분되며, 외국 기업의 경우는 정부조달협정(GPA)에 따른 국제입찰에 참여하는 외국에 본점 소재지가 있는 기업으로서 본사와 국내 지사 등이 해당한다([표 8] 참조).

표 8 기업규모 및 조달분야별 조달기업 등록현황

구분		2020년	2021년	2022년	2023년	2024년 (A)	전년동기 (B)	비율 (A/B,%)
합계		623,906	667,984	716,546	769,246	812,292	769,246	105.6
중소기업 및 비영리 법인	소계	617,007	660,189	760,412	760,412	802,801	760,412	105.6
	내자	302,416	325,806	350,743	377,567	400,024	377,567	105.9
	외자	7,501	7,564	7,582	7,641	7,717	7,641	101.0

구분		2020년	2021년	2022년	2023년	2024년 (A)	전년동기 (B)	비율 (A/B,%)
중소기업 및 비영리 법인	시설공사	107,485	112,158	116,510	120,509	124,121	120,509	103.0
	용역(서비스)	198,596	213,560	232,339	253,562	269,815	253,562	106.4
	비축	386	446	451	435	388	435	89.2
	국외	623	655	672	698	736	698	105.4
상호출자 제한기업 및 중견기업	소계	6,899	7,795	8,249	8,834	9,491	8,834	107.6
	내자	2,863	3,258	3,431	3,691	3,914	3,691	106.0
	외자	188	239	242	251	370	251	147.4
	시설공사	1,219	1,348	1,420	1,502	1,596	1,502	106.3
	용역(서비스)	2,608	2,923	3,126	3,353	3,584	3,353	106.9
	비축	21	27	30	37	27	37	73.0
	국외	0	0	0	0	0	0	0

* 1개의 등록업체가 여러 분야에 등록(IT 업체의 경우 내자, 용역(서비스), 시설에 업체등록)
출처: 조달통계, 조달청, 2024.12

물품 조달기업의 경우는 제공하는 물품을 해당 업체가 직접 생산 또는 제조하는 '제조업체'와 타인이 생산 또는 제조한 물품을 유통해 판매하는 '공급업체'로 구분된다.

용역(서비스) 조달기업의 경우도 물품과 동일하게 해당 용역(서비스)을 공급하기 위해 해당 용역(서비스) 업종별 관계 법령에 따라 필요한 자격, 면허, 인허가, 등록, 신고 요건을 충족해 제공하는 업체로서 용역(서비스) 업종별로 세분화되어 있다. 해외에서는 이러한 용역(서비스)업체를 청소, 물품 등의 설치나 유지관리 용역(서비스)과 같이 상대적으로 인력 투입 중심의 용역(서비스)을 제공하는 비컨설팅(non-consulting) 서비스 업체와 지식기술 투입 중심의 연구, 조사, 기획 용역(서비스)을 제공하는 컨설팅(consulting) 서비스 업체로 구분하고 있다. 국내에서는 공공조달 실무상 용역(서비스)을 일반용역(서비스), 정보기술용역[서비스, ICT용역(서비스)], 기술용역(서비스)으로 분류하고 있어 용역(서비스) 조달기업 역시 일반용역(서비스)업체, 정보기술용역(서비스)업체, 기술용역(서비스)업체가 존재한다고 볼 수 있다.

공사 조달기업은 「건설산업기본법」에 따라 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 외 명칭과 관계없이 시설물을 설치 · 유지 · 보수하는 공사(부지조성공사 포함), 기타 구조물의 설치 해체공사 등을 자격, 면허, 인허가, 신고, 등록 요건을 충족해 수행하는 공사업체를 말한다.

2.4. 공공조달 대상물

공공조달의 기본적 목표인 수요기관의 수요를 충족하기 위해 조달해야 할 대상은 '조달 대상물'로 칭할 수 있다. 공공기관의 일차적 수요 충족 관점에서 조달 대상물은 물품, 용역(서비스), 공사로 분류할 수 있다. 각각의 대상물을 간략히 정의하면 물품은 유형의 상품, 용역(서비스)은 무형의 상품, 공사는 건설(건축, 토목, 산업설비, 조경, 환경시설 등) 공사를 말한다.

공공조달 공급 대상물의 범주는 기준에 따라 다양하게 분류할 수 있다. 이는 국가별로 공공조달을 통해 공급받아야 할 대상물의 차이가 있기 때문이다. 일반적인 상품분류 기준으로는 물품, 용역(서비스), 공사가 기본적인 조달 대상물에 해당한다. 그러나 EU 국가처럼 공공서비스(Utilities), 양허권(Concession) 등이 해당 국가의 특성을 반영한 조달 대상물로 추가될 수 있다. 용도에 따라서는 일반적 정부 기능인 행정서비스 등을 제공하기 위한 일반 조달과 국방 · 안보 관련 조달로 구분하기도 한다. 그러나 EU에서 주로 분류하는 물, 에너지 등의 공공서비스는 일반적인 용역(서비스) 계약의 세분류에 해당하고, 민간투자사업 역시 공공조달 지출 재원과 운영 방식만 다를 뿐 기본적으로는 용역(서비스) 계약에 해당한다고 볼 수 있다. 국방 · 안보 관련 조달 역시 물품, 용역(서비스), 공사의 세분류에 속하므로 기본적인 조달 대상물은 물품이나 용역(서비스), 공사로 볼 수 있다.

그중 양허권(Concession)은 EU 등에서 공공서비스에 해당하는 물, 에너지 등의 유틸리티 (Utilities)를 정부와 민간기업이 계약을 체결해 일정 기간 공공 유틸리티 투자를 운영, 유지, 수행할 수 있는 권리를 부여하는 것이다([표 9] 참조).

표 9 공공조달 대상물의 분류

구분	내용	비고
물품(Goods)	■ 장비(equiment), 자재(materials), 공급품(supplies)과 같은 유형성을 지닌 품목 조달	기본분류
용역(서비스) (Service)	■ 컨설팅, 유지보수, IT 지원과 같은 전문 용역(서비스)(컨설팅 서비스와 비컨설팅 서비스로 구분) 조달	기본분류
공사(Works)	■ 건설, 사회 기반 시설 및 기타 대규모 건축, 토목 공사 등의 프로젝트 조달	기본분류
공익산업 용역(서비스) (Utilities)	■ 수도, 도로(운송), 전기, 에너지(난방)의 공급 관련 조달	추가분류
양허권: (Concession)	■ 민간기업이 사회기반시설을 건설을 부담하고 용역(서비스)을 제공할 권리를 위탁받는 프로젝트 조달(공사조달과 달리 정부의 재원을 투입한 직접 조달이 아닌 민간의 재원을 활용하고 정부는 수익을 보장) ■ 민관합동사업(PPP: Public Private Partnership)이라는 개념 아래에 PFI, DBFO, DBFM, BOOT, BOT, BTO, BOO, BTL, Concession 등 다양한 형태 존재	추가분류
국방 및 안보 (military and security needs)	■ 군사 및 안보 관련 조달	추가분류

최근에는 공공조달 관점에서 민간협동사업(PPP 또는 3P: Public–Private Partnership)의 형태가 확산되고 있다. PPP는 대규모 재정의 투입이 필요한 사회기반시설을 민간부문의 투자를 통해 확보하고, 일정 기간 운영 권리를 부여함으로써 정부의 재정부담 문제를 완화하면서도 국민이 필요한 용역(서비스)을 적기에 공급한다는 특징이 있다. 이런 측면에서 PPP는 1800년대 전후 미국, 이집트에서 시작해 1990년대부터 본격화되었다. 국제적으로 PPP는 "정부와 민간 파트너 간의 장기 계약 약정으로, 민간 파트너는 자본 · 자산을 사용해 공공서비스를 제공하고 자금을 조달하며 관련 위험을 분담하는 것"으로 정의된다(OECD, 2012; Recommendation of the Council on Principles for OECD, 2012). 따라서 전통적 조달 대상물 관점에서 민간기업이 건설(보유)한 사회간접자본 시설을 공공부문이 임대(BOT, BTO, BTL 등 다양한 형태 존재)해 사용하는 일반적 형태를 고려하면, 상품의 속성적 분류로는 용역(서비스)에 해당한다고 볼 수 있다([표 10] 참조).

표 10 공공조달 대상물의 특성 비교

구분	물품	용역(서비스)	공사
대표적 특성	물리적 유형성	정신적 무형성	복합적 중복성
가치인식	직관적 가시적 인지	비가시적	복합
관리요소	규격, 수량, 가격, 지불조건, 검수방법, 납품조건	과업범위, 지급조건, 수행일정, 인력관리	설계, 시공방법, 적용기술, 인력관리, 공정관리
결과물 관리	소유/저장	사용	소유/저장/사용
참조 규정 범위 및 복잡성	중~하	상~중	상
공급자 선정 고려 요인	요구하는 규격을 제조 역량과 공급 안정성	제안된 과업내용에 대한 실현 가능한 수행계획과 방법 시공경험	설계에 따른 시공능력과 시공경험
주요 평가속성	구매 요구된 기능/성능/품질 충족 기업 중 경제적으로 가장 유리한 자	과업요구 내용에 따른 수행계획, 수행방법, 수행인력 운용 등에 대한 제안내용이 경제적으로 가장 유리한 자	설계서에 따른 시공계획, 시공방법, 기술 및 시공인력 운용과 사회적 책임 이행 수준 등이 종합적으로 가장 유리한 자
낙찰제도*	적격심사제도	협상에 의한 계약 기준	종합심사낙찰제

* 각 조달대상 유형별 특성을 고려한 예시로 실제로는 다양한 낙찰제도가 활용되고 있음

공공조달을 통한 공급 대상물은 기본적으로 물품이나 용역(서비스), 공사이며, 이를 통칭해 상품이라는 용어로 총칭할 수 있다. 상품은 특정한 생산 과정을 통해 최종적으로 산출되는 결과물이다. 물품은 이런 최종 생산 결과물 중 물질적 유형성이 강조된 대상물, 용역(서비스)은 정신적 무형성이 강조된 대상물, 공사의 경우는 유무형의 복합적 특성이 강조된 대상물로 정의할 수 있다(Parry et al., 2011). 조달 대상물인 물품, 용역(서비스), 공사 등을 포괄하는 의미로서 상품의 의의는 최근 물품과

용역(서비스)이 융복합되는 제조의 서비스화(Servitization)와 같이 전통적인 구분에 따른 분류가 모호해지고, 대상물이 발전적으로 진화해 가는 상황에서 이를 포괄하는 개념으로 사용할 수 있다([표 1] 참조). 공공조달 대상물을 물품, 용역(서비스), 공사로 구분하고 각각의 특징을 이해하는 것이 중요한 이유는 조달의 구체적인 실행 수단으로서 계약에 이들 특성이 미치는 영향을 고려해 각각의 고유한 계약기준과 절차를 마련할 필요가 있기 때문이다.

물품과 용역(서비스), 공사는 각각 고유한 특성을 지니고 있기 때문에 조달 방법과 계약 방법에서 공공조달과 계약법령이라는 공통된 기반 위에서도 각 대상의 관리적 속성과 중요도를 고려해 입찰 절차, 낙찰 방법, 협상 절차, 계약조건과 기준 등을 특화해 관리해야 한다. 이에 따라 모든 국가에서 조달 대상물별 특성을 고려해 각각 고유한 계약 방법과 절차로 구성된 기준을 보유하고 있다. 공공조달 대상물인 물품과 용역(서비스), 공사에 속하는 세부 상품은 개별 계약의 계약 대상물로 정의할 수 있다. 예를 들어 물품에 속하는 사무기기 중 복사기나 프린터는 조달 대상물인 물품 조달과 관련해 구체적 제공 대상으로서 계약 대상물이 된다. 용역(서비스)의 경우는 공공기관의 건물 등을 청소하는 청소용역(서비스)이 용역(서비스) 조달의 구체적 제공 대상으로서 계약 대상물이 된다.

물품은 수요기관의 요구를 충족하기 위해 생산, 제조되는 물리적 상품으로서 사무기기, 가구, 도서, 차량, 정보통신기기, 의료기기, 기계설비 등을 포함한다. 전통적으로 물품은 물품 입찰공고를 통해 분리해 조달되는 경우가 일반적이었으나, 최근에는 학교와 병원 건축, 도로공사 같은 대규모 프로젝트에 포함되어 패키지 형태로 제공되는 경우가 증가하고 있다. 우리나라에서 물품의 일반적 정의는 「물품목록법」과 관리규정에 따라 "현금, 유가증권, 부동산 이외의 동산으로 기자재, 비품, 소모품"을 말한다. 조달 대상물 관점에서는 "국내에서 생산 또는 공급되는 내자물품과 국외에서 생산 또는 공급되는 외자물품"으로 정의된다. EU, 미국, 캐나다 등에서는 용역(서비스)과 공사에 필요하거나 설비로 포함되어야 하는 물품을 통합해 패키지 형태로 공급하는 경우가 많으나 우리나라의 경우 법률에 따라 물품, 용역(서비스), 공사를 분리해 조달하는 경우가 일반적이다. 물품과 용역(서비스)이 결합된 경우에는 금액적 가치를 기준으로 50% 이상 차지하는 대상물을 물품 또는 용역(서비스)으로 판단한다. 물품과 용역(서비스) 또는 공사가 혼합된 경우 조달 대상물의 판단이 중요한데, 이는 유형에 따라 이후 적용되는 법령, 계약 방법, 낙찰 기준 등이 달라지고, 조달 대상물의 유형별로 공급 기업에 미치는 영향이 매우 크기 때문이다. 공사 조달에서 소요되는 물품을 일괄 통합해 조달하는 경우에도 중소기업 등이 직접 생산해 공급하는 건설 원부자재 등은 분리해 구매(4.1. 중소기업 우선조달 중 '공사용자재 직접구매제도' 참조)하는 제도가 시행되고 있다.

용역(서비스)의 일반적 정의는 "재화가 아닌 노무를 제공하는 것"을 말한다. 생산과 소비에

필요한 일을 수행하는 것을 의미하며, 재산 가치가 있는 모든 역무와 행위를 총칭한다. UN, WB, OECD, EU 등 국제적으로는 조달 대상물로서 용역(서비스)을 컨설팅 서비스(Consulting Service)와 비컨설팅 서비스(Non-consulting Service)로 분류한다. 컨설팅 서비스는 자격(학력, 경력, 자격증 등)을 갖춘 전문가가 지식, 기술, 경험 등이 결합된 맞춤형 접근 방식과 방법론을 적용해 수행하는 용역(서비스)으로, 별도의 전문적인 기술제안 평가를 통해 수행된다. 반면 비컨설팅 서비스는 ①활동의 물리적 측면이 주된 부분으로, 측정 가능한 물리적 산출물의 성과를 명확하게 식별하고 일관되게 적용할 수 있는 용역(서비스) ②전문가의 투입이 필요하나 비교적 수월하게 확보 가능하고, 표준화된 방법론이나 기법으로 수행할 수 있어 별도의 전문적 평가가 필요하지 않은 일상적 용역(서비스)을 말한다(Galiya Ismakova. 2019; Consulting and Non-Consulting Services, 10th ADB Business Opportunities Fair). 이 같은 용역(서비스)의 국제적 분류는 무형성을 지닌 용역(서비스)이 구성되고 제공되는 주된 활동이 지적, 기술적 요인에 따른 것인지 아니면 인력투입 중심의 노무적 요인에 따른 것인지에 따라 결정된다고 볼 수 있다. 우리나라에서는 이런 점을 반영해 용역(서비스)을 기술용역(서비스)과 일반용역(서비스)[정보기술용역(서비스)을 별도 구분하는 경우도 있음]으로 구분하고 있다. 이 같은 분류는 법적인 기준이 아닌 실무상 분류로, 기술용역(서비스)은 컨설팅 서비스에, 일반용역(서비스)은 비컨설팅 서비스에 보다 가까운 형태로 볼 수 있다.

우리나라 용역(서비스) 분류 중 기술용역(서비스)은 「건설기술진흥법」, 「엔지니어링산업 진흥법」, 「건축사법」, 「기술사법」, 「전력기술관리법」, 「정보통신공사업법」, 「소방시설공사업법」, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」, 기타 다른 법률의 규정에 따른 감리 또는 설계 등에 해당한다. 일반용역(서비스)은 「소프트웨어진흥법」, 「환경영향평가법」, 「폐기물관리법」, 「에너지이용합리화법」, 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」, 기타 다른 법률의 규정에 따른 전산용역, 전산장비유지용역, 환경영향평가업, 청사관리용역, 청소용역 등에 해당한다. 그러나 이런 분류는 이론적, 산업적, 법적 분류체계는 아니며 용역(서비스)조달이나 계약 관리의 실무 관행에 따른 편의적 구분으로 볼 수 있다.

공사는 건물, 도로 또는 구조물의 건설, 철거, 수리, 개보수 같은 토목공학 관련 활동을 총칭하는 개념이다. 물품과 용역(서비스)의 결합처럼 공사에도 자재, 장비 설치, 공사에 부수되는 용역(서비스)이 포함될 수 있으나 해당 용역(서비스)의 가치가 공사 자체의 가치를 초과하지 않아야 공사로 볼 수 있다. 우리나라에서는 공사를 건설이라는 의미의 'Construction'으로 부르고 있으나, UN, WB, OECD, EU 등 국제적으로는 'Works'라는 단어가 사용된다. 건설을 중심으로 함께 연계된 물품, 용역(서비스) 등을 통합적, 복합적으로 구매하고 설치하는 '일'을 수행한다는 의미에 중점을 둔 용어로 볼 수 있다.

우리나라에서 공공조달 대상물로서 공사의 일반적 정의는 건물이나 도로 등 시설물을 건설하거나 보수, 변경하는 것으로, 시설물(건물, 구축물, 시설, 설비 등)의 설치, 개보수, 보강공사와 토목, 건축 등에 관한 일의 총칭이다. 보다 구체적으로는 "「건설산업기본법」, 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」, 「소방시설공사업법」, 「국가유산수리 등에 관한 법률」, 기타 다른 법률의 규정에 따른 토목 · 건축 · 산업설비 · 환경시설 · 조경 · 구조물 · 소방시설 · 국가유산 등 시설물의 설치 · 유지 · 보수 · 해체 · 부지조성 등의 사업"으로 정의된다.

제3절
공공조달의 특성

3.1. 공공조달 일반적 특성

기본적으로 공공조달은 정부, 지방자치단체 등을 포함한 공공기관이 민간부문의 기업으로부터 상품이나 용역(서비스), 공사를 구매하는 절차이다. 따라서 필요한 조달 대상물을 구매한다는 측면에 중점을 두면 민간구매 또는 민간조달과 특별한 차이점이 없다고 생각할 수 있다. 그러나 공공조달과 민간부문의 조달 또는 구매는 몇 가지 측면에서 근본적인 차이점을 지니고 있다.

첫째, 공공조달은 정부 등의 공공기관이 법적으로 정해진 임무 수행과 연계된 광범위한 공공서비스를 제공하는 것이 궁극적 목적이다. 따라서 조달 대상물을 구매할 때는 단순히 일차적 기능인 성능과 품질에 관한 요구뿐만 아니라 공공서비스에서 추구하는 다양한 가치를 반영하는 복잡한 기술적, 법적, 제도적 요구사항이 동시에 제시된다. 그런 측면에서 민간의 조달과 구매는 그 행위의 목적과 취지가 특정 단체, 기업 또는 개인의 사적 이익과 필요를 충족하는 데 목적이 있으므로 별도의 의무적 고려사항 없이 보다 단순한 절차와 의사결정이 가능하다.

둘째, 공공조달 지출에 관한 의사결정을 수행하는 정부 등 공공기관은 국민의 세금과 공공기금을 바탕으로 조성된 공공재정에 기반해 운영하므로 예산 확보, 조달 요구사업별 자금 할당, 비용 예측 같은 공공조달 계획을 수립하는 방안이 매우 중요하다. 민간부문과 같이 영리적인 활동을 통해 자체 수입을 확보하고 이를 기반으로 구매계획을 수립해 지출하는 경우에는 이들 재원을 확보하고 자금을 할당하는 데 상대적으로 고려할 요소가 적다. 물론 우주항공, 반도체, 원자력, 자동차, 조선산업 등에 속한 첨단 · 대규모 제조기업의 구매 의사를 결정하는 경우에는 필요한 재원의 확보와 지출 결정 과정이 보다 복잡하고 공공조달 못지않게 고려할 요소도 많을 수 있다.

셋째, 공공조달 수요가 적합하다는 평가를 받고 관련된 예산이 확보되면, 공공조달은 입찰을 기본으로 하는 공급자 탐색과 선정을 위한 절차를 진행해야 한다. 공공조달에서 입찰을 기본적인 공급자 선정 방법으로 우선하는 것은 입찰 프로세스에 내포된 다양한 경쟁성 강화 요소를 통해 투명성과 공정성을 보장할 수 있기 때문이다. 일반적으로 이런 입찰은 다양한 경쟁 방법과 선정기준을

활용해 진행된다. 대부분의 경우 입찰은 전반적인 품질과 가격, 설정된 규정 준수 여부 등을 기준으로 평가하며, 이를 통해 해당 조달사업의 목표와 성과를 달성하기 위한 고려사항을 반영한다. 이런 과정을 거쳐 종합적인 비용 대비 가치가 가장 우수한 공급업체가 최종 공급자로 선정된다. 이런 과정은 공급자 선정기준과 절차가 모호하거나 최종 선정이 주로 가격 중심으로 결정되는 민간구매 방식 간 가장 큰 차이점이라고 볼 수 있다.

마지막으로는 공공조달이 앞선 세 가지 특성을 유지하기 위해 엄격하고 세밀하며 고유한 공공조달 법령, 규정, 기준과 절차를 통해 운영된다는 점이다. 민간부문의 조달과 구매 절차에도 유사한 법규가 있지만, 공공조달에는 고유한 법적 체계가 적용된다는 점에서 근본적인 차이가 있다. 이러한 법적 체계는 국민의 세금으로 이루어지는 공공조달 지출이 경쟁을 통해 효율적이고 효과적으로 이루어지도록 하며, 동시에 투명성과 공정성을 확보하는 기반이 된다.

이처럼 공공조달은 국민의 세금으로 마련된 공공조달 재정을 통해 공공을 위한 물품이나 용역(서비스), 공사를 고유한 법적 체계에 맞추어 투명하고 공정하게 지출한다는 측면에서 단순한 구매행위에 비해 근본적 차이점을 지니고 있다. 따라서 이런 측면에서 공공조달의 특성은 민간조달 또는 구매와 차이점을 비교해 쉽게 이해할 수 있다. 공공부문과 민간부문의 조달 또는 구매는 그 목적과 재원, 법규, 관리적 차원에서 차이점을 보이고 있다.

첫째, 공공조달과 민간조달은 조달의 목적에서 차이점을 보이고 있다. 공공조달의 궁극적 목적은 조달 대상물의 확보를 통해서 국민에게 필요한 용역(서비스)은 정책과 제도를 실행하고 이를 운영, 관리하는 정부, 지자체 등의 운영을 지원하는 것이다. 반면에 민간부문의 조달 또는 구매는 기업의 이익 창출을 위한 비즈니스 활동을 실행하고 지원하는 데 주된 목적이 있다. 따라서 공공조달에서 기본적으로 추구하는 가치는 공공의 이익이며, 민간조달에서는 개인과 기업의 사적 이익 추구를 우선으로 한다. 물론 민간기업의 경우도 기업의 사회적 책임(CSR: Corporate Social Responsibility)과 기업책임경영(Responsible Business Conduct) 활동을 통해 공익을 위한 사회적 가치를 추구하나, 이것이 본질적 기능과 역할은 아니라는 점에서 차이가 존재한다.

둘째, 공공조달과 민간조달을 구분하는 주요한 차이점 중 하나는 조달 대상물 확보에 필요한 자금이 어떻게 마련되는가이다. 공공조달은 기본적으로 국민의 세금을 재원으로 하는 재정을 바탕으로, 조달예산을 편성해 운영된다. 반면에 민간조달의 경우는 기업의 경영활동을 통해 확보된 수익과 주주의 투자금으로 재원이 마련된다.

셋째, 공공조달을 규율하는 법적 체계를 구성하고 있는 「공공조달법」, 「공공계약법」, 행정규칙, 기준,

지침, 절차 등이 민간 부문의 개인과 회사의 구매와 계약관계를 규정하는 민법, 상법 등 사법적 체계에 비해 차이점이 존재한다. 공공부문 조달은 기본적으로 민간부문의 개인 또는 기업 간에 적용되는 민법과 상법에 따른 계약 규정을 적용받지 않고, 공공부문의 조달과 계약 특성을 고려한 공공조달 또는 계약법규를 적용받는다. 반면에 민간조달의 경우는 민법 또는 상법에 기반한 계약을 적용받는다. 다만 일반적으로 공공조달과 계약의 당사자로 기업이 참여하고 정부와 지자체 등 공공기관 역시 계약의 일방으로 참여하기 때문에 민법 등 주요 규정과 원칙이 준용되고 있다. 그러나 공공부문이 독점적 수요자로서 행사하는 현실적인 영향력을 고려하면, 사적자치(또는 계약자유) 원칙하에서 계약당사자 간 실질적인 동등성이 확보되고 호혜적인 계약상 권한을 보장받을 수 있도록, 공공기관이 부당한 규정과 특약을 설정해 권한을 남용하지 못하도록 엄격하게 규정하는 특징이 있다.

넷째, 공공조달의 관리감독 체계는 국회, 감사원, 각 조달기관의 감사부서, 시민사회단체, 국민 모두가 다차원적으로 관리감독하는 특성을 보유하고 있다. 이에 비해 민간부문의 조달과 구매는 해당 조달을 실행하는 기업 내부의 감사부서가 관리감독을 전담한다는 점에서 차이점이 존재한다.

공공조달의 실행 결과와 영향은 조달 실행에 대한 권한과 책임을 보유한 수요기관의 내부 감사부서, 해당 수요기관의 상위기관의 감사부서, 정부 업무 전반의 감사 권한을 보유한 감사원, 정부의 권한과 활동을 견제하는 국회의 국정감사 등을 통해 다층적, 다각적인 관리가 세밀하게 이루어진다. 공공조달 실행, 관리와 관련해 공공부문의 조달 · 계약담당자는 민간에 비해 엄격하게 규정된 조달 · 계약 관련 법규에 따르며, 조달업무를 수행하는 데 재량의 범위가 제한되는 경직성이 크게 작용한다. 반면에 민간부문의 조달은 해당 조달과 구매행위가 관련 법령을 위반하는 경우가 아니라면 해당 기업의 내부 감사기관 수준에서 관리감독이 이루어진다는 차이점이 있다. 그 때문에 조달과 구매행위에서 자율성과 재량성이 부여될 수 있으나 내부적 통제와 관리 기능이 제대로 작동하지 않을 경우 문제가 발생하고, 경우에 따라 사회적 현안으로 심화될 위험성도 커진다.

마지막으로, 공공부문의 조달업무 담당자에게는 공공조달 실행과 관리 결과 등에 이중적인 책임이 부과된다. 기본적으로 정부와 지자체 등의 공공조달 담당자는 공무원으로서 행정서비스를 제공하는 행정적 책임과 계약 수행에 수반되는 경제적 책임을 동시에 부담한다는 특징이 있다. 반면에 민간부문의 경우 해당 기업의 경영활동 측면에서 내부적 업무 실행과 결과의 책임으로 한정된다는 차이점이 존재한다. 공공조달의 정의와 특성과 관련한 대표적인 오해는 결과적으로 수요를 충족하기 위한 조달 대상물 또는 구매 대상물을 확보하기 위해 대가를 지급한다는 점이 민간조달과 동일한 행위로 인식되는 데에서 비롯된다는 것이다. 그러나 공공조달과 민간조달은 기본적인 수행 목적, 법규 적용 범위와 수준, 실행 재원, 관리감독 기능과 실행, 관리 책임 측면에서 차이점이 있다.

3.2. 공공과 민간부문의 구매행위 특성 비교

가. 상업적 구매행위의 특성

상업적 구매는 기업의 경영과 생산 활동에 필요한 물품이나 용역(서비스), 공사 등의 구매목적물을 이익 창출을 위해 확보하는 행위이다. 현대 기업에서 구매는 전통적인 구매(Purchasing) 개념보다는 확장된 공급망(Supply Chain) 관점에서 이루어지지만, 그 본질은 여전히 기업의 이익을 추구하기 위한 생산물의 확보에 중점을 두고 있다는 점에서는 변함이 없다. 물론 기업의 사회적 책임(CSR)에서 시작해 기업책임경영(RBC)과 ESG경영으로 발전하는 기업 운영 가이드라인의 변화에 따라 기업의 민간 구매 활동에서도 공공조달의 절차와 실행 요소를 고려하는 경향이 확대되고 있다. 그러나 이 같은 변화는 영리 추구라는 기업의 본질에 사회적 책임을 추가로 반영하기 위한 목적에서 비롯된 것이므로, 공공조달과는 근본적으로 차이점이 존재한다. 따라서 민간의 상업적 구매는 공급업체를 선정하고, 계약을 체결해 납품받고, 대금을 지급하는 과정보다는 거래적 행위에 초점을 맞춘다는 특징이 있다. 이런 측면에서 구매행위는 공공조달 과정에 포함된 하위 프로세스 또는 절차로 볼 수 있다. 따라서 조달을 통해 추구되어야 할 7R[Right Product(적합한 상품), Right Price(적정한 가격), Right Time(필요한 시점), Right Quality(적정한 품질), Right Quantity(정확한 수량), Right Customer and Right Place(필요한 고객과 장소)] 같은 경제적이고 단기적인 목표 달성에 집중하고 있다.

나. 공공조달의 조달행위 특성

공공조달은 정부나 지자체 등 공공기관에서 필요한 물품이나 용역(서비스), 공사 등 조달 대상물을 공익적 목적의 일반적 행정서비스와 정책, 제도를 실행하기 위해 확보하는 프로세스를 의미한다. 공공조달은 ①내부 조달수요의 식별과 적정성 평가 ②공급업체 탐색과 시장조사 · 분석 활동(Sourcing) ③입찰 권유 ④입찰과 평가 ⑤낙찰자 선정 ⑥계약과 협상 ⑦계약 체결과 이행 관리 ⑧납품과 검수 ⑨대가 지급 ⑩계약 결과 평가 ⑪평가 결과 기반 우수 공급업체 관계관리 활동 등을 유기적으로 연계해 최적의 공급자에게 필요한 조달 대상물을 공급받는 과정을 의미한다. 공공조달 역시 공급기업 관점에서는 입찰에 참가해 낙찰받아 계약 체결을 통해 물품을 공급하고 대가를 지급받는 구매행위로 인식될 수 있다. 그러나 해당 행위가 전체 공공조달 프로세스 내에서 유기적으로 연계되어 상호작용을 통해 영향을 미치기 때문에 해당하는 행위만으로 정상적인 조달 목적을 달성하기는 어렵다는 특성이 있다. 따라서 공공조달은 구매행위를 통해 달성되어야 할 5R(Right Quantity, Right Quality, Right Price, Right Time, Right Place)보다는 조달 당국인 공공기관의 사명과 비전에 기반한 조달 목적을 달성하기

위한 조직전략 또는 목표에 부합하는 전략적이고 중장기적인 목표 달성을 우선 고려하는 특징이 있다([표 11] 참조).

표 11 조달과 구매행위의 차이점

구분	조달	구매
정의	■ 물품, 용역(서비스) 및 공사의 확보를 위한 활동으로 구성된 일련의 프로세스	■ 상품 및 용역(서비스)를 확보하기 위한 구매와 관련된 기능과 행위
관리중점	■ 구매 전, 구매 중, 구매 후에 발생하는 전 과정	■ 수요 목적물을 구매하는 과정
의의	■ 일반 행정서비스, 정책 및 제도 실행을 위한 투입물	■ 새로운 생산물 산출 및 관리를 위한 도구
중점가치	■ 가격보다는 조달대상물의 본질적 가치에 중점을 둠	■ 구매대상물의 가치보다는 가격의 적정성에 중점을 둠
수요식별	■ 내부의 조달요구 사항을 파악하고 관련된 공급업체 탐색과 시장조사에 중점을 두는 소싱(sourcing)활동에 중점	■ 지출을 커밋하는 구체적인 작업을 나타냅니다
주요 수행 활동	■ 수요식별, 소싱, 입찰, 낙찰, 평가, 협상, 계약, 이행관리, 납품, 검수, 지급, 평가 및 관계관리	■ 주문, 신속 처리 및 지급 이행 중심
접근방법	■ 조달수요와 연계된 조달 목적 달성을 위해 사전 예방적 접근 방식	■ 내부 요구 사항을 충족하기 위해 사후 대응 접근 방식
파트너쉽	■ 공급업체와 장기적이고 안정적인 관계 구축에 중점 (Relational)	■ 공급업체와 관계 구축보다 경제적 거래행위에 중점 (Transactional)

이 같은 조달과 구매의 비교 결과를 바탕으로 공공조달과 민간구매의 차이점을 보다 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. 조달(Procurement)은 수요자의 특정한 수요를 충족하기 위한 관련 활동 전반을 포괄하는 범위(Scope)를 의미하며, 구매(Purchasing)는 조달 범위 내 활동 중 특정한 단위 절차(process)로 구분할 수 있다.

구매는 물품이나 용역(서비스), 공사를 사는(Buying) 행위로서 절차를 의미하는 반면에 조달은 구매 절차를 포함해 적정한 수요의 식별, 관련 정보와 자료의 조사와 분석, 적격한 공급 역량을 갖춘 공급자를 탐색, 관리해 안정적인 공급망을 확보할 수 있는 장기적인 관계를 구축하는 행위를 의미한다([표 12] 참조).

표 12 공공조달과 민간구매의 비교

구분	공공조달	민간구매
대상	■ 물품, 용역(서비스), 공사	■ 물품, 용역(서비스), 공사
목적	■ 수익보다는 사회경제적 성장 중심의 가치 추구 ■ 결과보다는 과정 중심의 절차적 정당성 확보	■ 조직의 미션, 비전목표 달성 범위 내에서 이익 창출 중심 ■ 과정보다는 결과 중심의 성과 창출

구분	공공조달	민간구매
재원	■ 일반적으로 정부예산을 중심으로 공공자금(세금, 양자/다자 자금 지원 기관의 대출 및 보조금)	■ 민간자금(기업의 운영자금, 주주의 투자금 등)
법규	■ 공공조달 및 계약 관련 고유한 법적 프레임워크에 따라 법률, 시행령, 시행규칙, 행정규칙 등 다양한 규정과 실무 가이드라인 및 매뉴얼에 따른 요구사항 식별에서 계약 종료까지 전체 프로세스를 규율 ■ 공공조달법령을 통한 계약의 일반원칙에서 예규, 지침 및 가이드라인 등을 통한 구체적 실행 과정까지를 세부적 관리	■ 기업의 경우 민법, 상법 등 계약 일반법령을 따르나 구체적인 조달 실행 기준, 절차 등은 개별 조직의 정책에 따름 ■ 계약일반법령에 따른 계약당사자 간 원칙하에서 구체적인 계약체결, 이행 및 관리방식은 계약당사자 간 자유의사로 유연하게 결정 및 관리
절차	■ 공공의 감시를 통한 개방성–조달 담당자의 책임성 ■ 조달 법규에 따른 무결성	■ 합법적 범위 내에서 폐쇄성 ■ 조직 방침에 따른 책임성 ■ 주주의 감시
지출승인	■ 계획된 예산에 기반한 수입과 지출	■ 조직의 목표(또는 프로젝트) 달성을 위한 재무적 자원의 사용 최적화
실무책임	■ 공공에 대한 무한 책임	■ 조직에 대한 유한 책임

실무적으로 공공조달과 계약을 동일한 개념 또는 상호 대체 가능한 개념으로 인식하는 경우가 많다. 이는 공공조달의 실질적 이행 절차가 계약을 수단으로 하고 있기 때문이다. 그러나 이론과 실무, 양 측면에서 공공조달과 계약은 명확히 구분되며, 이를 통해 공공조달 실행과 관리의 적정성을 확보할 수 있다.

공공조달의 실행 과정에서 계약이 조달로 인식되는 주된 이유는 조달 실행의 결과물인 물품이나 용역(서비스), 공사의 공급이 계약을 체결하고 실행과 관리를 통해 진행되기 때문이다. 수요자인 공공기관과 공급자인 조달기업 모두 조달이라는 상위 개념은 직관적으로 식별할 수 없는 반면에 계약은 법률적 절차에 기반한 실체를 명확히 인식할 수 있기 때문에 동일한 활동으로 이해하는 경우가 많다.

특히 조달의 범위에 포함되는 요구조건 상세화, 공급업체 선정, 협상, 납품, 대금 지급, 하자보수 같은 고려사항 중 법률적 근거를 확보해야 하는 사항을 계약조건에 반영하고 이를 이행하는 데 강제성을 띠고 있기 때문에 실무상 계약을 조달로 인식할 수 있다.

그러나 공공조달을 계획, 실행, 관리하는 업무 담당자의 관점에서 조달과 계약을 명확히 구분하지 않을 경우, 성공적인 계약에도 불구하고 조달에는 실패하는 문제점에 직면할 수 있기에 이를 명확히 구분하고 이해할 필요가 있다. 예를 들어 특정 물품의 구매 이후 장기적으로 유지 보수할 필요가 있는 청소설비를 다수 업체의 경쟁을 통해 비용, 품질, 납기 측면에서 유리한 업체와 계약을 체결하고

계약조건에 따라 성공적으로 납품받았다면 성공적 계약 이행으로 볼 수 있다. 그러나 해당 청소설비에 사용되는 청소용액이 환경에 유해한 독성물질을 포함하고 있고, 계약조건에 유지보수 조건을 명기했음에도 해당 업체의 경영 부실로 업체가 폐업한다면, 결과적으로 조달은 실패한 것으로 볼 수 있다.

공공조달은 조달 대상물과 관련해 예상되는 직간접적 영향요인을 종합적으로 고려하고, 이를 품질 조건, 납품 조건, 이행 조건 등 실질적인 조달 요건에 반영해야 한다. 이들 요건은 사전 조사와 분석을 통해 도출되어야 하며, 계약을 통해 이를 법적으로 이행 가능한 업체, 실제로 이행 역량을 갖춘 업체가 선정되어야 한다. 이와 같은 전 과정이 종합적으로 구현될 경우, 비로소 성공적인 공공조달로 평가될 수 있다.

공공조달은 공공부문(정부, 지자체, 공공기관 등)에서 필요한 물품이나 용역(서비스), 공사와 관련한 요구사항을 충족하기 위해 수행되는 일련의 종합적 절차를 의미한다. 이는 요구사항 식별을 시작으로, 공급업체 탐색과 선택, 관리 같은 소싱(Sourcing) 단계부터 입찰공고, 입찰, 평가, 협상, 낙찰자 선정, 계약 체결, 계약 이행과 관리, 사후관리, 피드백에 이르기까지 전 과정의 종합적 행위를 의미한다. 반면에 계약은 공공부문의 물품이나 용역(서비스), 공사 수요를 충족하기 위한 구체적인 이행 절차로서 해당 조달 대상물(물품 등)의 공급 예정자를 낙찰자로 선정한 이후 실질적으로 이행하도록 하기 위한 법적 구속력을 지니는 합의 절차를 의미한다.

제4절
공공조달의 구성체계

4.1. 공공조달의 구성체계

공공조달의 구성은 법적, 조직적, 운영적 체계 등 3개 차원으로 구분해서 살펴볼 수 있다. 이 같은 공공조달의 구성체계는 일반적 공공조달의 목적과 목표 달성 여부, 개별 국가의 공공조달 운영 환경에 따라 추구하는 효율성, 효과성 여부를 결정하는 핵심 요인으로 적합한 체계를 선택하고 운영하는 방안이 매우 중요하다. 이런 측면에서 첫째, 공공조달의 법적 체계는 정부 등 공공부문에 물품이나 용역(서비스), 공사의 조달 방법을 규율하는 법령, 행정규칙과 기준, 지침과 관련한 정책과 제도의 집합을 의미한다. 공공조달 법적 구성체계의 중요성은 공공조달의 실행, 관리와 관련된 모든 절차와 기준이 이를 통해 정의되고 공공조달의 목적과 목표의 달성 여부를 결정하기 때문이다. 공공조달의 역할과 영향 범위가 공공부문의 조달 수요의 일차적인 충족 수준에서 제한적인 경우에는 민간 상거래에서 적용되는 구매와 계약의 법적 체계를 활용할 수도 있으나 현대적 공공조달 체계를 채택한 대부분의 국가에서는 고유한 법적 체계를 수립해 운영한다. 구체적으로 공공조달 지출 과정의 투명성, 공정성과 비용 대비 가치를 보장하기 위한 경쟁 기반의 입찰 등 공급자를 선정하는 다양한 경쟁 방법, 낙찰자 선정 방식이 이 같은 법적 체계를 통해 결정된다. 특히 2000년대 이후 그 중요성이 강조되는 공공조달의 전략적 활용은 국가의 경제성장과 환경보호 같은 글로벌 공통 의제 대응과 관련한 공공조달의 역할과 중요성이 강조되면서 법적 체계의 중요성이 더욱 강조되고 있다.

둘째, 공공조달의 조직적 체계는 법적 체계를 기반으로 물품이나 용역(서비스), 공사의 조달 실행과 관리를 담당하는 조직의 구조와 절차의 집합을 의미한다. 조직적 체계의 구성요소에는 공공조달의 집중화와 공식화, 전문화 수준에 따라 다양한 수준의 계층과 운영 절차가 구성된다. 이 같은 공공조달 조직체계의 중요성은 법적 체계를 통해 구현하려는 공공조달의 목적과 목표를 달성하기 위한 구체적인 규정과 절차를 실행하고 관리하는 추진 주체와 방법을 규정하기 때문이다. 공공조달의 조직적 체계는 공공조달의 실행과 관리 권한이 높은 수준으로 집중화, 공식화, 전문화된 경우에는 중앙조달기관(CPB: Cental Procurement Bureau) 모델이 채택되고, 그 반대의 경우에는 중앙정부의 국가기관, 지방자치단체 같은 개별 공공기관이 조달기관으로서 자체적인 공공조달 역할을 수행하는 형태가 일반적이다. 그러나

대부분의 국가에서 완전히 중앙조달기관 또는 자체조달기관 중심의 조직체계를 보유하는 경우는 없으며 국가 수준에서 통일된 공공조달의 법적 체계를 확립하고 중앙조달기관과 자체조달기관이 역할을 분담하는 형태가 일반적이다. 1990년대 이후 전통적으로 자체조달기관 중심의 공공조달을 실행하던 EU 국가 등에서 중앙조달기관 체계의 도입이 확산된 것은 공공조달의 전략적 활용과 관련해 가장 효율적이면서도 효과적인 운영모델로 인식된 결과이다. 국가 수준의 환경보호 정책, 혁신촉진, 사회경제적 취약계층의 보호, 중소기업 지원 같은 정책 의제와 관련된 공공조달 수요의 통합과 이를 사전 검증된 공급자와 공급 조건으로 구체화한 기본협정(FA: Framework Agreement) 같은 표준적 구매 절차를 통해 효과적으로 운영할 수 있기 때문이다. 또한 중앙조달기관의 운영체계를 기반으로 국가 수준의 공공조달 실행과 관리의 모니터링, 검증이 가능하며 법적 체계에서 요구하는 규정 준수를 보장하는 데서도 효율성을 보장하고 있다.

셋째, 공공조달의 운영적 체계는 정부 등 공공부문이 물품이나 용역(서비스), 공사의 구체적인 조달 과정을 규율하는 절차와 기준, 원칙의 조합으로 정의할 수 있다. 특히 국가 수준에서 중앙정부(연방, 국가기관 등)와 지방자치단체(주, 도 등)의 공공조달 수요를 누가, 어떻게 처리하는지 그 방식과 절차를 규정하는 것과 밀접하게 연계되어 있다. 따라서 이러한 운영체계는 공공조달 전반을 대상으로 한 국가 수준의 법적 체계를 통해 기반이 마련되고 조직적 체계를 통해 실행체계가 확보됨으로써 구현된다. 이런 운영체계의 모델은 크게 중앙집중형 공공조달과 분산형 공공조달, 병립형(Hybrid) 공공조달 형태가 존재한다. 중앙집중형 운영체계는 단일 또는 분야별 전문화된 국가기관이 국가 내 모든 공공기관의 조달 수요를 전담해 처리하는 형식이다. 분산형 공공조달은 국가 수준에서 수요를 통제하고 조달을 담당하는 전문기관을 통한 실행 방식이 아니라 공공조달 권한이 부여된 각 조달기관이 자체적으로 공공조달 실행과 관리를 담당하는 방식이다. 이는 단일 또는 소수의 기관이 모든 공공조달을 담당하는 중앙집중형 모델과 가장 대조적인 형식이다. 그러나 실제 공공조달 운영체계와 관련해서는 중앙집형과 분산형 중 단일 모델을 채택하는 경우는 극히 예외적인 경우이며 대부분 2개 유형의 운영체계를 개별 국가의 공공조달 운영 환경을 고려해 병행 채택하는 병립형 모델을 활용하고 있다.

가. 공공조달의 법적체계

법적인 체계는 「헌법」→「공공조달법」→「공공계약법」→「행정규칙」→「개별 입찰 및 계약조건」 순으로 구체화, 세분화된다. 대부분의 국가에서는 공공조달이 민간구매와 다른 성격을 지니고 있다는 점에서 헌법적 차원에서부터 기업의 안정적이고 실효적인 참여를 보장하기 위해 특별법적 성격의 계약 법령과 행정규칙을 제정해 운영하고 있다. 국내 공공조달의 법적 체계는 국가계약법과 지방계약법을

중심으로 규율되고 있으나 공공조달과 계약법제가 헌법적 기초에 따라 제정되었다고 볼 경우 「헌법」의 경제조항과 기본권 조항을 최상위 법적 근거로 볼 수 있다(김대인, 2011, 「입법학의 관점에서 본 공공조달법제」, 입법평가연구 제4호.). 공공조달과 관련한 헌법적 규정은 「헌법」 제9장에서 규정하고 있는 경제조항으로 볼 수 있다. 경제적인 측면에서 「헌법」 제119조제1항은 "대한민국의 경제질서는 개인과 기업의 경제상의 자유와 창의를 존중함을 기본으로 한다"라고 규정하고 있다. 이는 공공조달의 경제적 측면에서 역할과 영향력을 고려할 경우, 개인과 기업의 경제적 거래관계의 주체로서 개인, 즉 사인의 위치에서 참여를 상정하는 것으로 볼 수 있다. 정책적인 측면에서 「헌법」 제119조제2항은 "국가는 균형 있는 국민경제의 성장 및 안정과 적정한 소득의 분배를 유지하고, 시장의 지배와 경제력의 남용을 방지하며, 경제주체 간의 조화를 통한 경제의 민주화를 위해 경제에 관한 규제와 조정을 할 수 있다"라고 규정하고 있다. 또한 제123조제2항은 "국가는 지역 간의 균형 있는 발전을 위해 지역경제를 육성할 의무를 진다"라고 규정하고 있다. 동조 제3항은 "국가는 중소기업을 보호 · 육성해야 한다"라고 규정하고 있다. 제127조제1항은 "국가는 과학기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발을 통해 국민경제의 발전에 노력해야 한다"라고 규정하고 있다. 이들 헌법상 조항은 공공조달을 통한 국가 차원의 정책지원 역할인 전략적 공공조달 관점에서 중소기업과 여성기업, 장애인기업, 사회적기업, 기술개발기업, 혁신기업 등을 대상으로 한 정책적 지원의 근거이자 역할 수행의 헌법적 근거로 볼 수 있다.

1) 헌법적 근거

- 제3조 중소기업 보호 및 육성: 중소기업의 공공조달 시장 참여 확대 관련 입법 근거
- 제10조 행복 추구에 관한 규정: 공공계약법상의 계약자유의 원칙과 관련된 입법 근거
- 제11조 평등의 원칙에 관한 규정: 공정한 낙찰자 선정기준의 입법 근거
- 제15조 직업선택의 자유에 관한 규정: 지역 제한 관련 제도의 입법적 근거
- 제37조제2항 "기본권 제한의 한계에 관한 규정" 입찰참가자격 제한 등의 근거
- 제119조제1항 "자유와 창의를 존중하는 경제질서"에 관한 규정: 시장의 기본원리인 '경쟁'을 기본으로 하는 입찰 규정과 낙찰 규정의 입법적 근거
- 제119조제2항 "경제민주화"에 관한 규정: 공공조달의 국민경제 성장 및 안정과 소득의 분배 같은 사회경제적 정책 관련(전략적 공공조달) 입법적 근거
- 제123조제2항 "지역 간의 균형발전과 지역경제 육성의무"에 관한 규정: 지역 제한 등 지역 업체 참여 활성화에 관한 입법적 근거

– 제127조제1항 “과학기술의 혁신과 정보 및 인력 개발 통한 경제발전”에 관한 규정: 고용창출, 혁신촉진 등 관련(전략적 공공조달) 규정의 입법적 근거

이처럼 「헌법」에서 규정하고 있는 공공조달 유관 사항의 구체적인 이행은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 「국가계약법」)과 「지방지치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 「지방계약법」)에서 규정하고 있다. 1995년 국제무역기구(WTO) 체제하에서 회원국의 공공조달 관련 사항을 규정하는 정부조달협정(GPA)에 가입하기 위한 요건 중 하나로 공공조달 규율 법령이 요구되었으며, 이에 따라 국가계약법이 제정되었다. 「국가계약법」 제1조에서는 “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무의 원활한 수행을 도모함을 목적으로 한다”라고 규정하고 있다. 따라서 엄밀하게는 공공조달의 전반에 관한 사항을 규율하기보다는 협의 관점에서 계약 중심의 내용을 규정하고 있다고 볼 수 있다. 이는 「국가재정법」의 시행으로 폐지된 「예산회계법」 제6장의 계약 관련 조항을 대체하기 위한 입법적 배경이 작용한 결과로 볼 수 있다. 제2조에서는 적용 범위를 “국제입찰에 의한 정부조달계약, 국가가 대한민국 국민을 계약상대자로 해 체결하는 계약(歲入의 원인이 되는 契約을 포함한다) 등 국가를 당사자로 하는 계약에 대해 적용한도”라고 규정하고 있다. 이를 통해 국가가 계약의 일방이 되는 계약으로서 대한민국의 국민 또는 외국 국민(국제입찰에서 외국의 기업이 계약 일방이 되는 경우) 간 계약 관계를 규율하는 법률임을 명시하고 있다. 이를 통해 「국가계약법」의 주요 입법 배경인 정부조달협정(GPA)에 따른 “국제입찰”을 통한 정부조달계약을 규율하려는 목적을 명확히 하고 있다. 제3조는 “국가를 당사자로 하는 계약에 관해는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법이 정하는 바에 의한다”라고 규정해 공공조달의 구체적 이행 수단으로 계약과 관련해서는 「국가계약법」이 다른 사법과 공법에 앞서 우선 적용되는 특별법적 성격임을 명시하고 있다.

「지방계약법」은 「국가계약법」 시행 10여 년이 경과한 2005년 지방분권이 강화되는 추세와 함께 “지방자치단체의 특성을 반영한 계약제도를 마련해 지방자치단체가 체결하는 계약의 투명성과 효율성을 높이려는” 목적으로 제정되었다. 기본적인 법률의 체계는 「국가계약법」과 유사하나 입법 취지에 따라 목적(제1조), 적용 범위(제2조), 다른 법률 간 관계 등에서 “국가”가 아닌 “지방자치단체”의 계약과 관련한 사항에 우선 적용된다는 점을 명시하고 있다. 그러나 제3조에서는 「지방자치법」 등에 따라 교육 · 과학과 체육에 관한 계약 사항은 “특별시, 광역시, 도”(이하 ‘광역시도’)가 아닌 광역시도별 교육청과 해당 교육청의 교육감 소관임을 밝히고 있다. 또한 제5조는 국제입찰에 따른 지방자치단체 계약 범위와 관련해 정부조달협정(GPA)에서 국가기관과 달리 지방자치단체에 적용되는 조달 대상물의

적용 범위 등을 명시하고 있다. 이를 통해 국제적으로도 국가와 지방자치단체 등이 정치행정 체계에 따라 공공조달과 이를 이행하는 제도적 수단으로서 계약에 관한 사항을 각각 달리 적용받는다는 점을 알 수 있다.

2) 공공조달 및 계약법령의 종류

가) 「국가계약법」 체계

공공조달, 계약과 관련해 국가기관과 그 소속기관, 공기업, 준정부기관, 기타공공기관 등은 「국가계약법」과 동법 시행령, 동법 시행규칙의 적용을 받는다. 공공조달은 재정지출을 수반한다는 점에서 관련 법령으로서 「국가재정법」의 적용을 받는다. 「국가계약법」과 동법 시행령, 동법 시행규칙의 위임을 받은 행정규칙은 고시, 훈령, 지침 등의 형태로 179건이 존재한다.

- 국가재정법 [법률 제20610호, 2024. 12. 31.]
- 국가재정법 시행령 [대통령령 제34980호, 2024. 11. 5.]
- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 [법률 제20401호, 2024. 3. 26.]
- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35453호, 2025. 4. 22.]
- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 [기획재정부령 제261호, 2025. 5. 1.]
- 특정물품등의조달에관한국가를당사자로하는계약에관한법률시행령특례규정 [대통령령 제24441호, 2013. 3. 23.]
- 특정물품등의조달에관한국가를당사자로하는계약에관한법률시행특례규칙 [기획재정부령 제360호, 2013. 9. 17.]
- 특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정 [대통령령 제34505호, 2024. 5. 14.]
- 특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행 특례규칙 [기획재정부령 제492호, 2015. 7. 20.]

나) 「지방계약법」 체계

공공조달, 계약과 관련해 지방자치단체와 그 소속기관, 지방의회, 지방교육청, 국공사립 초중고등학교와 특수교육기관, 지방의료원, 지방자치단체출연연구원 등은 「지방계약법」과 동법 시행령,

동법 시행규칙의 적용을 받는다. 지방자치단체 등의 공공조달 재정지출 관련 규율은 「지방재정법」의 적용을 받는다. 「지방계약법」과 동법 시행령, 동법 시행규칙의 위임을 받은 행정규칙은 고시, 훈령, 지침 등의 형태이며, 26건이 존재한다. 기초자치단체의 계약 관련 조례인 「자치법규」는 539건이 운용되고 있다.

– 지방재정법 [시행 2025. 4. 1.] [법률 제20871호, 2025. 4. 1.]

– 지방재정법 시행령 [시행 2025. 1. 7.] [대통령령 제35186호, 2025. 1. 7.]

– 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 [법률 제19634호, 2023. 8. 16.]

– 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 [대통령령 제35382호, 2025. 3. 12.,]

– 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 [행정안전부령 제527호, 2024. 12. 6.]

다) 「조달사업법」과 「전자조달법」 체계

국가 중앙조달기관인 조달청도 기본적으로는 중앙행정기관으로서 「국가계약법」 체계의 적용을 받고 있으나 중앙조달 사업을 운영하기 위해 필요한 규정과 절차 등은 「조달사업법」을 통해 정하고 있다. 조달청은 국가종합전자조달시스템(나라장터)을 운영하고 있으며, 모든 공공조달 절차가 전자조달시스템을 기본으로 실행, 관리되고 있으므로 이와 관련된 사항을 규정하기 위한 「전자조달법」이 있다.

– 조달사업에 관한 법률 [법률 제20407호, 2024. 3. 26.]

– 조달사업에 관한 법률 시행령 [대통령령 제34621호, 2024. 7. 2.]

– 조달사업에 관한 법률 시행규칙 [기획재정부령 제1071호, 2024. 7. 1.]

– 조달품질원 시험 · 분석 규칙 [기획재정부령 제808호, 2020. 10. 5.]

– 전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 [법률 제17354호, 2020. 6. 9.]

– 전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행령 [대통령령 제31222호, 2020. 12. 8.]

– 전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행규칙 [기획재정부령 제360호, 2013. 9. 17.]

라) 공공기관 등의 계약관련법 체계

공기업, 준정부기관 등의 공공조달도 기본적으로는 「국가계약법」 체계가 적용되나 공기업 등의 운영 특성을 고려해 시행규칙 단위에서 별도로 규정한 「공기업 · 준정부기관 계약사무규칙」을 통해 규율되고

있다. 그러나 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 '기타 공공기관'은 기획재정부 내부 행정규칙인 「기타공공기관 계약사무 운영규정」을 통해 규율되고 있다.

– 공공기관의 운영에 관한 법률 [법률 제20400호, 2024. 3. 26.]

– 공공기관의 운영에 관한 법률 시행령 [대통령령 제33078호, 2022. 12. 20.]

– 공기업 · 준정부기관 계약사무규칙 [기획재정부령 제1086호, 2024. 9. 27.]

– 기타공공기관 계약사무 운영규정 [기획재정부훈령 제729호, 2024. 9. 27.]

「국가계약법」과 「지방계약법」에서 규율하고 있는 사항과 관련한 구체적 규정은 각 법률의 시행령이나 시행규칙에 위임 입법 형태로 규정되어 있다. 한편 「국가계약법」과 「지방계약법」(이하 「공공계약법」), 시행령, 시행규칙에 따르며 실제 실행되어야 할 세부 적용 기준과 절차에 관한 사항은 행정규칙인 계약예규, 고시, 훈령, 지침 등의 형태로 제시되고 있다([표 13] 참조).

표 13 공공조달의 기본적 법적 체계

구분	적용대상		
	국가기관 및 소속기관 등	지방자치단체(지방교육청) 및 소속기관 등	공공기관 등
입법원리	헌법		
법률	국가계약법	지방계약법	국가계약법
시행령	시행령	시행령	시행령
시행규칙	시행규칙	시행규칙	공기업 · 준정부기관 계약사무규칙
행정규칙	계약예규	–	–
	고시, 훈련, 지침	고시, 훈련, 지침	–

나. 공공조달의 조직적 체계

공공조달의 조직적 체계는 법적 체계와 연계되어 공공조달과 계약 관련 법령, 규정, 기준을 이행하고 이를 관리감독하는 기관의 구성과 상호 관계를 나타낸다. 다수의 국가에서는 공공조달이 재정지출을 기반으로 하므로 국가재정을 담당하는 중앙행정기관이 공공조달 또는 계약 관련 법령과 조달정책을 규율하는 경우가 일반적이다. 그러나 이러한 법적, 정책적 규율체계는 해당 중앙행정기관의 독자적 운영보다는 국가 중앙조달기관 또는 중앙구매기관과 연계해 제정, 개정, 운영되고 있다. 대부분의 국가에서는 행정부(대통령제 국가) 또는 내각(의원내각제 국가)에 소속된 공공조달 또는 계약법령을 소관하는 정부 부처가 총괄하는 관리적 역할을 수행한다. 중앙행정기관 내 공공조달이나 계약과 관련해

다수의 정부 부처가 연계되어 있는 경우, '위원회'형태의 조정기관이 병행해 운영되기도 한다. 구체적인 공공조달 정책과 제도의 수립, 실행과 관련해서는 공공조달과 계약 관련 법령 소관 중앙행정기관이 아닌 별도의 국가 중앙조달기관(미국 GSA, 영국 CCS, 캐나다 PSPC 등)이 병행 또는 별도로 담당해 운영하는 경우가 일반적이다. 실질적인 개별 수요를 충족하기 위한 공공조달과 계약의 실행은 개별 국가기관이나 지방자치단체 등이 자율적으로 운영하나, 재정의 효율적 운영과 정책적 효과성을 제고하기 위해 일정 금액 이상 또는 특정 조달 대상물의 조달사업은 국가 중앙조달기관이 분담하는 형태로 운영된다.

이 같은 측면에서 우리나라의 공공조달을 실행, 관리하기 위한 조직적 체계는 법령, 조달, 계약 실행, 감시와 감독 기능이 유기적으로 연계되어 있는 것으로 볼 수 있다. 법령의 운영과 관련해서는 행정부에 소속된 기획재정부(「국가계약법」), 행정안전부(「지방계약법」)가 최상위 조직체계에 해당한다. 조달과 계약의 실행과 관련해서는 국가 중앙조달기관으로서 「국가계약법」과 「지방계약법」의 적용을 받는 수요기관이자, 구체적으로 조달과 계약을 수행하며, 자체적인 중앙조달사업을 시행하는 조달청이 최상위 조직체계에 해당한다. 이와 연계된 조직 또는 하위 조직으로는 자체적인 조달과 계약 권한을 보유한 국가기관과 지방자치단체 등 공공기관이 있다. 이런 법적, 운영적 측면에서 공공조달과 계약 관련 조직 운영 과정 전반의 적정성, 법규 준수 여부, 조달성과, 부정 · 부패 등을 감시, 감독하는 최상위 조직체계로 국회와 감사원이 있다. 관련된 하위 조직 체계로는 개별 조달기관의 내부 감사부서 또는 해당 조달기관의 상위 감사부서가 존재한다([표 14] 참조).

표 14 공공조달 조직적 체계

구분	법적	운영적	감시감독
총괄기관	■ 기획재정부, 행정안전부	■ 조달청	■ 국회, 감사원
유관기관	■ 유관 중앙행정기관	■ 개별 조달기관	■ 부패방지기관 (국민권익위원회 등)
내 · 외부 조정/ 실무기관	■ 조달정책심의위원회	■ 개별 조달기관 계약심의 위원회	■ 개별 조달기관 내부 감사부서

공공조달의 조직적 체계는 국가나 지자체 등 공공부문 전반의 조달 업무를 총괄하는 국가 중앙조달기관, 특정 중앙행정기관에서 특정한 조달 대상물의 조달업무를 총괄하는 중앙조달기관과 개별적으로 해당 기관의 조달수요를 자체 충족하는 자체조달기관으로 구성된다([표 15] 참조).

표 15 공공조달의 운영적 조직 체계

구분	중앙조달기관	자체조달기관
대상	■ 국가, 지자체 및 공공기관 공공조달수요를 통합하여 실행 관리하는 기관 ■ 국가별로 국방, 의료, 교육 사회복지 등 정부 기능별로 복수의 기관 존재 가능	■ 공공조달 법령 준수 의무가 있는 모든 국가기관 (중앙행정기관), 지방자치단체, 공공기관
목표	■ 상대적으로 공공조달의 정책적 목표에 중점을 두는 경우가 많음	■ 상대적으로 공공조달의 운영적 목표에 중점을 두는 경우가 많음
역할	■ 국가 또는 중앙정부(연방 등) 수준의 공공조달 실행 및 관리 ■ 일부 국가는 공공조달법령, 정책 및 제도의 제정, 관리와 관련한 기능 수행	■ 지역 또는 개별 기관 수준의 공공조달 수요에 대한 실행 및 관리 ■ 대부분 공공조달 법령, 정책 및 제도의 제정과 관리 기능은 없으며 상위 법령의 위임에 따른 자체 조달기준 수립 가능
조달실행 관리범위	■ 국가별 공공조달 수요에 대한 실행 및 관리 범위가 상이함. ■ 중앙행정기관(정부부처 등) 수요만 한정, 특정 조달금액 이상 한정, 특정 조달대상물 한정 등 다양한 형태가 존재함.	■ 기본적으로 해당 조달기관의 조달수요의 실행 및 관리 ■ 일부 국가에서는 광역지방자치단체 등이 소속 기초지방 자치단체 등의 공공조달 수요를 통합하여 실행 및 관리하는 경우도 있음.
조직형태	■ 국가기관(중앙행정기관) 등 공공기관 ■ 정부출연기관, 공기업	■ 국가기관(중앙행정기관과 지방자치단체 등 공공기관 * 중앙조달기관도 해당 기관의 자체조달 수요의 실행 및 관리 관점에서는 자체조달기관으로 볼 수 있음.

공공조달의 특성상 중앙조달(구매)기관(CPB: Central Purchasing Body)과 자체조달기관의 구분은 국가별 정치체제인 중앙집권형, 분권형 시스템과 연계성이 높다. 중앙집중적 정치, 행정 시스템을 보유한 국가의 경우 중앙조달기관 중심의 조달이 이루어지고, 지방자치제도가 활성화된 분권형 정치행정 시스템을 보유한 국가에서는 자체조달기관 중심의 조달이 실행된다.

현대적 공공조달 체계에서는 국가 수준에서 정책과 제도의 성과 향상을 주도 또는 지원하는 전략적 역할이 확대되면서 중앙조달기관의 역할이 강조되고 있다. EU 공공조달지침에 따르면 중앙조달(구매)기관은 "중앙집중화된 조달(구매) 용역(서비스)과 연계된 용역(서비스)을 제공할 수 있는 계약 기관"으로 정의할 수 있다. 각국의 대표적인 중앙조달기관으로는 미국의 GSA(General Service Administration), 영국의 CCS(Crown Commercial Service), 캐나다의 PSPC(Public Services and Procurement Canada), 프랑스의 UGAP(The Union des groupements d'achats publics), 이탈리아의 CONSIP(Concessionaria Servizi Informativi Pubblici), 핀란드의 Hansel Ltd 등이 있으며, 우리나라는 조달청(PPS: Public Procurement Service)이 해당한다.

다. 공공조달의 운영적 체계

중앙조달(구매)기관의 법적 형태는 국가기관인 중앙행정기관 형태를 띠고 있으며, 미국과 영국, 프랑스, 우리나라가 대표적이다. 국가 소유 또는 국가가 출자한 공기업 형태로 운영되는 경우는 이탈리아와 핀란드가 대표적이다. 운영적 체계는 조직적 체계와 연계성이 있으며, 실제 공공부문 전반의 구체적인 조달의 실행과 관리 방법은 중앙집중적(Centralized), 분산적(De-centralized), 혼합적(Hybrid) 공공조달로 구분된다([표 16] 참조).

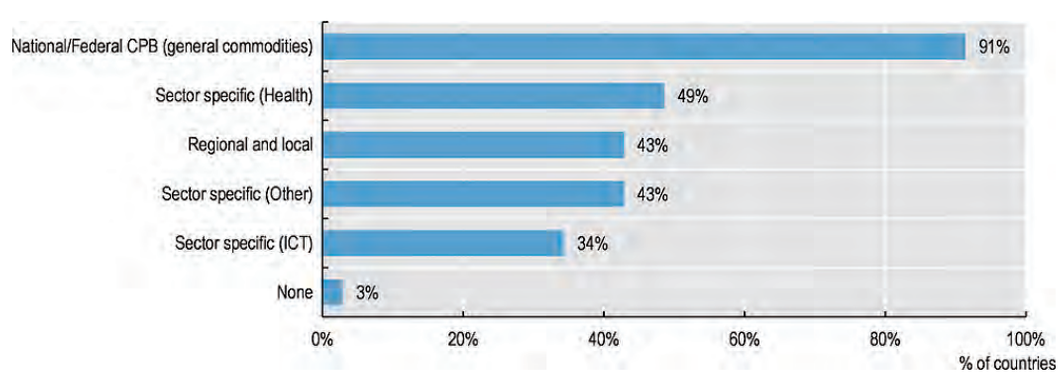
표 16 공공조달의 운영적 체계

구분	중앙집중형 (Centralization)	분산형 (De-centralization)	혼합형 (Hybrid)
내용	■ 국가의 모든 공공조달 수요를 통합하여 실행 및 관리	■ 조달기관의 공공조달수요를 통합하지 않고 개별적으로 실행 및 관리	■ 조달정책제도, 조달대상물, 조달기관, 조달규모 등에 따라 조달수요를 통합 또는 분산하는 이원화된 실행 및 관리
특징	■ 규모의 경제 기반 정책적 지원 역할에 상대적 적합	■ 개별 조달기관에 특화된 수요의 유연한 대응에 적합	■ 공공조달의 운영적 목표와 정책적 목표의 균형적 추진에 적합
법적기준	■ 통일된 공공조달 및 계약법령, 규정, 기준 및 절차 수립	■ 조달기관별 독립적인 공공조달 및 계약법령, 규정, 기준 및 절차 수립	■ 통일된 공공조달 및 계약법령 등에 따라 위임된 범위 내에서 조달기관별 개별 조달기준과 절차 수립
장점	■ 경제적 측면에서 규모의 경제를 통한 운영적 효율성 추구 ■ 정책적 측면에서 표준화된 절차와 기준에 따른 신속한 실행을 통한 효과성 제고	■ 개별 조달기관의 수요에 신속하고 고객화된 접근 가능 ■ 개별 조달기관의 내부적 현안과 연계한 공공 조달 활용 가능	■ 종합적 조달여건을 고려하여 조달수요의 통합과 분산에 따른 효과 모두 달성 가능
단점	■ 개별 조달기관의 고객화된 조달수요 충족도 저하 ■ 통합적 운영에 따른 복잡성과 기간 지연	■ 규모의 경제 확보되지 않으므로 운영적 효율성 저하 ■ 상이한 조달법규 및 절차로 공공 조달 체계의 운영 안정성 저하	■ 통합과 분산 운영을 위한 법적, 시스템적 기반 미비 시 실행 및 관리부담 가중

운영적 조달체계의 분류 속성을 고려하면 중앙조달기관 중심의 조달체계에서는 중앙집중적 운영이 이루어지는 경우가 일반적이다. 반면에 자체조달기관 중심 조달체계에서는 분산적 또는 비중앙집중적 운영이 이루어지는 경우가 많다. 그러나 미국, 영국, 캐나다 등 현대적 공공조달시스템을 구축한 국가에서는 정치행정 시스템에 따라 상대적 차이가 존재하나 혼합적(Hybrid) 공공조달 운영체계를 보유하고 있다고 볼 수 있다. 이 경우 중앙집중적 조달 운영을 통해 공공조달의 목표와 성과 달성이 용이한 조달 대상물 또는 개별 조달사업은 중앙정부 차원에서 국가 중앙조달기관 또는

개별 중앙조달기관이 그 역할을 담당한다. 반면에 조달 수요에 신속히 대응해 실행하는 것이 중요한 경우에는 해당 수요를 보유한 지방자치단체 등 자체조달기관이 분산적 조달 운영을 하고 있다. 이런 측면에서 우리나라는 국가 중앙조달기관인 조달청을 중심으로 한 중앙집중적 조달 비중이 약 30%, 지자체 등 자체조달기관을 통한 분산적 조달이 약 70%로 운영되는 혼합적 운영체계를 보유하고 있는 것으로 볼 수 있다.

혼합적 공공조달 운영체계에서는 효율성 향상에 기여를 목적으로 규모의 경제를 통한 비용 대비 가치향상, 거래비용 절감, 정책 목표의 신속한 구현, 공공조달 실행과 관리 역량과 전문성 향상 등의 목적으로 중앙조달(구매)기관(CPB)을 운영하고 있다. OECD 회원국의 대부분인 32개국(91%, 35개국 기준))에서 정책목표 구현, 규모의 경제와 비용 대비 가치 확보 등을 목적으로 국가 또는 연방 수준의 중앙조달(구매)기관을 설립해 운영 중이다. 특히 전문 분야별 중앙조달(구매)기관을 운영하는 경우도 보건부문 17개국(49%), ICT부문 12개국(34%)에 이르고 있다. 이 같은 혼합적 공공조달 운영체계를 통해 국가 수준의 운영 효율성과 지방자치단체 수준의 실행 자율성을 균형적으로 추구하면서도 중앙조달(구매)기관의 설립으로 통합적 운영을 통한 공공조달 목표와 가치 달성의 기반으로 활용하고 있다([그림 4] 참조).



출처: OECD(2024)

그림 4 OECD 국가의 중앙조달(구매)기관 운영현황

국내의 경우 공공조달 물품과 서비스, 공사 일반을 조달하는 중앙조달기관은 조달청 (나라장터 G2B, 국가종합전자조달시스템)과 국방부문 방위사업청(국방장터 D2B, 국방전자조달 시스템), 공공급식식재료 부문 농수산식품유통공사(공공급식전자조달시스템, NeaT), 교육부문 한국교직원공제회(학교장터, S2B) 등이 부문별 전문화된 중앙조달(구매)기관으로 볼 수 있다.

4.2. 감독 및 관리적 책임

스튜어드십(Stewardship) 이론에 따르면 감사는 타인의 재산을 위탁받거나 그 사람을 대리해 업무를 수행하는 사람의 충실성을 확인하는 데 중요성이 인식되면서 확산되었다. 20세기 말 조직의 회계 관련 업무의 내부감사를 통해 조직의 성과 향상과 비즈니스 성공에 미친 기여도가 확인되면서 다양한 분야에서 감사를 적용하게 되었다(Aulia & Isvara, 2021). 특히 정보통신기술(ICT)과 운영(성과, 품질 감사), 조달(Andrease, 2012) 분야의 활용이 집중적으로 이루어졌다. 초기에 공공조달 감사는 사기와 부패를 예방하고, 효과적이고 효율적인 운영, 관리에 중점을 두었으나 최근에는 향후 발생할 수 있는 위험을 선제적으로 식별하고 관리함으로써 이를 예방하는 데 중점을 두고 있다(Davis & Donaldson, 1991). 국가별로 공공조달과 관련된 법률, 규정과 절차 등에 따라 일부 상이한 부분이 있으나 공공조달 감사는 기본적으로 공공조달과 계약 관련 법률, 규정의 준수를 중심으로 시작되었다. 그러나 국가별 공공조달과 계약 관련 법률, 규정 등에 따라 다양한 감사 목표와 대상이 설정되었으며, 현대적인 공공조달 체계 내에서 감사의 목표는 비용 대비 가치와 운영전략, 법규 준수가 보편적으로 채택되고 있다(CIPS, 2015). 공공조달 감사는 정부와 지자체의 행정기능의 일환으로 공공조달의 중요성과 영향력이 증대됨에 따라 이를 효과적으로 관리하지 못할 경우 발생하는 위험 역시 가중되면서 그 중요성이 더욱 강조되고 있다. 공공조달이 국민경제와 정부정책, 제도 시행의 성과에 미치는 실질적 영향력이 커짐에 따라 공공조달의 원칙과 기준, 관련 법규에 기반해 이를 효율적이고 효과적으로 운용하도록 관리하는 체제가 중요해졌다. 이런 측면에서 공공의 이익을 충족하는 동시에 조달 재원인 예산의 낭비를 방지하는 역할로서 감사의 중요성이 다른 어떤 분야보다도 중요하다고 볼 수 있다.

공공조달 감사는 감사 절차 자체가 바람직하고 효과적이면서 효능을 발현할 수 있도록 효율적으로 설계, 운용되는 체제가 중요하다. 공공부문에서 감사는 정부 또는 지방자치단체 같은 공공기관의 행정사무와 회계업무 처리 관련 법적, 기술적, 회계적 측면 등에서 실태를 조사하고, 문제점을 식별해 주의를 주고 개선을 유도하는 활동을 가리킨다. 우리나라 공공부문에서는 감사업무를 담당하는 감사원의 감사사무 처리규칙을 따르며, 감사는 “법에 따라 감사원이 실시하는 결산검사와 회계검사, 직무감찰 활동”으로 정의된다. 이 같은 감사와 관련한 제반 업무인 감사사무는 “감사 대상 모니터링, 감사계획의 수립 등 감사의 준비부터 감사 실시, 감사 결과의 처리 및 시행, 이행관리까지 일련의 감사 과정에서 감사와 관련해 수행되는 모든 사무”를 포함한다. 따라서 감사는 결산검사를 포함해 예산 운영의 적정성에 관한 회계검사와 공무원 등 직무와 직무 관련 행위를 대상으로 한 행정사무감찰과 대인감찰이 대표적인 형태로 이루어진다. 회계검사는 “회계의 적정을 기하고 회계 부정과 예산 낭비, 예산집행의 비효율성 등을 개선, 시정하기 위해 국가 등의 회계 관련 사무와 이를 수행하는 공무원

등의 직무에 대해 조사 · 점검 · 확인 · 분석 · 검증"하는 활동이다. 직무감찰은 "행정기관 등의 사무, 그 소속 공무원 등의 직무와 직무 관련 행위를 해 조사, 평가 등의 방법으로 법령상, 제도상 또는 행정상의 모순이나 문제점을 적출해 이를 시정, 개선하기 위한 행정사무감찰과 공무원 등의 위법 · 부당행위를 적발해 이를 바로잡기 위한 대인감찰"을 수행하는 활동이다. 공공조달은 정부의 행정사무 이행을 지원하는 역할을 수행하면서 그 자체로 핵심적인 행정사무에 해당한다. 따라서 정부 업무 전반을 대상으로 법적, 기술적, 회계적 측면에서 문제점을 식별해 바로잡는 활동인 감사를 통해 각 업무가 그 목적, 취지, 기준과 원칙, 법규 등에 적합하게 운용되고 있는지를 모니터링하고, 선제적으로 문제점을 식별해 개선, 보완하는 방안이 필요하다. 공공조달 감사는 각 조달기관(공공계약법령 등에 따라 공공기관 등으로서 조달, 계약 행위를 실행, 관리하는 기관) 조직의 조달 프로세스를 검토해 법적, 기술적 프레임워크를 준수하는지 확인하는 것이다. 또한 조달 관행의 효율성과 효과성을 평가한다. 이 같은 공공조달 감사는 크게 규정준수감사, 성과감사, 재무감사, 기타 특수목적감사 등 4가지 유형으로 분류할 수 있다.

각 감사의 내용을 살펴보면 첫째, 규정준수감사(Compliance Audit)는 공공조달 실행과 관리 과정에서 법적 체계에서 규정된 법령이나 규칙, 기준 등의 준수 여부 등을 확인해 공공조달 관행이 법적 요건 충족, 표준 · 조달기관 내부 운영기준이나 관리정책과 일치하는지 확인하는 감사이다. 둘째, 성과감사(Performance Audits)는 공공조달 지출을 통해 비용 대비 가치를 확보한 조달 대상물의 획득 여부 같은 조달 효율성 평가, 전략적 활용과 연계한 공공조달 정책과 제도의 목적과 목표 달성 여부, 수준의 적정성을 검토하는 감사이다. 셋째, 재무감사(Financial Audit)는 공공조달 지출 기록을 면밀히 검토해 정확성을 확인하고 리베이트, 입찰담합, 횡령 같은 부패, 사기 행위 발생 여부 등을 대상으로 한 감사이다. 이를 위해 입찰과 낙찰, 계약 체결 과정에서 관련 서류의 정확성과 완결성을 검증하고 공공조달 법적 체계에서 요구하는 회계처리 규정과 조달기관 내부의 관리기준 준수 여부 등이 함께 검토된다. 마지막으로 특수목적감사(Special Purpose Audits)는 부패행위 발생, 조달기업 이행능력 평가, 신규 전자조달시스템 등의 구축 성과와 새로운 공공조달 정책, 제도의 실행성과처럼 특정 요구사항과 문제를 식별하고 개선하기 위한 특별한 목적으로 시행되는 감사이다.

공공조달 감사는 기본적으로 국가나 지자체의 행정사무로서 「국가재정법」에 따른 재정인 예산의 운용과 관련된 회계적 사무를 중심으로 운용되어야 하지만, 공공조달제도 본연의 목적과 취지를 동시에 고려하는 체제가 중요하다(EU, 2013). 일반적으로 UN, WTO, OECD, EU, WB, ADB 등 주요 국제기구에서는 공공조달의 3개 기본원칙으로서 경쟁(Competitiveness), 차별 금지(Non-discriminant) · 평등 대우(Equal treatment), 투명성(Transparency)을 제시하고 있다. 따라서 공공조달의

감사 활동에서는 조달기관 또는 업무 담당자가 법률과 회계기준의 부합성과 함께 이들 원칙이 조달 과정에서 구현되었는지를 동시에 고려하는 방안이 중요하다. 단순히 계약법령과 회계처리 기준 등에 따라 조달, 계약업무가 형식적으로 수행되었다 하더라도 그 결과가 경쟁성을 저해하는 방향으로 작용했다면, 관련 법령과 회계기준의 미비점을 보완해 해당 법령과 절차의 준수가 조달 목적과 원칙 실현에 실질적으로 기여할 수 있도록 운용하는 방안이 중요하다. 그러나 이 같은 감사 활동에서 고려해야 하는 사항이 구체적인 공공계약법령과 하위 행정규칙 등을 위반하거나 간과해도 된다는 것을 의미하지는 않는다. 예를 들어 최적가치(Best Value) 조달이 가능한 상황에서 조달기관에 가장 유리한 제안이 있음에도 불구하고 공공계약 관련 법규와 기준을 보수적으로 적용해 선택하지 못하는 경우가 많다. 그러나 이런 보수적인 법령과 기준을 위반하지 않고 준수함으로써 결과적으로는 입찰자를 평등하게 대우하고 차별금지 원칙을 준수하는 데 기여할 수 있는 경우가 많다. 이와 같이 공공조달 활동을 대상으로 한 감사에서는 법 · 제도상 규정과 절차 준수 여부, 이를 통해 조달의 목적과 취지가 실제로 구현되었는지를 판단하는 원칙과 기준의 부합성을 균형 있게 고려하는 방안이 감사의 목적 달성에 효과적으로 기여할 수 있다. 이를 위해 모든 조달기관은 조달, 계약업무를 수행하기에 앞서 내부 조달과 계약 프로세스 관련 수행 업무 전반을 대상으로 면밀한 사전 계획을 수립하고 이를 점검할 필요가 있다. 공공조달 감사와 관련해 일상적으로 관리하고 점검해야 할 주된 요인은 다음과 같다. 첫째, 성과 설명과 관련해 해당 조달 대상물을 확보해 궁극적으로 목적하는 사업성과 달성 여부를 평가한다. 둘째, 계약 가치 계산과 관련해 해당 조달 대상물의 요구 대비 배정 예산의 적정성, 비용 대비 가치 달성 가능성을 평가한다. 셋째, 입찰 문서와 관련해 입찰공고문, 규격서, 시방서, 참가자격 등과 관련한 형식적 요건 설정의 적정성과 내용적 측면의 부당한 요구가 있는지를 평가한다. 넷째, 낙찰 기준과 절차 관련해 공공계약 법령에 따라 해당 입찰에서 채택하는 낙찰자 선정 방법(적격심사, 2단계 경쟁, 협상에 따른 계약, 경쟁적 대화 등)의 형식적 측면의 규정 준수와 결과적 조달 목적의 부합성을 평가한다. 다섯째, 통지와 관련해서는 조달, 계약 진행 절차와 관련해 공개적이고 공식적인 방법으로 입찰자와 낙찰자, 계약상대자와 연락이 이루어졌는지를 판단하는 방안이 필요하다. 여섯째, 입찰 평가와 관련해서는 평가 과정에서 경쟁성에 기반해 차별 없는 동등한 대우가 구현될 수 있는 평가기준 수립, 평가위원회 구성, 평가 방법 · 절차 등 규정의 부합성과 조달원칙의 부합 여부를 판단하는 체제가 필요하다.

일반적인 공공조달 감사 절차의 진행을 통해서 공공조달 프로세스의 정확성, 효율성, 적법성을 검증한다. 이 같은 검증 절차에는 계약, 공급자, 조달 프로세스 자체의 검토와 조사가 포함된다. 일반적인 진행 절차는 다음과 같다. ①조달감사의 목적과 범위 설정 ②조달감사 계획 수립 ③감사 대상

관련 정보와 자료 수집 ④내부통제시스템 접근 ⑤법규 준수 검토 ⑥공급자 관리 분석 ⑦위험과 기회 요인 식별 ⑧감사 결과와 권고사항 보고서 작성 순으로 진행된다([그림 5] 참조).



그림 5 공공조달 감사절차 계획

요약(Summary)

공공조달은 정부 등 공공부문이 제공하는 각종 정책과 제도의 실행을 위한 핵심 수단으로, 국가 GDP의 약 12~15%를 차지하며, 세금을 재원으로 마련된 정부 재정에서 약 30% 내외의 비중을 차지할 만큼 중요성과 영향력이 지속적으로 확대되고 있다. 현대적 의미의 공공조달은 정부 등 공공부문이 국민과 기업을 대상으로 공공서비스를 실행하고 관리하는 데 필요한 물품, 용역(서비스), 공사를 구매하는 일련의 활동으로, 이를 통해 직간접적으로 연계된 정부정책과 제도의 성과를 효율성과 효과성의 균형 속에서 지원하는 활동으로 정의된다. 공공조달 운영현황을 통해 공공조달의 중요성을 크게 네 가지 측면에서 살펴볼 수 있다. 첫째, 정부 재정운영의 효율성에 결정적 영향을 미친다는 점에서 중요하다. 둘째, 공공조달 전략, 관행 및 시스템은 국민의 삶의 질과 복지에 직접적인 영향을 미친다는 점에서 중요하다. 셋째, 공공조달은 높은 재정적 이해관계, 거래량, 공공과 민간부문 간의 긴밀한 상호 작용, 복잡한 가치 사슬과의 연계 등 여러 요인으로 그 파급력이 국가, 지역 및 산업적 측면에서 매우 크다는 점에서 중요하다. 마지막으로 공공조달은 더 광범위한 정책 목표를 달성하기 위해 전략적으로 사용될 수 있기 때문에 중요하다. 정부는 물품, 용역(서비스) 및 공사 조달을 위해 구매력을 활용함으로써 지속 가능성, 혁신, 사회적 책임 또는 중소기업 장려 등 다른 목표 달성에도 기여할 수 있다. 공공조달의 목적은 정의에 따라 크게 세 가지 차원으로 살펴볼 수 있다. 첫째는 공공부문의 기능과 역할 수행을 위해 필요한 물품, 용역(서비스) 및 공사를 효율성과 효과성을 모두 고려하여 공급하는 것이다. 둘째는 공공조달 과정에서 법령, 규정 및 절차에 부합하도록 책임성 있게 수행하여 경쟁성, 투명성, 공정성, 청렴성 등의 핵심 가치와 원칙이 준수되도록 하는 것이다. 마지막으로는 국가적 수준에서 정부의 정책과 제도의 실행과 성과를 지원하고 주도하는 역할을 수행하는 것이다. 공공조달의 범위는 물품, 용역(서비스) 및 공사 등 일차적인 구매 대상을 통해, 정부 및 지자체 등 공공부문이 담당해야 할 기능과 역할을 주도하거나 지원할 수 있는 분야를 실질적인 공공조달의 범위로 볼 수 있다. 이는 정부와 지자체 등이 정책과 제도를 시행하기 위한 수단으로 행정서비스를 제공하는 데 소요되는 대상물이 물품, 용역(서비스) 및 공사이기 때문이다.

공공조달 정책을 둘러싸고 있는 참여자 및 이해관계자는 크게 정부, 기업, 시민사회, 국민으로 구성된다. 정부 등 공공기관은 구매자로서 최종 사용자, 사업 담당자, 기관과 부서의 책임자 또는 기금의 책임자 등의 역할을 수행한다. 기업은 공급자로서 국적에 따라서는 국내기업과 외국기업으로 구분되고 규모에 따라서는 대기업, 중견기업, 중기업, 소기업 및 소상공인 등으로 세분화된다. 또한 민간영리기업과 공기업으로 구분할 수 있다. 국민은 납세자로서 공공조달 재정을 조성하고, 실행 및 관리과정을 감시하고, 조달대상물을 포함한 조달결과를 직간접적으로 경험하는 최종적 수요자로 볼

요약(Summary)

수 있다. 시민사회단체는 공익적 목적으로 공공조달의 실행 및 관리와 관련한 모니터링 및 피드백을 하는 역할을 수행하고 있다. 공공조달의 기본적 목표인 공공기관의 수요 충족을 위해 조달해야 할 대상은 '조달대상물'로 명명할 수 있다. 공공기관의 일차적 수요충족 관점에서 조달대상물은 물품, 용역(서비스) 및 공사로 분류할 수 있다. 각각의 대상물을 간략히 정의하면 물품은 유형의 상품, 용역(서비스)은 무형의 상품이며 공사는 건설(건축, 토목, 산업설비, 조경, 환경시설 등) 공사를 말한다. 공공조달의 공급대상물의 범주는 기준에 따라 다양하게 분류할 수 있다. 이는 국가별로 공공조달을 통해 공급받아야 할 대상물에 차이가 있기 때문이다. 그러나 일반적인 상품분류 기준으로는 물품, 용역(서비스) 및 공사가 기본적인 조달대상물에 해당된다. 그러나 EU 국가와 같이 공공서비스(Utilities), 양허권(Concession) 등이 해당 국가의 특성을 반영한 조달대상물로 추가될 수 있다.

기본적으로 공공조달은 정부, 지방자치단체 등을 포함한 공공기관이 대부분 민간부문의 기업으로부터 상품, 용역(서비스) 및 공사를 구매하는 절차이다. 따라서 필요한 조달대상물을 구매한다는 측면에 중점을 두면 민간구매 또는 민간조달과 특별한 차이점이 없다고 생각할 수 있다. 그러나 공공조달과 민간부문의 조달 또는 구매는 몇 가지 측면에서 근본적인 차이점을 지니고 있다. 첫째, 공공조달은 정부 등 공공기관이 법적으로 정해진 임무를 수행하고 이에 연계된 광범위한 공공서비스를 제공하는 데 그 궁극적인 목적이 있다. 둘째, 공공조달 지출에 대한 의사결정을 수행하는 정부 등 공공기관은 국민의 세금이나 공공기금 등 공공재정을 기반으로 활동하기 때문에, 예산의 확보, 조달 요구사업별 자금의 할당 및 비용 예측과 같은 공공조달

참고문헌(Reference)

1. 국내문헌

한국조달연구원. (2024). “공공조달관리사 국가기술자격 종목개발연구.” 한국산업인력공단.

한국조달연구원. (2021). “국내 · 외 공공조달 동향과 변화관리 전략 연구.” 조달청.

2. 국외문헌

Christine Harland, Jan Telgen and Guy Callender. (2013). “Maturity framework of stages of public procurement development.” International Research of Public Procurement.

Georgia Collins. (2022.05). “Walk through the history of the procurement industry.” Procurement Magazine.

EU. (2025). EU Homepage.

OECD. (2025). OECD Homepage.

OECD. (2023.06). “Governmen at a Glance 2023.”Government at a Glance.

OECD. (2019.10). “Reforming Public Procurement.”OECD Public Governance Reviews.

OECD. (2015)

Procurify. (2023.8). “A Brief History of Procurement: Key Points From Past and Present”

Retour au blog. (2023.05). “A short history of public procurement”

제2장

공공조달 원칙 및 방법

제1절 공공조달 원칙

제2절 경쟁적 공공조달 방법

제3절 비경쟁적 공공조달 방법

제2장 공공조달 원칙 및 방법

학습목표(Learning Objectives)

이 장을 학습한 후 다음의 내용을 이해하고 설명할 수 있습니다.

- 공공조달의 기본원칙에 대한 이해와 중요성을 설명
- 공공조달의 실행원칙에 대한 이해와 중요성을 설명
- 공공조달의 유형에 대한 이해
- 경쟁적 공공조달방법에 대한 이해와 설명
- 비경쟁적 공공조달방법에 대한 이해와 설명

키워드(Keywords)

공공조달 기본원칙(Public Procurement Basic Principle), 공공조달 실행원칙(Public Procurement Principle of Implementation), 경쟁적 공공조달(Competitive Public Procurement), 공개경쟁절차(Open Competition Process), 선택경쟁(Selective Competition Process), 제한경쟁(Selective Competition Process), 수의계약(Sole Source Contract), 소액구매(Micro Purchase)

제1절
공공조달 원칙

공공조달이 GDP에서 차지하는 비중과 정부가 제공하는 행정서비스의 품질, 성과에 미치는 영향력을 고려할 경우, 조달기관 담당자에게는 높은 수준의 법적, 윤리적 기준에 따라 효율적이면서도 효과적으로 업무를 수행해야 하는 책임이 부여된다. 이를 위해서는 공공조달이 시작되는 첫 단계인 요구사항 식별부터 계약 이행을 거쳐 사후관리까지 전체 조달 주기에 걸쳐 공공조달 목표를 달성하기 위한 명확한 업무수행 기준과 실행원칙을 준수하는 체제가 중요하다. 이런 측면에서 보면 현대 공공조달 체계에서 표준적으로 인정되는 기본원칙의 준수가 중요하다. 정부조달협정(GPA), 유엔(UN), 세계은행(World Bank), 경제협력개발기구(OECD), 유럽연합(EU) 등에서 공통적으로 채택하고 있는 공공조달의 기본원칙은 투명성(Transparency), 비용 대비 가치(VFM: Value For Money), 경쟁성(Competitiveness), 차별 금지와 동등한 대우(Non-discrimination and Equal Treatment), 책임성(Accountability)이다. 그와 동시에 OECD에서는 이러한 공공조달의 기본원칙을 달성하기 위해 공공조달 실행, 관리 시 준수되어야 하는 원칙으로 투명성, 청렴성, 접근성, 균형성, 참여, 효율성, 전자조달 활용, 역량개발, 평가, 위험관리, 책임성, 통합 등 12가지 항목을 제시하고 있다(OECD, 2015). 그중 투명성, 청렴성, 효율성, 접근성, 책임성은 기본원칙으로, 균형성, 참여, 전자조달 활용, 역량개발, 평가, 위험관리, 통합은 실행원칙으로 구분할 수 있다.

1.1. 공공조달 기본 원칙

가. 투명성(Transparency)

공공조달의 기본원칙으로서 투명성은 물품이나 용역(서비스), 공사의 전체 조달 과정에서 개방성과 접근성을 보장할 수 있는 수준으로 관련 정책, 계획, 입찰 공고, 계약 체결 정보 등이 특정한 법적요건 또는 기밀보호 등의 사유를 제외하고는 공공조달 이해관계자에게 공개를 보장하는 것을 의미한다. 공공조달에서 가장 중요한 원칙으로 채택하고 있는 요소는 투명성과 이를 통한 공정성이다. 전체 공공조달 단계에 걸쳐 최대한의 투명성을 확보할 수 있는 절차와 기준을 마련하는 것이 중요하다.

투명성은 공공조달 절차에 참여하는 공급기업을 포함한 모든 이해관계자에게 공정하고 동등한 대우를 보장하기 위한 선행 조건이다. 공정성은 조달기업과 이해관계자 모두에게 동일한 정보와 절차, 문서 등을 제공하고 자유로운 접근을 보장하는 공공조달 절차를 통해 구현할 수 있다. 특히 투명성을 확보하는 구체적인 공공조달 실행 절차로서 경쟁적 조달 방법인 완전히 공개적인 입찰 절차의 실행은 투명성을 확보하는 가장 효과적인 방법이며, 이를 통해 청렴성(Integrity)도 향상할 수 있다.

나. 비용 대비 가치(VFM)

비용 대비 가치 원칙은 공공기관이 조달을 통해 특정 요구사항을 충족하는 물품이나 용역(서비스), 공사를 조달하는 과정에서 비용과 품질, 기타 관련 요소의 최적 조합을 확보하는 것을 의미한다. 이는 단순히 구매 시점의 최저가격을 의미하지 않으며 생애주기 관점에서 총소유비용(TCO: Total Cost Ownership), 생애주기비용(LCC: Life Cycle Cost), 공급업체의 역량과 해당 조달사업과 관련된 정부정책과 제도의 목표 달성까지를 모두 고려하는 것을 의미한다. 공공조달 재정은 기본적으로 국민의 세금을 재원으로 하는 정부예산에서 지출되므로, 필요한 조달 대상물에 요구되는 적정한 기능, 성능, 품질 등의 가치 확보를 전제한 경제적으로 가장 유리한 방법으로 실행되어야 한다. 이러한 경제적 유리함을 추구할 때, 과거와 같이 단순히 가장 낮은 가격으로 공급하는 대상물을 선택하는 방식이 아니라 해당 조달사업의 목적과 조달 대상물로서 확보해야 할 적합한 조달 가치를 종합적으로 고려한 의사결정을 내려야 한다. 이런 측면에서 효율성의 추구는 공공조달 재정지출의 규모를 고려할 경우, 최적의 조달 가치 조합을 내포한 조달 대상물을 확보하는 것으로 볼 수 있다. 따라서 프로젝트 기간에 지속가능성, 비용 효율성, 품질, 효과성의 조합에 우선순위를 두는 원칙이 중요하다. 효율성의 원칙을 준수하기 위해서는 결과적으로 비용 대비 가치를 갖춘 조달 대상물을 확보하는 데 그치지 않는다. 그런 결과를 도출하기 위해서는 조달법령, 절차, 기준, 실행 방법 등을 유기적으로 연계해 자원이 과도하게 소모되지 않도록 하고, 실행 기간, 비용, 인력을 효율적, 효과적으로 운영하는 등 전략적으로 계획된 공공조달 체계의 수립이 전제되어야 한다.

다. 경쟁(Competition)

경쟁은 비용 대비 가치 확보를 통해 공공조달 재정과 운영 자원의 효율성, 효과성을 확보하기 위한 기본 원칙으로, 공공조달 절차에 반영되어야 할 핵심 요소이다. 경쟁은 공공조달을 통해 수요자인 조달기관이 공급자인 조달기업으로부터 합리적인 가격과 품질로 원하는 수준의 조달 대상물을 확보할

수 있는 가장 효과적인 방법이다. 공공조달의 가장 기본적인 원칙인 투명성은 공개적인 경쟁을 통해 달성 가능하며, 그 결과로서 청렴성을 입증하는 데는 경쟁 원칙의 준수가 매우 중요하다. 공공조달 절차에 경쟁을 촉진하는 기준과 방법이 적용되면 투명성, 책임성, 공정성, 청렴성이 확보될 수 있으므로 경쟁은 중요한 기본 원칙 중 하나로 볼 수 있다.

라. 차별 금지와 동등한 대우(Non-discrimination and Equal Treatment)

차별 금지와 동등한 대우는 공공조달 과정에서 잠재적 공급업체 또는 계약자에게 입찰, 평가, 계약 등 공공조달 절차 전 과정에서 동등하게 참여할 기회를 부여하고, 공정하게 평가받을 수 있도록 보장하는 원칙을 의미한다. 이 원칙은 국적, 출신지 또는 기타 관련 없는 요소에 따른 차별을 방지하고 공정한 경쟁을 촉진하기 위한 기반이 된다. 공공조달 절차를 적용하는 데 차별 금지는 UN, OECD, EU, WTO(GPA) 등 국제기구와 정부조달협정에서 특히 중요하게 채택하고 있는 원칙이다. 자유무역 체제하에서 각국의 공공조달 시장이 개방되고 국제기구에도 다양한 국가에 속한 기업이 참여하는 상황에서 참여 기업의 국적, 인종, 종교, 연령, 성별 등에 따라 차별이 발생하지 않도록 하기 위한 핵심 요소이다. 특정 조달사업과 관련해 정부조달협정을 준수하는 각 국가의 공공조달 관련 법령, 규정, 기준 등을 따르지 않고 자의적인 기준과 요건을 설정해 해당 조달 대상물을 공급할 경우, 실질적인 차이가 없는 조달기업의 참여를 제약하면 안 된다는 원칙이다. 기본적으로 국내외를 불문하고 조달기관이 원하는 특정 조달 대상물을 기술적, 품질적, 가격적, 법규 부합성 등을 충족하는 조달기업을 대상으로 불필요하거나 비합리적인 입찰 참여 자격이나 요건을 설정하면 안 된다는 원칙이다.

마. 책임성(Accountability)

책임성은 공공조달을 실행하는 조달기관과 업무 담당자에게 구체적으로 요구되는 핵심적 기본 원칙이다. 공공조달의 책임성은 조달 의사결정과 그런 의사결정으로 실행된 조달 결과와 성과를 달성하기 위해 책임을 다해 업무를 성실히 수행하는 것을 말한다. 책임성을 갖춘 공공조달의 실행은 공공조달 이해관계자에게 신뢰를 주고, 공익을 확보하기 위한 기반이 된다. 책임성을 확보하기 위해서는 공공조달 절차에서 요구되는 활동과 결과에 이해관계자가 상시 접근해 정보를 확인하고, 필요한 경우 이의를 제기할 수 있도록 해야 한다. 또한 조달기업과 이해관계자가 제기한 문제점은 공개적인 방법으로 신속하게 해결하거나 처리 결과를 피드백하는 절차를 마련할 필요가 있다. 공공조달 실행원칙으로서 접근성, 평가, 역량개발, 참여 촉진 등이 책임성 원칙을 구현하는 효과적인 방법이다.

1.2. 공공조달 실행 원칙

공공조달의 5대 기본 원칙을 바탕으로 실제 구체적인 공공조달의 실행과 관리 과정에서 준수, 활용되어야 하는 실행원칙은 다양하게 논의될 수 있다. 대표적으로 2015년 OECD가 발표한 공공조달 실행을 위한 권고방안 12대 원칙이 전통적 공공조달 운영의 목표인 재정운영의 효율성과 새로운 목표인 범정부 정책지원 효과성의 균형적 달성에 적합하다고 볼 수 있다. 공공조달 12대 실행원칙은 투명성(Transparency), 청렴성(Integrity), 접근성(Access), 참여(Participation), 효율성(Efficiency), 균형성(Balance), 전자조달시스템(e-Procurement) 활용, 역량(Capacity) 개발, 통합(Integration), 평가(Evaluation), 위험관리(Risk Management), 책임성(Accountability)이다([그림 1] 참조). 공공조달의 성공적 실행, 관리를 위한 12대 원칙은 각각 고유한 독립성이 있으나 원칙을 실현하기 위해서는 유기적 연계성을 통한 상호작용이 필요하다. 이 같은 측면에서 공공조달을 실행하는 기반을 구현하는 원칙으로 전자조달시스템 활용, 전자정부시스템 간 통합, 공공조달 담당자의 실무 능력 또는 역량 개발이 필요하다. 이들 실행 기반을 바탕으로 핵심적인 실행원칙인 투명성, 청렴성, 접근성, 참여원칙을 구현함으로써 목표원칙에 해당하는 공공조달의 운영 효율성과 이를 기반으로 한 정책지원의 효과성을 균형적으로 달성하는 균형성을 확보할 수 있다. 마지막으로 이들 실행원칙과 목표원칙의 지속적이고 안정적인 이행과 발전을 지원하는 관리원칙으로 선제적인 리스크 관리, 평가, 공공조달 실행 전 과정의 결과에 관한 책임성을 구현함으로써 공공조달 체계가 성공적으로 운영될 수 있다([그림 1] 참조).



그림 1 OECD 공공조달 권고안 12대 실행원칙

가. 투명성(Transparency)

공공조달에서 투명성이란 공급업체와 일반 대중을 포함한 모든 이해관계자에게 전체 공공조달 과정을 공개하고 접근이 가능하도록 만드는 것을 의미한다(UNOPS, 2012). 공공조달 과정에서 투명성을 강화하는 것은 그 자체로 공공조달 전반의 거버넌스와 성과를 개선할 수 있으며, 접근성이나 청렴성 같은 핵심 원칙을 향상하는 동시에 비용 대비 가치 등 공공조달 성과의 향상에도 기여한다. 이를 위해 각국은 공공조달의 운용 과정에서 투명성 같은 공공조달 원칙의 이행을 증진하기 위해 다양한 입법, 정책, 제도를 시행하고 있다. 따라서 공공조달의 모든 단계에서 공공조달시스템에서 적정 수준의 투명성을 확보하기 위한 절차를 마련하고 이를 실행하는 체제가 요구된다. 이 같은 투명성 확보를 통해 첫째, 공공조달 전 과정에서 잠재적 조달기업을 대상으로 한 공정하고 공평한 대우를 촉진할 수 있다. 둘째, 잠재적인 국내외 조달기업, 단체(협회, 조합, NGO 등), 일반 국민을 포함한 모든 이해관계자에게 공공조달정보에 제한 없는 접근을 보장해 정보의 획득과 활용을 보장할 수 있다. 셋째, 공공조달 지출 예산의 배정 단계에서 전체 계약 이행과 관리 과정에 걸쳐 자금 지출의 흐름을 모니터링할 수 있게 해 가시성을 향상할 수 있다.

투명성 원칙이 지켜지지 않을 경우, 다음과 같은 위험이 발생할 수 있다([표 1] 참조).

표 1 투명성 부족시 발생 가능한 위험

- 공공 조달 프로세스의 투명성과 정보 공개 부족 관련 부실 관리, 사기, 부패 사례
- 입찰참가 의사가 있는 조달기업이 동일한 유형의 정보에 접근할 수 없는 경우 왜곡된 경쟁 상품이나 용역(서비스)의 품질이 좋지 않거나, 목적에 부합하지 않거나, 비용이 많이 들거나, 공공 조달 프로세스 관련 정보가 부족한 경우 대중의 정부 신뢰도 저하

공공조달의 투명성 강화는 조달정책과 제도 공개, 주기별 조달 계획 사전 공개, 공개적 입찰공고, 입찰공고 시 평가기준 공개, 계약 체결 관련 정보와 계약금액 공개, 시의 적절한 불만 · 항의 · 분쟁 조정 시스템 구축, 공공조달 담당자와 관련된 재정 · 이해 상충 정보 공개, 공급업체 제재 목록 공표, 공공조달 단계별 다양한 정보의 공개와 절차의 이행을 통해 달성할 수 있다.

이와 관련한 대표적 사례로 국내에서는 국가종합전자조달시스템(KONEPS: Korea Online E-Procurement System)인 조달청 나라장터와 통합 연동된 공공조달정보 제공 통합 포털인 '조달데이터허브'가 조달계획, 사전 규격 공개, 입찰공고, 평가정보, 낙찰자정보, 계약자정보, 계약관리정보를 일반 국민이 로그인 없이 자유롭게 활용할 수 있도록 제공하고 있다. 조달데이터허브를 통해서는 120종이 넘는 다양한 공공조달데이터 보고서를 제공하고 필요한 정보 속성을 선택해

사용자가 원하는 정보를 데이터셋으로 구성하고 이를 내려받아 자유롭게 활용할 수 있다. 이를 통해 공공조달 참여자인 조달기업은 수요 예측에 기반한 공급계획 수립 등에 활용할 수 있다. 한편 해외의 경우 대표적 사례로 호주 연방정부의 공공조달정보시스템인 'AusTender'는 호주 정부의 조달사업 기회, 연간 조달계획, 다수 공공기관이 이용 가능한 공급업체 목록, 수주 · 계약과 관련한 중앙화된 정보 공개 시스템을 제공하고 있다. 2005년부터 호주 연방조달규정에 따라 연방 공공기관들은 'AusTender'를 통해 1만 호주달러 이상의 계약 조건과 상시 입찰 조건을 세부적으로 공고하고 있다. 또한 이런 정보를 분석해 공공조달 시장과 호주 경제에 미치는 영향도 파악하고 있다([표 2] 참조).

표 2 투명성 향상을 위한 공공조달정보시스템 운영사례

- 국내는 나라장터 웹사이트(https://www.g2b.go.kr)에 로그인 없이 공공조달에 관심 있는 이해관계자 누구나 접근해 입찰계획, 사전 규격 공개, 입찰공고, 평가, 낙찰자, 계약자정보를 확인할 수 있다.
- 나라장터와 직접 연동된 '조달데이터허브(https://data.g2b.go.kr/)'에서는 120종의 공공조달과 관련된 통계자료와 보고서가 제공되고 있다.
- 공공조달 참여자와 이해관계자의 수요와 선호도가 높은 120종의 공공조달데이터 보고서는 조달 대상물별, 조달단계별, 보고유형별로 다양하게 세분화되어 있으며 다양한 선택 정보속성을 추가해 필요한 데이터셋을 내려받아 자유롭게 분석, 활용할 수 있도록 제공하고 있다.
- 2024년 말 나라장터를 고도화해 새롭게 구축한 '차세대나라장터'에서는 목록화된 보고서 외 사용자가 공공조달데이터를 활용해 다양하게 분석할 수 있는 분석 도구가 제공되고 있다. 이를 통해 상품 키워드 분석, 공공조달 대상물별 · 수요기관별 수요 예측, 입찰혼잡도 분석 기능을 제공하고 있다.
- 또한 빅데이터 기술을 활용해 키워드와 이미지 기반으로 공공조달을 통해 공급 가능한 상품을 추천받을 수 있는 기능도 제공되고 있다.

출처: 한국 국가종합전자조달시스템(www.g2b.go.kr), 조달청

- 호주는 'AusTender' 웹사이트(https://www.tenders.gov.au)에서 계약 공고, 표준 입찰 공고, 조달 계획 보고서를 확인할 수 있다. 예를 들어 계약 공고 관련 온라인 기록에는 조달 기관, 조달 방식, 계약 금액 · 기간, 계약 설명, 공급업체 세부 정보가 포함된다. 이들 기록에서 기관, 기간, 금액 범위, 범주, 기밀 유지, 공급업체명, 공급업체 호주 사업자번호(ABN), 보고서를 유형별로 검색할 수 있다. 또한 총 건수와 금액정보가 포함된 요약 기록을 내려받을 수도 있다. 'AusTender'에서 추출한 통합 정보는 재무부 웹사이트에서 확인할 수 있으며 다음과 같은 정보를 포함하고 있다.
- 총 조달 계약 보고, 총 가치, 계약 수 등 세부 정보로 ①가격 임곗값에 따른 조달 계약 ②가치 세부 내역 ③총 가치 비율 ④총 계약 건수 대비 공급업체 참여 비율 ⑤조달에 참여한 중소기업정보 ⑥해외 조달계약정보 ⑦조달된 상품 대 용역(서비스) 계약 비율 ⑧상품과 용역(서비스) 조달 계약의 상위 20개 범주[가치 내역, 총 가치 백분율, 중소기업(SME) 참여 백분율 포함] ⑨1997년 재무 관리 · 책임법(FMA) 조달 상위 10개 기관(가치 내역, 총 가치 백분율, 최근 순위와 비교한 이전 연도 순위 포함)의 조달정보를 제공하고 있다.

출처: 호주 공공조달정보시스템(https://www.tenders.gov.au), 호주 재무부

또한 투명성을 강화하는 방안으로 영국, 미국 등 일부 G20 국가는 입찰자에게 계약 낙찰 결정 관련 브리핑을 제공하고 낙찰 결정 과정을 설명하는 절차를 실행하고 있다. 이 같은 관행은 공급업체에 절차가 공정하게 진행된다는 확신을 주게 되어 향후 공공조달 입찰 참여를 촉진할 수 있다. 영국의 사례를 보면 일정 조달금액을 초과하거나 중요한 조달 계약을 대상으로는 '사후브리핑(Debriefing)'

제도를 시행하고 있다. 국내의 경우도 2002년 국가종합전자조달시스템인 나라장터를 도입한 이후 공공조달 정책과 제도 공개, 연간 조달계획 공개, 사전 규격 공개, 입찰공고와 관련 문서 공개 · 다운로드, 평가기준 공개, 평가 결과와 계약정보 공개, 대금지급 관련 정보 공개, 분쟁 해결 절차와 수단 제공, 공공조달 데이터, 통계 · 분석정보 제공처럼 국제적으로 채택된 대부분의 투명성 강화 절차를 시행하고 있다. 그중에서도 가장 특징적인 투명성 강화 제도는 선제적으로 입찰정보의 내용적 투명성을 확보할 수 있는 구매 규격을 사전 공개하고 이와 관련한 개선 · 보완 · 기타 의견을 접수해 필요한 경우 이를 입찰공고에 반영하는 절차를 운영한다는 점이다.([표 3] 참조).

표 3 입찰정보의 사전공개 및 입찰결과의 사후브리핑 사례

- 공공계약 관련 법령에 따라(「국가계약법」은 하위 계약예규, 「지방계약법」 제9조의2) 입찰공고의 핵심 정보인 구매 규격 정보를 입찰공고 이전에 공개하는 제도를 운영하고 있다.
- 물품, 용역의 경우 추정 가격 5,000만 원 이상인 경우 사전 공개 절차를 의무화해 잠재적인 입찰참가자나 관련 산업의 이해관계자, 공공조달 모니터링 단체(시민단체 등) 등에서 입찰참가자격, 과업 내용(구매사양, 기술적 요구사항, 설계서, 시방서, 제작도 등), 과업금액, 평가기준, 기타 계약 조건의 문제점을 법적, 기술적, 경제적 측면에서 분석하고 검증할 수 있도록 하고 있다.
- 특히 사전 공개된 구매 규격과 관련한 문제점이 발견될 경우 이견 또는 조정 의견을 제시하면 해당 수요기관의 담당자가 이를 검토해 2주일 이내 검토 결과를 회신하고 필요한 사항은 실제 입찰공고와 과업내용서에 반영해 입찰을 진행하도록 의무화하고 있다.
- 이 같은 절차를 통해 단순히 입찰공고정보를 투명하게 공개하는 수준을 넘어 입찰공고의 핵심 내용에도 공개적이고 투명한 절차를 통해 접근해 이견을 제기하거나 사전에 정보를 확인해 입찰을 준비할 수 있도록 지원하고 있다.
- 영국의 공공조달법은 각 부처가 유럽연합(EU) 조달 기준값을 초과하는 계약을 대상으로 후보자 기업에 사후 브리핑을 시행하도록 규정하고 있다. 또한 EU 전체 국가에 공개입찰을 진행해야 하는 기준값 미만의 계약도 사후 브리핑을 권고하고 있다.
- 디브리핑은 계약 체결 후 최대 15일 이내에 대면, 전화 또는 화상 회의를 통해 사후 보고 논의가 진행되며, 회의는 해당 조달업무에 참여했던 고위 조달 담당자가 주재한다. 회의 진행 절차는 다음과 같다.
  첫째, 참여자 소개 후 조달 선정과 평가 절차를 공개적으로 설명한다.
  둘째, 입찰참가업체의 입찰 과정에서 강점과 약점을 집중적으로 설명해 탈락 업체의 이해도를 향상한다.
  셋째, 설명 후 참가업체는 해당 절차에 관한 추가 의견을 밝히거나 질의 등을 한다.
- 앞선 과정에서 생성되는 모든 자료의 공개를 금지해 업체의 비밀 등 정보를 보호하고, 모든 회의 과정을 기록하고 저장해 관리한다.
- 효과적인 디브리핑을 통해 공급업체에서 해당 절차가 조달, 청렴성 규칙에 따라 올바르게 수행되었다고 확신할 경우, 법적 문제 발생 비율을 줄일 수 있다.

출처: 영국 조달청(CCS Webpage). (2025). "The Procurement Act 2023: A short guide for suppliers." Crown Commercial Service.

나. 청렴성(Integrity)

공공조달에서 청렴성은 공공기관과 조달기업 등 이해관계자가 윤리적이고 정직한 행동에 기반해 공공조달 규정을 준수하고 절차를 이행하는 원칙을 의미한다(OECD, 2025). 실무적으로 공공조달 과정 전반에 걸쳐 부패, 사기, 이해 상충, 기타 비윤리적인 관행에 따른 업무처리를 방지하는 것으로

이해할 수 있다. 이 같은 청렴성 확보는 공공조달 재정, 자원, 권한이 원래의 조달 목적과 공공의 이익에 부합하는 방법으로 실행한다는 보장이 될 수 있다.

따라서 공공조달의 전체 단계에서 일반 표준과 조달 특정 보호 조치를 통해 공공조달 시스템에서 청렴성을 유지하는 원칙은 매우 중요하다. 청렴성을 확보하기 위해서는 첫째, 공공조달에 참여하는 이해관계자에게 전체 단계에서 높은 수준의 청렴성 준수를 요구하는 절차와 서약을 요구해야 한다(청렴성 확보 프레임워크 또는 행동강령). 둘째, 공공부문에 일반적으로 요구되는 청렴성 관리 수단의 활용을 기본으로 하고, 공공조달과 관련해 청렴성 확보가 필요한 특정한 위험에 대응하기 위해 조정, 강화된 관리수단을 활용하는 것이 효과적이다. 셋째, 공공조달의 실행, 관리와 관련된 조달기관 담당 인력을 대상으로 청렴성 인식을 제고하고 이를 강화, 유지하기 위한 교육 프로그램을 개발해 정기적인 교육을 시행할 필요가 있다. 넷째, 조달기업에 공공조달 청렴성 관리 프레임워크에 대응하는 내부통제, 규정 준수, 부패(청탁, 뇌물) 방지를 위한 수단을 개발하고 그 이행 여부를 모니터링할 필요가 있다.

공공조달 과정에서 청렴성이 확보되지 않을 경우, 발생할 수 있는 위험은 다음과 같다([표 4] 참조).

표 4 청렴성 부족시 발생 가능한 위험

- 뇌물, '리베이트', 담합(카르텔), 사기, 인척주의, 인맥주의, 고객주의, 공모 · 입찰 조작을 포함한 부패에 따른 공적자금 손실과 열악한 제품, 용역(서비스)이 제공될 수 있음
- 공급 시 제품 대체를 통한 자원 사기, 도난에 따라 품질이 낮은 재료가 제공될 수 있음
- 공공서비스 제공 또는 공직 퇴직 이후 고용 과정에서 이해 상충이 적절히 관리되지 않을 경우, 부당한 영향으로 불필요하거나 공공의 요구 · 이익에 부합하지 않는 계약이 체결될 수 있음

G20 등 주요 국가의 공공조달 과정에서 투명성을 강화하기 위한 정책과 제도를 실행한 것과 같이 청렴성에서도 동일한 수준으로 다양한 제도적 지원이 이루어지고 있다. 대표적으로는 첫째, 공공기관의 조달 담당자를 위한 구체적인 기준(행동강령, 이해 상충 정책 등)을 마련해 공공서비스 전반에 적용되는 일반적인 기준과 절차로는 예방이 어려운 공공조달의 특수성과 관련된 위험성을 완화하고 있다. 둘째, 효과적인 내외부 통제를 보장하는 수단과 역량, 청렴성 관련 교육을 시행하고 있다. 셋째, 국민의 공공재정 지출의 관리 강화 요구에 따라 일부 국가의 경우는 공공조달 절차에 일반 국민이나 시민사회단체, 언론 등의 참여를 보장하는 수단을 마련해 운영하고 있다.

공공조달의 청렴성 강화와 관련한 실행 방안 중 첫 번째로 공공조달 기관과 소속 직원을 대상으로 구체적인 기준과 행동 강령을 제정해 운영하는 경우가 있으며, 튀르키예 사례가 대표적이다([표 5] 참조).

표 5 공공조달 담당자에 대한 행동강령 운영 사례

- 우리나라는 국가 중앙조달기관인 조달청 공무원은 「부패방지권익위법」 제8조, 「공무원 행동강령」에 따라 준수해야할 행동기준인 「조달청 공무원 행동강령」을 2006년, 「조달청 공무원복무규정」을 2004년에 제정해 운영하고 있다.
- 「조달청 공무원 행동강령」은 공무원으로서 일반적으로 요구되는 사항을 중심으로 조달업무 수행과 관련된 특성을 반영하고, 「조달청 공무원 복무규정」은 「공무원 복무규정」 외 조달공무원의 특성을 반영한 공정성과 청렴성을 보장하기 위한 업무처리 기준을 제시하고 있다.
- 조달청 공무원으로서 공정한 직무 수행과 관련해 공정한 직무 수행, 부당 이득 수수 금지, 건전한 공직풍토 조성, 강령의 이행, 준수와 관련한 구체적인 기준을 제시하고 준수 의무를 부과하고 있다.
- 튀르키예의 공공조달시스템은 청렴성을 저해하는 다음과 같은 문제점을 해결하기 위해 2002년 대대적인 개혁을 시행했다.
- 개혁의 일환으로 2002년 「공공조달법(PPL)」에 따라 공공조달청(PPA)이 중앙정부 차원의 행정 · 재정 자율기관으로 설립되었고, 이를 통해 공공조달 규제 · 감독 기능을 수행했다. 또한 이전에 발생했던 청렴성을 저하시키는 문제를 예방하기 위해 법률에 따라 이익집단의 압력을 방지하고 공무원의 윤리 기준을 강화하기 위한 조치를 도입했다.
- 또한 「공공조달법」에 규정된 안전장치 외에도 2003년 1월 21일 「공공조달위원회 위원과 공공조달기관 직원이 준수해야 할 원칙에 관한 규정」이 채택되어 관보에 게재되었다. 이 규정은 특히 위원회 위원과 공공조달기관 직원에게 구체적인 공공조달 실행 관리 상황에서 준수해야 할 구체적인 기준을 제시하고 있다.

두 번째로 공공조달의 청렴성을 강화하기 위한 실행 방안으로는 조달 담당자를 대상으로 한 청렴성 강화 교육이 있으며, 이와 관련해서는 독일의 교육 사례가 대표적이다([표 6] 참조). 이 같은 청렴성 교육의 중요성과 관련해 유엔부패방지협약(UNCAC)은 당사국이 '공무원이 공직자로서 올바르고 명예롭고 적절한 직무 수행에 필요한 요건을 충족할 수 있도록 교육훈련 프로그램을 장려하는' 제도를 채택, 유지, 강화할 것을 요구하고 있다.

표 6 청렴성 제고를 위한 교육 및 계약요건 적용 사례

- 우리나라 조달청에서는 청렴성을 제고하기 위해 조달공무원 입직 시 '공공조달역량개발원'에서 신입직원을 대상으로 시행하는 최대 4주간의 교육과정 운영을 통해 공무원으로 기본적인 공직자세(국가관, 윤리관, 공직관)와 함께 「청탁금지법」에 따른 반부패 · 청렴교육을 시행하고 있다.
- 반부패 · 청렴교육은 신입직원 외 승진자와 초급관리자 교육과정도 지속적으로 운영하고 조달공무원 입직 이후 연차별 직급별로 주기적이고 지속적으로 교육을 진행해 청렴성 강화 교육이 이루어지고 있다.
- 특히 조달청은 공무원은 아니나 법률에 따라 공무원으로 간주되어 공무원과 동일하게 처벌받거나 권한을 행사하는 '공무원 의제' 대상인 민간의 외부 평가위원을 대상으로도 청렴성을 강화하기 위해 교육을 시행하고 있다.
- 공공조달 참여자가 청렴성을 지각하는 가장 대표적인 업무인 입찰 · 낙찰자 선정 과정에서 이루어지는 각종 평가는 평가위원의 공정성과 신뢰성의 기반이 되는 청렴성 확보가 특히 중요하다.
- 따라서 조달청은 기술제안서 평가 등 다양한 낙찰자 선정과 관련된 평가위원회의 평가와 심사위원으로 등록된 전문가를 대상으로 한 윤리행동강령, 평가 대상 업체와 사전 접촉 행위 금지, 금품수수 행위에 따른 수사, 조달청 평가위원 해촉 사례 교육을 진행해 경각심을 고취하고 있다.
- 이 같은 평가위원 대상의 교육은 일회성으로 그치지 않고 의무화되어 등록 이후 갱신 단계에서도 주기적이고 반복적으로 이루어지고 있다.

- 2024년부터는 평가위원이 실제 평가에 참석하는 단계에서 평가 대상 업체와 사전 접촉 금지, 벌칙 적용 시 '공무원 의제' 적용 등을 안내하는 '청렴메시지'를 SNS(카카오톡)를 통해 발송하고 있다.
- 그 외에도 평가위원 모니터링단, 평가위원 사전신고센터, 평가이력관리시스템으로 구성된 3중 관리 체계를 운영해 조달청 공무원과 '공무원 의제' 대상인 공공, 민간 전문가를 대상으로 청렴성을 강화하고 있다.
- 한편 조달공무원, 수요기관의 조달업무 담당자와 함께 민간기업인 입찰기업 또는 계약상대자에게도 공정하고 투명한 조달 절차를 실행하고 질서를 확립하기 위한 「국가계약법」 제5조의2에서 청렴계약서 작성을 의무화하고 이를 위반할 경우 제5조의3에서 계약을 해제 · 해지할 수 있도록 규정하고 있다.
- 독일의 연방조달청(The Procurement Office of the Federal Ministry of the Interior[Beschaffungsamt des BMI])은 연방 내무부 산하 26개 연방 기관, 재단, 연구기관의 구매를 관리하는 정부 기관으로, 연방국방기술조달청(Federal Office of Bundeswehr Equipment, Information Technology and In-Service Support[BAAINBw])에 이어 두 번째로 큰 연방조달청이다.
- 연방조달청은 직원들의 성실성을 증진하기 위해 부패 방지 담당자의 지원과 조언, 부패 관련 워크숍과 교육 조직, 직원 순환 등 여러 가지 조치를 시행하고 있다.
- 2001년부터 신입 직원은 부패 방지 워크숍에 의무적으로 참여해야 하며, 지방 검찰청 검사의 도움을 받아 뇌물 수수 위험성과 뇌물 제공자 대응 전략을 주제로 교육을 받는다. 교육의 중요한 부분은 이런 상황이 발생했을 경우 어떻게 행동해야 하는지에 관한 내용으로, 예를 들면 신고를 독려하는 방법('내부 고발')이 있다.
- 워크숍은 윤리적 행동이 부패 방지에 필수적인 직원의 핵심 역할임을 강조하며, 2005년부터 워크숍 대상을 확대해 입문 교육뿐만 아니라 전체 직원을 대상으로 한 지속적인 심화교육까지 시행했다.
- 공공기관의 '부패 방지 담당자'와 연방조달청의 부서장이 워크숍에 참여함으로써 참가자들에게 부패 방지가 기관 정책의 우선순위 중 하나임이 강조될 수 있도록 했다.
- 또한 주요 부패 방지 대책은 공급업체 간 장기 접촉을 피하고, 동기를 부여하며, 직무를 더 매력적으로 만들기 위해 5~8년을 주기로 직원을 순환 배치하는 것이지만, 순환 배치는 직무 전문성과 상충하는 측면이 강하므로 시행에 어려움을 겪고 있다.

세 번째로 공공조달의 청렴성을 강화하기 위한 실행 방안으로 내외부 통제 수단의 마련과 실행이 있으며, 이와 관련해서는 브라질과 멕시코의 사례가 대표적이다. 브라질의 경우 중앙집중식 내부통제 수단인 '공공지출감시기구(Public Spending Observatory)'를 구축해 공공조달을 포함한 공공부문 전반의 재정지출 규칙과 표준을 적용하는 데 일관성을 확보할 수 있도록 했다([표 7] 참조).

표 7 공공지출 감시기구 운영 사례

- 우리나라는 한국재정정보원이 디지털예산회계시스템(dBrain+)의 운영과 관리를 담당하면서 공공지출 감시 기능을 수행하고 있으며 여기에는 공공조달을 통한 재정지출도 포함된다.
- 'dBrain+' 시스템은 예산의 편성, 집행, 결산 등 재정업무 전반을 온라인으로 처리하고 국가재정정보를 연계 분석해 재정업무에서 효율성을 향상하는 역할을 담당한다.
- 국보조금 통합관리망(e나라도움)을 통해 보조금 중복 지급과 부정 수급을 방지하는 기능도 수행한다.
- 지방재정과 관련해서는 '지방재정관리시스템(e호조시스템)'이 지방재정 공공지출과 유사한 기능, 역할을 담당하고 있다.
- 국가종합전자조달시스템인 조달청 나라장터는 'dBrain+', 'e호조시스템'과 연계해 업무를 처리함으로써 공공조달 전제 단계에서 재정지출과 관련된 내용이 실시간으로 관리되고 있는 것으로 볼 수 있다.
- 한편 공공조달 재정지출과 연계해 입찰 과정에서 담합 등 부정한 행위를 선제적으로 감시, 식별해 공공조달 재정지출에 이상이 발생하지 않도록 공정거래위원회에서 2006년부터 '입찰담합징후분석시스템(BRIAS)'을 운영하고 있으며 조달청에서는 2014년부터 나라장터와 연동해 '담합통계분석시스템'을 운영하고 있다.

■ 브라질 연방 회계감사원실은 2008년 부정행위와 부패를 지속적으로 적발하고 제재하기 위한 기반 체제로 공공지출 감시기구(Observatório da Despesa Pública)를 출범했다. 공공지출관측소(Public Spending Observatory)를 통해 조달 지출 데이터는 다른 정부 데이터베이스와 교차 검증할 수 있도록 설계했다.

■ 이는 사전 부정행위의 증거는 아니지만 추가 조사가 필요한 비정형적인 상황을 파악하기 위한 수단으로, 몇 년간의 경험을 바탕으로 해 비정상적 지출을 식별하고 있다.

■ 이들 활동을 통해 연방감사원(Office of the Comptroller General of the Union) 담당자가 후속 조치를 취하고 조사할 수 있는 '주황색' 또는 '적색' 신호가 생성되며, 많은 경우 후속 조치는 공공기관 내 내부 통제 특별 고문이나 내부 감사 부서와 함께 수행된다.

■ 조달, 행정 계약과 관련한 이 같은 추적 사례로는 이해 상충 가능성, 면제 · 포기의 부적절한 사용과 상당한 수준의 계약 수정, 입찰담합 등이 있다.

■ 2013년에는 연방감사원(Office of the Comptroller General of the Union)이 조달 관련 부정행위 가능성을 파악하기 위해 사용하는 컴퓨터 지원 감사 추적 시스템에서 약 6만 건의 경고가 발생했으며, 주요 경고 내용은 다음과 같다.

1. 동일한 조달 절차에 참여하는 공급업체 간의 사업 관계.	11. 법적으로 규정된 상한선을 초과하는 계약금액
2. 조달 절차에서 공급업체와 공무원 간의 개인적 관계	12. 설정 한도 초과하는 계약 변경, 특정 입찰 방식 위반
3. 경쟁적 조달 방식에 대한 회피를 위해 계약을 분할	13. 계약 체결 후 한 달 이내에 계약을 수정하는 경우
4. 두 개 이상의 "독점" 공급업체가 있는 경우 입찰 포기	14. 약정 등록시스템에서 원래 제안일 이전에 발행된 약정
5. 공급업체가 입찰서 제출 기한을 준수하지 않는 경우	15. 조달 절차에서 입찰자 순환의 증거
6. 조달 공고가 발행되기 전에 접수된 입찰서	16. 등록된 공급업체와 관련된 입찰 절차
7. 비영업일의 입찰 제출 등록	17. 엔지니어링 용역(서비스)을 위한 역경매 활용
8. 경쟁 면제에서의 경쟁 가능성	18. 다른 기업과 연계된 영세기업 및 소기업
9. 동일한 등록 주소의 공급업체가 입찰서 제출 또는 회사 기록	19. 다른 소규모 기업에 주주가 있는 소규모 기업
10. 신규 공급업체의 조달 절차 참여	20. 각각 24만BRL 또는 240만 BRL 초과 영세기업 및 소기업

출처: OECD (2012), OECD Integrity Review of Brazil: Managing Risks for a Cleaner Public Service, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264119321-en

다. 접근성(Accessibility)

공공조달 접근성은 공공조달 기회 확보와 관련해 소외 계층이나 장애인을 포함한 모든 잠재적 공급업체가 정부 계약에서 공정하고 평등하게 경쟁할 수 있도록 조달 절차를 설계하고 실행하는 체제를 의미한다. 이는 특정 기업이 공공 입찰에 참여하는 데 방해가 될 수 있는 장벽을 제거해 더욱 포용적이고 경쟁적인 시장을 조성하는 조치를 의미하기도 한다(Solomon, 2024). 접근성의 핵심은 모든 규모의 잠재적 경쟁자가 조달 기회에 접근(참여)할 수 있도록 보장해해야 한다는 점이다.

모든 규모의 잠재적 경쟁자가 조달 기회에 접근(참여)할 수 있도록 보장해해야 한다.

접근성을 확보하기 위해서는 첫째, 공공부문과 사업 참여를 확대하고 지속가능하며 효율적인 공공조달시스템을 보장하기 위한 핵심 출발점으로서 일관되고 안정적인 제도적, 법적 규제 수단을 마련해야 한다. 둘째, 법적 기준에 따라 표준화되고 수요자의 요구에 비례하는 명확한 요구사항과 입찰에 필요한 규정, 지침 등을 통합적으로 포함한 입찰문서를 제공해야 한다. 셋째, 경쟁적 입찰 방법을 기본으로 활용하되 명확한 법적 기준에 따라 해당 조달사업의 목적을 달성하는 데 적합한 경우에 한해 예외적으로 제한적 경쟁 방법 또는 단수의 공급자 방법을 활용할 수 있다. 다만 이런 예외 적용은 가급적 최소화해야 한다. 공공조달 절차와 실행, 관리에서 접근성이 부족할 경우 발생할 수 있는 공공조달 위험성은 다음과 같다([표 8] 참조).

표 8 접근성 부족시 발생 가능한 위험

- 경쟁입찰의 예외 적용(직접 입찰, 가속화 절차 등)으로 경쟁이 제한되고 조달의 행정적 효율성이 훼손됨
- 복잡한 공공 조달 규칙과 표준화되지 않은 입찰 문서 적용으로 신규 진입자와 중소기업을 포함한 잠재적 경쟁자의 광범위한 참여에 방해가 됨
- 중소기업이 공공 조달 프로세스에 참여하는 데 장애물(규제 부담, 재정적 제약, 기술 전문성 부족, 뇌물 요청)로 직면함

공공조달 참여자의 공공조달 기회와 정보 접근성을 제고하기 위한 실행원칙은 크게 두 가지 관점에서 논의된다. 첫째는 다양한 공공조달 이해관계자에게 공공조달 관련 계획, 입찰, 낙찰, 계약과 관련된 정보와 조달 관련 법령, 규정, 지침, 가이드라인, 입찰문서 등에 손쉽게 접근할 수 있도록 해야 한다. 둘째는 공급자로서 공공조달 시장에 참여하는 조달기업은 기업의 규모 등에 따라 입찰 기회 접근을 제약하는 진입장벽적 요소를 해소하는 것이다. 이런 측면에서 국내 공공조달 과정에서 시행하는 접근성 제고 사례를 살펴보면 다음과 같다([표 9] 참조).

표 9 공공조달 기회와 정보 접근성 제고

- 국내 공공조달 법적 체계에서 모든 입찰공고는 지정정보처리장치 게시를 원칙으로 하고 있다. 「국가계약법 시행령」 제33조와 「지방계약법 시행령」 제33조에 특별한 규정이 없는 경우 지정정보처리장치를 이용한 입찰공고를 의무화하고 있다.
- 「국가계약법 시행령」에서 언급하는 지정정보처리장치란 국가종합전자조달시스템(나라장터/G2B), 교육기관 전자조달시스템(학교장터/S2B), 단체급식 식재료 전자조달시스템(NeaT), 전자자산처분시스템(온비드) 등으로 관련된 공공조달 입찰정보는 기본적으로 해당 전자조달시스템에서 공개되고 누구나 필요한 정보를 확인하고 관련 문서를 내려받을 수 있다(일부 일간신문 게재나 조달기관의 홈페이지 공개도 병행).
- 나라장터의 경우 입찰 이후 낙찰, 계약 관련 정보도 모두 공개되어 있고 '조달데이터허브'를 통해 공공조달 데이터가 통합적으로 제공되어 입찰 기회, 조달 대상물별 실적 정보를 확인해 공공조달 기회를 향상하기 위한 계획 수립에 참고할 수 있다.

라. 균형성(Balance)

공공조달에서 균형성은 국민이 납부하는 세금인 공공조달 재원을 전략적으로 활용해 운영 효율성과 정책 효과성을 모두 달성할 수 있도록 관련 정책과 제도를 실행하는 요소를 가리킨다. 보다 구체적으로는 공공조달의 본원적 1차 목표인 효율적인 재정운용과 이를 바탕으로 직간접적으로 연계된 정부정책을 지원하고 선도함으로써 정책 효과성을 제고하는 2차 목표를 전략적으로 달성하는 과정에서 그 균형을 추구하는 것이다. 이를 실행하기 위해서는 비용 효율성과 신속성을 위해 공공조달 절차를 최적화하는 재정 운영의 효율성을 추구하면서도, 동시에 더 광범위한 사회적, 경제적, 환경적 정책 목표를 고려해야 한다(Adebayo et. al., 2024).

공공조달의 균형성을 확보하기 위해서는 첫째, 명확한 국가적 우선순위에 따라 2차 정책 목표를 추구하는 한 가지 방법으로 공공 조달을 사용하는 것을 평가해야 한다. 둘째, 2차 정책 목표를 공공조달시스템에 통합하기 위한 실행 전략을 개발해야 한다. 셋째, 2차 정책 목표 달성에 공공조달이 미친 영향력을 기반으로 효과성을 측정하는 방법을 마련해야 한다. 공공조달 정책과 제도의 운영 목표 달성과 관련해 균형성이 확보되지 않을 경우 다음과 같은 위험이 발생할 수 있다([표 10] 참조).

표 10 균형성 부족시 발생 가능한 위험

- 2차 정책 목표와 1차 조달 목표[시기 적절하고 경제적이며 효율적인 방식으로 정부 사명을 달성하는 데 필요한 상품과 용역(서비스) 제공]의 균형
- 2차 정책 목표를 해결하기 위한 공공조달 전략과 정책의 영향을 측정하기 위한 데이터 또는 적절한 방법론 부족
- 2차 정책 목표를 해결하기 위한 전략과 정책의 효과를 측정하기 위한 법적 요건의 부재, 인센티브 부족, 재정 · 인적 자원 부족 현상 초래
- 많은 국가에서 공공조달을 통한 다수의 정책 목표에 따라 과도한 부담을 지게 될 우려가 있으며, 새로운 의무와 전략 시스템의 관리가 불가능해지거나 이를 충족하기 어려워질 위험이 있음

OECD(2002)는 공공조달에서 지속가능한 발전 관점의 환경적 요소를 공공조달 과정에 반영하는 전략적 활용을 시작한 이후 10여 년간의 운영 경험을 통해 공공조달 재정의 운영 효율성과 비용 대비 가치를 기반으로 한 전략적 활용이 정책 효과성 제고에 기여한다고 보며, 이들 요소 간의 균형성 확보를 강조하고 있다. 이는 공공조달이 2차 정책목표를 달성하기 위한 수단이나 도구가 아니라 공공조달 본연의 정책적 목적과 취지를 구현하는 과정에서 하나의 추진 경로를 제공하는 방식이기 때문이다([표 11] 참조).

표 11 공공조달 기회와 정보 접근성 제고

- 공공조달의 효율적 운영과 관련해 공공계약 법령에서 직접적으로 규정하는 사항은 없으나 「국가계약법」 제9조와 「지방계약법」 제11조를 통해 입찰의 기준가격인 예정가격을 결정하는 데 합리적인 가격을 결정하기 위한 기준을 마련해 과다 또는 과소 계상되지 않도록 규정하고 있다.
- 또한 입찰참가자 중 낙찰자 선정의 일반원칙으로서 「국가계약법 시행령」 제42조제1항에서 "경쟁입찰의 경우에는 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 계약 이행능력 및 일자리창출 실적 등을 심사해 낙찰자를 결정"토록 규정하고 있다.
- 이를 통해 입찰조건, 시장거래가격, 경쟁상황 등을 종합적으로 고려해 합리적으로 산정된 예정가격을 기반으로 집행된 입찰에서 고용창출, 환경보호, 사회적 책임(법적규제준수, 공정한 하도급 거래관계) 등 이차 정책적 목표와 관련된 평가요소를 반영해 균형성 확보를 위한 원칙적 기준을 마련하고 있다.
- 공공계약 관련 법령에서 이 같은 일반적 원칙 위에 「조달사업법」 제5조제1항제3호에서는 "공공조달과 관련된 성과관리 및 평가"를 규정하고 있고, 제6조에서는 "기업의 사회적 책임 장려를 위한 조달 절차에서 환경, 인권, 노동, 고용, 공정거래, 소비자 보호 등의 사회적 · 환경적 가치 반영"을 규정함으로써 공공조달의 1차 운영적 목표와 2차 정책지원 목표가 균형성을 이룰 수 있는 제도적 틀을 제시하고 있다.
- 2002년 OECD는 회원국에 "공공조달에서 환경적 고려사항을 더욱 강화"하고, 이를 위해 "회원국의 경쟁국과 기타 관련 국가의 정책 그리고 국제적 의무와 공약에 부합하는 방식으로 더욱 친환경적인 공공 구매 정책을 개발"할 것을 권고했다.
- 그와 동시에 이언 '2차 정책 목표' 추구와 관련해 회원국에 2차 정책 목표를 추구하기 위한 공공조달시스템의 활용이 효율적 공공조달 재정운영이라는 1차 조달 목표와 균형을 이루어야 한다는 점을 인식할 것을 권고한다. 이를 위해 회원국은 다음과 같은 내용을 수행해야 한다.

  1) 명확한 국가 우선순위에 따라 2차 정책 목표를 추구하는 한 가지 방법으로 공공조달시스템을 활용하는 방안을 평가하고, 잠재적 편익과 비용 대비 가치 달성의 필요성 간 균형을 맞춰야 한다. 2차 정책 목표를 지원할 수 있는 조달 인력의 역량과 2차 정책 목표 추진 과정 모니터링과 관련된 부담을 모두 고려해야 한다.

  2) 공공조달시스템에 2차 정책 목표를 통합하기 위한 적절한 전략을 개발한다. 공공조달로 지원될 2차 정책 목표의 경우, 적절한 계획, 기준 분석, 위험 평가, 목표 성과 실행 계획 또는 이행 지침 개발을 기반으로 수립해야 한다.

  3) 2차 정책 목표를 달성하는 데 조달의 효과성을 측정하기 위해 적절한 영향 평가 방법론을 채택한다.

  2차 정책 목표를 지원하기 위해 공공조달시스템을 활용한 결과는 정책 입안자에게 그런 활용 편익과 필요한 비용정보를 제공하기 위해 적절한 이정표에 따라 측정되어야 한다. 이 같은 효과는 개별 조달 수준과 정책 목표의 목표 성과 모두에서 측정되어야 한다. 또한 2차 정책 목표 추진이 공공조달시스템에 미치는 종합적인 효과를 주기적으로 평가해 잠재적인 목표의 과부하를 해결해야 한다.
- 2차 정책 목표는 지속가능한 녹색 성장, 중소기업 발전, 혁신, 책임 있는 기업 행동 기준 또는 더 광범위한 산업 정책 목표 같은 다양한 목표를 의미하며, 정부는 1차 조달 목표 외에도 조달을 정책 수단으로 활용해 이들 목표를 점점 더 많이 추구하고 있다.

마. 참여(Participation)

공공조달의 실행 원칙 중 '참여'는 조달기업을 비롯한 이해관계자가 공공조달 전체 과정에 걸쳐 제공되는 조달 기회에 보다 폭넓게 참여할 수 있도록 포용성과 참여를 강화하는 조치를 시행하는 체제를 의미한다. 구체적으로, 잠재적 공급업체로서 조달기업에 입찰참가 등에서 공정한 경쟁 기회를 제공하고, 관련 조달사업의 결과가 영향을 미칠 수 있는 지역사회와 기타 이해관계자들에게 조달활동의 계획, 감독에 참여하도록 보장하는 체제를 의미한다(PPRA, 2020). 참여 원칙을 준수하기 위해서는 첫째, 조달기업에 기업 규모나 배경과 관계없이 공공조달 과정에 참여할 수 있는 동등한

기회를 보장하는 것이 필요하며, 이를 통해 경쟁을 촉진할 수 있다. 둘째, 참여를 활성화하기 위해서는 투명성과 접근성 원칙의 실행을 촉진해 입찰공고 정보 공개, 평가기준과 계약 체결 정보 등을 관심 있는 조달기업과 이해관계자 모두가 쉽게 이용할 수 있도록 공개해해야 한다. 셋째, 공공조달의 특성상 지역사회에 영향을 미치는 용역(서비스)이나 공사의 경우 직간접적으로 지역사회와 주민들에게 영향을 미칠 수 있으므로 실행 과정에서 해당 지역사회와 일반 대중의 참여를 보장하는 조치가 중요하다. 넷째, 참여의 실행 정도를 파악하고 관리하는 체제가 중요하므로 관리감독 수단을 활용해 공공조달 절차가 공정하고 투명하며 비용 대비 가치를 제공하는 방법으로 운영되는지를 모니터링할 수 있어야 한다. 이 과정에서 시민사회 단체, 감사기관, 기타 이해관계자가 참여할 수 있다. 마지막으로, 소규모 기업과 지역 사회단체 등의 참여를 유도하기 위한 인센티브와 모니터링 역량 강화를 지원할 필요성이 있다. 공공조달 과정에서 이 같은 참여 원칙을 활성화함으로써 공공조달은 다양한 배경을 지닌 조달기업에 보다 포용적이고 효율적인 방법으로 다양한 이해관계자의 요구에 대응할 수 있다.

이처럼 공공조달의 절차, 실행, 관리 과정 전반에서 투명하고 효과적인 이해관계자 참여를 촉진할 수 있는 방안을 마련하고 실행하는 체제가 매우 중요하다. 따라서 공공조달 절차와 실행, 관리 과정에 충분한 수준의 참여가 보장되지 않을 경우 발생할 수 있는 위험은 다음과 같다([표 12] 참조).

표 12 참여 원칙 활성화 부족시 발생 가능한 위험

- 법률과 정책, 조달기업을 위한 일반 정보, 선정과 낙찰 기준, 계약 수주 결정은 일반적으로 사전에 공개되나 조달 계획과 계약 수정 등의 진행 과정에서는 정보에 충분히 접근하지 못할 수도 있음
- 투명성과 개방성은 필수 조건이나, 그 자체만으로 이해관계자의 참여를 보장하기에는 충분하지 않음
- 조달기관 등 내부 이해관계자 대비 일반 국민과 시민사회 단체 등은 공공조달 모니터링에 참여할 수 있는 훈련된 인력의 힘이 부족하거나 예산이 충분하지 않은 경우 실질적 참여가 제한될 수 있음
- 상당한 위험이나 관리 부실을 수반하는 고가 또는 복잡한 조달 프로세스에는 일반 국민 등 외부 이해관계자를 직접 참여시키는 데는 한계가 있음

공공조달의 참여 활성화 원칙을 실행하는 데 OECD, EU 회원국 등이 가장 중점을 두는 것은 중소기업의 공공조달 참여 비중을 확대하는 것이다. 이는 경제적, 산업적, 사회적 측면에서 공공조달 참여에 필요한 자금, 정보, 인력 등에서 대규모 기업에 비해 상대적으로 경쟁우위를 확보하기가 어렵다는 점을 감안해 동등한 참여를 보장하기 위한 정책과 제도의 실행에 중점을 두고 있기 때문이다. 국가는 중소기업의 공공조달 참여 수준을 관리하기 위해 전체 공공조달 실적 중 중소기업이 공급하는 비중이나 금액 등을 관리하고, 이를 평가하는 과정에서 우대하는 정책과 제도를 시행하고 있다([표 13] 참조).

표 13 공공조달 체계에서 중소기업 참여 확대를 위한 지원 사례

- 국내 공공조달시스템에서는 대기업 등에 비해 공공조달 참여 여건이 경쟁열위에 있는 중소기업의 공공조달 시장 참여를 확대하기 위해 「판로지원법」 제4조에서 "중소기업자의 수주 기회가 늘어나도록" 규정하고 있다. 이를 위해 중소기업이 공공조달 시장에서 50% 이상 공급 실적 확보를 법정 구매목표 비율로 의무화하고 여성기업(물품 · 용역 공급 실적의 5% 이상, 공사 실적의 3% 이상), 장애인기업(1%)에는 보다 세부적인 접근성을 보장하기 위한 최소한도를 규정하고 있다.
- 이 같은 구매목표 비율 제도의 이행을 촉진하기 위해 고시금액(2.3억 원) 미만은 중소기업에 우선 조달 기회를 부여하고 1억 원 미만은 소기업과 소상공인에게 우선 조달할 수 있는 기회를 부여하는 '중소기업자 우선조달제도'를 시행하고 있다.
- 한편 수도권 등에 비해 지역에 소재하고 있는 중소기업은 상대적으로 공공조달 참여를 통한 입찰 기회 확보에 어려움을 겪을 수 있다는 점을 고려해 물품 · 용역의 경우 추정가격 3.3억 원 미만(일부 지역 5.0억 원, 일부 안점점검 용역 등 1.5억 원), 공사의 경우 추정가격 기준 100억 원 미만(종합공사), 10억 원 미만(전문공사 등)은 해당 시 · 군 · 구 지역에 소재한 업체에 공급 기회를 부여하거나 공동수급체로 참여할 수 있는 기회를 부여하고 있다.
- 호주 연방조달규칙 지원 사례

  5.4 중소기업이 호주 정부 사업에 공정한 경쟁을 통해 참여할 수 있도록 공무원은 중소기업을 부당하게 차별하지 않고 중소기업에 적절한 경쟁 기회를 제공하는 조달 관행을 적용해야 한다. 공무원은 비용 대비 가치 측면에서 다음 내용을 고려해야 한다.

  1) 요건을 명시하고 비용 대비 가치를 평가할 때 경쟁력 있는 중소기업과 거래하는 경우의 이점
  2) 제출 서류 작성 비용과 같이 중소기업의 경쟁을 저해할 수 있는 진입 장벽
  3) 중소기업의 역량과 지역 또는 지역 시장 진입 의지
  4) 더 크고 경쟁력 있는 공급업체로 기반을 확보하는 경우의 잠재적 이점

  5.5 호주 정부는 법인이 아닌 연방 기관이 조달 총액의 최소 10%를 중소기업으로부터 조달하도록 노력해야 한다.
- 멕시코 「공공부문 취득, 임대, 서비스법(Ley de Adquisiciones, Arrendamientosy Servicios del Sector Público)」 지원 사례
- 「공공부문 취득, 임대, 서비스법」은 다음과 같이 규정하고 있다.

  1) 경제부는 기업, 특히 중소기업의 공공조달 참여를 촉진할 책임이 있다. 또한 각 기관은 정기적으로 조달되는 재화나 용역(서비스)의 공급망을 강화하기 위해 중소기업 공급업체 개발 프로그램을 마련해야 한다.
  2) 제조 공정이 60일을 초과하는 재화의 경우, 해당 공급업체가 중소기업, 중소 국영기업인 경우, 동등한 조건하에 선급금의 10%에서 50%까지 지급해야 한다.
  3) 점수나 백분율 평가의 경우, 각 기관은 멕시코 산업재산권연구소의 규정에 따라 혁신 기술을 사용해 재화를 생산하는 중소기업에 가산점을 부여해야 한다.
  4) 지원자가 동점인 경우, 국내 중소기업(SME) 소속사에 우선권이 부여된다.

출처: OECD. (2018). "SMEs in Public Procurement–PRACTICES AND STRATEGIES FOR SHARED BENEFITS."OECD Public Governance Review.

바. 효율성(Efficiency)

공공조달의 효율성 원칙은 낭비를 최소화하고 비용 대비 가치를 극대화함으로써 공공 자금으로 최상의 결과를 얻는 데 중점을 둔다. 이는 윤리적, 법적 기준을 준수하면서 품질, 비용, 납품 기한 간의 최적의 균형을 보장하는 방식으로 상품이나 용역(서비스), 공사를 조달하는 원칙을 의미한다(J. Nemec et al., 2021). 비용 대비 가치는 품질 저하 없이 더 낮은 비용으로 상품이나 용역(서비스), 작업을 조달해

최대한의 이익을 얻는 원칙을 의미한다(Kipo-Sunyehzi et al., 2024). 입찰과 평가 과정에서 공공조달의 효율성은 순전히 경제적 고려 사항에서 비용 대비 가치를 보장하는 추가적인 비경제적 기준을 통합하는 방향으로 발전하고 있다(Kumar et al., 2015).

실행원칙으로 효율성의 원칙을 준수하면 첫째, 불필요한 비용 발생, 절차 지연, 중복 프로세스의 실행에 따른 시간 · 비용 · 기타 소요자원 등의 사용을 감축할 수 있다. 둘째, 공공조달 절차의 실행에 필요한 시간, 자금, 인력 등 가용 자원을 낭비 없이 최대한 활용할 수 있다. 셋째, 공급받는 물품이나 용역(서비스), 공사의 품질 저하를 예방하면서도 효율적 운영을 확보할 수 있다. 넷째, 효율성을 추구하더라도 이는 어디까지나 관련 공공조달과 계약관련 법률, 규정 등을 준수해야 한다. 다섯째, 궁극적으로 공공조달의 효율성은 지출된 비용 대비 최상의 가치를 제공해 공공조달 재정이 효과적으로 사용, 관리되는 목표를 달성할 수 있다.

공공조달시스템에서 효율성이란 투명하고 공정한 절차를 바탕으로 필요한 조달 대상물을 5R(Right Quantity, Right Quality, Right Time, Right Price, Right Place) 원칙에 부합하는 방식으로 공급받는 것을 가리킨다. 해당 조달사업과 관련된 조달기관의 내부적 요구와 국민, 시민사회 단체 등의 요구를 충족할 수 있도록 공공조달 전체 단계에 걸쳐 효율성을 향상하는 절차와 방법을 개발하는 방안이 중요하다. 공공조달 절차와 실행 관리 과정에서 효율성을 확보하기 위해서는 첫째, 공공조달시스템과 제도적 틀을 간소화해야 한다. 둘째, 수요자의 요구를 효율적으로 충족하기 위한 기술적 절차를 수립해야 한다. 셋째, 공공조달 절차를 개선하고 중복을 줄이며 비용 대비 가치 향상을 위한 도구를 개발하고 활용해야 한다[중앙구매, 기본협정(Framework Agreement), 다수공급자계약(MAS), 전자카탈로그, 동적구매, 전자경매 등]. 공공조달시스템에서 효율성이 부족할 경우 발생할 수 있는 위험은 다음과 같다([표 14] 참조).

표 14 효율성 부족시 발생 가능한 위험

- 기능적 중복, 비효율적인 사일로, 중복, 번거로운 절차, 낭비
- 고객의 요구와 기대에 부합하지 않는 조달 대상물[물품, 용역(서비스), 공사] 공급
- 적격한 조달기업의 낙찰, 계약 기회 확보가 곤란하고 관리 부실
- 중앙조달과 분산조달 간의 조정, 협의 부재로 부적절한 공공조달 의사결정이 비효율을 발생시킴

OECD에서는 공공조달의 운영 효율성을 향상하기 위해 공공조달 전체 단계에 걸쳐 효율성 향상에 기여할 수 있는 프로세스를 개발하고 운영할 것을 권고하고 있다([표 15] 참조).

표 15 공공조달의 효율성 향상을 위한 OECD 권고

- 정부와 시민의 요구를 충족하기 위해 공공 조달 주기 전반에 걸쳐 효율성을 높이는 프로세스를 개발하고 수행해야 한다.
  1) 공공조달시스템과 제도적 틀을 간소화하기 위해 기존 프로세스와 제도를 평가해 기능적 중복, 비효율적인 사일로, 기타 낭비 원인을 식별해야 한다. 가능한 한 효율적이고 효과적인 조달 프로세스와 업무흐름을 중심으로 보다 서비스 지향적인 공공조달시스템을 구축해 행정적 관료주의와 비용을 줄여야 한다.
  2) 고객의 요구를 효율적으로 충족하기 위해 건전한 기술적 수단과 절차를 활용해 조달 결과가 고객의 요구를 충족할 수 있도록 해야 한다. 예를 들면 적절한 기술사양 개발, 적절한 수주 기준 식별, 제안 평가자 간의 적절한 기술 전문성 보장, 계약 체결 후 계약 관리에 적절한 자원과 전문 지식의 사용을 보장하는 것이 필요하다.
  3) 중앙집중식 구매, 프레임워크계약(FA), 전자카탈로그(e-Catalogue), 동적구매시스템(DPS), 전자경매, 공동조달, 옵션 계약을 포함해 조달 절차를 개선하고 중복을 줄이며 더 많은 비용 대비 가치를 향상하기 위한 도구를 개발해 사용한다. 적절하고 실현 가능한 경우 하위 국가 수준의 정부 전반에 걸쳐 이들 도구를 적용하면 효율성을 더욱 높일 수 있다.

OECD, EU를 중심으로 한 세계 각국은 공공조달시스템에서 효율성을 확보한다는 관점에서 중앙조달과 자체(부산)조달 간의 운영적 효율성과 전략적 활용의 효과성을 확보하기 위해서는 중앙조달(구매)기관 설립을 확대하고 각국의 공공조달 정책과 제도 운영의 중점을 구현하는 수단으로 활용하고 있다([표 13] 참조). 공공조달의 운영적 효율성 확보 관점에서 수요의 통합을 기반으로 거래비용을 중심으로 평균 12~25%의 비용 절감 효과 외에도 효율성과 투명성을 제고함으로써 예산 절감과 전문성 강화, 부패 방지에 크게 기여할 수 있다(EU Commission, 2017). 공공조달의 전략적 활용의 효과성 측면에서 CPB를 통해 중소기업, 환경, 사회적 책임, 혁신 같은 전략적 활용과 연계된 대규모 물품이나 서비스, 공사 수요를 창출, 통합하고 안정적으로 공급할 수 있는 기반을 강화하고 있다. EU, 미국, 캐나다, 호주 등 세계 각국은 전자조달시스템 구축과 연계해 기본협정(FA), 동적구매시스템(DPS), 다수공급자계약(MAS) 등 계약 제도를 활용해 중앙집중적 구매수단으로 전자카탈로그(e-Catalogue), 쇼핑몰(Shopping Mall)을 제공하고 있다. 이들 중앙조달(구매)기관의 활용은 공공조달 재정의 운영적 효율성과 전략적 활용 효과성의 균형성 확보에도 기여한다([표 16] 참조).

표 16 중앙조달(구매)기관을 활용한 운영적 효율성과 전략적 활용

- 2024년 OECD 공공조달권고 이행 상황을 점검하기 위한 조사 결과, 응답 국가(회원 35개국, 비회원 5개국)의 93%가 일반 상품을 대상으로 한 국가 또는 연방 수준의 중앙조달(구매)기관(CPB)을 설립했다고 보고했다.
- 일반 상품이 아닌 특정 부문별 CPB도 일반적이며, 응답자의 50%는 보건부문 조달, 30%는 ICT 관련 조달에서 CPB를 운영하고 있다고 응답했다.
- CPB는 다수 수요기관의 구매를 통합함으로써 규모의 경제를 달성하고, 거래 비용을 절감하며, 보다 경쟁력 있는 조달 시장을 육성하는 데 도움을 준다.

- 관련 연구의 추정값에 따르면 공공조달 절차를 합리화하면 국가에 따라 지출 중 7%에서 35%까지 절약할 수 있다(Guerry, 2018)고 보고된다.
- OECD는 CPB가 조달 효율성과 생산성에 미치는 영향 측정과 관련한 일련의 사례 연구를 발표해 정부 목표 달성에 미치는 공공 조달의 잠재적이고 긍정적인 영향을 강조하고 있다.
- CPB는 하위 국가 수준(지방정부, 지방자치단체 등)의 공공조달 효율성을 더욱 최적화하는 역할을 담당하고 있다. 예를 들면 CPB는 지방정부 수준에서도 조달을 간소화하는 데 도움이 되며, 응답자의 40%가 지역과 지역 조달에 CPB를 활용하고 있다고 응답했다. 2021년 기준 조달지출의 61.2%가 지방정부 수준에서 발생하는 점을 고려하면 특히 중요하다(OECD, 2023).
- 국가 또는 연방 CPB는 일반적으로 중앙 · 연방 예산과 사용자 수수료의 조합을 통해 자금을 조달하며 사용자 수수료 모델로만 운영하는 경우는 상대적으로 낮은 수준으로 볼 수 있다.
- 응답자의 83%(35명 중 29명)는 중앙 · 연방 예산을 통해 기본협정(FA) 또는 동적구매시스템(DPS) 관리에 자금을 조달하는 반면에 37%(35명 중 13명)만 사용자 수수료 모델을 활용하는 것으로 보고되고 있다.

출처: OECD, 2024.

사. 전자조달(e-Procurement) 활용

공공조달의 실행원칙으로서 전자조달(e-Procurement) 시스템의 활용은 투명성, 책임성, 효율성, 공정성, 동등한 대우 같은 기본원칙과 여타 실행원칙을 체계적, 안정적, 지속적으로 이행할 수 있도록 보장한다. 이는 전자조달시스템의 구축의 목적과 취지로서 잠재적 공급업체인 조달기업 간의 경쟁을 촉진하고 지속가능한 조달 관행을 구축하는 동시에 투명성, 책임성, 접근성을 강화해 비용 대비 가치의 증진에 기여하기 때문이다(Anna, 2019).

공공조달 전체 단계에 걸쳐 적절한 전자조달 혁신을 지원하기 위해 디지털 기술을 활용해 공공조달시스템 활용 원칙을 준수하는 체제가 필요하다. 현대적 공공조달 체계를 운용하는 대부분의 국가에서는 전자조달시스템 도입, 활용 수준과 범위에서는 일부 차이가 있으나 전자조달시스템 활용 자체는 기본이 되었다.

전자조달의 활용은 그 자체로 공공조달의 성과를 제고할 수 있으며, 디지털 기술을 활용한 조달 프로세스의 실행과 관리를 가능케 함으로써 업무 전반의 효율성을 개선하고, 조달기업의 공개적 입찰 참여를 보장하는 등 조달기관의 책임성을 강화해 투명성을 크게 향상할 수 있다. 또한 조달기관의 계약업무와 관련해 전자조달은 조달 전체 단계에 걸쳐 자동화와 표준화를 통해 업무처리 시간을 절감하고 인적 오류 발생 위험성을 낮춰 신뢰성도 향상한다. 또한 전자적 조달업무 수행 과정에서 산출되는 공공조달 데이터를 실시간으로 수집, 분석, 가공해 성과평가에 활용하거나 조달기업에 제공함으로써 참여도를 향상할 수 있다. 최근에는 지속가능한 공공조달 관점에서 중소기업, 환경보호, 혁신촉진, 사회적 책임 관련 고려사항을 반영한 정책과 제도를 실행하기 위한 플랫폼 역할의 수행이 확대되고 있다.

이 같은 전자조달의 활용 원칙 준수에 따른 효과를 구현하기 위해서는 첫째, 공공조달 전체 단계를 대상으로 통합적 전자조달 솔루션을 제공하는 최신 기술이 적용된 전자조달시스템을 구축하고 활용하는 방안이 필요하다. 둘째, 모듈식으로 유연하고 확장 가능하며 안전한 최첨단 조달 도구(예: 전자경매 또는 전자카탈로그)를 구현하는 방안이 필요하다. 셋째, 비즈니스 연속성, 개인정보보호, 청렴성(무결성)을 보장하고, 공정한 대우를 보장하며, 민감한 데이터를 보호해 공공조달의 혁신을 촉진하는 역량과 기능을 제공하는 방안이 필요하다.

전자조달시스템을 활용하지 않거나 충분한 수준의 기능과 성능이 제공되지 않을 경우 발생할 수 있는 위험은 다음과 같다([표 17] 참조).

표 17 전자조달시스템 활용 부족시 발생 가능한 위험

- 개별 조달의 높은 행정비용과 비효율적이고 느린 조달 절차(중복, 입찰 문서의 조화 부족 등 포함)
- 조달 기회 정보와 투명성 부족으로 (국경 간) 경쟁이 저하됨

이 같은 전자조달시스템 활용의 중요성을 고려해 OECD(2015b)에서는 회원국이 조달 주기 전반에 걸쳐 적절한 전자조달 혁신을 지원하기 위해 디지털 기술을 활용해 공공조달시스템을 개선할 것을 권고하고 있다([표 18] 참조).

표 18 전자조달 활용 원칙 권고사례(OECD)

- 회원국은 조달 주기 전반에 걸쳐 적절한 전자조달 혁신을 지원하기 위해 디지털 기술을 활용해 공공조달시스템을 개선할 것을 권고한다.
- 조달 주기 전반에 걸쳐 통합된 전자조달 솔루션을 제공하는 최신 디지털 기술 개발을 활용한다.
- 정보통신기술(ICT)을 공공조달에 활용해 투명성과 공공입찰 접근성을 보장하고, 경쟁을 촉진하며, 계약 체결과 관리 절차를 간소화하고, 비용 절감을 촉진하며, 공공조달과 공공재정정보를 통합해야 한다.
- 모듈식, 유연성, 확장성, 보안성을 갖춘 최첨단 전자조달 도구를 추구해 비즈니스 연속성, 개인정보 보호와 무결성을 보장하고, 공정한 대우를 제공하며, 민감한 데이터를 보호하는 동시에 비즈니스 혁신을 가능하게 하는 핵심 역량을 제공한다.
- 전자조달 도구는 사용이 간편하고 목적에 적합하며, 가능한 한 모든 조달기관에서 일관성을 유지해야 한다.
- 지나치게 복잡한 시스템은 신규 진입 기업이나 중소기업에 구현 위험과 어려움을 야기할 수 있다.

출처: (OECD, 2015b).

2024년 OECD 회원국의 대부분은 하나 이상의 기능을 제공하는 초기적인 형태 수준 이상의 전자조달시스템을 운영 중이며 이중 31개국은 전자조달시스템에서 요구하는 핵심적인 기본 기능을 모두 활용하고 있고 각국의 공공조달 법적, 운영적 체계 등에 따라 다양한 추가 기능을 선택적으로 구축, 운영(OECD, 2024)하고 있다([표 19] 참조).

표 19 OECD 및 주요국가의 전자조달시스템 활용 현황

- 중앙집중식 공공조달 플랫폼과 전자조달시스템의 사용은 OECD 회원국 전반에 걸쳐 활용되고 있으며 조달정보 접근성을 강화하고 절차 간소화에 기여하고 있다.
- 2024년 OECD 회원국 35개국과 관련 5개 국가를 포함한 40개국을 대상으로 한 전자조달시스템 운영 현황 관련 설문조사 결과 다수(58%, 40개국 중 23개국)가 지난 1년 동안 국가 · 중앙 전자조달시스템에 상당한 수준의 업데이트를 진행한 것으로 보고되었다.
- 특히 2021년 이후 지난 3년 동안 83%의 국가에서 전자조달시스템에 AI, 빅데이터 등 새로운 기술의 진화를 수용하는 기능적 개선을 추진한 것으로 나타났다. 이 전자조달시스템의 고도화는 공공조달 당국과 참여자의 요구에 부응하기 위해 빠르게 진화하고 있다는 점을 나타내고 있다.
- 각국의 전자조달시스템의 기능적, 운영적 고도화는 2018년부터 2024년까지 급격히 증가했으며, 이는 포괄적인 전자조달 기능(솔루션)이 증가하는 추세로 나타났다. 특히 사용이 확대된 전자조달 기능은 계약 체결 단계를 지원하는 기능인 온라인 카탈로그, 송장전자제출, 계약관리 기능 등이다. 또한 공급업체 등록부 기능의 채택도 크게 증가했다.
- 그러나 조달계획 같은 주요 정보가 전자조달시스템에 통합되지 않고 개별 조달이나 계약 당국의 웹사이트에만 게시되어 통합적 조달데이터 접근성이 제한되고 있는 것으로 나타났다.
- 한편 응답 국가의 절반 이상(68%, 40개국 중 27개국)이 실시간으로 정보를 교환하기 위해 전자조달시스템을 정부의 다른 전자(디지털)정부시스템과 통합, 연계한 것으로 응답했다.

출처: OECD, 2024

아. 역량(Capacity) 개발

공공조달에서 역량(Capacity)의 원칙은 조달기업 또는 계약업체가 계약 요건을 충족해 이행할 수 있는 능력을 지속적으로 개발해야 한다는 점을 의미한다. 여기에는 조달 계약서에 명시된 물품이나 용역(서비스), 공사를 제공하는 데 필요한 자원, 기술, 전문 지식, 경험의 보유가 포함된다. 본질적으로 역량은 선정된 공급업체가 의무를 실제로 이행하고 비용 대비 가치를 제공할 수 있는지를 결정한다. 이 측면에서 공공조달 역량의 핵심은 첫째, 계약 체결, 이행과 관련된 재정, 장비, 인력, 기타 보유 자원의 적정성을 확보하는 것이 중요하다. 둘째, 공급업체로서 조달기업은 수요기관의 요구를 충족하기 위해 필요한 기술, 지식, 경험을 종합한 전문성을 확보하는 것이 중요하다. 셋째, 조달계획, 실행, 품질 관리를 포함해 해당 조달사업의 전체 단계를 효과적으로 관리할 수 있는 능력을 개발하는 것이 중요하다.

공공조달 과정에서 지속적으로 비용 대비 가치를 효율적이고 효과적으로 제공할 수 있도록 공공조달 실행과 관리 역량을 갖춘 전문 인력을 교육훈련하고 인증할 수 있는 역량개발 체계를 개발하고 운영하는 체제가 중요하다. 공공조달의 실행과 관리 역량을 개발하기 위해서는 첫째, 공공조달 담당자가 조달 관련 지식과 실질적인 실행 노하우 수준이 높은 전문성을 확보할 수 있도록 표준화된 교육훈련 프로그램과 체계적인 관리 수단을 제공해야 한다. 둘째, 공공조달 담당자에게 업무역량 향상에 따른 실질적인 인센티브와 경력 관리 수단을 제공해야 한다. 셋째, 대학이나 연구기관, 기타 전문기관 간 협업을 통해 전문적 공공조달 인력의 업무역량을 향상하기 위한 체계를 구축하는 방안이 필요하다.

공공조달 절차와 실행, 관리 과정에서 담당인력의 충분한 역량개발이 이루어지지 않을 경우 발생할 수 있는 위험은 다음과 같다([표 20] 참조).

표 20 역량 개발 저하 시 발생 가능한 위험

- 공공조달이 주문 기능에서 보다 전략적인 기능으로 전환하는 기능 저하
- 공공조달 규칙이 복잡해 오류나 분쟁 발생 증가
- 공공조달의 다학제적 특성에 따른 전문적 조달업무 처리 역량 저하
- 공공조달이 전문적이고 유망한 직무로 인식되지 않아 유능한 인력 유입 제한

공공조달 업무 수행 인력의 역량 향상과 관련해 UN, OECD, EU, WB 등 국제기구에서는 공공조달의 효율적 운영과 전략적 활용의 핵심 기반으로 '공공조달 역량인증 체계'의 운영을 통한 공공조달 인력의 전문성과 역량 향상을 강조하고 있다. 2023년 말 기준 OECD 회원국 38개국 중 19개국(54%)에서 조달공무원 등을 대상으로 한 공공조달 역량관리 모델을 보유하고 있고 11개국(31%)에서는 자격 · 인증 제도를 운영하고 있다. 국내에서는 조달청의 공공조달역량개발원이 공공부문의 수요기관과 민간부문의 조달기업을 대상으로 한 공공조달 역량 향상과 경력 개발을 위한 교육 프로그램을 전문적으로 운영하고 있다. 그와 동시에 2025년 3월 「국가기술자격법 시행령」 개정을 통해 조달기업의 공공조달 담당자의 공공조달 실행 · 관리 역량을 체계적으로 검증하는 국가기술자격인 '공공조달관리사' 제도의 시행이 확정되었다([표 21] 참조).

표 21 공공조달 역량관리 및 자격인증제도 운영사례

- 조달청 공공조달역량개발원은 2014년 조달전문교육기관인 조달교육원으로 시작해 2024년 말 현재 연간 1만 명 이상의 공공조달 전문교육 이수자를 배출하고 있다.
- 교육 대상은 공공부문의 수요기관인 중앙행정기관, 지방자치단체, 공기업, 준정부기관 등 다양한 수요기관, 공급자인 조달기업과 내부 조달청 직원을 대상으로 교육과정을 운영하고 있다.
- 또한 정부의 공적개발원조(ODA) 사업과 ABD(아시아개발은행) 등 국제기구에서 지원하는 국내 공공조달 체계와 전자조달시스템 관련 연수나 교육을 희망하는 외국의 조달공무원을 대상으로 한 교육도 담당하고 있다.
- 한편 공공조달과 관련해 조달기업의 약 99%를 차지하고 있는 중소기업 조달업무 담당자의 공공조달 이해, 조달 · 계약 관리 실무 역량 향상이 전체 공공조달 운영 효율성과 효과성 향상에 크게 기여할 수 있다는 연구와 실무적 요구를 수용해 2025년 공공조달 관리 업무에 관한 '국가직무능력표준(NCS)'을 마련하고 이를 기반으로 국가 공인 기술자격인 '공공조달관리사' 제도를 마련했다.
- 리투아니아는 조달청(PPO: Public Procurement Office)은 2022년 7월 조달 인력의 수준을 향상하기 위한 국가 최초의 인증 프레임워크를 도입했다.
- 이 인증은 조달 담당자를 위한 필수 지식과 기술(예: 법률, 시장 조사, 요구 분석, 친환경 공공조달, 사회적으로 책임 있는 구매 등)을 다루는 20개 모듈로 구성되었다.
- 이 인증을 취득하려면 응시자는 120분 이내에 50개의 단일 또는 객관식 문제로 구성된 폐쇄형 시험에 합격해야 하며 최소 80%(40개의 정답)를 달성해야 합격한다.
- 교육은 시험응시를 위한 선택 사항이며, 인증은 5년 동안 유효하므로 만료되기 전에 재시험을 통해 갱신해야 하고, 2023년 5월 현재 820명의 후보자가 인증을 받았으며 1,247명의 후보자 중 65%의 합격률을 기록했다.

■ 2021년 10월에 채택되어 2023년 1월에 발효된 「공공조달법」에 따라 계약 당국은 특정 예외(예: 저가 조달 절차)를 제외하고 조달 절차를 수행할 책임이 있는 공공조달위원회에 최소 1명의 인증된 조달 담당자를 포함하도록 의무화하고 있다.

출처: OECD (2024), Public Procurement in Lithuania: Increasing Efficiency through Centralisation and Professionalisation, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris.

자. 평가(Evaluation)

공공조달의 평가 원칙은 공정성, 투명성, 비용 대비 가치 달성에 중점을 둔다. 이 원칙은 물품이나 용역(서비스), 공사 조달 시 공공조달 재정지출의 책임성과 윤리적 집행을 강화할 수 있다. 공공조달 전체 단계의 실행, 관리 결과를 평가하고 이를 피드백해 공공조달시스템을 개선하는 것은 현대 공공조달을 운영하는 데 가장 기본적인 원칙이다. 현대적 공공조달 체계를 도입한 모든 국가에서는 실행 가능한 평가 수단이 있는 경우, 국가 수준에서 개별 조달사업에 이르기까지 공공조달의 효과성을 측정, 평가해 지속적으로 성과를 향상하기 위해 노력하고 있다.

이를 위해서는 첫째, 공공조달 프로세스의 결과를 주기적으로, 일관된 기준을 통해, 신뢰할 수 있는 최신 자료와 정보에 기반해 평가할 수 있는 수단을 마련해야 한다. 둘째, 공공조달시스템의 성과와 효과성, 비용 절감 수준을 측정할 수 있는 다양한 지표를 개발하고 활용해야 한다.

공공조달 절차와 실행, 관리 과정에서 평가원칙이 준수되지 않을 경우 다음과 같은 위험이 발생할 수 있다([표 22] 참조).

표 22 평가 실행 미흡 시 발생 가능한 위험

■ 공공조달 데이터는 항상 견고하고 일관된 방식으로 수집되지 않기 때문에 통계정보는 정확하고 신뢰할 수 없으며 향후 조달 결정에 사용할 수 없음
■ 성과 측정 프레임워크나 지표가 부족해 시간이 지남에 따라 공공조달시스템의 효과성을 분석하는 데 방해가 됨
■ 개발 협력 제공자가 외부 자금을 구현하기 위해 국가 공공조달시스템을 사용하는 것을 방지할 수 있는 성과 평가 부족

차. 위험관리(Risk Management)

공공조달 전체 단계에 걸쳐 발생할 수 있는 위험을 모니터링하고 선제적으로 식별할 수 있도록 체계적인 위험관리 절차와 기준을 마련하고 이를 시행해야 한다.

이를 위해서는 첫째, 공공조달시스템의 절차, 규정, 기준 등의 안정적 운영을 저해하는 위험요인을 식별하고 이를 해결할 수 있는 위험평가 도구를 개발, 활용해야 한다. 둘째, 위험관리 전략[예:

위기징후(레드 플래그) 식별 시스템 또는 내부고발제도(휘슬블로어) 등]을 마련하고, 조달기관의 업무 담당자와 내외부 이해관계자에게 공공조달 위험관리 제도의 이해도를 높일 수 있도록 해야 한다.

특히 복잡한 대규모 시설공사 프로젝트 등에서는 위험성 발생 빈도와 규모, 파급력이 크게 나타나므로 위험관리가 적극적으로 실행되고 관리되어야 한다.

공공조달 전체 단계에 걸쳐 위험관리가 제대로 수행되지 않을 경우 다음과 같은 위험이 발생할 수 있다([표 23] 참조).

표 23 평가 실행 미흡 시 발생 가능한 위험

- 대규모의 복잡하고 전문적인 조달사업(프로젝트)에서 조달기관과 조달기업, 기타 이해관계자의 낮은 위험관리 인식에 따른 실행은 해당 사업의 조달 전체 단계에서 예산 낭비와 비효율성을 증가시킴
- 국내외적인 경제위기 또는 공공재정이 부족한 경우, 공공조달 재정지출 과정에서 위험관리가 미흡하면 재정적 위험 증가
- 공공조달 재정지출 과정에서 횡령, 사기, 공적자금 오남용, 부패 증가
- 조달(계약)기관의 대외적 신인도 저하, 잠재적 평판 저하가 지속될 개연성 존재

공공조달의 위험관리 원칙은 조달 프로세스 전반에 걸쳐 잠재적 위험을 사전에 식별하고, 평가 · 완화함으로써 조달 목표의 성공적인 달성과 부정적 영향의 최소화를 가능하게 한다. 이 같은 원칙을 실행하기 위해서는 '위험 식별 → 위험 평가 → 위험 해결(처리) → 위험 모니터링 → 지속적 개선' 등 5단계로 구성된 위험관리 활동을 시행하는 방안이 필요하다. 단계별로 주요 활동을 살펴보면 첫째, 위험 식별 단계에서는 해당 공공조달 사업과 관련해 입찰, 계약 체결과 이행, 사후관리 등 전체 과정에서 발생할 수 있는 기술적, 경제적, 법적 위험성 등 잠재적 위험요소를 식별하는 활동이 이루어진다. 둘째, 위험평가 단계에서는 식별된 잠재적 위험 중 발생 빈도 · 확률 · 잠재적 파급력 등을 종합해 위험도를 평가하고, 관리 우선순위를 결정한다. 셋째, 위험 해결(처리) 단계는 식별된 위험 중 실제 발생한 위험을 해결하고, 높은 수준의 위험 발생을 예방하는 활동을 수행한다. 넷째, 위험 모니터링 단계에서는 위험을 예방하거나 발생한 위험의 해결 방안 효과를 평가하고, 예측하지 못한 새로운 위험의 발생을 추적, 감시하는 활동을 수행한다. 마지막으로, 지속적 개선 단계에서는 위험관리 원칙 실행 과정에서 학습된 교훈과 변화하는 상황을 기반으로 위험관리 프로세스를 정기적으로 검토하고 개선하는 활동을 수행한다.

이 같은 위험관리 활동의 실행 역시 전자조달시스템을 기반으로 효과적으로 수행할 수 있다. 대표적인 사례로 공정거래위원회가 운영하는 입찰담합지표분석시스템(BRAS)은 입찰 과정에서 발생할 수 있는 주요한 입찰 실패 유발 위험요인인 담합의 유형별 패턴을 사전 분석해 식별, 관리하고 있다([표 24] 참조).

표 24 입찰담합징후분석시스템(BRIAS) 운영사례

- 우리나라는 2009년 글로벌 금융위기에 따른 경기를 활성화하기 위해 그 대응 방안으로 공공조달 재정지출을 확대하면서 이를 집행하는 공공조달과 관련한 입찰에서 담합으로 의심되는 사례가 지속적으로 식별되었고, 이를 체계적으로 관리할 필요성이 대두되었다.
- 담합 사례를 파악하기 위해 공정거래위원회는 전통적으로 카르텔 소속 업체가 제재 처분을 감경받기 위한 자발적 신고(리니언시)와 경쟁 기업의 신고에 의존했다. 이 같은 담합 식별 방법은 여전히 잠재적 담합을 파악하는 데 가장 효과적이고 신뢰할 수 있는 수단이다.
- 그러나 사후적 신고에 의존한 방법으로는 선제적으로 담합 발생을 예방하기 어렵고, 무엇보다 급격히 확대되는 잠재적 조사 대상 입찰 건이 증가하면서 정보시스템에 기반한 체계적인 관리 수단 마련의 필요성이 커졌다.
- 2006년 공정거래위원회는 담합 사례 식별 방법을 보완하기 위해 입찰 담합지표분석시스템(BRIAS)을 개발했다. 국가종합전자조달시스템(KONEPS)의 나라장터에서 직접 입찰정보를 추출 후 BRIAS를 활용해 입찰가격(기준 가격 대비 비율), 참가자 수, 경쟁 방식 등의 담합 유발 요인을 분석해 잠재적 입찰 담합 점수를 산출했다.
- 입찰 담합 발생 가능성을 평가한 점수가 특정 기준을 초과하는 경우, 계약 행위와 관련한 추가 정보 수집이 필요하다는 점을 시사하며, 이 정보를 바탕으로 필요한 경우 조사를 개시한다.
- BRIAS는 KONEPS에서 매일 정보를 수집하며, 매월 이전 달에 수집된 데이터를 기반으로 시스템을 실행한다. 2012년 기준으로 BRIAS는 연간 2만~3만 건의 입찰에 적용되었고, 약 2만 건의 실행 중 실제 담합 여부 판단이 필요한 200건의 조회 결과를 도출했다.
- 공공조달에서 위험 신호를 감지하는 이 자동화 시스템은 브라질 같은 다른 국가에서도 성공적으로 구현된 모범 사례이다.

출처: OECD, 2016

카. 책임성(Accountability)

공공조달의 책임성이란 조달 과정에 참여하는 개인과 조직이 자신의 행동과 결정에 책임을 져야 하며, 관련 이해관계자들에게 자신의 행동을 정당화할 수 있어야 한다는 점을 의미한다. 여기에는 공공조달 재정의 지출 방식, 공공조달 절차의 수행 방식과 그 지출, 수행 결과에 관한 책임을 포함한다(OECD, 2015). 따라서 공공조달 전체 단계에서 조달기관의 담당자는 단계별 의사결정, 실행, 관리의 결과에 책임을 질 의무가 있다. 이를 위해서는 공공조달 전제 주기에 걸쳐 책임을 이행하기 위한 관리감독 등 통제 방안을 실행해야 한다.

공공조달 절차와 실행, 관리 과정에서 책임성을 제고하기 위해서는 첫째, 공공조달 전체 단계를 감독할 수 있도록 명확한 업무 경계를 설정해야 한다. 둘째, 조달기관과 조달기업 등 공공조달 참여자와 이해관계자에게 적용할 실효성 있는 제재 방안을 개발해야 한다. 셋째, 공공조달 참여자와 이해관계자에게 투명하고 공정한 절차에 기반해 제기된 불만과 이의를 신속히 처리할 수 있어야 한다. 넷째, 내부통제(재무 통제, 내부 감사, 경영 통제 포함)와 외부통제, 감사가 통합적 연계성을 유지한 채 실행되며, 이를 위해 필요한 자원이 충분히 투입되어야 한다. 공공조달 과정에서 충분한 수준의 책임성이 발현되지 않을 경우 발생할 수 있는 위험은 다음과 같다([표 25] 참조).

표 25 책임성 미흡 시 발생 가능한 위험

- 공공조달 관련 기준과 절차에 책임성 확보 요소(책임의 유형과 수준, 역할 할당과 업무 분리, 필요한 지식과 경험, 해당 재무 한도와 기록 의무 등)가 명확하게 반영되지 않음
- 공공조달 과정에서 발생하는 조달기업이 제기한 이의와 분쟁에 효과적인 대응이 약화되고 미흡한 구제 조치 등으로 불만 증가
- 내부통제 기능(경영 통제, 재무 통제, 독립적인 내부 감사 보증 등)의 부실화, 외부통제와 감사 요구에 대응하기 위한 효과적인 감독체계, 관리기법과 기준 등의 부재로 관리감독 기능 부실화와 오류 발생 심화
- 명확한 공공조달 절차와 성과 등에서 관리 목표가 수립되지 않고 관리 주기가 불명확하거나 실질적인 관리감독이 이루어지지 않음
- 공공조달 재정지출 통제를 통한 조달 비용 절감과 전략적 가치 달성 기회를 상실할 수 있음
- 업무 수행 결과에 따른 과도한 두려움과 위험 회피 문화로 사후적으로 발생 가능한 '결과에 따른 두려움이나 위험 회피'를 유발하는 시스템은 결과 지향적이지 않을 수 있음

따라서 공공조달 실행 과정에서 책임성 확보의 중요성을 고려해 OECD(2015b)에서는 회원국이 조달 주기 전반에 걸쳐 적절한 책임성 확보에 필요한 사항을 권고하고 있다([표 26] 참조).

표 26 책임성 원칙 강화를 위한 권고사항(OECD)

- 책임 사슬이 명확하고, 감독 메커니즘이 마련되어 있으며, 지출 승인과 주요 조달 이정표 승인과 관련해 위임된 권한 수준이 잘 정의되도록 공공조달 주기를 감독하기 위한 명확한 기준을 설정한다. 조달 절차의 예외를 정당화하고 승인하는 규칙은 경쟁을 제한하는 경우와 같이 포괄적이고 명확하게 제시한다.
- 조달인력이나 공급업체에 공공조달 결과와 관련한 과도한 두려움이나 위험 회피를 유발하지 않으면서 적절한 억제력을 제공하기 위해 부정행위의 정도에 비례해 정부나 민간부문 조달 참여자를 대상으로 효과적이고 집행 가능한 제재시스템을 개발한다.
- 결함을 수정하고, 잘못을 방지하며, 공공조달시스템의 청렴성과 공정성에 관한 외국 공급업체를 포함한 입찰자의 신뢰를 구축하고 조달 결정에서 제기된 이의를 효과적으로 대처하기 위한 방침을 수립해 공정하고 시의적절하며 투명한 방식으로 불만 사항을 처리한다. 효과적인 이의 제기 시스템의 추가와 적극적이고 독립적인 검토에 따른 적절한 시정 조치가 중요하다.
- 내부통제(재무통제, 내부감사, 관리통제 포함)와 외부통제, 감사가 조정과 충분한 자원의 확보, 통합을 통해 다음의 사항을 보장한다.
  ①공공조달시스템의 성과 모니터링 ②신뢰할 수 있는 보고와 법률 · 규정 준수, 보복 두려움 없이 해당 법률 · 규정 위반과 관련한 신뢰할 수 있는 의심을 관할 당국에 보고할 수 있는 명확한 채널 ③조달 법률, 규정, 정책의 일관된 적용 ④국가적 선택에 따른 중복 감소와 적절한 감독 ⑤독립적인 사후 평가와 적절한 경우 관련 감독 기관 관련 보고

출처: OECD, 2015b.

타. 통합(Integration)

전 세계적으로 공공조달은 국가 GDP의 14% 내외, 정부 재정지출의 30% 내외를 차지하면서 정부의 정책과 제도의 효과적인 운영을 지원하고 선도하는 역할을 수행한다. 이 지출은 정부 등 공공부문의 주요 기능에 영향을 미치는 만큼 공공재정관리, 예산, 용역(서비스) 등 정부의 주요 업무 프로세스와 지원 시스템 간 통합이 필요하다.

이처럼 공공조달과 연계된 정부 등 공공부문의 주요 기능과 시스템을 통합하기 위해서는 첫째, 공공조달 프로세스와 공공재정관리 절차를 결합해 재정지출의 효율성을 향상해야 한다. 둘째, 공공조달 전체 단계의 프로세스와 계획 수립을 최적화하기 위해 중장기적 예산을 수립하는 등 투자가 필요하다. 셋째, 공공사업, 공공–민간파트너십(PPP), 양허를 포함해 공공조달과 유사 속성을 보유한 사업에 적합한 경우, 공공조달 원칙을 적용하는 방안이 필요하다.

공공조달 절차와 실행, 관리에서 통합성이 부족할 경우 발생할 수 있는 위험은 다음과 같다([표 27] 참조).

표 27 전자정부시스템 간 통합이 구현되지 않을 시 발생 가능한 위험

- 조달계획 수립 시 조달 대상 사업의 소요 재정과 인력 등 요구사항을 상세하게 반영할 수 없고, 결과적으로 정부예산 반영 가능성이 낮아짐
- 예산 · 조달 계획은 다년 기준이 아닌 연간 기준으로 준비되는 경우가 많기 때문에 정부의 중기 전략적 우선순위 간 일치성을 저하시키고 조달 의사결정의 유연성을 감소시킴
- 정부와 민간 부문 파트너[예: 공공–민간 파트너십(PPP)] 간의 협정을 계획, 실행, 모니터링하는 것은 투명성과 청렴성 측면에서 관리 부담 증가
- 전자조달시스템이 재무관리정보시스템(FMIS)을 포함한 다른 전자정부시스템과 충분히 통합되지 않을 경우 전자조달시스템 활용성 저하 우려

OECD에서는 전자조달시스템 활용을 기반으로 정부 내 공공조달과 연계된 재정, 회계, 납세, 모니터링 시스템과 공공 · 민간의 인증서, 증명서 등을 온라인으로 통합 연결함으로써 조달 절차의 간소화와 필요한 문서를 간소화면서도 신뢰성을 제고할 수 있도록 권고하고 있다. 이 같은 측면에서 국내 국가종합전자조달시스템인 나라장터는 정부와 지방자치단체의 재정관리시스템과 연계를 기반으로 시스템과 데이터의 통합 범위와 수준을 확대하고 있다. EU 회원국인 슬로베니아의 경우도 조달청(PPA: Public Procurement Agency)의 전자조달시스템과 공공지불관리청(PPA: Public Payments Administration)의 공공지불포털시스템을 통합적으로 연계해 운영하고 있다([표 28] 참조).

표 28 공공조달시스템과 정부내 다른 시스템과의 통합 운영 사례

- 국가종합전자조달시스템인 조달청 나라장터는 입찰, 계약 체결, 결제 등 공공조달을 관리하기 위한 종합 온라인 플랫폼으로 2024년 말 기준 227개의 외부 플랫폼 또는 도구와 연결되어 정보를 공유하고 검색함으로써 효율성을 높이고 조달 데이터를 더 광범위하게 사용할 수 있다.
- 여기에는 기존에 정부재정관리시스템인 'dBrain+'와 지방재정관리시스템 'e호조시스템' 간 연계를 바탕으로 정부데이터베이스에서 직접 액세스할 수 있는 사업자등록증이나 납세증명서 같은 서류 제출을 온라인으로 송수신, 확인할 수 있는 수준의 통합까지 이루어졌다.
- 또한 입찰 가격, 참가자 수, 경쟁 방식 등 데이터 요소를 조사하고 잠재적 입찰 담합 점수를 생성하는 공식을 적용하는 공정거래위원회의 입찰담합 징후분석시스템(BRIAS)도 포함되어 점수가 특정 기준값을 초과하면 관련 입찰, 계약의 추가적인 조사와 분석을 통해 담합 여부를 판별한다.

- 한편 2024년 말 구축이 완료된 차세대 나라장터에는 4개의 추가 데이터 시스템이 통합되고 25개 기관이 자체적으로 운영한 전자조달시스템을 나라장터에 단계적으로 통합할 수 있도록 개발되었다.
- 핵심적인 것은 공공조달 데이터를 세금 기록이나 기타 정부 데이터베이스와 통합하면 조달 당국과 입찰자의 조달 실행, 관리 프로세스가 더욱 단순화되고 접근성이 향상될 수 있다는 점이다.
- 2022년에 슬로베니아 공공조달시스템은 성공적인 조달 절차를 통해 체결된 계약에 따른 지불 과정을 모니터링하는 메커니즘으로 고도화되었다.
- 계약 당국이 성공적인 조달 절차에 따라 체결된 계약에게 지불한 내용을 보고하기 위한 지불 내용 입력 포털이 만들어졌고 공공지불관리청(Public Payments Administration)에서 관리하며 전자조달시스템과 통합되었다.
- 2023년 1월부터 계약 당국은 지불 포털을 통해 공공조달 계약에 따라 이루어진 지불 관련 내용을 매월 보고할 의무가 있다.
- 결제 포털은 공공조달포털에 직접 연결되어 계약 당국이 지불포털에 업로드한 데이터는 관련 계약에 따라 계약 파일에 해당하는 조달포털로 다시 전송되며 전반적인 계약 이행 상태 정보를 제공한다.

출처: OECD (2024), The Digital Transformation of Public Procurement in Ireland.

제2절
경쟁적 공공조달 방법

2.1. 공공조달 방법 개요

공공조달을 실행하는 방법은 공공기관이 조달 대상물인 물품이나 용역(서비스), 공사를 공급할 업체를 어떻게 선정할 것인지에 따라 결정된다. 일반적으로 공급기업의 선정과 관련해 경쟁 여부에 따라 경쟁적 방법과 비경쟁적 방법으로 구분되고, 그에 따라 다양한 세부적인 실행 방법이 존재한다. 수요자인 공공기관은 기본적으로는 경쟁 기반의 공공조달 방법을 채택함으로써 투명성과 효율성을 확보하고, 공정한 참가 기회를 보장하려고 노력한다. 국가별, 주요 국제기구별로 다양한 공공조달 방법을 적용하고 있다. 그러나 기본적으로 '유엔국제거래법위원회(UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law)'의 공공조달모델법에서는 10개 유형을 기반으로 다양한 방법이 국가별 공공조달 실행 환경에 따라 조정되어 운영되고 있다. 유형별로 살펴보면 ①공개입찰(Open Tendering) ②제한입찰(Restricted Tendering) ③견적요청(Request for Quotations) ④협상 없는 제안요청(Request for Proposals without Negotiation) ⑤2단계경쟁(Two-stage Tendering) ⑥대화 기반 제안요청(Request for Proposals with Dialogue) ⑦연속협상 제안요청(Request for Proposals with Consecutive Negotiations) ⑧경쟁적 협상(Competitive Negotiations) ⑨전자적 역경매(Electronic Reverse Auction) ⑩단독공급원조달(Single-source Procurement) 등 10개 방법이 존재한다([표 29] 참조).

표 29 공공조달 방법의 주요 내용 및 장단점

구분	내용	장점	단점
공개입찰 (Open Tendering)	■ 잠재적 공급업체가 특정 프로젝트나 용역(서비스)에 대한 입찰참가를 공개적으로 요청하는 공공조달 방법	■ 경쟁 기반의 투명성과 효율성 확보가 가능하며, 자격을 갖춘 공급업체의 폭넓은 공공조달 참가를 촉진	■ 절차적, 형식적 요건의 경직성과 상대적 기간 소요가 많아 절차 지연
제한입찰 (Restricted Tendering)	■ 선별 입찰이라고도 하며, 입찰 초대를 사전 자격 심사를 거친 특정 공급업체 또는 계약업체로 제한하는 조달 방법	■ 조달 과정이 복잡하거나 전문적 이거나, 다수의 입찰을 평가하는 경우에 소요되는 비용과 시간 절감	■ 과도한 제한요건을 설정시 자격을 갖춘 조달기업이라도 입찰 참가를 제한받을 수 있음

구분	내용	장점	단점
견적요청 (RFQ: Request For Quotations)	■ 조달기관이 특정 물품, 용역(서비스)의 잠재적 공급업체로부터 가격 견적을 요청 시 사용하는 공식 문서 ■ 일반적으로 요건이 명확하게 정의되어 있고 가격 비교에 중점을 둘 때 사용	■ 조달기업이 미리 정의된 요건을 기반 으로 가격을 제안하므로, 조달기관이 가장 비용 효율적인 옵션을 비교하고 선택 가능	■ 경쟁 제한으로 비용증가 및 비용대비 가치 저하 가능성 ■ 투명한 공급업체 탐색 미수행 시 특정 업체 편향 등 부정행위 발생 가능성 ■ 복잡하거나 혁신적 조달사업에 부적합
이단계경쟁 (Two-Stage Tendering)	■ 첫 번째 단계에서는 자격과 경험을 바탕으로 잠재적 계약자들을 평가하여 최종 후보자 명단을 작성하고, 두 번째 단계에서는 최종 후보자 명단에 오른 계약자들이 가격, 설계, 납품 계획을 포함한 세부 제안서를 제출하고, 이러한 제안서를 바탕으로 최종 낙찰자를 선정	■ 다수의 조달기업이 조기에 참여하도록 유도하여 경쟁을 촉진하고, 충분한 공급역량을 갖춘 조달기업을 통해 보다 나은 조달 결과 도출 가능	■ 이단계 절차 진행에 복잡성 증가, 지연 가능성, 초기비용 증가, 경쟁 감소 위험 등이 있음 ■ 단계별 평가 방법과 기준에 따라 입찰참가 자격을 제한하는 문제점 발생 가능
협상없는 제안요청 (Request For Proposals Without Negotiation)	■ 공공조달에서 협상 없는 제안요청서 (RFP)는 잠재적 공급업체가 제안서를 제출하고, 조달기관이 제출된 제안서에 대한 후속 협상 없이 사전 정의된 기준에 따라 제안서를 평가 하여 낙찰자를 선정하는 경쟁적 절차	■ 요건이 복잡하고 조달기관이 가격만이 아닌 장점을 기반으로 공정하고 투명하며 경쟁적인 선정 과정을 보장하고자 할 때 사용	■ 잠재적 비용 증가, 투명성 저하 및 변화하는 요구나 예상치 못한 상황에 대한 유연성 부족
대화기반 제안요청 (Request For Proposals With Dialogue)	■ 공공조달에서 대화형 제안요청서 (RFPWD)는 공공기관이 최종 제안서를 제출하기 전에 최종 후보로 선정된 입찰자들과 논의를 통해 프로젝트 요건과 해결책을 구체화하는 방식	■ 최적의 해결책이 처음부터 명확하게 드러나지 않는 복잡한 프로젝트에 유용함	■ 비용증가와 편향 가능성이 있으며, 공정하고 투명한 절차 유지 측면에서 어려움 발생 가능
연속협상 제안요청 (Request For Proposals With Consecutive Negotiations)	■ 공공조달에서 연속협상 방식의 제안요청서(RFP), 즉 "순위제 RFP"는 가격 및 비가격 요소를 모두 고려하여 제안서의 순위를 정하고, 가장 높은 순위를 받은 제안자를 먼저 선정하여 순차적으로 협상을 진행하는 방식	■ 가장 높은 순위를 받은 제안자와의 협상이 실패하면, 그 다음 순위의 제안자에게 협상이 넘어가는 식으로 낙찰자 선정시까지 계속적인 협상을 통해 적합한 조달기업 선정 가능	■ 협상 과정에서 발주기관의 요구 내용과 수준에 따라, 선 순위 협상 조달기업의 요구 수용에 따른 부담 증가 ■ 조달기업이 추후 협상에 대한 기대로 입찰시 최상의 조건 미제시 가능성

구분	내용	장점	단점
경쟁적협상 (Competitive Negotiations)	■ 발주기관이 최초 입찰서 제출 후 입찰자와 협상하여 제안 내용을 수정 하고 개선할 수 있는 조달 절차로, 경쟁적 대화라고도 함	■ 조달기관이 요건을 명확히 하기 위해 유연성이 필요하거나 최초 입찰이 불규칙하거나 수용할 수 없을 때 사용	■ 과업 내용 확정에 있어 유연성이 있으나 투명성 부족으로 부패와 비용을 증가시킬 수 있음
전자적역경매 (Electronic Reverse Auction)	■ 공공조달에서 전자역경매(ERA)는 여러 공급업체가 상품이나 용역(서비스)에 대한 최저가를 제시하기 위해 경쟁하는 온라인 실시간 구매 기법	■ 기본적으로, 입찰자들이 최고가를 제시하기 위해 경쟁하는 기존 경매 모델과 반대로 조달기업 가격을 낮춰 입찰하므로 비용 절감 효과 기대	■ 물품 및 용역(서비스)의 품질 저하, 공급업체와 관계 저하 등의 문제가 유발됨 ■ 소규모 혁신적 기업의 참여를 배제할 가능성이 있음
단독/ 단일공급원조달 (Sole or Single Source Procurement)	■ 단독/단일 조달기업 조달은 경쟁 입찰 과정을 거치지 않고 특정 공급업체로부터 상품이나 용역(서비스)을 구매하는 방법 ■ 특정 상황이나 제품 또는 용역 (서비스)의 고유한 특성으로 인해 특정 공급업체 선택의 경우 발생	■ 절차를 간소화하여 신속하고, 기존 관계를 활용할 수 있는 잠재력 제공	■ 투명성 저하 및 비용증가 가능성과 같은 위험을 수반

이들 10개 공공조달 실행 방법을 경쟁 유무와 선정 방법을 중심으로 한 절차의 속성적 유사성을 기반으로 분류하면 공개경쟁, 제안요청서, 2단계입찰, 제한경쟁, 견적요청서, 단독공급원조달(비경쟁) 등 5개 유형으로 재분류할 수 있다. 공개경쟁에는 공개입찰과 제한입찰방법이 해당한다. 제안요청서 기반 경쟁에는 협상 없는 제안요청, 협상 기반 제안요청, 연속협상 제안요청 방법이 해당한다. 2단계입찰 경쟁에는 2단계경쟁 방법이 해당한다. 견적요청서 기반 입찰에는 견적요청 방법이 해당한다. 비경쟁에는 견적요청서(소액)와 단독공급원조달 방법이 해당한다([표 30] 참조).

표 30 경쟁 유무에 따른 공공조달 실행 방법

구분	경쟁적 방법	비경쟁적 방법
내용	공개입찰	견적요청(소액직접구매)
	선별 · 제한입찰	단독공급원
	2단계경쟁입찰	–
	협상없는 제안요청	–
	협상기반 제안요청	–
	연속협상 제안요청	–
	경쟁적협상	–
	전자적역경매	–
	–	–

앞서 언급한 공공조달 방식 중 공개입찰, 제한입찰 제안요청서, 2단계입찰은 입찰 서류가 공고되어 해당 사업에 참여하고자 하는 모든 적격 기업에 공개되므로 경쟁적 조달 방법에 해당한다. 반면에 견적요청서와 단독공급원조달(수의계약) 방법은 수요기관이 사전 지정한 조달기업이나 개인에게만 입찰참가를 허용하므로 비경쟁적 절차로 볼 수 있다. 제한입찰은 특정한 요건을 갖춘 조달기업에 입찰참가자격을 부여하므로 경쟁 제한적 요소가 있으나 기본적으로 제한요건이 합리적이고 적정하게 설정된다면 자격을 갖춘 업체 간 실질적 경쟁이 이루어지므로 경쟁적 조달 방법으로 볼 수 있다. 또한 견적요청서를 통한 입찰의 경우, 운영 방법에 따라 복수의 조달기업으로부터 견적서를 제출받아 가격 중심으로 평가하는 경우에는 경쟁이 이루어지며, 반대로 수요기관이 자격요건을 충족한 특정 조달기업의 가격 제안만으로 계약자를 결정하는 경우에는 비경쟁적으로 진행된다. 따라서 견적요청 방법은 경쟁적 방법과 비경쟁적 방법 모두에 해당하는 것으로 볼 수 있다.

2.2. 경쟁적 조달 방법

공공조달의 구체적 실행은 경쟁적 조달 방법과 비경쟁적 조달 방법으로 분류할 수 있다. 공공조달의 목표와 운영 원칙을 고려하면 모든 공공조달은 경쟁을 기반으로 한 입찰 절차를 진행하는 것이 적정하다. 다만 공공조달의 원칙을 위배하거나 저하하지 않는 범위 내에서 조달 대상물을 신속하게 공급받을 수 있는 경우에는 비경쟁적 방법을 사용할 수 있다. 경쟁적 조달 방법(Competitive Procurement)은 공공조달 프로세스 전체 단계에서 필요한 절차와 기준, 정보를 관련 이해관계자 모두에게 공개해 실행하는 방법이다. 반면에 비경쟁적 조달 방법(Non-competitive Procurement)은 조달기관이 조달 대상물을 공급할 업체를 직접 선택하거나 조달 프로세스를 통해 특정 공급업체로 제한하는 방법으로 진행된다. 두 가지 유형의 조달 방법 중 일반적으로 경쟁적 조달 방법이 우선 적용되는 것이 원칙이나 대부분의 조달기관은 각각의 장단점을 비교해 해당 조달사업의 목적 달성에 적합한 방법을 모두 활용하고 있다. 경쟁적 조달 방법은 공개적인 입찰과 평가를 중심으로 조달 전체 과정이 공개적으로 진행되므로, 조달기업의 참여 기회가 확대되어 경쟁성이 강화되기 때문에 투명성을 확보할 수 있다. 반면에 공공조달과 계약 관련 법령에 기반한 표준화된 공개 절차와 기준을 적용하는 과정에서는 시간이 지연될 수 있으며, 문서 준비 등에 따른 부담이 증가할 수 있다.

경쟁적 조달 방법을 실행하기 위한 경쟁입찰의 적용은 공공조달의 기본원칙 중 하나인 경쟁성을 구현하는 구체적인 입찰 방법이며, 조달기관이 조달기업 간 경쟁을 통해 조달 대상물을 공급받을 수 있는 기회를 확보하는 방법이다. 경쟁입찰 절차는 조달기관이 시장에서 적정하게 형성된 가격으로, 적합한 공급업체로부터 필요한 조달 대상물을 확보하기에 가장 유리한 방법이다. 조달기관 관점에서 공공조달 단계 중 입찰 절차의 역할과 영향력은 매우 크고 중요하다. 이런 측면에서 조달기관이 조달 대상물을 확보하고자 조달 의사결정을 할 경우, 우선적으로 입찰 방법을 검토해야 한다. 일반적으로 입찰 방법에는 공개경쟁과 선택경쟁, 제한경쟁 등 3가지 방법이 활용된다. 예외적으로 조달 대상물의 특수성과 전문성 등이 높아 공급 가능한 조달기업이 희소한 경우, 경쟁을 하지 않고 공급이 가능한 단일 기업 간 협상, 견적을 통해 직접적으로 구매하는 방식을 채택할 수 있다. 이 같은 입찰 방법과 관련해서 우리나라는 일반경쟁(공개), 지명경쟁(선별), 제한경쟁 방법을 채택하고 있다. 비경쟁적 방법으로 특정한 기업과 단독으로 직접 계약하는 방법은 수의계약이라는 절차로 실행하고 있다.

가. 공개입찰 절차

공개입찰은 경쟁적 조달 방법의 가장 대표적인 절차로, 수요기관이 물품이나 용역(서비스), 건설

공사를 조달할 때 선호하며 우선적으로 고려하는 방식이다. 공개입찰은 공공조달 규칙에 명시되고 표준 입찰 문서에 자세히 설명된 기존 절차에 따라 진행된다. 공개입찰은 공개경쟁입찰(국내 또는 국제), 공개경쟁이라고도 한다.

공개입찰 절차를 진행하기 위한 입찰공고 내용의 필수 요건은 다음과 같다. 첫째, 중립적이고 명확한 기술사양을 갖추어야 한다. 둘째, 자격을 갖춘 관심 있는 모든 잠재적 입찰자에게 개방되어야 한다. 셋째, 객관적인 입찰참가자격 기준을 제시해야 한다. 넷째, 정부조달협정 등에 따라 국내 또는 국제적으로 공고되어야 한다. 다섯째, 공정하게 낙찰자를 선정하기 위해 명확하고 객관적인 평가기준을 제시해야 한다.

공개입찰은 경쟁을 촉진하기 위한 방법이지만, 대부분의 절차가 형식에 기반하고 단순 물품 조달에 적합하도록 설계되었다는 비판이 제기될 수 있다. 따라서 엄격한 기준 준수보다 계약 과정의 산출물과 결과에 더 중점을 두는 복잡한 조달에는 적합하지 않을 수 있다. 상대적으로 최저 가격에 초점을 맞추는 것은 일반적으로 물품이나용역(서비스), 공사의 수명 주기에 걸친 비용을 고려하지 않는 경우가 많다. 이는 유지보수, 애프터서비스 지원, 심지어 내용연수 종료 시 물품 폐기까지 포함해 전반적인 가격 상승을 초래할 수 있다. 그러나 이것이 반드시 가격이 높은 품목에 추가 비용이 발생하지 않을 수 있다는 것을 의미하는 것은 아니다.

공개입찰 절차는 다음과 같은 단점을 지니고 있다. ①조달 작업 완료까지 긴 시간이 소요됨 ②엄격하고 경쟁적인 절차 준수 요구 ③명확하고 정확한 기술사양을 작성할 수 있는 기존 내부 역량이 있는 것으로 가정 ④기술사양 결정 과정에서 공급업체의 참여 제한 ⑤공급업체와 장기적인 관계 구축 가능성 제한 ⑥최소 비용 솔루션에만 집중(선정기준에 따라 비용 영향력 조정) ⑦혁신 제약 ⑧과도한 형식주의로 잠재적 입찰기업의 입찰 과정 참가 제한 등이다.

공개적 조달 절차는 조달기관이 공공조달이나 계약 관련 법령 등에 따라 조달사업 입찰 기회를 국제, 국가 또는 지역 단위에서 공개적으로 공고하는 조달 방법이다. 공개적 조달 절차는 해당 조달사업 참여에 필요한 요건을 최소화해 가능한 한 다수의 기업이 참여할 수 있는 완전한 경쟁을 통해 투명성과 비용 대비 가치 등을 달성할 수 있다.

공개적 조달 절차의 구체적인 실행은 경쟁적 입찰 절차를 적용해 공공조달이나 계약 관련 법령상 적합한 자격, 지식, 경험을 갖추고 해당 조달 대상물을 공급할 수 있는 조달기업에 동등한 입찰참가 기회를 부여하는 방식으로 이루어진다.

공개적 조달 절차는 첫째, 최대한 다수의 조달기업 풀을 구성하고 입찰에 참여하도록 해 공공조달의

핵심적 실행원칙인 투명성, 공정성, 청렴성, 경쟁성을 확보하는 데 적합하며, 이는 대부분의 중요한 입찰에 적합한 방식이다. 둘째, 비용 대비 가치와 공공조달 이해관계자로부터 높은 수준의 신뢰성을 확보하는 데 적합하다. 공개적 조달 절차는 다양한 구체적 입찰 방법인 견적(RFQ), 제안요청(RFP), 2단계입찰, 기본협정(FA: Framework Agreement) 등 대부분의 절차에 적용할 수 있다.

공개입찰 절차는 수요자인 조달기관이 조달 대상물과 관련한 입찰의 세부적인 내용과 조건이 포함된 입찰문서를 첨부해 공개적인 공고 절차를 진행하고, 입찰공고에서 요구하는 요건을 충족하는 조달 대상물을 공급 가능한 조달기업이 입찰에 참가하는 방식이다. 일반적으로 조달 대상물의 공급 금액이나 수량이 많고, 공급조건이 복잡한 경우 가능한 한 많은 조달기업이 참여하게 해 경쟁을 통해 품질과 가격 양면에서 가장 유리한 기업을 선정하는 방식이다. 이를 위해 공개입찰 절차에서는 일반적으로 입찰에 참여할 수 있는 자격이나 요건의 제한을 최소화하는 방식이 적용된다. 이 같은 공개입찰 절차는 공공조달의 원칙인 경쟁성과 접근성, 차별금지, 공정한 대우를 구현하는 기본적인 방법이 된다. 입찰에 참가할 때 진입장벽이 되는 자격요건 등의 적용을 최소화함으로써 다수 업체가 경쟁하는 환경이 조성되고, 공개적인 입찰공고를 통해 필요한 정보에 관심 있는 모든 기업이 자유롭게 접근할 수 있게 된다. 이를 통해 해당 조달 대상물과 공급조건을 충족하는 기업이라면 어떤 기업이라도 동등하고 차별 없이 입찰참가자격을 획득하고 자유롭게 입찰에 참여할 수 있게 된다. 그러나 입찰에 제한 없이 참여할 수 있다고 해서 모든 기업이 평가를 받을 기회를 얻는다는 것을 의미하지는 않는다. 공개입찰 절차를 거쳐 입찰에 참가한 기업이 해당 조달 대상물이나 공급조건과 관련해 실질적인 이행 능력을 갖추었는지 등을 평가해 최소 요구 사항을 충족하는 기업을 대상으로 평가가 이루어진다. 평가가 완료되면 평가 결과를 서면, 웹페이지, 전자조달시스템 등을 통해 공개해 입찰에 참가한 기업들이 이를 확인할 수 있도록 공개하는 것이 원칙이다. 공개입찰 절차를 통해 입찰참가와 관련한 진입장벽을 최소화하더라도 해당 조달 대상물의 공급과 관련한 전문성, 복잡성 등 이행 난도가 높고 공급 금액이 큰 경우, 복잡한 전문 용역(서비스), 기술적 요구조건과 사양이 사전 결정되지 않은 경우에는 입찰 절차를 2단계로 구분해 진행할 수 있다. 이를 통해 공개입찰 1단계에서는 입찰에 참가한 조달기업이 제출한 기술제안서를 대상으로 기술적 요구사항 충족 여부를 평가하고, 이를 통과한 기업에 2단계로 가격 제안서를 제출하는 절차로 진행할 수 있다. 공개입찰 절차의 세부적인 진행 방식에 따라 단일, 2단계 등 다양한 형태로 진행될 수 있으나 핵심은 해당 조달 대상물 공급과 관련해 일반적으로 필요하다고 판단되는 최소한의 기술, 재무, 기타 요구조건을 충족하는 조달기업은 정보의 부족, 자격요건의 제한 등으로 입찰참가에 제한을 받지 않도록 한다는 점이다. 따라서 공공조달의 기본원칙을 구현하는 가장 기본적이고 대표적인 입찰 절차는 공개입찰 절차로 볼 수 있다. 우리나라 공공조달이나 계약 절차에서는 공개입찰 절차를 '일반경쟁'이라고 칭하면서 다양한 낙찰 방법과 연계해 시행하고 있다.

나. 선별적 입찰 절차

선별적 입찰 절차는 기본적으로 공개입찰 절차와 동일하나 입찰참가자격 중 일정 요건을 갖춘 조달기업만 참가해 경쟁한다는 측면에서 차이점이 존재한다. 수요기관이 사전 공급자 탐색과 시장조사 결과 등을 반영해 일정 자격과 요건을 갖춘 조달기업에만 입찰에 초대해 진행하는 방법이다. 입찰에 초대할 조달기업을 선정하기 위해 초대 요건을 충족하는 기업 목록을 작성하고, 그중 해당 조달 대상물 공급에 적합도가 높은 기업에 공식적인 초대가 이루어진다. 선별적 입찰 절차를 진행하는 경우, 경쟁성 확보를 위해 최소 3개 이상의 조달기업이 초대되는 것이 일반적이다. 선별적 입찰 절차의 진행은 개별적 입찰을 진행할 때마다 적용하는 방식과 이 같은 선택 입찰 적용의 필요성이 큰 조달 대상물별로 적격한 공급 자격을 갖춘 업체를 선정하고 주기적으로 요건 충족 여부를 업데이트해 상시 관리하는 방식이 적용된다. 선별적 입찰 절차는 해당 조달 대상물의 공급 환경(대상물의 특수성, 경쟁 강도, 시장 상황 등)을 종합적으로 고려해 사전에 잘 정의된 선정기준과 운용기준을 바탕으로 진행되어야 한다. 선별적 입찰 절차가 오남용되는 경우 공공조달의 기본원칙인 경쟁성, 접근성, 차별금지, 동등한 대우 원칙에 위배될 위험성이 매우 크기 때문이다. 따라서 충분한 수준의 사전 선정 절차와 방법, 기준의 타당성 확보를 전제로 초대된 입찰기업에는 공개입찰 절차에 준하는 입찰 절차의 적용이 요구된다.

다. 제한적 입찰 절차

제한적 입찰은 공개입찰이나 선택적 입찰 절차 진행 방법을 통해서는 적합한 조달기업 또는 공급자를 선택하지 못했거나, 입찰에 참가한 조달기업이 자격이나 요건을 충족하지 못한 경우에 활용된다. 이는 국가적 비상사태 또는 보안, 긴급 상황, 공익을 위한 편의성, 연속성(예비 부품, 추가, 확장) 또는 특수한 요구 사항이 필요한 경우 등에 예외적으로 활용된다. 제한적 입찰 절차로 진행하더라도 제한 요건을 충족하는 자격을 갖춘 조달기업 간 경쟁입찰 또는 선택적 입찰 절차를 적용해 경쟁적으로 진행할 수 있다. 또는 조달기관이 사전 관리하는 자격을 갖춘 조달기업, 해당 조달 대상물 관련 유명 업체로부터 견적을 제출받아 직접 계약하거나 단일 공급기업과 계약을 체결할 수 있다. 제한적 입찰 절차를 통해 특정 기업과 직접 계약하는 경우, 형식은 동일하나 내용에서 차이가 있는 두 가지 방법이 존재한다. 직접계약 방법 중 첫째는 조달기관이 요구하는 특정한 복수의 기업이 존재하는 상황에서 가장 적합하다고 판단하는 하나의 조달기업을 선정해 계약을 체결하는 방법이다(Single Contracting). 둘째는 하나의 조달기업과 계약을 체결한다는 형식에서는 동일하나 해당 조달 대상물과 관련해 공급 가능한 조달기업이 많이 존재하지 않거나 선택할 수 없는 상황에서 특정한 1개 독점적 공급원과 계약을 체결하는 방법이다(Sole Source Contract). 외견상 동일한 형태의 직접계약

방식이나 특정 기업을 선택하는 단일기업 계약은 조달기관에게 상대적으로 유리한 가격조건, 계약조건 등을 설정할 수 있는 반면에 공급자가 단독으로 존재하는 단독공급기업 계약은 상대적으로 조달기업에 유리한 가격조건과 계약조건이 설정될 수 있다. 따라서 조달기관의 조달 담당자는 제한적 입찰 절차 중 경쟁이 방법이 아닌 특정한 업체와 직접적으로 계약을 체결할 때 두 가지 유형의 방법(단일기업 대 단독기업)의 장단점을 고려해 공급기업을 선정해야 한다. 우리나라는 제한적 입찰 절차 진행과 관련해 제한경쟁입찰을 통해 수행 경험, 기술, 전문 인력, 자격, 면허 등을 갖춘 조달기업에만 참여를 허용하는 방식을 경쟁 방법 중 하나로 적용하고 있다. 또한 가장 높은 수준의 제한적 입찰 절차로 볼 수 있으며, 특정 조달기업을 지정해 공급하도록 하는 수의계약 방법도 활용하고 있다.

2.3. 경쟁적 입찰 절차의 실행 방법

경쟁적 입찰 절차를 구체적으로 실행하기 위해서는 공급업체 선정 방법과 연계해 세부적인 실행 방법을 결정하는 방식이 중요하다. 가장 적절한 입찰 방법은 기본적으로 조달 대상물의 유형[물품, 용역(서비스), 공사]에 따라 달라지는 경우가 많지만, 실질적으로는 각각의 조달 대상물에서 요구되는 구체적인 기능과 성능, 품질 등 구매 요구사항과 공급조건 등에 따라 결정된다. 또한 이런 결정 과정을 통해 최대한 다수의 공급 자격을 갖춘 조달기업이 경쟁할 수 있는 입찰 절차를 적용하는 것이 중요하다.

이런 측면에서 공공조달의 목표와 원칙을 준수하면서 적정한 입찰 방법을 선택하기 위해서는 다음의 요소를 고려할 필요가 있다. ①조달기관의 임무와 해당 조달사업의 요구 사항 고려 ②수요 조달 대상물의 품목 특성 ③시장 상황 ④조달의 시급성 ⑤해당 조달사업 이행에 요구되는 기술 수준 ⑥조달 대상물별 최적화된 입찰 방법과 기술[상용규격 제품 대비 전문성과 복잡성이 높은 제품이나 용역(서비스)] ⑦조달기관 조달업무 담당자의 조달 대상물 관련 전문성과 공공조달 실행과 관리 역량 수준. 입찰은 이들 요소를 종합적으로 고려해 수행되어야 한다. 예를 들어 전문성과 복잡성이 높은 용역(서비스)을 제한적 입찰 절차로 진행하기로 결정하고 조달기관이나 업무 담당자가 해당 절차를 수행하기 위해 필요한 적정한 공급자 탐색과 적격 역량을 갖춘 업체를 대상으로 사전에 평가했으나 선택할 수 있는 수준의 전문성을 갖추지 못한 경우, 조달 실패가 발생할 수 있다.

따라서 조달기관은 일반적 입찰 절차와 관련해 고려해야 할 각 요소를 종합적으로 판단해 기술적, 가격적, 계약적 요건을 종합적으로 고려한 구체적인 입찰 방법을 개발하고 관리하는 방안이 필요하다. 이를 통해 조달기관은 조달기업과 이해관계자에게 구체적인 입찰 절차와 방법과 관련한 책임성과 적정한 관리를 실현할 수 있다.

일반적인 경쟁적 조달 방법에 따른 입찰 절차는 공개(일반)경쟁, 지명(선택)경쟁, 제한경쟁 등 3가지 유형이 대표적이며, 각각의 경쟁 방법과 관련한 구체적 실행 방법으로는 크게 제안요청(RFP: Request For Proposal), 2단계입찰(Two-Stage Tendering), 경쟁적 대화(Competitive Negotiation), 전자적 역경매(ERA: Electronic Reverse Auction) 방식이 존재한다.

가. 제안요청(RFP: Request For Proposal)

공공조달 실행 방법 중 제안요청(RFP)은 물품이나 용역(서비스), 공사 입찰에 활용할 수 있는 2개 봉투(Two Envelop)로 구성된 조달 방식이다. 조달기업이 조달 대상물을 공급하는 경우, 수요기관의 해당 조달 대상물 관련 특정 요구사항을 충족하기 위해 구체적인 대안(방법론, 실행계획 등)을 제안해야 할 때 사용된다. 전통적 제안요청 방식에서는 입찰자가 기술제안서와 가격제안서를 각각 작성해 2개 봉투에 담아 수요기관에 제출한다. 수요기관은 입찰에 참가한 조달기업이 제출한 기술제안서를 우선 평가해 사전 공개된 평가기준에 따른 평가점수를 산정한다. 제안요청서에 명시된 기술평가에서 최소 합격 점수를 획득한 입찰자의 가격제안서만 개봉해 가격점수를 산정한다. 이후 기술제안서 평가점수와 가격평가점수를 합산해 기준 점수 이상 최고점자를 우선협상대상자로 선정하고 협상을 진행한다.

제안요청 방법은 일반적인 공개입찰 방법과 비교해 몇 가지 차이점이 존재한다. 첫째, 제안요청에 따른 조달기업이 제출하는 기술제안서와 가격제안서는 각각 밀봉된 2개 봉투에 넣어 제출한다. 둘째, 제안요청이 적용된 입찰에서 개찰 시 기술제안서만 개봉해 평가하고, 가격제안서는 개봉하지 않고 보관한다. 셋째, 가격제안서는 기술제안서 평가가 완료된 후에 공개한다. 넷째, 제안요청서에 명시된 최소 통과 점수 이상을 획득한 입찰자의 가격제안서만 공개한다. 다섯째, 가격만 아니라 제안된 대안의 내용을 기준으로 낙찰자를 선정한다. 여섯째, 기술 제안서와 가격제안서의 가중 점수를 합산해 최고점자(협상을 진행하는 경우 최고점자부터 협상해 성립되는 조달기업과 계약 체결)를 낙찰자로 결정한다.

다음은 제안요청서 적용 방식과 관련해 혼란을 야기할 수 있는 추가적인 차이점이다.

제안요청 방법은 국제개발은행[세계은행(WB), 아시아개발은행(ADB), 아프리카개발은행 (AFDB) 등]을 포함해 대부분의 국가에서 전문적인 기술, 지식, 경험이 필요한 컨설팅형 서비스 [지식기술 기반 전문용역(서비스)]의 조달에 주로 적용된다. 이 같은 측면에서 제안요청과 유사한 방법으로 볼 수 있는 2단계입찰 방식은 물품, 비컨설팅 서비스[인력 투입 중심 용역 (서비스)]나 공사 조달에 주로 활용된다.

제안요청 절차를 진행해 공급업체를 선정하기 위한 평가 방법으로 크게 4가지 유형이 활용된다.

각각의 유형을 살펴보면 첫째, 품질 · 비용기반선정(QCBS: Quality and Cost–Based Selection)이다. 이는 기술제안서의 품질과 해당 조달사업에 소요될 예산(가격제안서의 가격)을 모두 고려하는 공급업체 선정 방법이다. 둘째, 품질 기반선정(QBS: Quality–Based Selection)은 단순히 가격이 아닌 전문성, 경험, 기술력을 바탕으로 가장 적격한 품질의 조달 대상물을 공급할 수 있는 업체를 선정하는 방법이다. 셋째, 고정예산선정(FBS: Fixed Budget Selection)이다. 이는 조달기관이 해당 조달사업에 고정된 예산을 배정하고, 해당 예산 범위 내에서 가장 우수한 품질의 제안서를 제출한 조달기업을 선정하는 방법이다. 기본적으로 배정된 예산 범위 내에서 입찰가가 가장 높은 조달기업이 선정된다. 마지막으로 최소비용선정(LCS: Least Cost Selection)은 최소 기술 요건을 충족하는 제안서 중 가장 낮은 가격을 제시하는 제안서를 우선적으로 선정하는 방법이다. 기본적으로 실제 입찰가격이 가장 큰 가중치를 갖지만, 최소품질 기준은 반드시 충족해야 한다. 제안요청 방법은 국가별, 국제기구별 다양한 형태의 응용 방법이 존재하나 UNCITRAL 공공조달모델법에서는 ①협상 없는 제안요청(제47조) ②대화 기반 제안요청(제48조) ③연속협상 제안요청(제50조) 등 3가지 유형을 표준적으로 제시하고 있다.

1) 협상 없는 제안요청(RFPWN: Request For Proposal Without Negotiation)

제안 내용, 즉 제안서를 평가한 후 별도의 협상 없이 낙찰자를 결정하는 방법으로, 공급자 선정이 가격 요소와 비가격 요소(기술적 전문성, 자격, 과거 수행 경험 등)에 따라 이루어지는 평가 방법이다.

별도의 협상 절차가 적용되지 않는 제안요청 내용은 다음 조건에서 적합하다. 첫째, 제안 내용의 기술, 품질과 성능의 특성 검토와 평가를 완료한 후 요건을 충족하는 업체 간 가격 요소를 평가해야 하는 경우에 적합하다. 둘째, 조달 대상물이 상대적으로 표준화되어 있거나 조달기업과 추가 논의, 협상이 필요 없을 정도로 정형화된 평가기준으로 제안의 내용을 평가할 수 있는 경우에 적합하다.

일반적으로 협상이 필요하지 않은 제안요청 방법의 구체적인 절차는 다음과 같다. 첫째, 표준화된 제안요청서(RFP)를 활용해 공개입찰 절차를 진행하며, 필요시 선택적, 제한적 절차를 적용할 수 있다. 둘째, 입찰공고를 통해 공개경쟁 또는 사전자격심사를 수행해 자격요건을 갖춘 입찰자만 참여를 허용한다. 셋째, 입찰 프로세스를 진행하고 관리한다. 넷째, 제안서를 접수하고 공개한다. 다섯째, 제안서를 평가한 후 계약을 체결한다.

제안서 평가를 통해 공급업체를 선정할 때는 제안요청서(RFP)에 공개된 평가기준에 따라 기술제안서 평가점수와 가격평가점수를 합산해 가장 높은 점수를 받은 입찰기업을 공급자로 선정하고 계약을 체결한다.

협상 없는 제안요청 방법을 적용한 국내 경쟁적 조달을 이행하기 위한 세부 절차는 적격심사제도로 볼 수 있다. 적격심사에서는 일반적 제안요청 방법과 같이 기술제안서를 제시하지 않으나 투찰가격 순위에 따라 적격심사를 위해 제출하는 서류가 사실상 정량적 자료 중심의 기술제안서로 볼 수 있다. 또한 공급업체를 선정하기 위한 평가 역시 기술제안서 평가에 해당하는 적격심사 평점과 투찰가격 평점을 합산해 기준 점수를 통과한 업체를 선정한다는 점에서 협상 없는 제안요청 방법에 해당한다. 이 같은 적격심사제도는 입찰자의 계약 이행능력을 심사해 일정 수준 이상의 평점을 받은 우량업체를 낙찰자로 결정하는 제도로서 덤핑입찰의 낙찰 예방, 계약 이행의 신뢰성 확보, 업체의 경영합리화와 품질 향상 유도를 목적으로 한다([그림 2] 참조).

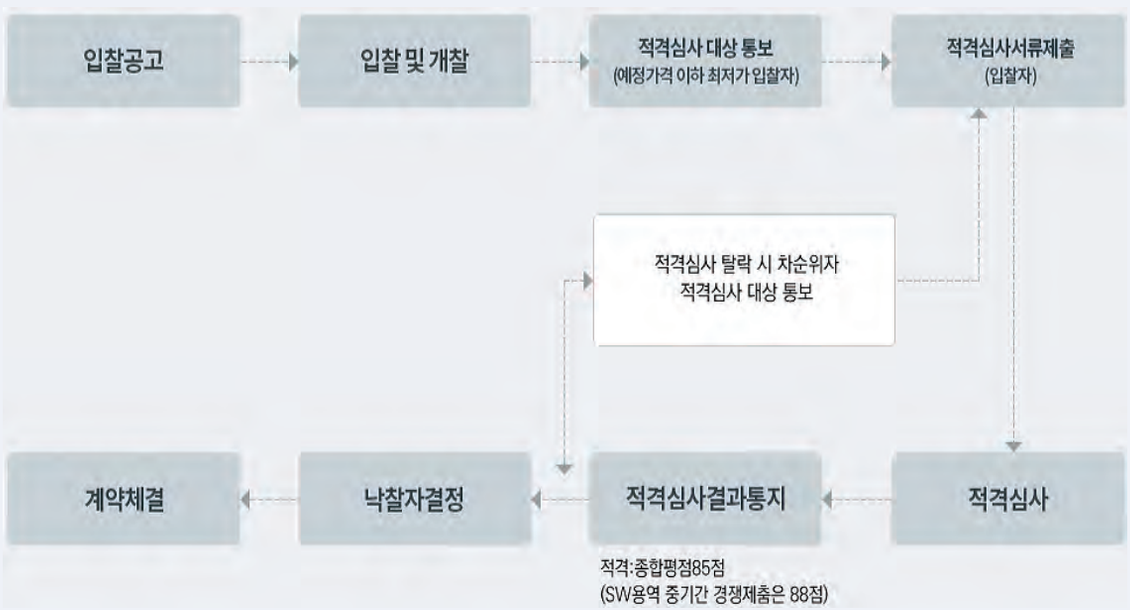


그림 2 **적격심사 업무 절차도**

2) 대화 기반 제안요청(RFPWD: Request For Proposal With Dialogue)

대화형 제안요청(RFP)이란 조달기관이 가장 만족스러운 솔루션을 얻기 위해 입찰자 간 대화를 통해 요구 사항을 구체화하는 방식으로, 최종 대화 단계를 통해 도출된 제안요청 내용 관련 최고 제안을 한 조달기업을 공급업체로 선정하는 절차이다. 대화가 포함된 제안요청의 적용이 효과적인 경우는 다음과 같다. 첫째, 조달 대상물의 제안요청 내용을 상세화, 공식화하기가 곤란해 조달기업과 대화를 통해 향상된 제안요청 내용을 도출하고, 이에 따른 제안을 유도할 필요가 있는 경우이다. 둘째, 연구, 실험, 연구개발을 목적으로 계약 체결이 필요한 경우이다. 셋째, 공개입찰 절차를 통해 제안요청을

시행했으나 입찰서 미제출 등으로 입찰이 취소된 경우이다. 이들 경우에는 참여 자격을 갖추고 있다고 판단되는 잠재적 입찰기업과 대화, 협상을 통해 제안요청을 조정하지 않으면, 제한입찰이나 RFQ 등의 방식으로는 조달을 효과적으로 수행하기 어렵기 때문이다. 대화형 제안요청의 적용 절차는 다음과 같은 순으로 진행된다. 첫째, 표준화된 문서에 따라 제안요청 내용을 입찰 공고한다. 둘째, 입찰 프로세스를 관리한다. 셋째, 제안서를 수신하고 공개(기술제안서 공개 후 평가 결과에 따라 가격제안서 공개)한다. 넷째, 제안서를 평가한 후 계약을 체결한다.

제안서 평가와 공급업체 선정 과정은 다음과 같다. 첫째, 제안요청서(RFP)에 명시된 사전 평가기준에 따라 기술제안서 평가 후 대화 순위를 결정해 대화 진행 결과를 반영한 최고 제안 내용을 담은 제안서를 받는다. 둘째, 대화 순위에 포함된 입찰기업이 대화 후 제출한 최고 제안 내용을 담은 입찰서를 가격제안서와 함께 평가한다. 셋째, 사전 공개된 평가기준에 따라 조달기관의 요구사항을 가장 잘 충족하는 입찰자를 공급업체로 선정한다.

대화 기반 제안요청과 유사한 방법으로 국내에서는 '경쟁적 대화에 의한 계약'방법이 활용되고 있다. 경쟁적 대화(Competitive Dialogue)와 대화 기반 제안요청서(RFP)는 모두 최종 계약 체결 전 입찰자들과 반복적 대화 과정을 통해 보다 나은 제안요청 내용과 해결 방안을 마련한다는 점에서 유사하다. 그러나 경쟁적 대화는 해당 조달사업의 모든 측면에서 더욱 심도 있는 논의까지를 포함하는 절차인 반면에 대화 기반 제안요청은 상대적으로 특정한 기술 또는 설계 측면에 중점을 두고 개선, 보완하기 위한 대화를 진행한다는 측면에서 차이점이 존재한다. 이 같은 특성을 지닌 경쟁적 대화 방식으로 체결한 계약은 주로 전문성, 기술성이 요구되면서 기술적 요구사항이나 최종 계약 목적물의 세부 내용을 미리 정하기 어려운 경우, 물품 · 용역(서비스) 등의 대안이 다양해 최적의 대안을 선정하기 어려운 경우, 상용화되지 않은 물품을 구매하려는 경우, 그 밖에 계약 목적물의 내용이 복잡하거나 난도가 높은 경우에 활용된다. 입찰참가자들과 계약 목적물의 세부 내용 등에 관한 경쟁적, 기술적 대화를 통해 계약 목적물의 세부 내용과 계약 이행 방안 등을 조정 · 확정한 후 제안서를 제출받고, 이를 평가해 수요기관에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결한다([그림 3] 참조).



그림 3 경쟁적 대화에 의한 계약방법 업무 절차도

3) 연속협상 제안요청(RFPWCN: Request For Proposals With Consecutive Negotiations)

연속협상 기반 제안요청 방식은 제안서를 제출한 조달기업의 기술적 제안서를 평가해 일정 기준을 충족하는 다수의 업체가 선정되면, 평가점수에 따른 순위에 따라 가격조건을 충족하는 업체를 공급업체로 선정하는 방법이다. 기술적 제안서가 1순위로 평가된 조달기업과 협상이 이루어지지 않으면 연속적으로 2위, 3위로 평가된 조달기업과 협상을 진행해 최종적으로 협상이 완료된 기업이 공급업체로 선정된다.

연속협상 기반 제안요청은 기술적 제안 내용을 평가한 후 경제적 제안에 해당하는 가격 평가를 시행하는 것이 적합하다. 조달기관이 희망하는 가격 조건을 충족하더라도 기술적 수준이 낮은 경우 정상적인 계약 이행이 곤란해질 수 있으므로 우선 기술적 역량을 평가한 후 가격적 요구조건을 심사한다. 실효성 있는 가격적 요구조건을 심사하기 위해서는 기술적 요건을 충족하는 다수의 기업이 존재해야 하므로, 연속협상 기반 제안요청의 적용 여부는 기술제안서를 제출할 수 있는 충분한 수의 기업이 존재하는지에 달려 있다고 볼 수 있다. 연속협상 기반 제안요청의 진행 절차는 다음과 같다. 첫째, 표준적 제안요청 문서를 작성해 입찰공고를 진행한다. 둘째, 공개입찰 절차 외에는 사전자격심사와 유자격자 명부를 활용할 수 있다. 셋째, 입찰 프로세스를 관리한다. 넷째, 제안서를 수신하면 공개한다. 다섯째, 제안서 평가 후 순위별 협상(기술적 제안 자격을 갖춘 업체와 가격협상)과 계약 체결을 진행한다.

연속협상 제안요청 방법을 적용한 국내 제도는 '협상에 따른 계약' 방법이다. 협상에 따른 계약은 물품이나 용역(서비스) 조달을 실행하는 경우, 계약이행의 전문성 · 기술성 등을 이유로 필요하다고 인정되는 경우에 입찰참가자가 제시한 제안서와 입찰가격을 종합 평가해 수요기관에 가장 유리하다고 인정되는 자와 협상 절차를 통해 계약을 체결하는 제도이다. 연속협상 제안요청의 특성을 반영해 '수요기관에 가장 유리하다고 인정되는 자'인 우선협상대상자(1순위 평가자)와 협상이 성립되지 않을 경우 차순위로 협상을 진행해 공급업체를 선정한다. 정보과학기술 등 집약도가 높은 지식을 활용해 고부가가치를 창출하는 지식기반사업의 계약을 체결하는 경우에 협상에 따른 계약을 우선적으로 적용하고 있다([그림 4] 참조).



그림 4 협상에 의한 계약방법 업무 절차도

4) 경쟁적 협상(Competitive Negotiations)

경쟁적 협상이란 해당 조달 대상물을 공급할 수 있는 자격을 갖춘 다수의 조달기업과 조달기관이 협상을 통해 조달기관의 요구를 명확히 하거나 개선한 제안요청 내용을 완성하고 최종적으로 협상된 제안 내용을 기준으로 가장 우수한 제안서를 제출한 입찰자를 공급업체로 선정하는 방법이다. 경쟁협상 방법은 협상을 반복적으로 진행하기 때문에 시간이 많이 소요되어 긴급성이 있는 조달 대상물의 적용에는 적합하지 않다. 그러나 조달기관이 충분한 시간을 두고 실제 공급역량을 갖춘 다수의 기업을 통해 요구사항을 명확히 하거나 개선 · 보완해 보다 나은 조건으로 입찰 절차를 진행할 수 있다. 경쟁협상 방법의 적용은 다음과 같다. 첫째, 효과적 경쟁 구도를 확보하기 위해 다수의 조달기업이 협상에 참여할 수 있도록 보장해야 한다. 둘째, 협상 전후 특정 조달기업에 제공된 정보는 해당 대화에 참여한 다른 조달기업에도 동시에 동등한 수준으로 공유되어야 한다. 셋째, 협상이 완료되면 모든 입찰기업이 대화를 통해 완성된 제안요청의 요구사항에 따라 최종적 제안서를 제출하도록 한다. 넷째, 대화에 참여한 입찰기업이 제출한 최종 제안서와 관련해서는 추가 협상이 진행되지 않는다. 다섯째, 사전 공개된 평가기준에 따라 최종 제출된 제안서를 평가한 결과, 최종 제안요청 내용의 요구사항을 가장 잘 충족하는 조달기업을 공급자로 선정한다.

나. 2단계입찰(Two-Stage Tendering)

2단계입찰 방식은 기술제안서와 가격제안서를 동시에 제출하는 것이 아니라 각각 별도로 제출한다는 점에서 제안요청서 방법과 유사성이 있다. 2단계입찰 방식의 주요 특징은 제안서 제출이 두 단계로 진행된다는 점이다. 또 다른 특징은 입찰참가 조달기업이 해당 입찰 대상물의 기술적 요건과 과업 범위의 정의에 도움을 준다는 것이다. 2단계입찰은 물품이나 용역(서비스), 공사 조달에 사용될 수 있으며, 세부 적용 절차와 공급업체 선정기준에 따라 다양한 형태로 응용할 수 있다([그림 5] 참조).

2단계입찰 방법의 장점은 다음과 같다. 첫째, 잠재적 입찰자인 조달기업이 입찰공고문의 기술사양과 과업 범위 정의에 참여할 수 있으므로 공급업체를 선정하고 계약을 체결하는 데 유연한 접근 방법이다. 둘째, 우선협상대상자는 해당 요건을 잘 이해하고 있을 개연성이 높으므로, 계약 이행 과정에서 발생할 수 있는 위험을 감소시킬 수 있다. 셋째, 예비협상대상자는 기술제안과 설명 논의를 통해 과제의 기술사양과 작업 범위를 개선하기 위해 제안할 수 있다. 넷째, 입찰 2단계의 기간을 단축할 수 있다. 다섯째, 합의된 기술사양과 작업 범위에 맞춰 기술적 접근 방식과 방법론을 조정할 수 있다. 여섯째, 예비협상대상자가 기술사양과 작업 범위 정의에 조기 참여함으로써 위험이 최소화된다. 일곱째, 기술사양과 과업 범위의 합의가 성립한 후에 2단계에서 안정적으로 검토된 가격제안서를 제출할 수 있다. 여덟째, 계약은 합의된 기술사양과 과업 범위를 기반으로 협상된다. 마지막으로 우선협상대상자의 자격이 1단계입찰 과정에서 검증되므로 계약 이행 역량 관점에서 신뢰성이 높다.

반면에 2단계입찰 방법은 다음과 같은 단점이 존재한다. 첫째, 입찰 절차가 2단계로 진행되므로 조달 대상물의 공급 시점까지 장기간이 소요될 수 있다. 둘째, 최고 순위 입찰자 간 2단계 협상 과정의 복잡성과 난도가 높아질 경우 장기화될 수 있다. 셋째, 기술사양 협상과 과업 범위 확정 과정에서 가격이 인상되거나 2단계 협상 과정에서 수요기관과 조달기업이 대립할 개연성이 있다. 넷째, 우선협상대상자가 선정되면 경쟁이 종료되므로 협상 결과에 따라 계약가격이 상승하는 등의 영향을 받을 수 있다. 보다 구체적으로 2단계입찰 방법은 조달기관이 확보할 수 있는 최적의 조달 대상물 확보와 관련해 1단계에서 입찰 참여 기업이 1차적으로 제출한 제안 내용을 검토해 제안요청 내용의 완성도를 높여 수정된 제안요청(RFP)으로 2단계 절차를 진행하는 방법이다. 첫 번째 단계에서는 입찰에 참여한 기업의 기술제안서를 평가한 후 최고 기술제안서의 내용을 모든 참여 기업에서 수용하도록 한다. 이어지는 두 번째 단계에서는 해당 최고 기술제안 내용을 수용한 업체 중에서 가격 제안이 가장 우수한 기업을 낙찰자로 선정한다. 이는 다수의 입찰기업 중 가장 좋은 기술적 제안을 한 입찰기업의 내용을 다수의 기업에서 수용토록 해 가격적인 측면에서 가장 유리한 조건을 제시한 공급자를 선정하는 방법이다. 2단계 제안요청은 기술제안서와 가격제안서를 분리해 제출한다는 측면에서

일반적인 제안요청 방법과 유사하나 기술제안서를 먼저 제출하고, 이후 최고 기술제안 내용을 수용하는 것을 전제로 가격제안서 제출이 가능하다는 점에서 차이점이 존재한다. 2단계 제안요청 방법은 다음과 같은 경우에 적합한 방법이다. 첫째, 조달 전에 완전한 기술사양을 마련하기가 어려운 경우, 둘째, 조달기관의 요구사항을 기준으로 최적의 대안을 확보하기 위해 계약조건이나 기술사양 등을 개선할 필요가 있으며, 그에 따라 공급 역량을 갖춘 조달기업과 논의가 필요한 경우, 셋째, 공개입찰 절차를 진행했음에도 입찰서가 제출되지 않았거나 조달이 취소된 경우, 넷째, 제안요청 내용을 보완해 새로운 입찰 절차를 진행하지 않아 입찰 성립 가능성이 낮은 경우이다. 2단계 제안요청 방법은 구체적으로 두 가지 형태로 적용된다. 첫째는 1단계에서 기술제안서를 접수하고 그중 최고 기술제안서의 내용을 입찰에 참가한 기업에 수용토록 하고, 이들을 대상으로 가격제안서를 접수해 평가하는 방법이다. 둘째는 1단계에서 잠재적 입찰기업에 조달기관이 요구하는 주요 기술사항, 방법, 일정 등을 공개 후 참여 기업들에 기술제안을 받아 제안요청 내용을 완성한다. 이후 2단계에서 완성된 제안요청 내용에 따라 입찰기업들에 기술제안서와 가격제안서를 제출토록 해 기술제안서 평가 후 적격한 업체 중 최고 가격제안 업체를 선정하고 협상 후 계약을 진행하는 방법이다.

1) 2단계입찰 유형 1

1단계에서는 첫째, 잠재적 입찰기업에 부분적으로 개발된 기술사양에 관한 기술제안서를 접수한다. 둘째, 조달기관은 기술제안 평가 후 높은 순위의 평가를 받은 입찰자에게 제안된 기술 솔루션의에 관한 동의를 요청한다. 2단계에서는 1단계에서 동의한 기술적 대안을 바탕으로, 제출된 가격제안서 중 최고 순위 평가를 받은 입찰기업을 공급업체로 선정한다.

2) 2단계입찰 유형 2

1단계에서는 첫째, 잠재적 입찰자 기업에 잠정 개발된 기술사양을 제시한 후 기술제안을 받는다. 둘째, 기술제안을 평가하고 점수를 부여한 후 참여한 모든 기업을 대상으로 설명, 토론 과정을 거쳐 기술 요구 사항을 완성하고, 이를 바탕으로 제안요청 내용을 확정한다. 2단계에서는 첫째, 1단계에 참여한 잠재적 입찰기업에 수정된 기술요구 사항에 따른 제안요청에 부합하는 기술제안서와 가격제안서를 제출토록 한다. 둘째, 기술제안서를 평가한다. 셋째, 기술평가 결과 최소 기준을 충족하는 조달기업의 가격제안서를 공개한다. 넷째, 기술제안서와 가격제안서의 점수를 합산해 합산 최고점자와 계약 협상을 진행한다. 다섯째, 최고점자와 계약 협상이 완료되면 해당 기업을 공급업체로 선정해

계약을 체결하고, 협상이 성립되지 않을 경우에는 차순위 점수를 받은 기업과 협상을 진행한다. 2단계입찰 방법과 유사한 제도로 국내에서도 2단계경쟁입찰 방법을 적용하고 있으나 세부 유형으로는 '2단계입찰 유형 2'만 적용하고 있다. 또한 2단계 경쟁입찰의 구체적인 적용 방식에도 2개 유형이 있다. 하나는 기술과 가격입찰 단계를 분리해 단계별로 입찰서를 분리(One Envelop) 제출하는 단순 2단계 경쟁입찰이고, 다른 하나는 기술과 가격 입찰서를 동시(Two Envelop)에 제출해 2단계로 진행하는 규격 · 가격 동시입찰하는 유형이다. 세부 유형과 관계없이 2단계경쟁입찰은 물품 또는 용역(서비스) 계약에서 사전에 적절한 규격 작성이 곤란하거나 기타 계약 특성상 필요하다고 인정되는 경우에 시행하는 입찰, 낙찰자 결정 방법이다. 이 방식은 입찰자가 제출한 규격(기술)입찰서를 평가해 적격자를 선정한 후 그중 최저가 입찰자를 낙찰자로 결정하는 제도이다. 2단계 경쟁입찰은 규격(기술)입찰을 시행한 후 적격자에 한해 가격입찰을 시행하는 방식이다. 규격(기술)입찰과 가격입찰은 각각 독립된 입찰로, 각 단계에서 2인 이상의 유효한 입찰이 있어야 입찰이 성립된다. 규격 · 가격 동시 입찰은 규격(기술)입찰과 가격입찰을 동시에 시행하며, 2인 이상의 유효한 입찰로 성립한 규격(기술)입찰의 개찰 결과 규격(기술) 적격자가 1인인 경우에도 가격입찰서를 개봉해 낙찰자를 선정할 수 있다.

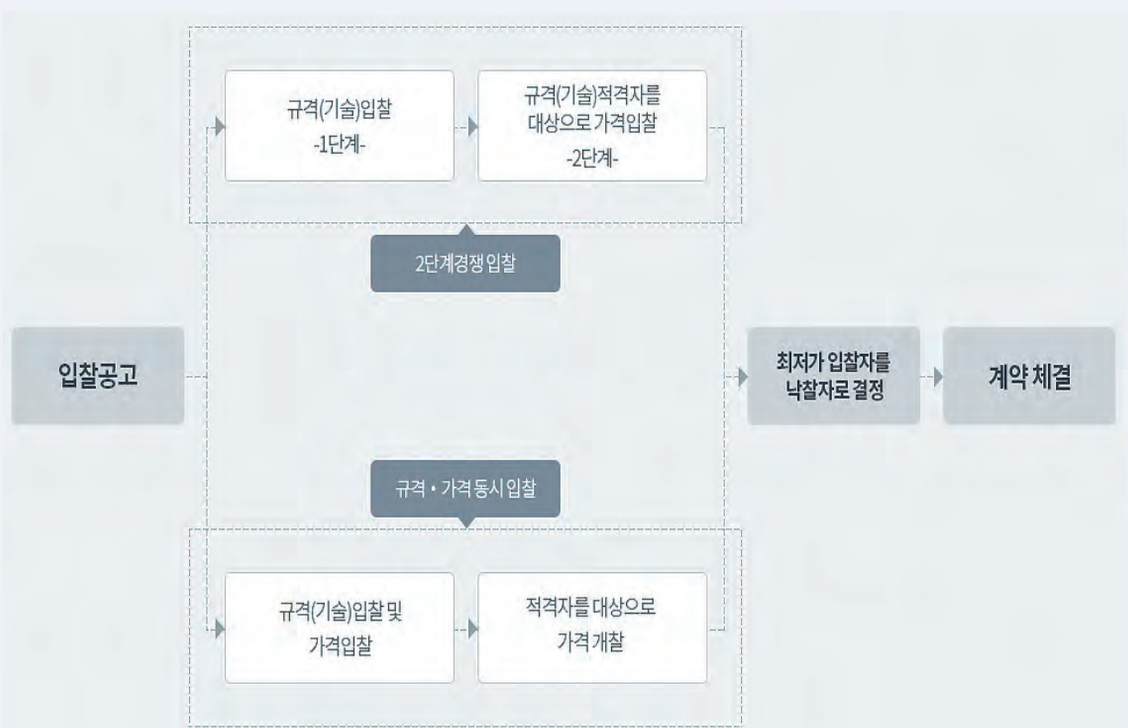


그림 5 협상에 의한 계약방법 업무 절차도

다. 전자적 역경매(ERA: Electronic Reverse Auction)

공공조달에서 전자적 역경매(ERA)는 여러 공급업체가 상품이나 용역(서비스)의 최저가를 제시하기 위해 경쟁하는 온라인 실시간 구매 기법이다. 기본적으로 입찰자들이 최고가를 제시하기 위해 경쟁하는 기존 경매 모델과 반대로 조달기업 가격을 낮춰 입찰하므로 비용 절감 효과를 기대할 수 있다. 물품이나 용역(서비스)의 품질 저하, 공급업체와 관계 저하 문제 유발과 소규모의 혁신적 기업의 참여 배제 개연성은 있다.

제3절
비경쟁적 공공조달 방법

3.1 비경쟁적 조달 방법 개요

비경쟁적 조달 방법은 필요한 조달 대상물을 조달기관이 특정 공급업체를 직접 선택해서 공급받는 경우로 신속하게 조달을 실행할 수 있다는 장점이 존재한다. 그러나 조달기관이 조달 대상물과 공급업체정보가 부족한 경우 결과적으로 더 많은 비용이 소요될 수 있으며, 무엇보다 투명성이 저하되는 문제점이 존재한다. 비경쟁적 조달 방법은 경쟁적 조달 방법을 적용하기 위한 시간이 부족한 상황에서 공익적 긴급성, 조달 대상물의 기술적 전문성, 맞춤형 특화 용역(서비스) 등 조달 요구의 특수성이 높은 경우에 활용된다. 또한 특허, 저작권 등 지적재산권 보호가 필요하거나 기존에 공급된 조달 대상물 간 호환성이 중요한 경우에도 활용될 수 있다.

비경쟁적 조달 방법은 첫째, 경쟁적 조달 방법에 비해 절차와 기간이 짧기 때문에 신속한 조달이 가능하다. 둘째, 특화된 조달 대상물 접근성이 높아지기 때문에 조달기관에 적합한 조달 대상물을 확보할 가능성이 향상된다. 셋째, 민감한 사안이 포함된 조달사업에서 비밀이 보장될 수 있다. 마지막으로, 기존에 검증된 공급자 간 관계를 강화할 수 있다. 비경쟁적 조달 방법 활용에 따른 위험으로는 첫째, 경쟁 과정에서 검증과 조정이 이루어지지 않아 과도한 비용을 지불할 개연성이 있다. 둘째, 절차와 기준이 공개되지 않기 때문에 공정성에서 의문이나 특정 기업 특혜 논란이 발생하는 등 투명성이 저하될 수 있다. 셋째, 반복적으로 실행될 경우 특정 공급 기업에 과도한 의존성이 발생해 장기적으로 안정적 공급에 위협이 될 수 있다. 따라서 조달기관이 비경쟁적 조달 방법을 활용할 경우에는 해당 조달 의사결정의 정당성을 보증할 수 있는 절차와 기록을 남겨야 한다.

비경쟁적 조달 방법의 구체적 실행 방식은 견적요청 방법과 단독(Sole Source) · 단일(Single Sorce) 공급자를 결정해서 직접 계약하거나 특정 공급업체와 직접 계약하는 방법이 일반적이다. 우리나라에서는 이처럼 조달기관이 일반적 경쟁 조달 절차를 적용하지 않고 조달기업과 직접 계약을 체결하는 방식을 '수의계약'이라고 칭하고 있다. 이 같은 수의계약 절차를 진행하는 경우, 형식적 요건으로 견적요청서를 받아 수요기관의 예산 범위 내인지를 확인하는 측면에서는

유사성을 지니고 있다.

3.2 견적요청(RFQ: Request For Quotation)

견적요청 방식은 입찰의 구체적인 방법을 적용하는 데 경쟁의 형태와 관계없이 적용할 수 있는 세부 절차로, 조달기관이 기본 표준 상품이나 단순 용역(서비스), 작업 제공자에게 가격, 납품 기간, 지불 조건 같은 기본적인 약관을 요청하는 수단이다. 일반적으로 조달기관이 특정한 공급조건을 설정하거나 별도의 설계에 따라 제조가 필요하지 않은 시장에서 널리 활용되는 상용품(공산품, 표준 규격품 등)으로, 시장에서 쉽게 구할 수 있어 가격 외 다른 선정기준을 고려할 필요성이 크지 않은 경우에 적합하다.

일반적으로 견적요청 절차를 진행하는 경우에는 첫째, 공정성과 투명성을 확보하기 위해 사전 표준화된 견적요청 문서를 작성해 최소 3명 이상의 입찰자가 참여할 수 있도록 요청해야 한다. 진행 과정에서 특별한 사정으로 입찰자가 2명 이하인 경우에는 그에 따른 예외적인 진행 절차와 기준을 마련해 그런 사실을 공식적인 조달 절차로서 기록하는 것이 일반적이다.

둘째, 표준화된 서면 견적요청 문서에는 조달기관에서 요구하는 품질, 수량, 조건, 납품 기간 같은 구체적인 요구사항과 기타 특별한 계약조건을 명확하게 제시해야 한다. 이 같은 요구사항과 계약조건 등을 설정할 때는 해당 조달 대상물을 민간 시장에서 정상적으로 공급할 수 있는 업체가 참여하기 어려운 독소조항이나 특정한 기업에 유리한 조건이 포함되지 않도록 유의해야 한다.

셋째, 입찰자에게 실질적인 참여를 보장하기 위해 견적을 준비하고 제출할 충분한 준비 기간이 부여(일반적으로 5일 내외)되어야 하며, 입찰자가 견적서를 제출한 이후에는 이를 변경하거나 추가로 협상하는 것을 허용하지 않아야 한다. 이는 충분한 준비를 통해 결정된 견적 내용(가격)이 협상 또는 변경되는 과정에서 입찰자 간 과도한 경쟁으로 소모적인 경쟁 유발이나 경쟁자의 견적정보를 이용한 부당한 견적 수정 등의 문제를 예방하기 위해서이다.

넷째, 일반적으로 견적요청 기반의 조달 방법에서는 가장 낮은 가격을 제출한 입찰자가 낙찰자로 선정된다. 그러나 조달 대상물의 특성이나 조달기업의 특성 등 경쟁 환경을 고려해 제한 없이 낮은 가격을 기준으로 할 경우 발생할 수 있는 문제점을 예방하기 위해 견적 가능한 최저 가격 수준을 설정하는 경우도 있다. 공개입찰, 제안요청서, 2단계입찰과 같이 별도로 입찰 서류를 준비할 필요가 없어 신속히 진행할 수 있다.

견적요청 방법을 선택하는 경우, 이는 경쟁을 기반으로 한 입찰 방법이 아니므로 입찰문서 등을

통한 참가 요건 등이 공시되지 않는다. 수요기관은 제한된 수의 조달기업(금액 규모 등에 따라 1개에서 최소 3개 이상)에 견적을 요청할 수 있으므로 비경쟁적인 방법이다. 다만 3개 이상의 견적서를 접수해 제안된 가격에서 수요기관에 상대적으로 가장 유리한 업체를 선정하는 경우에는 실질적으로 제한경쟁과 유사한 경쟁 방법을 적용한 것으로 볼 수도 있다. 견적요청은 국가별 공공조달법규에 따라 다양한 방법으로 실행할 수 있으나 서면, 이메일, 팩스, 택배로 견적을 요청할 수 있다. 다만 서면 자료로 접수 근거를 확인하기 어려운 전화는 활용되지 않는다. 전자조달시스템을 구축한 경우에는 전자입찰 기능을 활용해 견적요청 절차를 전자적으로 처리하는 경우가 일반적이다. 국가별로 물품이나 용역(서비스), 공사에 견적요청 방식을 적용할 경우, 공사 등 조달 대상물의 구체적인 종류, 조달금액 규모, 요청 빈도, 조달기업의 유형 등에 따라 활용에 제한을 두는 경우가 있다. 이는 수요기관의 조달업무 담당자가 자의적으로 견적요청(RFQ) 방법을 적용하거나 적용 요건을 충족하기 위해 자의적으로 기준을 조정해 계약 규모를 인위적으로 분할하는 행위 등을 방지하기 위해서이다. 견적요청에 따라 접수된 견적은 견적 요청의 행정 요건뿐만 아니라 요구된 기술사양 또는 작업 범위를 준수하는지도 평가해야 한다. 행정 요건이나 기술 요건 준수 여부를 확인한 후 규정을 준수하는 견적의 가격을 비교해 가장 낮은 가격 견적과 빠른 납기 또는 완료일을 제시한 업체와 구매 주문서를 체결한다.

이 같은 견적요청(RFQ) 방법의 장점은 다음과 같다. 첫째, 입찰 서류를 준비하거나 입찰공고를 할 필요가 없으므로 조달 기간을 크게 단축할 수 있다. 둘째, 접수된 견적 건수는 견적을 요청한 조달기업 수로 제한되므로 선정 기간을 단축할 수 있다. 셋째, 수요기관이 견적요청을 통해 공급되어야 할 조달 대상물과 관련된 조달기업의 정보를 충분히 보유하고 있기 때문에 응답 가능성이 향상될 수 있다.

반면에 견적요청 방법의 단점은 다음과 같다. 첫째, 견적요청서는 수요기관이 직접 필요한 조달 대상물을 공급할 조달기업을 선정해 견적을 요청하기 때문에 오남용될 경우 부적정하게 집행될 개연성이 있다. 둘째, 견적요청을 통해 특정 조달기업으로부터 신속히 공급받기 위해 적용 가능한 수준으로 수량, 금액 등을 분할해 오남용할 개연성이 존재한다. 셋째, 물품이나 용역(서비스), 공사를 다양한 조달기업으로부터 공급받음으로써 공급 안정성을 강화할 수 있음에도 특정 소수의 기업에 의존하게 되는 문제점이 발생할 수 있다.

3.3. 단독공급원조달(수의계약) 및 소액구매

단독공급원 조달 방법은 해당 조달 대상물을 생산 또는 공급할 수 있는 조달기업이 유일한 경우, 그 조달기업으로부터 공급받는 방식을 말하며, 이는 단독공급원(Sole Source Procurement) 조달

또는 직접조달(Direct Procurement)로 명명되는 방법이 대표적이다. 이를 다시 직접조달 관점에서 살펴보면, 단독공급원 조달과 단일공급(Single Source Procurement) 조달 방법으로 세분할 수 있다. 단독공급원은 해당 조달 대상물의 공급요건을 충족하는 업체가 단 하나만 존재하는 경우에 적용된다. 반면에 단일공급 조달 방법은 수요기관이 요구하는 조달 대상물을 공급할 수 있는 다수의 조달기업이 존재함에도 전략적인 관계 구축 목적 등으로 하나의 기업을 직접 선택해 계약을 체결하는 방법이다. 따라서 경쟁적 조달 방법을 적용하는 공개경쟁입찰과 달리 경쟁이 배제됨으로써 공공조달의 주요 원칙인 투명성, 공정성, 효율성이 등이 저하될 수 있으므로 예외적인 상황에서만 사용되는 것이 적합하다.

직접조달 방법 적용이 적합한 경우는 다음과 같다. 첫째, 천재지변으로 발생한 재난 같은 비상 상황에서 이를 예방하고 복구하기 위해 필요한 조달 대상물 공급에 적용될 수 있다. 둘째, 수요기관의 요구사항이 적정하게 설정되었다는 전제하에 해당 요구를 충족할 수 있는 조달기업 또는 개인이 하나만 존재한다고 객관적으로 인정할 수 있는 경우에 활용할 수 있다. 셋째, 특허, 호환성 또는 지식재산권 등 배타적 권리에 따라 다른 조달기업이나 개인으로부터 조달할 수 없는 상황이거나 기존의 업무를 안정적으로 연속성 있게 수행하는 것이 적합하다고 인정되는 경우에 활용할 수 있다. 넷째, 경쟁 기반의 입찰 방법을 적용하는 것보다 직접계약 방법을 적용하는 것이 객관적으로 명백히 유리한 경우에 적용할 수 있다. 다섯째, 해당 조달 대상물을 생산, 공급하는 조달기업이 단 하나만 존재하는 경우에 적용할 수 있다. 여섯째, 공공조달 관련 법령 등에 명시된 조건을 충족해 직접조달 방법의 법적 정당성이 확보된 경우에 적용될 수 있다.

직접계약 방법의 활용이 적합하다고 인정할 수 있는 상황은 수요기관이나 조달업무 담당자의 개인적 판단이 아니라 엄격한 내용적, 형식적, 법적 정당성이 입증되어야 하며, 수요기관 내 상위 관리자의 승인 절차를 요구하는 경우가 일반적이다. 이를 위해 직접조달 방법이 필요한 경우, ①요청기관 ②요구사항 설명 ③해당 요구사항이 식별된 조달기업에서만 충족될 수 있는 이유 ④추가적인 공급 가능 조달기업을 파악하기 위해 취한 조치 ⑤요구사항 충족에 소요되는 총비용 ⑥단독 · 단일공급원에서만 조달할 필요성을 배제하기 위해 계획된 조치를 명확하게 기재한 문서를 작성해 승인받는 절차를 마련하는 방안이 요구된다.

단독 또는 단일기업을 통한 직접조달 방법을 적용하기 위한 수의계약의 일반적 절차는 첫째, 특정한 단일 공급기업으로부터 조달을 실행해야 하는 요건을 조사, 분석해 해당 의사결정의 정당성을 보고하고 승인을 받는다. 둘째, 단일 공급기업에 제안서 또는 가격 견적을 요청한다. 셋째, 단일기업과 해당 조달사업의 목적을 달성하기 위한 협상 등을 진행해 문제가 없는 경우 해당 조달기업을 공급업체로

선정한다.

한편 소액구매는 간소화된 조달 방법으로, 사전 설정된 금액 이하의 소규모 조달 대상물의 공급 과정에서 필요한 프로세스와 서류를 최소화해 신속하게 조달 대상물을 공급받는 방법이다. 일반적으로 간소화된 조달 방법은 경쟁적 또는 비경쟁적 조달을 위한 계약 방식이 아니라 민간의 단순 구매 형태와 유사한 방식으로 볼 수 있다. 소액구매는 국제기구별, 국가별로 다양한 소액구매임곗값(MPT: Micro Purchase Threshold)을 설정해 운영하고 있다. 유엔(UN)의 경우 소액구매 한도로 5,000달러를 설정했으며, 사전 승인을 받은 경우 최대 1만 달러까지를 소액구매 방법으로 구매할 수 있다. 미국의 경우는 연방조달규정(FAR: Federal Acquisition Regulation)에 따라 국내에서 체결되는 경우에는 1만 달러, 국외에서 체결되는 경우에는 3만 5,000달러까지를 소액구매임곗값(MPT)으로 설정해 운영하고 있다. 소액구매의 집행과 관련해서는 정부가 발급하는 '상업구매카드'를 우선적으로 활용토록 요구하고 있다. 소액구매에 따른 공급 기회의 편중 현상을 방지하기 위해 특정 업체가 아니라 자격을 갖춘 다수 조달기업에 공평하게 분배하라는 구매지침을 제시하고 있다. 우리나라에서는 정부와 지방자치단체가 발급하는 정부구매카드를 활용해 일상경비 중 소액(조달기관별 상이하나 500만 원 내외)의 소모품 구매에 사용하거나 정부유류구매카드를 통해 주유비 지출에 활용하고 있다. 일반적으로 소액구매는 표준화된 상용품 또는 이와 유사한 성질을 지닌 단순한 용역(서비스), 소규모 공사 등에 적용되며, 대규모 조달사업에서 요구되는 장기간의 경쟁적 입찰 절차에 따라 발생하는 시간과 비용을 절감하기 위한 목적으로 활용된다.

소액구매의 효과적인 지출 통제를 위해 정부가 발행하는 '구매카드(Purchase Card)'를 만들어 소액구매 조달 대상물의 구매에 활용하는 방법을 채택하고 있다. 이 같은 소액구매의 장점으로는 첫째, 경쟁적 조달 절차 이행 과정에서 발생하는 시간, 비용, 인력 등을 감소시켜 거래비용을 절감할 수 있다. 둘째, 대량으로 발생하는 유사한 소규모 구매 수요를 효과적으로 처리할 수 있다. 셋째, 소규모 구매와 관련된 관리 부담을 크게 감소시킬 수 있다.

요약(Summary)

공공조달이 GDP에서 차지하는 비중과 정부가 제공하는 행정서비스의 품질 및 성과에 미치는 영향력을 고려할 때, 조달기관 담당자에게는 높은 수준의 법적, 윤리적 기준에 따라 효율적이면서도 효과적으로 업무를 수행할 책임이 부여된다. 국제적으로 공통 채택하고 있는 공공조달의 기본원칙은 투명성(Transparency), 비용대비가치(Value For Money), 경쟁성(Competitiveness), 차별금지 및 동등한 대우(Non-discrimination and equal treatment), 책임성(Accountablity) 이다. 공공조달 기본원칙으로서 투명성은 물품, 용역(서비스) 및 공사의 조달 전 과정에서 수행되는 절차와 정보 등에 대한 개방성과 접근성을 보장하는 것을 의미한다. "비용대비가치" 원칙은 공공기관이 조달을 통해 특정 요구사항을 충족하는 물품, 용역(서비스) 및 공사를 조달하는 과정에서 비용, 품질 및 기타 관련 요소의 최적의 조합을 확보하는 것을 의미한다. 경쟁은 비용대비가치 확보를 통해 공공조달 재정과 운영 자원의 효율성 및 효과성을 확보하기 위한 기본원칙으로, 공공조달 절차에 반영되어야 할 핵심적 요소이다. 차별금지 및 동등한 대우는 공공조달 과정에서 잠재적 공급업체 또는 계약자에게 입찰, 평가 및 계약 등 공공조달 절차 전 과정에서 동등하게 참여할 기회를 부여하고, 공정하게 평가받을 수 있도록 보장하는 것을 의미한다. 책임성은 공공조달을 실행하는 조달기관과 업무 담당자에게 구체적으로 요구되는 핵심적 기본원칙이다. 공공조달의 책임성은 조달 의사결정과 그러한 의사결정의 결과로 실행된 조달 결과 및 성과에 대해 책임을 다해 성실히 수행하는 것을 말한다. 한편 OECD에서는 이러한 공공조달의 기본원칙 달성을 위해 공공조달 실행 및 관리 시 준수되어야 할 원칙으로 투명성, 청렴성, 접근성, 균형성, 참여, 효율성, 전자조달 활용, 역량개발, 평가, 위험관리, 책임성 및 통합의 12가지 항목을 제시하고 있다.

공공조달을 실행하는 방법은 공공기관이 조달대상물인 물품, 용역(서비스) 및 공사를 공급할 업체를 어떻게 선정할 것인지에 따라 결정된다. 일반적으로 공급기업의 선정과 관련하여 경쟁 여부에 따라 경쟁적 방법과 비경쟁적 방법으로 구분되고, 다양한 세부적인 실행방법이 존재한다. 유엔국제거래법위원회(UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law)"의 공공조달모델법에서는 10개의 유형을 기반으로, 다양한 방법이 국가별 공공조달 실행환경에 따라 조정되어 운영되고 있다. 각각의 유형으로는 1. 공개입찰(Open tendering), 2. 제한입찰(Restricted tendering), 3. 견적요청(Request for quotations), 4. 협상없는 제안요청(Request for proposals without negotiation), 5. 이단계경쟁(Two-stage tendering), 6. 대화기반 제안요청(Request for proposals with dialogue), 7. 연속협상 제안요청(Request for proposals with

요약(Summary)

consecutive negotiations), 8. 경쟁적협상(Competitive negotiations), 9. 전자적역경매(Electronic reverse auction). 10. 단독공급원조달(Single-source procurement) 방법이 존재한다.

경쟁적 입찰절차의 구체적인 실행을 위해서는 공급업체 선정 방법과 연계하여 세부적인 실행방법을 결정하는 것이 중요하다. 기본적으로 조달대상물의 유형(물품, 용역(서비스) 및 공사)에 따라 달라지는 경우가 많지만, 실질적으로 가장 적절한 입찰 방법은 각각의 조달대상물에 대해 요구되는 구체적인 기능, 성능, 품질 등의 구매 요구사항과 공급조건 등에 따라 결정된다. 이러한 측면에서 공공조달의 목표와 원칙을 준수하면서 적정한 입찰 방법을 선택하기 위해서는 다음의 요소에 대한 고려가 필요하다. 1. 조달기관의 임무와 해당 조달사업의 요구사항에 대한 고려, 2. 수요로 하는 조달대상물의 품목 특성, 3. 시장 상황, 4. 조달의 시급성, 5. 해당 조달사업 이행에 요구되는 기술 수준, 6. 조달대상물별 최적화된 입찰 방법과 기술(상용규격 제품 vs. 전문성과 복잡성이 높은 제품 및 용역(서비스)), 7. 조달기관의 조달업무 담당자의 조달대상물에 대한 전문성과 공공조달 실행 및 관리 역량 수준. 입찰은 이와 같은 요소들을 종합적으로 고려해서 수행되어야 한다. 일반적인 경쟁적 조달방법에 따른 입찰절차는 공개(일반)경쟁, 지명(선택)경쟁 및 제한경쟁의 3가지 유형이 대표적이며, 각각의 경쟁방법과 관련한 구체적 실행방법으로는 크게 제안요청(RFP: Request For Proposal), 2단계입찰(Two-Stage Tendering), 경쟁적 대화(Competitive Negotiation), 전자적역경매(ERA: Eletronic Reverse Auction) 방식이 존재한다.

비경쟁적 조달방법은 필요한 조달대상물을 조달기관이 특정 공급업체를 직접 선택해서 공급받는 경우로, 신속하게 조달을 실행할 수 있다는 장점이 존재한다. 그러나 조달기관이 조달대상물과 공급업체 등에 대한 정보가 부족한 경우 결과적으로 더 많은 비용이 소요될 수 있으며, 무엇보다 투명성이 저하되는 문제점이 존재한다. 비경쟁적 조달방법은 경쟁적 조달방법 적용을 위한 시간이 부족한 상황에서 공익적 긴급성, 조달대상물의 기술적 전문성, 맞춤형 특화 용역(서비스) 등 조달 요구의 특수성이 높은 경우에 활용된다. 비경쟁적 조달방법의 구체적 실행 방식은 견적요청 방법과, 단독(Sole Source)/단일(Single Sorce)공급자를 결정해서 직접 계약하거나, 특정 공급업체와 직접 계약하는 방법이 일반적이다. 우리나라에서는 이처럼 조달기관이 일반적 경쟁 조달 절차를 적용하지 않고 조달기업과 직접계약을 하는 방식을 '수의계약'이라고 명명하고 있다. 이러한 수의계약을 절차를 진행함에 있어 형식적 요건으로 견적요청서를 받아 수요기관의 예산 범위 내인지를 확인하는 측면에서는 유사성을 지니고 있다.

참고문헌(Reference)

1. 국내문헌

한국조달연구원. (2021). “국내 · 외 공공조달 동향과 변화관리 전략 연구.” 조달청.

2. 국외문헌

Anđelka Štilić, Adis Puška, Darko Božanić and Duško Tešić. (2023). “Multi–Criteria Decision–Making in Public Procurement: An Empirical Study of Contractor Selection for Landslide Rehabilitation.”Information. 14(7), 357.

EU Commission. (2017). “Making Public Procurement Work in and for Europe.” EU Commission.

Guerry, L. (2018). “Public Procurement: 12 Ways Governments Can Unlock Better.” Oliver Wyman.

Isabelle Adam. (2021). “Transparency, accountability, and integrity of public procurement systems.” Transparency International.

Kumar A., Nair A., Piecha J. (2015). Measuring efficiency in international public procurement. Journal of Public Procurement, 15(3), 365 – 389.

Kipo–Sunyehzi D. D., Abubakari A. F., Banchani J. P. S. (2024). Public procurement policies of Nigeria and Ghana: An analysis of the administrative challenges in achieving value for money. Journal of Public Procurement, 24(2), 193 – 209.

Nemec J., Kubák M., Donin G., Kotherová Z. (2021). Efficiency of public procurement in the Czech and Slovak health care sectors. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 17(62), 115 – 133.

OECD. (2025). “Recommendation of the Council on Enhancing Integrity in Public Procurement.” OECD.

OECD (2024), OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions – 2024 Results: Building Trust in a Complex Policy Environment, OECD Publishing, Paris.

OECD (2023), Government at a Glance 2023, OECD Publishing, Paris.

OECD. (2019). “Report on The Implementation of The Recommendation of The Council on Public Procurement.”OECD Recommendation of The Council on Public Procurement. OECD.

OECD. (2018). “Mexico’s e–Procurement System–REDESIGNING COMPRANET THROUGH STAKEHOLDER

ENGAGEMENT, OECD Public Governance Reviews, OECD.

OECD. (2016). “Checklist for Supporting the Implementation of the OECD Recommendation of the Council on Public Procurement.”OECD Recommendation of The Council on Public Procurement. OECD.

OECD. (2015a). “Directorate for Public Governance and Territorial Development.” OECD Recommendation of The Council on Public Procurement. OECD.

참고문헌(Reference)

OECD (2015b), “Strategic public procurement”, in: Government at a glance, Chapter 9: Public procurement, Paris, July: 138–140.

OECD (2002), “Recommendation of the Council on Improving the Environmental Performance of Public Procurement.”Paris, 23 January.

PPRA. (2020). “Community Participation in Public Procurement.” Public Procurement Regulatory Authority.

Rajesh Kumar Shakya. (2024). “10 success factors for implementing e-procurement system.”Published on Governance for Development. WorldBank.).

Slobodyanik Anna. (2019). “PRINCIPLES OF ELECTRONICIZATION OF PUBLIC PROCUREMENT.” Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 4(3):273–281

Solomon Kyalo Mutangili. (2024). “Role of the Access to Government Procurement Opportunities (AGPO) Program in Promoting Inclusion of Women, Youth, and Persons with Disabilities in Public Procurement.”Journal of Procurement & Supply Chain Volume 9 Issue 2. Page 30–39

UNOPS. (2012). “Transparency and public procurement.” Supplement to the 2011 Annual Statistical Report on United Nations Procurement.

제3장

전자조달시스템의 이해

제1절 전자조달시스템 개요

제2절 국가종합전자조달시스템(나라장터)

제3절 국가종합전자조달시스템(나라장터)
연계 계약 관리 지원시스템 개요

제4절 목록정보시스템 개요

제3장 전자조달시스템의 이해

학습목표(Learning Objectives)

이 장을 학습한 후 다음의 내용을 이해하고 설명할 수 있습니다.

- 전자조달시스템의 도입 배경 및 발전과정 이해
- 공공조달 실행 환경과 전자조달시스템 기능간 연계성 이해
- 전자조달시스템 기능과 연계한 기대효과 이해 및 설명
- 나라장터를 통한 전자입찰, 전자계약 및 전자지불 절차 이해
- 나라장터와 연계한 계약지원 플랫폼에 대한 이해
- 전자입찰을 위한 가격유형, 세부처리 절차 이해 및 설명
- 물품목록제도, 목록화 및 목록정보시스템에 대한 이해 및 설명

키워드(Keywords)

전자조달시스템(e-Procurement System), 국가종합전자조달시스템(KONEPS), 나라장터, 전자입찰(E-Tendering), 전자계약(E-Contract), 전자지불(E-Payment), 종합쇼핑몰(Online Shopping Mall), 혁신장터, 이음장터, 벤처나라, 디지털서비스몰, 목록정보시스템, 유엔표준제품서비스분류코드(UNSPSC: United Nations Standard Products and Services Code)

제1절
전자조달 시스템 개요

1.1. 전자조달시스템 개요

전자조달(e-Procurement)시스템은 인터넷 등 정보통신 네트워크를 기반으로 상품이나 용역(서비스)의 소싱, 구매, 지불 등을 자동화로 처리할 수 있는 전자적 처리 프로세스의 집합이다. 기존의 종이 기반 구매 프로세스를 전자적 업무처리로 전환해 비용 절감, 효율성 향상, 구매 활동의 가시성 향상 등을 목적으로 도입되기 시작했다. 전자조달시스템은 단순한 구매나 지불 기능을 넘어 전략적 소싱(Sourcing) 활동과 공급망 관리가 중요한 민간부문에서 '기업-기업', '기업-소비자', '기업-정부'간 시장에서 전자적 업무처리 시스템으로 활용된다. 그러나 일반적으로 전자조달시스템은 전자적 업무처리 전환 대상인 '조달'이 공공부문 구매활동으로서 공공조달과 의미적 정합성이 높다. 따라서 전자조달시스템은 민간부문보다 공공부문의 전자적 업무처리시스템으로 인식되는 경향이 있다.

현대적인 공공조달 체계를 구축하고 있는 국가에서 실질적인 공공조달의 실행과 관리는 전자조달시스템을 통해 수행된다고 볼 수 있을 만큼 전자조달시스템의 역할과 위상은 절대적이다. 전자조달시스템은 조달 대상, 적용 법령 등에 따라 다양하게 칭할 수 있으나 공공조달과 관련해서는 전자공공조달시스템 또는 전자정부조달시스템이라는 명칭으로 불리며, 이 두 가지는 동일한 용어로 볼 수 있다. 공공조달 관점에서 전자조달시스템은 공공조달 프로세스를 실행하고 관리하기 위해 전자적으로 정보를 처리하고 분석하는 시스템을 의미한다.

세계은행(2003b)은 전자조달시스템을 "정부가 공공부문에서 요구하는 공사, 상품, 컨설팅 서비스를 조달하기 위해 공급업체와 조달관계를 수행하는 데 정보기술(특히 인터넷)을 사용하는 것"으로 정의하고 있다. 유럽연합(EU)은 공공조달 프로세스에 초점을 맞추어 공공조달 절차 전반에 걸친 정보통신기술(ICT)에 기반한 공공조달 업무처리 시스템으로 정의하고 있다. 전자조달시스템으로 구현되는 공공조달 절차로는 입찰 공고 발행, 입찰 문서 제공, 입찰서 제출, 평가, 수주, 주문, 송장 발행, 지불(European Commission, 2010a) 등이 포함된다.

공공조달에 전자조달시스템 도입을 논의하던 초기에는 전자적 업무처리시스템 기반으로 모든

공공조달 프로세스를 전자적 기능으로 구현하는 'end-to-end'를 달성하기는 어려웠으나 이를 이상적인 전자조달시스템 구축 목표로 고려했다(Vaidya et al., 2006). 그러나 현재 한국, 미국, 영국, EU, OECD 주요 회원국과 유엔(UN), 세계은행(WB) 등 주요 국제기구에서는 사실상 'End-to-End(E2E)' 수준의 전자조달시스템을 구축해 운용하고 있다고 볼 수 있다. 그중에서도 우리나라의 국가종합전자조달시스템(KONEPS: Korea ON-line Electronic Procurement System)은 2002년 서비스 개통 이후 유엔 전자정부 대상 등을 수상하면서 전 세계적으로 모범적 구축, 운영 사례로 평가받고 있다.

1.2. 전자조달시스템의 유형

전자조달시스템의 구축과 이용이 일반화되고 있으나 우수한 소프트웨어의 설계, 개발 기술로 구축된 공공조달 전자조달시스템을 이해하기 위해 민간부문의 구매시스템이나 전통적인 공공조달 관행을 반영하려는 경우도 있다. 그러나 이런 형태로 설계, 구축된 시스템은 공공조달을 위한 전자조달시스템이 얻을 수 있는 이점을 확보하기 어렵다.

공공조달은 전산화 또는 디지털화가 추진된 공공 거버넌스의 대표적인 분야로 1970년대 후반부터 공공조달 데이터 수집 및 추적하기 위한 목적으로 미국의 "연방조달데이터시스템 (FPDS)" 등이 도입되었다(OECD, 2024). 1980년대와 1990년대 들어서 캐나다, 영국, 미국, EU, 한국 등 여러 국가에서 공공조달 성과를 개선하고 자동화 및 표준화를 촉진하기 위해 EDI와 같은 전자적 통신수단을 기반으로 한 문서처리 플랫폼을 사용하기 시작했다. 이를 통해 업무 완료에 필요한 시간과 인적 오류 발생 가능성을 줄이기 위해 종이 기반 프로세스에서 탈피를 시도하였다(OECD, 2016a). 이러한 공공조달 부문에서 시도된 초기 전자화 또는 디지털화 시도는 오늘날 존재하는 정교한 전자조달시스템의 토대를 마련했다. 2000년대 중반, 입찰 단계에 초점을 맞춘 다양한 전자조달 솔루션의 광범위한 도입 및 활용과 함께 본격적인 변화가 시작되었다. 이 시기 한국은 1997년부터 조달 절차를 간소화 하고 전자조달시스템 도입을 본격화하여 2000년 11월부터 전자입찰시스템을 구축하고 2002년부터 국가차원의 전자정부 의제의 일환으로 통합적인 전자조달 기능을 갖춘 국가종합전자조달시스템(KONEPS)인 나라장터를 구축 및 운용하기 시작했다(조달청, 2025). 2014년까지 모든 OECD 국가는 조달 입찰공고를 공개하고 입찰문서를 제공하기 위한 도입 기능과 수준의 차이는 있으나 하나 이상의 전자조달 플랫폼을 도입했으며, 대부분은 법적으로 활용을 의무화하고 있다(OECD, 2016a).

이러한 전자자조달시스템의 유형은 다양하게 분류될 수 있지만, 효과적으로 구축하기 위한 유형 선택과 관련해서는 영국의 분류체계가 좋은 참고사례가 된다. 2005년 영국의 조달청(UK OGC 2005, 현 UK CCS: Crown Commercial Service)은 전자조달시스템을 전자적 소싱(e-Sourcing) 시스템과 전자적 구매(e-Purchsing) 시스템 등 2가지 유형으로 범주화했다([그림 1] 참조).

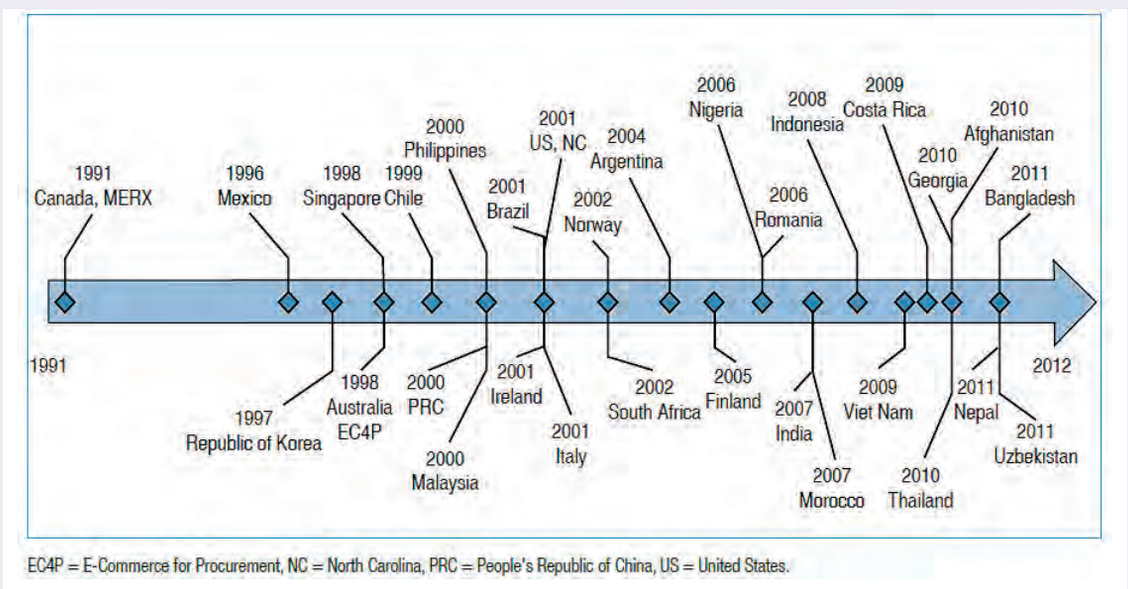


그림 1 연도별 전자조달시스템 구축 현황

가. 전자적 소싱(Sourcing)시스템

전자적 소싱 시스템은 공공조달 대상물인 물품이나 용역(서비스), 공사를 제공할 공급자를 찾고 평가하는 과정 등 소싱 활동 지원에 초점을 맞추고 있는 시스템이다. 공공부문이 필요한 조달 대상물을 민간부문에서 확보하는 행위 전반을 의미하며, 공급망 관리 차원에서 소싱 활동은 핵심적인 역할을 수행한다. 따라서 이 같은 소싱 활동을 지원하기 위한 시스템을 구축함으로써 공공기관이 공급업체와 최적의 계약을 체결하고 이를 효과적으로 관리할 수 있다. 이 시스템에는 공급업체 데이터베이스, 전자적 입찰(e-Tendering), 평가(e-Evaluation), 협업(e-Collaboration), 협상(e-Negotiation) 기능이 포함된다. 또한 전자적 경매(e-Auction), 계약관리(Contract Management) 업무와 관련한 기능도 지원된다.

나. 전자적 구매(Purchasing)시스템

전자적 구매시스템은 공공조달 대상물의 확보 과정에서 구매 기능에 중점을 두며, 공공기관과

공급업체가 정확한 주문정보를 기반으로 구매, 지불을 수행하는 전자적 구매 처리에 초점을 맞춘 시스템이다. 이 같은 전자적 구매시스템은 구매, 지불 과정의 관리 수월성과 실행 효율성 확보를 목적으로 구축되며, 전자적 구매(Purchasing), 지불(Payment), 구매카드(Purchasing Card), 전자송장(e-Invoicing) 등이 주요 기능으로 포함된다.

1.3. 전자조달시스템 운영 환경

전자조달시스템을 어떤 시스템 유형으로 구현할 것인지는 공공조달 지출 분석(또는 포트폴리오 분석)에 기반해 결정하는 것이 효과적이다. 지출 분석은 전자조달시스템이 지원 가능한 기술의 잠재적 역할과 효과의 이해도를 증진해 시스템 유형 결정에 도움을 준다. 특히 공공조달을 위한 전자조달시스템이 개념적으로는 일반적 조달, 구매시스템과 독립적이면서도 정부 등 공공부문의 공공조달 프레임워크(법적, 조직적, 운영적)에는 적합하고 다양한 기능으로 구성되어야 하는 이유를 명확히 설명하는 데 도움이 된다. 지출 분석은 공공조달을 지출 규모(Spend), 시장의 난이도(Difficulty)의 2개 차원을 중심으로 분석할 수 있으며 시장의 난이도 차원에는 복잡성(Complexity)과 위험(Risk)이 세부요소로 포함된다. 이들 2개 차원에 포함된 3가지 요소(지출규모, 시장의 복잡성 및 위험)에 따라 공공조달 지출 유형은 기술적, 전략적, 인수, 레버리지 등 4개 사분면으로 분류할 수 있다([그림 2] 참조).

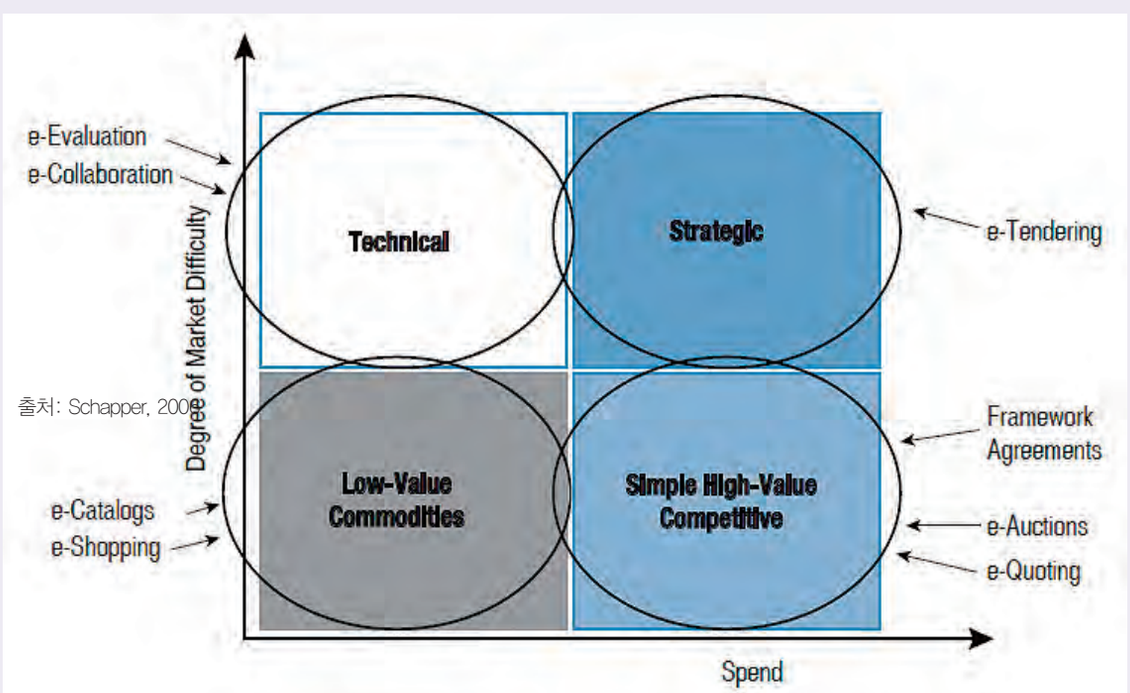


그림 2 전자조달시스템 구축 유형 및 기능 결정 사분면

가. 기술적(Technical) 지출 유형(높은 복잡성과 위험, 낮은 지출)

기술적 지출 유형이란 기술적 복잡성이 높고 공공조달 시장 내 경쟁의 약화로 정부의 구매력이 상대적으로 낮은 상황에서 독점적 공급으로 높은 가격이 형성될 수 있는 시장을 의미한다. 수요자인 공공기관은 이처럼 경쟁이 제한된 독과점적 공급구조의 제약에 따라 높은 가격을 지불해야 하는 상황에 직면한다. 이는 해당 공공조달 지출과 관련해 거래관계의 종료와 전환에 많은 비용이 수반되기 때문이다. 따라서 이러한 공공조달 지출 유형에 해당하는 경우, 전자조달시스템 구축은 계약관리와 수요관리에 중점을 둔다. 필요한 경우 공공부문 내에서 독과점적 조달 대상물을 직접 생산, 조달하는 인소싱(In-Sourcing)이 선호될 수 있다.

나. 전략적(Strategic) 지출 유형(높은 복잡성과 위험, 높은 지출)

전략적 지출 유형은 공공조달 대상물의 조달시장에 높은 복잡성이 존재하고 거래의 위험성이 높으면서 대규모 지출을 수반하는 경우에 해당한다. 시장의 복잡성과 높은 거래 위험성으로 조달 대상물의 구매 사양과 옵션에 일정 수준의 협상이 요구되므로 전통적으로 복잡한 조달 프로세스가 실행되고 있다. 계약 관리를 포함해 개별 조달사업에 특화해 고객화(Customization)된 업무처리 방식이 필요한 경우가 일반적이다. 이 같은 공공조달 특성을 보유하는 경우, 전자조달시스템 전환은 제안 요청, 관심 표명, 혁신 촉진, 공개입찰과 장기적 관계 수립, 제휴 계약 프로세스에 중점을 두고 검토하는 체제가 효과적일 수 있다. 이런 기능을 중심으로 전자조달시스템이 구현될 경우, 전자입찰(e-Tendering)을 중심으로 공개경쟁입찰을 효과적으로 지원할 수 있으며, 안전하고 보안이 유지되는 환경에서 관심표현(EOI: Expression of Interest), 조달기업 초청공고, 입찰공고 등 입찰 문서의 온라인 접근, 조달기업의 전자적 입찰, 평가, 낙찰 등 전자적 응답을 구현할 수 있다. 일반적으로 공공조달 전반에서 비중이 가장 높은 전략적 지출 유형에 효과적인 전자조달시스템 구축은 매우 중요하다.

다. 인수(Acquisition) 지출 유형(낮은 복잡성과 위험, 낮은 지출)

인수 지출 유형은 공공조달 대상물의 일상적 거래가 빈번해 표준화 · 사용화된 경우로 거래 과정의 복잡성과 위험성이 낮고, 상대적으로 거래 규모가 작은 지출 환경에서 나타난다. 공공조달 대상물의 공급 진입장벽이 낮아 다수의 공급자가 경쟁하는 상황에서 경쟁을 통해 적정 가격이 보장되며, 해당 구매에 소요되는 처리비용의 절감이 더 중요한 요소로 작용하는 구매 환경으로 볼 수 있다. 정부 등

공공부문의 수요자는 민간부문의 다른 구매자 대비 해당 조달 대상물과 관련한 시장 지배력이 거의 없으나 충분한 수의 공급업체가 경쟁하는 완전한 경쟁시장에 가까운 환경이라고 볼 수 있다. 이 경우 전자조달시스템의 구축은 거래 효율성을 향상할 수 있는 전자카탈로그(e-Catalogue), 전자지불(e-Payment), 업무흐름(Workflow) 관리 기능에 중점을 두는 것이 효과적일 수 있다(전자카탈로그, 전자지불, 워크플로 관리). 이런 기능이 전자조달시스템으로 구현되면 저가의 조달 대상물은 전자카탈로그 구매로 지원하거나 기본협정(FA: Framework Agreement)을 통해 처리할 수 있다. 또한 소액의 단순 조달(예: 복사지)은 전자카탈로그에 등록하고 자격을 갖춘 공급업체와 구매조건(가격, 수량, 공급조건 등)을 웹페이지 등 온라인에서 비교 검토할 수 있다. 구매자는 온라인으로 비교 후 전자카탈로그에서 온라인으로 주문할 수도 있다. 또는 정부구매카드(P-card: Purchasing Card)를 사용해 저가 상품을 직접 구매할 수도 있다.

라. 레버리지(Leverage) 지출 유형(낮은 복잡성과 위험, 높은 지출)

레버리지 지출 유형은 공공조달 대상물의 구매 사양이 비교적 단순해 복잡성은 낮으나 시장에서 경쟁이 치열해 공급업체 선택과 관련한 위험성이 높으면서 대규모 지출을 수반하는 지출 환경이다. 수요자인 정부 등 공공부문은 대규모 구매력을 보유한 구매자 위치를 활용해 원하는 조달 성과를 확보하는 레버리지를 통해 비용 대비 가치를 확보하는 방식이 중요하다. 이들 유형의 시장은 구매자가 시장을 주도하는 수요자 중심 조달 환경으로 볼 수 있다. 공공조달 대상물의 대규모 수요자로서 구매력과 협상력을 활용해 보다 나은 거래 방법과 질서를 확립하는 방식이 중요하다. 이 경우 전자조달시스템의 기능은 비용 대비 가치를 확보하기 위해 구매력을 통한 레버리지 전략으로, 전자적 경매(e-Auction), 견적(e-Quoting), 기본협정(Framework Agreement)* 등을 활용하는 방안이 효과적일 수 있다.

* 용어 설명

- e-Evaluation(전자적평가): 전자조달시스템을 구성하는 기능 중 조달(수요)기관이 제안요청서 작성부터 입찰업체의 제안서 온라인 제출, 온라인 평가 및 사업관리 등과 같은 낙찰자 선정을 위한 평가업무를 전자적으로 처리하는 기능
- e-Collaboration(전자적 협업): 공공기관이 전자적 수단을 활용하여 물품, 서비스, 공사 등을 공동으로 구매하기 위해 전자적 협업을 지원하는 기능으로 시스템으로 합동입찰(Joint Solicitation)과 협업구매(Cooperative Purchasing) 등을 지원하는 기능
- e-Quoting system(전자적 견적): 조달기관이 전자적 수단을 활용하여 물품, 서비스 및 공사 구매를 위한 견적요청을 하고 공급업체들이 전자적인 방법으로 견적서를 제출할 수 있도록 지원하는 기능
- e-Auction system(전자적 경매): 조달기관이 전자적 수단을 활용하여 물품, 서비스 및 공사를 구매함에 있어 전자적으로 상품을 등록하고 입찰을 진행하여 경매방식과 같이 가장 유리한 가격(조건)을 제시한 입찰업체를 낙찰자로 선정할 수 있도록 지원하는 기능
- Framework Agreement(FA, 기본협약): 조달기관이 물품, 서비스 및 공사의 수요가 발생할 때마다 입찰이나 수의계약 대신 중앙조달(구매)기관(CPB)등이 사전 검증을 완료한 공급업체를 대상으로 일정기간 동안 특정한 물품, 서비스, 공사의 공급과 관련한 기본적인 계약조건과 이행 절차를 미리 정해 놓은 포괄적인 합의 또는 계약이다. 이를 통해 조달기관은 필요한 물품, 서비스 및 공사를 입찰절차 없이 신속하게 바로 납품요구 하거나 추가적인 경쟁 절차를 거쳐 효율적으로 구매 가능함. 개별적인 조달 절차보다 간소화되어 유럽연합(EU) 등에서 널리 활용되는 방식이며, 한국, 미국의 다수공급자계약(MAS)과 유사한 특성을 보유함.

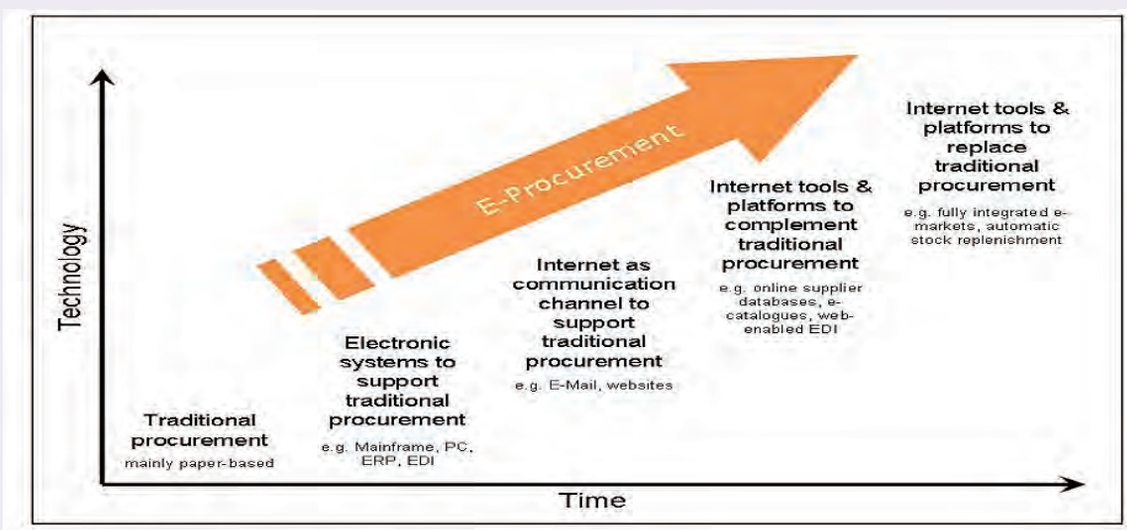
상기 4개 지출 분석 유형에 따라 전자조달시스템 구현 시 중점을 두는 기능은 정도의 차이는 있으나 현대적 공공조달시스템 구현 시 대부분 반영되고 있다. 이는 국가별 공공조달 프레임워크, 그중에서도 법적 프레임워크를 기반으로 전자조달시스템이 구현되므로 국가 간 공공조달 프레임워크의 표준화 수준이 향상되는 경향과 연계성이 있기 때문이다. 또한 4개 지출 유형은 국가별 공공조달 환경 전반보다는 조달 대상물별 공급 환경(공급업체 수, 기술수준, 가격수준 등)에 따라 서로 다른 지출 유형이 나타나므로 전자조달시스템을 통해 이처럼 서로 다른 유형의 조달 대상물을 효과적으로 조달하기 위해서는 대부분의 기능이 필요하다.

그러나 조달 대상물별 지출 유형 분석에 따라 전자조달시스템이 서로 다른 기능으로 구현되어야 한다는 점을 이해한다는 것은 현대적 공공조달시스템을 채택한 대부분의 국가에서 전자조달시스템이 구축되고 확산되는 현시점에서 매우 중요하다.

따라서 조달 대상물의 일반적 지출 유형과 개별 국가의 실제 지출 유형이 다를 경우, 전자조달시스템 구축 시 이를 고려한 맞춤형 접근 없이 일반적인 기능만 채택한다면, 오히려 비효율적인 조달 실행으로 문제점이 생겨 시스템 구축의 효과가 감소할 수 있다. 이런 측면에서 조달 유형별 특성을 고려한 전자조달시스템의 구축 방식과 세부 기능 구현은 공공조달시스템 설계의 기준점으로서 효용성이 매우 높은 것으로 볼 수 있다.

1.4. 전자조달시스템 구성요소

전자조달시스템의 구성요소는 전자조달시스템을 통해 처리되는 공공조달 업무의 범위와 관련되어 있으며, 보다 구체적으로는 이런 업무 범위의 전자화를 위한 기능적 요소와 밀접하게 연결되어 있다. 전자조달은 광의적으로 공공조달의 운영적, 전술적, 전략적 조달을 지원하기 위한 전자적 데이터 처리를 의미한다. 이러한 전자적 데이터 처리의 기반은 과거 EDI 등 다양한 정보통신 네트워크가 활용되었으나 최근에는 인터넷 기반으로 처리되면서 전자조달시스템의 접근성이 향상되고 활용이 보편화되고 있다. 이 같은 측면에서 오늘날 전자조달시스템을 구성하는 주된 요소 식별과 관련해 전자조달시스템의 발전을 5단계로 구분해 살펴볼 수 있다([그림 3] 참조).



출처: UN, 2006

그림 3 전자조달시스템의 발전단계

첫 번째 단계는 전통적 공공조달시스템으로, 종이 기반의 오프라인 업무처리 시스템이다. 이 단계에서는 문서처리, 표 계산, 그래프 작성 등 일부 업무에 한해 컴퓨터를 활용한 파일 형식의 문서처리가 전자적 구성요소로 도입되었다.

두 번째 단계는 전통적인 조달 프로세스 실행을 지원하기 위해 전자적 업무처리시스템을 활용하는 단계이다. 이 단계에서는 메인프레임, PC, ERP, EDI를 활용하는 단계로, 조달 업무처리와 관련된 정보를 입력, 전송, 저장, 처리 등을 지원하는 수준이다.

세 번째 단계는 전통적인 조달 프로세스 실행을 지원하기 위해 이메일이나 웹사이트 등 인터넷 기반 커뮤니케이션 수단을 활용해 조달업무의 전자적 처리를 지원하는 단계이다.

네 번째 단계는 전통적 조달 프로세스를 보완하는 인터넷 기반의 전자적 처리 도구와 전용 플랫폼을 활용하는 단계이다. 이 단계에서는 온라인 공급자 등록 데이터베이스, 전자적 카탈로그, 웹 기반의 EDI 시스템이 활용되었다.

마지막은 전통적 공공조달 업무 프로세스를 인터넷 기반의 전자적 처리 도구와 전용 플랫폼으로 대체하는 단계이다. 이 단계는 현대적 공공조달을 시행하기 위한 전자조달시스템의 구현 단계로, 공공조달 업무의 전자적 처리를 위한 다양한 도구와 기능을 완전히 통합한 공공조달 플랫폼 등이 활용되는 단계이다.

5단계로 구분되는 공공조달 전자조달시스템의 발전 단계를 통해 현재 활용 가능한 전자조달 시스템의 기능은 다양한 공공조달 대상물별 수요-공급 특성을 고려한 전자적 도구로 구성되어 있음을 알 수 있다. 이를 통해 단일한 전자조달 플랫폼으로 통합된 5단계 수준의 전자조달시스템을 기준으로 시스템을 살펴보는 것이 효과적임을 알 수 있다.

가. 전자조달 도구 및 프로그램(애플리케이션)

전자조달시스템과 관련된 전자적 업무처리 도구와 기능을 이해하는 것은 시스템을 효과적으로 활용해 공공조달의 효율성과 효과성을 개선하기 위한 도구의 지속적인 개발, 활용, 평가, 개선 과정에서 핵심적이다. 전자조달시스템 기반의 광범위한 공공조달 실행과 관리 영역에서는 계속적으로 발전하는 기술을 활용해 시대별로 전자적 조달업무 처리를 지원하는 다양한 도구와 기능(애플리케이션)이 개발되었다. 그 예시는 다음과 같다.

1) 전통적 공공조달 프로세스를 지원하는 전자시스템

기본적으로 문서 기반의 오프라인 중심으로 실행되던 공공조달 프로세스를 메인프레임, 개인용 컴퓨터(PC), 전자데이터 교환(EDI), 전사적자원관리(ERP) 시스템 등을 활용해 지원하는 전자조달시스템 구현 단계의 도구이다.

주요 전자적 도구와 프로그램(애플리케이션)을 살펴보면 첫째, EDI(전자데이터 교환)는 서로 다른 두 조직의 컴퓨터 프로그램 간에 전자메시지를 교환할 수 있는 애플리케이션이다. EDI의 특징은 다음과 같다. ①메시지는 배치(Batch)라고 하는 그룹 단위로 교환할 수 있다. ②메시지는 데이터를 다시 입력하거나 키를 입력하지 않고도 컴퓨터 간에 자동으로 전송할 수 있고, 저장이 가능하다. ③EDI는

이를 사용하려는 각 조직(발신자와 수신자)에서 구현해야 하므로 구현 비용이 상대적으로 높다. ④EDI는 주로 주문, 확인, 운송정보, 송장 발행과 관련된 메시지 교환에 사용된다. ⑤EDI는 전통적으로 소위 '부가가치 네트워크(Value Added Networks)'에서 운영되는데, 이는 인터넷 같은 개방형 네트워크와 달리 폐쇄형 네트워크이다.

둘째, 확장형 마크업 언어(XML)는 월드와이드웹(WWW)에서 문서를 쉽게 교환할 수 있도록 하는 데 사용되었다.

셋째, 월드와이드웹(WWW)은 인터넷의 주요 서비스로 텍스트, 그래픽, 애니메이션, 비디오가 포함된 '풍부한' 문서인 '웹페이지'를 저장하고 배포하는 '웹서버'로 구성된다. 웹페이지의 정보는 인터넷에 연결된 모든 사람에게 제공되므로 공공조달의 전자적 업무처리의 접근성과 개방성 향상에 크게 기여했다.

넷째, 전사적자원관리시스템(ERP)은 호스팅 또는 클라우드 기반 시스템으로, 회사 또는 조직의 운영과 관련된 다양한 비즈니스 관행, 프로세스, 업무 흐름을 통합하고 자동화하는 경영정보시스템이다. ERP시스템은 일반적으로 회사 또는 조직의 제조, 물류와 유통, 재고, 운송, 송장 발행과 회계 등 기업의 구매, 제조, 물류, 유통 등 전반적인 업무 과정을 통합적으로 처리한다. ERP는 판매, 배송, 청구, 생산, 조달, 재고 관리, 인적 자원 관리 등 많은 비즈니스 활동을 통합적으로 관리하는 데 크게 기여했다. 이 ERP시스템을 활용해 공공조달 환경에서는 조달-지불(Procure-to-Pay) 프로세스의 전자적 처리 기능이 구현되었다. 이를 통해 주문 또는 납품 요청의 접수부터 승인된 주문의 업무 흐름과 승인 절차를 포괄해 송장 발행까지 처리하는 구매 기능 중심의 업무처리의 전체 주기를 통합적으로 지원했다.

다섯째, 전자메일(e-mail)은 전자메시지를 교환하는 인터넷 기반 애플리케이션이다. 공공조달 업무의 전자적 처리와 관련해서 이메일은 초기 제안서의 전자적 접수 수단으로 활용되었다. 이메일을 통한 제안서 수신은 공급업체 간 상호작용을 포함해 전자적 관리를 위한 조달 프로세스의 시작으로 볼 수 있다. 그러나 실제 운영 과정에서 인터넷 연결의 안정성, 수신 제안서의 무결성과 보안 수준에 따라 활용성이 크게 제약되었다. 그러나 기존의 폐쇄형 네트워크에서 이루어진 EDI 환경과 달리 개방된 네트워크에서 지리적, 물리적 제약 없이 제안서의 송수신이 가능해졌다는 측면에서 조달 프로세스의 효율성과 효과성의 개선에 기여한 전자적 도구로 볼 수 있다. 그러나 이메일은 조달업무 처리를 위한 특화된 시스템이 아니라 전자적 의사소통이나 정보 교환 수단으로서 실제 전자적인 제안접수와 관련된 이메일 주소 오류, 접수 시간 확인, 제안서 내용의 무결성, 파일 오류 등의 문제로 효과적 활용에는 제약이 존재했다.

2) 전통적 조달 프로세스를 대체하는 인터넷 도구 및 플랫폼

전자조달시스템을 활용하기 위한 본격적인 지원 도구와 플랫폼 중 첫 번째는 전자소싱(e-Sourcing) 도구이다. 이는 조달기관이 전자적인 방식으로 다양한 공급업체의 제안, 견적, 입찰 등을 비교해 가장 적합한 공급업체를 선정할 수 있도록 지원하는 기능을 제공한다. 이를 통해 불필요한 지출을 감소시켜 예산 절감 효과도 기대할 수 있다. 조달기관은 전자소싱 도구를 활용해 비용 대비 가치를 보장하는 고품질 조달 대상물을 공급할 수 있는 조달기업에 지리적, 물리적 제한 없이 국가 또는 국제적 범위에서 접근할 수 있다.

두 번째는 전자입찰(e-Tendering) 도구로, 조달기관이 소싱 단계를 거쳐 식별된 공급업체 중 입찰참가 의사가 있는 경우 기존 종이 입찰서 대신 전자적 입찰서를 작성해 송수신할 수 있는 기능이다. 전자입찰을 통해 입찰참여의향서(REOI) 제출부터 입찰제안서(ITB), 제안요청서(RFP)를 통한 계약 체결까지 전체 입찰 프로세스를 포괄하며, 일반적으로 분석, 평가 활동도 지원한다. 동등한 공급업체 대우, 투명한 선정 프로세스, (법적) 오류 감소, 명확한 감사 추적, 전략적 조달 프로세스의 효율성 향상, 입찰 절차의 시간 관리 개선 등에 기여한다.

세 번째로 전자경매(e-Auction)는 계약단계를 지원하는 기능 중 하나이다. 조달기관과 공급업체가 특정 조달 대상물의 가격에 동의하는 경우, 전자적으로 계약을 체결하는 프로세스를 지원한다. 전자경매는 일반적 전자경매와 역경매 방식이 존재한다. 전자경매(순방향 전자경매)는 구매자가 점점 더 높은 가격을 제시하며, 판매자는 더 높은 가격에 판매하는 데 목표를 둔다. 반면에 역경매(Reverse Auction)는 판매자가 낮은 가격을 제시하며, 구매자는 낮은 가격에 구매하는 것을 목표로 진행하는 방법이다.

네 번째는 전자주문(e-Ordering)과 웹 기반 ERP는 인터넷 기반 소프트웨어 시스템을 사용해 조달 요청서를 작성, 승인하고, 구매 주문을 하며, 주문된 상품이나 용역(서비스)을 수령하는 등 계약 체결과 계약 관리를 지원하는 기능이다.

다섯 번째는 전자적 정보(e-Informing) 제공은 조달 프로세스의 특정 단계와 직접적인 관련이 없으며, 인터넷 기술을 사용해 내외부 당사자와 조달정보를 수집하고 배포하는 프로세스에 해당한다. 일반적으로 통합적인 전자조달 플랫폼 형태로 구현된다([그림 4] 참조).

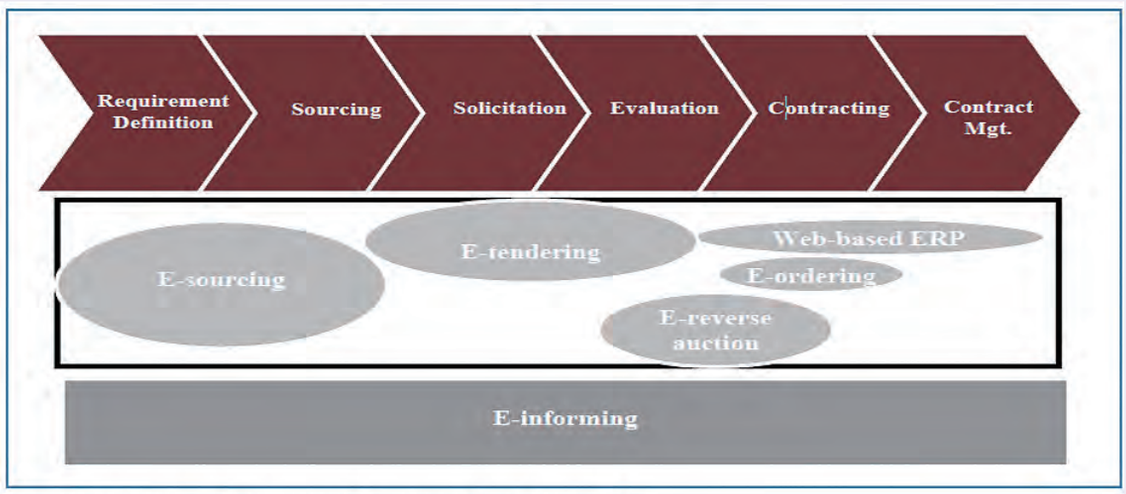


Figure 2 - Source: UN Procurement Practitioner's Handbook 2006

출처: UN, 2006

그림 4 공공조달 프로세스와 전자조달시스템 기능 연계성

3) 전자입찰 및 보완적 도구 활용 방식

전자입찰 도구 또는 시스템을 선택하는 데는 다양한 접근 방식이 있다. 시중에는 다양한 상용 솔루션이 있으며, 자체 전문 지식, 역량, 리소스를 활용해 자체 전자입찰 도구를 구축하는 옵션도 있다. 전자카탈로그(e-Catalogue), 전자역경매(e-Reverse Auction), 동적구매시스템(DPS: Dynamic Purchasing Systems) 같은 추가 전자도구는 단독 옵션으로 선택하거나 기존 전자입찰 도구를 보완, 확장할 수 있다. 따라서 조직은 조달 프로필, 요구 분석, 기존 기술 수준과 역량에 따라 도구를 선택해야 한다. 또한 기존에 구축된 관련 시스템과 관련 통합 요구 사항도 고려해야 한다. 사용 가능한 추가 도구는 조달 프로세스 중 하나 또는 여러 단계를 자동화하고 통합할 수 있다.

전자역경매(e-Reverse Auction)는 단독 조달 도구일 수도 있으며, 온라인이나 실시간거래시스템을 통해 입찰자 간의 경쟁을 촉진한다. 특정 기간(일반적으로 짧은 기간) 입찰자는 이 전자시스템에 전자입찰을 제시해 다른 입찰자의 입찰과 자동으로 경쟁할 수 있다.

전자역경매는 상품이나 작업, 용역(서비스)을 대상으로 입찰을 진행하며, 입찰자가 제출한 가격과 금액은 전자적으로 표시되어 모든 입찰자에게 공개된다. 전자경매 또는 전자역경매는 국가별 전통적 경매 관행에 따라 도입 가능 여부와 채택 여부가 결정된다. 입찰담합을 방지하기 위해 전자역경매 과정의 마지막 단계는 비공개로 진행될 수 있다. 즉, 입찰자들은 자신의 순위나 다른 입찰자들의 순위를

알지 못한 채 최종 입찰가(BAFO: Best and Final Offer)를 제출한다. 국내의 경우, 전자역경매 방식은 채택하지 않고 있다.

전자카탈로그(e-Catalogue)는 공급업체 사전 심사가 성공적으로 완료된 후 입찰정보를 조직에 제시하는 전자적 도구이다. 조달기관에 납품 또는 공급 가능한 물품, 용역(서비스), 공사를 제시하고, 예상 구매 내역을 명확하게 보여주는 데 사용된다. 일반적으로 기술사양과 전자카탈로그(e-Catalogue) 형식은 조달기관에서 표준화된 템플릿을 통해 결정하며, 이는 다양한 제품의 평가를 용이하게 한다. 전자카탈로그를 통해 조달기관은 공급업체가 제안하는 품목 목록과 관련 정보를 확인할 수 있다. 조달은 직접 주문 또는 견적 요청 방법을 통해 처리된다. 전자구매 프로세스는 주문과 확인, 운송 조건 결정, 송장 발행, 지불요청, 승인 모니터링 등 보다 많은 절차가 추가되기도 한다. 가구, 복사 장비, 교육훈련 서비스, 사무실 청소 서비스 구매는 전자카탈로그를 활용하는 대표적 조달 대상물에 해당한다. 국내의 경우, 통합 전자조달 플랫폼인 국가종합전자조달시스템의 연계시스템인 '종합쇼핑몰'이 전자카탈로그 기능을 구현한 시스템으로 볼 수 있다([표 1] 참조).

표 1 전자경매/역경매 및 전자카탈로그 개념

- 전자카탈로그는 전자 형식으로 열람, 구매할 수 있는 상품이나 용역(서비스)을 나열한 웹사이트 등의 형태이다.
- 그림, 가격, 상품 · 용역(서비스) 설명 등의 정보를 포함할 수 있다.
- 전자카탈로그는 거래, 관리 비용을 절감하고, 주문 절차를 간소화하며, 허가된 시스템 외부에서 이루어지는 무단 구매를 줄일 수 있다.
- 전자카탈로그는 다른 플랫폼과 상호 운용이 가능해야 한다.
- 역경매 · 전자경매는 경제 운영자가 실시간으로 새로운 하향 조정 가격(또는 납품일과 같은 입찰 요소의 수정 사항)을 제출할 수 있도록 하는 온라인 기능이며, 다른 경제 운영자와 직접적이고 익명으로 경쟁한다.
- 기존 경매와 달리 공급업체는 입찰 시 원래 제시했던 가격보다 낮은 가격으로 입찰해 상품 또는 용역(서비스)을 판매하기 위해 경쟁한다.
- 따라서 역경매는 단 한 번의 가격 제출만 필요한 공개입찰과 다르다. 전자경매는 사양을 충분히 정확하게 설정할 수 있는 경우에만 사용할 수 있으며, 특정 용역(서비스)이나 공사 계약에는 적용이 제외된다.

출처: OECD, 2016.

동적구매시스템(DPS: Dynamic Purchasing System)은 조달기관이 장기간에 걸쳐 물품이나 용역(서비스), 공사를 전자적으로 구매할 수 있도록 지원하는 전자적 도구이다. 공공조달에 특화된 '오픈 마켓' 솔루션인 DPS는 조달기관이 사전 자격을 갖춘 공급업체 풀에 직접 접근할 수 있도록 설계되어 있다. DPS는 물품이나 용역(서비스), 공사 범주별로 구분할 수 있으며, 공급업체는 DPS 내에서 단일 또는 여러 범주에 등록 신청을 할 수 있다. 공급업체는 소재 지역과 계약 가치 같은 공급자 선정기준에 따라 세분화된 분류가 가능하므로 조달기관이 보다 적절한 공급업체를 선택할 수 있도록 지원한다.

공급업체는 공공부문의 계약 경쟁을 위해 매번 기본적인 적합성과 역량을 입증할 필요 없이 사전 검증된 적합성과 역량 인증을 바탕으로 이후 개별 입찰 시 기본협정(FA)보다 신속한 승인 절차를 통해 참가 가능하다. DPS는 특정 조달 대상물의 계약 기간에 최초 등록되지 않은 새로운 공급업체가 신속하게 참여할 수 있는 절차를 제공한다. 한편 DPS를 통한 구매 시 조달기관은 10일 전후에 완료할 수 있는 간단한 입찰을 통해 빠르고 쉬운 조달 프로세스를 진행할 수 있다. DPS는 경쟁을 촉진하기 위해 새로운 공급업체가 계약 기간에는 언제든지 DPS에 더 쉽게 가입할 수 있도록 한다. 일반적으로 DPS는 2단계로 구분해 운영된다. ①1단계에서 공급업체는 표준선정설문지(SQ)를 작성하고, 사전적격성설문(PQQ)을 제외하고 섹션 기준을 충족해야 한다. 이를 통과한 모든 공급업체는 관련 범주[물품, 용역(서비스), 공사]별 DPS 승인을 받아야 한다. 승인이 거부된 공급업체는 추후 원하는 경우 재신청에 필요한 피드백을 받을 수 있다. ②2단계에서는 승인된 조달기관 또는 계약 당국이 DPS를 통해 범주[물품, 용역(서비스), 공사]별 등록된 공급업체와 개별 계약을 체결한다. 조달기관은 DPS(또는 특정 DPS 카테고리)의 모든 공급업체를 초대해 특정 계약에서 경쟁하는 입찰을 진행할 수 있다([표 2] 참조).

표 2 기본협약(FA)와 동적구매시스템(DPS) 개념

- 기본협약(FA)은 일반적으로 계약 당국, 특히 중앙조달기관(CPB)이 입찰공고하는 것을 포함한다.
- CPB는 일정 기간 여러 계약 당국에 공사나 자재, 용역(서비스)을 제공하기 위해 하나 이상의 공급업체와 계약 또는 기타 약정을 체결한다.
- 계약의 목적은 계약 당국이 계약을 체결할 때 적용되는 표준화된 조건과 요건을 확립하는 것이다.
- 기본협약 방식의 근거는 거래 비용을 절감하고 공급업체로부터 더 나은 조건을 확보함으로써 비용을 절감하는 것이다. 기본 계약에는 기본 계약 내 공급업체 간의 소규모 경쟁이 포함되는 경우도 있다.
- 동적구매시스템(DPS)은 표준화된 반복 구매에 사용할 수 있는 전자시스템으로, 공급업체가 언제든지 가입할 수 있는 실시간 온라인 인터넷 기반 기본협약(FA)처럼 실행된다.
- EU 공공조달지침 2014-2024는 동적 구매를 언급하는 반면에 다른 가입국(연방조달의 경우 미국, 한국)은 다수공급자계약(MAS: Multiple Awarded Schedule)이라는 광범위하고 유사한 제도를 운영하고 있다.
- 계약 당국은 공개 절차를 통해 시스템을 공고하면 관심 있는 공급업체는 요구사항을 충족할 조건을 명시한 예시 입찰서를 제출한다.
- 규정을 준수하는 예시 입찰서를 제출한 모든 자격을 갖춘 공급업체는 시스템에 가입할 수 있으며 새로운 공급업체는 동적구매시스템 기간에 참여를 신청하고 예시 입찰서를 제출할 수 있다.
- 시스템에서 구매를 원하는 계약 당국은 시스템에 등록된 모든 공급업체에 입찰참가를 요청해야 하며 구매 계약 당국은 선정된 공급업체에 주문을 하게 된다.

출처: OECD, 2011.

나. 민간 온라인 플랫폼(B2B)과 통합 및 연계

인터넷 등 정보통신 네트워크와 기술 발전, 구매 행동의 변화에 따라 전자조달 개발 전략은 미래를

내다보고 소비자 중심의 플랫폼 도입과 연계를 추진하고 있다. B2B 플랫폼에서 아마존, 알리바바 같은 구매 포털과 전자조달의 통합 또는 연계를 통해 구매 요청, 주문 처리, 배송뿐만 아니라 상위 공급업체 선정, 계약과 카탈로그 작업, 공급 기간까지를 고려한 공급망 관리가 가능하다. 기존 전자조달 포털은 이런 B2B 공급업체와 통합 또는 연계해 공급 속도와 접근 수단(모바일 기기 등) 측면에서 사용성을 향상하면서도 공공조달 프레임워크에 부합하는 관리(승인, 보고, 감사)를 유지할 수 있다. 미국의 경우, 연방조달기관인 GSA는 상업용 플랫폼 프로그램(Commercial Platform Program)을 운영하고, 민간부문의 B2B 온라인 플랫폼을 활용해 공공조달 요건을 충족하는 다양한 상업용 상품을 공급하는 업체를 등록하고, 조달기관이 이를 통해 구매할 수 있도록 했다. 아마존 비즈니스(Amazon Business), 피셔 사이언티픽(Fisher Scientific), 스테이플스(Staples)를 포함해 8개 민간 온라인 상거래 플랫폼이 참여하고 있다. 이를 통해 조달기관은 현재 민간에 활발히 거래되고 있는 상용 제품 카탈로그 접근성 제고, 대량 구매 시 B2B 거래 가격 혜택, 최소 주문 수량 제약 해소, 자동 면세, 제품 가용성, 신속한 배송, 명확한 주문 진행 상황 확인 등의 이점을 얻고 있다. 다만, B2B거래 플랫폼과 통합과 연계에 있어서는 국가별 공공조달 법적, 운영적 체계에 따라 허용되는 거래규모(소액거래 한정 등)와 절차 등에 제한이 있을 수 있다.

1.5. 전자조달시스템 표준 기능 및 요구사항

전자조달시스템 구축에 요구되는 기능은 앞서 살펴본 시스템 유형과 주요 기능 구현과 관련한 분석을 바탕으로 도출된 현대적 공공조달시스템의 표준 기능과 요구사항으로 정리할 수 있다. 주요 내용은 다음과 같다([표 3] 참조). 전자조달 기능 중 주요 내용에 대한 요구사항을 살펴보면 우선 전자조달계획(e-Procurement Plan)은 상품, 공사 및 서비스에 대한 적절한 업무 영역을 설정하고 설정된 업무별로 조달방법과 예산, 업무 내에서의 카테고리 분류에 대한 기본 기능을 보유해야 한다. 전자게시/알림(E-Publishing/Notifications) 기능과 관련해서는 입찰, 견적, 등에 대한 1. 공고문 게시 및 변경 공고, 추가 고시 등의 기능이 있어야하며 2. 규격서, 과업지시서, 계약조건 등 세부적인 입찰정보 제공 기능을 포함하고 3. 입찰 공고에 대한 상세한 검색 기능과 공고 변경 및 적정 공고에 대한 알림기능 등이 제공되어야 한다. 전자입찰 모듈(E-Tendering Module)과 관련해서는 전자입찰과 관련한 시간은 입찰서의 유효 여부를 결정하는 중요 사항으로 행위자 일방의 장비나 내부 서버의 시스템 시계에 의존하지 않는 표준시를 기반으로 한 타임스탬프를 객관적으로 증명할 수 있는 형태로 유지 관리되어야 한다. 또한 전자평가/낙찰(E-Evaluation/Award) 기능과 관련하여 투찰서의 사전열람 불가 등 절차 및 시간과 관련한 접근통제 기능은 입찰 집행과정의 권한있는 자에게만 주어져야 한다.또한

표 3 전자조달시스템의 기능 및 요구사항

전자조달기능 분류	요구사항
전자조달계획 (e-Procurement Plan)	■ 상품, 공사 및 용역(서비스) 예산을 정의할 수 있는 능력.
	■ 개별 계획은 그룹화, 통합하여 최종적으로 해당 국가의 "국가" 조달 계획으로 공표할 수 있는 능력
	■ 그룹화/통합은 계층적 수준에서 수행
	■ 계획 정보를 활용하여 기본협정(FA)을 수립할 수 있어야 함.
	■ 조달 계획의 광범위한 공표를 지원하기 위해 계획 모듈을 외부 간행물/게시판과 통합할 수 있어야 함.
	■ 예산 회계 모듈과 같은 재무 관리 정보 시스템(FMIS) 모듈과 통합할 수 있어야 함.
공급업체 위험평가 (Supplier Risk Evaluation)	■ 전자조달 활동 평가를 통해 공급업체의 위험을 파악할 수 있어야 함.
전자게시/알림 (E-Publishing/ Notifications)	■ 입찰공고문 게시.
	■ 결제 게이트웨이와 통합하여 관련 수수료 온라인 결제 지원
전자입찰 모듈 (E-Tendering Module)	■ 조달 기관과 공급업체/계약업체 간의 확인 메시지 지원
	■ 공급업체/계약업체가 전자 입찰서를 제출할 수 있는 기능
	■ 암호화된 입찰서 제출
	■ 입찰서 접수의 정확한 날짜/시간을 내부 시스템 시계에 의존하지 않도록 타임스탬핑 서비스와 통합하는 기능.
전자평가/낙찰 (E-Evaluation/Award)	■ 온라인으로 입찰서를 열람, 복호화 및 평가할 수 있는 기능.
	■ 입찰 개시 위원회, 입찰 평가 위원회 및 입찰 조정 위원회의 접근 통제.
	■ 온라인 입찰 평가 지원.
	■ 정지 기간/불만 처리 지원.
	■ 낙찰자에게 계약 체결을 지원
전자계약관리 (E-Contract Management)	■ 계약 협상, 수정, 갱신.
	■ 계약 결과물의 세부 정보를 생성하고 관리
	■ 특정 작업이 필요한 비즈니스 프로세스를 지원
	■ 계약 진행 상황을 모니터링하기 위한 보고서 및 핵심 성과 지표(KPI)를 제공
	■ 지급 일정, 송장 제출, 지급 관리 등 계약의 재무 측면을 지원하고 FMIS와 통합됩니다.
전자구매 (E-Purchasing)	■ 요청 견적, 구매 오더, 입고 상품, 송장 및 지급 프로세스를 지원
공급업체관리 (Vendor Management)	■ 전자증명설문지(입찰참가자격 요건 부합여부 등)를 생성하고 관리 ■ 공급업체/계약업체의 사전 자격 심사 상태를 관리
	■ 공급업체/계약업체의 실적을 관리
	■ 부적격 공급업체/계약업체의 향후 입찰 참여를 금지
경매(Auction)	■ 역경매 플랫폼을 제공

각 업무 단계별로 이의제기 또는 취소 프로세스와 이에 따른 프로세스 변경 기능이 제공되어야 한다. 전자계약관리(E-Contract Management) 기능과 관련해서는 계약에 따른 재무회계 업무의 수행을 지원하기 위해 재정정보시스템(FMIS)과 통합 또는 연계될 필요가 있으며 이때 재정정보시스템은 국내 디브레인(dBrain, 디지털 국가예산회계시스템)과 e호조(지방재정관리시스템)와 같은 시스템을 의미한다. 공급업체관리(Vendor Management) 기능은 입찰참가를 위한 공통 자격조건과 물품, 공사, 용역의 사업별 특성에 맞는 입찰참가 자격을 부여하고 관리할 수 있는 기능을 의미한다.. 국내 나라장터의 경우 적격심사를 위해 신용평가정보, 이행실적정보, 각종 결격사항 정보 등을 관리하고 있으며, 종합쇼핑몰 등록 품목에 대해 적기납품, 수요기관 만족도, 품질점검 결과 등을 반영하는 "계약이행실적"정보를 관리하는 기능도 포함하고 있다. 경매(Auction) 기능의 경우 일반적인 경매는 전자입찰 기능을 통해서 구현 가능하다 온라인에서 공급업체 간 가격경쟁을 촉진하는 대표적 수단인 전자 역경매 기능을 포함하는 것도 검토 할 수 있다. 국내의 나라장터의 경우 운영 실효성이 낮아 채택하고 있지 않다.

전자조달시스템 기술 아키텍처는 공공부문의 조달기관과 계약당국, 공급업체, 일반 대중이 조달 포털과 조달관리정보시스템(PMIS: Public Management Information System)이라는 두 가지 상위 구성요소를 통해 통합된 조달시스템과 서비스를 안전하게 이용할 수 있도록 보안성을 보장해야 한다.

가. 전자조달시스템 구축과 관련한 조달포털은 다음과 같은 정보와 거래 서비스를 제공한다.

(1) 공급업체 등록부: 공공부문의 모든 조달기관이나 계약당국과 거래하고자 하는 공급업체의 기본 정보와 세부 정보를 기록하고 관리되는 데이터베이스

(2) 구매자 등록부: 전자조달시스템에 참여하는 조달기관과 지정된 조달 담당자의 세부 정보를 등록하고 관리되는 데이터베이스

(3) 정보 서비스: 뉴스, 간행물, 정책 같은 공공조달 관련 정보와 토론 포럼 접근성 제공

(4) 전자입찰시스템: 공공조달 입찰, 평가, 계약의 전자적 처리, 조달기관과 입찰기업 간의 전자입찰 문서의 보안 전송 보장

(5) 전자경매와 전자역경매

(6) 전자구매 또는 전자소싱, 조달-지불 도구

(7) 카탈로그 기반 주문 시스템: 공공부문 조달기관과 계약당국에 공급업체와 합의한 계약에 따라 제공되는 상품의 온라인 카탈로그에서 주문할 수 있는 기능 제공

(8) Purchasing-Card: 공공조달 관련 재정지출을 위한 전용 정부구매 카드 기능

(9) 전자지불과 전자영수증 시스템

1) 조달 포털(웹 포털)

공공조달 웹 포털은 전자조달시스템 기능의 게이트웨이 역할을 하는 정부와 담당기관의 웹사이트로, 일반 대중에게 공공조달의 전자적 처리를 직관적으로 인식할 수 있도록 하는 대표 역할을 수행한다. 포털은 단순한 게이트웨이 이상으로, 자체 시스템 내에서 초기 식별, 인증 기능의 대부분을 제공한다. 공급업체에 등록 데이터 제공을 요청하고, 공공부문 조달기관과 계약 당국 등 조달기관과 등록된 공급업체에 비밀번호와 전자서명 기능을 제공한다.

또한 시스템 자체 내의 모든 기능과 관련한 인터페이스로, 모든 전자조달시스템 모듈(기능) 에서 사용자에게 접근성을 제공하는 단일 범용 공급업체 또는 구매자 로그인을 지원한다.

기본적으로 공공조달 웹 포털의 내용은 「공공조달법」과 규정, 조달 정책, 표준 입찰 문서, 입찰 기회와 계약 수주를 나열한 기본 게시판과 일반적 정보로 제한될 수도 있다. 그러나 전자조달시스템 개발 상황과 요구에 따라 다음과 같은 기능을 공공조달 포털에 포함하거나 추가할 수 있다.

(1) 공급업체, 구매자 등록부

(2) 부서별 연간 조달 계획(조달 계획)

(3) 다가올 입찰 초대 관련 조기 경고 통지(일반 조달 통지), 현재 입찰 기회 목록(특정 조달 통지)

(4) 계약 수주, 입찰 문서 업로드 알림

(5) 입찰 업로드

(6) 입찰 추적 기능

(7) 지능형 검색, 입찰 매칭 기능

국가의 모든 공공조달 입찰공고와 그 자료는 공공조달 포털을 통해 접근할 수 있다. 이를 통해 조달기업은 매번 입찰 기회를 식별하기 위해 중앙행정기관별, 지방자치단체별, 조달기관별, 부서별로 입찰정보를 검색할 필요가 없다. 대부분의 조달 관리 활동(특히 관리 규정 준수 정보의 중요한 모니터링, 보고)은 전자조달시스템 포털에서 처리되지 않고 조달정보관리시스템(PMIS)에서 처리되며, PMIS는 전자조달시스템 포털과 원활하게 연결되어야 한다.

2) 공급업체와 조달기관 등록 데이터베이스

공급업체와 공공부문의 조달기관 데이터베이스는 전자조달시스템을 통한 거래가 증가하면서 점진적으로 확대되었다. 공급업체는 전자조달시스템에 등록함으로써 공식적인 입찰참가자격을 확보하고, 기타 시스템에서 제공하는 서비스를 이용할 수 있다. 조달기관의 경우에도 시스템에 등록함으로써 입찰공고 게시, 평가, 전자주문 등 조달과 구매를 위한 기능을 활용할 수 있다. 이들 수요자와 공급자 데이터베이스에 등록하기 위해서는 전자조달시스템 내에서 고유한 등록자임을 식별하고, 인증을 통과해야만 한다([표 4] 참조). 이는 공공조달과 계약이 법적 프레임워크에 따라 계약 등 법률적 행위의 당사자로서 유일성이 확인되지 않을 경우, 전자조달시스템을 통해 처리한 업무의 유효성에 문제가 생길 수 있기 때문이다.

표 4 공급업체 성과정보 데이터베이스 운영사례(미국)

- 미국은 올바른 공급업체 관계를 구축하기 위해 성실성, 성과, 품질을 중시하는 계약업체 간 거래에 중점을 두고 있으며 이를 위해 정부기관은 두 가지 시스템을 사용해 공급업체 성과 정보의 양, 질, 활용도를 개선하도록 요구받고 있다.
- 관련 계약의 식별과 설명, 6가지 차원(품질, 일정, 비용, 중소기업 활용 등)으로 평가, 각 평가의 설명을 포함한 공급업체의 과거 성과 정보를 성과정보검색시스템(https://www.cpars.gov/)을 통해 관리 하고 있다.
- 연방정부기관은 이 시스템에 과거 성과 정보를 보고해야 하며, 이 정보는 15만 달러 이상의 모든 계약과 발주 내용이 CPARS(The Contractor Performance Assessment Reporting System) 내 다른 계약 담당자에게 제공된다.
- 이 웹 기반의 정부 차원 애플리케이션은 연방 조달 업계가 공급업체 선정 결정을 내릴 수 있도록 계약업체의 과거 성과와 관련한 시의 적절하고 관련성 있는 정보를 제공한다.
- 연방 규정에 따라 고객은 계약 기간에 매년 계약업체의 과거 실적을 상세히 기록한 성적표를 작성해야 하며, CPARS는 권한이 있는 사용자가 해당 성적표를 검색할 수 있는 쿼리 기능을 제공한다.
- 연방 수주자 실적과 청렴성정보시스템(FAPIIS: Federal Awardee Performance and Integrity Information System)은 공급업체 실적과 사업 청렴성 문제 등 추가 정보를 수집하며 이를 통해 불이행으로 해지된 계약이나 연방 계약 관련 형사, 민사 또는 행정 절차 정보를 확인할 수 있다.

출처: (연방 조달 정책국, 2013[21]).

3) 전자통지 및 전자정보 제공 서비스

공급업체가 유효한 공공조달에 참여하기 위해서는 입찰공고 등 필요한 정보에, 적절한 시점에, 적합한 방법으로 접근 가능해야 하며, 이를 통해 요구조건을 충족하는 입찰참가 기회를 확보할 수 있다. 전자조달시스템의 전자적 통지 기능을 통해 조달계획, 입찰계획과 관련한 문서를 작성하고 게시할 수 있으며, 필요한 경우 적합한 참가자격을 갖춘 공급업체에 통지하거나 직접 문서를 다운로드할 수 있는 기능을 제공한다. 대부분의 전자조달시스템에서는 공급업체가 입찰 방법, 낙찰 방법, 입찰 규모, 조달

대상물, 상품코드 [일반적으로 UNSPSC(United Nations Standard Products and Services Code: UN Standard Product Service Code) 체계] 등 공공조달 참여를 결정하는 주요 속성을 범주별로 검색할 수 있는 기능을 제공한다. 이를 통해 공급업체가 적합한 입찰 기회를 식별하거나 전자조달 시스템을 통해 입찰 기회를 이메일 등으로 수신할 수 있다.

4) 전자입찰 관련 구성요소

전자입찰 기능과 연계된 구성요소는 전자통지 기능과 연동되어 공급업체가 게시된 입찰공고에 따른 참가 준비를 하고 전자입찰서를 제출할 수 있도록 지원한다. 입찰공고를 게시한 조달기관은 입찰서를 평가하고, 수주에 필요한 정보, 자료와 선정기준(공급업체 검증, 계약 조건, 가중치 등) 등을 제공한다. 전자입찰 기능에서 요구되는 가장 중요한 기술적 요소는 전자적 입찰서 제출의 보안으로, 입찰참가 기업이 제출한 견적서와 제안서를 안전한 방식으로 전송하고 저장할 수 있는 암호화 기술 등을 활용해야 한다. 전자입찰 기능은 오프라인의 문서 기반 입찰과 동일하게 공공조달 법적 프레임워크를 기반으로 구현되어야 한다. 따라서 입찰공고와 관련 문서의 전자적 수단을 통한 공개, 전자조달시스템상의 시간과 입찰참가 조달기업 컴퓨터상의 시간 편차에 따른 접수 시간 증명 등을 위해 기존 법적 프레임워크의 일부 규정을 보완해야 한다. 전자입찰 기능을 사용해 게시된 입찰공고는 전자조달시스템에서 사전 지정된 공고 양식, 문서 포맷 등에 따라 입찰공고를 전자적으로 생성한다. 실제 조달기관과 공급업체 모두 이를 전자조달시스템의 기능 중 핵심 기능으로 인식하고 있으며, 국제 다자개발은행(MDB)은 MDB가 자금을 지원하는 프로젝트에서 조달, 입찰을 처리하는 데 사용되는 전자조달시스템의 최소 기준과 품질 수준을 규정하고 있다.

5) 전자경매(E-Auction)와 전자역경매(E-Reverse Auction)

전자경매와 전자역경매는 전자조달시스템을 활용해 온라인에서 공급업체 간 가격 경쟁을 촉진하는 대표적 수단이다. 전자역경매는 기술이 엄격한 중립성과 공정성을 보장할 수 있다는 사실을 제외하면 다른 협상 과정과 동일하다. 역경매를 활용하는 조달기관은 기본가격과 함께 조달할 물품 또는 용역(서비스)을 결정한다. 다음으로 조달할 물품 또는 용역(서비스)의 공급업체로 등록된 조달기업은 설정된 역경매 기한 내에 해당 품목의 최고 가격을 확보하기 위해 경쟁한다. 역경매기간 만료 전에 가장 낮은 가격을 제시한 공급업체가 계약상대자로 선정되어 계약을 체결한다. 따라서 전자역경매 방법은 주로 가격 외 고려 사항이 중요하지 않은 상용화 · 표준화된 범용적 상품 조달에 활용하는 데 적합하다.

그러나 역경매 방식은 각국의 공공조달과 계약 관련 관행, 법률에 따라 보편적으로 활용되지는 않고, 일부 국가의 전자조달시스템에서는 일반적인 봉인입찰(일반적인 입찰공고에 따른 입찰서의 내용과 파일이 암호화를 통해 보완된 전자입찰) 절차로 대체한다. 전자역경매를 통해 조달 수요를 충족하는 적격한 물품과 용역(서비스)을 확보하기 위해서는 역경매 시작 전 입찰에 참가하는 조달기업이 모두 조달기관의 구매 요구를 충족할 수 있는지를 기술 입찰평가를 통해 검증해야 한다. 전자역경매는 일반적으로 특정 품목이나 정의된 용역(서비스, 예: 특정 청소 서비스)의 측정 단위(UOM)를 기준으로 가격이 정해지며, 평가 요소는 주로 가격과 관련된 상품이나 선택된 용역(서비스)에 한정된다. 일반적으로 전체 가격 제안에 영향을 미칠 수 있는 기술적 평가 매개변수가 적용되는 복잡한 입찰에는 적합하지 않다. 대부분 국가의 전자조달시스템은 복잡한 용역(서비스) 또는 공사 입찰에서는 봉인입찰 방법을 활용한다.

6) 전자견적, 전자구매, 전자지불 도구

전자조달시스템을 통해 공개된 입찰공고 중 입찰 방법으로 사전자격심사를 통과한 공급업체가 견적서를 제출하는 방식은 상대적으로 낮은 가치를 지니면서 일상적으로 대규모 활용이 이루어지는 물품이나 용역(서비스), 공사를 조달하기 위해 전자구매 기능을 활용하는 경우에 해당한다. 전자구매 기능은 업무 흐름, 공공조달 계약 등 거래 전반을 통합하며, 다수의 조달기관과 공급업체가 지불하기 위해 금융기관 간 연계가 필요하기 때문에 복잡성이 크다. 또한 온라인 카탈로그를 사용하는 공급업체의 커뮤니티 참여가 더 많아야 한다. 조달기관과 공급업체 간 온라인 거래를 처리하는 데 사용되는 소프트웨어와 시스템을 '구매-지불(P2P: Purchase-to-Payment)' 도구라고 한다. P2P 도구에는 ①공공부문 업무 흐름 자동화에 중점을 둔 조달기관의 시스템 ②조달기관과 공급업체 간 매칭의 수월성을 보장하는 마켓플레이스 ③공급업체의 온라인 판매 웹페이지 같은 공급자의 시스템이다([표 5] 참조). 이 같은 전자견적을 통한 구매와 지불 기능의 이용은 경매나 입찰 프로세스가 적합하지 않은 소액의 물품이나 용역(서비스) 조달, 계약에 적합하다. 기존 오프라인의 문서 기반 조달과 계약 처리 과정에서 견적을 요청하는 경우, 조달기관이 공급업체 선택 이전에 최소 3~5개의 견적서를 개별적으로 요청해 확보해야 했다. 그러나 온라인 전자견적 기능을 활용하면 필요한 상품을 공급할 수 있는 모든 등록 조달기업으로부터 견적을 받아 최고의 견적서를 선택할 수 있다. 정부 등 공공부문에서 지정된 P2P 도구를 사용해 저가치 상품의 구매 의무화를 효과적으로 구현하면, 공공부문의 다양한 조달기관 담당자가 복잡한 공공조달 법규, 절차, 관행에 관한 거부감을 줄이게 되어 반항적 구매를 감소시킬 수 있다.

표 5 전자 마켓플레이스 운영 사례(이탈리아)

- 2004년 출범한 MePA(공공행정 e-마켓플레이스, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)는 1,000만 개 이상의 품목을 보유한 e-카탈로그를 운영하고 있으며 현재 유럽에서 운영 중인 주요 e-마켓플레이스 중 하나이다.
- 이탈리아 중앙조달(구매)기관인 Consip(Concessionaria Servizi Informativi Pubblici)에서 관리하는 MePA는 소액 공공 계약[상품, 용역(서비스), 유지보수 공사]을 체결하는 서류 없는 환경을 제공하며, MePA는 계약 당국이 자격을 갖춘 기업이 제공하는 상품과 용역(서비스)을 EU 기준치 미만의 가격으로 구매할 수 있는 디지털 마켓플레이스이다.
- MePA는 실제로 공급업체들이 이탈리아 전역의 계약 당국과 협력하도록 장려하고, e-마켓플레이스는 표준화된 e-카탈로그를 통해 직접 계약하고 견적을 요청할 수 있도록 운영상 유연성을 제공한다.
- 계약 당국은 점점 더 많은 공급업체가 제공하는 다양한 상품이나 용역(서비스) 중에서 선택할 수 있으며 MePA는 자격 기준을 충족하는 모든 유형의 기업에 개방되어 있다.
- 계약 당국은 사용 가능한 상품과 용역(서비스)을 보여주는 사용자 친화적인 쇼윈도인 MePA 전자카탈로그에 접속해 다양한 공급업체가 제공하는 가격, 기능, 납품 조건을 쉽게 비교해 직접 주문 또는 견적 요청 중 선택한 절차에 따라 구매를 진행할 수 있으며 전체적으로 3단계로 구성된다.
  - 1단계: Consip이 MePA 입찰서를 게시한다.
  - 2단계: 경제 사업자는 입찰 조건을 준수하는 전자카탈로그와 제안서를 검증하고 게시한다.
  - 3단계: 계약 당국은 직접 주문하거나 견적 요청 중 가격과 공급 조건을 협상한다.
- MePA가 계약 당국에 제공하는 주요 이점
  - 시간 절약
  - 전체 조달 프로세스의 투명성, 추적성
  - 전국 경제 사업자가 제공하는 가격과 특성을 비교할 수 있는 더 다양한 제품 구매
  - 특정 요구 사항을 파악하는 견적 요청을 통해 맞춤형 요구 사항 충족 가능
- MePA가 공급업체에 제공하는 주요 이점
  - 상업적 비용 절감, 판매 기간 최적화
  - 공공조달 시장 접근성 확대, 전국 영토 전역에 걸쳐 제안 기회 제공
  - 소규모 기업임에도 불구하고 기업 경쟁력 강화
  - 기준 시장 간 경쟁력 직접 비교
  - 판매 프로세스 개선을 위한 인센티브 제공
- 2017년 말 MePA를 통해 이루어진 약 60만 건의 거래액이 처음으로 31억 유로에 도달했으며 공공 지출의 잠재적 시장과 MePA의 기하급수적인 성장을 고려할 경우, 이 수치는 상당히 증가할 수 있다.
- 오늘날 MePA는 점차 규모가 커지고 있으며, 사실상 '보편화'되고 있으며 2017년 8월 Consip은 MePA(Electronic Market for the Public Administration)의 제안을 재편해 구조를 간소화하고 동시에 사용자가 이용할 수 있는 제품 범주를 확장했다.
- MePA의 개별 구매 금액이 대규모 입찰보다 관련성이 낮다고 해서 이 시장이 중요하지 않다고 결론을 내릴 수는 없다. 실제로 공공행정 전반에서 저가 공급 구매는 건수 기준으로 전체 구매 금액의 대부분(연간 약 450만 건의 계약 중 99% 이상)을 차지하며, 금액 기준으로는 매년 발표되는 입찰 총액의 약 20%(1,000억 유로 이상)를 차지한다.

출처: OECD, 2018.

7) 전자카탈로그(e-Catalogue)

전자조달시스템을 통해 제공되는 기능 중 전자카탈로그는 전통적인 전자입찰, 전자견적, 경매 등의 방식보다 진보된 전자구매 프로그램으로 볼 수 있다. 전자카탈로그 기능은 공급업체가 자체

전자카탈로그 시스템을 보유한 경우 이를 전자조달시스템과 통합할 수도 있으나 전자조달시스템과 네트워크의 보완 요구사항 등으로 별도로 구축되는 경우가 많다. 전자조달시스템은 조달 대상물별이나 상품별로 등록된 공급업체가 표준화된 제품 카탈로그를 작성할 수 있도록 필요한 전자적 도구와 템플릿을 제공해야 한다. 조달 대상 상품의 가격과 사양은 시장의 요구에 따라 지속적으로 변화하기 때문에 공급업체가 개별 입찰 또는 기본협정(FA) 계약 등에 맞추어 카탈로그를 변경해 활용토록 할 수 있다. 이 경우 전자카탈로그 모듈은 수천 개의 공급업체가 상품 분류, 코드화, 가격 책정 관련 내용을 등록, 변경, 삭제할 수 있도록 하고, 온라인에서 포트폴리오를 지속적으로 관리할 수 있도록 전자적 도구를 제공해야 한다. 구매자인 조달기관의 관점에서 보면 전자카탈로그는 공급업체 관리 카탈로그를 통해 원하는 상품을 신속하게 검색하고, 요구사항 문서를 작성하며, 공급업체를 식별할 수 있도록 구축되어야 한다([표 6] 참조). 이를 위해서는 전자카탈로그의 상품 분류코드와 식별코드가 중요하며, '유엔 표준 제품 및 서비스 분류체계(UNSPSC: United Nations Standard Products and Services Code)' 같은 국제적인 전자상거래를 위한 코드체계가 주로 사용된다.

표 6 전자카탈로그 운영 사례(핀란드)

- 핀란드는 2008년 중앙정부기관을 위한 '틸하(TELJA)'라는 전자주문시스템을 도입하고 정부 인트라넷시스템에서 운영하며 모든 중앙정부기관이 새로 설립된 CPB 프레임워크 계약을 통해 주문을 지원하고 청구서를 자동으로 주문에 맞추기 위해 도입되었다.
- 이 시스템은 계약 당국의 자체 계약뿐만 아니라 중앙 정부 중앙조달(구매)기관(CPB)인 한셀(Hansel)이 체결한 프레임워크 계약을 포함하고 있으며 클라우드서비스(SaaS) 모델로 구매되었다.
- 이 시스템은 중앙정부에서 사용하는 전자입찰시스템과는 별개로 운영되며 2016년에는 카탈로그를 통해 781건의 주문이 이루어졌고, 펀치 아웃에서는 1만 8,000건, 프리 텍스트에서는 2만 8,000건의 주문이 이루어졌다.
- 시스템을 통해 이루어진 주문의 가치는 정부 지출의 4% 수준으로 주문 가치 중 16.9%는 CPB의 프레임워크 계약에 해당되었다. 현재 이 시스템은 80개 중앙정부 기관 중 약 30곳에서 활발하게 사용되고 있다.

출처: OECD, 2018.

8) 정부 구매카드(P-Card: Purchasing Card)

전자조달시스템과 연계된 구매카드는 신용카드와 유사하며, 조달기관의 구매 담당자에게 제공된다. 구매카드는 특정 범주의 품목, 특정 거래 가치, 특정 기간 내에서 구매 한도를 설정해 운용하는 경우가 일반적이다. 공급업체는 일반적으로 신용카드 거래에 이미 도입된 것과 동일한 전자시스템을 사용해 정부 구매카드를 거래에 활용할 수 있다. 구매카드를 활용하면 첫째, 수동 송장 처리에 비해 거래 수수료를 절감할 수 있다. 둘째, 공급업체는 판매 대금이 즉시 입금되므로 보다 낮은 가격으로 공급하고자 노력할 수 있다. 셋째, 중소기업의 경우 현금 흐름을 개선해 경영 안정성 확보에 도움이 된다.

9) 전자지불(e-Payment) 및 전자영수증(e-Receipt)

전자조달시스템에서 조달 프로세스의 모든 지불은 전자적으로 처리되는 것이 이상적이다. 일반적으로 전자조달시스템에서 고려되는 지불 유형은 ①공급된 조달 대상물의 대가를 공급업체에 지불(전자지불)하는 경우 ②공급업체가 받은 입찰문서 또는 입찰 수수료, 입찰보증금, 보증보험료, 기타 수수료 같은 지불요청(전자영수증)으로 지불되는 경우이다.

첫 번째 지불 유형인 공급업체에 지불하는 경우는 조달기관이 공급받은 조달 대상물의 계약대금을 지불하는 것으로, 전자자금이체(EFT) 또는 구매카드 기능 등으로 지불할 수 있다. 전자자금이체(EFT) 기능을 활용하기 위해서는 ①국가별 은행 시스템에서 은행 간 전자자금이체를 지원해야 하고 ②전자조달시스템이 정부의 재정관리시스템과 연동되어 있어야 한다.

두 번째 지불 유형인 공급업체의 수수료, 보증금 등 납부 요청 영수증에 따른 지불은 전자조달시스템 구현과 함께 등록 · 거래 수수료, 입찰 · 계약 이행 보증증권, 환불 등의 기능이 전자적으로 처리되도록 해야 한다. 일반적으로 ①신용카드나 직불카드 활용 ②인터넷뱅킹 활용 ③전자자금이체 ④은행 창구 입금 등의 방법으로 구현할 수 있다.

일반적으로 전자조달시스템에서 전자지불 기능을 설계할 경우, 조달기관과 공급업체 모두 특정 은행에 계좌를 개설할 필요 없이 기존 계좌를 관리하는 금융기관을 활용해 지불 업무를 전자적으로 처리할 수 있도록 해야 한다.

10) 전자파일 관리와 업무흐름(Workflow) 관리

모든 전자조달시스템은 전자적 조달 업무, 계약 업무 처리와 관련된 전자문서를 공통 형식으로 변환해 데이터베이스에 저장한다. 이를 통해 전자통지, 전자입찰 등 여러 가지 전자적 처리 기능을 제공하는 모듈이나 기타 애플리케이션에 접근할 수 있도록 지원하는 중앙파일관리시스템이 구축된다. 파일관리 기능은 시스템의 보안과 안정성에서 중요한 역할을 수행한다. 전자조달시스템의 업무흐름 관리 기능은 재무나 법률, 수신 같은 승인 프로세스에 관련된 모든 당사자에게 문서를 전자적으로 라우팅해 전자입찰, 전자구매와 관련한 계약관리를 지원하는 기능이다.

나. 조달관리정보시스템(PMIS)

전자조달시스템에서 제공하는 기본적 기능인 전자통지, 전자입찰, 전자견적, 전자경매, 전자지불

등은 조달 프로세스의 실행, 관리와 관련한 기본적 기능이다. 그러나 이 같은 조달의 실행과 관리를 위해서 선행되어야 하는 것은 조달정보에 접근해 이를 분석할 수 있는 능력이며, 이를 전자적으로 지원하는 것은 매우 중요하다. 이 같은 유형의 시스템을 '조달관리정보시스템(PMIS: Procurement Management Information System)'이라고 하며 계약관리, 추적, 계획, 성과 평가, 감사, 보고 기능을 제공한다. 초기 전자조달 포털은 종종 전자조달시스템의 핵심으로 간주되었으나, 조달 업무흐름, 통제, 제어, 예산과 관련된 정보와 관리 시스템이 병행되지 않아 상대적으로 중요성과 활용도가 제한되었다. PMIS에는 업무흐름과 승인 추적, 계약관리, 계약계획, 이해관계자 간의 상호작용을 포함한 조달 프로세스의 모든 정보가 포함되어야 한다.

1) 조달계획

조달계획은 예산, 공급업체 분석, 지출 분석을 중심으로 조달 활동을 분석해 공급업체, 구매 담당자, 부서 또는 기관, 제품 범주별로 구분된 월별 · 분기별 · 연간 예산 데이터를 제공하고, 초과 지출 또는 설정된 예산 한도 초과 사례를 식별할 수 있다. PMIS는 포괄적인 지출 분석에 필수적이며, 이는 분기별 혹은 최소한 매년 부서별, 부처별로 그리고 정부 전체 기준으로 수행되어야 한다. 지출 분석은 무엇을 구매했는지, 구매자는 누구인지, 거래 가치, 양, 추세 등을 검토한다. PMIS의 기능은 단일한 통합형 구조가 아니라 복수의 모듈이 연계된 형태로 구축된다.

2) 재고 관리와 통합

재고관리시스템을 PMIS와 통합하면 공공조달 지출을 더욱 절감할 수 있다. PMIS에서 주요 재고 데이터와 폐기 품목 데이터를 수집하고, 비상 상황에 대비한 최소 재고 수준, 재고 관리, 전자경매를 통한 폐기 품목의 처분에 관한 조달 정책 지침을 정하면 상당한 재고 관리의 효율성을 향상할 수 있다. 예를 들면 정부 내 다른 부서에서 재주문하기 전에 다른 부서에서 잉여 재고 보유 유무를 파악해 이를 조달 또는 계약계획에 반영할 수 있다.

3) 계약관리

조달계약을 관리하는 측면에서 PMIS는 첫째, 계약변동을 관리하는 기능이 있다. 이를 위해 PMIS는 품목별 또는 구매 수량에 따른 낙찰 가격의 변동을 기록하고 게시해야 한다. 이를 통해 계약이나 가격

변동을 감사 추적한 내용을 기록할 수 있다. 둘째, 계약 연장을 관리하는 기능이 있다. 다수의 계약은 초기 계약이 체결된 이후 계약 기간에 연장할 수 있는 옵션을 부여하고 있다. PMIS는 현재 계약을 완료해야 하는 경우의 조기 경보와 계약의 연장이 필요한 다수의 계약을 관리하는 보고서 등을 생성할 수 있다. 셋째, 계약 해지를 관리하는 기능이 있다. PMIS는 계약 해지 절차를 관리하고 향후 분쟁 등 법적 절차 진행에 필요한 증거자료를 확보하기 위한 문서와 정보를 관리할 수 있어야 한다.

4) 재무관리정보시스템(FMIS) 간 인터페이스

전자조달시스템과 정부 등 공공부문의 다른 관리시스템 간 연동을 통해 필요한 정보를 공유, 분석해 조달관리의 효율성과 효과성을 개선할 수 있다. PMIS의 계정거래등록부와 재무관리정보시스템(FMIS)의 연동을 통해 조달 활동과 예산관리의 통합성, 가시성을 향상할 수 있다. 이를 위해서는 주요 정부기관의 전자적 플랫폼이나 표준의 차이로 효율적인 정보 교환이 방해받지 않도록 표준화된 전자정부 프레임워크와 엔터프라이즈 아키텍처(EA)에 기반한 시스템이 구축되어야 한다.

1.6. 전자조달시스템 도입 성과

성공적인 전자조달시스템을 구축하려면 전자조달 도구의 이점과 위험성을 파악하고 평가하며, 기존 도구를 어떻게 개선할 수 있는지 파악하는 것이 중요하다. 기본적으로 전자조달시스템은 공공조달의 투명성과 효율성을 높이고 비용을 절감해 공공조달 성과를 크게 향상할 수 있다. 세계은행에 따르면, 전자조달시스템은 공공조달 절차를 간소화하고 부패 가능성을 줄이며, 온라인 입찰 기회 접근성을 제고한다. 구체적인 성과를 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 공공조달 실행, 관리의 투명성과 책임성 향상에 기여할 수 있다. 전자조달시스템은 입찰 절차를 더욱 개방적이고 투명하게 만들어 조달기업이 모든 입찰에 공개적으로 접근할 수 있도록 보장한다. 실시간 입찰공고와 온라인을 통한 낙찰 결과 확인을 통해 조달기관이나 업무 담당자의 자의적인 결정이 개입할 여지를 없앰으로써 책임성을 강화할 수 있다. 그와 동시에 전자조달시스템은 전자적 처리를 통해 수행된 모든 절차와 과정에서 생산된 정보와 문서를 중앙집중적인 표준화된 문서로 관리함으로써 사기나 부패 위험성을 저감하는 데 기여할 수 있다.

둘째, 공공조달 업무처리의 효율성과 속도 향상에 기여할 수 있다. 전자조달시스템은 조달요청, 입찰공고, 평가, 낙찰, 계약 같은 문서 기반의 오프라인 절차를 전자화, 디지털화해 처리 시간을

단축하고 부담을 저감한다. 전자입찰과 전자통지를 통한 의사소통은 조달 절차 실행 속도와 효율성을 제고해 신속한 계약 체결을 가능하게 하기 때문에 적기에 물품이나 용역(서비스), 공사를 공급할 수 있다. 특히 전자적 처리 과정에서 감축되는 서류작업 등 행정 소요 시간이 줄어든 결과, 조달업무 담당자의 핵심적 업무 집중도를 제고해 전반적인 조달 성과를 향상할 수 있게 되었다.

셋째, 공공조달 실행, 관리 과정에서 발생하는 비용을 절감할 수 있다. 전자적 처리를 통해 문서 기반의 전통적 공공조달 실행과 관리 과정에서 발생하는 인쇄물 제작, 우편물 발송, 문서 기록, 관리와 관련된 직간접적 비용을 절감할 수 있다.

넷째, 전자조달시스템을 통해 공급업체 관리의 효과성을 개선할 수 있다. 전자조달시스템은 공급업체의 적정한 참가자격 확보에 필요한 기본적인 정보를 수집하고, 조달 실행, 관리 과정에서 축적된 정보와 자료를 바탕으로 위험성을 평가해 안정적인 공급업체를 선정하는 데 기여한다. 전자조달시스템 이용 자격 인증과 연계된 공급업체 데이터베이스를 통해 공급업체정보와 계약 세부정보를 효율적으로 관리할 수 있다. 또한 웹 기반의 온라인 전자조달 플랫폼은 공급업체가 조달 기회와 입찰정보 등에 보다 수월하게 접근해 효과적으로 입찰참가를 준비할 수 있도록 지원한다.

다섯째, 조달 기회와 입찰정보 접근성을 높여 입찰 참여 촉진에 기여할 수 있다. 전자조달시스템의 전자입찰 기능은 중소기업이 공공조달에 보다 수월하게 참여할 수 있도록 지원하고, 공정한 경쟁을 보장하기 위해 차별적 조치가 발생하는 것을 예방한다. 전자조달시스템은 지리적, 물리적 제약 없이 입찰정보를 검색하고, 실제 입찰참가를 보장함으로써 국제적, 국가적 수준에서 입찰참가 접근성을 크게 향상할 수 있다.

여섯째, 데이터를 관리하며 신속하고 정확한 보고를 지원한다. 전자조달시스템은 조달 절차의 실행, 관리 과정에서 상세한 데이터를 생성하므로 이를 분석해 효과적으로 조달을 실행하고 관리하기 위한 의사결정에 도움을 줄 수 있다. 지출, 공급업체 성과, 계약 조건 정보와 자료는 공공조달 전략을 최적화하고, 자원 배분의 효율성 개선을 유도할 수 있다.

종합적으로 전자조달시스템은 공공조달 성과를 개선하는 강력한 도구로서 투명성, 효율성, 비용 절감, 공급업체 관리 측면에서 오프라인 기반의 업무처리와 비교할 수 없는 큰 성과를 보장할 수 있다.

제2절
국가종합 전자조달 시스템(나라장터)

2.1. 국가종합전자조달시스템(나라장터) 개요

국가종합전자조달시스템인 나라장터는 2002년 당시 '전자정부 11대 과제' 중 하나로 추진되었다. 나라장터 개통 이전의 공공조달 업무는 오프라인에서 문서 기반의 수작업으로 처리되었으며, 행정의 효율성, 투명성, 신뢰성 측면에서 개선 시급성이 높은 상황이었다. 이런 문제점을 해결하기 위해 모든 공공기관의 공공조달 업무를 전자화하는 데 목적을 두고 2002년 국가종합전자조달시스템인 나라장터를 구축했다. 나라장터 개통과 함께 공공조달의 실행과 관리의 패러다임이 아날로그에서 디지털 기반으로 전환되었다. 조달청은 1997년부터 2001년까지 중앙조달 관련 조달사업을 수행하기 위해 전자조달시스템의 초기 단계에 해당하는 전자문서교환(EDI: Electronic Data Interchange) 시스템을 활용했다. 이를 통해 조달업무 관련 서식과 문서를 표준화된 전자문서로 변환해 컴퓨터를 매개로 자료의 교환, 축적, 처리에 활용했다. 2000년대 이후 인터넷 네트워크가 급격히 확산되면서 인터넷을 기반으로 한 고도화된 전자조달시스템 구축, 운영 환경이 도래했고, 나라장터가 구축되었다. 공급업체의 경우 한 번의 나라장터 등록으로 전국의 모든 공공(수요)기관의 입찰공고 검색, 입찰서 제출, 평가, 계약체결, 계약관리, 검사검수, 대금지급까지 공공조달의 전체 과정을 온라인으로 처리할 수 있을 만큼 시스템이 발전했다. 2002년 시스템 구축 이후 2004년 CRM 기반 고객 맞춤 정보 서비스 제공, 2005년 PDA 기반의 정보검색과 입찰참가 등 모바일 서비스, 2006년 PDA 기반의 조달물자 납품검사 서비스를 개시했다. 2008년에는 휴대전화를 이용한 모바일 입찰 서비스, 2009년에는 나라장터와 지방자치단체 등 공공기관 홈페이지 연계, 2010년에는 온라인 실적증명발급 시스템을 구축해 서비스를 제공했다. 2011년에는 스마트폰 기반의 나라장터 서비스, 2012년에는 전반적인 시스템 기능과 서비스의 고도화, 2013년에는 공공계약 관련 하도급 관리시스템인 '하도급지킴이'를 구축했다. 한편 2014년부터 나라장터의 사용자가 민간부문까지 확대되면서 민간 발주기관(자)을 위한 '누리장터'시스템이 구축되었고, 2017년에는 스마트폰 지문인식 기능을 활용한 모바일 전자입찰시스템을 시작했다. 2023년에는 AI, 빅데이터, 블록체인, 클라우드 등 4차 산업혁명으로 대변되는 디지털 신기술을 기반으로, 디지털전환(DX: Dgitial Transformation)을 위한 '차세대 나라장터'구축을 완료했다.

이 사업은 2021년부터 약 3년에 걸쳐 개발되었으며, 2025년부터 본격적으로 운영되고 있다. 이를 통해 나라장터는 1997년 EDI 기반의 전자문서교환을 통해 조달업무의 전산화(Digitization) 단계(1997~2001년)를 시작으로 현행 조달업무 프로세스를 전자화, 자동화하는 디지털화(Digitalization) 단계(2022~2024년)를 거쳐 디지털 기술을 기반으로 새로운 조달 서비스와 공급 모델을 구현할 수 있는 디지털전환(Digital Transformation) 단계(2025년~)에 들어서게 되었다.

이 같은 구축, 운용 과정에서 나라장터는 2004년 유엔(UN)에서 수여하는 '전자조달 베스트 프랙티스 모델'로 선정되었다. 또한 2004년 OECD도 나라장터를'더는 개선이 필요 없는 수준(No Further Action Required)'으로 평가하며, 최고 수준의 전자조달시스템으로 인정받았다. 2006년에는 WCIT에서 IT를 가장 잘 활용한 서비스에 수여되는 Global IT Excellence Award를 수상했으며, 2007년에는 AFACT에서 공공 전자상거래분야 우수사례로 선정되어 e-Asia Award를 수상했다. 2016년 OECD에서는 한국의 전자조달시스템인 나라장터를 다른 국가의 공공조달 혁신에 영감을 줄 수 있는 우수한 사례로 선정했다. 이 같은 나라장터의 구축, 운영 성과를 통해 2010년 베트남을 시작으로 코스타리카(2010년), 몽골(2012년), 튀니지(2013년), 카메룬(2014년), 르완다(2016년), 요르단(2017년), 이라크(2018년), 이집트(2022년) 등 총 9개 국가로 수출을 완료했다.

이처럼 나라장터는 구축 이후 지속적인 고도화 과정과 해외 수출 등을 통해 2024년 말 기준 개통 시점인 2002년 10월 대비 이용자 수는 약 7.3배(11.7만 명 → 67.4만 명), 거래 규모는 4.3배(36.2조 원 → 156.8조 원)로 증가하는 명실상부한 국가의 통합적 공공조달 허브(Hub)로 자리 잡았다([그림 5] 참조).

구분	개통('03)		현재('24)	변화
이용자 (수요기관)	2.5만 개	▶	7.2만 개	2.9배
이용자 (조달기업)	9.2만 개	▶	67.4만 명	7.3배
거래규모	36.2조 원	▶	156.8조 원	4.3배
전자입찰 공고	14만 건	▶	46만건	3.3배
입찰참가자*	1,500만 명	▶	4,656만 명	3.1배
전자계약	2.3만 건	▶	111만 건	48.3배
연계 시스템	38개	▶	227개	6.0배

그림 5 나라장터의 도입시점 대비 성장 현황

국가종합전자조달시스템인 나라장터가 구현하는 전자조달 기능은 크게 핵심(Main) 프로세스와 지원(Sub) 프로세스로 구분할 수 있다([그림 6] 참조). 이는 일반적으로 전자조달 시스템에서 구현되는 조달 업무프로세스의 전자적 처리 기능을 포함하고 있다.

우선 핵심 프로세스에서 구현하고 있는 기능과 연계된 업무 프로세스를 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 발주 기능에서는 발주계획 공개, 조달요청, 사전규격공개, 중앙조달요청 및 제안요청서 작성 등의 프로세스를 수행할 있다. 둘째, 전자입찰 기능에서 입찰공고 등록, 가격 산정, 예정가격 결정, 입찰서 제출, 평가, 개찰, 사전심사, 적격심사 등의 프로세스를 진행할 수 있다. 셋째, 전자계약 기능에서 계약서 초안 작성, 계약서 작성, 계약의 변경과 해지, 계약관리 프로세스를 진행할 수 있다. 넷째, 계약이행 기능에서 검사검수, 기성검사, 선금과 대금 청구, 대금 지급, 검증과 조달수수료 관리 프로세스를 수행할 수 있다. 마지막으로 종합쇼핑몰 기능에서는 상품등록 및 관리, 상품검색 및 주문, 2단계경쟁, 납품요구 및 품질관리 프로세스를 수행할 수 있다([그림 6] 참조).



출처: 나라장터 설명자료, 조달청, 2025.

그림 6 나라장터 구현 주요 조달 프로세스 현황

기본적인 전자입찰, 전자지불 같은 기능에 연계된 조달 지원업무 절차를 구현하는 조달지원 프로세스도 통합 구현되어 있다. 조달 지원 프로세스는 보증시스템, 목록정보시스템, 검색ON, 조달데이터허브, 공사비 원가계산 시스템, 하도급 관리시스템, 문서유통시스템, 표준연계 시스템 등

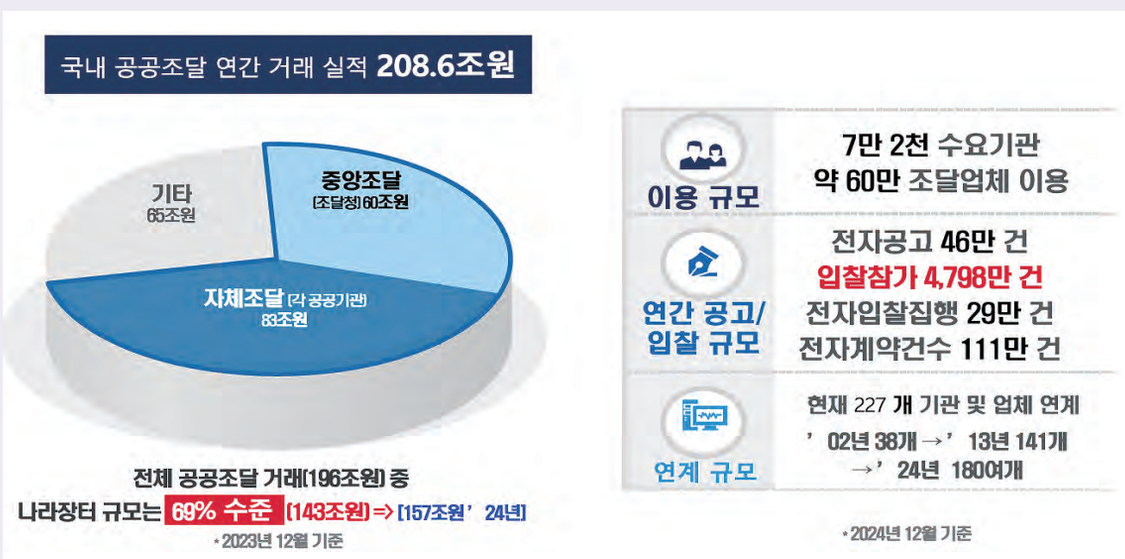
전자조달 핵심 프로세스를 지원하는 20여개의 지원시스템으로 구성되어 있다. 이중 주요한 지원시스템을 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 업체등록 관리시스템은 전자조달시스템을 통해 입찰참가와 계약을 원하는 조달기업이 등록 규정과 요건에 따라 입찰참가자격을 확보하도록 지원하며, 이를 통해 공급업체 데이터베이스를 저장하고 관리하는 시스템이다. 둘째, 보증시스템은 입찰, 계약, 하자보수, 선금 등의 보증금 또는 보증서의 처리와 관련된 업무를 수행할 수 있다. 목록정보시스템은 전자상거래 표준분류코드인 '유엔 표준 제품 및 서비스 분류체계(UNSPSC: United Nations Standard Products and Services Code)'에 따라 조달 대상물과 계약 목적물을 식별하기 위한 상품[물품, 용역(서비스), 공사] 목록화 신청, 관리 기능을 수행할 수 있다. 셋째, 통합검색시스템은 나라장터와 연계된 지원시스템에 산재한 정보를 나라장터에서 통합적으로 검색할 수 있다. 넷째, 조달통계시스템은 온통조달, 빅데이터시스템과 같이 공공조달 실행, 관리의 결과물인 입찰정보, 낙찰자정보, 평가정보, 공급실적정보와 자료를 데이터베이스화하고, 이를 분석, 가공해 조달계획 수립 등에 필요한 통계정보를 제공한다. 문서유통시스템은 입찰공고문, 계약서 등 전자조달시스템을 통해 전자적 처리가 이루어지는 문서를 표준화하고, 이를 중앙 데이터베이스로 통합 관리해 공공조달 실행, 관리 과정과 결과 추적, 분석 등의 목적으로 자료를 활용할 수 있도록 한다. 마지막으로 표준연계시스템은 나라장터와 다른 정부 등 공공기관(자체 조달기관의 전자조달시스템 등) 또는 민간기관의 정보시스템(금융기관, 신용평가기관, 보증기관 등)을 상호 연동해 정보교환과 업무협력을 위한 시스템 연결을 지원할 수 있다([그림 6] 참조).



그림 7 나라장터 시스템 구성도

조달 핵심 프로세스와 지원 프로세스와 관련한 나라장터의 전자조달 기능은 모듈형 시스템으로 구현해 1개 핵심(Main)시스템과 20여 개 지원(Sub)시스템으로 구축했다. 나라장터 핵심시스템의 주요 구성 모듈은 사용자 등록, 구매요청, 전자입찰, 전자계약, 검사검수, 전자지불 등이다. 지원시스템은 종합쇼핑몰, 혁신장터, 벤처나라, 이음장터, 담합징후 분석, 계약 이행 관리, 하도급 지킴이, 가격관리 등이다. 2025년 차세대 나라장터 구축 이후 기존의 각종 보고서 제공을 위한 DW와 공공조달 통계데이터를 제공하는 온통조달, 조달정보를 API의 형태로 제공하는 조달정보 개방 그리고 빅데이터 분석 기능이 조달데이터 허브로 통합되어 제공되고 있다.또한 누리장터, 혁신장터, 목록정보, RFID물품 관리, 스마트나라장터 등도 포함되어 있다([그림 7] 참조).

2024년 말 기준 나라장터를 통한 공공조달 규모는 약 225.1조 원으로, 약 7.2만 개 수요기관, 약 60.2만 개 조달기업이 나라장터를 활용하고 있다. 연간 전자적 입찰공고 약 46만 건, 입찰참가 건수 약 4,800만 건, 전자입찰 집행 29만 건, 전자계약 111만 건이 체결되었다. 또한 나라장터와 연계한 정부와 공공, 민간기관의 정보시스템 약 180개가 연동되어 전자적인 업무처리가 진행되고 있다([그림 8] 참조).



출처: 나라장터 설명자료, 조달청, 2025.

그림 8 나라장터 활용 공공조달 현황

2.2. 전자조달시스템 이용자

나라장터를 이용하기 위해서는 수요기관과 조달기업 모두 이용자 등록을 해야만 전자조달시스템 기능과 서비스에 접근할 수 있다. 수요기관의 경우 '개인회원 등록 → 로그인 → 수요기관 등록/

소속기관 선택(수요기관 등록된 경우) → 사업자용 인증서(또는 GPKI, EPKI) 등록' 절차를 진행한다. 조달기업의 경우는 '개인회원 등록 → 로그인 → 조달업체 등록/소속업체 선택(조달업체 등록된 경우) → 사업자용 인증서 등록' 절차를 진행한다([그림 9] 참조).

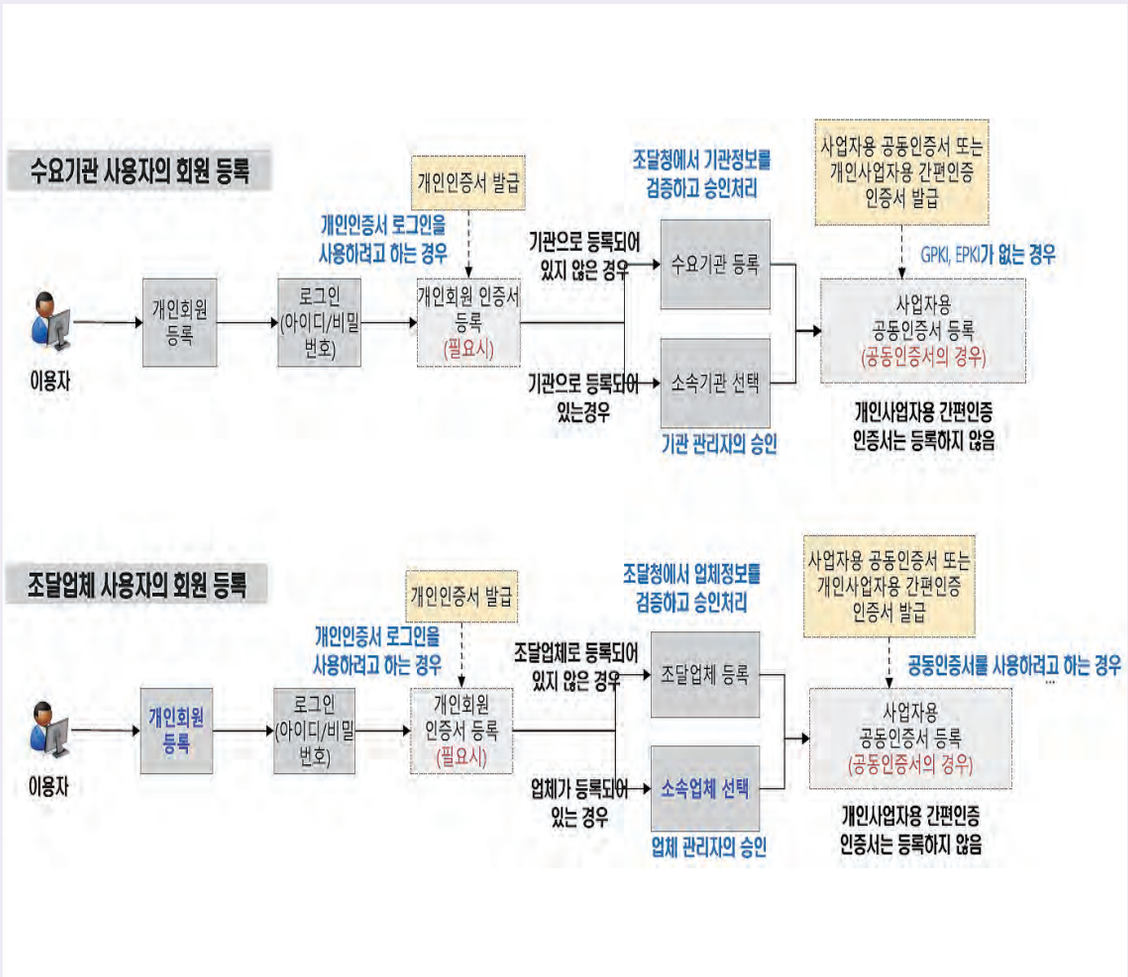


그림 9 나라장터 사용자 등록 절차

나라장터의 전자입찰 등 전자조달 서비스는 비대면으로 진행되므로 입찰 등에 참여하는 개인이나 기관의 정당한 참가자격을 확인하는 것이 매우 중요하다. 따라서 조달기업에 소속된 개인 사용자인 '입찰대리인'이 입찰에 참가하기 위해서는 최초 로그인 단계 또는 로그인 후 입찰참가 과정에서 개인용 간편인증서, 개인용 금융인증서, 스마트나라장터 인증서를 사용해서 신원을 확인한다. 이후 전자입찰서를 제출하는 경우 해당 입찰대리인이 소속된 조달기업의 사업자용(법인용) 공동인증서 등으로 전자서명하는 절차를 거쳐야 한다([그림 10] 참조). 반면에 입찰공고 등 발주기관으로 전자조달 기능을 활용하면 수요기관의 경우에는 조달업무 담당자의 신원 확인 과정은 조달기업과 동일하나

수요기관 명의로 전자서명이 필요한 경우에는 행정기관/교육기관/공공기관 소속 공무원에게 발급되는 GPKI(Government Public Key Infrastructure), EPKI(Education Public Key Infrastructure) 기반의 행정전자서명용 공인인증서가 활용된다. GPKI는 정부기관, 공공기관, 금융기관 등에서 사용되는 공인인증서이며, EPKI는 교육기관에서 사용하는 공인인증서이다.

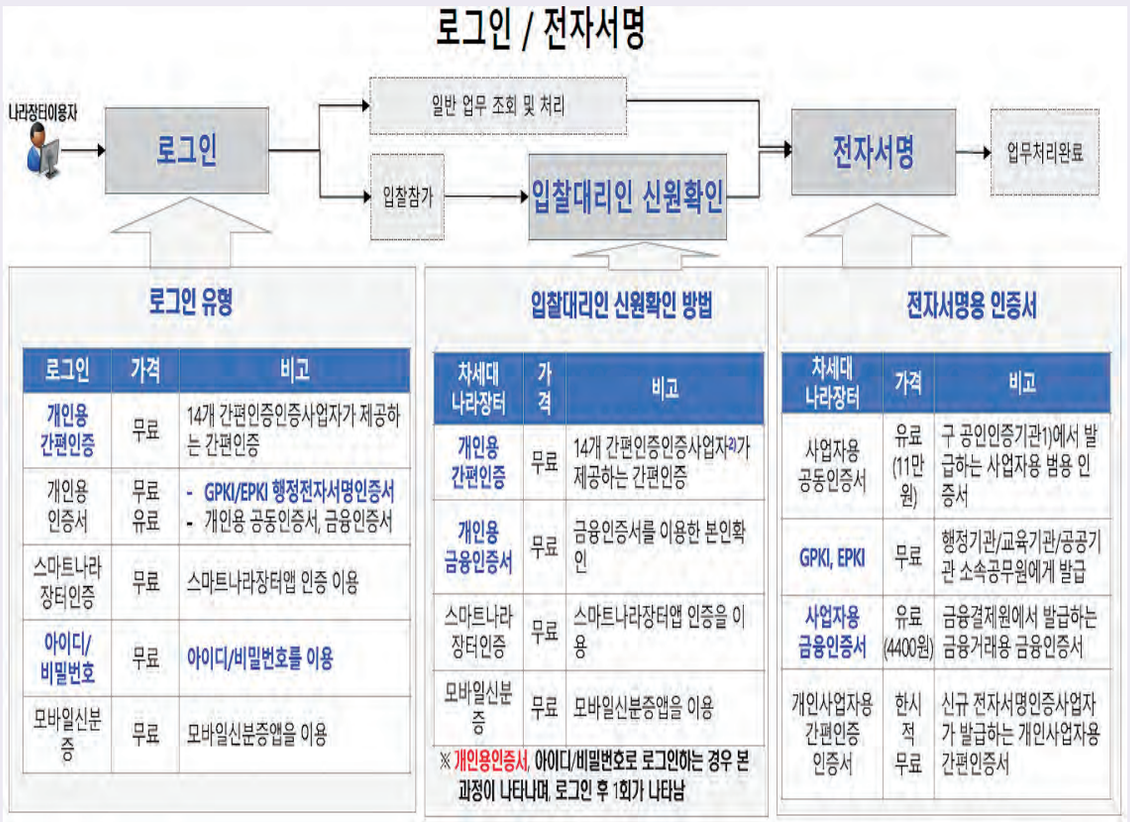


그림 10 나라장터 접근을 위한 사용자 인증방법

2.3. 발주 절차와 중앙조달

나라장터를 이용한 발주, 입찰 절차를 중심으로 전자조달 업무 흐름을 살펴보면, 수요기관은 분기별(국가기관 등) 또는 발주계획 결정 즉시(지방자치단체 등) '발주계획공개(기관) → 계약요청 접수(기관, 자체조달 기준) → 계약요청서 전송(기관) → 계약요청(재정시스템) → 사전규격공개(기관)'까지가 발주단계의 업무 수행 절차이다.

사전규격공개 이후 '입찰공고(기관) → 공고검색(업체) → 입찰서 작성/제출(업체) → 전자입찰서 접수(나라장터) → 개찰/낙찰자 선정(기관)'이 전자입찰 단계의 업무 수행 절차이다.

이후 '계약서(초안) 송신(기관) → 계약서 초안 접수(나라장터) → 계약 응답서(나라장터) → 최종계약서 송신(기관) → 계약 체결확정/지출원인행위(재정시스템) → 계약서(최종) 송신(기관) → 최종계약서 접수(나라장터) → 계약 체결 확정'까지가 전자계약 단계에 해당된다.

계약 이행이 완료되면 '선금청구(업체) → 선금청구서/세금계산서 접수(나라장터) → 선금청구서 접수/지출결의(기관) → 지출결의서 전송(기관) → 선금지급(재정시스템) → 계약 이행 완료/확인(기관/업체/나라장터) → 검사검수요청(업체) → 검사검수요청서 접수/전송(나라장터/기관) → 검사검수 처리(재정시스템) → 검사/검수확인서(나라장터/기관) → 검사검수 결과 확인(업체) → 대금청구(업체) → 대금청구서/세금계산서(나라장터) → 대금청구서 접수/지출결의(기관) → 지출결의서 전송(기관) → 대금지급/계약종결(재정시스템)'의 절차로 진행된다([그림 11] 참조).

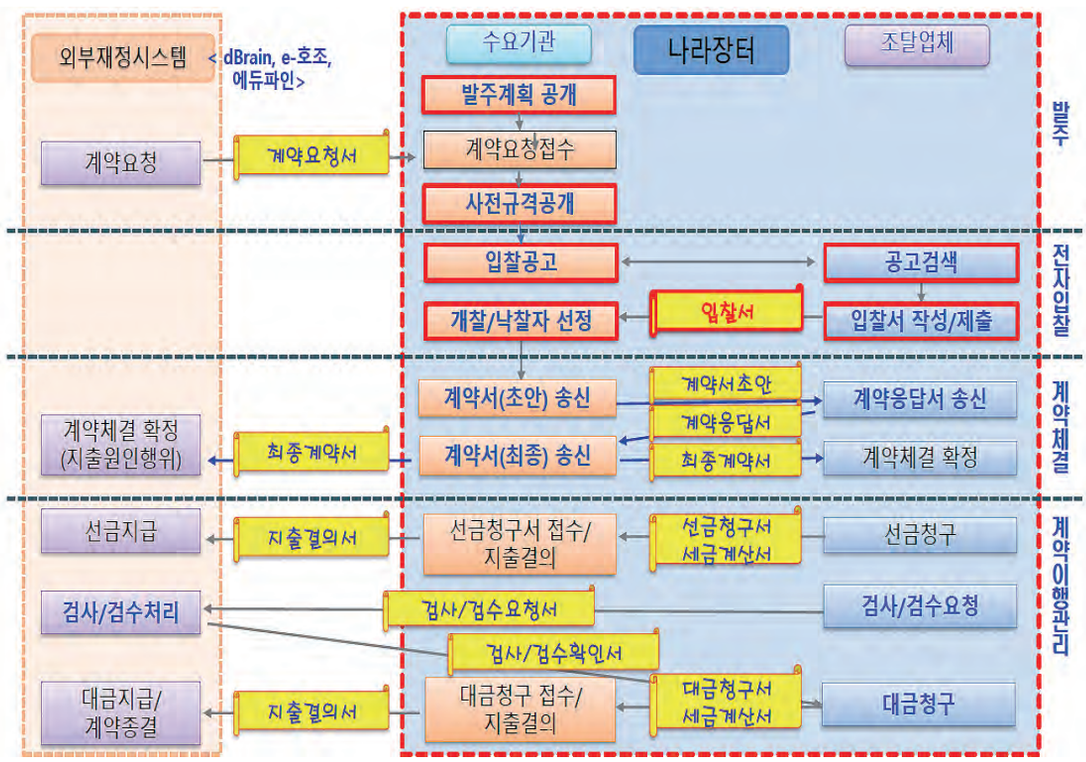


그림 11 나라장터 전자조달 업무 흐름도

나라장터를 활용한 발주단계에서 수요기관이 계약요청을 하기 전 해당 기관에서 자체적으로 진행할 것인지 또는 조달청으로 조달요청을 할 것인지를 우선 결정해야 한다. 이와 관련해 수요기관 유형별 자체조달과 중앙조달 대상 입찰 규모 등에 차이가 존재하므로 이를 고려해 발주를 결정해야 한다. 수요기관 중 국가기관의 경우 1억 원 이상의 물품이나 용역(서비스), 추정가격 30억 원 이상 종합공사, 추정가격 3억 원 이상 전문공사는 의무적으로 조달청으로 중앙조달을 요청해야 한다. 또한 조달청이 체결한 단가계약, 제3자단가계약, 다수공급자계약(MAS) 물품은 금액 규모에 관계없이 종합쇼핑몰 등 조달청을 통해 구매해야 한다. 국가기관은 1억 원 미만 물품이나 용역(서비스) 외에 천재지변 등에 대응하기 위한 긴급물자, 비밀을 요하는 국방물자와 조달청장이 구매 위임한 음 · 식품류, 동식물품류, 농수산물, 무기 등 총포나 화약류, 차량용 유류 등은 자체적인 조달 진행이 가능하다. 한편 국가기관에 소속된 수요기관의 경우에는 단가, 제3자단가, 다수공급자계약 물품은 입찰금액과 관계없이 조달청을 통한 중앙조달 의무가 있다. 수요기관 유형 중 지방자치단체나 교육기관 등의 경우에는 단가계약, 제3자단가계약, 다수공급자계약 물품은 조달청을 통한 구매 의무가 있으나 그 외 물품이나 용역(서비스), 공사는 2008년부터 입찰 규모와 관계없이 자체조달이 가능하다. 그러나 지방자치단체에 소속된 수요기관의 경우에는 단가, 제3자단가, 다수공급자계약 물품은 입찰금액과 관계없이 조달청을 통한 중앙조달 의무가 있다. 공기업이나 준정부기관의 경우에는 중소기업자 간 경쟁제품 중 기획재정부 고시금액 이상 입찰 규모인 경우에는 조달청을 통한 중앙조달을 실행하나 그 외에는 자체조달이 가능하다. 단, 공기업이나 준정부기관에서 입찰 비리가 발생한 경우에는 2년간 모든 계약을 조달청에 의무적으로 위탁해야 한다. 그러나 수요기관의 유형과 관계없이 조달청을 통한 중앙조달 요청 대상 조달사업이 아니더라도 필요한 경우 중앙조달 요청을 통해 구매할 수 있다([그림 12] 참조).

구 분	조달청구매	수요기관구매
국가기관	▪ **1억원 이상**의 **물품**(임차, 대여 포함) **및 용역** ▪ **추정가격 30억원 이상 종합공사계약** ▪ **추정가격 3억원 이상 전문공사, 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사** ▪ **단가계약의 방식으로 수요기관을 위해 체결한 계약**	▪ **1억원 미만의 물품, 용역** ▪ 긴급구매물자(천재/지변 등) ▪ 국방목적수행 등 비밀을 요하는 물자 ▪ 조달청장이 구매위임 한 경우 등 ✓ 음·식료품류, 동 · 식물품류, 농 · 수산물 ✓ 무기등 총포, 화약류와 그 구성품 ✓ 차량용 유류
지방자치단체 (교육기관 포함)	▪ **단가계약의 방식으로 수요기관을 위해 체결한 계약**	▪ **단가계약 이외의 계약** **※ 2008년부터 완전 자율화**
공기업 · 준정부기관	▪ 중소기업자간 경쟁제품으로 추정가격 기획재정부 고시금액 이상인 물품(공공기관의 운영에 관한 법률 제44조 제1항) ▪ 계약부서 비리 적발 시 2년간 모든 계약을 조달청에 의무적으로 위탁(공기업 · 준정부기관 계약사무규칙 제7조 제2항)	▪ 조달청 구매 대상 이외의 물품

※수요기관의 장은 제1항 본문에 해당하지 아니하는 경우에도 조달청장에게 수요물자의 구매 및 공사의 계약체결을 요청할 수 있다.
- 조달사업법 제11조 제2항 -

그림 12 나라장터의 중앙조달과 자체(분산)조달 기준

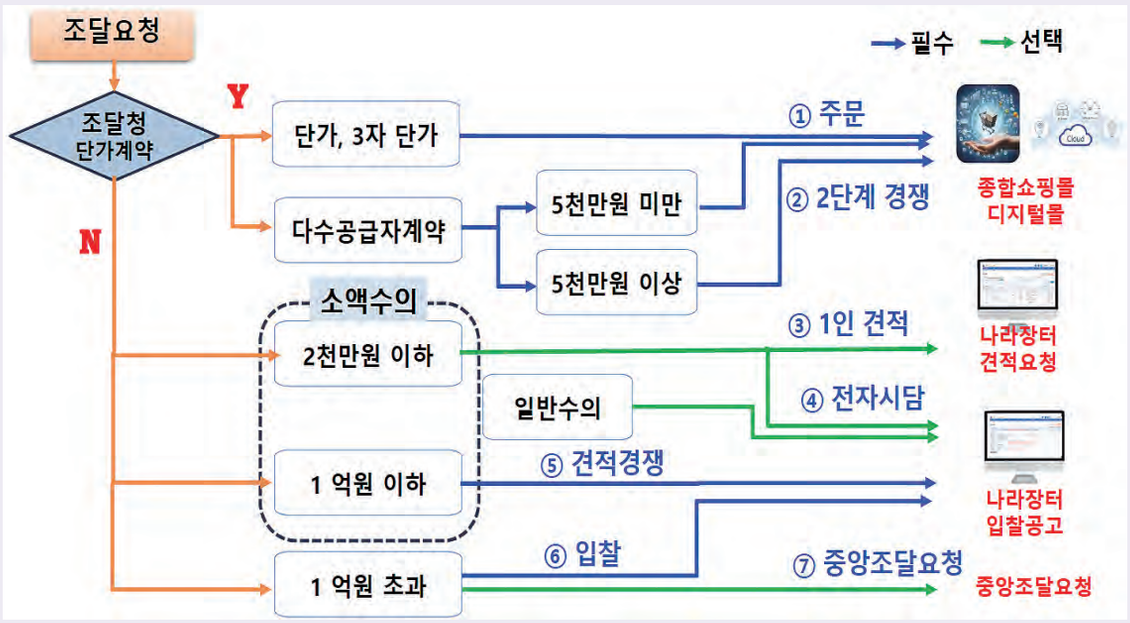
실제로 조달청의 조달계약 중 「조달사업법」에 따른 의무조달 요청분은 48.4%, 비의무조달 요청분은 51.6%로, 법적으로 자체조달이 가능한 경우에도 조달청에 중앙조달 요청을 통해 구매하는 경우가 많다. 조달청을 통한 중앙조달과 수요기관의 자체조달 구분 없이 모든 입찰공고는 나라장터(지정정보처리장치)를 통해 공고해야 하며, 필요한 경우 신문(국가기관 등)과 홈페이지(지방자치단체 등)에 병행 공고할 수 있다. 공고된 입찰은 나라장터를 통해 전자입찰서를 제출하는 것이 원칙이나 예외적으로 문서로 된 입찰서를 직접 제출(직찰)하거나 우편입찰(국제입찰 등)도 가능하다. 수요기관은 2,000만 원 이상의 수의계약은 나라장터를 통한 견적서에 기반해 경쟁을 통해 계약을 체결해야 한다. 협상으로 이뤄진 계약 방법으로 진행되는 입찰에서 기술제안서 제출 역시 나라장터를 통해 전자기술제안서로 제출하는 것이 원칙이나 직찰하는 경우 직접 제출이나 이메일, 우편 제출도 가능하다. 한편 입찰 규모(금액)와 관계없이 조달청이 조달기업과 사전 계약조건, 가격 등을 결정해 체결한 단가계약, 제3자단가계약, 다수공급자계약 물품은 국가기관과 그 소속기관, 지방자치단체와 그 소속기관은 의무적으로 종합쇼핑몰 등을 통해 구매해야 한다([그림 13] 참조).



그림 13 나라장터 의무 이용 규정

국가기관과 지방자치단체 등의 수요기관이 조달방법 결정단계에서 조달청의 단가계약(다수공급자계약 포함) 물품 또는 용역 여부를 확인하고 구매 대상 물품 또는 용역이 계약된 경우에는 바로 납품 요구를 통해 구매할 수 있다. 다수공급자계약의 경우에는 구매 예상 금액이 5,000만 원(중소기업자 간 경쟁제품의 경우 1억 원) 이상인 경우에는 해당 물품의 계약업체 간 2단계경쟁을 통해 납품업체를 선택해야 한다. 소액수의 계약으로 조달하는 경우, 구매금액이 2천만 원 이하인 소액수의계약은(여성기업, 장애인 기업, 사회적기업 등의 경우는 5,000만원 이하), 나라장터를 통해 1인

이상의 견적서를 제출 받은 뒤 제시된 견적 금액이 예정가격 또는 사업예산 이내인 경우 계약체결이 가능하다. 구매금액이 2천만원을 초과(여성기업, 장애인 기업, 사회적기업 등의 경우는 5,000만원)하는 소액수의계약은 나라장터를 통한 전자적 견적서 기반의 경쟁방식으로 계약업체를 선정해야 한다([그림 14] 참조).



출처: 나라장터 설명자료, 조달청, 2025.

그림 14 나라장터 중앙 및 자체조달 요청 흐름도

2.4. 전자입찰, 계약, 지불절차

가. 전자입찰 절차

나라장터를 통한 전자입찰 중 물품이나 용역(서비스), 시설공사에 공통적으로 적용되는 '적격심사낙찰제'가 적용되는 입찰을 기준으로 절차를 살펴보면 다음과 같다. 차례대로'입찰공고 게시 → 입찰준비 → 기초금액 공개 → 입찰서 제출 → 복수예비가격 작성 → 개찰 → 입찰 결과 확인 → 적격심사 → 심사 결과 확인 → 낙찰자 선정' 등 10단계로 진행된다. 각각의 전자입찰 단계를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. ①입찰공고 게시는 발주계획에 따라 발주기관의 담당자가 나라장터에 입찰공고를 게시하는 단계이다. 나라장터 시스템적으로 입찰공고에 따른 입찰참가 조달기업의 투찰서(가격, 기술제안서 등)가 암호화되어 제출되므로 이를 복호화할 수 있는 개인

키(key)가 계약담당자의 PC에 저장된다. ②입찰준비 단계는 입찰공고를 확인한 조달기업이 입찰에 필요한 정보, 사전규격공개 내용 등을 검토하는 단계이다. ③기초금액 공개는 해당 조달대상물의 입찰 기준 금액인 예정가격 산정을 위한 기준 금액을 설정하는 단계로, 이전의 거래가격 또는 시장가격, 원가계산 등을 고려하여 결정하는 단계이다. ④입찰서 제출은 조달기업이 입찰공고에 따라 전자입찰서(가격 또는 기술제안서 등)를 제출하는 단계이다. ⑤개찰은 계약담당자가 암호화되어 제출된 조달업체의 전자입찰서를 인증기관의 클라우드 서비스에 저장된 해당입찰의 개인키를 복호화하여 확인하고 낙찰예정순위를 결정하는 단계이다. 개찰 단계에서 예정가격 산정을 위해 15개의 복수예비가격이 시스템에 의해 자동으로 생성되며, 이 중 업체가 선택한 번호 중 가장 많이 선택된 번호 4개에 해당하는 복수예비가격의 산술평균 가격으로 예정가격을 생성한다(차세대 나라장터 이전에는 '개찰' 직전 단계에서 실행). 적격심사 입찰의 경우 낙찰하한가 보다 낮지 않고, 예정가격 보다 높지 않은 금액으로 투찰한 업체들 중 낮은 금액순으로 낙찰예정순위를 결정한다. ⑥계약담당자가 개찰을 완료처리하면 개찰결과가 실시간으로 나라장터에 공개된다. 예정가격 산출 결과와 업체들의 투찰 내역, 낙찰예정 순위 등이 공개되어 투찰업체 뿐 아니라 나라장터에 로그인하지 않은 일반인도 모두 개찰 결과를 조회할 수 있다. ⑦적격심사 단계는 입찰 결과에 따라 낙찰예정자 순으로 적격심사 또는 계약이행능력심사를 하는 단계이다. 이 단계는 업체가 제출한 적격심사신청서를 토대로 해당 업체가 계약이행을 하는데 문제가 없는지를 평가하는 단계로 일반적으로 가격점수와 기술평가 점수의 합이 미리 정의된 통과점수 이상일 경우 적격으로 판정된다. 1순위 업체가 부적격일 경우 다음 순위로 순차적으로 넘어간다. 이 단계에서는 나라장터와 연계된 기관들의 신용평가 정보, 실적정보, 재무상태, 제품인증정보 등 기술평가를 위한 각종 연계정보를 활용한다. ⑧적격심사가 완료되면 기관의 담당자는 결과를 해당업체에 통보하며 또한 나라장터에 심사결과를 공개한다. 업체는 적격심사 결과를 세부적으로 확인이 가능하며 심사결과에 이의가 있을 경우 업체는 이의신청을 할 수 있다. 마지막으로 ⑨낙찰자 선정은 적격심사를 통해 1순위 심사 대상자가 적격통과점수를 충족한 경우, 낙찰자로 선정하는 단계이다. 1순위 심사 대상자가 적격통과점수를 확보하지 못하는 경우에는 2순위 또는 3순위 심사자를 심사해 적격통과점수를 충족하는 조달기업을 낙찰자로 결정한다([그림 15] 참조).



그림 15 나라장터 전자입찰 절차(적격심사 기준)

나. 전자계약 절차

나라장터를 통해 전자입찰 프로세스가 완료되면 최종적으로 해당 입찰의 낙찰자가 결정되고, 결격사유 등이 없으면 낙찰자로 결정된 조달기업과 전자계약을 체결하게 된다. 전자계약 체결 절차는 '계약서 초안 준비 → 계약서 초안 검토 → 계약응답서 제출 → 계약응답서 접수 → 계약보증서 접수 → 최종계약서 발송' 등 6단계로 진행된다. 전자계약 절차를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. ①계약서 초안 준비 단계에서는 계약의 내용을 구성하는 주요 항목인 제목, 기간, 금액, 계약자, 계약조건 등 세부 사항을 포함해 발주기관이 나라장터를 통해 초안을 작성해 계약을 체결한 조달기업으로 송부한다. ②계약서 초안 검토는 발주기관이 송부한 계약서 초안을 통해 공공계약법령, 입찰공고문, 과업내용서, 기타 입찰 관련 문서 등에서 요구한 계약 내용에 부합하는지 여부 등을 확인하는 단계이다. ③계약응답서 제출은 조달기업이 계약서 초안을 통해 수락 또는 거절 의견을 표명한 응답서를 발주기관으로 회신하는 단계이다. 계약서 초안을 수락하는 경우에는 보증기관에 계약보증증서 발급도 신청하게 된다. ④계약응답서 접수는 계약 체결 대상 조달기업이 회신한 계약응답서를 발주기관이 접수하는 단계이다. ⑤계약보증서 접수는 계약응답서가 계약서 초안을 수락하는 경우, 해당 계약의 안정적 이행을 보증하는 수단인 계약보증서(계약보증증권 등)를 접수하는 단계로, 나라장터와 시스템으로 연계된 보증기관으로부터 온라인으로 접수한다(시스템 연동이 되지 않는 경우 수기 접수도 가능). ⑥최종계약서 발송은 계약 체결 대상 조달기업의 계약응답서를 기반으로 발주기관이 접수한 계약응답서와 보증서를 확인하고 계약 체결 대상자의 의견을 반영해 최종 완성된 계약서를 송부하는 단계이다([그림 16] 참조).

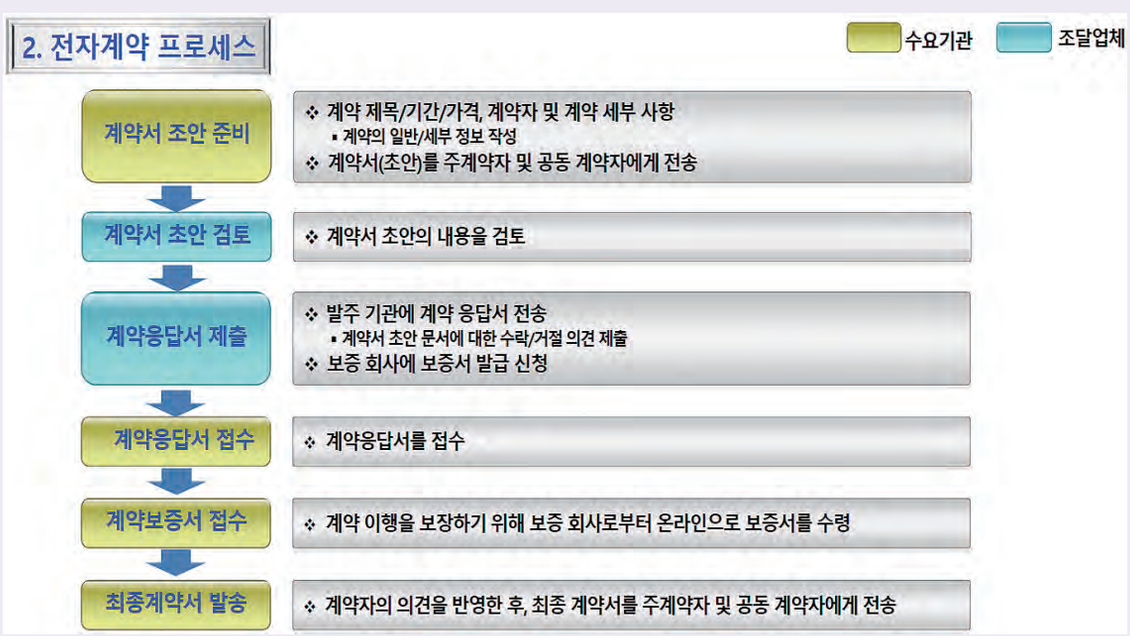


그림 16 나라장터 전자계약 프로세스

다. 전자지불 절차

나라장터를 통해 전자계약 프로세스가 완료되면 계약 체결 대상 조달기업은 계약과 함께 계약상대자로서 권리와 의무가 발생한다. 계약상대자의 권리 중 핵심적인 내용은 성실한 계약 이행을 통해 계약 내용에 따른 정상적 계약이 완료되면 대금 지급을 요청하는 것이다. 나라장터의 계약 완료 후 대금을 지급하는 전자지불 절차는 '검사/검수 요청 → 검사/검수 수행 → 검사/검수 결과서 발행 → 대금(선금/기성금) 청구 → 지급결의 및 지불요청 → 계좌이체' 등 6단계로 수행된다. 각각의 지불 절차를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. ①검사/검수 요청은 계약상대자가 계약 내용에 따른 계약 결과물을 대상으로 발주기관에 검사, 검수를 요청하는 단계이다. 용역(서비스)이나 공사의 경우는 기성, 준공 확인 요청에 해당한다. ②검사/검수 수행 단계는 검사/검수 요청을 받은 발주기관이 계약 결과물을 대상으로 구매요구서, 과업내용서, 설계서, 시방서 등에 따라 정상적으로 이행되었는지 여부를 검사해 결과를 계약상대자에게 회신하는 단계이다. ③검사/검수 결과서 발행은 물품의 경우 검사/검수에 합격하면 물품 납품 영수증을, 용역(서비스)이나 공사의 경우 기성 또는 준공확인서를 발급해 주는 단계이다. ④대금청구는 계약상대자인 조달업체가 검사/검수 확인서를 첨부하여 계약대금 지급을 요청하는 단계이다. 최종 계약 완료 이전에 선금을 청구하거나 계약 이행 중간 과정에서 완성된 부분을 대상으로 기성금을 청구하는 경우에도 동일한 절차를 거친다. ⑤지급결의나 지불요청은 발주기관이 계약상대자로부터 접수한 대금 청구 내용과 세금계산서, 완납증명서 등 지급 관련 정보를 확인하고 대금 지급을 결정하는 단계이다. 마지막으로 ⑥계좌이체는 지급결의와 지불요청 내용에 따라 발주기관이 계약상대자인 조달기업의 금융기관 계좌로 계약대금이나 선금, 기성금을 이체하는 단계이다([그림 17] 참조).

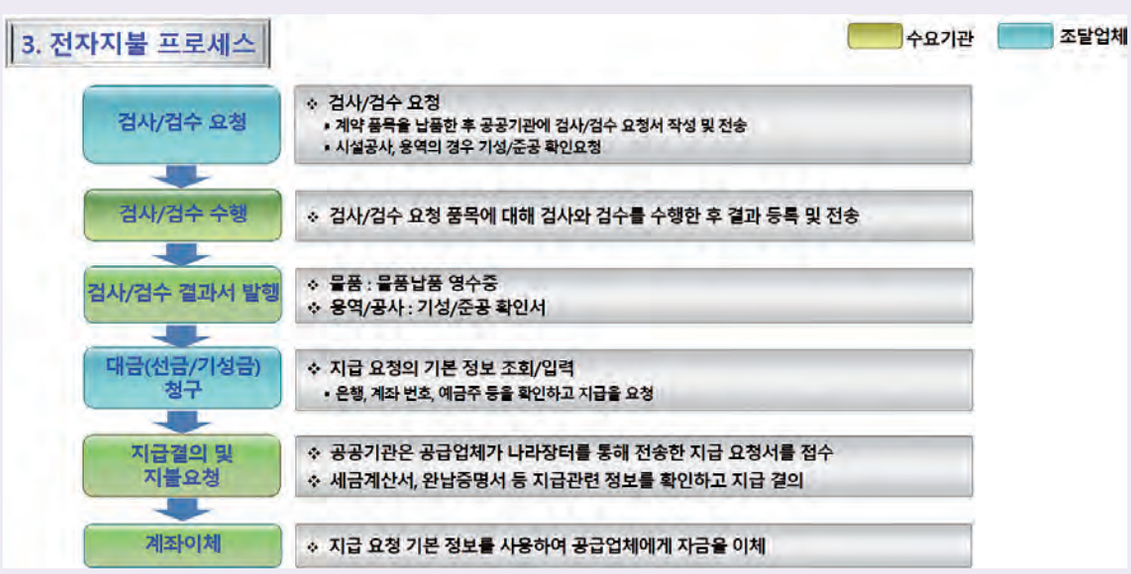


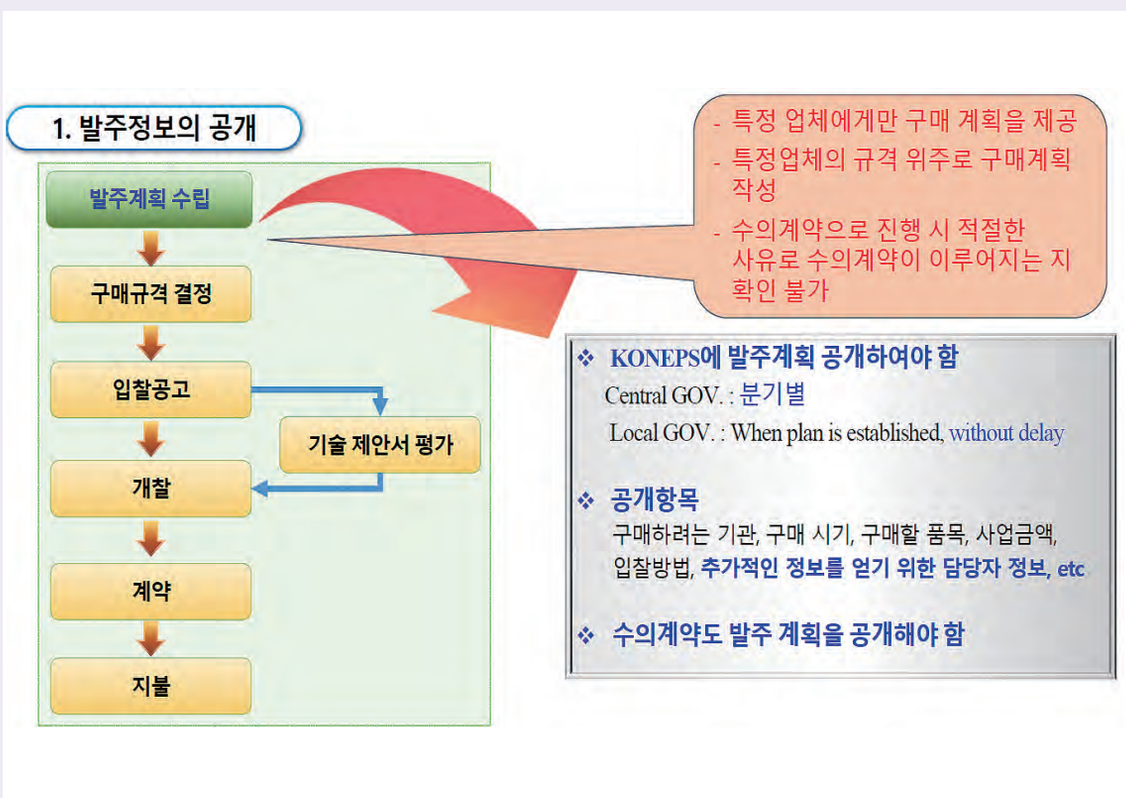
그림 17 나라장터 전자지불 프로세스

라. 전자적 처리 단계별 정보 공개

나라장터를 통한 전자입찰과 전자계약, 전자지불 과정은 모두 나라장터와 연계시스템을 통해 처리되며, 그 결과는 전자문서 등의 형태로 저장, 관리된다. 따라서 각 단계에서 처리된 결과는 입찰참가자와 일반인에게 공개함으로써 업무처리 과정의 개방성, 투명성, 청렴성, 책임성을 강화하는 수단으로 활용할 수 있다.

이 같은 측면에서 우선 전자입찰이 실행되면 ①발주정보 공개 ②사전규격 공개 ③입찰공고 공개 ④기술평가 결과 공개 ⑤개찰 결과 공개 ⑥계약이나 계약변경사항 공개 ⑦대금지급 현황 공개가 이루어진다. 이는 전자조달시스템 도입을 통해 기대하는 가장 기본적인 효과인 투명성, 청렴성, 접근성, 책임성을 향상하기 위한 것이다.

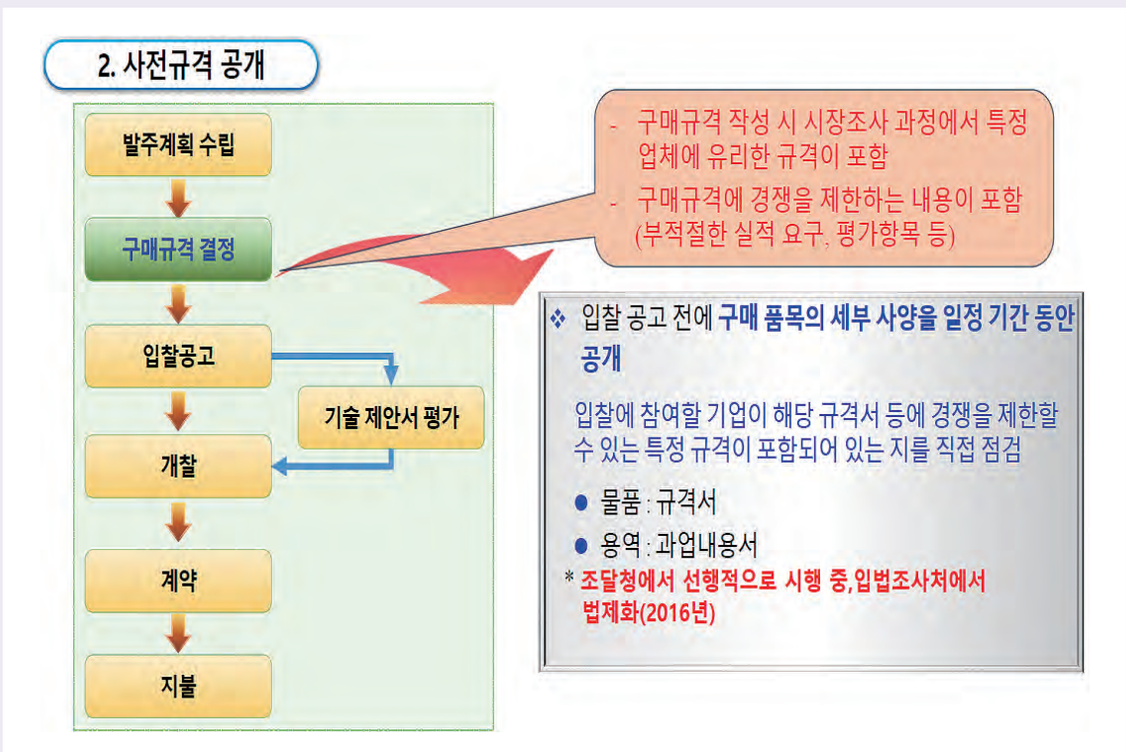
나라장터를 통해 입찰공고 이전 다수의 조달기업이 사전에 입찰 예정인 조달사업 관련 정보를 미리 인지하고 준비할 수 있도록 발주계획을 공개토록 하고 있다. 국가기관 등은 분기별로, 지방자치단체 등은 발주계획을 수립할 때마다 국가계약법령과 지방계약법령에 따라 지체 없이 공개해야 한다. 수의계약을 통해 진행하는 경우에도 입찰 여부와 관계없이 공개해야 한다([그림 18] 참조).



출처: 나라장터 설명자료, 조달청, 2025.

그림 18 나라장터를 통한 발주정보 공개

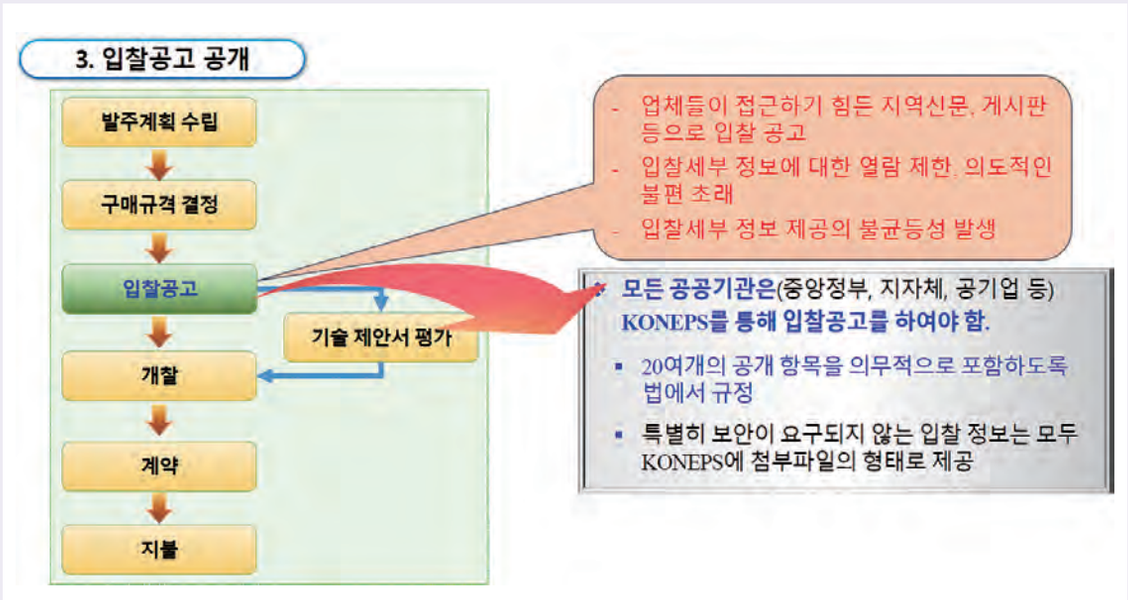
발주계획 공개를 통해 특정한 조달사업이 입찰공고될 것이라는 사실을 인지할 수 있으나 실제 입찰참가 여부를 결정짓는 구매요구사항, 과업내용, 수행조건 등은 구체적인 입찰계획 수립 과정에서 확정된다. 따라서 입찰공고 이전 해당 입찰의 구매규격, 과업내용, 수행조건, 가격 등의 적정성을 검증할 수 있도록 '구매규격'을 사전 공개토록 하고 있다. 사전규격공개 내용 중 조달기업 등 이해관계자가 기술적, 법적, 경제적, 환경적 측면에서 해당 구매규격의 개선 또는 보완되어야 할 점을 제시하면, 발주기관 담당자가 이를 검토해 반영 여부를 통보해야 한다. 사전규격공개 의견을 수용한 경우, 입찰공고문에 해당 내용을 반영해 입찰공고문을 확정하고 입찰공고를 진행해야 한다([그림 19] 참조).



출처: 나라장터 설명자료, 조달청, 2025.

그림 19 나라장터를 통한 사전규격공개

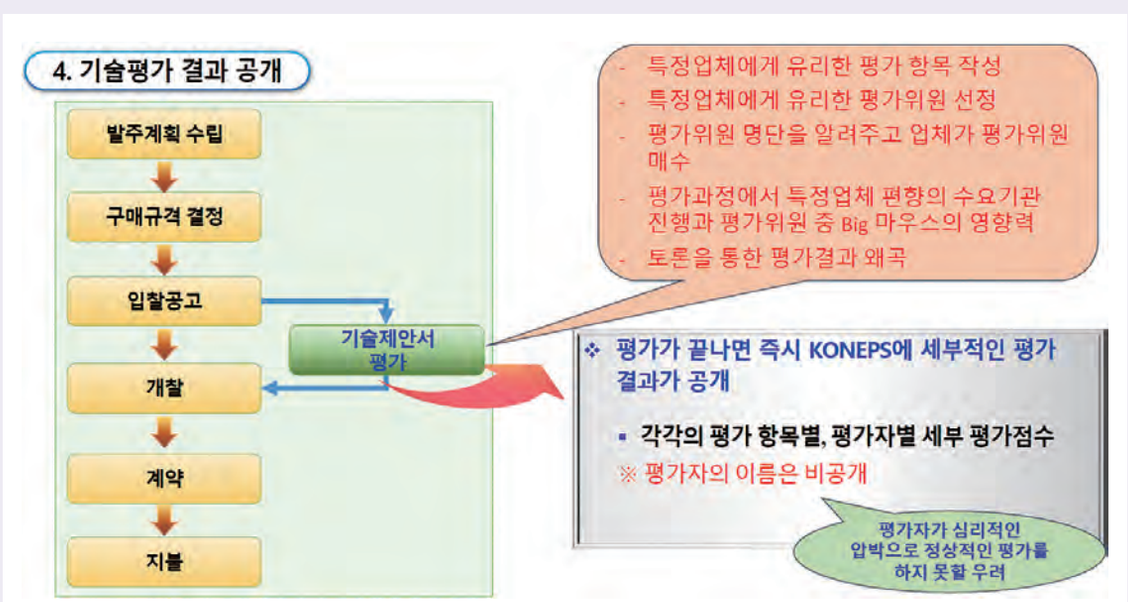
사전규격공개 이후 실제 입찰공고가 이루어지면 입찰공고문이 입찰문서로 첨부되고, 「국가계약법 시행령」에 따라 20여 개의 필수 공개 항목을 포함해 입찰공고토록 하고 있다. 특별한 보안이 요구되지 않는 입찰 관련 정보와 첨부 문서 등은 나라장터에 첨부파일 형태로 공개해야 한다. 입찰공고는 해당 입찰의 계약 목적물과 관련해 다수의 조달기업이 실질적인 경쟁이 가능하도록 나라장터를 통해 공고하는 방식이 적정하다. 만일 특정 지역에 소재한 일부 업체만 인지할 수 있도록 지역신문이나 발주기관 홈페이지에 게시하는 경우, 세부적인 입찰정보 접근의 불균형 문제가 발생할 수 있어 이를 예방하기 위해 정보를 공개하는 것으로 볼 수 있다([그림 20] 참조).



출처: 나라장터 설명자료, 조달청, 2025.

그림 20 나라장터를 통한 입찰공고 공개

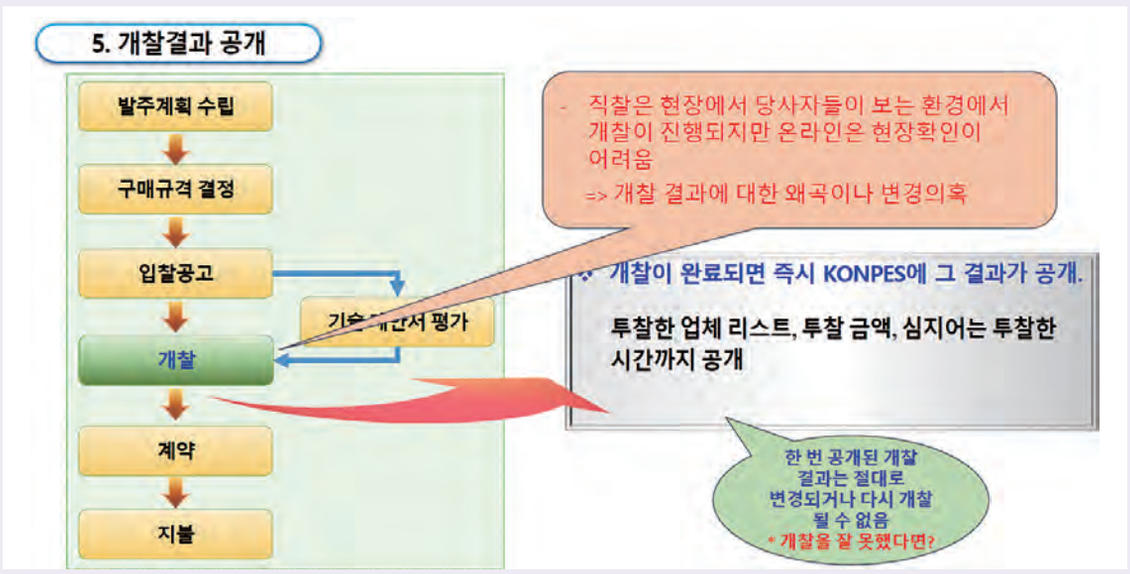
나라장터에 게시된 입찰공고에 따라 조달기업이 전자입찰서 또는 전자기술제안서를 제출해 입찰에 참가하면, 입찰공고를 통해 공개된 낙찰자 선정기준(평가기준)에 따라 평가를 진행하고, 그 결과를 심사위원별(익명), 심사기준 분야별 점수를 모두 공개하고 있다([그림 21] 참조). 이처럼 평가 결과를 공개하는 것은 특정 업체에 유리한 평가항목이나 편향적인 평가위원의 불공정한 평가 우려를 해소하기 위해서이다. 따라서 기술제안서 평가 결과가 종료되면 평가항목별, 평가위원별(이름은 비공개) 세부평가점수를 공개하고 있다.



출처: 나라장터 설명자료, 조달청, 2025.

그림 21 나라장터를 통한 기술평가 결과 공개

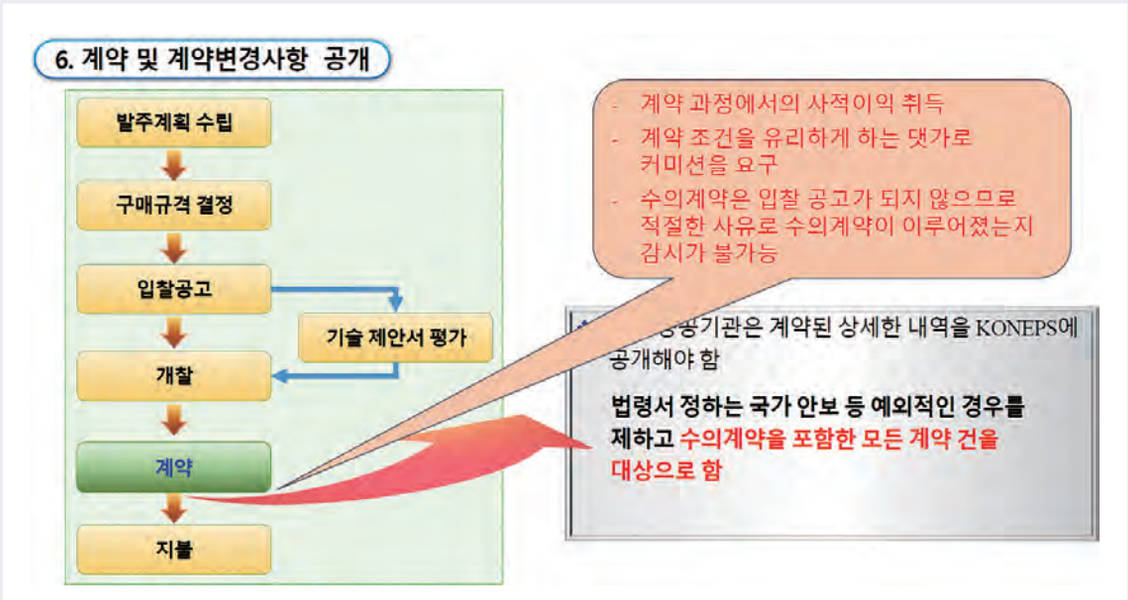
기술제안서 평가 결과 공개 이후 투찰 업체별 투찰금액(가격 제안서)을 확인하는 개찰이 이루어지고, 기술제안서 평가점수와 투찰가격점수를 합산해 기준점수 이상 최고점자를 우선협상대상자(협상으로 이뤄진 계약인 경우) 또는 낙찰자로 선정한다. 나라장터에서 개찰이 이루어지면 해당 입찰에 참가한 업체 목록과 업체별 투찰가격, 기술제안서 평가점수가 통합적으로 공개된다. 이를 통해 입찰 전 과정에서 수행된 전자적 업무처리의 결과가, 입찰에 직접 참여한 조달기업을 포함해 일반 대중에게 정보가 공개됨으로써 투명성과 청렴성을 제고할 수 있다([그림 22] 참조).



출처: 나라장터 설명자료, 조달청, 2025.

그림 22 나라장터를 통한 개찰결과 공개

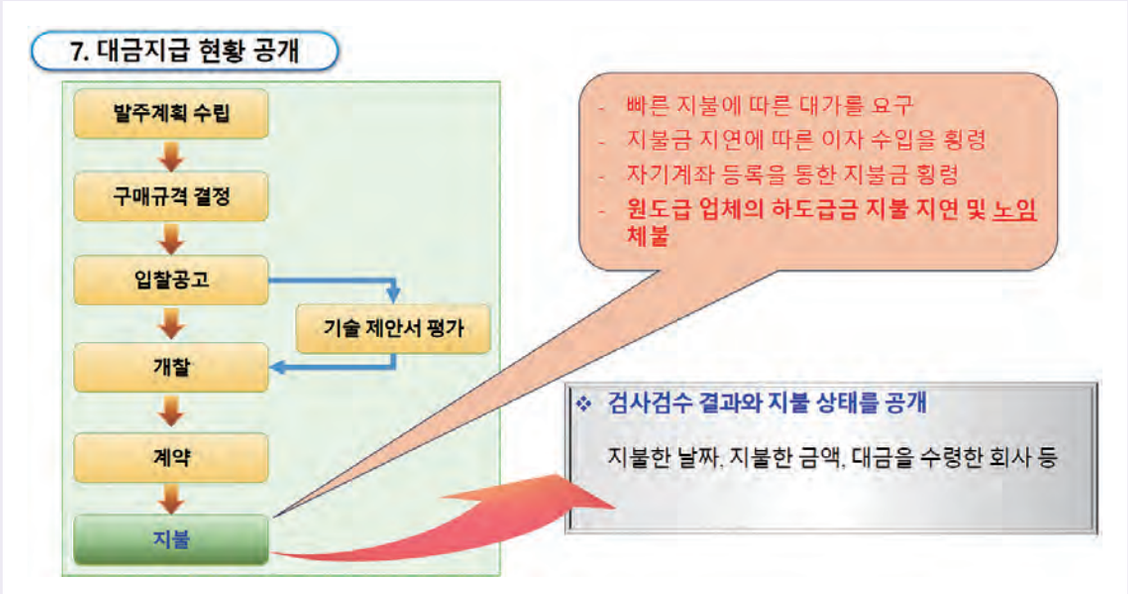
개찰단계 이후, 협상에 의한 계약을 기준으로, 우선협상대상자와 기술협상 또는 가격협상 과정을 거쳐 최종적인 낙찰자가 결정되면 계약 체결 절차가 진행된다. 나라장터에서는 계약이 체결되면 계약업체명과 계약금액 등 계약정보 역시 공개된다. 이를 통해 입찰 절차로 낙찰된 업체의 계약 여부 확인은 물론이고 입찰공고를 하지 않는(안내공고로 대체) 수의계약 체결도 계약업체, 계약금액 등의 정보를 확인할 수 있다. 이를 통해 모든 수요기관과 조달기업의 입찰부터 계약 체결까지의 세부적인 정보가 확인 가능해짐으로써 투명성과 청렴성을 강화하는 효과를 기대할 수 있다([그림 23] 참조).



출처: 나라장터 설명자료, 조달청, 2025.

그림 23 나라장터를 통한 계약 및 계약변경사항 공개

계약 체결 완료 후 계약상대자인 조달기업이 정상적으로 계약 이행을 완료하고 검사검수에 통과하면 계약대금 지급요청을 할 수 있다. 나라장터에서는 계약상대자에게 이뤄진 계약대금 지불 현황과 하도급 대금 지불 현황('하도급 지킴이' 시스템 연계) 정보 역시 확인할 수 있다. 계약대금 지급일시와 지급금액, 대금 수령업체 등의 정보가 모두 공개된다. 이를 통해 정상적으로 계약 완료 후 대금 미지급 상태 예방, 하도급 대금 지급 예방으로 영세 중소업체와 근로자의 피해 예방 효과를 기대할 수 있다([그림 24] 참조).



출처: 나라장터 설명자료, 조달청, 2025.

그림 24 나라장터를 통한 대금지급 정보 공개

이처럼 발주계획부터 계약대금 지급까지 전 과정이 연계되어 전자적으로 처리되고, 각 과정에서 완료된 업무처리 결과는 즉시 공개됨으로써 전자조달시스템이 투명성, 청렴성, 접근성, 책임성 등의 강화에 실질적으로 기여하고 있음을 확인할 수 있다.

2.5. 주요 전자적 처리 절차, 기준

가. 입찰공고

나라장터를 통해 입찰공고를 진행하는 경우 「국가계약법 시행령」 제35조에 따라 최소 공고일 기준을 충족해야 한다. 협상에 따른 계약으로 진행되는 물품이나 용역(서비스)의 경우에는 긴급한 경우 단축공고 7일, 일반공고인 경우 40일의 공고기간을 부여한다. 공사의 경우는 입찰금액 규모에 따라 10억 원 미만 7일, 10억~50억 원 미만 15일, 50억 원 이상은 40일 이상의 공고기간을 부여해야 한다. 입찰 시행 결과 유찰된 경우 재공고 또는 긴급공고이면 5일(단축) 또는 10일(일반)의 기간을 부여해야 한다. 추정가격 2,000만 원 이하의 소액수의계약의 경우에는 입찰공고가 아닌 안내공고를 시행해야 하며 3일의 기간(토 · 일요일 포함)을 부여해야 한다.

현장 설명이 필요한 공사계약을 위한 입찰공고에서는 입찰공고일로부터 현장 설명일까지 사업수행능력평가(PQ) 비대상인 경우 7일, PQ 대상인 경우 30일의 신청기간을 부여해야 한다. PQ를 통과한 업체를 대상으로 한 현장 설명 이후 10억 원 미만 공사는 7일, 10억~50억 원 미만 15일, 50억 원 이상은 33일의 공고기간을 부여해야 한다([그림 25] 참조). 각각의 공고기간은 휴일을 포함하나 입찰공고일과 입찰마감일을 제외하고 기간을 산정해야 한다. 예를 들어 재공고가 진행되는 협상에 따른 계약 입찰공고일 10일은 입찰공고일과 마감일을 포함해 12일간 공고해야 10일의 공고기간을 준수할 수 있게 된다.

입찰공고 기간 중 전자입찰서의 접수는 입찰서 접수 마감 시간으로부터 최소 48시간 전부터 시작해야 하며, 개찰은 입찰서 접수 마감 시간으로부터 최소 1시간 후에 진행되어야 한다.

「지방계약법 시행령」 제35조가 적용되는 경우 전자입찰 공고도 「국가계약법 시행령」 제35조와 동일한 공고기간, 안내기간, 신청기간이 적용되나 소액수의계약 안내기간 3일에 토 · 일요일을 포함해 휴일은 제외하는 것이 주된 차이점이다.

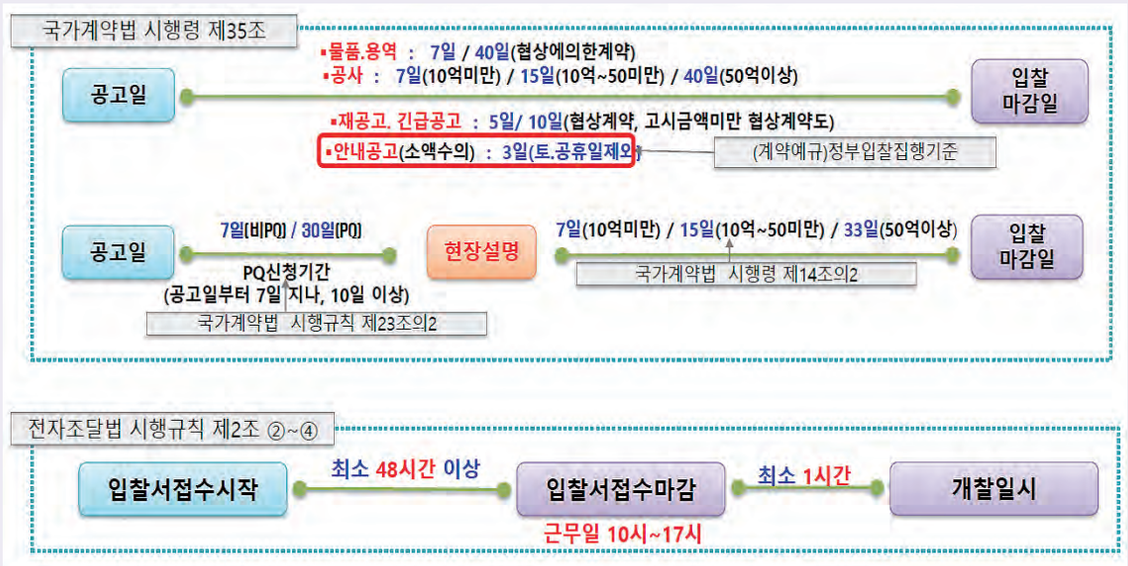


그림 25 나라장터 입찰공고 기간(국가계약법 기준)

나. 예정가격 결정

나라장터를 통해 입찰공고를 진행하는 경우 국내입찰과 국제입찰 판단 여부, 심사기준 유형 등을 결정하는 기준은 입찰금액이다. 나라장터를 활용한 전자입찰에서 사용되는 가격과 금액의 종류는 사업금액, 추정가격, 기초금액, 복수예비가격, 예정가격 등 5가지이다. 적격심사, 계약 이행능력심사, 소액수의계약 등에서 사용되는 낙찰하한가격은 예정가격에 낙찰하한율(낙찰 방법별 예정가격 대비 최소 투찰 가능 비율)을 적용해 산정되는 기준으로, 최저 투찰 가능 가격으로 볼 수 있다([그림 26] 참조).

용어	정의	근거법령
사업금액	사업의 예산금액	
추정가격	국제입찰 대상여부 판단 기준금액 (나라장터 : 예산금액- 부가가치세)	국가계약령 제2조
기초금액	예정가격 작성을 위한 거래실례가,원가계산금액 등	구매업무처리규정 제30조
복수예비가격	기초금액의 ±2%(지방±3%) 범위 내에서 임의로 산출한 15개의 예비가격	구매업무처리규정 제30조
예정가격	입찰.계약 전 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성,비치한 금액	국가계약령 제2조2호
낙찰하한가격	예정가격 * 낙찰하한율	국가계약규칙 제2조2호

※ 낙찰하한율 : 낙찰이 가능한 예정가격 대비 최저 투찰률 또는
수행능력 평가 분야에서 만점을 받는 경우 적격심사를 통과할 수 있는 최저 투찰률

그림 26 전자 입찰관련 금액(가격)의 유형

유형별로 살펴보면 다음과 같다. 사업금액은 해당 입찰공고의 발주계획에 따라 배정된 사업예산 금액을 말한다. 추정가격은 사업금액에서 부가가치세를 제외한 금액으로, 정부조달협정 등에 따른 국제입찰 대상 여부를 판단하는 기준 가격이다. 기초금액은 예정가격을 작성하기 위해 해당 입찰공고의 조달 대상물과 관련한 거래실례가격과 원가계산금액 등을 참조해 결정한 금액으로, 사업금액 범위 내에서 결정된다. 복수예비가격은 기초금액을 기준으로 「국가계약법」 적용 입찰에서는 ±2% 범위, 「지방계약법」 적용 입찰에서는 ±3% 범위 내에서 임의로 산출한 15개 가격을 말한다. 예정가격은 가격평가의 기준금액이면서 계약금액 결정의 기준이 되는 가격이다. 낙찰하한가격은 과도한 저가 투찰을 예방하기 위해 적격심사, 계약 이행능력심사, 소액수의계약 등에서 예정가격을 기준으로 최저로 투찰 가능한 비율인 낙찰하한율과 예정가격을 곱해 산정한 가격이다. 낙찰하한율은 적격심사 등에서 낙찰이 가능한 예정가격 대비 최저 투찰률 또는 수행능력 평가 분야에서 만점을 받는 경우 적격심사를 통과할 수 있는 최저 투찰률을 말한다.

나라장터를 활용한 전자입찰에서 예정가격의 활용은 적용 유무와 산정 방법에 따라 3가지 유형이 존재한다. 첫째, 예정가격을 적용하지 않고 사업금액을 기준으로 입찰과 계약을 진행하는 1인 견적구매, 개산계약, 기술제안입찰, 협상에 따른 계약 방법을 적용하는 경우에는 비예가 방식을 활용한다. 둘째, 단일예가는 수의계약을 위한 전자시담 과정에서 발주기관이 복수예비가격을 활용하지 않고 임의적으로 정한 특정한 가격을 예정가격으로 활용하는 방법이다. 셋째, 복수예가는 나라장터에서 집행되는 대부분의 입찰에 적용되는 방법으로, 기초금액을 기준으로 15개 복수예비가격을 생성해 입찰참가 조달기업이 2개씩 선택한 가격(복수예비가격과 매칭되는 15개 번호 중 2개 선택) 중 가장 많이 선택된 4개를 산술평균한 값으로 산정된다([그림 27] 참조).

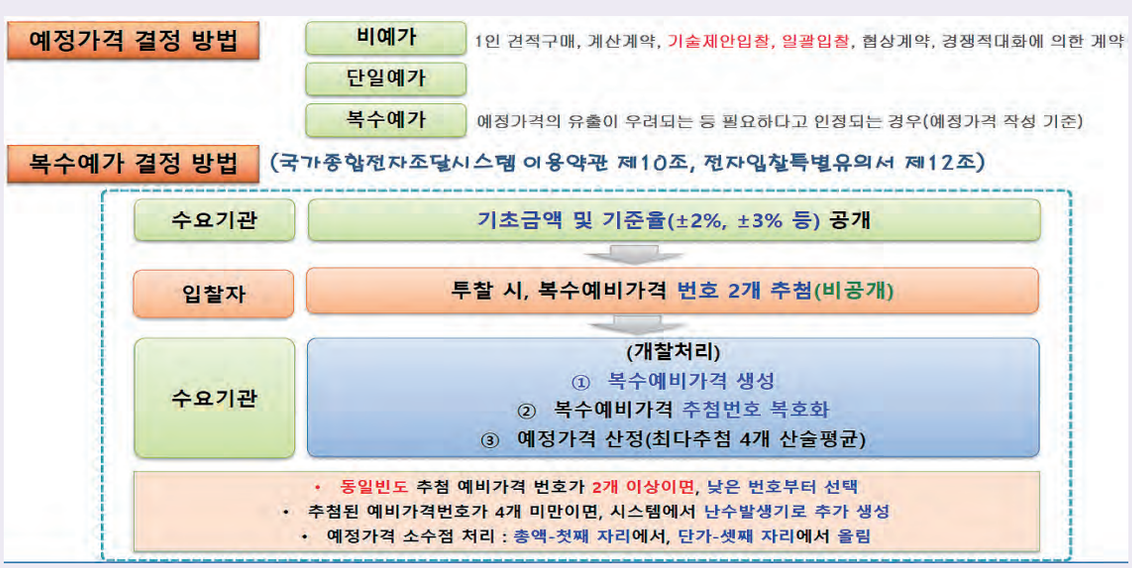


그림 27 전자입찰의 기준가격인 예정가격 결정방법

다. 전자계약과 소액수의계약 세부 절차

나라장터의 입찰공고를 통해 선정된 낙찰자는 특별한 결격사유가 없으면 계약을 체결하고 계약상대자가 된다. 이를 위해서는 전자계약 절차 이행에 필요한 서류 등을 발급해 제출하고 확인받는 세부 절차의 이행이 요구된다. 계약상대자인 조달기업은 나라장터시스템과 연계된 정부기관(홈택스), 보증기관, 금융기관을 통해 계약에 필요한 서류를 발급받아 전자적으로 제출해야 한다. 낙찰된 조달기업이 수요(발주)기관에서 송신한 계약서 초안을 검토한 후 이를 수용하는 계약응답서를 송신하는 경우 이는 최종 계약 체결을 예정하는 것이므로 계약보증금(보증금에 상당하는 보증서 제출), 인지세, 국공채를 매입해 전자적으로 제출해야 한다. 수요기관은 계약서 초안을 수락한 계약응답서에 따라 계약을 체결하기 위해서는 '계약보증서 접수 → 인지세 납부 확인, 공채매입 확인'의 절차를 수행해 문제없이 접수된 경우에만 계약 체결 승인을 받고 최종계약서를 조달기업으로 송부할 수 있다([그림 28] 참조).

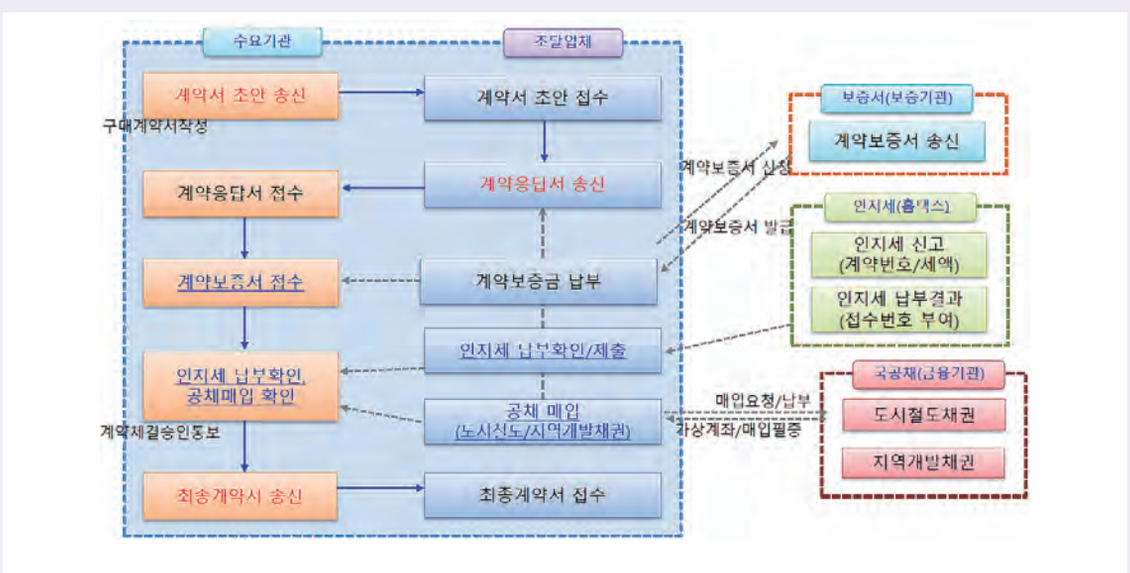
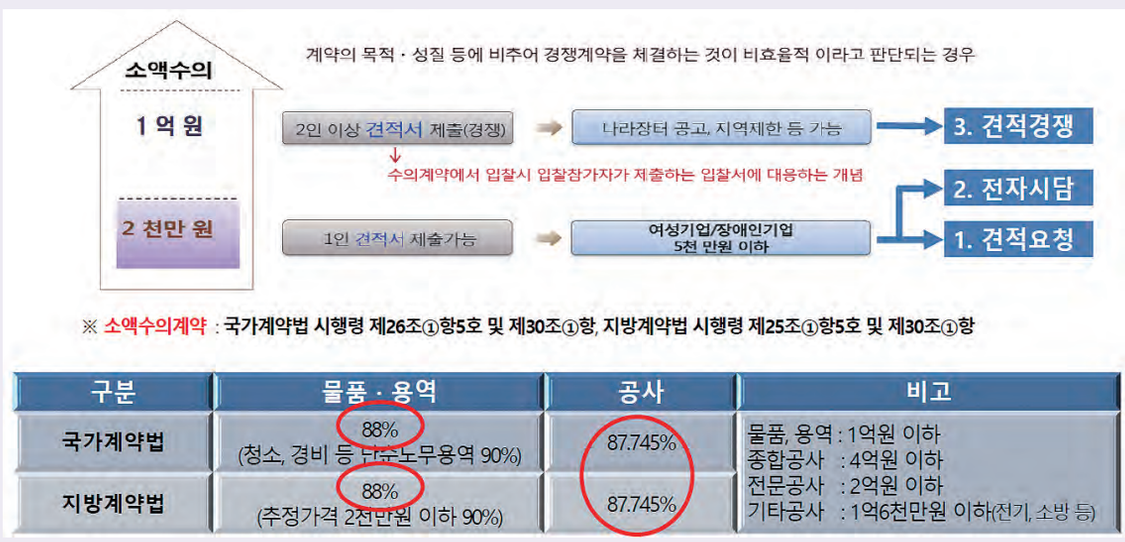


그림 28 전자계약 업무 흐름도

한편 일반적 입찰 진행을 통한 계약 체결이 아닌 2,000만 원 이하의 1인 견적서 제출로 가능한 소액수의계약(여성기업과 사회적기업 등은 5,000만 원 이하)과, 2,000만 원 초과 1억 원 이하의 2인 이상 견적서 제출로 가능한 소액수의계약의 경우에는 경쟁입찰 절차가 적용되지 않으므로 전자적 처리 과정에서 역시 차이점이 존재한다. 조달 대상물별 소액수의계약 가능 금액은 물품과 용역(서비스)이 1억 원 이하, 종합공사 4억 원 이하, 전문공사 2억 원 이하, 기타공사 1.6억 원 이하(전기, 소방 등)인 경우에 적용된다. 견적서를 통해 제출 가능한 최저 가격은 「국가계약법」이 적용되는 계약의 경우

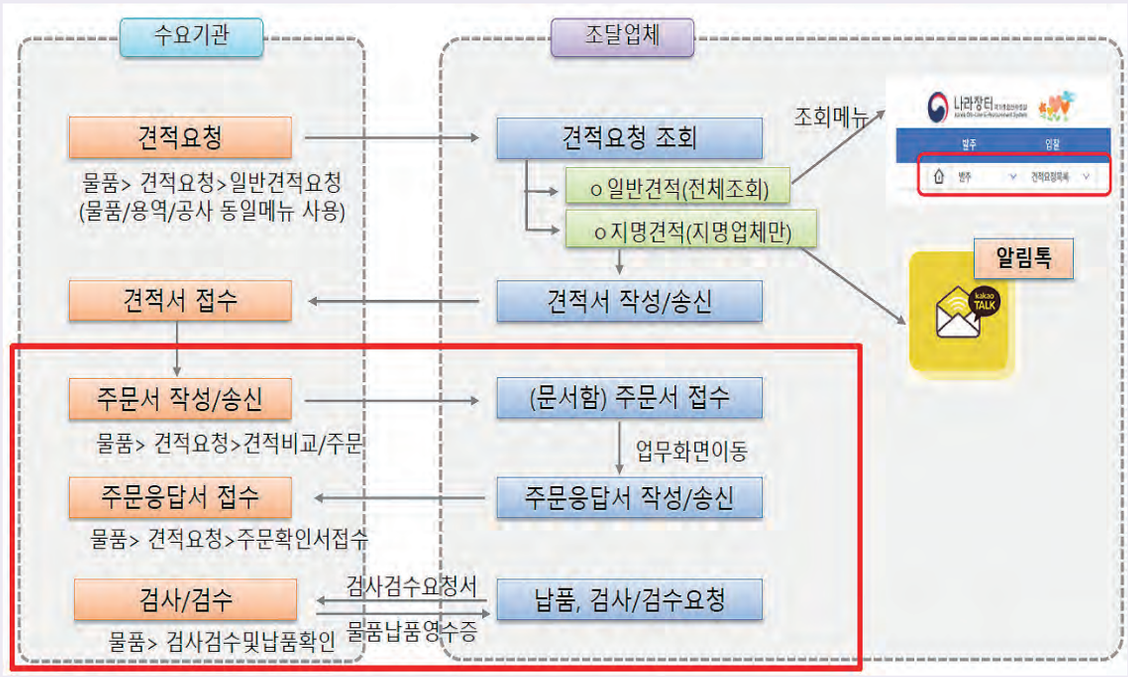
물품과 용역(서비스)은 예정가격의 88% 이상이나, 청소 경비 등 단순 노무용역(서비스)의 경우는 90% 이상이어야 한다. 공사의 경우 89.745% 이상 가격으로 견적서를 제출해야 한다. 「지방계약법」의 경우는 추정가격 2,000만 원 이하 1인 견적서를 통한 수의계약의 낙찰하한율을 90%로 적용하는 것이 「국가계약법」 적용 계약 간 주요 차이점이다([그림 29] 참조). 한편 2025년 5월 1일부터 「지방계약법」, 7월 1일부터 국가계약법 적용 공사 수의계약의 낙찰하한율은 89.745%로 기존 87.745% 대비 2%p 상향 적용되고 있다.



구분	물품 · 용역	공사	비고
국가계약법	88% (청소, 경비 등 단순노무용역 90%)	87.745%	물품, 용역 : 1억원 이하 종합공사 : 4억원 이하 전문공사 : 2억원 이하 기타공사 : 1억6천만원 이하(전기, 소방 등)
지방계약법	88% (추정가격 2천만원 이하 90%)	87.745%	

그림 29 소액수의 계약 개요

소액수의계약의 전자적 처리 절차를 살펴보면 '견적요청(기관) → 견적요청 조회(업체) → 견적작성/송신(업체) → 견적서 접수(기관) → 주문서 작성/송신 → (문서함) 주문서 접수 → 주문응답서 작성/송신(업체) → 주문응답서 접수(기관) → 계약 이행(업체) → 납품, 검사/검수 요청(업체) → 검사검수 확인' 절차로 진행된다. 수요기관의 검사검수가 완료되면 이후 절차는 일반적 전자지불 절차와 동일하게 진행된다([그림 30] 참조).



출처: 나라장터 설명자료, 조달청, 2025.

그림 30 소액수의계약 전자적 처리 절차

제3절

국가종합 전자조달 시스템(나라장터) 연계 계약 관리 지원시스템 개요

3.1. 종합쇼핑몰 활용

가. 종합쇼핑몰 이용 절차

조달청 종합쇼핑몰(https://shop.g2b.go.kr/)은 2006년 다수공급자계약제도가 도입되면서 수요기관이 검증된 공급업체의 물품에 쉽게 접근해 구매할 수 있도록 민간부문의 오픈마켓 같은 개념으로 구축된 디지털마켓플레이스이다. 전자조달시스템의 전자카탈로그 기능과 전자구매 기능을 결합해 구현한 전자적 조달업무 처리 도구이다. 종합쇼핑몰은 정부 등 공공기관 같은 구매자뿐만 아니라 조달기업에도 자사의 제품 기술력, 품질, 공급조건과 가격 등을 카탈로그 형태로 상시 등록, 게시할 수 있도록 함으로써 누구나 이를 비교할 수 있게 한다. 따라서 조달기업은 별도의 입찰 절차 없이 납품요구를 받을 경우 즉시 납품이 가능해져 실질적인 구매 기회를 확대할 수 있다. 종합쇼핑몰에 등록 가능한 물품은 조달청이 체결한 단가계약, 제3자단가계약, 다수공급자계약 물품과 용역(서비스)이다. 수요기관은 조달청과 공급업체가 계약 후 종합쇼핑몰에 등록한 물품을 검색하고, 선택한 물품을 장바구니에 추가한 후 조달청으로 조달요청서(주문서)를 발송하면 접수 후 납품요구서를 발행한다. 조달청의 납품요구서가 발행되면 공급업체는 주문을 확인하고, 요구 품목을 준비해 납품조건(납기, 운송 방법 등)에 따라 실제 주문을 한 수요기관으로 납품하는 절차가 이루어진다([그림 31] 참조).

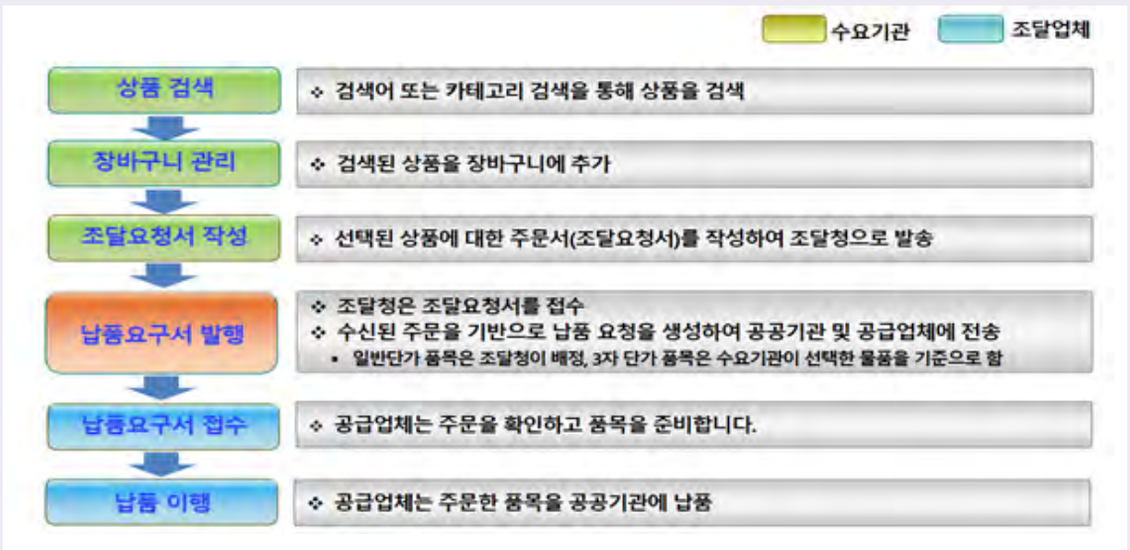


그림 31 나라장터 종합쇼핑몰 이용 절차

2010년대 중반 이후 종합쇼핑몰은 공공조달의 전략적 활용이 중요해지면서 중소기업, 환경보호, 혁신촉진, 사회적가치 촉진과 관련된 우선구매 대상 조달기업과 제품에 고유 식별 레이블을 부여하고 별도 등록 카테고리를 운영함으로써 이들의 공급 가능성을 높일 수 있도록 지원하는 수단으로도 활용되고 있다([그림 32] 참조).

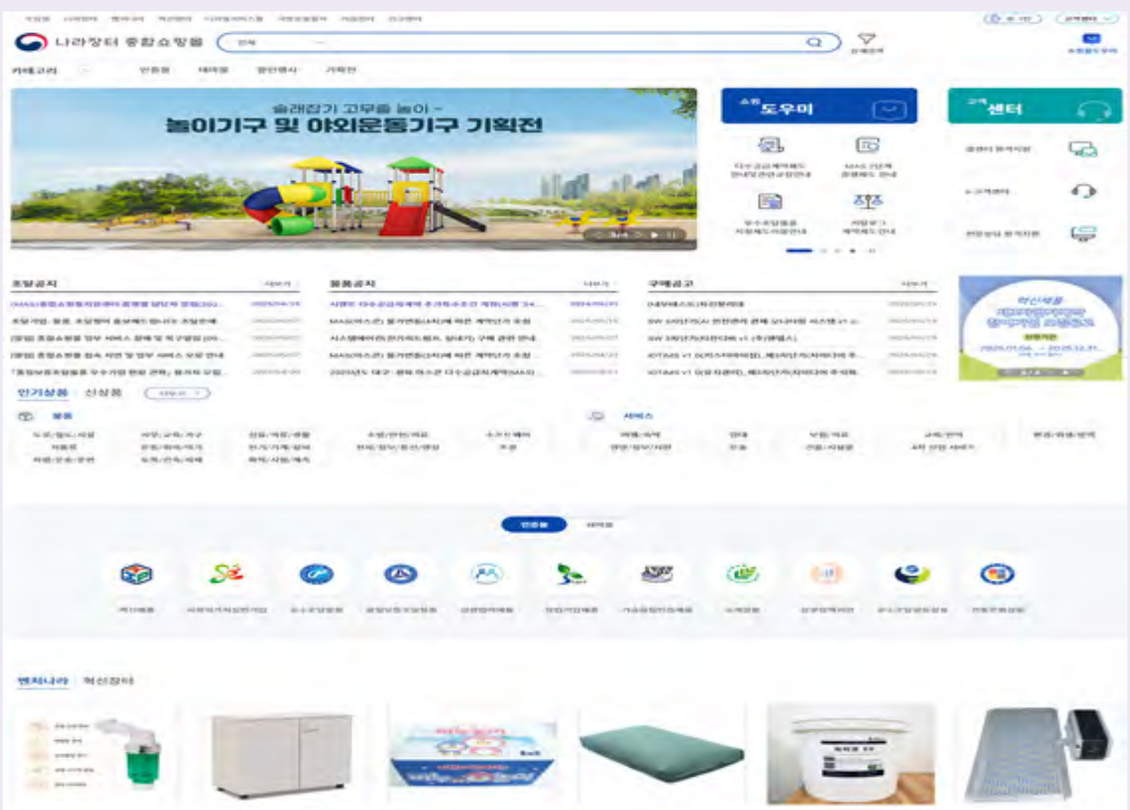


그림 32 나라장터 종합쇼핑몰(종합쇼핑몰, 조달청, 2025)

나. 다수공급자계약 제도

종합쇼핑몰에 등록된 대부분의 품목은 다수공급자계약을 통해 계약, 납품된다. 다수공급자계약 제도는 기존의 최저가 1인 낙찰자 선정 방식으로는 다양성 부족과 품질 저하의 문제점이 지속적으로 지적됨에 따라 다수의 공급자를 선정해 선의의 가격 · 품질 경쟁을 유도하는 동시에 수요기관의 선택권을 제고하는 제도이다. 정보통신기술의 발전과 인터넷 확산에 따른 전자상거래 시대에 적합하므로 이미 미국, 캐나다 등에서 널리 활용되고 있는 제도이다. 각 공공기관의 다양한 수요를 충족하기 위해 품질, 성능, 효율 등에서 동등하거나 유사한 종류의 물품을 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하는 계약제도이다(조달청, 2045). 납품실적, 경영상태 등이 일정한 기준에 적합한 자를 대상으로 협상을 통해 계약을 체결하고, 수요고객이 직접 나라장터 종합쇼핑몰(http://shop.g2b.go.kr/)에서 자유롭게 물품을 선택하고 납품을 요구할 수 있는 구매 수단이다.

다수공급자계약 대상 물품은 ①규격(모델)이 확정되고 상용화된 물품 ②연간 납품 실적이 3,000만원 이상인 업체가 3개사 이상 ③업체 공통의 상용규격과 시험기준 존재 ④단가계약(제3자단가계약 포함)이 가능한 물품 ⑤기타 조달청장이 필요하다고 판단하는 물품 등이다. 공급업체는 다수공급자계약을 통해 구매계획 수립에서 상품정보 등록 요청까지 9단계로 구성된 계약 절차를 거쳐 승인된 품목을 종합쇼핑몰에 등록할 수 있다([표 7] 참조).

표 7 다수공급자계약 단계별 업무처리절차

순서	수행자	업무명	내용
1	조달청	구매계획 수립	■ 시장조사 등을 통하여 계획수립
2	조달청	구매결의 및 구매공고	■ 나라장터에 구매공고 게시 (세부 규격이 아닌 세부품명으로 공고됨)
3	조달기업	적격성평가 신청	■ 다수공급자계약 업무처리규정에 따른 결격사유 여부 확인 및 입찰참가자격 충족 여부 등을 확인(자가 심사)하고 계약하고자 하는 품목에 대한 규격서 및 시험성적서 제출
4	조달청	적격성평가 결과통보	■ 종합쇼핑몰 지원센터에서 접수 · 평가 후 해당 계약부서에서 적격성 평가하여 협상품목 승인 처리 나라장터를 통하여 평가결과 확인 가능
5	조달기업 조달청	가격자료 제출	■ 승인된 품목의 가격총괄표를 작성하여 조달청으로 송부(온라인 처리) 거래처별 거래내역, 세금계산서 첨부
6	조달청	협상기준가격 작성	■ 조달기업이 제출한 가격총괄표를 근거로 협상기준가격 생성
7	조달기업 조달청	가격협상	■ 온라인 또는 오프라인으로 품목별 가격협상을 통해 가격 협상
8	조달기업 조달청	계약체결	■ 낙찰된 금액으로 계약서 생성 후 나라장터 종합쇼핑몰에 등재 (기존 업무절차와 동일)
9	조달기업	상품정보 등록요청	■ 계약체결 전 또는 체결 후 품목 (물품식별번호)별로 상품 상세 정보 및 유의어 등록을 요청하고 조달청 담당자가 승인 시 나라장터 쇼핑몰에 반영

1) 2단계경쟁

조달기관이 종합쇼핑몰을 통해 다수공급자계약 물품의 납품을 요구하는 경우, 1회 납품요구금액이 크다면 경쟁을 통한 비용 대비 가치를 확보하기 위해 2단계경쟁을 시행한다. 다수공급자계약 2단계경쟁은 중소기업자 간 경쟁제품인 경우 납품요구금액이 1억 원 이상, 그 외 일반제품인 경우 5,000만 원 이상(중소기업이 제조한 품목으로 5,000만~1억원 미만인 경우에는 바로 구매 가능)인 경우에 적용한다([표 8] 참조). 단, 1회 납품요구금액이 5억 원 이상인 경우에는 수요기관이 제안공고(희망 규격, 평가 방식 등 공고)를 하고 5개사(2개사 가능) 이상을 지정해 제안경쟁 후 납품업체를 선정한다. 이 경우 종합쇼핑몰시스템에서 동일 세부 품명의 다수공급자계약 업체 중에서 추가 2인을 제안요청 대상자로 자동 선정해 수요기관이 선택한 업체와 함께 경쟁한다. 전체 2단계경쟁 참여 업체를 종합쇼핑몰이 자동으로 선정하는 방법도 있다.

표 8 다수공급자계약(MAS) 물품 2단계경쟁 적용 기준

구분	내용
중소기업자간 경쟁제품	■ 구매예정금액 1억원 이상
일반 제품	■ 5천만원 이상(중소기업 제조품목 : 5천만원 이상 1억원 미만 선택적용)

2단계경쟁을 통한 납품업체 선정기준은 종합평가 방식(기본+선택)과 표준평가 방식 등 2가지 유형이 존재한다. 종합평가방식은 가격, 적기 납품 등 기본 평가항목과 납품실적, 사후관리 등 선택 평가항목으로 구성된 평가항목을 수요기관에서 자율적으로 구성하여 평가하는 방법이다. 반면, 표준평가방식은 종합평가방식의 평가항목을 활용하여 수요기관이 구매 가치에 따라 좀 더 쉽게 선택할 수 있는 2가지 평가방식을 제공하며, 별도의 항목을 추가하거나 배점 조정은 불가하다.

2단계경쟁 시 중소기업자 간 경쟁제품의 경우 현재 계약단가의 10%를 초과해 인하한 가격으로 제안할 수 없다. 2개 품명 이상의 가구류에 대한 다수공급자계약 2단계경쟁에서는 반드시 공동수급체 등록공고를 먼저 진행한 후 참가해야 한다. 제안요청 마감일은 공휴일을 제외하고 만 5일 이상을 부여해야 한다. 수요기관이 2단계경쟁 제안요청을 취소하고자 할 경우, 공급업체가 제안요청서를 열람하기 전에는 즉시 취소가 가능하나 제안요청서를 열람한 후에는 제안이 완료된 후 취소할 수 있으며, 제안한 공급업체에 취소 사유를 반드시 통보해야 한다.

2) 조달기업의 제안서 제출

공급업체가 제안서를 제출할 때 제안가격은 종합쇼핑몰 등록단가 이하로 가능하며, 할인행사 중인 경우는 할인가격 이하로 제안해야 한다. 다량납품 할인율이 적용될 경우에는 적용된 할인가격 이하로 제안해야 한다. 중소기업자 간 경쟁제품은 현재 계약가격의 90% 미만으로 제안할 수 없으며, 할인행사 할인율 또는 다량납품 할인율이 10%를 초과하는 경우에도 계약가격의 90%로 제안, 평가한다. 할인행사 할인율과 다량납품 할인율이 상이할 경우에는 둘 중 높은 할인율을 적용한 가격(또는 할인 후 낮은 낮은 가격)을 기준으로 평가한다. 공급업체가 제안서를 제출하지 않은 때는 쇼핑몰 계약가격으로 제안한 것으로 간주한다. 2단계경쟁에 참가하는 업체는 제안서의 유효기간을 설정해 제안하며, 제안 마감 전에는 전자적으로 취소 가능하나 마감일 경과 후에는 취소할 수 없다.

3) 수요기관 납품업체 선정

2단계경쟁에 참가한 업체 중 납품업체 선정은 다음의 순서로 결정한다. 첫째, 종합평점이 가장 높은 업체를 납품업체로 선정한다. 둘째, 종합점수가 동일한 경우 품질관리 평가항목 점수가 가장 높은 업체를 선정한다. 셋째, 품질관리 평가항목 점수가 가장 높은 자가 복수인 경우에는 ①가격평가 방식 A형의 경우에는 가격이 낮은 업체를 선정하되 가격이 동일한 경우에는 추첨으로 선정하며, ②가격평가 B형의 경우에는 제안율이 낮은 업체를 선정하되 제안율이 동일한 경우에는 추첨으로 선정한다. 넷째, 가격평가 방식(A형 또는 B형)의 평가결과도 동점인 경우에는 자동 추첨으로 선정한다(나라장터의 자동 선정 기능 사용 가능). 제안서 평가에 필요한 서류가 누락 또는 불명확한 경우 3일 이내로 보완을 요구할 수 있다.

4) 납품요구

수요기관은 2단계 경쟁을 통해 납품업체가 선정되면 제안서 유효기간 내에 납품요구를 해야 한다. 장바구니에 담은 상태에서도 제안서 유효기간이 경과하면 납품요구를 할 수 없다. 제안요청 후 계약이 수정되었거나 해지된 경우에도 제안 유효기간 이내이면 납품요구를 할 수 있다. 그러나 다수공급자계약이 종료된 이후에는 납품요구를 할 수 없다. 수요기관의 납품요구금액(수량) 변경 요청이 있는 경우에는 납품업체가 동의하는 경우 반영할 수 있다. 단, 납품요구 수량 증가 시 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제58조제2항과 제3항 등을 준수해야 한다.

3.2. 혁신장터 활용 계약

혁신장터(https://ppi.g2b.go.kr:8914/portal/intro.do)는 2019년부터 공공부문의 구매력을 활용해 ①국민 요구에 부응하는 서비스 제공 ②민간의 기술혁신과 혁신성장 지원을 목표로 혁신제품과 혁신시제품을 지정하고 판로를 지원하는 제도이다. 따라서 혁신장터는 공공조달의 전략적 활용 측면에서 혁신을 촉진하는 제도에 해당한다. 이 같은 혁신제품 관련 정보를 종합적으로 제공하는 '혁신조달 포털'과 지정된 혁신제품, 혁신시제품의 접근성을 제고하기 위해 카탈로그 형태로 지정제품을 등록한 '혁신제품 전용몰(https://ppi.g2b.go.kr:8914/sm/dm/smDmMain.do)'을 통합한 지원 플랫폼이 '혁신장터'이다. 혁신제품은 이해관계자별 필요한 정보와 기능에 차이가 있으므로 혁신조달 포털에서는 국민과 혁신기업, 수요기관별로 차별적인 정보를 제공한다([그림 33] 참조). 주요 제공 정보는 지정된 혁신제품정보, 혁신시제품 지정 절차, 혁신제품 시범구매 절차, R&D 수요조사 공고, 공공기관의 혁신수요 발굴에 관한 내용이다.

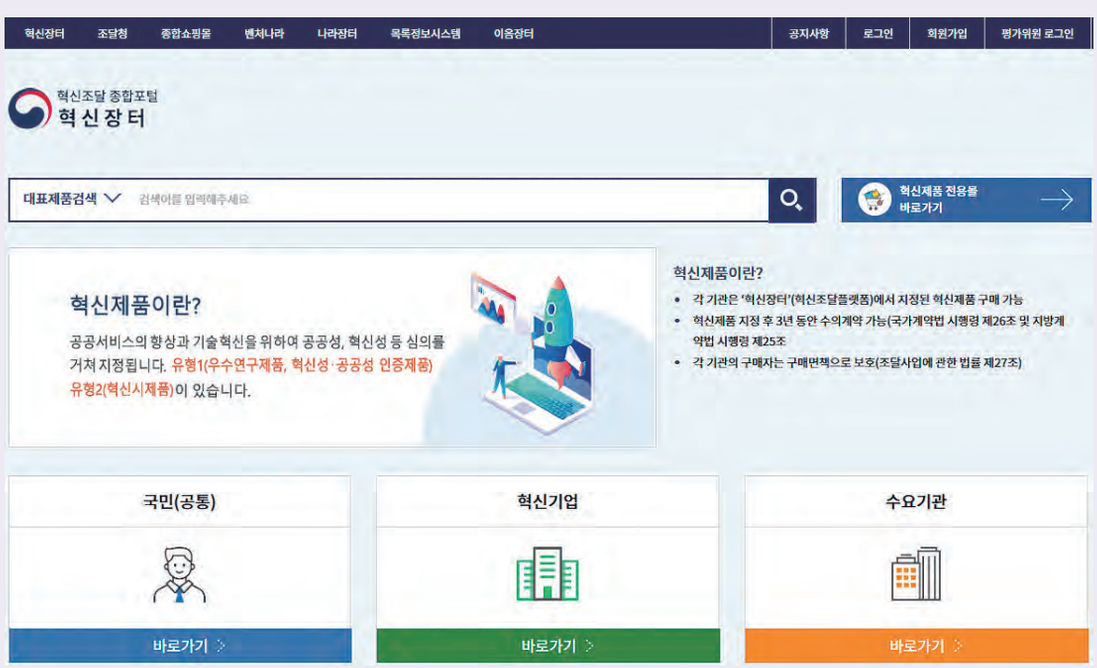


그림 33 혁신조달 종합포털(혁신장터, 조달청, 2025.)

그중 혁신장터를 통해 이루어지는 가장 직접적인 지원은 판로지원으로, 혁신장터 내 혁신제품 전용몰을 통해 이루어진다. 전용몰에서는 지정된 혁신제품을 기술 · 품질 인증정보, 가격정보(업체 판매희망가격), 규격정보, 상품정보, 납품조건과 함께 전자적 카탈로그 형태로 제공한다. 혁신제품 전용몰은 지정된 혁신제품의 제품 분야(디지털 · 가전, 건강 · 의료, 교육용품 등)별, 지정 유형별(유형 1, 2), 지역별 속성에 따라 지정된 제품을 등록하고 관리할 수 있도록 되어 있다([그림 34] 참조).

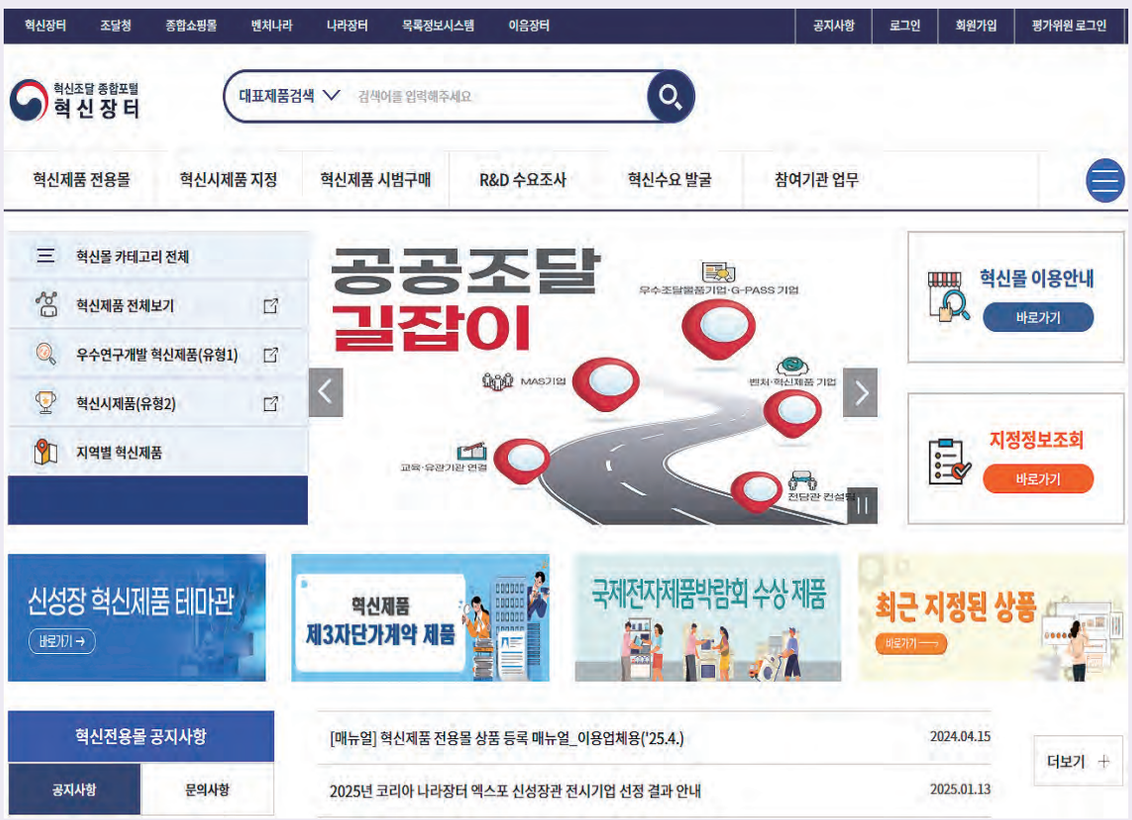


그림 34 혁신장터 혁신제품몰(혁신장터, 조달청, 2025.)

그러나 혁신제품 전용몰은 직접적인 계약 기능을 제공하지 않으며, 「국가계약법 시행령」 제26조제1항제5호'사'목에 따라 공공기관이 직접 수의계약으로 구매하거나 조달청에 조달요청을 하는 방법으로 구매해야 한다. 다만 지정된 혁신제품이 다수공급자계약 또는 제3자단가계약을 통해 나라장터 종합쇼핑몰에 등록된 경우에는 별도의 추가 절차 없이 납품요구 방법으로 구매할 수 있다.

가. 혁신제품 등록 개요

혁신제품 전용몰에 등록 가능한 제품은 공공서비스 향상과 기술혁신을 위해 공공성, 혁신성 등이 인정되는 제품으로서 「조달사업에 관한 법률」 제5조제1항제2호에 따라 위원회의 심의를 거쳐 지정된 혁신제품이다.

공공기관은 '혁신장터'(혁신조달플랫폼)에서 등록된 혁신제품정보를 확인하고 일반물품 구매 방법을 활용해 혁신제품을 구매할 수 있다. 혁신제품 지정 후 3년 동안 수의계약이 가능(「국가계약법 시행령」 제26조, 「지방계약법 시행령」 제25조)하며, 필요한 경우 위원회의 심의를 거쳐 최대 3년 범위 내에서 연장할 수 있다. 조달청 예산으로 혁신제품을 구매해 실증을 희망하는 공공기관은 실증 테스트를 지원하는 시범구매 사업에 참여도 가능하다. 특히 적극적인 혁신제품 구매 촉진을 위한 「조달사업법」 제27조에 따라 공공기관의 혁신제품 구매 책임자는 고의나 중대한 과실이 입증되지 않는 한 제품 구매로 생긴 손실의 면책을 적용하고 있다.

2019년 혁신제품 지정제도 시행 초기에는 ①우수연구개발 혁신제품(Fast Track1) ②혁신 시제품(Fast Track2) ③기타 혁신제품(Fast Track 3) 등 3개 유형으로 지정되었다([그림 35] 참조).



그림 35 **혁신제품 지정 유형(혁신장터, 조달청, 2025.)**

그러나 2025년부터 혁신제품 지정은 기존 3개 유형에서 2개 유형으로 조정, 통합되었다. 기존 Fast Track 1과 Fast Track 30이 통합되어 유형 1로, 기존 Fast Track 2는 유형 2로 조정되었다.

지정된 혁신제품 중 ①신청서류를 위조 · 변조하거나 허위서류 제출 ②휴 · 폐업, 부도, 파산 상태에 있는 업체 ③부정당업자로 제재 중인 업체 ④소비재 완성품이 아닌 반제품에 해당하는 제품 ⑤혁신제품 전용몰 등록 취소 제품이 취소 후 6개월 이내에 재등록 신청 ⑥등록신청일 기준 혁신제품 관련 인증 또는 지정기간의 잔여일 1개월 미만 ⑦기타 조달청장이 부적합하다고 판단하는 경우에는 전용몰에 등록할 수 없다.

혁신제품 전용몰에 제품을 등록하려면, 해당 혁신제품을 공공조달 구매 대상으로 공급하기 위해

지정업체가 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 경쟁입찰참가자격을 등록하고, 지정된 혁신제품의 물품목록화 절차를 거쳐 등록하려는 제품의 식별번호를 발급받아야 한다. 이후 혁신제품 전용몰에서 '등록신청 → 등록자격 검토 → 승인 후 지정업체와 제품정보가 등록된다([그림 36] 참조).

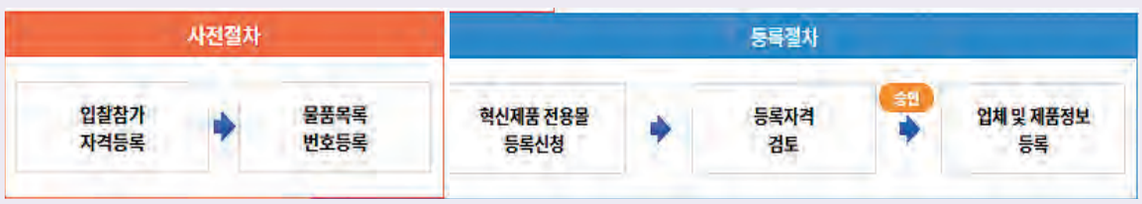


그림 36 혁신장터 등록절차

1) 입찰참가자격 등록은 공공조달에 참여하기 위해 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 따른 조달기업으로서 기본자격을 확보하는 절차이자 혁신제품 전용몰을 이용하는 공공기관이 등록업체의 기본적인 업체정보(휴 · 폐업, 부도, 파산, 부정당업자 제재 이력 등)를 확인하기 위한 필수적인 절차이다.

2) 물품식별번호 등록은 수요기관이 혁신제품 전용몰에 등록된 제품을 구매할 때 계약에 필요한 제품 식별정보를 제공하는 절차로, 계약 방법과 관계없이 공공조달을 통한 구매에 반드시 요구되는 필수 절차이다. 등록신청제품은 「물품목록정보의 관리 및 이용에 관한 규정」에 따라 등록하는 규격(모델)별로 물품목록번호를 등록해야 한다.

3) 혁신제품 전용몰 등록신청은 입찰참가자격 등록 후 등록한 인증서로 혁신제품 전용몰에 로그인해 진행한다. [그림 37]과 같이 통합접속에서 업체홍보정보와 상품정보 등록까지 5단계의 절차에 따라 진행된다.

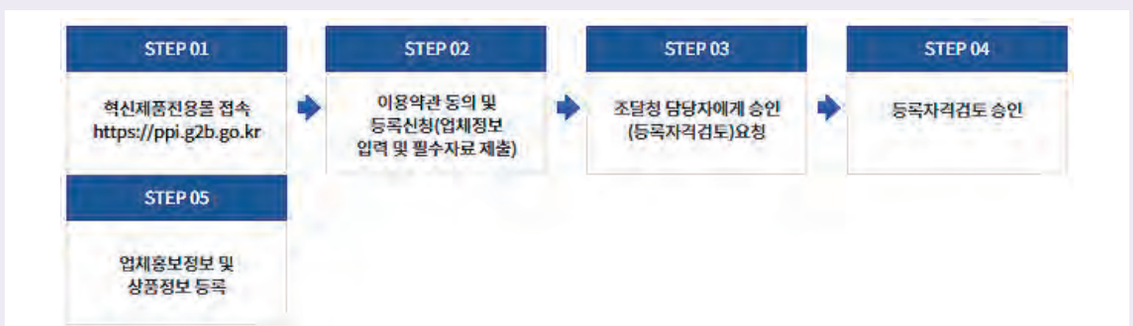


그림 37 혁신제품 등록 신청

나. 혁신제품 공급절차

등록이 완료된 혁신제품은 수요기관이 자체적으로 수의계약을 체결하거나 조달청을 통해 물품구매 중앙조달을 요청하는 방법 중 하나를 선택해 구매할 수 있다. 일반 물품과 동일하게 혁신제품의 의무적 중앙조달요청 대상 기관으로 1억 원 이상인 경우에는 조달청에 중앙조달요청을 통해 구매해야 하며, 그 외 자체조달이 가능한 지방자치단체나 공공기관 등은 자체적인 계약을 진행할 수 있다. 혁신제품은 「국가계약법 시행령」 제26조와 「지방계약법 시행령」 제25조에 따라 수의계약 방법으로 구매가 가능하다([그림 38] 참조). 단, 혁신제품 전용몰을 통해 확인한 구매 대상 혁신제품의 가격은 조달청에서 검증한 계약가격이 아니며, 업체가 판매를 희망하는 가격이므로 실제 계약가격은 달리 결정될 수 있다.



그림 38 수요기관 자체수의계약 절차

다. 혁신제품 지정 시 지원 내용

혁신제품으로 지정되면 첫째, 온라인 홍보와 거래 지원 방안으로 혁신제품 전용몰 등록, 나라장터 종합쇼핑몰과 벤처나라 연계를 통한 통합정보검색 노출, 기타 판로와 홍보 지원을 받을 수 있다. 둘째, 혁신제품 판로지원 방안으로 나라장터 엑스포 시 홍보부스 지원 · 운영, 혁신제품 공공구매를 위한 제도 개선, 교육과 혁신제품의 해외시장 판로 개척을 위한 홍보와 지원을 받을 수 있다. 셋째, 혁신제품의 공급을 활성화하기 위해 기관별 물품 구매액의 1%를 혁신제품 구매에 활용하고, 달성도를 기관 평가에 반영하는 '혁신구매 목표제'를 도입해 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관, 지방공기업의 기관 평가지표에 반영하고 있다.

3.3. 벤처나라 활용 계약

벤처나라(https://venture.g2b.go.kr/)는 2016년 창업기업과 벤처기업의 판로 개척을 돕고 성장 토대 구축을 지원하기 위한 방안으로 「조달사업법」 제25조에 따라 구축되었다. 벤처나라에 등록된 창업기업과 벤처기업 제품은 6년간 바로주문, 견적주문 등을 거쳐 공공기관에서 구매할 수 있다. 구매 가능 금액은 추정가격 기준 2,000만 원 이하(여성기업, 장애인기업, 사회적기업 등은 5,000만 원)까지 구매 가능하다. 2024년 말 기준 3,652개사 2만 6,618개 상품이 등록되어 누적 7,024억 원이 거래되고 있다([그림 39] 참조).



그림 39 조달청 벤처나라(벤처나라, 조달청, 2025)

가. 벤처나라 등록 대상 기업과 제품

벤처나라에 등록할 수 있는 기업과 제품은 벤처기업 또는 창업기업이 직접 생산하거나, 국내 제조기업 간 주문자상표부착생산(OEM) 방식으로 생산한 물품이나 용역(서비스)이다. 그중 조달청이 추천기관 간 협업으로 업체가 직접 신청한 제품 중 기술 · 품질심사를 거친 우수한 창업기업과 벤처기업의 제품을 '벤처창업기업제품'으로 지정한다. 지정제품 중 공공기관에 납품이 가능한 소비재 완성품(물품의 경우)이나 용역(서비스)을 벤처나라에 등록할 수 있으며, 지정 유효기간은 6년이다([그림 40] 참조).

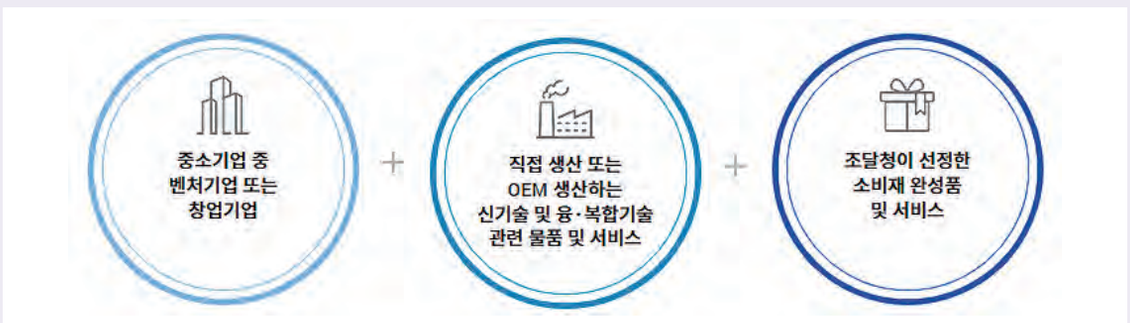


그림 40 벤처나라 등록대상(벤처나라, 조달청, 2025)

벤처나라 등록요건은 첫째, 기업 기준으로 「벤처기업 육성에 관한 특별법」 제2조의2의 요건을 갖춘 기업 또는 「중소기업 창업 지원법」 제2조제3호에 따라 중소기업을 창업해 사업을 개시한 날로부터 7년이 지나지 않은 기업이 해당한다. 둘째, 직접생산능력 인정기준으로 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 따라 조달청에 조달기업으로 등록하고, 벤처나라 등록 상품에 해당하는 세부 품명을 '제조' 물품으로 등록한 경우 직접 생산으로 인정한다. 단, 「벤처나라 등록 물품 · 서비스 지정 관리 규정」 제17조에 따라 기술 관련 권리를 보유하고 있으면서 협업기업을 통해 제조가 가능한 경우에도 직접 생산으로 인정한다.

다음의 경우에는 벤처나라 등록 대상에서 제외된다. 제외 사유로는 ①우수 벤처 · 창업기업 상품 지정 관련 서류를 위 · 변조하거나 허위서류를 제출한 업체 ②휴 · 폐업, 부도, 파산 상태에 있는 업체 ③부정당업자 제재 중인 업체 ④「중소기업기본법」 제2조제1항에 따른 중소기업에 해당하지 않는 업체 또는 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제8조의2제1항에 해당하는 업체 ⑤우수조달물품, 우수조달공동상표 지정 물품 또는 다수공급자계약을 체결한 물품이나 용역(서비스)과 동일한 물품식별번호가 부여된 상품 ⑥조달물자로 공급하기 곤란한 음식료품류, 동식물류, 농수산물류,

무기 · 총포 · 화약류와 그 구성품, 유류, 의약품(농약) 등 ⑦소비재 완성품이 아닌 반제품에 해당하는 상품 ⑧「벤처나라 등록 물품 · 서비스 지정 관리 규정」 제31조에 따라 우수 벤처 · 창업기업 상품의 지정이 취소된 상품이 지정 취소 후 6개월 이내에 우수 벤처 · 창업기업 상품으로 재추천된 경우가 해당한다.

벤처나라 등록 대상 제품은 디지털 · 가전, 컴퓨터 · 주변기기, 자동차 · 공구 · 기계, 전문장비, 건강 · 의료, 교육용품, 시스템 · 소프트웨어, 기타 아이디어상품 등 8개 유형으로 구분해 등록된다([그림 41] 참조).



그림 41 벤처나라 등록대상제품 유형(벤처나라, 조달청, 2025)

나. 벤처나라 등록제품(벤처창업기업제품) 지정 절차

벤처나라 등록제품 지정은 → 추천기관 추천 → 온라인 신청 → 조달청 심사 → 지정결과 발표 → 벤처나라 상품 등록 → 지정증서 발급 등 7단계로 진행된다([그림 42] 참조).



그림 42 벤처나라 등록제품 지정절차

벤처나라 등록제품 지정을 위한 제품 추천기관으로 17개 광역지방자치단체, 7개 국가기관(산업통상자원부 등), 14개 공공기관(기술보증기금 등) 등 총 38개 기관이 참여한다.

추천 후보 상품은「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따른 우선구매 대상 기술개발제품과 중소벤처기업부 기술개발지원사업 대상 제품이 해당한다. 또한 조달청 새싹기업 유망제품, 창조경제혁신센터의 혁신상품인증 제품, 기타 추천 기관이 기술 · 품질이 우수하다고 평가한 벤처 · 창업기업 상품도 해당한다. 구체적인 추천은 추천기관에서 우수 벤처 · 창업기업 상품 지정을 위한 모집공고 후 평가를 거쳐 우수 벤처 · 창업기업 상품 후보를 조달청으로 추천한다. 일차적으로 추천된 후보 기업과 제품을 대상으로 벤처나라 등록 자격, 직접 생산 여부, 등록 제외 대상 여부 등을 확인한다. 2차로 조달청에서 제안하는 기본 평가 항목*을 반영한 추천기관의 자체 평가기준에 따라 기술과 품질을 종합 심사해 추천 후보를 선정한다.

기술 평가 항목으로는 기술 개발의 필요성, 난이도, 혁신성, 적용성, 차별성을 종합적으로 고려해 평가한다. 품질 · 성능 평가 항목으로는 품질 · 성능의 신뢰성을 고려해 평가한다. 제품의 사용자 편의성, 안전성, 효율성, 신뢰성, 내구성, 에너지 절약성, 보안성, 환경친화성과 관련된 인증 또는 공인시험성적서

등을 확인한다. 품질 · 성능 관련 공인 인증이 없는 신기술 물품이나 용역(서비스)의 경우에는 품질관리계획서의 제출 · 확인으로 대체한다. 단, 「벤처나라 등록 물품 · 서비스 지정 관리 규정」 제7조와 제10조에 따라 우선구매 대상 중소기업 기술개발제품 등 추천기관에서 이미 기술평가 또는 품질평가를 거쳐 선정 · 관리하는 제품은 추가 기술평가 또는 품질평가 없이 추천 가능하다. 벤처나라 등록 대상 제품으로 지정되면 첫째, 온라인 홍보와 거래 지원 방안으로 벤처나라와 나라장터 연계를 통한 공공기관의 구매 절차를 지원받을 수 있으며, 나라장터 종합쇼핑몰에 키워드 연관 검색을 통해 제품을 노출시킬 수 있다. 그 외에도 기타 판로 개척과 홍보를 지원받을 수 있다.

둘째, 벤처나라 지정과 지원 방안으로, 조달청 벤처창업기업제품(벤처나라)으로 지정되면 지정증서를 발급받을 수 있다. 나라장터 엑스포 내 홍보부스 지원 · 운영, 해외 바이어와 공공기관 구매상담회 개최, 공공조달역량개발원의 우수한 교육, 컨설팅 정보도 제공된다. 또한 G-PASS 제도를 통한 해외 조달시장 진출 지원과 전담관제 지정을 통한 공공조달시장 진입 맞춤형 서비스를 제공한다.

3.4. 디지털서비스몰 활용 계약

디지털서비스몰(https://digitalmall.g2b.go.kr/)은 2022년 클라우드 서비스 등 디지털서비스의 공공부문 도입을 활성화하기 위해 조달청이 나라장터와 연계해 구축한 디지털서비스 전문 마켓플레이스(온라인 쇼핑몰)이다([그림 43] 참조). 일반 물품과 용역(서비스)과 관련한 나라장터 종합쇼핑몰이 디지털 서비스에 특화된 형태로 구축된 지원 플랫폼이다.

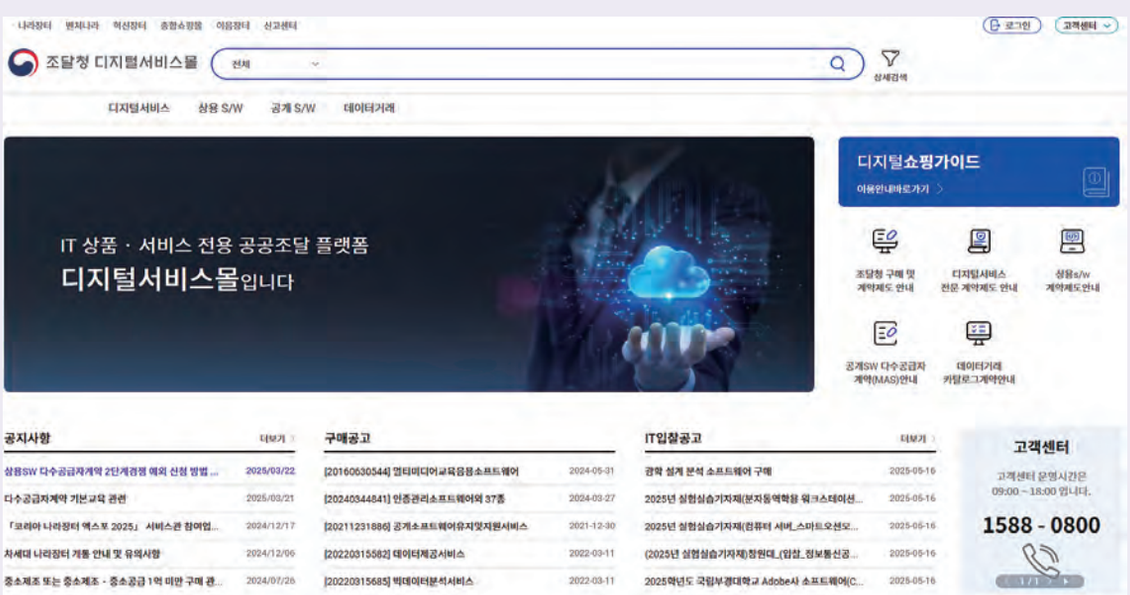


그림 43 조달청 디지털서비스몰

디지털서비스는「클라우드컴퓨팅법」제20조제3항 각호에 따른 ①클라우드컴퓨팅서비스 ②클라우드컴퓨팅서비스를 지원하는 서비스 ③지능정보기술 등 다른 기술 · 서비스와 클라우드컴퓨팅기술을 융합한 서비스를 가리킨다([표 9] 참조).

표 9 디지털서비스 유형 및 정의

디지털서비스 유형	설명
클라우드컴퓨팅서비스	■ 클라우드컴퓨팅*을 활용하여 상용으로 타인에게 정보통신자원을 제공하는 서비스 * 집적 · 공유된 정보통신기기, 정보통신설비, 소프트웨어 등 정보통신자원을 이용자의 요구나 수요 변화에 따라 정보통신망을 통하여 신축적으로 이용할 수 있도록 하는 정보처리체계
클라우드컴퓨팅서비스를 지원하는 서비스 (이하 “클라우드 지원서비스”)	■ 클라우드컴퓨팅서비스를 지원하는 서비스(다만, 클라우드컴퓨팅서비스에 해당되는 서비스는 클라우드컴퓨팅서비스로 분류하여 검토) – 클라우드 지원서비스 (클라우드컴퓨팅서비스 도입 및 전환에 필요한 컨설팅, 운영관리, 마이그레이션 등을 조합하여 지원하는 서비스) – 컨설팅서비스 (클라우드컴퓨팅서비스 도입 및 전환에 필요한 요구사항 분석, 현황 분석, 타당성 검토, 도입전략 수립 등을 지원하는 서비스) – 운영관리서비스 (클라우드 인프라 시스템을 안정적으로 운영하기 위한 기술지원, 모니터링, 장애처리, 백업 및 복구 등의 서비스) – 마이그레이션서비스 (기존 시스템 운영환경의 일부 또는 전부를 클라우드컴퓨팅서비스 운영환경으로 전환하는 것을 지원하는 서비스) – 기타 클라우드컴퓨팅서비스를 지원하는 서비스
다른 기술/서비스와 클라우드컴퓨팅기술을 융합한 서비스 (이하 “융합서비스”)	■ 클라우드컴퓨팅기술* 및 다른 기술 · 서비스가 융합된 서비스(다만, 클라우드컴퓨팅서비스에 해당되는 서비스는 클라우드컴퓨팅서비스로 분류하여 검토) * 클라우드컴퓨팅의 구축 · 이용에 관한 정보통신기술로서, 가상화 기술, 분산처리기술, 그 밖에 정보통신자원의 배치와 관리 등을 자동화하는 기술 등

자료: 디지털서비스 이용지원시스템, 과학기술정보통신부/NIA, 2025

3개 유형의 디지털서비스는「클라우드컴퓨팅법 시행령」제15조의2에 따른 심사위원회의 심사를 거쳐 선정된다. 심사위원회는 관계부처(과기부, 기재부, 행안부, 조달청 등) 공무원과 민간 전문가로 구성하며, 공급 기업의 신청을 받아 신청 서비스가 선정기준에 부합하는지 여부를 심사해 서비스를 선정한다. 이 같은 절차를 거쳐 선정된 디지털서비스는 디지털서비스를 등록, 관리하는 디지털서비스 ‘이용지원시스템’에 등록된다. 조달청 디지털서비스몰은 이용지원시스템에 등록된 디지털서비스 중 다수의 공공기관에서 구매수요가 있는 디지털서비스를 선정해 해당 디지털서비스를 제공하는 업체와 계약을 체결하고 디지털서비스몰에 등록한다([그림 44] 참조).

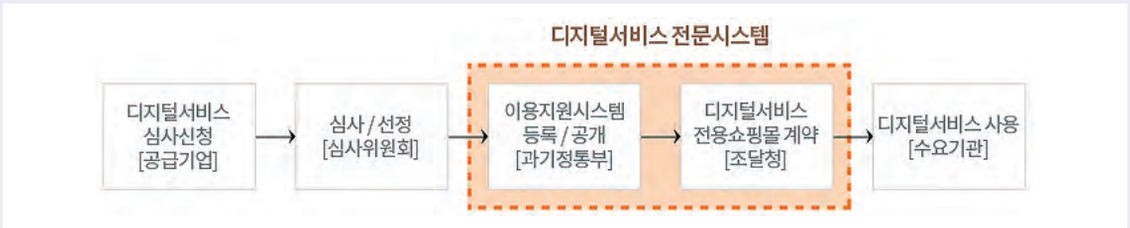


그림 44 디지털서비스 전문계약 체계도

디지털서비스 전문계약제도는 선정된 디지털서비스에 수의계약과 카탈로그계약 방법을 통해 공급하는 제도이다. 디지털서비스 심사위원회에서 선정한 디지털서비스는 「국가계약법 시행령」 제26조제1항제5호아목과 「지방계약법 시행령」 제25조제1항제8호차목에 따라 공공기관이 수의계약할 수 있는 대상이다. 또한 조달청에서는 수요기관의 다양한 요구를 계약조건에 유연하게 반영해 계약할 수 있도록 「조달사업법 시행령」 제16조에 따른 카탈로그계약 방식을 도입했다. 디지털서비스 카탈로그계약은 조달청이 서비스 제공자가 제시하는 상품의 기능, 특징, 가격 등을 설명한 카탈로그의 적정성을 검토해 카탈로그 계약을 체결하고, 수요기관은 계약상대자의 제안서를 평가하고, 협상을 거쳐 납품 대상자를 결정하는 방법이다. 이를 통해 수요기관의 상황에 맞추어 필요한 기간만큼 원하는 조건으로 신속한 계약 체결이 가능하다([그림 45] 참조).

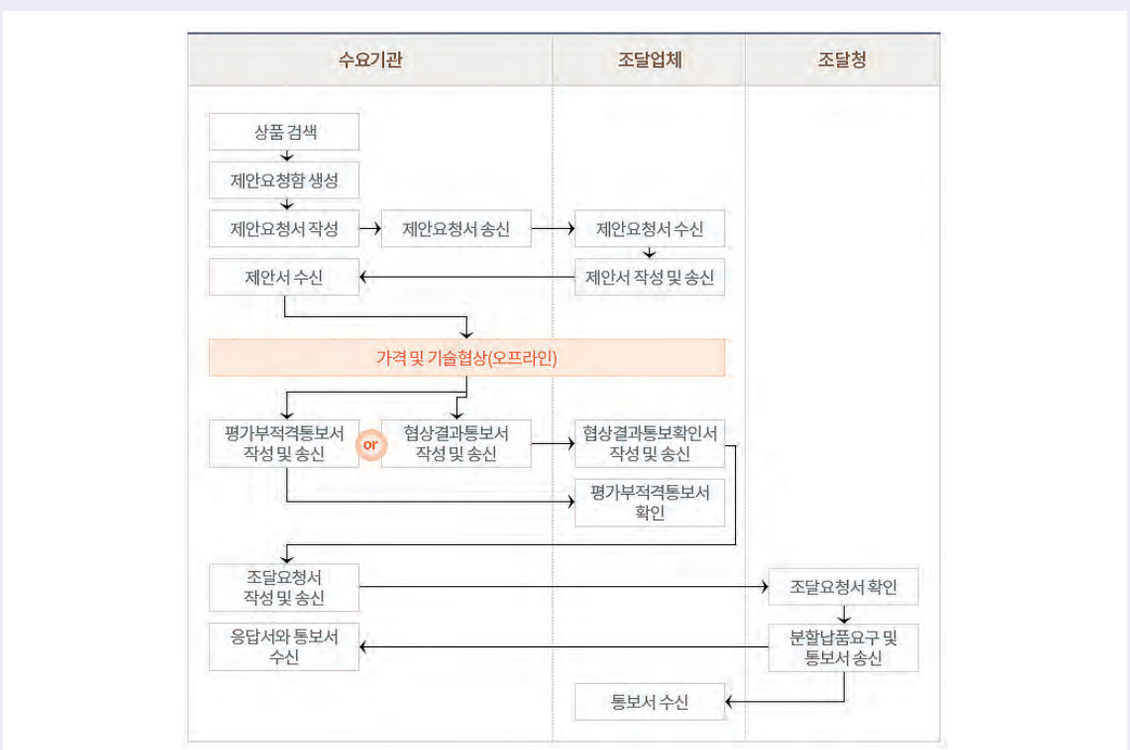


그림 45 디지털서비스 카탈로그계약 진행 절차

3.5. 이음장터 활용 계약

이음장터(https://service.g2b.go.kr)는 2022년부터 조달 대상물 중 용역(서비스) 거래를 활성화하기 위해 구축된 전용 디지털 플랫폼으로, 공공부문의 수요기관과 민간부문의 용역(서비스) 공급업체가 자유로운 협상을 통해 용역(서비스)을 직접 거래할 수 있도록 지원한다([그림 46] 참조). 2024년 말 현재 콘텐츠, 유지보수, 임대, 위생방역, 환경 관련, 운송우편, 행정지원, 정보화, 농업어업, 보험의료, 교육훈련, 여행숙박, 치안 관련, 기타 등 총 14개 등록 유형별 141개 품목, 450개 업체, 9,145개 용역(서비스) 상품이 등록되어 있으며, 누적 공급금액은 11.5억 원 수준이다. 용역(서비스) 상품 거래 규모가 상대적으로 작은 것은 이음장터의 거래 대상이 부가가치세를 제외한 추정가격 2,000만 원(부가가치세 포함 시 2,200만 원) 이하의 용역(서비스)만 거래가 가능하기 때문이다. 이는 이음장터가 기존처럼 대규모 수요와 공급이 확인된 용역(서비스)보다는 공공기관의 특화된 수요가 있는 용역(서비스)을 식별하고, 이를 신속하고 전문적으로 공급할 수 있는 중소 용역(서비스) 기업의 참여를 확대함으로써 공공부문의 용역(서비스) 공급을 더욱 다양화하는 데 목적이 있기 때문이다.

이음장터 이용 방법의 특징은 다음과 같다. 첫째, 기존 나라장터 등록 조달기업과 공공기관은 별도의 등록 절차 없이 회원가입으로 이음장터 이용이 가능하다. 둘째, 수요자인 공공기관은 이음장터 등록 용역(서비스) 상품을 그대로 구매하거나 원하는 용역(서비스)이 없는 경우 필요한 용역(서비스)을 등록해 공급 가능한 조달기업으로부터 견적을 받아 구매할 수 있다. 이를 통해 공공부문이 새롭게 필요한 용역(서비스)의 신속한 공급이 가능한 조달기업을 확보할 수 있다는 장점이 있다. 셋째, 공급자인 조달기업은 조달청과 별도의 사전 계약 체결 절차 없이 업체가 제공할 수 있는 용역(서비스)을 자유롭게 등록해서 공급할 수 있다. 이는 유사한 디지털 지원 플랫폼인 종합쇼핑몰, 벤처나라, 혁신제품 전용몰, 디지털서비스몰과 달리 사전에 조달청과 계약하거나 승인을 받고 이후 실제 수요가 있는 공공기관과 계약을 체결하는 방식과 차별화된 것이다. 넷째, 용역(서비스) 상품을 거래하기 위해서는 거래당사자인 공공기관과 조달기업이 가격, 납품조건, 공급시기 등을 직접 협의해야 하며, 이는 모두 이음장터를 통해서 수행 가능하다. 이 같은 이음장터의 서비스 이용 절차는 조달청과 별도의 사전 계약이나 검증단계가 생략되어 실제 용역(서비스) 상품 수요가 있는 공공기관과 직거래함으로써 수요공급의 다양성과 신속성을 확보할 수 있다는 장점이 있다.

구체적인 구매 절차는 수요기관의 경우 '필요한 서비스 상품 등록 → 공급 가능한 업체의 견적서 접수 → 주문 또는 계약 체결(나라장터 활용) → 용역 제공 → 이행 완료(대금지급)' 등 5단계로 구성된다. 수요기관에서 필요한 상품이 이미 등록되어 있는 경우에는 '팔아요 탭'을 통해 바로 주문하고 계약을 체결할 수 있다. 한편 조달기업의 경우, 업체가 '공급 가능한 서비스 상품 등록 → 주문서



그림 46 조달청 이음장터

접수 → 응답서 제출 → 용역 제공 → 이행 완료(대금지급, 실적증명서 요청)' 등 5단계로 이루어진다. 수요기관과 동일하게 용역(서비스) 상품을 등록하기 이전에 수요기관이 필요한 용역(서비스)을 등록한 '구해요 탭'을 클릭해 공급 가능한 용역(서비스) 수요가 있는 응답서를 제출할 수 있다. 해당 응답서가 승인되면 계약을 체결할 수 있다([그림 47] 참조).

이음장터는 공공부문에서 사전 수요와 공급 여부가 확인되지 않은 새로운 용역(서비스) 계약을 신속하게 지원할 수 있다는 장점이 있으나 이용 가능한 용역(서비스) 거래 규모가 부가세를 포함해 2,200만 원까지 가능하다는 점에 유의해야 한다. 다만 「국가계약법 시행령」 제26조와 「지방계약법 시행령」 제25조에 따른 1인 견적 수의계약 금액이 상향된 여성기업, 장애인기업, 사회적기업, 사회적협동조합, 자활기업, 마을기업의 경우에는 부가세 포함 5,500만 원까지 가능하다. 또한 이음장터 등록, 거래 상품은 조달청이 계약을 체결해 공급하는 상품이 아니며, 상품가격 역시 혁신제품 전용몰이나 벤처나라 전용몰과 같이 업체의 판매 희망 가격이므로 계약금액이 달라질 수 있다.



그림 47 이음장터 구매절차

제4절
목록정보 시스템 개요

4.1. 물품목록제도와 물품목록법의 개요

가. 물품목록제도 개요

1962년 공공부문의 효율적 물품관리를 위해 「물품관리법」이 제정되었고, 1968년에는 물품을 체계적으로 분류하기 위해 미국의 군급(群級)분류체계(FSC)가 도입되었으며, 이를 기반으로 1970년 정부물품분류표가 발간되었다. 그러나 이후 경제개발과 함께 공공부문과 민간부문 모두에서 관리해야 할 물품 수가 크게 늘어났고, 산업 변화에 따라 「물품관리법」과 기존 군급분류체계를 활용한 물품목록정보 관리에 문제점이 나타나기 시작했다. 이에 1991년 「물품목록정보의 관리 및 이용에 관한 법률」(이하 「물품목록법」)을 제정해 급격히 증가한 정부 등 공공부문의 물품을 효과적으로 관리하기 위한 물품정보 관리체계를 구축했다. 그 후 2002년 국가종합전자조달시스템인 나라장터를 도입하면서 국제 전자상거래 표준인 「유엔 표준 제품 및 서비스 분류체계(UNSPSC: United Nations Standard Product and Service Code)」를 채택하고, 군급분류체계[1]와 병행 사용하다가 2006년부터는 정부 부문의 단일 물품 취득과 사용, 폐기까지 전 과정에서 통일된 물품관리의 기준정보로 활용하고 있다. 이 UNSPSC 분류체계에 따른 물품목록정보는 「물품목록법」에 따라 등록, 관리되고 있다.

이처럼 물품목록정보를 관리하기 위해 법적 · 제도적 기반을 둔 물품목록제도는 정부 물품을 효율적으로 관리하기 위해 물품을 체계적으로 분류하고, 고유번호를 부여하며, 물품정보를 목록화해 관리하는 제도이다. 물품목록번호는 국가기관 · 지방자치단체 등 「물품목록법」 적용 대상 정부기관이 물품목록정보를 활용해 물품을 취득하고 관리하는 기준정보 역할을 한다([그림 48] 참조).

국가기관 · 지방자치단체 등 공공부문에 물품이나 서비스를 공급하기 위한 계약을 체결할 경우, 계약 목적물은 일반명사의 상품명이 아닌 물품목록번호와 이에 따른 물품목록정보를 기준으로 식별된다.

---

1) 군급분류체계(FSC)는 군(2자리)–급(2자리)–품명(3자리)으로 구성된 7자리 숫자의 물품분류번호(품명) 체계로서 여기에 품목번호(4자리)를 추가해 물품목록번호(11자리)를 이루게 되며, 현행 물품목록번호와 두드러진 차이는 물품분류번호(7자리)에 예속되어 있어 품목번호 단독으로는 식별이 불가능하다는 점이다.



그림 48 물품목록체계(목록정보시스템, 조달청, 2025)

따라서 원칙적으로 모든 공공조달 대상물은 물품목록번호를 부여받아야 한다. 물품관리 관점에서는 소모품, 시설자재, 서비스 등은 물품관리대장 등록 대상이 아닌 경우 별도의 물품목록번호를 부여하지 않을 수 있으나 공공조달 계약 목적물로 인정받기 위해서는 반드시 물품목록번호가 부여되어야 한다.

이 물품목록번호는 물품목록화 절차를 통해 부여되므로 물품목록제도의 핵심 업무로 볼 수 있다. 물품목록화는 물품을 분류해 물품분류번호(품명)를 부여하고, 각 물품에 물품식별번호(품목명)를 부여하는 일련의 과정을 가리킨다. 목록화 일반 원칙은 다음과 같다. 첫째는 통일성으로, 분류의 대상과 목적이 동일하면 분류체계가 단일화되어야 한다. 둘째는 포괄성으로, 기존 분류체계에 영향을 끼치지 않고 현재의 품목과 신규 품목을 모두 포괄할 수 있도록 분류의 범위가 책정되어야 한다. 셋째는 상호배제성으로, 명확한 분류 방법과 지침을 통해 하나의 품목이 둘 이상의 품명으로 분류될 수 없도록 상호 배제적으로 분류되어야 한다. 넷째는 단순성으로, 분류명을 보면 상품의 특성을 바로 알 수 있도록 단순해야 한다.

조달 대상물인 물품이나 서비스를 공공기관에서 구매하기 위해서는 해당 대상물을 공급할 수 있는 조달기업이 조달청 나라장터에 등록되어 있어야 한다. 이때 특정 조달기업의 물품이나 서비스별 세부적인 품명 또는 세부 품명의 공급 자격 보유 여부가 물품목록체계 중 세부품명번호를 통해서 결정된다. 이는 나라장터가 국제 전자상거래 표준 상품분류체계인 UNSPSC를 기준체계로 사용해 전자조달시스템에서 조달 대상물별 구체적 계약 목적물을 식별하기 때문이다. 따라서 상품명이 아닌 UNSPSC에 따라 부여된 세부품명번호가 있어야 한다. 그 때문에 세부품명번호가 존재하지 않는 조달 대상물은 원칙적으로 나라장터를 통해 계약을 체결할 수 없다. 아울러 물품목록번호는 단순히 나라장터에서 조달 대상물을 식별하기 위한 기준으로서 의의에 그치지 않고, 보다 근본적으로는 「물품목록법」과 같은 법 시행령, 시행규칙에 따라 정부 등 공공부문의 물품을 체계적으로 관리하는 데 주된 목적이 있다. 이를 위해서는 새로운 물품이 획득되는 첫 단계가 공공조달 과정에서 계약을 통해 수행되므로 자연스럽게 물품목록 관리정보를 연계할 수 있도록 물품목록번호를 활용하는 것으로 볼

수 있다. 조달청은 「물품목록법」 제4조에 따라 물품의 목록화와 물품목록제도의 운영 등을 담당하는 기관으로서 구체적인 목록화를 위한 식별정보와 관리정보를 포함한 목록자료를 제공하고 있다. 이를 위해 조달청은 「물품목록정보의 관리 및 이용에 관한 규정」과 「목록화지침」을 훈령으로 제정해 관련 업무를 수행하고 있다. 이와 같이 조달청은 정부기관에서 사용하는 물품을 체계적으로 분류해 고유번호를 부여하고 이를 활용해 조달 대상물과 계약 목적물을 식별하기 위한 기준정보로 활용하고 있다. 조달기업이 생산한 제품을 공공조달시장에 판매하기 위해서는 수요자인 공공기관이 해당 제품을 검색하고 속성정보를 확인할 수 있도록 「물품목록법」과 조달청의 목록화지침에 따라 물품목록번호를 부여받아야 한다.

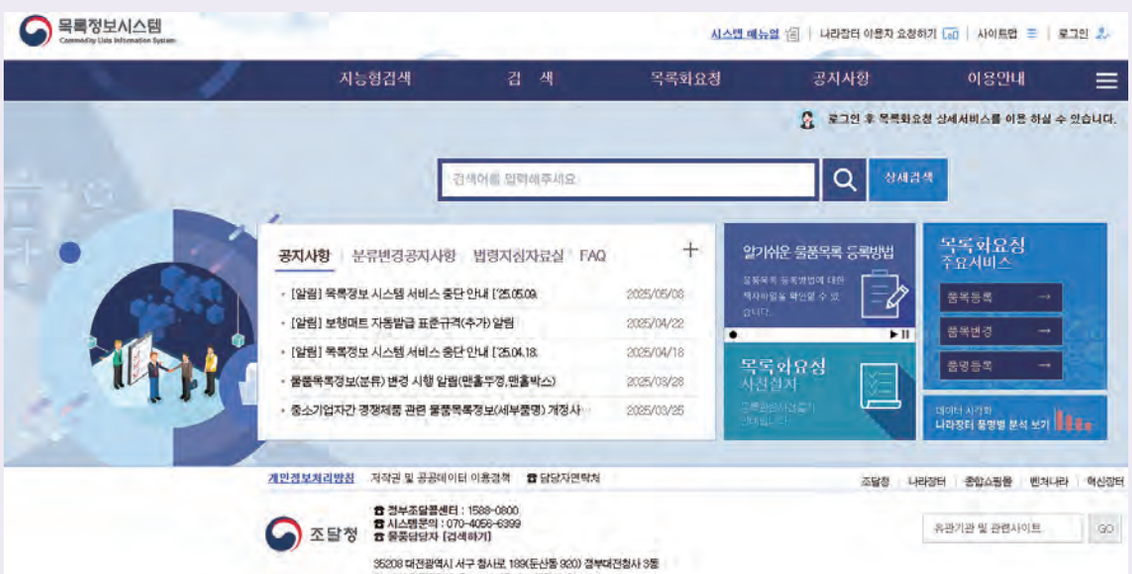


그림 49 물품목록정보시스템

나라장터와 연계된 목록정보시스템(https://goods.g2b.go.kr)은 물품목록법의 제정 목적에 따라 국가기관과 지방자치단체 등 공공부문이 관리해야 하는 물품정보에 관한 자료를 수집, 분석, 정리해 목록화하고 전산화함으로써 이를 효율적으로 관리하고 이용할 수 있도록 지원하는 기능을 제공하고 있다([그림 49] 참조).

나. 물품목록법 개요

「물품목록법」은 물품의 분류체계를 통일하고, 물품정보에 관한 자료를 수집, 분석, 정리해 목록화(目錄化)하고 전산화함으로써 물품의 생산, 수급(需給), 관리, 운용 등 모든 분야에서 경제적,

효율적으로 이용할 수 있는 종합적, 체계적인 물품정보를 얻고 그 정보를 효율적으로 관리하고 이용할 수 있게 한다는 데 목적[「물품목록법」 제1조(이하 4.1.에서 「물품목록법」은 '법', 같은 법 시행령은 '영', 같은 법 시행규칙은 '규칙'이라 함)]을 두고 1991년 제정되어 1995년 시행되었다. 이 법에서 사용하는 용어의 정의(법 제2조, 영 제2조)를 살펴보면, '물품'이란 동산(動産) 중 현금 · 유가증권(有價證券)을 제외한 것으로 정의하고 있으며, 동산의 사전적 의미는 형상 · 성질 따위를 바꾸지 아니하고 옮길 수 있는 재산으로 부동산에 대응하는 개념이다. '물품목록'이란 물품에 관한 단일 분류체계를 확립하고 물품목록정보를 계속 획득하기 위해 물품의 분류와 품명(品名)을 표준화하고 다른 물품과 식별하기 위해 그 특성을 기술한 목록이고, '물품목록정보'란 물품의 생산 · 수급 · 관리 · 운용 등 모든 분야에서 물품에 관한 정보를 효과적으로 얻고 이용할 수 있도록 물품정보에 관한 자료를 목록화하고 전산화함으로써 그 결과 얻어지는 물품에 관한 종합적, 체계적인 정보를 가리킨다. 또한 '물품분류'란 물품을 기능 · 용도 · 성질에 따라 대 · 중 · 소 · 세(細) 분류로 나누어 고유번호를 부여하는 체계를, '물품식별'이란 물품을 생산자와 물리적 · 화학적 특성 등에 따라 나누어 고유번호를 부여하는 체계를 가리킨다. 그와 함께 '품명'이란 법 제8조에 따른 물품목록번호에 대응하는 물품유형의 이름이며, '품목'이란 법 제6조에 따른 물품식별번호에 대응하는 물품의 이름을 가리킨다.

「물품목록법」의 적용 범위는 국가기관과 지방자치단체(이하 '각 기관')가 보유하는 물품과 소요 예상 물품으로 규정(법 제3조)하고 있다. 다만 「군수품관리법」에 따른 군수품[2]에는 적용하지 않는다고 규정(법 제3조 단서)하고 있어 「물품목록법」 적용에서 배제해 왔으나 2020년 7월부터 급식 · 피복 · 항공유 등 군(軍)에서 사용하는 일반 군수품 조달업무도 조달청에서 수행하게 됨에 따라 이에 해당하는 군수품은 법 제3조의 규정에도 불구하고 「물품목록법」을 적용해 물품목록정보를 등록, 활용하고 있다. 그와 함께 목록화함으로써 국가에 불이익을 초래할 우려가 있거나 목록화해서 실익이 없다고 인정되는 물품으로 ①도서 · 서화 등 창작예술품과 동식물 등 특수 물품 ②국가안전보장업무의 수행상 보안이 요구되는 물품 ③수표용지 · 우표류 ④각 기관의 장이 목록화해서 실익이 없는 것으로 판단해 조달청장과 협의한 물품 등은 물품목록정보로 등록하는 등 목록화 절차를 수행하지 않을 수 있다(법 제22조, 영 제17조). 다만 실무적으로 동식물 등의 사례와 같이 물품목록법 적용 배제 품목에 해당하는 경우라도 구매 절차에 필요한 경우에는 물품목록정보를 등록하고 있다.

물품목록제도의 운영, 관리 등에 관한 기관별 업무 구분을 살펴보면, 기획재정부 장관이 물품목록 관련 제도와 정책에 관한 사항을 관장하고 각 기관의 장과 조달청장에게 물품목록제도에 관해

2) 군수품목록정보는 「방위사업법」 제27조에 따라 방위사업청이 국가재고번호를 부여 · 관리하고 있다.
3) 영 제6조에서 위임한 사항과 목록화에 필요한 사항을 규정한 「목록화지침」을 조달청훈령으로 제정 · 시행 중이다.

필요한 사항을 보고하게 하거나 시정요구 등 필요한 조치를 취할 수 있다. 조달청장은 물품의 목록화, 물품목록의 관리, 물품목록제도의 운영 등에 관한 사항을 관장하며, 물품목록제도의 운영에 필요하다고 인정하면 각 기관의 장에게 물품목록의 관리와 운영상황에 관한 자료의 제출을 요청하거나 시정요구 등 필요한 조치를 취할 수 있다(이상 법 제4조). 따라서 각 기관은 관리하는 물품의 목록화 현황 파악, 관리하는 물품의 목록화 요청, 자료 제출, 목록정보 내용을 수정할 사유가 발생한 경우 조달청장에게 목록 내용의 수정 요청 등의 업무를 수행하고 있다(규칙 제3조제2항).

목록화에 적용되는 중요 원칙을 살펴보면, 조달청장은 「물품목록법」 적용 대상이 되는 물품에는 공통적으로 사용되는 품명을 부여하고, 다른 물품과 식별할 수 있도록 물품의 특성을 묘사해 구별하되 하나의 물품에는 하나의 식별번호를 부여해야 한다(법 제6조, 실무적으로 보면 하나의 물품이 2개 품명의 기능을 갖고 있다 하더라도 주된 기능의 품명을 지정해 하나의 식별번호를 부여하도록 한다). 또한 조달청은 목록화할 때 물품분류에 관한 사항과 물품식별에 관한 사항이 포함된 목록화지침서[3]를 작성해 이 지침서에 따라 목록화해야 한다(영 제6조). 아울러 조달청장은 목록화를 위해 각 기관에서 사용하는 물품의 생산자나 납품업자에게 생산자 부호 또는 납품업자 부호를 부여해 목록화하도록 규정(법 제13조)하고 있으나 별도의 생산자부호 등은 운영하지 않고 「부가가치세법」에 따라 등록하는 사업자등록번호를 기준으로 적용하고 있다(「물품목록정보의 관리 및 이용에 관한 규정」 제2조). 법 제6조에 따라 부여하는 품명과 물품분류번호는 목록화지침서에 따라 부여하고 있으며(영 제7조, 규칙 제10조), 알맞은 품명이 없는 경우에는 새로운 품명을 만들어 부여해야 한다(규칙 제9조). 조달청장은 물품별로 중복되지 않도록 물품목록번호를 부여해야 하며, 각 기관은 목록화에 따라 통일된 품명과 번호를 사용해야 한다(법 제8조제1항)라고 규정하고 있으며, 각 기관의 장은 조달청장이 목록화한 물품목록정보를 물품관리업무 전반에 걸쳐 활용해야[4] 한다(규칙 제14조, 이와 관련된 다른 법령을 살펴보면, 각 중앙관서는 「물품관리법 시행령」 제4조, 지방자치단체는 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제53조에 따라 물품의 효율적인 관리를 위해 그 소관 물품을 분류할 때 물품목록법령에 따른 물품목록번호를 사용하도록 의무화하고 있다). 물품목록번호의 체계와 부여 방법을 살펴보면 물품목록번호는 2자리씩 4단계 계층구조로 이루어진 8자리 숫자의 물품분류번호(UNSPSC 분류체계 적용)와 차례로 배열된 8자리 숫자의 물품식별번호로 구성한다(영 제9조). 물품목록정보의 구성은 식별정보를 제공하는 식별자료목록과 관리정보를 제공하는 관리자료목록으로 구성하며(법 제7조), 식별자료목록은 해당 물품의 품목, 물품식별번호, 물품의 식별에 필요한 자료로서

4) 「물품관리법 시행령」에 따라 정부가 보유하는 물품의 내용연수, 정수관리 등을 포함한 관리(취득, 보관, 사용 처분 등)에는 물품목록번호(물품분류번호와 물품식별번호)를 기준체계로 사용한다.

물품의 규격 · 특성 · 성능 · 재질 등을 수록한 규격서, 설계도면, 제작도면 등의 자료로 구성하며, 관리자료목록은 물품의 단위, 내용연수(耐用年數), 생산자, 각종 참조번호 등으로 구성한다(영 제8조, 규칙 제5조).

목록화의 요청에 관해 살펴보면 각 기관의 장은 그 기관이 보유하고 있는 물품 중 목록화되어 있지 않은 물품이나 새로 취득하려는 물품은 그 물품의 목록화에 필요한 자료를 조달청장에게 제출해 목록화를 요청해야 한다(법 제7조, 물품의 목록화 요청은 2005년 이전까지는 물품관리에 필요한 물품목록정보를 등록하기 위해 각 기관이 대부분 요청했으나 그 이후에는 다수공급자계약제도 도입 등 나라장터 종합쇼핑몰의 활성화에 따라 목록화 요청이 급격히 증가했다. 종합쇼핑몰 등록에 필요한 물품목록정보를 해당 조달기업이 요청하는 상황으로 바뀌었으나 조달기업의 목록화 요청은 법적 근거가 없으므로 법률 개정이 필요하다). 조달청장은 각 기관의 장으로부터 목록화를 요청받았을 때는 사전(事前) 검색, 품명 부여, 물품분류번호 부여, 식별자료 작성, 물품식별번호 부여, 목록화 결과 통보 등 목록화에 필요한 조치를 취해야 한다(영 제10조). 또한 각 기관의 장은 물품의 목록화를 요청할 때는「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」제3조제1호에 따른 공문서에 목록화 자료를 첨부해 조달청장에게 제출해야 한다. 다만 조달청에서 운영하는 국가종합전자조달시스템을 이용해 요청하는 경우에는 그 시스템에서 정한 방법에 따라야 한다(규칙 제6조제1항)고 규정하고 있으며, 실무적으로 목록화 요청 중 품목 등록 업무는 나라장터의 목록정보시스템을 통해서만 수행하고 있다. 따라서 각 기관의 장은 물품구매 입찰공고 · 견적서 제출 요청 또는 계약을 체결할 때는 계약자 · 납품업자 또는 생산자 등이 목록화 자료를 제출해야 한다는 점을 분명하게 밝혀야 한다(규칙 제6조제2항).

조달청장은 목록화 요청을 받았을 때 제출받은 목록화 자료를 검토해 필요하면 목록화를 요청한 기관에 보완을 요청해야 한다. 이 경우 보완을 요청받은 기관은 지체 없이 보완해 조달청장에게 제출해야 한다(규칙 제7조제1항). 그와 함께 조달청장은 목록화 요청을 받은 물품이 목록화되어 있는지를 검색해 이미 목록화되어 있으면 그 사실을 목록화 요청기관에 통보해야 한다(규칙 제8조).

각 기관의 장은 해당 기관의 물품목록 내용을 수정할 필요가 있으면 그 수정할 내용을 조달청장에게 통보해야 하며, 통보를 받은 조달청장은 그 내용을 검토해 정기 또는 수시로 물품목록을 수정해야 한다(법 제11조). 그와 함께 조달청장은 물품목록정보 자료를 정기 또는 수시로 검토해 적정한 최신 자료로 유지되도록 해야 하며(법 제15조), 목록의 수정이 필요하거나 목록화지침서의 변경 등에 따라 필요한 경우에는 정기 또는 수시로 목록을 수정, 변경, 추가, 삭제해야 한다(규칙 제15조).

조달청장은 효율적으로 목록을 관리하고 종합적, 체계적으로 물품목록정보를 얻거나 이용할 수 있도록 종합적인 물품목록정보의 관리체계를 구축해 물품목록을 관리해야 하며(법 제14조), 효율적으로

목록화를 추진하고 각 기관에서 물품목록정보를 효율적으로 이용할 수 있도록 전산체계를 설치해 운영해야 한다(영 제11조). 이에 조달청은 나라장터시스템에 목록정보시스템을 구축해 물품목록정보를 등록, 관리하고 있다. 또한 조달청장은 물품목록제도를 보급하고 물품목록정보의 이용을 확대하기 위해 필요하면 각 기관 외 기업이나 단체 등(이하 '민간기업 등')에 물품목록에 관한 자료를 제공할 수 있으며, 민간기업 등이 물품목록에 관한 자료의 이용을 원하는 경우에는 검토해 이용하도록 허용할 수 있다. 또한 민간기업 등에 물품목록에 관한 자료를 제공하거나 이용하게 하는 경우에는 유상(有償)으로 할 수 있다(법 제16조). 조달청장은 물품목록에 관한 자료를 정기 또는 수시로 발간, 배포하거나 목록정보시스템을 이용해 공개함으로써 물품목록정보가 널리 활용될 수 있도록 하고 있다. 그에 따라 조달청은 물품목록관리 업무의 효율적인 수행, 물품의 분류, 목록자료의 관리 등에 필요한 신기술의 보급 또는 목록업무 담당자의 자질을 향상하기 위해 물품목록업무 담당자에게 교육이나 훈련을 시행(법 제20조)하고 있다.

앞서 설명한 바와 같이 「물품목록법」은 각 기관이 보유하고 있는 물품과 새로 취득하려는 물품을 대상으로 물품목록정보를 구축해 정부의 물품관리를 지원하고 있으며, 이에 필요한 물품의 목록화와 활용 방안을 규정하고 있다.

4.2. 목록정보시스템 이용 일반 절차

목록정보시스템은 ①지능형 검색 ②검색 ③목록화 요청 ④공지사항 ⑤이용안내 등 총 5개 메뉴로 구성되어 있다. ①지능형 검색의 경우 검색엔진이 목록정보 데이터베이스를 분석해 검색 결과를 보여주는 방식이며, 통합검색과 상세검색 등 2가지 검색으로 구분할 수 있다. 먼저 통합검색은 검색하고자 하는 물품의 품명 · 제조업체명 · 규격 정보 중 알고 있는 정보를 검색창에 입력해 검색할 수 있는 기능으로, 검색한 결과는 '품목'과 관련된 검색 결과가 화면에 나타나고, 화면 아래쪽으로 스크롤하면 '분류'와 관련된 검색 결과를 보여준다. 먼저 '품목'과 관련된 검색 결과에서 특정 품목을 클릭하면 '품목 상세 내역'이 별도 창으로 나타나 해당 품목의 목록화된 결과를 확인할 수 있다. 그다음 '분류'와 관련된 검색 결과는 입력한 검색어와 관련된 중분류 · 소분류 · 세분류 · 세품명분류 등으로 검색 결과를 보여주며, 해당 분류의 영문명 · 품명 설명 등을 확인할 수 있다. 참고로, '품목'과 '분류'의 검색 결과 아래쪽에 [더보기+] 버튼이 있어 더 많은 검색 결과도 확인할 수 있다.

다음으로 ②검색은 '품목검색', '품명검색', '물품안내지도', '분류변경이력검색', '품목변경이력검색' 등 총 5개 세부 메뉴로 구성되어 있다. 먼저 '품목검색'과 '품명검색'은 목록정보시스템에 구축되어

있는 상품목록정보 데이터베이스에서 직접 검색하는 기능으로, 품명 · 물품분류번호 · 품목명 등 검색 항목과 데이터베이스의 값과 일치하는 항목만 검색하므로 검색하기 전에 먼저 관련 정보를 알고 있을 때 효과적으로 검색을 수행할 수 있다. 또한 ①지능형 검색이 신규 등록 또는 변경된 정보일 때에는 검색엔진의 물품목록정보 데이터베이스 분석 후 검색에 적용하는 데 30분 정도 소요되는 데 비해 ②검색은 물품목록정보 데이터베이스에서 실시간으로 검색이 적용된다는 점을 참고할 필요가 있다. 먼저 '품목검색'은 활용 빈도가 높은 검색 기능 중 하나로, 세부품명번호 · 품명 · 세부품명 · 물품식별번호 · 연계인증명 · 품목명 등 총 6개 검색 항목으로 구성되어 있으며, 해당 항목에 맞는 값을 입력해 검색하면 된다. 참고로 세부품명번호 항목은 10자리 세부품명번호를 모두 입력하지 않더라도 검색하고자 하는 분류의 대분류(2자리) · 중분류(4자리) · 소분류(6자리) · 세분류(8자리) 중 일부 분류번호를 입력하고 나머지 검색항목 중 일부를 입력하면, 입력된 값에 맞는 품목 정보가 검색되며, 검색 결과에서 물품식별번호 값을 클릭하면 지능형 검색과 같이 '품목 상세 내역'이 별도 창으로 나타나 해당 품목의 목록화된 결과를 확인할 수 있다. 두 번째로 '품명검색'은 세부품명번호 · 세부품명 · 세부품명해설 · 세부품명영문명 · 품명 · 품명해설 · 영문품명 등 총 7개 검색항목으로 구성되어 있으며, 세부품명번호 항목은 '품목검색'과 같이 10자리 세부품명번호를 모두 입력하지 않더라도 분류체계 앞자리부터 일부를 입력한 후 나머지 항목 중 일부를 입력하면, 입력된 값에 맞는 품명 정보가 검색되고, 검색 결과에서 품명을 클릭하면 분류해설 등의 정보를 추가로 확인할 수 있다. 세 번째로 '물품안내지도'를 클릭하면 대분류 정보(대분류번호 · 대분류명 · 분류설명)를 확인할 수 있으며, 특정 대분류를 클릭하면 하위의 중분류 정보가 나타나는 등 관련된 하위 분류를 세부품명분류까지 찾아갈 수 있는 분류체계 안내지도이다.

③목록화 요청은 '품목등록(식별번호 발급)', '품목변경(식별번호 정보 변경)', '품명등록(세부품명 신설)', '속성등록(속성항목 추가)', '업체명 변경(양도양수 등)', '진행상태 조회', 'SMS 통보신청 변경' 등 세부 메뉴로 구성되어 해당 항목에 맞는 목록화를 요청할 수 있다.

4.3. 목록정보시스템 활용 목록화 절차

앞서 설명한 바와 같이 물품목록번호는 물품분류번호(8자리)와 물품식별번호(8자리)로 구성되어 있다. 여기에서 물품분류번호의 분류체계는 국제 전자상거래 표준인 「유엔 표준 제품 및 서비스 분류체계(UNSPSC: United Nations Standard Product and Service Code)」에 기반한 것이다. UNSPSC는 전자상거래를 위해 개발된 상품분류체계로, 기업 활동에서 공급사슬(Supply Chain)

내의 모든 참여자(구매사, 공급사, 제3자 물류사 등) 간 명확한 의사소통을 위해 교환되어야 할 상품정보가 공통의 관리기준으로 개발되었다. 물품분류번호는 물품을 기능 · 용도 · 성질에 따라 대 · 중 · 소 · 세분류로 나누어 번호를 부여하는 공통분류체계로, 8자리로 구성되어 있으나 국내에서 2자리를 추가해 세부품명번호(10자리)까지 포함해 관리하고 있다. 물품식별번호는 물품을 제조업체와 모델에 따라 나누어 고유번호를 부여하는 것으로, 번호가 부여된 품목의 이름을 '품목명'이라고 한다. 품목명은 세부품명(LED경관조명기구), 제조업체명(ㅇㅇ전기), 모델명(AB60C), 대표속성값(15W)으로 구성된다. 물품분류번호는 대 · 중 · 소 · 세분류의 4단계 계층별 2자리씩 총 8자리로 구성되는 것이 UNSPSC에 부합하나 국내 운영 여건을 고려해 물품의 수급 등에 효과적으로 사용할 수 있도록 품명(물품분류번호)을 용도 · 재질 · 형태 등에 따라 세부적으로 추가 분류한 세부품명을 2010년부터 운용하고 있으며, 이에 따른 세부품명번호는 물품분류번호 8자리 숫자 다음에 2자리를 추가한 10자리 분류번호이다. 일반적으로 국내 공공조달에서는 10자리 세부품명번호를 기준으로 입찰공고와 계약을 진행한다. 물품식별번호는 8자리 물품분류번호와 10자리 세부품명번호와 연계되어 있지만, 품명 하위의 세부품명을 선택해 목록화하고 있는 품목을 식별할 수 있도록 해당 세부품명의 기술적인 특성을 개별 속성 항목으로 정의하고 있으며, 수요기관이 요구하는 특정한 구매 요구 속성정보를 모두 포함하고 있지는 않다. 이에 따라 8자리로 구성된 별도의 물품식별번호를 부여해 특정한 구매 모델(품목)까지 식별 가능토록 했다. 물품식별번호는 UNSPSC 표준과 관련이 없으며, 각 기관 보유물품을 효율적으로 등록, 관리하기 위해 제조업체별 · 모델별로 고유번호를 부여한 것으로, 물품의 분류(품명 · 세부품명 등)가 달라지더라도 제조업체별 · 모델별로 한번 부여한 물품식별번호는 바뀌지 않는다([그림 50] 참조).

물품목록번호	[공통] 물품분류번호(8자리)				세부품명(2자리)	[고유] 물품식별번호(8자리)
	품명					품목
계층구조	대분류	중분류	소분류	세분류	세세분류	품목 고유번호
분류명	전기시스템, 조명, 부품,액세서리 및 보조용품	조명기구 및 액세서리	옥외조명 및 설비	경관조명	LED경관 조명기구	LED경관조명기구, 제조사, 모델명, 15W
번호	39	11	16	05	01	25504282

출처: 공공조달길잡이, 조달청, 2025.

그림 50 UNSPSC기반 물품목록번호 구성체계

이처럼 물품목록번호를 부여하는 과정을 목록화라고 하며, 현재 물품의 목록화는 「물품목록법」 제7조에도 불구하고 물품목록정보를 활용할 필요가 있는 각 기관 외 조달기업도 요청할 수 있도록 운영하고 있고, 나라장터와 연계된 목록정보시스템을 통해 진행된다. 상품의 목록화는 상품에 공통적으로 사용되는 품명을 부여하고, 다른 상품과 식별이 가능하도록 상품의 특성을 묘사해 구별하되 하나의 상품에는 하나의 식별번호를 부여하는 것이 원칙이다(목록화지침 제4조). 각 기관의 경우 보유하고 있는 물품이나 소요 예상 물품(조달기업의 경우 공공조달을 통해 공급하려는 물품)의 품명 또는 세부품명이 존재하지 않거나 기존 등록된 품목 외 새로운 품목의 추가가 필요한 경우 등 2가지 형태로 목록화를 신청하는 방법이 존재한다. 우선 새로운 품명(또는 세부품명) 추가가 필요한 경우, '목록정보시스템 접속(로그인 필요) → 물품분류번호 확인 → 품명등록 신청 → 신설 여부 검토 → 품명신설' 등 5단계 절차로 진행된다. 품명을 세분화한 세부품명(세부품명번호 포함)이 분류되어 있는 경우에는 조달기업이 공급하려는 구체적인 상품 모델인 '품목'을 등록하는 절차를 진행한다. 품목등록은 '목록정보시스템 접속(로그인 필요) → 물품분류번호 확인 → 품목등록 신청 → 신청자료 검토 및 승인' 등 4단계 절차로 진행된다([그림 51] 참조).



출처: 공공조달길잡이, 조달청, 2025.

그림 51 물품목록번호 등록업무 수행 절차

각 기관 또는 조달기업이 품명등록 신청을 완료하면, 목록화 업무 담당자는 '품명신설 접수 → 자료조사 → 기존 품명 존재 확인 → 기존 품명 통보' 등 4단계를 거쳐 업무를 수행한다. 기존 번호가 존재하지 않을 경우, '품명신설 접수 → 자료조사 → 자료보완 필요 확인 → 보완요청 → 보완접수 → 심의안 작성 → 상품목록심의회 → 품명신설' 등 8단계를 수행한다. 자료보완이 필요 없는 경우에는 바로 심의안 작성 단계를 수행하고, 상품목록심의회를 통과하면 새로운 품명(또는 세부품명)을 신설해 목록정보시스템에 등록한다([그림 52] 참조).

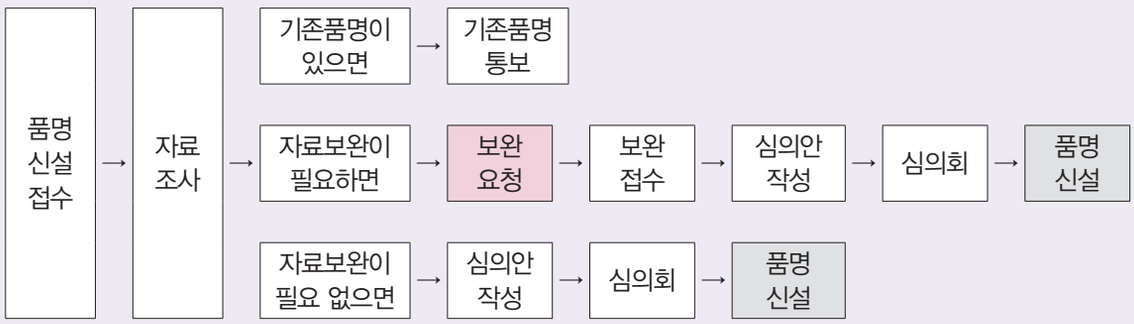


그림 52 목록화 중 품명신설 업무 흐름도

상품목록심의회는 조달청 물품관리과장을 위원장으로, 목록화 업무 담당자 전원이 위원으로 구성되는 내부 심의기구로, 위원 과반수 참석으로 개회하고 참석 위원 다수의 의견에 따라 의결한다. 심의회에 부칠 사항은 분류번호의 이동 · 변경에 관한 사항, 분류명 또는 품명의 신설 · 변경 · 삭제에 관한 사항, 한글품명 · 영문품명 표기 검토에 관한 사항, 상품 해설 · 식별기준의 적정성 검토에 관한 사항, 기타 물품관리과장이 심의가 필요하다고 판단하는 사항 등 주요 목록업무의 표준화 여부를 검토, 확인, 심의하게 된다.

각 기관 또는 조달기업이 품목등록 신청을 완료하면, 목록화 업무 담당자는 '품목등록 접수 → 자료조사 → 기존 번호 존재 확인 → 기존 번호 통보' 등 4단계를 거쳐 업무를 수행한다. 기존 번호가 존재하지 않을 경우, '품목등록 접수 → 자료조사 → 자료보완 필요 확인 → 보완요청 → 보완접수 → 목록화 작업 → 품목등록' 등 7단계를 수행한다. 자료보완이 필요 없는 경우에는 바로 목록화 작업 단계를 수행하고, 완료되면 품목 정보를 목록정보시스템에 등록한다([그림 53] 참조).

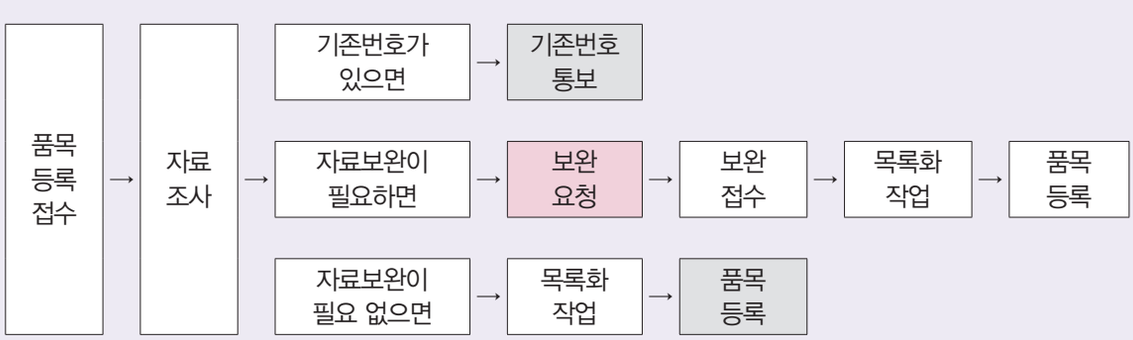


그림 53 목록화 중 품목등록 업무 흐름도

이 같은 품목 등록과 관련해 품목명에 표기되는 제조업체명은 실제 제조업체를 기준으로 등록하는 것이 원칙이며, 이를 위해서는 목록화 절차 진행 전에 반드시 해당 제조업체가 조달청의 입찰참가자격등록증에 등록 예정인 세부품명의 제조업체로 등록되어 있어야 한다는 점에 유의해야 한다. 물품을 직접 제조하는 조달기업이라 해도 공급업체로 입찰참가자격을 등록한 경우에는 해당 물품의 직접 생산 여부, 공장등록증 등 제조 사실 확인을 위한 정보가 검증되지 않았으므로 제조업체명 기준으로 등록 신청을 할 수 없기 때문이다. 다만 주문자상표부착생산(OEM, ODM, JDM 등) 방식 물품의 경우에는 제조업체 등록은 필요하지 않으나 상표권을 확인할 수 있도록 제조계약서를 첨부해 해당 상표권 업체명을 기입하면 목록화 신청을 할 수 있다. 그와 함께 물품의 제조업체가 조달청의 입찰참가자격등록증에 특정 세부품명을 제조로 등록된 것이 확인된 경우이면 새로운 품목의 물품식별번호가 필요한 각 기관 또는 조달청에 공급업체로 입찰참가자격 등록된 조달기업의 경우에도 해당 제조업체명을 선택해 품목등록 요청을 할 수 있다.

목록정보시스템의 '지능형 검색' 또는 '검색' 메뉴를 활용해 등록할 물품의 물품분류 번호(품명)를 미리 확인할 수 있다. 품목(물품식별번호)등록을 신청하는 경우에는 목록정보 시스템에 로그인 후 '목록화요청 → 품목등록' 메뉴를 활용해 개별발급 · 일괄발급 중 하나를 선택해 신청할 수 있다. 개별발급은 이미 물품식별번호가 부여되어 있는 품목의 '물품식별번호' 또는 기존에 요청했던 '요청번호' 중 하나를 선택한 후 해당 번호를 입력하고 검색해 화면에 나타나는 기존에 등록된 품목정보를 수정해 요청할 수 있는 '기존자료 불러오기(참조자료)기능과 등록하고자 하는 세부품명을 검색한 후 품목 정보를 직접 입력해 요청할 수 있는 '물품기본정보' 활용 기능으로 구분할 수 있다. 따라서 일괄발급은 하나의 세부품명에 등록하고자 하는 품목이 10개 이상일 경우 목록정보시스템에서 제공하는 엑셀 양식을 활용해 일괄 신청할 수 있다. 품목등록 시에는 물품 기본정보 중 공통속성으로 원산지국가명, 제조업체명, 단위, 주문자상표부착상품 · 복합상품 · 부품 여부, 모델명 등을 기재하고 고유한 상품 이미지를 업로드해야 한다. 추가로 제품설명, 제품별 규격서, 매뉴얼 등 첨부파일 등의 공통속성은 필요한 경우 입력할 수 있으며, 원산지가 대한민국이 아닌 외국 제조업체의 경우는 해당 제조업체의 카탈로그를 반드시 입력해야 한다. 개별속성의 경우에는 필수항목 여부와 관계없이 확인 가능한 속성항목의 값은 최대한 입력해야 한다. 품목등록을 위한 목록화는 등록 요건과 심사를 통과하는 경우, 신청 후 8업무일 이내 처리된다.

한편 목록화 중 품목이 아닌 새로운 품명(물품분류번호) 또는 세부품명(세부품명번호) 등록을 신청하는 경우에는 목록정보시스템 로그인 후 '목록화 요청 → 품명등록 메뉴'를 활용해 신청할 수 있다. 새로운 품명을 신설하려면 품명설명, 기능 및 용도, 신설 필요성 등을 상세히 기재해 충실한 검토가 될 수 있도록 해야 한다. 신청하는 품명과 관련한 법령이나 규정이 있으면 품명설명 또는 비고란에 기재하고, 규격서, 매뉴얼, 도면, 실물 사진, 품질기준(KS 등) 등 참고자료를 최대한 등록해야 한다. 신기술이나 융복합 물품과 같이 신산업 분야에서 새로운 물품으로 인정되는 경우에는 일반적인 목록화 행정 소요일수인 24업무일보다 7일 단축된 17업무일 이내에 등록을 완료하도록 하고 있다.[5] 다만 UNSPSC 분류체계로 분류되지 않는 품명은 일반적 행정 소요일수가 아니라 장기간의 업무처리 기간이 소요될 수 있다.

등록된 품명, 세부품명, 품목은 다수공급자계약, 혁신장터, 벤처나라 등에서 해당 세부품명(세부품명번호)과 식별번호를 기준으로 상품이 플랫폼에 노출되며, 등록 시 기입한 이미지, 속성값, 인증정보 등 상품 속성 정보는 수요기관이 구매 시 필요한 정보를 제공하는 데 활용된다([그림 54]



출처: 공공조달길잡이, 조달청, 2025.

그림 54 물품목록화를 통해 등록된 물품 정보의 활용사례

4.4. 물품목록정보의 관리 절차

가. 상품의 분류체계

상품분류체계는 UNSPSC 분류체계에 따라 분류기준을 대 · 중 · 소 · 세(細)분류로 한다. UNSPSC에 분류가 존재하지 않으나 분류할 필요가 있는 경우에는 유보코드로 분류하되 유보코드는 UNSPSC의 추가 확장을 고려해 서로 상충되지 않도록 동일 단계의 뒷부분 숫자인 '99'부터 역순으로 번호를 매긴다. 그와 함께 UNSPSC에 분류가 존재하지만 국내의 법령, 산업표준 또는 일반적으로 통용되는 상품분류기준과 다른 경우에는 국내 실정에 맞게 분류할 수 있다. 품명에 해당하는 물품분류번호를 세분화할 필요성이 있는지 여부를 검토해 세부품명에 해당하는 세부품명번호를 생성하되 물품분류번호 8자리 숫자 다음에 두 자리를 추가해 10자리로 구성하며, 추가하는 두 자리 숫자는 '01'부터 차례로 번호를 부여한다.

세부품명의 범위가 바뀌는 등 중대한 내용이 변경될 때에는 새로운 세부품명번호를 부여하며, 삭제된 세부품명번호는 다시 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다. 세분화할 필요성이 없는 경우에도 하나의 세부품명번호를 생성한다.

상품의 분류는 최신 UNSPSC 분류체계에 따라 분류하되 첫째, 상품의 용도와 기능에 따라 분류하며, 둘째, 유사한 공정이나 제조업체에 따라 분류하되 적용되는 한국표준산업분류 또는 직접생산시설 기준이 기존 품명과 다른 경우에는 별도로 분류할 수 있으며, 마지막으로 위의 규칙을 적용하기 곤란한 경우에는 상품을 제조하는 데 사용된 재료에 따라 분류할 수 있다.

융복합 상품의 경우에는 위의 기준에 따라 분류하는 것을 원칙으로 하되 첫째, 융합상품은 주된 기능 · 용도를 기준으로 일반품명에 분류하되 새로운 기능 · 용도가 구현된 상품인 경우에는 새로운 융복합 품명으로 분류할 수 있으며, 둘째, 복합상품은 주된 기능 · 용도의 품명을 기준으로 융복합 품명에 분류하되 이미 시중에 널리 유통되고 있는 상품인 경우에는 일반품명에 분류할 수 있으며, 마지막으로 위 규정의 적용은 상품목록심의회의 결정에 따른다. 필요한 경우에는 관련 상품 제조(또는 공급) 업체 등에 심의회에 참석해 상품을 설명하도록 요청할 수 있다.

기존에 분류된 품명과 유사해 차별성이 크지 않은 경우에는 기존 품명으로 분류하되 유사한 품명이 없는 경우에는 별도로 분류할 수 있으며, 관련 법률이나 규정에 따라 관리되는 상품인 경우에는 별도로 분류할 수 있다.

나. 품명의 신설, 해설

거래가 형성되는 유효한 상품으로서 각 기관이 보유하고 있거나 새로 취득하려는 상품에 품명이 부여되어 있지 않은 경우에는 품명 신설을 검토해야 한다. 품명 신설 처리 절차는 첫째, 요청 · 검토 절차로서 조달청의 목록화 업무 담당자(이하 4.4.에서는 '담당자')는 품명 신설 요청, 품명 최신화 내용을 검토하며, 둘째, 상품목록심의회 상정, 결정 절차로서 담당자는 품명 신설 또는 품명과 관련된 최신화 내용을 상품목록심의회에 상정하며, 심의회의 심의 결과에 따라 처리하고, 셋째, 목록자료 입력 절차로서 담당자는 심의회를 거쳐 결정된 내용을 목록정보시스템에 입력하며, 넷째, 목록정보시스템 등재 절차로서 담당자 · 승인자 · 최종 결재자의 확인을 거쳐 목록정보시스템에 등재한다.

품명은 '가. 상품의 분류체계'에서 설명한 내용에 부합하는 경우 신설할 수 있으며, 이를 위해 두 가지 사항을 사전 검토해야 한다. 첫째, '물품'의 세부품명이 구매 · 계약에 필요하나 적절한 세부품명이 없고, 기존 계약 등에 미치는 영향이 없다고 판단되는 경우 신설한다. 그러나 기존 계약 등에 영향을 미칠 것으로 예상되면 관련 기관 · 업체 등의 의견 수렴 후 상품목록심의회에서 결정한다. 둘째, '서비스'의 세부품명은 조달청 계약부서 또는 조달통계 작성 부서의 요청이 있고, 기존 세부품명에 해당하지 않는 경우 신설할 수 있다. 그러나 조달청 외 기관 · 단체 등이 요청한 경우에는 신설 필요성을 담당자의 검토를 거쳐 상품목록심의회에서 결정한다.

품명 부여 기준은 ①많이 통용되는 명칭 중 하나를 표준 품명으로 부여하며 ②UNSPSC 상품(Commodity)명을 그대로 사용 가능한 경우 동일한 상품명을 사용하되 ③품명 표기는 순차적 명명 방식으로 표기하는 것을 원칙으로 한다. 한편 한글품명과 영문품명을 함께 부여한다. 그와 함께 세부품명 외 제2, 제3으로 달리 불리는 유사한 명칭 중에서 해당하는 명칭이 있는 경우에는 그 명칭을 유의어로 목록정보시스템에 등록한다.

품명의 해설은 그 상품을 쉽게 알 수 있도록 묘사하되 다른 상품과 구분해 해당 품명을 식별할 수 있도록 특성을 기술해야 한다. 품명 해설의 기본 원칙은 ①해당 품명을 객관적으로 설명 ②용도 · 기능 · 주요 성능을 간략하고 명확하게 서술 ③유사한 품명 간 구분이 명확한 해설이 되도록 해야 한다. 아울러 품명 해설을 작성할 때는 항목별로 다음 사항을 고려해야 한다. 첫째, 용도는 대분류 등 상위 분류의 해설보다 품명 해설에서 더 구체적으로 기술해야 한다. 둘째, 용도에 관한 기술만으로는 품명을 식별하기 어렵거나 기능 설명이 필요한 경우에는 기능을 구체적으로 기술한다. 셋째, 해당 품명을 이해하는 데 필요한 경우에는 형태를 기술한다. 넷째, 해당 품명이 적용되는 장비가 있는 경우에는 그 장비명을 기술한다. 다섯째, 주요 구성 부분은 해당 품명을 해설할 때 주요 구성 부분을

구분할 필요가 있는 경우에 기술한다. 마지막으로 종류 부분은 해당 품명을 해설할 때 그 품명에 속하는 규격의 종류를 구분할 필요가 있는 경우에 기술한다.

다. 품목관리 방법

품목관리와 관련해 물품식별번호 부여 대상과 기준은 다음과 같다. ①물품식별번호는 목록정보시스템에서 검색(품목명, 속성값 등)한 결과 기존 품목이 없고, 등록요건을 충족하는 경우 새로운 물품식별번호를 부여한다. ②물품식별번호 부여와 관련 정보 등록은 품목 등록 요청자가 제출한 자료에 따르되 제출된 자료가 불충분한 경우에는 보완을 요청할 수 있다. ③물품식별번호는 생산된 상품에 부여하는 것을 원칙으로 한다. ④서비스에 해당하거나 설계에 따라 규격이 바뀌는 주문제작품은 물품목록정보가 필요한 각 기관의 요청이 있는 경우에 한해 물품식별번호를 부여한다. ⑤같은 모델명의 품목이라 해도 상품 원산지가 다른 경우에는 각각 물품식별번호를 부여한다. ⑥같은 모델명의 품목이라 해도 포장단위가 다르고 품목명에서 구분이 가능한 경우에는 각각 물품식별번호를 부여할 수 있다. ⑦융복합 품명에 해당하는 품목의 경우에는 융복합되는 구성품을 포괄하는 물품식별번호를 부여하며, 요청자는 품목 등록을 요청할 때 각 구성품의 물품식별번호를 입력하거나 세부품명, 주요 규격을 입력해야 한다. ⑧각 기관의 물품관리에 사용되는 품목이 아닌 경우에는 물품식별번호를 부여하지 않을 수 있으며, 「총포 · 도검 · 화약류 등의 안전관리에 관한 법률」 등 다른 법률에 따라 관리됨으로써 각 기관의 물품관리 대상에서 제외되는 품목은 물품식별번호를 부여하지 않는 것을 원칙으로 한다. 그러나 나라장터 종합쇼핑몰 등록 등 정부 계약을 지원하기 위해 필요한 경우에는 물품식별번호를 부여할 수 있다. ⑨일부 제품 개선 · 부품 변경 등으로 기존 제품의 생산이 중단된 경우에는 기존 물품식별번호의 용도 구분을 물품관리용 품목으로 변경(품목의 용도 구분을 물품관리용 품목으로 변경하는 경우 기존 품목명의 모델명 앞에 '(물품관리용)' 추가)하고, 같은 모델명을 사용해 신규 물품식별번호를 부여할 수 있다. 단, 인증표시 제품은 해당 인증이 신규 제품에도 유효하다는 인증발급기관의 확인이 있어야 한다.

물품식별번호를 부여할 때는 다음 각 호와 같이 품목의 용도 구분을 적용한다. ①품목은 일반용 품목(1), 계약용 품목(3), 시설자재용 품목(4), 입찰공고용 품목(5), 물품관리용 품목(6)으로 용도를 구분한다. 그중 계약용 품목, 시설자재용 품목, 입찰공고용 품목으로 목록화하는 경우에는 물품관리에 사용할 수 없다. ②시스템장비와 복합상품은 용도 구분을 계약용 품목으로 한다. 다만 각 구성품을 개별적으로 물품관리하는 것이 곤란해 물품관리에 사용하고자 하는 기관의 요청이 있는 경우에는 용도 구분을 일반용 품목으로 변경할 수 있다. ③서비스에 해당하는 품목도 용도 구분을 계약용

품목으로 한다. ④입찰공고용 품목은 입찰공고에 활용할 수 있도록 담당자가 세부품명별로 한 가지씩만 목록화한다. ⑤물품관리용 품목은 각 기관의 물품관리에 한정해 사용할 수 있도록 해당 기관의 요청에 따라 목록화한다.

품목명은 [세부품명, 제조업체명, 모델명, 대표속성값] 순으로 부여하되 ①각 항목과 속성값은 쉼표로 구분하고, 쉼표를 사용할 경우에는 한 칸을 띄어 쓴다. ②품목명에 크기 등을 표현하기 위해 '×'(곱하기) 또는 ''(따옴표)를 표시할 때는 특수문자를 사용한다. ③'대표속성'이란 개별속성 중에서 품목의 특성을 잘 나타내는 것을 선정해 품목명에 표기하는 속성을 말하며, 품목명이 다른 품목명과 유사해 구분이 어려울 경우에는 [세부품명, 제조업체명, 모델명, 속성값 1, 속성값 2]와 같이 대표 속성값을 추가로 쓸 수 있다. ③원산지가 외국인 상품의 경우는 [세부품명, 제조업체명, (국가코드명)모델명, 대표 속성값] 순으로 표기하되 제조업체명의 첫 글자는 대문자로, 나머지 글자는 소문자로 표기하며, 국가코드명은 영문 대문자 두 글자로 표기한다. ④속성값에 비슷한 내용이 나열될 때는 '/'(빗금)을 써서 표기하며, 두 값이 조합될 때는 '+'(덧셈부호)를 사용함으로써 품목명의 주요 속성값 구분기호인 쉼표는 필요한 만큼만 사용하도록 한다. ⑤대표 속성값은 세부품명별로 표준화된 형태로 기입하되 품목명 전체의 내용이 너무 길어지지 않도록 유의해야 하는데, 길이는 200바이트(byte)를 초과할 수 없다. ⑥세부품명이 '한글(한자 또는 영자)'로 된 경우에는 한글만 표기해 품목명이 너무 길어지지 않도록 한다. ⑦세부품명으로 분류되어 있지 않은 물품으로서 추가로 세부품명을 신설할 필요성이 적은 '부품'은 주된 물품의 세부품명으로 분류하되 대표 속성값에 '(부품)'으로 표기해 물품을 구분할 수 있도록 해야 한다. ⑧부품의 경우 기능적으로 명확하게 분류할 수 있는 세부품명이 있을 때는 해당 세부품명으로 등록하는 것을 원칙으로 한다. ⑨모델명 없이 상표명만 있는 경우는 모델명 항목에 상표명을 표기할 수 있으며, 모델명은 영문 또는 숫자를 혼용해 정하는 것이 일반적이므로 모델명이 없는 품목의 목록화를 요청하는 경우, 이런 내용을 안내할 수 있다. ⑩품목명은 품목의 주요 속성값을 표기하고 있으므로, 품목명에 표기되는 값은 공통속성 또는 개별속성 항목 중 해당 속성항목에 기입되도록 해야 한다.

물품식별번호를 부여할 때 품목명에 기입하는 제조업체명은 다음의 기준을 적용한다. ①등록하고자 하는 품목의 세부품명이 조달청이 발행한 경쟁입찰참가자격 등록증의 제조물품으로 등록되어 있는 업체명을 기입한다. ②조달청에 경쟁입찰참가자격 등록을 하지 않았으나 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」 제23조의2에 따른 서류를 제출했고, 이를 확인한 결과 제조업체 요건을 충족한 경우에는 해당 업체명을 기입할 수 있다. ③주문자상표부착생산[OEM: Original Equipment Manufacturing), ODM(Original Development Manufacturing) 등 계약에 따라 상대편의

상표를 붙인 부품이나 완제품을 제조해 공급하는 생산] 물품으로 상표권을 확인할 수 있도록 제조계약서를 첨부해 요청한 경우에는 해당 상표권 업체명을 기입하되 상표권 업체명 앞에 괄호를 사용해 '(주문자상표부착)'으로 표기한다(다만 제조계약서가 한글로 작성되지 않은 경우에는 공증된 한글 번역본을 함께 제출하도록 해야 한다). ④수입품 · 악기 · 방송통신기기의 경우에는 기기인증서 · 사업자등록증 · 제조업체의 카탈로그 · 기타 관련 서류를 제출받아 해당 업체명을 기입할 수 있다. ⑤화초류 등 식물의 경우에는 농업인확인서 또는 농업경영체 등록 확인서를 제출받아 해당 업체명을 기입할 수 있다. ⑥정부조달문화상품에 해당하는 품목은 (사)정부조달문화상품협회가 발행한 직접생산확인서 또는 관련 정부기관으로부터 받은 문서상에 기재된 업체명을 기입할 수 있다. 이상의 품목명에 기입하는 제조업체명 표기 기준에도 불구하고 각 기관의 물품관리에 필요한 품목은 요청자가 기입한 제조업체명을 기준으로 목록화할 수 있으나 각 기관의 주문에 따라 제작해 모델명이 없는 품목은 품목명 중 모델명 항목에 기관명과 '주문제작'을 띄어 쓰지 않고 붙여 표기한다. 그와 함께 품목명에 제조업체명을 기입할 때 (주), (재), (유), (사) 등은 표기하지 않는다. 한편 융복합 품명에 해당하는 품목의 경우에는 융복합되는 구성품 중 하나 이상에 경쟁입찰참가자격 등록증에 제조물품으로 등록한 업체명을 기입해 목록화하며, 긴급방역물자, 긴급구호물자 등 긴급물자를 신속하게 공급하기 위해 필요한 경우에는 30일 이내의 기간을 정해서 한시적으로 요청자가 기입한 제조업체명을 기준으로 목록화할 수 있다.

라. 식별기준 관리

품명별로 규정하는 식별기준의 설정 원칙은 다음과 같다. 식별기준은 해당 품명의 속성값으로 각 품목을 구분할 수 있도록 설정되어야 한다. 개별속성 항목 수는 상품의 성질에 따라 달라질 수 있으나 식별이 가능하도록 작성하되 측정 단위가 수반되는 경우에는 해당 개별속성에 'UOM(Unit of Measure)' 항목을 추가해야 한다.

개별속성 항목의 명칭만으로도 입력 속성값을 파악할 수 있도록 명칭을 선택해야 하며, 공통속성 등에서 입력되는 값이 다른 개별속성의 값으로 중복 입력되지 않도록 개별속성 항목을 설정해야 한다. 같은 명칭의 개별속성 항목이 목록정보시스템에 있는 경우에는 기존의 개별속성 항목을 사용해 동일 명칭의 개별속성이 중복 생성되지 않도록 해야 한다. 또한 속성항목은 입력되는 속성값이 가능한 한 복합되지 않도록 정의해야 한다.

품목 등록 시 입력하는 속성값의 기입 기준은 다음과 같다. ①속성값으로 기입하는 영문자 또는

기호는 컴퓨터 자판을 사용하되 자판에 없는 경우에 한해 특수문자로 입력한다(×, ± 등). ②속성항목 중 [옵션/기타]에는 속성항목으로 관리되고 있지 않은 상품의 속성을 속성명과 속성값 사이에 쌍점(:)을 띄어 쓰지 않고 붙여 기입하되 속성으로 보기 곤란한 설명에 해당하는 내용은 [제품설명]에 기입하도록 한다. ③부품에 해당하는 품목의 대표 속성값은 [옵션/기타] 속성항목에 기입한다. ④부품에 해당하는 품목의 대표 속성값을 제외한 속성값은 해당 품명의 속성항목별 표준값에 부합하는 경우에 한해 해당 속성항목에 기입하되 부합하지 않는 경우에는 [제품설명]에 기입한다. ⑤속성값이나 [제품설명]에는 상품정보 중 일반적인 내용 외에 인증정보나 친환경 · 환경친화적 · 세계 최초 · 최고의 제품 · 유일한 등의 수식어는 기입할 수 없다. ⑥조달청장은 상품정보의 속성값을 표준화하고 쉽게 구분할 수 있도록 품명의 속성항목별로 표준값을 정해 관리하고 있다.

측정단위의 표기는 국제적으로 통용되는 표기법에 따르는 것을 원칙으로 하되, 'UOM'(목록정보시스템 사용자 화면에는 '측정단위'로 표시) 항목을 선택해 입력한다. 다만 표준단위가 없는 경우는 제품설명서대로 표기할 수 있다.

측정값에 따르는 단위 표기의 일반 원칙은 다음과 같다. ①단위는 대소문자를 바꾸어 사용하지 않는다. ②단위는 복수형을 만들기 위해 '–s'를 붙이지 않는다. ③단위는 약자를 사용하지 않는다. ④단위는 대문자로 쓰인 문장 내에 있는 경우라도 항상 소문자 기호를 사용하되 예외적으로 리터(Liter)는 대문자 'L'을 사용한다. ⑤단위는 로마자(직립체) 소문자를 단위 기호로 사용한다. ⑥단위가 고유명사로부터 유래된 것이면 기호의 첫 문자는 로마자 대문자를 사용하며, 기호 다음에는 마침표를 찍지 않는다. ⑦단위는 마침표 등 다른 기호나 문자를 첨가하면 안 된다. 다만 문장의 끝에 구두법상 마침표는 예외이다. ⑧백분율은 기호(%)를 사용하며, 명칭을 사용하지 않는다. ⑨두 개 이상 단위의 곱으로 표시되는 유도단위는 붙여 쓴다. 그러나 단위를 붙여 써서 혼동되는 경우 가운뎃점을 찍거나 한 칸을 띄어 쓴다. ⑩두 개 단위의 나누기로 표시되는 유도단위를 나타내기 위해서는 '/'(빗금) 또는 음(–)의 지수를 사용한다. ⑪빗금은 곱하기 기호나 나누기 기호 같은 줄에 사용할 수 없으며, 빗금 다음에 두 개 이상의 단위가 올 때는 괄호로 표시해 모호성을 없애야 한다. 복잡한 경우에는 혼돈을 피하기 위해 음(–)의 지수나 괄호를 사용한다. ⑫단위기호와 단위명칭을 같은 식에 혼합해 사용하면 안 된다.

마. 상품이미지 관리 등 기타 상품정보 관리

상품이미지 입력은 품목등록 요청자가 목록정보시스템에 해당 상품의 이미지를 입력해야 하며, 품목을 식별할 수 있도록 왜곡이나 불필요한 정보를 배제한 실물 이미지를 사용해야 한다. 이미지는

jpg, gif, png 중 하나의 파일을 사용해야 하며, 이미지 파일 1개의 크기는 2메가바이트(MB)를 넘을 수 없다. 목록정보시스템은 목록화 신청자가 상품 이미지를 편리하게 등록, 활용할 수 있도록 관련 기능을 제공하고 있다. 상품 이미지는 총 5개까지 등록할 수 있으며, 첫 번째 이미지는 대표 이미지로 적용되고, 나머지는 목록정보시스템과 나라장터 종합쇼핑몰에서 여러 개의 이미지를 보여줄 수 있도록 제공하는 다면 이미지로 활용된다. 상품 이미지는 400×400픽셀 크기로 목록정보시스템에 등록되는데, 첫 번째 이미지인 대표 이미지를 90×90픽셀 크기로 목록정보시스템에서 자동으로 축소해 작은 이미지를 생성 · 저장하며, 목록정보시스템과 나라장터 종합쇼핑몰에서 상품을 검색했을 때 검색 내역으로 표출되는 작은 형태의 이미지로 활용된다.

물품목록정보의 품질을 확보하기 위해 목록화되는 품목에 등급을 부여해 관리한다. 일반용 · 계약용 · 물품관리용 품목은 속성값의 품질과 상품 이미지 유무에 따라 1~3등급으로 구분해 관리한다. 분야별 목록화 담당자는 신규 상품을 목록화할 때 모델명 · 상품 이미지 등 공통속성 중 필수항목의 속성값이 모두 입력되었는지와 개별속성 항목의 속성값이 1등급 기준에 부합하는지 여부를 검토해야 한다. 다만 개별속성 항목의 속성값이 1등급에 해당하지 않는 경우에는 목록화 요청자에게 보완을 요구할 수 있다.

품목 등록을 요청할 경우 요청자는 해당 품목의 원산지국가명을 목록정보시스템에서 검색해 반드시 선택해야 하며, 입력한 원산지국가명은 품목명에 영문 대문자 두 자리 코드명(예: 미국 US, 베트남 VN 등)으로 표출하되 원산지가 대한민국인 경우에 한해 생략한다.

4.5. 물품목록정보의 최신화, 국제 표준화

가. 물품목록정보의 최신화

목록화된 품명, 세부품명 등의 목록정보는 물품의 생산기술, 디자인, 기능 · 성능 · 품질 등이 향상되면서 개선되거나 새로운 품명을 신설함에 따라 기존 품명의 범위가 달라질 수 있다. 따라서 목록화된 상품의 변경된 정보를 최신화하는 과정이 필수적으로 요구된다.

품명과 세부품명의 최신화는 품명 등의 수정 · 추가 · 삭제와 품명 해설의 수정, 개별속성의 수정 · 삭제가 필요한 경우 상품목록심의회의 심의를 거쳐 수행한다.

품목의 최신화는 해당 분류 담당자의 검토를 통해 진행하되 담당자 판단으로 진행하기 어려운 경우 상품목록심의회 심의 등의 추가 검토 절차를 거쳐 수행한다. 품목은 삭제하지 않는 것을 원칙으로 하나

10년 이상 물품관리 · 조달계약 등에 사용되지 않았고, 추후 사용될 가능성이 없는 것으로 판단되는 경우이거나, 등록된 물품목록정보에 중대한 흠결이 있거나, 중복 등록된 경우에는 삭제할 수 있다. 동일한 세부품명에 해당하는 품목의 품목명은 통일성과 일관성을 고려해 관리해야 한다. 품목의 개별속성값이나 품목정보의 수정은 당초 등록한 정보에 오류가 있는 경우 또는 누락된 정보가 있는 경우에 한해 수정하는 것을 원칙으로 하되 기존 상품 이미지의 상태가 좋지 않아 깔끔한 이미지로 변경하고자 하는 경우(다만 상품의 형상이 동일해야 함)와 의약품과 같이 국내 관리기관의 관련 규정을 따르는 품목으로서 허가사항이 변경된 경우에는 오류 또는 누락이 아니라 하더라도 품목정보 변경을 허용할 수 있다. 품목정보의 변경을 요청하는 품목이 각 기관의 물품관리와 조달계약에 활용되고 있는 경우에는 수정 요청자가 오류 또는 누락임을 증명할 수 있는 자료를 반드시 제출해야 한다. 한편 나라장터 종합쇼핑몰에 등록되어 있는 상품정보 중 목록정보시스템에서 관리되는 정보의 수정 · 추가 · 삭제는 「국가종합전자조달시스템 종합쇼핑몰운영규정」 제6조제2항의 규정에 따라 조달청 계약담당 부서의 장이 요청하는 경우에 변경 여부를 검토한다.

나. 상품분류체계의 정비

물품목록의 분류와 품명 정비의 방법과 절차는 다음과 같다. 첫째, 품명 분류와 정비는 관련 법령, 규정, 학술적 분류, 각종 연구보고서, 유통정보 등을 참고해 객관적인 정비보고서를 작성해야 한다. 둘째, 정비보고서 작성 후 상품목록심의회 심의 등 필요한 절차를 거쳐 품명 분류와 정비 절차를 진행해야 한다. 셋째, 분류 정비보고서에는 ①상품분류 해설에 따라 검토된 상품 분류 현황 ②관련 규정이나 학술적 분류 방법에 따른 분류기준 ③다른 상품분류 간 관계를 검토한 관련 상품 분류 ④유사 상품 분류와 통합 여부 ⑤UNSPSC 간 매핑테이블 ⑥중소기업자 간 경쟁제품 여부, 계약 현황 검토 내용이 필수적으로 포함되어야 한다.

다. 분류체계의 국제 표준화

조달청장은 국내 상품을 해외 상품과 효과적인 비교를 지원하고, 우리나라에서 선도적으로 개발되는 상품과 전통 고유 상품을 UNSPSC 분류체계 등 국제분류체계에 반영할 수 있도록 노력해야 한다.

UNSPSC 분류체계에 새로운 분류의 추가 · 수정 · 이동 · 삭제가 필요한 경우의 상정 절차는 조달청 상품분류 담당자가 상정 대상 분류를 선정하고, UNSPSC 분류 신설 · 변경 신청서에 따라 자료를

작성한 후 상정 대상 분류 결정을 위한 상품목록심의회를 요청해 상정 내용을 설명하며, 심의에 따라 상정 대상으로 결정된 결과에 따라 UNSPSC 분류 신설 · 변경 신청서 내용을 영문으로 번역하고, 이를 UNSPSC 관리 누리집을 통해 상정한다.

요약(Summary)

전자조달(e-procurement)시스템은 인터넷 등 정보통신 네트워크를 기반으로 상품 및 용역(서비스)의 소싱, 구매, 지불 등의 활동을 자동화하여 처리할 수 있는 전자적 처리 프로세스의 집합이다. 기존의 종이 기반 구매 프로세스를 전자적 업무처리로 전환하여 비용 절감, 효율성 향상, 구매 활동에 대한 가시성 향상 등을 목적으로 도입되기 시작했다. 현대적인 공공조달 체계를 구축하고 있는 국가에서 실질적인 공공조달의 실행과 관리는 전자조달시스템을 통해 수행된다고 볼 수 있을 만큼 전자조달시스템의 역할과 위상은 절대적이다. 전자자조달시스템의 유형은 다양하게 분류될 수 있지만, 효과적인 구축을 위한 유형 선택과 관련해서는 영국의 분류체계가 좋은 참고사례가 된다. 2005년 영국의 조달청(UK OGC 2005, 현 UK CCS:Crown Commercial Service)은 전자조달시스템을 전자적소싱(e-Sourcing) 시스템과 전자적구매(e-Purchsing) 시스템의 2가지 유형으로 범주화하였다. 전자조달시스템을 어떤 시스템 유형으로 구현할 것인지에 대해서는 공공조달 지출분석(또는 포트폴리오 분석)에 기반하여 결정하는 것이 효과적이다. 지출분석은 공공조달을 지출규모, 시장의 복잡성, 및 시장경쟁력(위험)의 3가지 측면에서 분석할 수 있다. 이러한 3가지 요소에 따라 공공조달 지출(지출, 복잡성 및 위험에 따라)유형을 기술적, 전략적, 인수 및 레버리지의 4개 사분면으로 분류할 수 있다. 전자조달은 광의적으로 공공조달의 운영, 전술 및 전략적 조달을 지원하기 위한 전자적 데이터 처리를 의미한다. 이러한 전자적 데이터 처리의 기반은 과거 EDI 등 다양한 정보통신 네트워크가 활용되었으나, 최근에는 인터넷 기반으로 처리되면서 전자조달시스템의 접근성이 향상되고 활용이 보편화되고 있다. 이러한 측면에서 오늘날 전자조달시스템을 구성하는 주요 요소 식별과 관련하여, 전자조달시스템의 발전을 5단계로 구분할 수 있다. 전자조달시스템의 표준적 기능으로는 전자조달계획, 공급업체 위험평가, 전자게시 및 알림, 전자입찰 모듈, 전자평가 · 낙찰, 전자계약관리, 전자구매, 공급업체관리 및 경매의 10개 기능이 대표적이다.

국가종합전자조달시스템인 나라장터는 2002년 당시 '전자정부 11대 과제'의 하나로 추진되었다. 나라장터는 1997년 EDI 기반의 전자문서교환을 통해 조달업무의 전산화(Digitization) 단계(1997년~2001년)를 시작으로 현행의 조달업무 프로세스를 전자화 및 자동화하는 디지털화(Digitalization) 단계(2022년~2024년)를 거쳐, 디지털 기술을 기반으로 새로운 조달 서비스와 공급 모델을 구현할 수 있는 디지털전환(Digital Transformation) 단계(2025년 ~)에 들어서게 되었다. 국가종합전자조달시스템인 나라장터가 구현하는 전자조달 기능은 크게 핵심 프로세스와 지원 프로세스로 구분할 수 있다. 이는 일반적으로 전자조달시스템에서 구현되는 조달 업무프로세스에 대한 전자적 처리 기능을 포함하고 있다. 핵심 조달 프로세스와 지원 프로세스에 대한 나라장터의

요약(Summary)

전자조달 기능은 모듈형 시스템으로 구현하여, 1개의 메인시스템과 20여 개의 지원시스템으로 구축하였다. 나라장터 메인시스템의 주요 구성 모듈은 사용자등록, 구매요청, 전자입찰, 전자계약, 검사검수 및 전자지불 등이다. 지원시스템은 종합쇼핑몰, 혁신장터, 벤처나라, 이음장터, 담합징후분석, 계약이행관리, 하도급지킴이, 가격관리, 데이터웨어하우스(DW), 온통조달(통계), 조달정보개방(조달데이터), 빅데이터분석, 누리장터, 목록정보, RFID물품관리, 스마트 나라장터 등으로 구성되어 있다.

2023년 말 기준 나라장터를 통한 공공조달 규모는 약 208.6조 원으로, 약 7.2만 개 수요기관, 약 60만 개 조달기업이 이를 활용하고 있다. 연간 전자적 입찰공고 약 46만 건, 입찰 참가 건수 약 4,800만 건, 전자입찰 집행 29만 건, 전자계약 111만 건이 체결되었다. 또한 나라장터와 연계한 정부, 공공 및 민간기관의 정보시스템 약 180개가 연동되어 전자적인 업무처리가 진행되고 있다.

나라장터를 이용한 발주 및 입찰절차를 중심으로 전자조달 업무 흐름을 살펴보면, 수요기관은 분기별(국가기관 등) 또는 발주계획 결정 즉시(지방자치단체 등) '발주계획공개(기관) → 계약요청 접수(기관, 자체조달 기준) → 계약요청서 전송(기관) → 계약요청(재정시스템) → 사전규격공개(기관)'까지가 발주단계의 업무수행 절차이다.

사전규격공개 이후 '입찰공고(기관) → 공고검색(업체) → 입찰서 작성/제출(업체) → 전자입찰서 접수(나라장터) → 개찰/낙찰자 선정(기관)'이 전자입찰 단계의 업무수행 절차이다.

이후 계약서(초안) 송신(기관) → 계약서 초안 접수(나라장터) → 계약 응답서(나라장터) → 최종계약서 송신(기관) → 계약체결확정/지출원인행위(재정시스템) → 계약서(최종) 송신(기관) → 최종계약서 접수(나라장터) → 계약체결 확정'까지가 전자계약 단계에 해당된다.

계약이행이 완료되면 '선금청구(업체) → 선금청구서/세금계산서 접수(나라장터) → 선금청구서 접수/지출결의(기관) → 지출결의서 전송(기관) → 선금지급(재정시스템) → 계약이행 완료/확인(기관/업체/나라장터) → 검사검수요청(업체) → 검사검수요청서 접수/전송(나라장터/기관) → 검사검수 처리(재정시스템) → 검사/검수확인서(나라장터/기관) → 검사검수 결과확인(업체) → 대금청구(업체) → 대금청구서/세금계산서(나라장터) → 대금청구서 접수/지출결의(기관) → 지출결의서 전송(기관) → 대금지급/계약종결(재정시스템)'의 절차로 진행된다.

요약(Summary)

전자적 처리를 위한 주요한 처리절차 및 처리기준으로는 첫째, 입찰공고는 국가계약법 시행령 제35조에 따라 최소 공고일 기준을 충족해야 한다. 협상에 의한 계약으로 진행되는 물품 및 용역(서비스)의 경우에는 긴급한 경우 단축공고 7일, 일반공고인 경우 40일의 공고기간을 부여한다. 공사의 경우는 입찰금액 규모에 따라 10억 원 미만 7일, 10억 원 ~ 50억 원 미만 15일, 50억 원 이상은 40일 이상의 공고기간을 부여해야 한다. 예정가격은 사업예산을 바탕으로 산정된 기초금액을 기준으로, 복수예비가격은 기초금액을 기준으로 국가계약법 적용 입찰에서는 ±2% 범위, 지방계약법 적용 입찰에서는 ±3% 범위 내에서 15개의 임의로 산출한 가격을 말한다. 예정가격은 가격평가의 기준금액이면서 계약금액 결정의 기준이 되는 가격이다. 한편 일반적 입찰 진행을 통한 계약체결이 아닌 2천만 원 이하의 1인 견적서 제출로 가능한 소액수의계약(여성기업 및 사회적기업 등은 5천만 원 이하)과, 2천만 원 초과 1억 원 이하의 2인 이상 견적서 제출로 가능한 소액수의계약의 경우에는 경쟁입찰절차가 적용되지 않으므로 전자적 처리 과정 역시 차이점이 존재한다.

나라장터의 2개 유형의 시스템 분류 중 지원시스템은 종합쇼핑몰, 혁신장터, 벤처나라, 디지털서비스몰, 이음장터의 5개 시스템이 대표적이다. 종합쇼핑몰(https://shop.g2b.go.kr/)은 2006년 다수공급자계약제도가 도입되면서 수요기관이 검증된 공급업체의 물품에 쉽게 접근하여 구매할 수 있도록 민간부문의 오픈마켓과 같은 개념으로 구축된 디지털마켓플레이스이다. 혁신장터(https://ppi.g2b.go.kr:8914/portal/intro.do)는 공공조달의 전략적 활용 측면에서 혁신을 촉진하는 제도에 해당된다. 이러한 혁신제품 관련 정보를 종합적으로 제공하는 '혁신조달 포털'과 지정된 혁신제품 및 혁신시제품의 접근성을 제고하기 위하여 카탈로그 형태로 지정제품을 등록한 '혁신제품 전용몰(https://ppi.g2b.go.kr:8914/sm/dm/smDmMain.do)'을 통합한 지원 플랫폼이다. 벤처나라(https://venture.g2b.go.kr/)는 2016년 창업 및 벤처기업의 판로개척을 돕고 성장 토대 구축을 지원하기 위한 방안으로 조달사업법 제25조에 따라 구축된 시스템이다. 디지털서비스몰(https://digitalmall.g2b.go.kr/)은 2022년 클라우드 서비스 등 디지털서비스의 공공부문 도입 활성화를 위해 조달청이 나라장터와 연계하여 구축한 디지털서비스 전문 마켓플레이스(온라인 쇼핑몰)이다. 이음장터(https://service.g2b.go.kr)는 2022년부터 조달대상물 중 용역(서비스)의 거래 활성화를 위해 구축된 전용 디지털 플랫폼으로, 공공부문의 수요기관과 민간부문의 용역(서비스) 공급업체가 자유로운

요약(Summary)

협상을 통해 용역(서비스)를 직접 거래할 수 있도록 지원한다.

한편, 전자조달시스템의 운영을 위한 기준정보는 UNSPSC(유엔표준상품서비스분류코드)에 기반을 둔 물품목록번호 체계이다. 국제 전자상거래 표준 상품분류체계인 UNSPSC를 사용하여 전자조달시스템에서 조달대상물별 구체적 계약목적물을 식별하기 때문이다. 따라서 상품명이 아닌 UNSPSC에 따라 부여된 물품분류번호가 있어야 한다. 나라장터와 연계된 목록정보시스템은 물품목록법의 제정 목적에 따라, 국가기관 및 지방자치단체 등 공공부문이 관리해야 하는 물품정보에 관한 자료를 수집 · 분석 · 정리하여 목록화하고 전산화함으로써, 이를 효율적으로 관리하고 이용할 수 있도록 지원하는 기능을 제공하고 있다. 물품목록번호는 물품분류번호(8자리)와 물품식별번호(8자리)로 구성되어 있다. 물품분류번호는 물품을 기능, 용도, 성질에 따라 대, 중, 소, 세 분류의 4단계 계층별 각 2자리씩 총 8자리의 공통분류체계이나, 국내에서는 2자리를 추가하여 세부품명번호(10자리) 까지를 포함하여 관리하고 있다. 물품식별번호는 물품을 생산자와 모델에 따라 고유번호를 부여하는 것으로, 번호가 부여된 품목의 이름을 '품목명'이라고 한다. 품목명은 세부품명(LED경관조명기구), 제조업체명(ㅇㅇ전기), 모델명(AB60C), 대표속성값(15W)으로 구성된다. 조달청 목록화지침에서는 UNSPSC에 분류가 존재하지 않으나 분류할 필요가 있는 경우에는 유보코드로 분류할 수 있도록 규정하고 있다.

참고문헌(Reference)

1. 국내문헌

조달청. (2025). “나라장터 사용자 매뉴얼.” 조달청
조달청. (2025). “디지털서비스 사용자(조달기업) 매뉴얼.” 조달청.
조달청. (2025). “2025 목록정보시스템 – 목록화 요청 매뉴얼.” 조달청.
조달청. (2022). “목록화지침(조달청훈령 제2061호).” 조달청
한국진흥정보사회진흥원. (2024). “국가기관 등을 위한 디지털서비스 이용계약 가이드라인.” 과학기술정보통신부, 한국지능정보사회진흥원.

2. 국외문헌

ADB. (2013). “e–Government Procurement Handbook.” Asian Development Bank
European Commission. (2010). “Green Paper on Expanding the Use of E–Procurement in the EU.” SEC 1214 Brussels.

OECD. (2025). “Digital transformation of public procurement –Good practice report–.” OECD Public Governance Policy Papers.

OECD. (2024). “The Digital Transformation of Public Procurement in Ireland: A Report on the

Current State.“ OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris.

OECD. (2019). “Reforming Public Procurement PROGRESS IN IMPLEMENTING THE 2015 OECD RECOMMENDATION.” OECD Public Governance Reviews.

OECD. (2019). “Fair Market Conditions for Competitiveness in the Adriatic Region: The OECD Public Procurement Principles.” OECD.

OECD. (2019). “Reforming Public Procurement: Progress in Implementing the 2015 OECD Recommendation.” OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris.

OECD. (2018). “SMEs in Public Procurement PRACTICES AND STRATEGIES FOR SHARED BENEFITS.” OECD Public Governance Reviews.

OECD. (2016a). “The Korean Public Procurement Service: Innovating for Effectiveness.” OECD.

Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris,

OECD (2016b). “Preventing Corruption in Public Procurement.” OECD.

OECD. (2014). “Compendium of Good Practices for Integrity in Public Procurement.” OECD.

OECD. (2015). “OECD Principles for Integrity in Public Procurement.” OECD.

OECD. (2015). “The OECD Approach for Effective Implementation of Public Procurement Systems.” OECD Presentation

OECD (2011), “E–Procurement”, SIGMA Public Procurement Briefs, No. 17, OECD Publishing, Paris.

OECD. (2006). “Support on Public Procurement.” OECD.

참고문헌(Reference)

OECD. (2007). “Integrity in Public Procurement: Good practice from A to Z.” OECD.

P.Schapper. (2011). “A Risk Managed Approach to e-Government Procurement – A Management Perspectives.” Workshop presentation in Botswana, adapted from Open Geospatial Consortium.

UNCITRAL. (2014). “UNCITRAL Model Law on Public Procurement.” United Nations Commission On International Trade Law. United Nations.

UN. (2006). “Procurement Practitioner’s Handbook.” United Nations.

Vaidya, K., A.S.M. Sanjeev, and G. Callender. (2006). “Critical Success Factors that Influence E-Procurement Implementation Success in the Public Sector.” Journal of Public Procurement. 6(1,3).

World Bank et al. (2004) “ELECTRONIC GOVERNMENT PROCUREMENT –ROADMAP–.” WB. ADB, IDB.

World Bank. (2003a). World Bank e-Solicitation: Functional Design Specification Draft Version 1.0. APPIAN Corporation. Vienna.

World Bank. (2003b). World Bank Draft e-Procurement Strategy.

제4장

전략적 공공조달

제1절 전략적 공공조달

제2절 중소기업 조달

제3절 녹색공공조달

제4절 혁신을 위한 공공조달

제5절 사회적 책임조달

제4장 전략적 공공조달

학습목표(Learning Objectives)

이 장을 학습한 후 다음의 내용을 이해하고 설명할 수 있습니다.

- 공공조달의 전략적 활용에 대한 이해
- 중소기업을 위한 공공조달 정책과 제도 이해
- 녹색조달 정책과 제도의 이해
- 혁신을 위한 공공조달 제도에 대한 이해
- 사회적책임성 강화를 위한 공공조달 정책과 제도에 대한 이해

키워드(Keywords)

전략적 공공조달(SPP: Strategic Public Procurement), 중소기업 조달(Small and Medium Enterprise Procurement), 녹색공공조달(GPP: Green Public Procurement), 혁신조달(PPI: Public Procurement for Innovation), 사회적책임조달(SRPP: Socially Responsible Public Procurement)

제1절
전략적 공공조달

1.1. 공공조달의 전략적 활용 기반

역사적으로 공공조달은 효율적인 재정집행과 이를 위한 엄격한 법률, 규제의 준수가 강조된 행정 기능으로 인식되어 왔다. 그러나 2000년대 중반 이후 국가별 국민경제에서 공공조달이 차지하는 비중이 확대되고 정부지출에서 차지하는 비중 역시 확대됨에 따라 단순히 비용지출을 통한 수요 충족을 넘어선 새로운 정책적 가치를 창출할 수 있는 잠재력을 인식하게 되었다(Grandia et al., 2023). 이 같은 정책적 가치를 구현하기 위해서는 공공조달의 전통적 가치인 운영적 효율성을 추구하기 위한 목표와 실행 절차를 경제개발, 환경, 혁신, 사회적 책임 같은 보다 전략적 의제에서 추구하는 목표와 연계해 개선하는 방안이 중요하다(Glas et al., 2017).

공공조달의 전략적 역할의 잠재력은 중소기업의 경쟁력 강화를 기반으로 환경적 지속가능성 제고, 제품과 용역(서비스)의 혁신 촉진, 사회적 책임 같은 분야를 중심으로 발현되었다. 공공조달 재정은 미국의 경우 애플(Apple) 같은 기업이 사용하는 기술의 초기 개발에 중요한 역할을 했으며, 중소기업 혁신연구(SBIR) 프로그램은 컴팩(Compaq)과 인텔(Intel) 같은 기업을 지원했다(Mazzucato, 2013; Mazzucato & Li, 2020). EU 국가의 경우는 2007~2010년 대부분의 회원국에서 환경적 지속가능성을 제공하는 녹색공공조달을 위한 정책과 제도를 전면 도입했고, 2015년부터는 '순환경제 패키지'를 도입해 순환경제원칙을 준수하는 물품이나 용역(서비스), 공사의 조달을 장려함으로써 지속가능성을 제고하고 있다. 또한 혁신을 위한 공공조달(PPI) 프로그램을 도입해 국가사회적인 문제를 새로운 기술과 용역(서비스)을 활용해 개선할 수 있는 대안을 개발하는 프로젝트를 추진해 발전시키고 있다. 영국의 경우에는 사회적가치법을 제정해 사회적기업, 사회적협동조합 등 사회적가치를 구현하는 법인을 대상으로 한 공공조달 과정에서 구체적인 사회적가치 구현 수준을 평가해 낙찰자를 선정하고 있다. OECD의 경우는 기업의 사회적 책임성을 강조하는 기업책임경영(RBC) 개념을 도입하고 공공조달 과정에서 법적 의무 준수, 사회적, 윤리적 책임 준수 이행 정도를 반영하는 정책과 제도의 시행을 권고하고 있다. 최근에는 기업책임경경이 보다 확대된 ESG와 관련된 공공조달 정책과 제도의 개발로

확대 발전하고 있다.

이 같은 공공조달의 전략적 활용은 공공조달 재정의 지출 규모와 연계된 파급효과를 통해 실행력이 확보되고 있다. 전 세계 공공조달의 지출 규모가 약 13조 달러(OCP, 2020년)이며 전 세계 온실가스 배출량의 약 15%가 공공조달과 관련되어 있다(BCG & WEF, 2022). 혁신을 촉진하는 국가연구개발 예산 중 공공부문의 비중 역시 20~30%(OECD 회원국 평균은 약 30%)에 해당하며 그중 실험장비, 용역(서비스), 시설구축 등이 공공조달과 밀접하게 연관되어 있다. OECD 회원국을 기준으로 경제 · 산업 · 복지 · 보건 · 의료 · 노동 · 국방 · 과학기술 등 정부의 모든 기능과 연계된 공공조달 지출 비중은 정부 총지출의 약 27.8% 수준이다. 또한 국가 GDP에서 차지하는 비중도 약 12.9%로 국민경제 전반에 미치는 영향력 역시 매우 큰 상황이다. 그러나 다수의 국가에서 공공조달의 인지된 잠재력에도 불구하고 실제 이를 구체적인 공공조달 실행 절차에 반영하는 데는 어려움도 따른다.

1.2. 전략적 공공조달의 실행

전략적 공공조달(SPP: Strategic Public Procurement)은 '공공조달을 통해 확보된 공공부문의 조달 대상물 관련 시장 지배력 또는 구매력을 경제적 목적만이 아니라 보다 다양한 사회적 · 정치적 목적을 달성하기 위해 전략적으로 활용할 수 있다'라는 관점에서 출발했다(Schulten et al., 2012). 이런 주장은 특히 EU에서 적극적으로 수용해 EU 공공조달지침 2014(EU Public Procurement Directives 2014)를 개정하면서 그 핵심 목표를 '환경적, 사회적, 혁신적 요소를 고려한 전략적 조달의 촉진'(Semple, 2014b)으로 제시했다. 2020년대 이후 현대 공공조달과 계약 과정에서 다양한 사회적 책임성 등 전략적 목표를 달성하기 위한 기준을 고려하는 것은 조달정책과 제도의 계획하고 실행하는 데 핵심적인 원칙으로 자리 잡고 있다. 전략적 목표 중 사회적 책임성 분야는 '사회적 책임 공공조달'(SRPP: Socially Responsible Public Procurement)이라는 정책의 틀 안에 고용, 일자리 창출, 사회 · 노동권 준수, 사회적 포용, 기회 균등 등 다양하고 광범위한 정책 문제를 다룰 수 있도록 운영되고 있다. 이처럼 공공조달은 지속가능하며 포용적인 성장에 기여하는 데 목적을 두고 그 잠재력을 극대화하는 방법으로 환경적, 사회적, 혁신적 조달을 실행하고 있다. 이 같은 측면에서 전략적 공공조달은 효율적인 공공조달 재정지출을 통해 조달 대상물을 확보하는 과정에서 중소기업, 환경, 혁신, 사회적 책임 같은 정책적 · 사회적 영향력이 큰 부문의 성과 향상을 지원하거나 주도하는 방향으로 공공조달을 운영하는 것이라고 정의할 수 있다. 공공조달을 전략적으로 활용하면 경제적 측면에서 자원의 효율성 향상, 혁신 촉진, 중소기업 지원, 사회적 가치 증진과 같이 UN의 지속가능발전목표(SDGs) 2030 의제 달성에

기여할 수 있다. 2010년대 들어 공공조달의 전략적 역할에 관한 공공조달 이해관계자의 기대 요구 변화, 공공조달 결과에 따른 책임성 강화 요구가 커지면서 공공조달 운영과 관련한 광범위한 결과와 다차원적 위험을 고려할 필요성이 높아지고 있다(OECD, 2025).

전략적 공공조달을 개념화하고 이를 공공조달 규정과 기준에 통합한 EU에서는 당초 전략적 공공조달을 통해 공공조달 과정에서 경쟁과 효율성을 확보하는 데 중점을 두었다. 그러나 EU 역내 시장통합이 강화되면서 새로운 전략적 조달 요소로 경제 · 사회 · 환경 같은 특정 목표뿐만 아니라 혁신 같은 보다 일반적인 목표와 교육 · 공중보건 · 양성평등 등 다양한 정책적 목표를 고려할 필요성이 대두되어 전략적 활용의 범위가 확대되었다. 이 같은 배경으로 공공조달의 전략적 활용과 관련해 공공조달의 본원적 목표인 경쟁에 기반한 공공조달 재정 운영의 효율성과 전략적 활용의 효과성을 균형적(Balance)으로 고려해 활용할 것을 권고하고 있다(OECD, 2019). 전략적 공공조달의 본격적인 추진은 전략적 조달(PP)과 관련된 다양한 요소를 통합하는 데서 출발했다. 이들 요소는 기업의 혁신 환경 개선과 자원 효율적인 저탄소 경제로 전환을 지원함으로써 녹색조달의 광범위한 활용을 촉진하는 인센티브로 작용하고 있다([표 1] 참조).

표 1 전략적 활용을 위해 고려되는 기준(EU 공공조달지침 2014)

- 수명주기비용(Life-Cycle Costing): 계약기관은 수명주기비용 접근법을 사용해 경제적으로 가장 유리한 입찰과 가장 낮은 비용을 결정할 수 있으며, 수명주기비용 개념에는 공사나 공급품, 용역(서비스)의 수명주기에 걸친 모든 비용 포함
- 계약 당국은 구매 대상 공사나 용역(서비스), 물품의 생산 과정과 관련된 기준(소외계층 포함 또는 무독성 물질 사용 등) 고려
- 계약 당국은 환경적, 사회적 또는 기타 특성을 인증하는 특정 라벨(마크)을 공사나 물품, 용역(서비스)에 부착하도록 요구할 수 있다. 단, 해당 라벨의 기준과 특성은 계약 대상과 관련된 기준과 특성만 요구되고 동등한 수준의 다른 라벨 허용
- 사회적 포용을 촉진하기 위해 보호 작업장 운영 유보는 장애인이나 소외계층 근로자의 사회적, 직업적 통합을 주요 목표로 하는 경제 활동단체(사업자)까지 확대 적용
- 계약 당국이 정기적인 경쟁입찰 절차를 통해 선정된 회사와 협력해 아직 시장에 출시되지 않은 혁신적인 제품, 작업 또는 용역(서비스)을 개발하는 새로운 파트너십 절차를 통해 혁신 촉진

2000년대 초반 공공조달의 전략적 활용 개념이 체계화되기 이전에는 정책적 · 사회적 성과를 달성하기 위한 공공조달의 활용을 의미하는 개념으로 '우선조달(Preferential)'과 '연계(Linkage)'라는 용어가 사용되었다(McCrudden, 2004). 특정한 정책적, 사회적 성과를 달성하기 위해 이와 관련된 조달 대상물이나 입찰자에게 우선적 조달 기회를 보장하거나 연계성을 확보할 수 있도록 운영해야 된다는 주장이며, 이는 현대 공공조달시스템에서 우선적으로 채택하고 있는 할당(Set-aside) 방식으로 구체화되었다.

따라서 공공조달의 전략적 활용을 통해 정책적 운영 방향을 구체적으로 구현하는 과정에서는 각 정책목표와 연계된 조달 대상물과 이를 공급하는 조달기업을 대상으로 일정한 물량과 금액을 할당(Set-aside)하거나 평가에서 우대하는 방식의 우선적 구매(Preferential Purchasing) 제도가 활용되고 있다. 또한 전략적 공공조달을 통해 공공조달 규정과 기준의 통합을 시도한 정책과 사회적 요소는 중소기업, 환경(녹색), 혁신, 사회적 책임성을 강화하는 방향으로 추진되었다.

이 같은 국제적인 공공조달 운영 방향성의 변화에 따라 우리나라도 공공조달을 전략적으로 활용하기 위한 다양한 정책과 제도가 시행되었고, 이는 구체적으로 우선구매 형태로 추진되었다. 국외 추진 사례와 동일하게 우리나라 공공조달 정책에서 고려하고 있는 전략적 활용 분야는 중소기업지원, 녹색조달, 혁신조달, 사회적책임조달 등 4개 부문이 대표적이다.

표 2 공공조달의 전략적 활용 비중(한국)

전략적 활용분야	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	평균
전략적 공공조달 비중	66.28%	64.91%	60.70%	61.05%	58.20%	62.23%
중소기업 지원조달	51.16%	49.58%	45.17%	45.21%	45.08%	47.24%
공공녹색조달	5.98%	6.15%	5.94%	6.05%	5.23%	5.87%
혁신조달	3.19%	3.57%	3.50%	3.33%	2.82%	3.28%
사회적가치/책임 조달	9.77%	9.66%	9.85%	10.23%	10.31%	9.96%

출처: 한국조달연구원, 2021(업데이트 2025).

우리나라의 전략적 공공조달을 살펴보면 2004년 환경적 지속가능성을 향상하기 위한 녹색제품 우선구매, 중소기업 제품 우선구매는 1963년 시작된 공공구매지원제도를 시작으로 1965년 단체수의계약제도로 이어져 2008년부터 현행과 같은 중소기업자 간 경쟁 기반의 우선구매제도로 발전해 왔다. 여성기업 제품 우선구매는 1999년 「여성기업법」 제정과 함께 시작되었고, 2014년부터 구체적인 구매목표비율이 설정되면서 의무화되었다. 장애인기업 제품 우선구매는 2008년 「장애인기업법」에 공공기관의 우선구매 규정 반영과 함께 본격화되었다. 사회적기업 제품 우선구매는 2007년 「사회적기업법」 제정과 함께 시작되어 2012년부터 본격화되었다. 혁신을 촉진하기 위한 기술개발제품 우선구매도 1996년부터 시작되어 2006년 구매목표비율이 도입되고 2008년 「판로지원법」 도입과 함께 현행과 같이 시행되고 있다.

현재 우리나라의 공공조달 중 우선구매제도 활용을 중심으로 한 전략적 활용 비중은 최근 5년 평균 약 62.2%이며, 그중 중소기업의 공공조달 시장 참여를 촉진하는 중소기업지원조달은 약 47.2%로, 환경적 지속가능성을 촉진하는 공공녹색조달(GPP) 약 5.9%, 중소기업의 기술개발 노력과 성과 향상을

촉진하는 혁신조달 약 3.3%, 마지막으로 여성 · 장애인 · 사회적기업 등 사회경제적 지원 대상의 경제 참여를 촉진하는 사회적가치 · 책임조달 비중은 약 10.0%를 보이고 있다([표 2] 참조). 이는 전략적 공공조달의 이행수단 중 가장 직접적이고 명시적이라고 할 수 있는 방법인 별도배정(Set-aside) 프로그램으로서 우선구매제도를 통한 명목상 비중이며, 실질적으로는 대부분의 공공조달 절차에 국가적 의제와 범정부 정책 지원을 위한 요소가 반영되어 실행되고 있다.

제2절
중소기업 조달

2.1. 중소기업 조달

중소기업 조달은 중소기업의 지속가능한 성장을 촉진하기 위해 혁신 촉진, 환경보호, 사회적 책임 이행 등 전략적 목표 달성에 효과적으로 기여할 수 있도록 설계된 활용 방안이다. 이를 위해 중소기업에 특화된 공공조달 관련 법령, 규정, 기준을 반영해 중소기업의 공공조달 참여를 확대하고자 한다. 중소기업 조달은 다른 전략적 목표와 연계하지 않더라도 대부분의 국가에서 중소기업이 국민경제에서 차지하는 비중을 고려해 중소기업이 공급하는 조달 대상물을 우선적으로 조달하는 방안을 포함한다.

전 세계 대부분의 국가에서 중소기업이 국가경제에서 차지하는 비중(업체 수, 근로자 수 등)을 고려하면, 중소기업의 성장과 발전은 포용적 성장을 촉진하는 역할을 수행한다. 상대적으로 높은 수준의 경제발전을 이룩한 OECD 회원국의 경우에도 전체 기업의 99%([그림 1.2] 참조)와 전체 고용의 60%([그림 1.3] 참조)를 중소기업이 담당하고 있다. 이 같은 양적 규모와 함께 실질적인 경제적 부가가치 창출 측면에서 중소기업은 OECD 회원국 부가가치 중 50~60%를 창출하고 있다([그림 1.4] 참조). 고용과 부가가치 측면에서 중소기업의 기여도는 제조업보다 용역(서비스)산업에서 높은 것으로 나타나고 있다([그림 1.5] 참조).

이에 따라 중소기업은 정부의 경제정책 수립과 실행에서 핵심 대상이 된다. 중소기업의 고용, 생산성, 혁신 등에서 기여도를 고려해 중소기업의 성장에 유리한 환경을 조성하고, 이를 통해 경제적, 사회적 성과 향상에 기여할 수 있는 잠재력을 최대한 활용하고자 노력한다.

이런 노력에는 제도적 · 규제적 틀, 시장 접근성, 자원 접근성, 기업가 정신문화([그림 1.6] 참조)를 포함한 다양한 사업 환경 요소가 포함된다. 그 가운데 공공조달 시장 접근성을 향상하는 정책은 중소기업 발전의 핵심 요소로 주목받고 있다. 공공조달 시장을 형성하는 법 · 제도적 시스템은 중소기업의 자원 접근성과 기업가 정신 함양에도 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

전체 기업 수의 99%에 이르는 중소기업이 공공조달에 참여하면 그 자체로 공공조달 과정에서 경쟁성이 향상된다. 또한 다양한 요구를 수행할 수 있는 상품이나 용역(서비스), 공사의 잠재적

공급기업이 확대됨으로써 공공부문의 조달 요구 사항을 보다 효과적으로 수용할 수 있는 환경을 조성할 수 있다. 그와 동시에 기술력을 갖춘 중소기업이 공급하는 혁신적이고 활용성 높은 조달 대상물 접근성도 향상된다(Flynn & Davis, 2017). 이를 통해 조달기관의 조달 요구에 보다 신속하게 대응할 수 있고, 경쟁을 통해 비용 대비 가치의 달성 수준을 높일 수 있다.

공공조달 절차에 따른 중소기업의 참여 증대 효과는 각국의 다양한 지원 성과를 통해 확인되고 있다. 공공조달 시장은 중소기업에 안정적인 사업 기회를 제공할 수 있다. 국가별로 정치경제 시스템과 경제발전 수준에 따라 차이가 있으나 일반적으로 국가 GDP의 12~15%에 해당하는 공공조달 지출 규모를 기반으로 한 공공부문의 다양한 조달 요구와 거래관계의 안정성은 공공기관과 중소기업 모두에 도움이 된다(OECD, 2017a).

특히 공공조달의 수요자로서 정부 등 공공기관이 공급자인 중소기업에 제공하는 장점은 다음과 같다.

첫째, 중소기업은 공공기관이 공정한 사업 관행을 준수할 것이라고 확신할 수 있다. 이들은 공공조달 · 계약 법률 · 규정 · 정책의 적용을 받으며, 국제적으로도 정부조달협정(GPA)을 기반으로 국가 간 공공조달 관련 수출 거래 등에서도 공정하고 동등한 대우를 보장받을 수 있다.

둘째, 공공기관을 대상으로 한 공급업체로서 실적과 경험은 중소기업이 국내 민간시장과 해외 수출시장 등에서 경쟁력을 갖추고 신뢰성을 확보할 수 있는 수단이 된다. 공공조달을 통해 축적된 성공적인 공급실적은 중소기업이 안정적으로 계약을 이행하고 납품을 완료할 수 있게 하며, 공공기관의 요구조건을 준수할 수 있는 수준임을 입증하는 효과적인 증거가 된다.

셋째, 중소기업의 공공조달 참여는 단순히 경제적인 측면에서 중소기업의 경영성과와 사업적 역량을 향상하는 수준을 넘어 고용 · 사회복지 · 지역 활성화 등의 사회적 성과 향상에도 기여할 수 있다.

중소기업의 공공조달 참여 기회 증진에 따른 이 같은 잠재성을 고려하면, 중소기업의 역량을 강화하기 위한 정책은 구체적 지원 목적과 수용 여건에 따라 세밀하게 마련되어야 한다.

기본적으로 정부와 지방자치단체 등 공공부문과 안정적인 사업관계를 구축하는 중소기업은 대규모 수요에 기반한 경영 안정성을 확보할 수 있고, 이를 바탕으로 설비투자나 사업 규모 확장에 유리한 환경을 형성할 수 있다. 또한 중소기업은 고용 · 부가가치 · 혁신을 실질적으로 촉진할 수 있으므로 혁신적인 창업기업(스타트업)과 같이 중소기업 내에서도 세분화된 기업 유형에 중점을 둔 경제적, 사회적 지원을 제공하는 정책도 필요하다. 이 같은 정책적 지원은 경제적 측면에서 새로운 시장 창출, 독과점 대응 등의 시장질서 확립, 중소기업에 적합한 경쟁 환경 조성 등을 목표로 실행된다(Caldwell et

al., 2005).

공공조달을 통한 중소기업 지원에는 사회적, 정치적 정당성도 포함되어 있다. 이런 정책은 역사적, 경제적, 사회적으로 불리한 특정 중소기업 유형을 대상으로 한 정부정책(소수자 지원 정책 등)에서 찾아볼 수 있다.

이를 위해 OECD 회원국을 중심으로 중소기업의 공공조달 참여를 확대하기 위한 다양한 전략과 정책이 개발, 실행되고 있다. 대표적으로 중소기업의 공공계약 접근성을 향상하고, 경쟁 역량에 차이가 있는 다양한 기업 간 공정한 경쟁 환경을 형성하는 정책과 제도를 마련해 시행하고 있다. 이를 통해 중소기업의 유효 경쟁력을 향상하고, 고용과 일자리 창출, 혁신 활동을 촉진할 수 있다.

그러나 중소기업의 공공조달 참여를 통해 기대되는 효과와 잠재력을 실현하기 위해 필요한 비용을 검토하고 평가하는 방안의 마련도 병행되어야 한다. 예를 들면 입찰 과정에서 중소기업에 유리한 참여 제한 등의 경쟁 제한적 조치의 효율성, 우수한 역량과 전문성을 보유한 대기업 참여 제한에 따른 기회비용 등의 면밀한 분석이 요구된다. 선행연구를 통해 공공조달 참여 기회 향상이 중소기업의 경제적 수익 향상에 미치는 기여도가 확인되기도 하지만, 경제사회적으로 초래되는 비용이 미치는 영향의 실증적 사례와 근거는 상대적으로 부족하다. 따라서 중소기업 지원의 효과성을 높이면서도 이를 위해 수반되는 비용을 최소화할 수 있는 방안이 마련되어야 중소기업 지원의 정당성과 지속가능성을 향상할 수 있을 것이다.

중소기업이 공공조달 시장 참여를 통해 확보할 수 있는 효과와 잠재력에도 불구하고 대부분의 국가에서는 국민경제 전체에서 중소기업이 차지하는 비중에 비해 실제 공공조달 참여 수준과 성과는 미흡한 상황이다. 따라서 중소기업이 적정한 수준으로 공공조달 시장에 참여할 수 있도록 원칙적으로는 국가 GDP에서 중소기업이 차지하는 비중인 50% 내외를 공공조달 계약에서 중소기업에 할당해야 할 기준으로 선언하는 경우가 있으나 일반적으로 합의된 수준이나 관련 논의는 부족한 상황이다. 그러나 대부분의 국가에서 중소기업의 공공조달 참여 비중은 매출액 기준으로 국민경제 전체에서 중소기업이 차지하는 비중에 비해 낮은 경우가 많다([그림 1.8] 참조).

일부 연구에서는 공공조달 시장에서 중소기업의 공급 비중이 낮은 것을 '개입을 정당화하는 시장 실패의 증거'로 간주하기도 한다(Nicholas & Fruhmann, 2014: 17). 그러나 중소기업의 적정한 공공조달 참여 비중을 결정하는 데는 다음의 두 가지 이유로 어려움이 존재한다. 첫째, 공공조달 수요자인 공공기관의 요구에 대응할 수 있는 조달 대상물을 공급하는 중소기업의 업종, 규모 등이 전체 중소기업을 모두 대표하지는 않는다는 점이다. 특히 중소기업 내에서 규모에 따라 세분화된

유형인 소기업 · 소상공인의 비중은 70~80% 이상임에도 실제 이들 기업의 참여가 적합한 조달사업은 상대적으로 적기 때문이다. 둘째, 공공기관과 직접적 계약을 체결하는 주계약자는 아니나 대기업이나 중견기업이 수주한 공공조달 실적을 하도급(대기업 완제품 업체에 부품, 부분품을 공급하거나 대규모 공사의 일부를 수행하는 경우 등)을 통해 공급하는 경우에는 그 실적을 반영하기가 어렵다는 점이다. 대기업이나 중견기업, 중소기업이 조달기관과 일차적으로 직접 계약한 경우가 아니라 해도 해당 조달사업의 계약을 이행하기 위해 2차적으로 계약하는 공급 규모가 실질적으로 중소기업 활동의 상당 부분을 차지할 수 있기 때문이다.

그럼에도 불구하고 중소기업의 공공조달 참여 확대는 대부분의 국가에서 정부, 기업, 가계를 포함한 국민경제 주체 간 원칙적인 방향성과 관련한 합의가 있는 것으로 볼 수 있다. 이는 정부가 중소기업을 지원하기 위해 공공조달 분야에서 추진한 다양한 정책 결정과 실행 사례를 통해 확인할 수 있다.

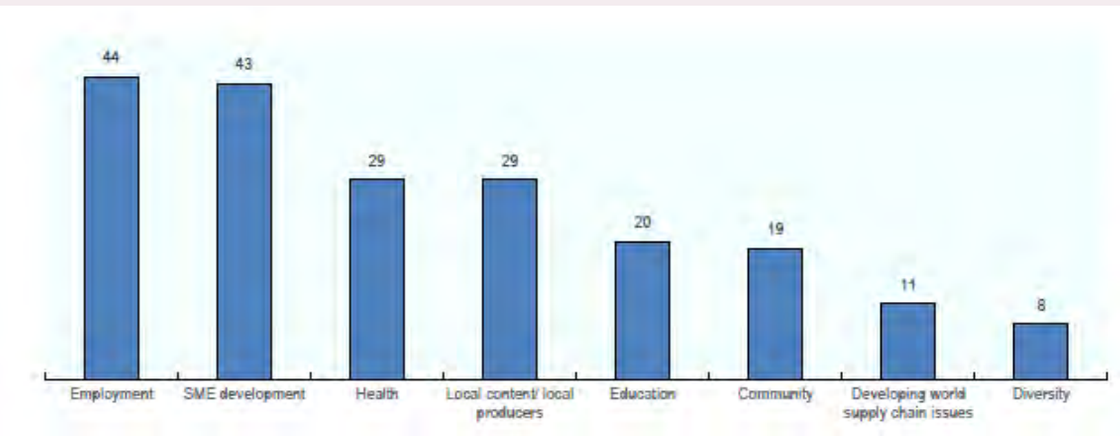
이 같은 공공조달 참여 확대에 장애물이 되는 주된 원인의 다양한 연구와 조사는 일찍부터 시작되었다(MacManus, 1991). 이와 관련한 초기 연구에서 중소기업이 공공기관 계약을 체결하고 이행하는 과정에서 경험한 어려움으로 다음과 같은 사항이 조사되었다.

①느린 결제 주기(44.5%) ②입찰 명세서가 너무 좁게 작성되어 실제 경쟁이 불가능함(35.5%) ③용역(서비스)이나 제품 실제 사용자 간 연락이 어려움(31.6%) ④신청에 필요한 서류가 너무 많음(28.8%) ⑤다른 기업 간 경쟁으로 가격이 너무 낮아 공급이 불가능함(27.8%) ⑥특정 구매 결정 담당자 관계 혼란(26.9%) ⑦새로운 제품이나 용역(서비스)의 고려를 꺼림(25.7%) ⑧입찰명세서가 너무 일반적이고 부정확하게 작성됨(23.9%) ⑨계약 체결에 필요한 서류가 너무 많음(23.7%) ⑩입찰 마감과 실제 계약 결정 사이의 과도한 지연(23.4%) ⑪대기업과 경쟁하기가 어려움(22.4%) ⑫부실 계약업체를 적발하기 위한 엄격한 성과 감사 부재(19.6%) ⑬입찰 보증금 요건(18.3%) ⑭이행 보증금 요건(17.0%) 등이다(MacManus, 1991: 20).

위와 같은 어려움은 1980년대와 1990년대 중소기업이 공공조달에 참여하면서 주로 직면했던 어려움이지만, 현재에도 같은 어려움이 여전히 지속되고 있다. 따라서 각국 정부는 중소기업의 진입장벽을 제거하고 국내 시장과 국제 시장 진출을 용이하게 하기 위한 정책과 제도를 시행하고 있다. 그러나 이런 노력을 선도한 EU의 경우에도 공공조달 관련 법령은 중소기업에 무척 부담스러운 EU 법률 중 상위 10위를 차지할 정도로 도전적인 과제로 남아 있다(European Commission, 2013). 따라서 현재도 각국은 공공조달 과정에서 중소기업의 실질적인 참여를 확대하기 위해 진입장벽 요소를 제거하는 법 · 제도적 규제를 개선하기 위한 노력을 지속적으로 강화하고 있다.

2.2. 공공조달 정책과 중소기업 지원 방안 통합

최근에는 전통적으로 경제적인 측면에서 논의되어 온 중소기업의 공공조달 참여 확대 문제 논의가 공공조달의 전략적 활용과 사회경제적 발전에 기여할 수 있는 방안으로 범위가 확장되고 있다. 이를 위해 각국은 공공조달시스템의 개혁을 추진했으며, 그 과정에서 중소기업 지원이 공공조달 정책의제의 중심이 되었다. 제로 유엔환경계획(UNEP)이 수행한 조사에 따르면, 정부의 지속가능한 공공조달 정책에서 고용과 중소기업 발전이 최우선 과제로 선택되고 있다([그림 1] 참조).



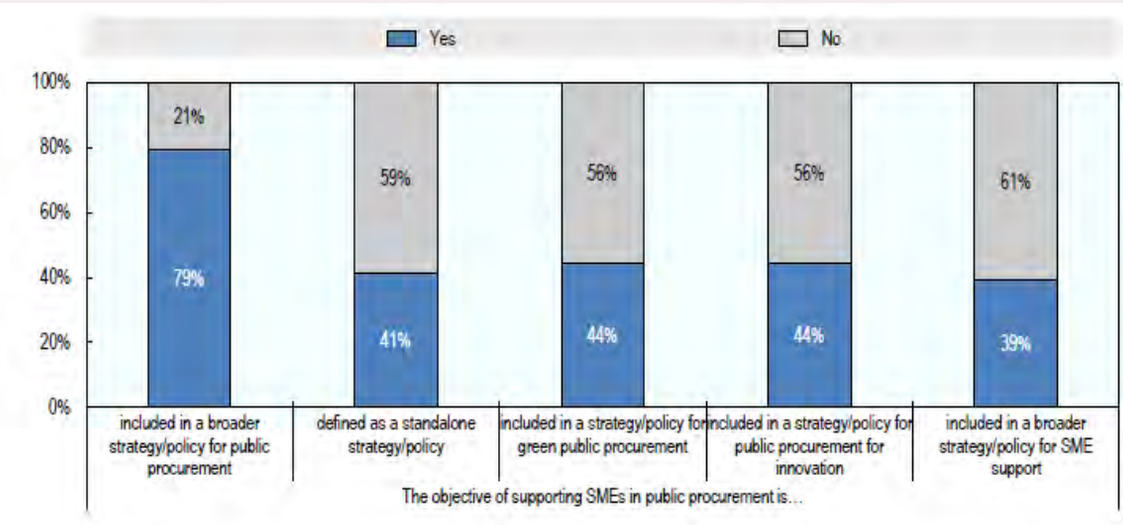
출처: UNEP, 2013.

그림 1 지속 가능한 공공조달 정책의 사회적 목표 우선순위

중소기업 지원과 접근성 향상이라는 목표는 대부분의 OECD 회원국에서 공공조달 운영전략과 정책에 내재화하고 있는 상황이다([그림 2] 참조). 이 같은 전략적 차원은 주로 공공부문의 구매력을 활용해 중소기업의 참여와 경쟁을 촉진하고, 이를 통해 공공조달 수행 시 비용 대비 가치를 향상하는 방법이다. 이 같은 공공조달의 전략적 활용을 중소기업 지원과 연계하면 정책 간 시너지효과를 창출할 수 있고, 보다 다양한 중소기업 지원정책에 반영할 수 있다.

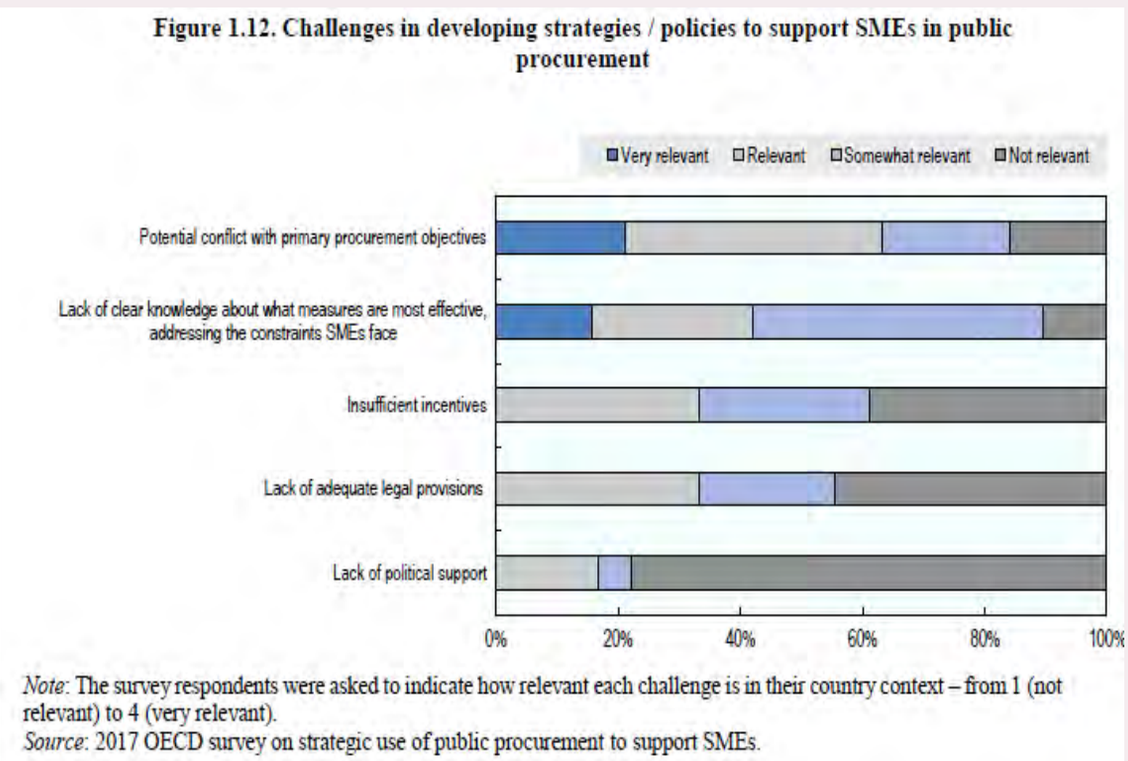
공공조달의 전략적 활용을 통해 중소기업 지원을 강화하는 분야는 혁신촉진, 환경보호, 양성평등, 사회적 약자 문제의 해결을 통한 사회적 결속 강화 등이다. 공공조달을 통해 중소기업을 대상으로 한 일반적 지원은 약 79%로 나타났으며, 녹색 · 혁신 촉진에 관한 통합적 정책 지원은 응답한 OECD 회원국 중 44%에서 방안을 마련해 시행하는 것으로 나타났다. 다만 이런 전략적 활용을 통한 공공조달을 추진하는 과정에서 정부가 당면하는 어려움을 고려할 필요가 있다. 대표적으로 중소기업을 대상으로 한 정책적 지원의 효과 대비 추정 비용과 관련해 전통적인 공공조달의 주요 목적 중 하나인 운영적 효율성이 저하될 수 있다는 점을 고려할 필요가 있다. 둘째, 중소기업이 당면하고 있는 어려움을

식별하고 이를 효과적으로 측정, 평가해 개선 방안을 도출하기 위한 지식과 정보가 부족하다는 점이다([그림 3] 참조).



출처: OECD, 2018

그림 2 공공조달 및 관련 정책과 중소기업 지원방안의 통합 현황



출처: OECD, 2018

그림 3 중소기업 지원 정책과 제도의 공공조달 정책과 통합 저해요인

녹색공공조달은 정부와 지자체 등 공공부문의 구매력을 활용해 환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있는 물품이나 용역(서비스), 공사를 조달함으로써 지속가능발전목표(SDGs)의 달성에 기여하는 전략적 활용 방안이다. 환경에 미치는 영향이 큰 건물, 식품 · 케이터링, 차량, 컴퓨터, 기타 에너지 사용 제품 등의 조달에 적용된다.

전 세계적 공동의 정책의제인 기후위기 대응을 위해 탄소배출 저감, 자원 재활용, 물 절약 등을 중심으로 녹색 전환을 위한 OECD 회원국의 노력이 가속화되고 있다. 평균적으로 OECD 회원국 국민의 약 50.4%는 정부가 기후변화와 관련한 정책적 대응에 최우선의 노력을 해야 한다는 생각을 하고 있다. 반면에 정부의 효과적인 정책 수립이나 온실가스 감축 같은 환경 목표 달성 능력에서는 약 35.5%만 확신하는 등 국민적 신뢰도는 상대적으로 낮게 나타나고 있다(OECD, 2022b). 다시 말해 국민의 절반이 기후변화를 정부가 해결해야 할 심각한 문제라고 생각하는 반면에 3분의 1이 조금 넘는 국민만 국가가 실제로 목표를 달성할 것으로 생각한다는 것이다. 따라서 기후변화 같은 주요 장기적 사회 과제를 해결하기 위해 정부는 신뢰를 구축하고 장기적인 성과를 낼 수 있는 정책에 선제적으로 투자해야 할 필요가 있다(OECD, 2022b).

공공조달은 정부가 환경 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 수행하고 있다. 지난 10년 동안 모든 OECD 회원국에서 GDP 대비 공공조달의 비중은 크게 높아졌다. 2007년 GDP의 11.8%에서 2021년 12.9%로 비중이 높아졌으며, 최근 몇 년 동안 더욱 크게 높아졌다(OECD, 2023). 가장 주목할 만한 점은 OECD–EU 국가에서 공공조달 비중이 2019년 GDP의 13.7%에서 2021년 14.8%로 높아졌다는 것이다(OECD, 2023). 정부는 다양한 부문에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 따라서 높은 구매력을 활용해 경제와 사회를 보다 지속가능한 방향으로 이끌며 녹색 전환에 기여할 수 있다.

지속가능한 발전에 기여할 수 있는 공공조달의 잠재력은 1992년 브라질 리우데자네이루에서 개최된 유엔 환경개발회의(일명 '지구정상회의')에서 처음 강조되었다. 각국 정부는 시장에서 강력한 소비자 역할과 소비 · 생산시스템을 더욱 지속가능한 방향으로 이끌어야 할 책임을 인식하고, 공공조달을 환경 목표 달성을 추구하는 전략적인 정부 기능으로 격상시켰다(UNEP, 2022). 환경과 기후 관련 목표를 달성하기 위해 소비 · 생산시스템을 변화시켜야 할 필요성은 193개국이 지속가능한 발전을 위한 2030 유엔의제를 승인한 제21차 당사국총회(COP 21)에서 다시 강조되었다. 그 자리에서 지구 평균기온 상승을 섭씨 2도 미만으로 제한하기 위한 파리 협정도 체결되었다(UNEP, 2022).

그 과정에서 공공조달은 정부 내 핵심 활동이자 가장 중요한 민관 협력의 접점으로서 상품이나 용역(서비스), 공사의 조달 과정에서 자원을 효율적으로 활용하고 탄소배출을 저감할 수 있도록

공공지출을 유도하는 정책과 제도를 시행하는 역할을 했다. 파리협정을 통해 환경적으로 지속가능한 선택을 우선시하는 동시에 공공조달 프로세스의 무결성과 비용 효율성 확보를 동시에 추구하는 방안이 필수 원칙이 되었다.

공공조달 프레임워크는 본래 최고의 비용 대비 가치를 달성하기 위해 설계되었으며, '가치'는 일반적으로 최저 가격으로 최고의 양이나 품질을 달성하는 것으로 정의되었다. 따라서 탄소 배출 감축, 사회적 가치 증진, 중소기업의 공공조달 참여 증진 같은 전략적 정책 목표를 추구하더라도 기본적으로 비용 대비 가치의 달성이라는 기본 목표의 균형적 달성을 추구해야 한다.

녹색공공조달(GPP)은 지속가능성 달성에 목표를 둔 이 같은 광범위한 공공조달 접근 방식의 일환이다. 그러나 GPP는 SPP에 비해 범위가 좁으며, 주로 지속가능성의 환경적 측면과 공개입찰 시 환경적 고려 사항에 중점을 두는 활용 방안이다. 녹색공공조달을 통해 공공기관이 더 친환경적인 제품이나 용역(서비스)을 구매하도록 유도하고, 기후변화 대응, 오염 감소, 자원 효율성 향상, 지속가능한 생산 · 소비시스템으로 전환 촉진, 생물다양성 손실 방지, 회복력 강화, 온실가스 배출 억제 등 정부의 환경정책 목표를 달성하기 위해 지원하고 있다(세계은행, 2021).

제3절
녹색공공 조달

3.1. 녹색공공조달에서 중소기업의 역할

녹색 전환은 또한 친환경 상품이나 용역(서비스)의 중요한 공급자로서 중소기업에 사업 기회를 열어준다. OECD 회원국에서 혁신적인 중소기업은 친환경 산업과 청정기술 시장에서 중추적인 역할을 담당하고 있다. 예를 들면 영국과 핀란드에서는 중소기업이 각각 청정기술 기업의 90%와 70% 이상을 차지하고 있다. 중소기업은 신흥 경제국과 저소득 국가를 포함한 지역의 청정기술 시장에서 대기업에는 매력적이지 않거나 진입장벽이 높은 친환경 공급망에서 기회를 포착할 수 있는 유리한 위치에 있다. 더욱이 환경 의식과 재정적 이익의 균형을 추구하는 소규모 '녹색기업가'는 새로운 사업 모델을 개발하고 친환경사업 관행을 선도함으로써 상향식 변혁과 일자리 창출을 촉진할 수 있다. 이 같은 발전은 대중 시장에 영향을 미칠 수 있으며, 궁극적으로 더 넓은 기업계에서 채택되고 있다(OECD, 2017a). 중소기업이 환경 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 할 수 있다는 인식 아래 [그림 4]에서는 녹색공공조달과 관련해 각국이 중소기업을 지원하기 위해 채택한 몇 가지 접근 방식을 제시하고 있다.

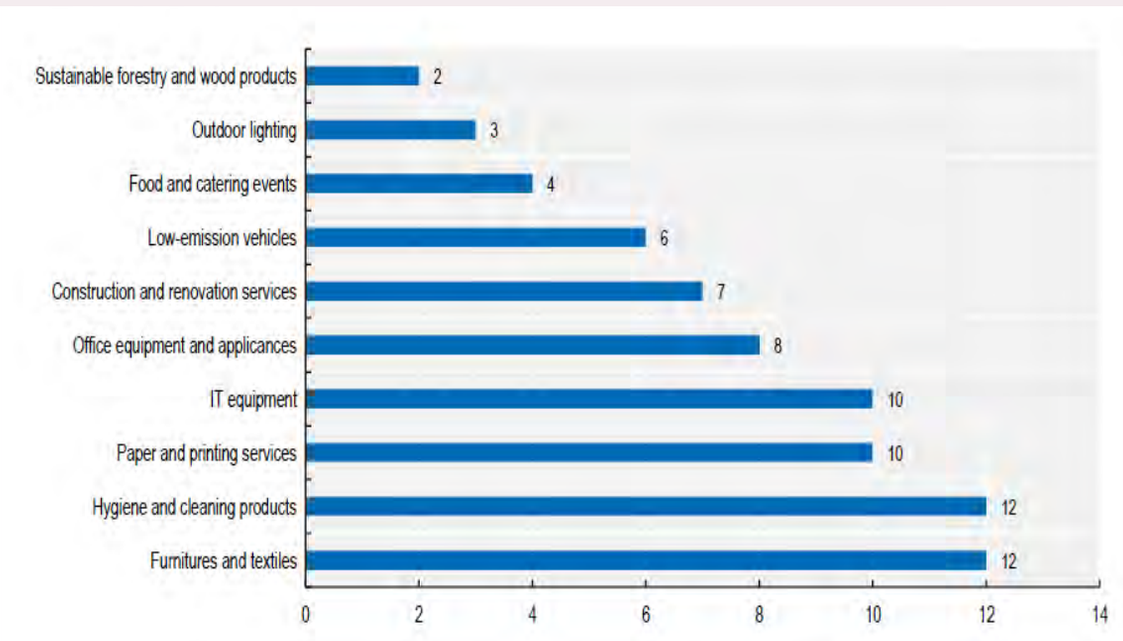
GPP 정책에 포함된 포괄적인 목표는 일반적으로 공공조달 담당자에게 보다 구체적인 의무나 목표로 부과된다. 이런 목표의 궁극적인 목적은 정책의 이행을 촉진하고 방향을 제시하며, 모니터링과 보고를 보다 용이하게 하는 것이다. 각국은 공개입찰 시 친환경 요건의 도입을 의무화하거나 친환경 전략 적용 대상 상품 또는 용역(서비스)의 비율을 설정하는 등 보다 점진적인 목표를 설정할 수 있다. 의무적 GPP 요건과 목표의 제공은 공공 계약 기관의 GPP 채택 여부와 방법을 결정하는 재량권을 제한하는 동시에 GPP의 광범위한 활용을 촉진할 수 있다. GPP 요건 채택은 일반적으로 모든 조달 범주 또는 특정 조달 범주에 따른 최소 환경 기준(예: 에너지효율 기준 또는 재활용 재료의 특정 비율)을 설정하는 규정을 채택하는 것을 의미한다.

Country	SME concerns included in green public procurement policies and strategies
Austria	The Austria Action Plan on Sustainable Public Procurement aims at supporting the participation of SMEs in public procurement
Germany	The strategy and policy on sustainability, under the responsibility of the Bundeskanzleramt (Federal Chancellery), called *Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit* (Action plan on sustainability), includes public procurement actions conducted by the federal government itself. The Competence Centre for Sustainable Procurement (KNB) was created to help those responsible for public procurement – also on the regional and local levels – to actually put policy goals on sustainability into practice. It advises all contracting authorities in Germany with regard to environmental, economic and social criteria.
Greece	The adoption of a strategy/policy for green public procurement is included in the National Strategy for Public Procurement, which in turn includes several actions aimed at supporting SMEs
Mexico	The Production and Sustainable Consumption Programme has the objective of increasing sustainable public procurement. To achieve this objective it implements a strategy promoting economic instruments that encourages green and inclusive growth. One line of action of this strategy is to promote the procurement of sustainable goods and services from SMEs.
Slovenia	Based on the conception of the recently renewed Decree on Green Public Procurement (Official Gazette no. 51/17; hereinafter decree), entering in force 1 January 2018, green public procurement will be simplified. The decree itself will allow the requirements of the contract to be adapted to the circumstances of the individual case and encourage diversified practices and innovations. As SMEs are generally more flexible and capable of adapting their production processes to the market demands quickly, green public procurement is an important business opportunity for them.
Costa Rica	The General Directorate for SME's from the Ministry of Economy, Trade and Industry, is part of the National Commission for sustainable public procurement. However, the use of ecological factors is not widely applied, and is subject to the policies applied by each entity of the public administration.

출처: OECD, 2018

그림 4 중소기업을 통한 녹색공공조달 정책과 전략 추진 사례

처음에는 의무적 GPP의 적용이 위험 대비 보상 논리가 강한 몇몇 조달 범주에 국한되었지만, 점차 다양한 상품이나 용역(서비스)의 범주로 확대되었다. OECD 조사 결과 38개국 중 24개국(63%)이 GPP에 관한 의무적 요건을 설정한 것으로 나타났다. 에스토니아는 4개 제품군을 대상으로 한 의무적 환경 요건을 설정했으며, 현재 건설과 도로 운송을 포함한 5개 제품군으로 확대하기 위해 노력하고 있다. 또한 이탈리아는 18개 제품군을 대상으로 최소환경기준(CAM: Criteri Ambientali Minimi)을 개발해 적용하고 있다. CAM은 계약금액에 관계없이 모든 정부 기관과 모든 공공 입찰에 의무적으로 적용된다(이탈리아 CAM의 자세한 내용은 [그림 2.3] 참조). 그러나 현재까지 조사 대상국 중 모든 조달 범주에서 의무적 GPP 요건을 채택한 국가는 없다. 다음의 그래프는 설문 응답자들이 GPP를 사용하기 위해 의무적 요건을 설정해야 한다고 응답한 주요 분야를 보여준다([그림 5] 참조).

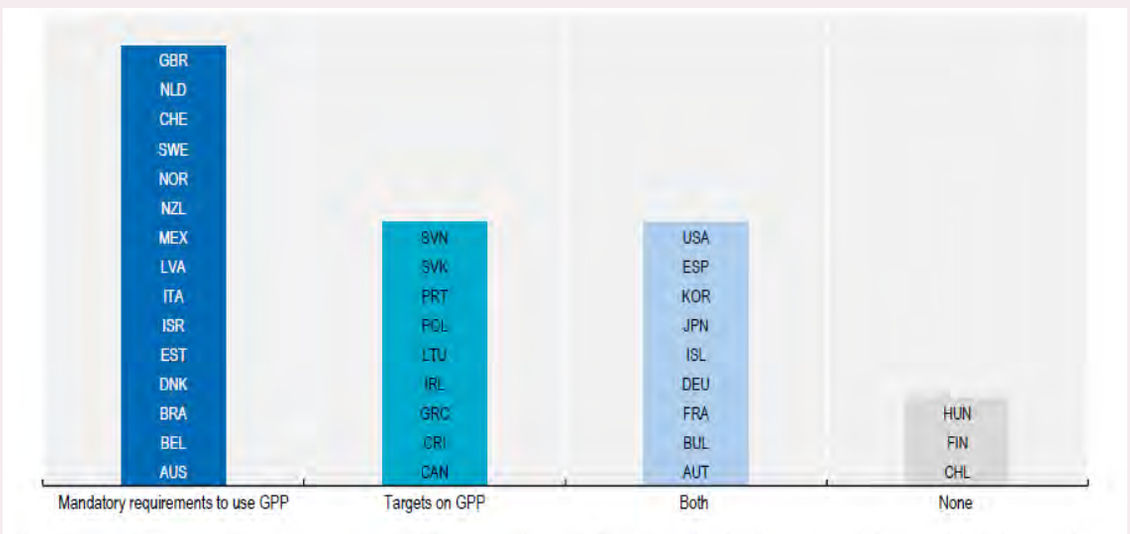


출처: OECD, 2024

그림 5 녹색조달(GPP) 의무적 요구 기준이 있는 대표적 분야

3.2. 녹색공공조달의 목표

조사 대상국 중 24%를 차지하는 9개국(캐나다, 코스타리카, 그리스, 아일랜드, 리투아니아, 포르투갈, 폴란드, 슬로바키아, 슬로베니아)은 녹색공공조달 목표를 설정하기로 결정했고, 9개국(오스트리아, 불가리아, 프랑스, 아이슬란드, 일본, 한국, 스페인, 미국, 독일)은 의무 요건과 목표를 모두 채택했으며, 3개국(핀란드, 칠레, 헝가리)은 GPP와 관련된 의무 요건이나 목표가 전혀 없는 것으로 나타났다([그림 6] 참조).



출처: OECD, 2024

그림 6 국가별 녹색공공조달 요구사항과 달성목표 도입현황

녹색기준을 포함한 공공입찰의 비율 같은 GPP 관련 목표는 GPP 개혁을 총괄하는 중앙 기관이나 각 조달 기관에서 개별적으로 설정할 수 있다. 이 목표는 이정표, 중간단계 목표, 성과단계 목표 등의 형태를 띨 수 있으며, 동기 부여의 원천이 되는 체계적인 프레임워크를 제공한다. 달성 가능한 목표를 명확히 설정함으로써 다양한 실행단계에서 성과를 평가하고 인정하는 데 핵심 역할을 한다. 이 같은 목표는 계약 당국 간 협의를 통해 개발될 때 가장 효과적이다. 이는 계약 당국이 목표 달성에 책임이 있으며, 성과에 직접적인 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 목표의 실효성을 높이기 위해서는 실행 과제와 시장 제약 요인을 고려하는 등 현실적인 수준에서 목표를 설정할 필요가 있다. 많은 경우 GPP 목표는 간결하면서도 핵심적인 실행 지표 세트를 기반으로 구성된다(세계은행, 2021: 5).

OECD 설문조사 결과에 따르면, 각국은 전반적인 조달 목표를 포함한 다양한 형태의 목표를 채택하고 있다. 예를 들면 일부 국가는 2025년까지 전체 공공조달의 80%(금액 또는 입찰 건수 기준)에

GPP 기준을 포함하도록 설정하고 있다. 슬로바키아공화국의 경우, 환경 정책 전략에 따라 2030년까지 모든 정부 기관의 총계약금액과 건수의 70%에 GPP 기준을 적용하는 데 목표를 두고 있다. GPP 목표는 특정 제품이나 용역(서비스) 그룹에 한정되어 적용될 수 있으며, 국가 · 지역 · 지방정부 등 행정 수준에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어 덴마크에서는 계약 당국이 세제 · 종이 · 인쇄물 · 비누 · 위생용품 등을 구매할 때 환경마크가 부착된 제품을 구매해야 하지만, 이는 중앙정부 차원에서만 적용되는 경우도 있다. 또한 정부는 녹색 운영 목표를 채택하기로 결정할 수도 있다.

제4절
혁신을 위한 공공조달

혁신을 위한 공공조달은 정부와 지자체가 혁신적인 제품이나 용역(서비스)을 수용함으로써 공공조달을 통한 시장 형성과 판로 확대를 지원하는 전략적 활용 방안이다. 이를 통해 국가와 지역 수준에서 혁신을 촉진하고, 더 나아가 생산성과 포용성을 향상하는 데 기여할 수 있는 전략적 활용 방안이다.

혁신은 생산성 향상과 장기적인 성장의 핵심 동력이다. 특히 중소기업의 혁신은 포용적 성장 전략의 핵심이다. 중소기업은 평균적으로 대기업보다 혁신성이 낮지만, 급진적인 혁신의 원천이며, 고성장 기업의 대부분을 차지하고 있다(OECD, 2018b). 중소기업에서는 조직적 또는 계층적 간접비용이 적고, 새로운 아이디어를 복잡한 승인 절차 없이 신속하게 시험해 볼 수 있기 때문이다. 또한 스타트업 같은 중소기업은 종종 혁신적인 아이디어를 기반으로 설립되며, 이런 아이디어는 사업으로 발전할 수 있다. 다만 초기에는 그 범위가 제한적일 수 있다(OECD, 2017d).

혁신적인 중소기업은 공공조달 시장에 진입하는 과정에서 일반 중소기업보다 더 큰 어려움을 겪을 수 있다. 이는 공공기관의 조달 담당자가 혁신적 시도에서 상대적으로 위험을 회피하는 성향을 보이기 때문이다. 실제로 혁신기업의 공공조달 시장 참여는 중소기업보다 대기업에서 더 빈번하게 나타난다(Appelt & Galindo-Rueda, 2016). 그와 동시에 공공부문 시장 참여는 혁신적인 중소기업에 주요 수요 원천을 제공한다. 실제로 공공조달 시장에서 혁신적인 중소기업의 참여 수준은 여전히 상대적으로 낮은 편이지만, 일반 중소기업보다는 높다(OECD, 2017c).

정부는 혁신을 위한 공공조달에서 중소기업의 핵심적인 역할과 공공조달 참여의 이점을 인식하고, 직접적인 재정적 인센티브와 보증 등 중소기업의 참여를 위해 다양한 형태의 지원을 제공한다. 또한 중소기업 참여 견적, 행정 지원, 교육 제공, 기타 다양한 수준에서 공공입찰 참여를 용이하게 하는 간접적인 조치를 취할 수도 있다(OECD, 2017d). 이런 사례는 [그림 7]에서 확인할 수 있다.

Country	SME inclusion in public procurement for innovation policies and strategies
Austria	The Austrian Action Plan on Public Procurement Promoting Innovation deals with the issue of supporting SMEs in public procurement. For example, it stipulates that public authorities should tender/procure in lots and define qualification and award criteria in a way that gives SMEs a chance to participate in competitions, etc.
Belgium	In order to encourage innovation for contracts below publication threshold, a working group is analysing possibilities for attracting very small firms and start-ups more easily. As a first step, the scope aims at procurements in the IT sector below the national publication threshold and for which an innovative solution is needed.
Canada	The Build in Canada Innovation Programme provides procurement opportunities for SMEs with innovations ready for testing or commercialisation, by making the Government of Canada their first client.
Germany	The Competence Centre for Innovative Procurement (KOINNO) was created to help the contracting authorities on the federal level as well as on the local and regional levels to put the policy goal of furthering innovation by way of public procurement and of supporting innovative goods and services into practice. KOINNO gives guidance in different ways, e.g. on its homepage (de.koinno-bmwi.de), at workshops, by providing best practice examples and by giving advice on concrete, practical questions.
Ireland	Ireland established Small Business Innovation Research (SBIR), the national innovative pre-commercial procurement initiative administered by Enterprise Ireland.
Korea	Korea has established priority purchase for SME-developed technology products, which needs to constitute at least 10% of SME purchases

출처: OECD, 2018

그림 7 중소기업을 통한 혁신공공조달 정책과 전략 추진 사례

혁신은 종종 민간부문과 연관이 있지만, 공공부문에서도 마찬가지로 중요한 역할을 한다. 공공부문에서는 효율성과 효과성을 높이고, 시민의 기대와 요구를 충족하는 서비스를 강화하며, 변화하는 사회적 과제를 해결할 수 있다. 혁신은 시민의 기대치 상승, 인구 고령화, 경제적 불확실성 등으로 공공서비스의 비용 효율성 개선이라는 압박을 받고 있는 정부 기관의 최우선 과제이다(Afonso & Kazemi, 2017). 또한 혁신은 기후변화, 공중보건, 공공안보, 소셜미디어 조작, 잘못된 정보 유포 같은 디지털 혁신의 영향처럼 복잡한 과제를 해결하는 데 도움이 될 수 있다(Kuhlman & Rip, 2014). 모든 공공부문 개혁과 마찬가지로 공공부문의 혁신은 시민의 이익을 위해 공공자원을 활용하는 데 목표를 둔다. 이는 주요 사회적 과제의 새로운 해결책을 제시하고, 공공부문의 발전을 촉진할 수 있는 새로운 혹은 크게 개선된 용역(서비스)이나 제품, 프로세스, 조직 또는 방법론의 개발을 포함한다.

공공조달은 공공부문에서 다양한 역할을 수행하며, 공공–민간 협력의 촉매제 역할을 하고, 기업에 가치를 제공하며[예: 중소기업(SME)을 유지하거나 혁신 촉진), 새로운 자원, 용역(서비스), 솔루션, 방법을 정부 운영에 직접 도입할 수 있다. 또한 정부는 다양한 범주의 상품이나 용역(서비스),

공공사업의 주요 구매자이기 때문에 공공조달은 정부와 민간 부문의 상호작용에 영향을 미치는 가장 큰 플랫폼이다. 특히 공공조달은 OECD 회원국에서 GDP의 12~15%를 차지하며 인프라, 보건, 국방, 교육 같은 대부분의 공공서비스를 제공하는 데 중요한 역할을 수행한다(OECD, 2023). OECD 전체 회원국에서 공공조달이 GDP에서 차지하는 비중은 2007년부터 2021년까지 변화가 없었지만, 총정부지출 대비 비중은 2007년 36%, 2019년 34%에서 2021년에는 28%로 감소했다. 반면에 EU 회원국이면서 OECD 회원국의 경우, 2021년 기준 공공조달이 GDP에서 차지하는 비중은 15%로 증가했다.

공공조달은 효율성 향상과 비용 절감을 넘어 '사회 변화를 위한 전략적 자산'(Grandia & Volker, 2023)이 될 잠재력을 지니고 있다. 공공조달은 정부의 구매력을 활용해 윤리적이고 지속가능하며 포용적인 관행을 장려함으로써 사회 변화를 주도할 수 있다. 여기에는 공정한 노동 기준을 갖춘 공급업체를 우선시하고, 소규모 · 소수자 소유 기업을 지원하고, 다양성과 환경적 지속가능성을 장려하며, 윤리적인 공급망을 확보하는 방안이 포함된다. 또한 정부는 공공조달을 통해 사회적 과제를 해결하는 혁신을 촉진할 수 있으며, 이는 공동체의 형평성과 지속가능성을 달성하는 강력한 도구가 될 수 있다(OECD, 2023). 이는 정부가 구매력을 활용해 기후변화, 공중보건, 도시개발 등 주요 사회적 문제를 해결할 수 있는 혁신적 솔루션의 개발과 확산을 촉진할 수 있기 때문에 공공부문 혁신과 직접적으로 연계된다.

공공조달은 지속가능발전목표(SDGs) 중 80% 이상과 간접적으로 연계될 수 있으며, 각국은 지속가능한 공공조달, 국가 정책, 우선순위에 따라 지속가능한 공공조달 관행을 장려하고 있다. 이 같은 추세는 조달 접근 방식의 변화를 시사한다. 가치 중심적이고 지속가능성을 지향하는 공공조달은 종종 '형식과 경쟁보다는 더 많은 사회적 대화와 협력'을 요구한다(OECD, 2024).

공공조달은 공공부문 혁신을 촉진하는 데 중추적인 역할을 할 수 있다(OECD, 2017d). 공공부문 혁신에서 공공조달을 전략적으로 활용하는 것은 OECD 공공부문혁신선언(OECD, 2019)의 원칙이 어떻게 실행으로 옮겨질 수 있는지를 보여주는 사례 중 하나이며, 이는 OECD 공공조달 이사회 권고(OECD, 2015a) 채택 이후 수행된 작업을 기반으로 한다. 후자는 OECD 회원국과 비회원국 모두가 더 광범위한 정책 목표를 달성하기 위해 공공조달에 전략적이고 총체적으로 접근하는 방식을 장려한다. OECD 공공부문혁신선언은 정부가 핵심 시스템을 실험적으로 운영함으로써 얻을 수 있는 이점을 인정할 뿐만 아니라 이 같은 이점을 실제로 달성할 수 있는지 여부와 그 방법을 모색하도록 추구한다.

'혁신'이라는 용어는 혁신 활동을 수행하는 과정과 그 결과를 포괄한다. 혁신을 통해 생활수준을 향상하고 개인 · 기관 · 경제 · 국가에 다양한 방식으로 영향을 미치는 것은 당연하다. 오슬로 매뉴얼의

네 번째이자 최신판에서는 혁신을 "이전 제품 또는 프로세스와 크게 다르며, 잠재적 사용자에게 제공되었거나(제품), 단위에서 사용 가능해진(프로세스) 새롭거나 개선된 제품 또는 프로세스(또는 이들의 조합)"로 정의하고 있다(OECD, 2017d).

정부는 혁신을 촉진하고 기업이 성과 지향적 접근 방식과 솔루션을 추구하도록 지원할 수 있으며, 이 경우 품질과 지속가능성이 특히 중요하다. 공공조달은 점차 혁신을 촉진하는 핵심 수단으로 인식되고 있다(Uyarra et al., 2020). 정부는 이를 통해 사회적 과제를 해결하고, 공공 서비스를 개선할 수 있는 새로운 솔루션을 개발, 채택하도록 장려할 수 있다.

정부는 조달을 통해 혁신적인 제품이나 용역(서비스), 기술을 적극적으로 모색함으로써 기업과 기업가가 혁신을 실현하고 새로운 아이디어를 시장에 선보일 수 있는 기회를 창출한다. 더욱이 정부는 공공조달 절차에 구체적인 혁신 목표를 설정함으로써 공급업체의 혁신 투자를 유도하고, 혁신 솔루션의 안정적이고 충분한 수요를 제공함으로써 연구개발 활동을 지원할 수 있다. 그와 함께 행정부는 특정 조달 절차에 따른 투자를 직접적으로 지원할 수 있다.

혁신정책 도구로서 조달의 전통적인 관점은 정부의 구매력이 혁신을 촉진하고 직간접적으로 혁신의 확산을 가속화할 수 있다는 점을 강조한다(Edler, 2010). 수요 주도 조달 방식은 자금 지원, 시범 운영, 위험 분담을 통해 혁신 솔루션을 명시적으로 모색하거나 암묵적으로 장려할 수 있다. 현재의 예산 제약 상황에서 정부는 새롭게 부상하는 사회적 과제를 해결하면서, 더 적은 자원으로 공공서비스의 제공을 유지할 뿐만 아니라 향상할 수 있는 혁신적인 방법을 찾아야 한다. 보조금과 세제 혜택이 단기 적자를 심화하면서 정책 입안자들은 에너지 효율성 같은 핵심 수요를 충족함과 동시에 혁신을 촉진하기 위한 수단으로 조달 예산의 활용에 점점 더 관심을 보이고 있다(Appelt & Galindo-Rueda, 2016). 유럽위원회의 혁신 조달 지침(European Commission, 2021)은 혁신 조달의 이점을 다음과 같이 나열한다. ①경제 회복, 녹색 · 디지털 전환, EU의 회복력 강화 ②최적의 예산으로 더 높은 품질의 공공서비스 제공 ③발생하는 요구 해결 ④공공서비스의 현대화 ⑤스타트업과 혁신 중소기업의 출범, 성장 지원 ⑥시장을 혁신으로 전환 등이다. 궁극적으로 공공조달과 혁신 간의 효과적인 연계는 공공서비스의 효율성과 효과성을 높이고 경제성장과 경쟁력을 촉진한다.

공공조달은 공공정책이나 공공서비스 설계와 개발을 담당하는 공공부문 관리자(그리고 공공부문 혁신 역량 강화에 전념하는 팀이나 부서에 속한 사람)에게 중요한 도구이다. 공공조달은 첫째, 공공과제, 특히 새로운 요구사항을 해결하고 시민에게 더 나은 서비스를 제공하기 위한 혁신적인 솔루션에 접근한다(Edler & Georghiou, 2007). 둘째, 특히 기존의 권한 구조가 이해관계자의 행동을 제약하는 경우, 새로운 참여자의 유입과 참여를 확대하고, 혁신을 촉진하는 새로운 관행을 유도할 수

있다(Edquist et al., 2015). 셋째, 사회에 가치를 제공하기 위한 혁신적인 프로세스와 관행을 수립하거나 강화한다(Storsjö & Kachali, 2017). 넷째, 공공부문을 혁신하기 위한 정책 도구를 지원한다. 다시 말해 공공조달은 어떤 혁신을 추구하고, 누가 과정에 참여하며, 어떻게 혁신을 달성하고, 궁극적으로 어디로 이어지는지를 결정함으로써 공공부문의 혁신에 상당한 영향을 미친다. 공공조달은 디지털정부 전략, 인프라와 도구의 개발, 구현을 모색하고 지원하는 데 활용될 수 있다. OECD 디지털정부 전략 이사회 권고(OECD, 2014)에 명시된 바와 같이 ICT와 디지털 기술의 공공조달은 주로 민간부문에서 상품과 용역(서비스)을 적시에 효율적으로 조달하고 제공함으로써 민첩한 디지털정부 프로젝트와 프로그램의 개발, 구현을 지원할 수 있다. 인공지능(AI) 같은 신기술이나 용역(서비스)이 포함된 ICT와 디지털 상품을 구매하기 위해 공공조달 프레임워크를 보다 혁신적이고 협력적이며 유연하게 활용함으로써 디지털정부와 관련한 투자를 보다 효과적으로 관리할 수 있는 새로운 접근적 해법을 제공한다. 이는 디지털정부의 요구에 대응하기 위해 공공부문과 스타트업, 기업가, 혁신 생태계 간의 협력을 강화하는 메커니즘으로서 GovTech에 관심과 전략적 중요성이 높아지고 있음을 보여준다. 이 같은 공공조달 방식을 사용하는 정부는 보다 민첩하고 탐색적인 접근 방식을 갖춘 ICT와 디지털 프로젝트를 개발, 구현, 관리할 수 있다.

제5절
사회적 책임조달
(SRPP: Socially Responsible Public Procurement)

사회적책임조달이란 공공조달 관련 법령, 규정, 기준을 중심으로 조달정책과 관행에 기업책임경영(RBC: Responsible Business Conduct) 활동을 촉진하는 요소를 반영해 기업이 환경, 사회적 가치, 준법경영 등을 활성화함으로써 공익을 보호하고 공공조달 지출의 책임성을 강화하는 전략적 활용 방안이다.

공공조달은 정부가 다양한 계약과 구매 도구를 활용해 상품이나 용역(서비스), 공사를 계획, 조달, 관리하는 다양한 방식을 의미한다. 이 같은 공공조달의 약 63%는 지방정부 수준에서 이루어지며, OECD 회원국 전체에 걸쳐 약 13만 4,000개의 지방정부와 지역정부 기관이 있다(OECD, 2019).

공공조달은 정부 정책 목표를 달성하기 위한 전략적 도구이자 지렛대이며, 이런 목표에는 혁신 촉진, 녹색 공공조달과 순환경제 촉진, 중소기업(SME)의 공공조달 계약 접근성 지원, 글로벌 공급망 내 책임 있는 기업 행동(RBC) 증진 등이 포함된다. 공공조달이 전략적으로 활용될 경우, 정부의 사명을 달성하는 데 필요한 상품과 용역(서비스)을 적시에 경제적이면서도 효율적으로 제공해 경제의 생산성을 높이고 공공기관 신뢰도를 높일 수 있다. 전 세계 국가별 공공조달 규모는 평균적으로 국내총생산(GDP)의 12~15%를 차지하고 있다. 정부는 여러 산업에서 재화나 용역(서비스), 공사의 가장 큰 구매자이며, 해당 부문의 주요 수요자이다. 공공조달은 보건, 환경보호, 공공질서, 경제 등 다양한 분야의 지출에 반영되며, 모든 형태의 공공서비스 제공에 크게 영향을 미치고 있다. 이런 구매력은 정부가 물품이나 용역(서비스), 공사 등 조달 대상물을 통해 더욱 책임감 있는 생산과 소비를 촉진할 수 있는 강력한 지렛대를 제공한다. 이는 결국 지속가능한 성장을 촉진하고, 비용 대비 가치를 보장하며, 정부가 지속가능한 개발을 위한 2030 의제, 특히 목표 12(책임 있는 소비 및 생산)에 따른 약속을 이행하는 데 크게 기여할 수 있다.

2015년 채택된 OECD 공공조달위원회 권고안은 공공조달의 전략적이고 총체적인 활용을 촉진하는 대표적인 프레임워크요 가이드라인이다. 이는 공공조달시스템의 현대화를 위한 참고자료로, 전체

조달 주기를 다루는 동시에 공공조달을 예산, 재정 관리, 기타 용역(서비스) 제공 방식 같은 전략적 거버넌스의 다른 요소와 통합하고 있다. 권고안에서 '비용 대비 가치'는 공공조달의 기본 원칙이다. 이 원칙은 공공조달의 결정과 조치가 '정의된 요건을 충족하기 위한 비용, 품질, 지속가능성의 가장 유리한 조합'에 집중토록 한다. 예산 압박과 시민들의 공공지출에 관한 책임 요구에 따라 경제적 논거(비용, 품질)가 정부 고려사항의 최우선순위에 놓이게 되었다. 그러나 지난 10여 년간 공공조달의 가치는 지속가능성 차원에 점점 더 초점을 맞추고 있으며, 비용과 품질을 넘어 환경적 목표 같은 요소도 점점 더 자주 포함되고 있다. 이는 물품과 용역(서비스)이 환경에 과도한 해를 끼치지 않도록 보장하기 위한 것이다. 또한 비용 대비 가치에는 인권존중, 차별금지를 포함한 노동권, 성 주류화 같은 사회적 고려사항뿐만 아니라 장기 실업자, 소수자, 장애인을 위한 경제적 기회 확대 같은 정책적 의제의 반영도 증가하고 있다.

전통적으로 이 같은 고려사항은 주로 국가 내에서 이루어졌으나, 2000년대 이후 글로벌 공급망에서 인권과 노동권 침해의 잠재적 위험, 특히 아동 노동, 강제 노동, 현대판 노예제, 인신매매와 관련된 위험을 인식하는 수준이 높아졌다. 공공조달은 경제적, 환경적, 사회적 발전에 긍정적으로 기여할 수 있지만, 전략적으로 활용되지 않으면 사람, 지구, 사회에 부정적인 영향을 미칠 수도 있다. 그에 따라 정부와 기업이 구매 결정과 활동에 더 큰 책임을 져야 한다는 요구가 커지고 있다.

기업책임경영(RBC)은 기업이 경제적, 환경적, 사회적 발전에 긍정적으로 기여할 수 있다는 확신을 바탕으로 권고되는 경영 활동이다. 또한 글로벌 공급망을 통한 기업 활동이 사람, 사회, 환경에 부정적인 영향을 미치는 다양한 사례를 고려해 OECD에서는 'OECD 다국적 기업 가이드라인(MNE 가이드라인)'을 통해 기업책임경영의 가장 포괄적인 국제표준을 제시하고 있다. 이를 통해 정부는 노동자 권리, 인권, 환경, 뇌물 수수, 정보 공개 등 기업의 책임과 관련된 주요 영역에서 기업에 비구속적 권고를 제공하고 있다.

기업과 마찬가지로 공공조달을 실행, 관리하는 공공기관 역시 조달 대상물을 공급하는 조달기업을 통해 공급망으로 연결되어 있기 때문에 부정적 영향을 방지하고 이를 해결하기 위해 유사한 과제에 직면하게 된다. 공공조달이 경제적 영향력을 기반으로 변화의 지렛대 역할을 할 수 있다는 점을 고려하면, 정부가 경제주체로서 공공조달을 통해 기업책임경영 활동을 촉진해야 한다는 요구가 지속적으로 확대되고 있다. 따라서 정부를 중심으로 한 공공부문에서는 공공조달 과정에서 조달 의사결정과 그 결과가 조달 대상물을 공급하는 공급기업과 연계해 부정적인 사회적, 환경적 영향이 발생하지 않도록 예방과 관리의 필요성이 커지고 있다. 이런 측면에서 상대적으로 선진적인 공공조달시스템을 구축하고 있는 OECD 회원국에서도 50% 정도만 공공조달 전 단계에서 관련된

위험을 평가, 예방, 관리하기 위한 방안을 채택하고 있는 것으로 나타났다.

OECD 가이드라인에 따르면 기업책임경영의 목표는 환경, 인권, 노동권, 소수자 고려사항, 장애인, 장기 실업자, 성별 고려사항, 정직성 등 8개 항목으로 구성된다. 공공조달은 계약 당국이 공적자금을 공정하고 공개적으로 사용해 건전한 계획, 설계, 납품을 통해 효율성과 비용 대비 가치를 달성하도록 보장하는 규제와 전략적 프레임워크를 기반으로 관리되고 있다. 공공조달을 통한 구매는 국내(국가 또는 지방) 공공조달 제도의 범위에 속하며, 일반법(행정법, 계약법, 환경법, 부패방지법 등)의 적용을 받는 경우도 있다. 공공조달을 통한 계약은 금전적 가치, 대상, 이전 정부 의무에 따라 국제적, 지역적 제도의 적용을 받을 수도 있다.

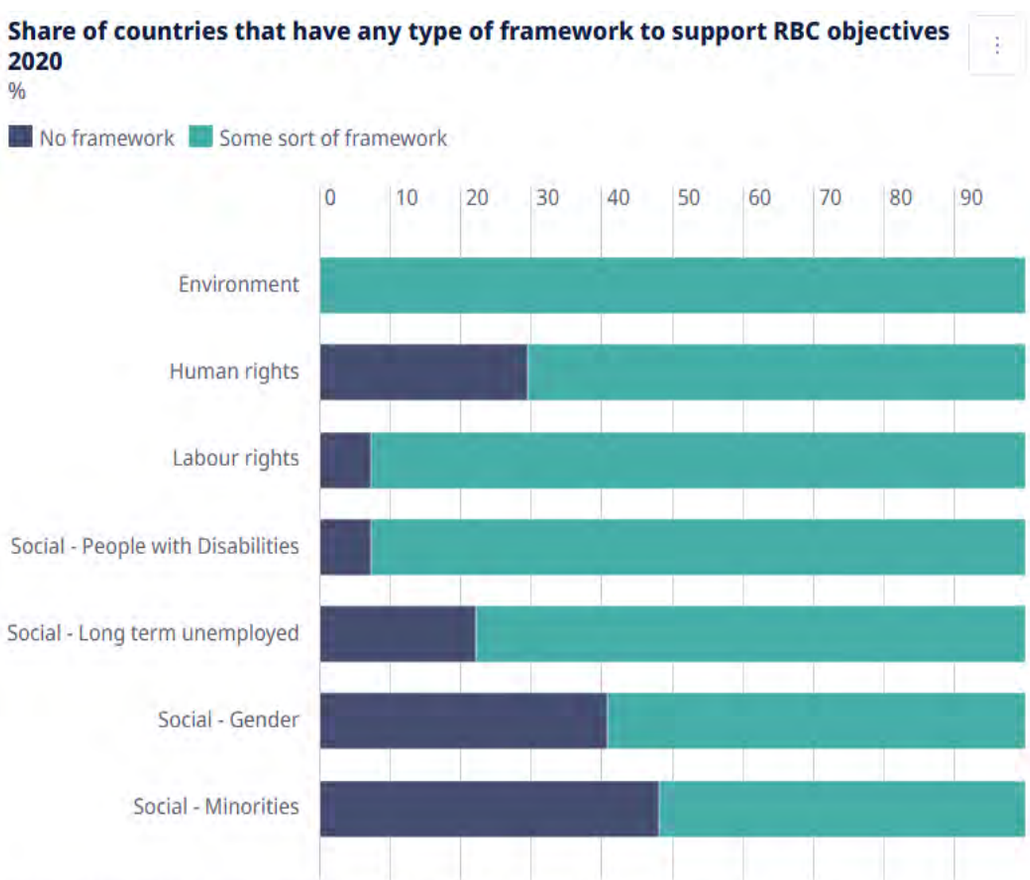
전통적으로 공공조달 체계는 입찰자 간 공개경쟁과 차별금지 등을 통해 비용을 절감함으로써 최고의 비용 대비 가치를 달성할 수 있는 방향으로 설계되었다. 이 같은 맥락에서 전통적인 공공조달의 목표는 최저 가격으로 최고의 양 또는 품질을 확보하는 것으로 간주되었다. 입찰 결과는 주로 이런 비용 중심적 접근 방식을 강화하는 형태로 운영되었으나, 2000년대 이후 순수한 최저 비용 중심적인 접근 방식에서 탈피해 환경적, 사회적 비용을 총비용 대비 가치의 일부로 고려하는 수명주기비용(LCC: Life Cycle Cost) 방식으로 변화하고 있다.

이 같은 변화는 국민과 같은 공공조달 이해관계자들이 공공조달 지출이 효율적이면서 보다 모범적인 방향으로 이루어질 것이라는 기대를 반영한 결과로 볼 수 있다. 따라서 조달기관이 공공조달을 통해 지출할 때 가격적 측면의 투명성과 책임성의 원칙을 준수하는 동시에 비가격적 측면의 사회적, 환경적 피해를 예방하는 요인을 선제적으로 고려해 관련 문제 발생을 예방하는 방안이 중요하다.

그러나 이 같은 사회적, 환경적 영향요인은 역사적으로 공공조달에서 우선적으로 고려되어 온 경제적 가치에 영향을 미치는 주된 요인이 아니라 부차적인 요소로 인식되어 왔다. 따라서 이러한 비가격적 목표는 공공조달 대상물과 관련된 주요 목표와 직접적으로 관련이 없는 부차적 목표를 충족하는 것으로, 처음에는 부차적 또는 보완적 정책 목표로 정의되었다(Arrowsmith & Kunzlik, 2009). 이런 부차적 또는 보완적 정책 고려 사항을 공공조달에 통합함으로써 중소기업(SME), 새롭거나 혁신적인 제품이나 용역(서비스)에 투자하는 기업, 여성 또는 소수민족이 소유한 기업으로부터 상품과 용역(서비스)을 우선적으로 조달하는 정책과 제도를 시행했다. 이 같은 접근 방식이 체계화, 고도화되면서 '전략적 공공조달' 개념으로 성장했으며, 2000년대 이후 주된 공공조달 운영 방향성으로 자리 잡았다(OECD, 2013). 실제로 정부는 대규모 공공조달 수요자로서 공공조달 시장을 기업책임경영(RBC) 활동을 수행하는 참여자 중심으로 전환하기 위한 기준을 설정할 권한을 바탕으로, 이를 촉진하는 정책과 제도를 시행하고 있다. 전략적 공공조달과 기업책임경영이 공통적으로 주목하는

주제 중 하나로, 모든 국가가 공공조달을 통해 환경 목표 달성을 촉진하는 체계를 도입하고 있으며, 70%는 인권, 41%는 성별 고려사항, 48%는 소수자 관련 이슈를 반영한 체계를 갖추고 있다([표 8] 참조).

표 8 사회적책임조달 관점의 기업책임경영(RBC) 도입현황

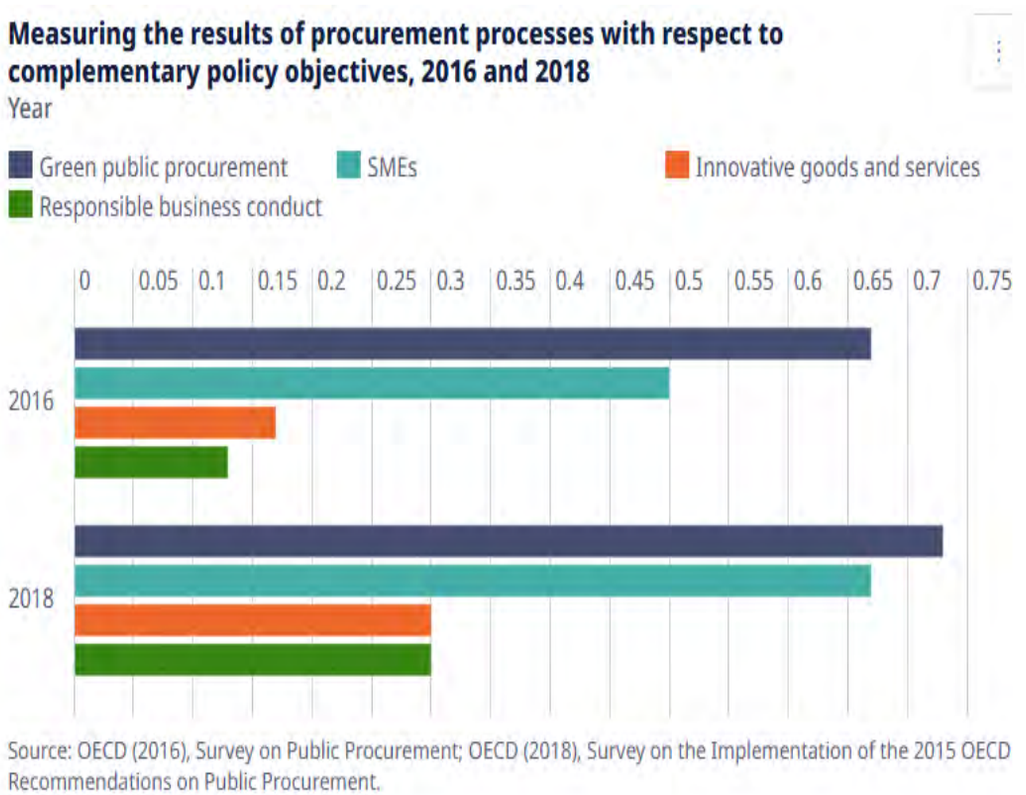


Share of countries that have any type of framework to support RBC objectives 2020

Category	No framework	Some sort of framework
Environment	0	100
Human rights	29.63	70.37
Labour rights	7.41	92.59
Social – People with Disabilities	7.41	92.59
Social – Long term unemployed	22.22	77.78
Social – Gender	40.74	59.26
Social – Minorities	48.15	51.85

OECD 회원국을 중심으로 공공조달에 환경, 혁신, 고용, 사회적 책임 같은 정책적 목표를 반영한 전략적 활용이 확대되고 있다. 전략적 활용에서 큰 장애물 중 하나는 경제적 운영 효율성 관점에서 최저가격 중심의 공급업체를 선정하는 규정과 관행이었다. 그러나 EU를 중심으로 '경제적으로 가장 유리한 입찰자(MEAT: Most Economically Advantageous Tender)'를 낙찰자로 선정하는 기준을 채택해 가격적 요소 외에 성능, 품질, 기타 정책 목표 달성을 고려한 요인을 함께 평가함으로써 제도적 실행 기반을 강화했다. 공공조달의 전략적 활용의 체계성이 강화되면서 2010년대 중반 기준 공공조달 프로세스에 정책 목표를 통합한 분야는 녹색조달 약 73%, 중소기업 조달 약 67%, 혁신조달과 사회적책임조달이 각각 30% 수준인 것으로 조사되었다(OECD, 2025)([표 9] 참조).

표 9 전략적 공공조달 유형별 정책목표 도입 현황



공공조달 프로세스에 보완적 정책목표 반영 국가현황(2016 and 2018)

연도	전략적 활용분야			
	Green public procurement (y)	SMEs (y)	Innovative goods and services (y)	Responsible business conduct (y)
2016	0.67	0.5	0.17	0.13
2018	0.73	0.67	0.3	0.3

전략적 공공조달과 기업책임경영은 세부적인 주제에서 차이가 있을 수 있으나 전체적으로는 경제적, 환경적, 사회적, 법적 측면에서 전 지구적, 국가적, 개인적 차원에서 긍정적이고 바람직한 방향으로 공공조달을 운영한다는 측면에서는 동일하다. 이런 관점에서 '지속가능한 공공조달(SPP: Sustainable Public Procurement)'이라는 개념도 존재한다. 지속가능한 공공조달이란 지속가능한 개발의 3개 기둥인 경제개발, 사회개발, 환경보호의 통합을 촉진하는 전략적 접근 방식이다. 2006년부터 본격화된 지속가능한 공공조달은 '조직이 재화, 용역(서비스), 작업, 공공서비스 관련 요구를 충족하는 과정으로, 조직뿐만 아니라 사회와 경제에도 이익을 창출하는 동시에 환경 피해를 최소화하는 방식으로 전체 수명주기에 걸쳐 비용 대비 가치를 달성하는 과정'으로 정의된다(CIPS, 2008).

공공조달의 맥락에서 '전략적 공공조달'은 경제적 가치 추구 중심에서 경제적, 환경적, 사회적, 법적 요소를 통합적으로 고려해 전체적 비용, 가치, 영향력의 최적 구성을 달성하는 방향으로, 지속가능한 공공조달, 기업책임경영조달, 녹색조달, 혁신조달, 사회적가치조달 등을 포괄하는 개념으로 볼 수 있다.

기업책임경영의 목표는 국가, 정책 담당자, 공공조달 전문가, 비정부기구(NGO), 기업, 노동자, 일반 국민(소비자) 등 이해관계자별로 다양한 의제와 가치를 추구할 수 있다. 특히 전략적 공공조달 관점에서는 국가별로 이 같은 사회적책임경영의 세부 주제와 관련한 우선순위와 수용 환경의 차이가 크기 때문에 다양한 형태로 구현될 수 있다. 대표적으로 원주민 포용 같은 문제는 일부 국가에서는 우선순위가 되지만, 대부분의 국가에서는 기후변화, 성평등, 장애인 우대 같은 문제가 우선순위가 될 수 있기 때문이다.

따라서 전략적 공공조달의 세부 실행 분야 중 기업책임경영 활동과 관련된 현재까지의 사례를 살펴보면, 환경보호, 고용 기회 제공, 장애인 지원, 여성 참여, 사회경제적 약자 지원과 관련된 주제와 관련해 공공조달 정책과 제도의 통합이 활성화되고 있다.

요약(Summary)

전략적 공공조달의 출현 배경은 “공공조달을 통해 확보된 공공부문의 조달대상물 관련 시장 지배력 또는 구매력을 경제적 목적만이 아닌, 보다 다양한 사회적 · 정치적 목적을 위해 전략적으로 활용할 수 있다”는 관점에서 출발하였다. 이러한 측면에서 전략적 공공조달은, 효율적인 공공조달 재정지출을 통해 조달대상물을 확보하는 과정에서 중소기업, 환경, 혁신 및 사회적 책임과 같은 정책적 · 사회적 영향력이 큰 부문의 성과 향상을 지원하거나 주도하는 방향으로 공공조달을 운영하는 것이라고 정의할 수 있다. 전략적 공공조달을 개념화하고 이를 공공조달 규정과 기준에 통합한 EU에서는, 당초 전략적 공공조달을 통해 공공조달 과정에서의 경쟁과 효율성을 확보하는 데 중점을 두었다. 그러나 EU 역내 시장통합이 강화되면서, 새로운 전략적 조달 요소로 경제, 사회, 환경과 같은 특정한 목표뿐만 아니라, 혁신과 같은 보다 일반적인 목표 및 교육, 공중보건, 양성평등 등 다양한 정책적 목표를 고려할 필요성이 대두되어, 전략적 활용의 범위가 확대되었다. 이러한 배경으로 공공조달의 전략적 활용과 관련하여, 공공조달의 본원적 목표인 경쟁에 기반한 공공조달 재정 운영의 효율성과 전략적 활용의 효과성을 균형적(Balance)으로 고려하여 활용할 것을 권고하고 있다(OECD, 2019). 2000년대 초반 공공조달의 전략적 활용 개념이 체계화되기 이전에는, 정책적 · 사회적 성과 달성을 위한 공공조달의 활용을 의미하는 개념으로 “우선조달(Preferential)”과 “연계(linkage)”라는 용어가 사용되었다(McCrudden, 2004). 특정한 정책적, 사회적 성과 달성을 위해 이와 관련된 조달대상물 및 입찰자에게 우선적 조달 기회를 보장하거나, 연계성을 확보할 수 있도록 운영해야 된다는 주장이며, 이는 현대 공공조달 시스템에서 우선적으로 채택하고 있는 할당(set-aside) 방식으로 구체화 되었다. 따라서 공공조달의 전략적 활용을 통해 정책적 운영 방향을 구체적으로 구현하는 과정에서는, 각각의 정책목표와 연계된 조달대상물과 이를 공급하는 조달기업에 대해 일정한 물량과 금액을 할당(set-aside)하거나, 평가에서 우대하는 방식의 우선적 구매(Preferential Purchasing) 제도가 활용되고 있다. 또한 전략적 공공조달을 통해 공공조달 규정과 기준의 통합을 시도한 정책 및 사회적 요소들은 중소기업, 환경(녹색), 혁신, 사회적 책임성을 강화하는 방향으로 추진되었다.

중소기업 조달은 중소기업의 지속 가능한 성장을 촉진하기 위해, 혁신 촉진, 환경보호, 사회적 책임 이행 등 전략적 목표 달성에 효과적으로 기여할 수 있도록 설계된 활용 방안이다. 이를 위해 중소기업에 특화된 공공조달 관련 법령, 규정, 기준을 반영하여 중소기업의 공공조달 참여를 확대하고자 한다. 중소기업 조달은 다른 전략적 목표와 연계하지 않더라도, 대부분의 국가에서 중소기업이 국민경제에서 차지하는 비중을 고려하여, 중소기업이 공급하는 조달대상물을 우선적으로 조달하는 방안을 포함한다.

녹색공공조달은 정부 및 지자체 등 공공부문의 구매력을 활용하여 환경에 미치는 영향을 최소화할

요약(Summary)

수 있는 물품, 용역(서비스) 및 공사를 조달함으로써 지속가능성목표(SDGs)의 달성에 기여하는 전략적 활용방안이다. 환경에 미치는 영향이 큰 건물, 식품 및 케이터링, 차량, 컴퓨터 및 기타 에너지 사용 제품 등의 조달에 적용된다.

혁신을 위한 공공조달은 정부 및 지자체가 혁신적인 제품과 용역(서비스)을 수용함으로써 공공조달을 통한 시장형성 및 판로 확대를 지원하는 전략적 활용방안이다. 이를 통해 국가 및 지역 수준에서 혁신을 촉진하고, 더 나아가 생산성과 포용성을 향상시키는 데 기여할 수 있는 전략적 활용방안이다.

사회적책임조달이란 공공조달 법령, 규정, 기준을 중심으로 조달정책과 관행에 기업책임경영(RBC: Responsible Business Conduct) 활동을 촉진하는 요소를 반영하여, 기업이 환경, 사회적가치, 준법경영 등을 활성화함으로써 공익을 보호하고 공공조달 지출의 책임성을 강화하는 전략적 활용방안이다. 전략적 공공조달과 기업책임경영은 세부적인 주제에서 차이가 있을 수 있으나, 전체적으로는 경제적, 환경적, 사회적, 법적 측면에서 전 지구적, 국가적, 개인적 차원에서 긍정적이고 바람직한 방향으로 공공조달을 운영한다는 측면에서는 동일하다. 이러한 관점에서 '지속 가능한 공공조달(SPP: Sustainable Public Procurment)'이라는 개념도 존재한다. 지속 가능한 공공조달이란, 지속 가능한 개발의 3개 기둥인 경제 개발, 사회 개발 및 환경보호의 통합을 촉진하는 전략적 접근 방식이다. 2006년부터 본격화된 지속 가능한 공공조달은 "조직이 재화, 용역(서비스), 작업 및 공공 서비스에 대한 요구를 충족시키는 과정으로, 조직뿐만 아니라 사회와 경제에도 이익을 창출하는 동시에 환경에 대한 피해를 최소화하는 방식으로 전체 수명주기에 걸쳐 비용대비가치를 달성하는 과정"으로 정의된다(CIPS, 2008[7]).

공공조달의 맥락에서 "전략적 공공조달"은 경제적 가치 추구 중심에서, 경제적, 환경적, 사회적, 법적 요소들을 통합적으로 고려하여 전체 비용, 가치, 영향력의 최적 구성을 달성하는 방향으로, 지속 가능한 공공조달, 기업책임경영 조달, 녹색조달, 혁신조달, 사회적가치 조달 등을 포괄하는 개념으로 볼 수 있다.

참고문헌(Reference)

1. 국내문헌

한국조달연구원. (2021). “국내 · 외 공공조달 동향과 변화관리 전략 연구.” 조달청.

2. 국외문헌

Afonso, A. and Kazemi, M. (2017) Assessing Public Spending Efficiency in 20 OECD Countries. In: Boekemeier, B. and Greiner, A., Eds., Inequality and Finance in Macrodynamics, Springer International Publishing, 7–42.

Appelt, S. and F. Galindo–Rueda (2016), “Measuring the Link between Public Procurement and Innovation”, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, OECD, Paris

Arrowsmith, Sue and Kunzlik, Peter (2009), Social and Environmental Policies in EU Procurement Law: New Directives and New Directions, Cambridge University Press.

Caldwell, N. et al. (2005), “Promoting competitive markets: The role of public procurement”, Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 11/5–6, pp. 242–51.

CIPS. (2008). “Sustainable Procurement.” CIPS.

Edler.J., Amanatidou, E., Berger. M., Bührer., S., Daimer, S., Dinges, M., Garefi., I., Gök., A., Schmidmyer., J. (2010) INNO–Appraisal. Understanding Evaluation of Innovation Policy in Europe, Brussels / Manchester

Edler, J., Georghiou, L. (2007). Public procurement and innovation – Resurrecting the demand side. Research Policy, 36(7), 949–963

Edquist, C., Vonortas, N., Zabala, J.M., and Edler J. (Eds.), (2015) Public procurement for innovation. Edward Elgar Publishing Ltd.

European Commission. (2013). “Top 10 Most Burdensome EU Laws for Small and Medium–Sized

Enterprises: How the Commission is Helping SMEs.” European Commission

Flynn, A. and P. Davis (2017), “Explaining SME participation and success in public procurement using a capability–based model of tendering”, Journal of Public Procurement, Vol. 17/3, pp. 337–72.

S. Kuhlmann, A. Rip. (2014). “The Challenge of Addressing Grand Challenges. A Think Piece on How Innovation Can Be Driven Towards the “Grand Challenges” As Defined Under the European Union Framework Programme Horizon 2020, Report to ERIAB.

MacManus, S. (1991), “Why Businesses are Reluctant to Sell to Governments”, Public Administration Review, Vol. 51/4, pp. 328–344.

McCrudden, Christopher (2004), “Using public procurement to achieve social outcomes”, Natural Resources Forum 28(4): 257 – 267.

OECD. (2024). HARNESSING PUBLIC PROCUREMENT FOR THE GREEN TRANSITION. OECD.

OECD (2023), Government at a Glance 2023, OECD Publishing, Paris.

참고문헌(Reference)

OECD (2022), Building Trust and Reinforcing Democracy: Preparing the Ground for Government Action, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris.

OECD (2022 b), "Governing Green: Gearing up government to deliver on climate and other environmental challenges", in Building Trust and Reinforcing Democracy: Preparing the Ground for Government Action, OECD Publishing, Paris.

OECD (2022), Ministerial Action Plans – ANNEX C. ACTION PLAN ON GOVERNING GREEN, OECD.

OECD(2019) Reforming Public Procurement Progress in Implementing the 2015 OECD Recommendation

OECD(2018 a) SMES IN PUBLIC PROCUREMENT. OECD

OECD (2018 b), Third Progress Report on the Development of the New International Airport of Mexico,

OECD (2017 a), Enhancing the Contributions of SMEs in a Global and Digitalised Economy.

OECD (2017 b), Government at a Glance 2017, OECD Publishing, Paris,

OECD (2017 c), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017: The digital transformation, OECD Publishing, Paris.

OECD (2017 d), Public procurement for innovation : good practices and strategies., OECD Publishing, Paris.

OECD (2015a), "Recommendation of the Council on Public Procurement."ECD Publishing, Paris.

OECD (2015b), "Strategic public procurement", in: Government at a glance, Chapter 9: Public procurement. ECD Publishing, Paris.

OECD (2015c), "Size of public procurement", in: Government at a glance, Chapter 9, Public procurement, ECD Publishing, Paris.

OECD (2013), Government at a Glance 2013, OECD Publishing, Paris.

Semple, Abby (2014a), "Guidance for public authorities on Public Procurement of Innovation", Procurement of Innovation Platform, ICLEI – Local Governments for Sustainability, Freiburg/Breisgau.

Semple, Abby (2014b), "New EU procurement directives and SPP: Opening the floodgates?", Procurement of Innovation Platform.

UNEP (2022), 2022 Sustainable Public Procurement Global Review.

Isabell Storsjö, Hlekiwe Kachali. (2017). "Public procurement for innovation and civil preparedness: a policy–practice gap." International Journal of Public Sector Management 30(4)

World Bank (2021), Green Public Procurement: An Overview of Green Reforms in Country Procurement Systems, Climate Governance Papers Series, World Bank, Washington DC.

Elvira Uyarra, Jon Mikel Zabala–Iturriagagoitia, Kieron Flanagan and Edurne Magro. (2020). "Public procurement, innovation and industrial policy: Rationales, roles, capabilities and implementation. Research Policy.

UNEP (2013), Sustainable Public Procurement: A Global Review | Full Report Sustainable Public Procurement: A Global Review.

제5장

전략적 조달의 활용

제1절 공공조달 우선구매 제도 개요

제2절 중소기업지원 조달

제3절 녹색조달

제4절 혁신 · 기술개발 촉진조달

제5절 사회적 책임조달

제5장 전략적 조달의 활용

학습목표(Learning Objectives)

이 장을 학습한 후 다음의 내용을 이해하고 설명할 수 있습니다.

- 공공조달 특별배정 제도에 대한 이해 및 설명
- 중소기업 우선구매제도 이해 및 설명
- 녹색제품 우선구매제도 이해 및 설명
- 기술개발제품 우선구매제도 이행 및 설명
- 사회적기업 우선구매제도 이해 및 설명

키워드(Keywords)

중소기업제품 우선구매제도(Preferential Purchase System for Small and Medium-Sized Enterprises Products), 녹색제품 우선구매제도(Preferential Purchase System for Green Product) 기술개발제품 우선구매제도(Preferential Purchase System for Technology Products), 우수제품(Excellent Products for Government Procurement), 혁신제품(Innovative Product), 사회적기업제품 우선구매제도(Preferential Purchase for Social Enterprise Products), 특별배정(Set-Aside)

제1절
공공조달 우선구매제도 개요

1.1. 우선구매제도 개요

공공조달 과정에서 사회경제적 고려사항을 반영하는 것이 강조되면서 별도배정(Set-aside) 정책과 제도의 개발, 실행이 각국 정부의 주요 관심사항이 되었다. 공공조달 과정에서 별도배정(Set-aside) 프로그램은 사회경제적(Socio-economic) 관점에서 소외되거나 과소 대표되는 개인이나 집단을 대상으로 한 공공조달 과정에서 공급 기회를 확대하기 위해 시행하는 대표적 제도이다. 그러나 국가별로 이런 별도배정 프로그램의 지원 대상, 운영 방법, 중점 정책은 다양하다.

미국, 캐나다의 경우 별도배정(Set-aside), EU는 유보된 계약(Reserved contract), 우리나라의 경우 우선구매(Preferential Purchasing)라는 명칭으로 불린다. 그러나 본질적으로 공공조달의 정책적 제도적 지원이 필요한 대상에 구매 규모(금액, 비율 등)를 보장하고, 평가에서 우대 또는 특정 물품이나 용역(서비스), 공사의 우선 공급 기회를 보장한다는 측면에서는 유사한 제도로 볼 수 있다.

이 같은 별도배정 등과 관련된 공공조달은 다자간 협정인 정부조달협정(GPA)과 양자 간 자유무역협정(FTA) 등에서 공공조달 시장 개방과 양허 조달 대상에서 제외된다. 이는 우선구매조달 정책지원의 대상이 사회경제적으로 자생력을 확보하기 위한 배려가 필요한 대상으로서 시장거래적 측면보다는 고용, 노동, 복지 정책적 목표와 기능을 담당하고 있기 때문이다.

별도배정 방식의 지원제도는 공공기관이 중소기업에 전체 공공조달 실적의 일정 비율을 의무적으로 구매토록 하는 것은 미국과 캐나다, 우리나라에서 주로 채택하고 있는 방식이다. 반면에 EU의 경우는 이런 구체적인 공급 물량을 할당하는 것은 완전한 경쟁을 제한하는 차별조치로 간주하고 적극적으로 도입하지 않았다. 그러나 최근에는 중소기업이 공공조달 시장 참여 비중이 상대적으로 낮다고 판단하는 일부 국가의 경우는 GDP에서 중소기업이 차지하는 경제적 비중(50% 전후)만큼 계약금액을 확대하려고 시도하고 있다.

가. 캐나다의 별도배정 프로그램

캐나다에서는 원주민기업을 대상으로 별도배정 프로그램을 운영하고 있다. 1996년 제정된 PSAB(Procurement Strategy for Aboriginal Business) 제도는 '연방계약에 입찰하고 수주하는 원주민 공급업체의 수를 늘리는 것'을 목표로 시작되었다(Indigenous Services Canada, 2014). 2021년 8월 PSIB(Procurement Strategy for Indigenous Business)로 이름이 변경되면서 캐나다 정부는 연방 부서와 기관이 총 계약금액의 최소 5%를 자격을 갖춘 원주민기업이 공급할 수 있도록 의무화하는 방안을 도입했다(Public Services and Procurement Canada, 2021). PSIB는 정부 차원의 프로그램이며, 금융관리법(Financial Administration Act)의 스케줄 I, I.1과 II에 열거된 약 90개의 연방 부서와 기관에 적용된다. PSIB 별도배정 제도는 원주민이 전 인구 중 51% 이상을 차지하고 원주민 인구가 상품이나 용역(서비스), 건설의 수혜자가 될 지역이나 커뮤니티, 그룹을 대상으로 하는 조달의 경우에 필수 적용 대상이다(Indigenous Services Canada, 2021). 이 비율은 최근 원주민에게 사업의 기회를 늘려주기 위해 80%에서 51%로 낮추었다. 연방 부처와 기관은 '원주민 사업 역량이 존재하고 부서 또는 기관이 운영 요구사항, 최상의 가치와 계약 관리를 충족할 수 있다고 보장할 수 있는 경우' 원주민 기업을 위한 계약을 자발적으로 체결할 수 있다. PSIB 프로그램에 따라 입찰 또는 제안서를 제출하는 사업체는 입찰 · 제안 · 계약이 제출된 날짜에 제공된 정의에 따라 원주민 사업체의 정의를 충족한다는 증명서와 계약 기간 사업체가 이 정의를 계속 충족할 것이라는 서약을 제공해야 한다. 입찰자 · 제안자 · 공급업체의 원주민 인증은 계약 체결 전과 후 그리고 무작위로 감사를 받는다. PSIB에 따른 조달에는 달러 임곗값이 없으며 캐나다 자유무역협정의 의무가 면제된다(Public Services & Procurement Canada, 2020).

2022년 5월 13일 시행된 공공조달 관리에 관한 재무부 지침은 이전 계약 정책보다 '최고 가치'의 구성 요소로서 사회경제적 목표를 더 강조하고 있다. 또한 '적절한 사회경제적, 환경적 요구사항이 달성 가능하고 측정 가능한지를 확인하기 위해 사업주와 협력'해야 하는 계약 당국에 더 큰 책임을 부여한다(Treasury Board of Canada Secretariat, 2021). 원주민 사업체에 조달과 5% 의무 목표의 이행을 지원하기 위해 이 지침에는 원주민 사업체에 제공된 계약 관련 필수 절차를 구체적으로 설명하는 부록도 포함되어 있다. 또한 '원주민 기업에 제공된 계약의 공개 절차와 계산을 포함해 의무적인 최소 목표 조달 계획과 성과의 보고를 포함한다(Treasury Board of Canada Secretariat, 2022).

2018년에는 31개 연방 부서 또는 기관에서 PSAB(현재 PSIB로 변경)에 따라 원주민 기업에 1억 7,000만 달러 이상의 계약을 체결했다. 이 수치는 상당하기는 하지만, 그해 연방정부가 수주한 총계약금액인 약 165억 달러의 1.03%에 불과하다. 그 가치에는 하도급 계약 또는 낮은 달러 가치의

구매가 포함되지 않는다. 이들 정보가 포함된다면 원주민 기업에 제공된 업무의 전반적인 가치는 더 높아졌을 것으로 보이지만, 보고 당시 ISC는 이 정보를 포착할 수 있는 메커니즘이 없었으며 현재 이 데이터를 포착하기 위한 프로세스를 진행하고 있다(Indigenous Services Canada, 2021).

PSIB에 따라 캐나다는 기업(합작 투자와 파트너십 포함)이 원주민 사업체의 정의와 프로그램의 자격 기준을 충족한다는 자체 인증을 요구하고 있다. 이 인증은 언제든지 ISC의 감사를 받을 수 있다. 이 감사에는 프로그램의 무결성을 평가하기 위해 제3자 감사자를 활용해 자격 기준을 준수하는지 확인하는 절차가 포함될 수 있다(Indigenous Services Canada, 2021). 이 감사는 낙찰 전, 낙찰 후 감사 또는 무작위 감사를 포함해 계약 프로세스의 모든 시점에서 수행되어 비즈니스가 PSIB 세트의 기준과 요구사항을 충족하는지 확인할 수 있다.

나. 미국의 별도배정 제도

미국 중소기업청(SBA)은 1953년 설립되어 '중소기업 관심사의 이익을 지원 · 협의 · 보호하고, 자유 경쟁 기업을 보존하며, 국가의 전반적인 경제를 유지, 강화'하기 위해 설립되었다(US SBA, 2021). SBA는 주로 대출 형태로 소기업을 지원하지만 공공조달 별도배정(Set-aside) 프로그램을 포함한 다양한 지원 정책과 제도를 개발하고 연방정부 조달에 소기업, 취약계층, 여성기업이 최대한 참여할 수 있는 환경을 조성하기 위한 역할을 강화하고 있다.

미국에서 연방조달에서 경쟁 관련 사항을 규율하는 법률은 CICA(Competition in Contracting Act)이다. 이 법안은 '기관이 비경쟁 절차를 사용할 수 있는 특정 상황이 존재하지 않는 한 경쟁 절차를 사용해 완전하고 공개적인 경쟁 후에 계약을 체결할 것을 요구'한다. CICA에서 섹션 644는 무엇보다도 중소기업을 위한 특별배정 제도에 초점을 맞추고 있다. 모든 책임 있는 사업체가 경쟁할 수 있는 한 사업체는 경쟁력이 있다. 스태퍼드법(Stafford Act)에 따라 자연재해나 비상사태 시 현지 기업을 위해 별도배정(Set-aside)을 활용할 수도 있다(US CRS, 2011).

중소기업법(Small Business Act)은 일반적으로 중소기업을 대상으로 한 조항을 언급하지만 구체적인 지원 대상 그룹을 명시하고 있다. '여성 소유, 서비스 장애 재향군인 소유, 경제적으로 낙후된 지역(HUBZone)의 중소기업, 법의 섹션 8(a)에 따라 사업 개발 프로그램에 참여하는 사회적, 경제적으로 취약한 개인이 소유, 통제하는 소규모 사업체'가 대표적이다. 미국에서는 15만 달러 미만의 정부 계약이 몇 가지 예외를 제외하고는 자동으로 소기업에 배정된다. 경쟁계약과 수의(Single Source)계약이 모두 허용되며 경쟁 절차는 '적어도 2개 소규모 사업체가 용역(서비스) 또는 공사를 수행하거나 구매할

제품을 제공할 수 있을 때' 적용된다. 수의계약 절차는 '공공기관의 요구를 충족하는 중소기업이 단 하나만 존재할 경우' 적용할 수 있다. 그러나 권유에 따라 수의계약 기회를 입찰공고와 같이 공개적으로 안내함으로써 요구사항에 따라 수의계약을 진행하겠다는 의도를 표시한다. 잠재적 공급업체는 계약을 보고 입찰할 수 있으며 여러 사업체의 입찰이 접수되면 단독 소싱 의도를 철회할 수 있다(US SBA, 2021). 중소기업이 연방정부와 별도배정 계약을 체결하려면 중소기업청에서 정한 기업 규모 요건을 충족해야 하며, 사전 공급업체등록부에 등록된 기업이어야 한다. 규모 표준은 산업에 따라 다르며 일반적으로 직원 수 또는 비즈니스의 연간 수입 금액을 기반으로 한다. 정부 조달 기회에 접근하기 위해 기업은 정부기관이 계약자를 찾기 위해 검색하는 데이터베이스인 연방정부의 SAM(System for Award Management)에 등록해야 한다. 이 시스템에서 공급업체는 자사의 비즈니스가 소규모 비즈니스를 위한 계약을 체결할 자격이 있음을 인증할 수 있으며, 여성 소유나 서비스 장애 재향군인 소유 또는 HUBZone 소규모 비즈니스인지 여부를 표시할 수도 있다. 또는 사회적, 경제적으로 취약한 개인이 소유하고 통제하는 소규모 사업체에는 특정 SBA 계약 프로그램에 따라 다양한 인증 요구사항이 있으며, 일부 프로그램의 경우 공급업체가 자체 인증할 수도 있고, 공급업체가 인증을 신청해야 할 수도 있다(US SBA, 2025).

미국은 중소기업을 대상으로 한 연방정부 계약의 23%라는 전체 목표와 여성 소유 중소기업 5%, 소기업 5%, HUBZone 중소기업 3%, 서비스 장애 재향군인 소유 중소기업 3%라는 구체적인 목표가 포함된다. 설정된 목표를 달성한 결과는 매년 발표된다. 2021년 7월 SBA는 "연방정부가 중소기업 계약 목표를 초과해 이전 회계연도보다 130억 달러 증가한 26.01%(1,457억 달러)의 연방 계약을 중소기업에 할당했다"라고 발표했다. 연방정부는 또한 용역(서비스) 제공자, 장애인, 재향군인 소유 소기업, 일반 소기업, 취약한 소기업 대상의 목표를 초과 달성했다. 그러나 여성 소유 소기업과 HUBZone 기업을 대상으로 한 특별배정 달성 목표는 충족하지 못했다(US SBA, 2025). SBA는 자격을 갖춘 기업이 프로그램 요구사항을 충족한다는 것을 매년 증명하도록 요구한다. 자격을 갖춘 기업은 자체 비용으로 승인된 다른 제3자 인증기관을 통해 이 인증을 획득할 수 있다. 이를 통해 대중은 가장 광범위한 인증 옵션에 액세스하는 동시에 일관된 프로그램으로 자격 요구사항이 충족되도록 할 수 있다. SBA가 언급했듯이 "인증 요구사항은 공정하고 일관되게 적용되어야 한다"라는 견해를 공유한다. 이 일관성을 보장하기 위해 SBA는 모든 인증 프로세스의 최종 기관이다(US SBA, 2021).

다. 호주의 별도배정 제도

원주민조달정책(IPP: The Indigenous Procurement Policy)은 2015년 호주 원주민기관(National

Indigenous Australians Agency)을 통해 도입되었으며, 호주 원주민에게 경제에 참여할 수 있는 더 많은 기회를 제공하고 원주민 기업의 구매 비율을 확대하는 데 목적을 둔다. 이 정책은 원주민이 50% 이상 소유한 기업(사업체를 운영하는 회사, 법인, 협회, 신탁)을 대상으로 시행된다. IPP는 원주민 기업에 수주된 계약의 양, 가치와 관련해 호주연방기관별 연간 목표를 설정하고, 호주에서 납품되는 고가 계약(특정 산업 범주에서 750만 호주달러 이상)을 대상으로 필수 최소 요구사항을 식별한다(National Indigenous Australians Agency, 2020).

IPP의 핵심 구성요소는 특정 영연방 계약의 의무적 상계이다. 의무 설정은 '모든 원격조달'과 기타 모든 조달은 호주에서 완전히 이루어지는 것으로, 조달의 예상 가치가 8만 호주달러에서 20만 호주달러(상품이나 용역(서비스), 세금 포함)인 경우에 의무적으로 적용된다. 각주48에서 의무적 공제가 적용되는 경우, 조달 담당자는 '먼저 원주민 중소기업이 비용 대비 가치로 필요한 상품이나 용역(서비스)을 제공할 수 있는지 여부를 결정'해야 한다. 각주48에서 Supply Nation의 원주민 기업 디렉터리를 사용해 조달 담당자는 작업을 수행할 수 있는 원주민 기업이 있는지 확인하기 위해 검색을 수행해야 한다. 각주48에서 '적합한 원주민 중소기업이 확인되고 비용 대비 가치가 결정되는 경우, 해당 기업은 토착 중소기업으로부터 필요한 상품 또는 용역(서비스)을 구매'해야 한다. 각주48에서 조달이 관련 임곗값 이상으로 평가되는 경우, 연방조달규정(Commonwealth Procurement Rules)의 면제 조항을 활용해 IPP를 적용한 조달을 수행할 수 있다(National Indigenous Australians Agency, 2020).

'적합한 원주민 중소기업'이 여러 개로 확인되면 조달 담당자는 조달의 규모와 범위, 위험 대응 방식으로 이를 평가하고 비용 대비 최고의 가치를 보이는 토착 중소기업과 계약을 체결해야 한다. 적합한 토착 중소기업이 확인되지 않은 경우, 조달 담당자는 해당 검색 결과를 문서화하고 정기적인 조달 관행을 따라 계약을 체결해야 한다.

호주 정부는 원주민 기업으로부터 조달하기 위한 두 가지 목표(물량, 가치)를 식별하고 원주민 조달 결과를 연간 데이터로 발표한다. NIAA(National Indigenous Australians Agency)는 프로그램의 효과를 모니터링하고 검토하는 책임 기관이며 연간 물량 목표(적격 조달 수)는 매 회계연도에 적격 조달의 3%를 원주민 기업에 할당하는 것이다. 가치 목표와 관련해 정부는 원주민 기업에 할당되는 적격 조달을 2019~2020년 7월 1%에서 2027~2028년 7월 3%로 연간 증가분을 설정했다. 2015년 이후 이 프로그램은 원주민 기업을 위한 35억 달러 이상의 계약 기회를 창출했으며, 그 결과 약 2,140개 원주민 기업에 2만 4,470건 이상의 계약이 체결되었다. 특히 2020~2021년에는 NIAA가 '943개 이상의 원주민 기업이 1만 920개 이상의 영연방 계약을 확보했다. 총 10억 9,000만 호주달러'라고 평가했다. 또한 모든 호주 포트폴리오(캐나다의 부서 또는 기관에 해당)는 '2020~2021년 목표인

조달기업 수의 3%와 원주민 기업에 할당되는 접근 가능한 계약 가치의 1.25%를 초과한 것'으로 보고되었다. 의무 설정제도가 시행된 이후 호주는 원주민 사업체가 외딴 지역을 포함해 이 프로그램에 따라 더 많은 계약을 계속 수주하고 있는 것으로 보고했다(National Indigenous Australians Agency, 2021).

호주 정부는 외부 기관인 서플라이네이션(Supply Nation)을 통해 원주민 사업체의 인증을 관리하고 있다. 2015년 조달팀은 Indigenous Business Direct를 사용해 원주민 기업을 검색하라는 지시를 받았고, 이는 현재 호주에서 가장 큰 원주민 기업 디렉터리이다. 공급업체가 디렉터리에 사업체를 등록하고 인증을 받는 데 드는 비용은 없으며, 신청 시점부터 비즈니스 프로필이 공개될 때까지 일반적으로 영업일 기준 4일 소요된다. 원주민 사업체가 서플라이네이션에 등록하려면 5단계 검증 절차를 거쳐야 한다(Supply Nation, 2021).

라. 유럽연합

유럽연합(EU)에서 공공조달은 "27개 회원국이 특정 임곗값(Threshold Value) 이상의 공공조달에서 공통 규칙과 절차를 따라야 한다"라고 EU의 공공조달 공통규칙(EU Public Procurement Directive 2014)에 명시하고 있다. "평등한 대우, 투명성, 경쟁의 원칙뿐만 아니라 모든 입찰자가 계약에서 동등한 접근권을 갖도록 보장하는 기타 EU 조약 조항, 원칙에 기반한다"라고 적시하고 있다. EU 법률 체계에서 경쟁을 강조하는 것은 역사적으로 이 지역에서 별도배정(Set-aside) 프로그램의 활용이 최소한이었다는 점을 의미한다(European Commission, 2022)

EU는 2004년 EU 공공조달지침(EU Public Procurement Directive)을 채택했는데, 이 지침에서 처음으로 병도배정(Set-aside)의 가능성이 도입되었다. 2014년에는 지침의 개정을 통해 EU는 '조달 과정에 공통의 사회적 목표를 더 많이 포함시키기' 위해 노력해야 한다고 명시했다. 지속가능한 조달과 전략적 조달 같은 사회적 고려사항이 더욱 두드러진 주제가 되었으며, 이는 EU가 공공조달이 '단순히 비용을 절약하는 것 이상'이라는 개념을 수용했다는 점을 나타낸 것이다. 이 지침은 또한 장애인 근로자와 취약 계층의 실업을 해결하기 위한 구체적인 조항을 도입했다. EU는 주요 계약 수준, 즉 연구개발(R&D) 분야에서 별도 프로그램 구현의 실현 가능성을 높이기 위한 조치를 취했다. 지난 수십 년간 EU는 환경적, 사회적 목표의 중요성을 더욱 널리 인식해 왔으며, 이는 분리 프로그램이 곧 더 많은 인기를 얻을 수 있을지 의문을 불러일으켰다. EU 과학기술연구위원회(EU Scientific and Technical Research Committee)는 EU의 규정이 "국가 지원의 맥락에서 중소기업의 특혜를 제공"하며, 이는 "공공조달에서도 유사하게 적용될 수 있다"라고 지적했다(Kidalov, 2010).

1.2. 우선구매제도(별도배정) 활성화 과제

공공조달의 전략적 활용 운용 방향성에 따른 구체적인 실행 방안으로서 별도배정(Set-aside) 프로그램 같은 우선구매제도의 기본적인 필요성과 효용성은 확인되고 있다. 그러나 EU의 사례와 같이 공공조달을 전략적으로 활용하기 위한 정책적 지원의 필요성에도 불구하고 별도배정 제도의 부정적 영향을 우려함에 따라 적극적이고 전면적인 도입에 관한 우려도 존재한다. 따라서 별도배정 프로그램의 효용성을 강화하면서도 문제점을 예방하기 위한 노력이 요구된다. 이 같은 측면에서 우선구매제도를 활성화하기 위해서는 첫째, 공공조달 정책과 제도의 역할 필요성에도 국내외적으로 공공조달에서 우선구매 같은 별도배정 제도를 활용할 필요성과 효과는 확인되고 있으나 기본 원칙인 경쟁성이 저하될 수 있다는 부정적 영향이 발생하지 않도록 하는 것이 필요하다(Cravero, 2017). 기본적으로 별도배정 프로그램의 지원 대상인 중소기업(원주민 · 여성 · 장애인 · 장애재향군인 소유 기업, 경제적 낙후지역 중소기업 등)은 일반적인 대기업, 중견기업, 중소기업 대비 공공조달 과정에서 다양한 진입장벽을 경험할 개연성이 높다. 이런 측면에서 우선구매제도를 통한 경쟁 열위에 있는 상황을 극복할 수 있도록 하는 제도적 지원은 경쟁력이 저하되는 측면보다는 대등한 경쟁이 가능하도록 보장해 주는 측면으로 이해할 수 있다. 대표적인 별도배정 프로그램을 운영하는 미국의 경우 모든 적격 사업체가 경쟁할 수 있는 환경이 마련되는 경우 별도배정(Set-aside)제도의 활용은 경쟁력 있는 것으로 간주되고 있다. 이는 별도배정 지원 대상 중소기업 간 경쟁이 가능한 상황이라면 경쟁을 통해 공급 기회 확보가 가능하므로 경쟁력 저하 우려 수준을 낮출 수 있다.

그러나 EU의 경우는 역사적으로 별도배정제도의 활용이 차별적 조치이자 완전하고 개방적인 경쟁의 제한으로 간주되었기 때문에 이 제도를 공공조달 체계에 도입하는 데는 부정적인 견해를 보인다(Cravero, 2017). 경제협력개발기구(OECD) 역시 중소기업을 위한 공평한 경쟁의 장을 마련하기 위한 조치(별도배정)의 채택을 장려하지만, 정책 입안자가 '이런 유형의 지원을 활용하고 모든 공급업체를 위한 공평한 경쟁의 장을 통해 공개경쟁을 유지하려는 욕구, 다른 중소기업 정책 영역 간 균형을 맞추는 것'이 필수적임을 강조하고 있다(OECD, 2018). 별도배정제도의 효과와 관련해 다른 우려가 제기되고 있음에도 불구하고 전략적 공공조달과 관련된 이 조치의 채택 여부와 관련한 이론적 근거인 비용 대비 가치 측면에서는 별도배정 프로그램의 효과가 부정되지는 않는다.

비용 대비 가치를 평가하는 데 보다 포괄적인 접근 방식을 채택하는 데 찬성하는 연구(Liao et al., 2019)에서 제시된 한 가지 주장은 비용 대비 가치가 있는 프로그램이 '경쟁력이 낮은 입찰자를 포함하는 공급업체의 다양성을 촉진하고 취약계층이나 소수 집단 같은 일반적으로 노동시장에서 배제된 근로자를 위한 고용 기회를 창출'하는 데 도움이 된다는 것이다(Cravero, 2017). 또 다른 주장은

‘공적 별도배정을 통한 공급물량의 분할은 대기업과 중소기업 간의 형평성을 향상시킬 뿐만 아니라 공적자금도 절약된다’는 것으로, 이는 중소기업 간의 경쟁 심화가 생산 비효율성을 과도하게 보상해 전체적인 조달 비용을 절감한다는 주장으로 이어진다(Liao et al., 2019).

다른 한편으로는 다른 연구에서는 ‘중소기업 특혜 대우는 우대 입찰자가 가하는 경쟁 압력으로 작용해 조달 비용을 증가시킬 수 있다’고 주장하고 있다. 그러나 정부 등 공공기관이 특혜 집단과 계약을 체결하는 데 항상 최저가 제안을 받는 것은 아니므로 ‘별도배정을 통한 조달이 더 고가라는 증거는 거의 없다’라는 연구도 있다.

둘째, 객관적인 목표 설정과 관리를 위한 모니터링, 데이터 수집과 관련한 신뢰성과 타당성을 향상하는 노력이 필요하다. 이 같은 경쟁성 저하 등 부정적 우려를 불식하기 위해서는 각 국가의 운영 사례를 바탕으로 특별배정 프로그램의 운영효과를 측정하기 위한 객관적인 평가기준을 마련할 필요성이 있다. 대부분의 국가에서 공통적으로 채택하고 있는 전체 공공조달 실적(계약금액 등)에서 특별배정 할당비율 충족 수준의 관리와 관련한 실적자료의 수집 범위, 주기, 방법에 따라 발표되는 비율의 신뢰성과 타당성이 크게 영향을 받을 수 있기 때문이다. 또한 명목상 구매비율의 달성이 실제 지원 대상 기업의 경쟁열위를 개선하는 데 기여했는지 정량적, 정성적 평가 역시 필요하다. 이 특별배정 제도의 목표 설정과 관리, 평가 과정의 모니터링과 데이터 수집과 관련한 쟁점은 국가별 특별배정 제도의 운영 성숙도 수준과 관계없이 공통적으로 해결해야 할 현안으로 지속적으로 인식되고 있다.

셋째, 특별배정 프로그램의 지속가능성과 지원의 타당성을 확보하기 위해 지원 대상 기업과 단체 등을 대상으로 한 엄격한 인증 절차와 규정 준수를 위한 관리체계를 강화하는 방안이 요구된다. 이를 통해 특별배정 제도 운영의 투명성과 공정성을 확보하고 제도의 이익만 편취하는 사기 행위 등을 예방할 수 있다. 이와 관련한 제도를 시행하고 있는 각국은 정부기관이 직접 지원 대상의 적격성을 확인하는 인증 프로그램을 운영(미국, 캐나다 등)하거나 외부 전문기관을 통한 제3자 인증 방식(호주 등) 중 한 가지를 채택해 운영하고 있다. 특별배정 지원 대상의 적격성 확인 방법은 구체적인 실행 방식과 상관없이 강력한 규정 준수 체계를 마련해 제도 운영의 타당성과 합법성을 유지, 강화하는 방안 마련이 중요하다.

마지막으로 특별배정 제도의 운영 목적과 취지에 관한 공공기관과 담당자의 인식을 전환하기 위한 교육과 문화 개선이 요구된다. 공공조달의 실질적 운영을 담당하는 조달 담당자 대상의 교육을 통한 인식 전환은 별도배정제도를 성공적으로 운영하기 위한 핵심 요인 중 하나이다. 또한 특별배정 지원 대상과 관련한 다양한 이해관계자와 지역사회의 연계 역시 매우 중요한 요소이다. 지역사회의

시민사회단체, 정책과 제도 개발자, 공급업체와 공공기관을 포함한 모든 이해관계자 간 참여와 신뢰 관계를 확보하는 것이 제도의 수립과 실행은 물론이고 지속가능성을 유지하기 위해 매우 중요하다.

제2절
중소기업지원 조달

2.1. 중소기업지원 조달 개요

전략적 공공조달 관점에서 정부 등 공공부문은 중소기업의 공공조달 시장 참여를 확대하기 위해 입찰참가, 평가, 낙찰, 계약 과정의 진입장벽을 제거하는 등 적극적인 조치를 강화하고 있다. 전 세계적으로 공통된 공공조달 실행 기준인 정부조달협정을 기반으로, OECD와 EU 회원국은 평등한 대우 보장, 개방적 접근성 제공, 효과적인 경쟁원칙의 실행을 통해 진입장벽 요소를 제거하고 있다. 대표적으로 첫째, 입찰 규모가 중소기업의 참여를 부당하게 제한하지 않도록 하고 있다. 둘째, 공공조달 프로세스와 문서가 불필요하게 복잡하지 않고, 조달 대상물이 내포한 가치와 위험에 비례해 간소화한다. 셋째, 중소기업의 재정 능력을 고려해 공공조달 참여 자격 요건으로 재무적 안정성을 과도하게 요구하지 않도록 하고 있다. 넷째, 전자조달시스템을 활용해 공공조달 수요정보의 인지, 입찰참가 등을 전자화 또는 디지털화해 접근성을 제고하고 있다(OECD Public Governance Reviews SMEs in Public Procurement PRACTICES AND STRATEGIES FOR SHARED BENEFITS).

이 같은 공공조달의 전략적 활용 관점에서 우리나라가 채택하고 있는 대표적 지원제도는 중소기업제품 공공구매제도이다. 이를 통해 중소기업이 생산해 공급하는 물품, 용역(서비스), 공사를 계약금액의 50% 이상 의무 구매하고, 특정 조달 대상물을 대상으로는 중소기업자 간 제한 또는 지명 조달 절차를 적용하고 있다.

2.2. 중소기업과 공공구매제도 이해

가. 개요

우리나라 중소기업은 2015년부터 「중소기업기본법」 제2조와 같은 법 시행령 제3조에 따라 업종별 평균 매출액 이하이면서 업종 구분 없이 자산총액이 5,000억 원 미만인 기업으로 정의된다. 2014년 이전에는 상시근로자 수와 자본금, 매출액 기준 중 하나만 충족하면 중소기업으로 인정되었으나,

2015년 1월 「중소기업기본법」과 시행령이 개정되면서 매출액 기준으로 단일화되었다. 직관적으로 중소기업의 규모를 판단하기 위해 2014년 이전 상시근로자 수 기준으로 살펴보면, 제조업 기준 상시근로자 수 300명 미만, 도소매업의 경우는 200명 미만, 교육서비스업의 경우 100명 미만, 부동산업과 임대업의 경우는 50명 미만이 중소기업에 해당되었다. 이들 중소기업은 매출액 규모에 따라 다시 중기업, 소기업, 소상공인 등 3개 유형으로 분류된다. 업종별로 매출액 규모 기준이 다르므로 가구제조업을 기준으로 살펴보면 3년 평균 매출액이 120억 원 초과 1,500억 원 이하인 경우 중기업, 120억 원 이하이면 소기업에 해당한다(「중소기업기본법 시행령」 제2조). 소상공인은 업종별 소기업 요건을 충족하면서 상시근로자 수 10명 미만인 동시에 업종별 근로자 수가 광업 · 제조업 · 건설업 · 운수업은 10명 미만, 그 밖의 업종은 5명 미만인 기업이 해당한다(「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조, 시행령 제2조).

2022년 기준 중소기업 기본통계 발표(중소벤처기업부, 2024.8.)에 따르면 우리나라 중소기업 수는 전체 기업 수의 99.9%인 804.3만 개, 종사자 수는 전체의 81.0%에 해당하는 1,895.6만 명으로, 양적인 측면에서 국내 기업 수와 종사자 수의 대부분을 차지하고 있다. 그러나 전체 기업의 매출액 기준으로는 중소기업이 약 44.2%에 해당하는 3,309조 원인 것으로 나타나고 있다. 이는 기업체 수와 종사자 수를 기준으로 할 경우, 약 50% 수준에 머무르는 것으로, 대기업이나 중견기업에 비해 경영환경이 열악하고 경제적 격차가 크다는 점을 보여준다.

이런 현상의 주된 원인으로, 중소기업 중 1인 기업이 전체의 약 76.5%인 약 615만 개로 전년 대비 약 6.1% 증가한 반면에 2인 이상 기업은 189.3만 개로 전년 대비 약 1.3% 감소한 결과로 볼 수 있다. 고용 창출 효과와 매출 규모가 작은 1인 기업을 중심으로 중소기업 개수와 종사자가 증가하고, 코로나19 확산으로 위축된 교육, 숙박, 음식점, 예술 · 스포츠 · 여가 업종의 회복세가 더딘 상황이 종합된 것으로 볼 수 있다.

중소기업은 기업의 외형적 매출액 규모, 자본금 수준, 상시 종사자 수 등의 측면에서 대기업이나 중견기업과 큰 격차가 있으며, 실질적 운영에 필요한 자금, 인력, 정보 접근성 등에서도 열악한 환경에서 경쟁해야 하는 상황이다.

따라서 공공조달의 국민경제적 기여도를 확대하기 위해 물품이나 용역(서비스), 공사 등 공공부문에서 수요가 있는 조달 대상물을 대상으로 정부의 구매력을 활용함으로써 중소기업의 참여 기회를 확대하고 공급 실적을 확보해 경영안정을 지원할 수 있다. 따라서 경제적인 측면에서 중소기업이 국민경제에서 충분히 잠재력을 발현하지 못하는 문제점을 공공부문의 구매력을 통해

보완하고, 이를 통해 중소기업이 유효한 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원하는 데 목적이 있다. 전략적인 활용 측면에서는 전체 고용의 약 81%인 중소기업의 고용 창출, 고용 유지 등과 관련한 고용 관련 정책을 간접적으로 지원하기 위한 목표도 함께 달성할 수 있다. 이런 측면에서 중소기업을 대상으로 한 공공조달의 전략적 활용은 '사회적책임조달' 관점으로 해석할 수 있다. 이는 모든 유형의 전략적 활용 분야를 구체적으로 실행하는 주체가 중소기업이기 때문에 특별히 중소기업 지원을 별도로 언급할 필요성이 낮기 때문이다.

국내에서는 중소기업을 지원하기 위한 공공조달 정책의 구체적 실현 수단으로 해당 제도를 '중소기업 공공구매제도'로 통칭하고 있다. '공공구매'라는 용어는 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」(이하 「판로지원법」)과 동법 시행령상 언급된 별도의 정의는 존재하지 않으나 연관된 업무를 종합해 보면, 일반적으로 공공기관이 중소기업 제품 구매를 촉진하기 위해 시행하는 제도라고 정의할 수 있다.

이런 측면에서 중소기업 공공구매제도는 「판로지원법」 제2조에서 정한 공공기관의 중소기업 제품 구매를 확대 시행하는 일련의 제도를 총칭하는 개념이라고 할 수 있다.

여기에 해당하는 구체적인 제도로는 구매목표비율제도, 직접생산확인제도, 기술개발제품우선구매제도, 시범구매제도, 실증지원사업, 성능인증제도, 상생협력제도, 공공구매 유공자 포상, 소액수의계약, 공동사업제품 제도 등이 있다.

중소기업 공공구매제도는 법률상 정의된 용어는 아니나, 통상적으로 「판로지원법」 제2조에 따른 중소기업이 생산한 물품이나 용역(서비스), 공사 등을 공공기관을 통한 공급을 활성화하기 위한 일련의 제도를 총칭하는 개념이다.[1)]

중소기업 공공구매제도와 관련된 종합정보를 제공하는 중소벤처기업부 산하 중소기업유통센터에서 운영하는 '공공구매종합정보' 웹사이트(www.smpp.go.kr)에서는 공공구매제도 범주 내에서 직접적으로 운영, 관리하는 제도를 총 12개로 제시하고 있다([표 1] 참조).

유형별로 구분해 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 공공구매 대상 특정 제품을 규정하고 해당 제품의 구매를 촉진하기 위한 '구매' 유형으로는 중소기업자 간 경쟁제도, 공사용 자재 직접(분리) 구매제도, 중소기업기술개발제품 우선구매제도, 소기업제품 우선구매제도와 해당 제품의 공급자격을 확인하기 위한 직접생산확인제도 등 5개가 해당한다. 둘째, 구매 대상 제품의 조달과 계약을 촉진하기 위한

1) 공공구매종합정보(SMPP), 공공구매제도 소개자료, 2024.10

'계약'제도 유형으로는 계약 이행능력심사제도, 다수공급자물품계약(MAS)제도, 소액수의계약 대상업체 조합 추천제도, 중소기업자 우선조달제도 등 4개가 해당한다. 셋째, 공공구매 대상 제품 공급에 필요한 자금과 보증을 지원하는 '금융' 유형으로는 공공구매론과 기술개발제품 성능인증 · 성능보험제도 등 2개가 해당한다. 마지막으로 중소기업 공공구매제도의 이행 실효성을 확보하기 위한 '운영기반' 유형으로는 구매목표비율을 통한 공공구매 계획과 실적을 관리하는 중소기업제품 구매목표비율제도가 해당한다([표 1] 참조).

표 1 중소기업 공공구매제도 유형별 구분

제도명	내용	유형
중소기업자간 경쟁제도	■ 사전 지정 절차를 거친 특정 제품에 대해 중소기업자간 제한경쟁을 통해 물품 공급	구매
공사용자재 직접(분리) 구매제도	■ 일정 규모 이상 공공공사 소요 공사자재 중 '공사용자재 직접구매 대상 품목'에 대해 중소기업가자간 제한경쟁을 통해 물품 공급	구매
중소기업제품 구매목표비율 제도	■ 중소기업, 여성기업, 장애인기업, 기술개발제품 우선구매제도별 총구매액 또는 물품구매액 기준 법정 구매목표비율을 설정하고 관리	운영 기반
직접생산확인제도	■ 중소기업자간 경쟁제도를 통해 공급되는 중소기업자간 경쟁제품에 제도 취지를 저해하는 대기업 제품, 외산제품 공급 차단을 위해 중소기업의 직접생산 여부를 확인	구매
계약이행능력 심사제도	■ 중소기업자간 경쟁제도의 운영 실효성 확보를 위해 적격한 공급역량을 보유한 공급업체를 선정하는 낙찰자 선정기준	계약
중소기업 기술개발제품 우선구매제도	■ 판로지원법 제13조에 따른 13종의 중소기업이 기술개발제품에 대한 우선구매	구매
기술개발제품 성능인증 및 성능보험 제도	■ 중소기업이 기술개발 제품에 대한 성능을 정부가 검증하고 해당 검증제품에 대한 성능보험 가입을 통한 구매 관련 문제 면책	금융
공공구매론	■ 중소기업이 조달 계약한 제품 공급에 필요한 자금을 저렴한 금리로 약정한 금융기관으로부터 대출 지원	금융
다수공급자 물품계약(MAS) 제도	■ 중소기업자간 경쟁제품을 포함 공공기관의 공통 반복적 구매 수요가 있는 물품에 대하여 사전 검증된 다수의 중소기업을 공급자로 계약하고 상시적 공급 지원	계약
소액수의계약 대상업체 조합 추천제도	■ 중소기업자간 경쟁제품 중 해당 조합으로부터 소기업 또는 소상공인을 추천받아 수의계약을 지원	계약
중소기업자 우선조달제도	■ 중소기업자간 경쟁제품 이외 일반 제품에 대하여 중소기업간 1억원~2.2억원 · 고시금액 미만) 또는 소기업 · 소상공인간(1억원 미만) 제한경쟁을 통한 계약 지원	계약
소기업제품 우선구매제도	■ 중소기업자간 경쟁제품 중 별도 지정 또는 중소벤처기업부령으로 정한 공동사업을 통해 공급하는 물품에 대해 소기업 · 소상공인간 제한경쟁을 통한 계약지원	구매

그 외에도 중소기업 기술개발제품 우선구매제도와 연계한 시범구매제도, 성능인증제도, 실증지원사업과 대중소기업 간 협업을 촉진하는 상생협력제도 등이 공공구매제도의 범위로 볼 수 있다.

12개의 공공구매제도 중 '구매' 유형에 해당하는 5개 제도 중 하나인 직접생산확인제도는 다른 4개 제도를 통해 공급되는 물품이 중소기업자 간 경쟁제품에 해당하는 경우, 해당 물품의 직접생산 여부를 확인해 공급 자격을 판단하는 특징이 있다.

나. 공공구매제도의 운영 기반

중소기업 공공구매제도는 기본적으로 공공조달을 통해 중소기업 제품의 공급을 확대하기 위한 구매, 계약, 금융 등의 다양한 지원제도를 유기적으로 연계한 지원체계로서 일차적 목표는 중소기업의 공급 기회를 확대하는 것이다. 이를 위해 공공구매제도 중 하나인 구매목표비율제도를 활용해 중소기업 공공구매의 실효성을 확보하고자 의무구매 대상 공공기관을 대상으로 총구매액 또는 구매대상물별 구매액을 기준으로 구매 목표를 제시하고 있다. 대표적으로 중소기업 공공구매 전반의 구매 목표로, 「중소기업기본법」 제2조와 같은 법 시행령 제3조에 따른 중소기업과 「중소기업협동조합법」 제3조에 따른 중소기업협동조합이 생산한 물품이나 용역(서비스), 공사를, 공공구매 의무이행 대상인 「판로지원법」 제2조에 따른 공공기관이 해당 기관별 구매총액의 50% 이상을 중소기업(이하 '중소기업협동조합' 포함)에서 구매하도록 규정하고 있다. 중소기업 기술개발제품 우선구매 대상 제품인 경우에는 중소기업 공공구매액(총구매액의 50%)의 15% 이상을 구매하도록 목표를 제시하고 있다. 여성기업의 경우 물품 · 용역(서비스) 총구매액의 5%, 공사 총구매액의 3% 이상을 의무 구매토록 하고 있으며, 장애인기업은 총구매액의 1% 이상을 의무 구매토록 규정하고 있다. 상기 구매목표비율은 법정 의무구매 비율로, 적용 대상 공공기관은 중소벤처기업부 장관에게 매년 구매 계획과 실적을 보고하고, 이를 바탕으로 구매 의무 이행을 위한 개선 조치 사항을 피드백하는 관리체계 역할을 수행하고 있다. 이처럼 중소기업 공공구매제도는 중소기업이 생산하는 제품을 지정하고 해당 물품을 직접 생산할 의무를 부과해 이를 충족하는 경우 「판로지원법」 제2조에 따른 863개 공공기관에서 구매 목표를 설정해 의무 구매토록 지원하는 종합적이고 체계적인 지원 제도이다.

다. 중소기업 공공구매제도의 운영 현황

1) 대상 기관

중소기업 공공구매제도의 핵심은 중소기업이 생산한 제품을 공공기관이 적극적으로 구매하고,

이를 지속적으로 계획하고 실적을 관리하도록 하는 데 있다. 따라서 구매 대상 공공기관을 명확히 정의하는 것이 제도 운영의 실효성을 확보하는 데 중요하다. 이런 측면에서 2023년 말 확정된 2024년 공공구매제도에서 구매 대상 의무가 부과된 공공기관은 「판로지원법」 제2조제2호에 따른 국가기관, 지방지차단체 등 9개 유형별 총 863개 기관이며, 매년 대상 기관의 증감이 있으나 전체적으로는 소폭이나마 지속적으로 증가하고 있다([표 2] 참조).

표 2 중소기업 공공구매대상 공공기관 현황

총계 (개)	국가 기관	자치단체		교육청	공기업	준정부 기관	기타 공공기관	지방 공기업	지방 의료원	특별 법인
		광역	기초							
863	56	17	226	17	32	55	260	159	35	6

2) 공공구매제도 공급 중소기업

중소기업 공공구매제도를 이용할 수 있는 중소기업은 「판로지원법」 제2조제1호와 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자,「중소기업협동조합법」제3조에 따른 중소기업협동조합이 해당한다. 그중 실무적으로 공공구매제도 자격을 확인하기 위해서는 중소기업 여부를 확인받고, 중소기업확인서를 발급받은 기업만 직접적인 공급 자격을 부여받을 수 있다. 또한 공공구매제도 대상 중 「판로지원법」 제9조에 따른 직접생산확인 대상 중소기업자 간 경쟁제품은 해당 세부품명별 직접생산확인서를 신청해 발급받은 경우에만 공공구매를 통해 제품을 공급할 수 있다. 이 같은 측면에서 공공구매 자격을 갖춘 중소기업은 2024년 10월 현재 공공구매종합정보를 통해 인증된 중소기업 54만 7,623개사로, 그중 나라장터 등록 업체는 30만 2,273개사(나라장터 등록 전체 중소기업 수는 57만 7,237개 업체)이며, 등록 제조 중소기업은 6만 1,245개 업체로, 직접생산확인서 발급 대상 기업은 전체 등록 중소기업 중 약 20.3% 수준이다([표 3] 참조).

표 3 중소기업 공공구매 공급기업 현황

구분	구분(중복포함)						
	중기업	소기업	소상공인	여성기업	장애인기업	창업기업	벤처기업
기업 수(개)	29,427	48,517	327,124	35,138	4,042	29,189	10,400

출처: 나라장터 조달정보개방포털, 2024. 10.

3) 직접생산확인서 발급 현황

중소기업 공공구매제도를 이용할 수 있는 중소기업은 「판로지원법」 제2조제1호에 따른 중소기업으로, 중소기업자 간 경쟁제품을 공급하기 위해 요구되는 직접생산 확인을 갈음할 수 있는

직접생산확인서를 발급받아 제출해야 한다.

이 직접생산확인서는 2024년 6월 말 현재 기준으로 유효기간이 종료되지 않은 직접생산확인서는 총 25만 735건이며, 업체별(중복 제외) 평균 약 4건 내외 수준으로 발급되고 있다([표 4] 참조). 발급 대상 세부품명 수는 3년 단위의 중소기업자 간 경쟁제품 지정 주기에 따라 추가 또는 제외되는 물품에 따라 변동이 있을 수 있으나, 평균적으로 620개 내외의 세부품명을 대상으로 직접생산기준이 마련되고, 그에 따라 확인서가 발급되는 것으로 볼 수 있다.

직접생산확인서를 발급받은 5만 3,408개 업체는 중소기업으로서 제조업체로 입찰참가자격을 등록한 6만 1,245개 업체 중 약 87.2%에 해당하며, 이는 제조 중소기업 대부분이 중소기업자 간 경쟁제품을 직접 생산해 공공구매 실적을 확보하는 기업임을 의미한다. 이를 통해 제조 중소기업에 중소기업자 간 경쟁제품 공급이 미치는 영향력을 가늠할 수 있으며, 이를 지원하는 직접생산 확인과 직접생산확인서의 신청, 발급, 사후관리의 중요성을 확인할 수 있다.

표 4 연도별 직접생산확인증명서(2024년 6월말 현재 유효기간 시작건 기준)

구분	업체수(중복제외)	세부품명수	발급건수
2024년	19,049	624	72,057
2023년	29,960	627	123,412
2022년	14,625	611	55,255
2021년	11	1	11

출처: 공공데이터포털, 중소벤처기업부 직접생산확인증명서 발급현황, 2024.8.27.

4) 중소기업 공공구매 대상별 실적 현황

2023년 말 기준으로 중소기업 공공구매액은 127.3조 원으로, 전체 공공조달 금액의 약 77.4%를 점유하고 있다. 2017년 이후 최근 7년간 중소기업 공공구매 운영 현황을 분석한 결과, 구매 금액은 약 35조 원 증가했으며, 구매 비율은 약 2.6%p 상승한 것으로 나타났다.

여성기업의 경우에는 같은 기간 금액은 약 5.8조 원, 비율은 약 1.5%p 증가한 것으로 나타났으나 금액 기준 약 58.4%가 증가함으로써 전체 중소기업의 공공구매액 증가율인 38% 대비 20%p 이상 큰 폭으로 성장한 것으로 분석되었다([표 5] 참조).

한편 직접생산확인서를 중심으로 해당 제품 공급 자격이 검증되는 중소기업자 간 경쟁제품의 최근 7년간 실적 현황을 살펴보면, 연평균 6.1% 내외로 지속적으로 증가하고 있음을 알 수 있다.

2023년 말 기준으로 중소기업자 간 경쟁제품 구매 실적은 약 31.6조 원(물품 구매액 23조 원)

규모로, 전체 중소기업 공공구매액(127.3조 원) 중 약 24.8% 수준이다. 또한 물품 공공구매액 37.1조 원 기준으로 중소기업자 간 경쟁제품 중 물품구매액 비중은 약 62.0% 수준이다([표 6] 참조). 중소기업자 간 경쟁제품은 물품을 생산, 제조하는 중소기업의 공공구매 활용을 위한 필수적인 공급 대상물로서 제조 물품의 직접생산확인제도를 기반으로 적정한 공급 자격의 검증, 관리의 중요성을 확인할 수 있다.

표 5 연도별 중소기업 공공구매 실적현황

연도	총구매	중소기업구매		기술개발제품구매		여성기업구매		장애인기업 구매		창업기업구매	
	합계(A)	합계(B)	비율 (B/A)	구매액	비율 (D/C)	합계(E)	비율 (E/A)	합계 (F)	비율 (F/A)	합계 (G)	비율 (G/A)
2023	164,437	127,344	77.4%	6,945	18.7%	15,692	9.5%	2,625	1.6%	4,950	3.0%
2022	157,074	118,970	75.7%	6,856	18.5%	13,949	8.9%	2,656	1.7%	6,147	3.9%
2021	154,029	119,546	77.6%	6,578	16.9%	12,837	8.3%	2,439	1.6%	2,702	1.8%
2020	145,799	116,520	79.9%	5,607	14.7%	12,523	8.6%	2,328	1.6%	–	–
2019	134,980	104,991	77.8%	5,347	14.5%	11,927	8.8%	2,095	1.6%	–	–
2018	123,413	93,994	76.2%	4,528	13.7%	10,583	8.6%	1,768	1.4%	–	–
2017	123,408	92,248	74.8%	4,522	13.7%	9,907	8.0%	1,541	1.2%	–	–

출처: 공공구매종합정보, 연도별 공공구매실적 자료 정리, 2024.10.

표 6 연도별 중소기업자간 경쟁제품 구매실적 현황

연도	연도별 중기간경쟁제품 실적		
	합계(십억원)	증감액	증감비율(%)
2023	31,567	2,689	9.31
2022	28,879	2,156	8.07
2021	26,723	1,920	7.74
2020	24,803	580	2.39
2019	24,223	1,275	5.56
2018	22,948	780	3.25
2017	22,168	–	–

출처: 나라장터 조달정보개방포털, 2024.10

2.3. 중소기업자 간 경쟁제도 이해

중소기업자 간 경쟁제도는 공공기관이 중소기업자 간 경쟁제품으로 지정된 물품과 용역(서비스) 구매 시 중소기업자만을 대상으로 제한경쟁 또는 지명경쟁 방법에 따라 조달하는 것을 의무화하는 제도이다.

중소기업자 간 경쟁은 기본적으로 중소기업이 공급해야 할 필요성이 높은 물품과 용역(서비스)을 대상으로 이를 생산, 제조하는 기업을 지원하는 제도이므로 적정한 적용 대상 물품이나 용역(서비스)을 선정해 중소기업자 간 경쟁제품으로 지정하는 것이 중요하다.

「판로지원법」과 시행령에 따라 중소기업자 간 경쟁제품으로 지정되기 위해서는 다음의 기본 요건을 충족해야 한다. ①국내에서 직접 생산, 납품하는 중소기업이 20개 이상일 것 ②공공기관의 연간 구매 수요가 20억 원 이상일 것 ③세부품명 기준 직접생산할 수 있는 중소기업이 10개 이상이고, 구매 실적이 10억 원 이상일 것. 최종 지정은 기본 요건을 충족한 물품과 용역(서비스)을 대상으로 대기업 또는 수입 유통업체 등이 국내 시장에 진출해 해당 업종을 영위하는 중소기업의 판로가 위축되고 경영상 어려움을 겪고 있다는 사실을 실제 사례 또는 관련 통계 등을 통해 확인한 후 산업정책적으로 지원 필요성이 인정되는 경우에 이루어진다.

가. 중소기업 구매목표비율제도

중소기업이 직접 생산 · 제공 · 시공하는 물품이나 용역(서비스), 공사의 공공조달 시장 참여를 촉진하기 위한 공공구매제도의 실행, 관리 기반은 '구매목표비율제도'이다. 구매목표비율제도는 「판로지원법」 제5조에 따라 공공구매제도별로 구매 의무가 부여된 공공기관이 연간 구매해야 하는 최소 비율을 설정하고, 이를 계획하고 실적을 보고하도록 관리하는 제도이다. 중소기업 공공구매제도 중 특정 기업과 물품을 구매하는 제도인 중소기업 제품(여성, 장애인, 창업기업, 기술개발제품 등을 포함), 기술개발제품, 여성기업 제품, 장애인기업 제품, 창업기업 제품을 대상으로 한 총구매액 대비 해당 제품의 구매 목표 비율을 제시하고 있다([표 7] 참조).

표 7 중소기업제품 공공구매목표비율 제도

구 분	근거법령	증감비율(%)
중소기업제품	■ 총 구매액(물품, 용역(서비스), 공사)의 50% 이상	판로지원법 제5조
기술개발제품	■ 중소기업 물품구매액의 15% 이상	판로지원법 제13조
여성기업제품	■ 물품 및 용역(서비스)은 각 구매총액의 5% 이상 ■ 공사는 공사구매총액의 3% 이상	여성기업법 제9조
장애인기업제품	■ 총 구매액의 1% 이상	장애인기업 활동촉진법 제9조의2
창업기업제품	■ 총 구매액의 8% 이상	중소기업창업 지원법 제38조

이처럼 2009년 「판로지원법」 제정과 함께 시작된 구매목표비율제도는 기획재정부의 공공기관 경영평가, 행정안전부의 지방자치단체 합동 평가, 지방공기업 경영평가 등을 통해 중소기업 제품 구매목표비율의 달성 수준을 평가함으로써 제도의 실효성과 이행력을 높이고 있다.

전략적 조달의 실행 관점에서 우리나라는 기본적으로 우선구매를 통한 할당(Set-aside)제도를 우선 적용하고 있으므로 이 같은 구매목표비율의 설정은 제도의 운영과 관리를 위해 필수적이다. 우리나라와 유사하게 미국은 1970년대 중반부터 중소기업 등의 공공조달 대상물의 할당제를 시행하고 있으며, 중소기업 등이 생산하는 제품은 연방 조달금액의 23% 이상을 구매하는 목표를 제시하고 있다. 또한 특정한 사회경제적 조건을 충족하는 중소기업을 대상으로도 연방 공공조달 금액 중 일정 비율을 주계약자로 계약해 구매하는 목표를 제시하고 있다([표 8] 참조).

표 8 미국 중소기업 유형별 구매목표비율 현황

중소기업 유형	계약금액 비율
여성소유 중소기업 Women-owned small business	5%
장애인기업 Small disadvantaged business	5%
상이군인소유 중소기업 Service-disabled veteran-owned small business	5%
낙후지역 중소기업 Small business in a HUBZone	5%

출처: 미국 중소기업청(US Small Business Agency)

중소기업이 직접 수주해 이행하기 어려운 일부 대규모 계약[물품이나 용역(서비스) 75만 달러, 건설 150만 달러)의 경우, 낙찰 조건으로 연방조달규정(FAR)에 따라 낙찰금액의 일부를 중소기업에 하도급으로 운영하도록 하는 하도급 계획을 요구한다.

나. 중소기업자 간 경쟁제품과 공사용 자재 직접구매제도

공공기관은 특별한 사유가 없는 한 '중소기업자 간 경쟁제품'과 '공사용 자재 직접구매 대상'으로 지정된 제품을 중소기업자 간 제한경쟁 또는 지명경쟁 방식으로 조달해야 한다.

해당 제도의 적용 대상 제품은 다음과 같다. ①공공기관 구매액이 10억 원 이상의 기본 요건을 충족하는 품목 ②공사용 자재 직접구매(분리발주) 대상 공사의 범위(「건설산업기본법」 상의 종합공사는 40억 원 이상인 공사, 전문건설공사, 전기 · 통신공사, 소방시설공사 등 전문공사는 3억 원 이상인 공사로 직접구매 대상 품목의 추정가격이 4,000만 원 이상인 공사)에 해당하는 경우이다. 중소기업자 간 경쟁제품과 공사용 자재 직접구매 대상 품목의 지정 유효기간은 모두 3년이며, 유효기간 만료 전 다음 회 적용 대상 경쟁제품을 심사해 지정 유지나 제외, 신규 지정을 결정하고 있다. 중소기업자 간

경쟁제품과 공사용 자재 직접구매 품목 지정 신청은 관련 단체 또는 해당 제품을 직접 생산, 제공하는 10개 이상의 중소기업이 연명으로 신청할 수 있다.

중소기업자 간 경쟁제품(일명 '중기간경쟁제품')과 공사용 자재 직접구매 대상 제품은 공공조달 입찰 시 해당 제품의 직접생산확인서를 받은 중소기업 간에 제한경쟁 또는 지명경쟁 방식으로 진행해 자격을 갖춘 중소기업에만 참여를 보장한다. 또한 입찰에 참가한 중소기업에는 일반적인 낙찰자 결정 기준이 아닌 중소기업의 역량과 적정 대가 보장을 고려한 '계약 이행능력심사기준'을 별도 제정, 적용해 낙찰자를 선정하고 있다. 공사용 자재 직접구매 대상으로 분리된 품목은 공사 입찰 시 분리 발주되어 발주기관이 해당 제품을 생산하는 중소기업으로부터 별도로 구매해 이를 공사 입찰에서 낙찰된 기업에 지급, 설치토록 하는 제도이다. 이를 통해 공사를 수주한 기업이 해당 제품을 생산하는 중소기업에 과도한 가격 인하를 요구하거나 기타 부당한 요구를 함으로써 발생할 수 있는 문제를 예방하는 효과를 기대하는 데 목적을 둔다.

그러나 직접구매의 경우 첫째, 「재난 및 안전관리기본법」 제3조에 따른 재난 관련 공사로 발주가 시급하다고 인정되는 경우(다만 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제7조의2에 따른 다수공급자계약에 따라 단기계약이 체결된 품목 제외)에는 적용을 예외로 한다. 둘째, 공사용 자재의 직접구매로 국방 · 국가안보가 저해될 우려가 있다고 인정되는 공사의 경우에도 적용을 예외로 할 수 있다. 셋째, 기타 공사용 자재의 직접구매가 곤란하다고 공공기관의 장과 관할 지방중소벤처기업청장이 협의한 경우에도 제외할 수 있다. 이들 사유로는 도서, 벽지 등 특수한 공사현장이나 원자재 가격 파동 등으로 자재 수급 곤란, 공사의 품질 확보 곤란, 공사비용의 현저한 증가 등이 해당한다.

이 같은 중소기업자 간 경쟁제품과 공사용 자재 직접구매 대상 제품을 공공기관에 공급하고자 하는 중소기업은 입찰참가 이전에 해당 제품의 직접생산확인서와 중소기업 확인서를 발급받아 제출해야 한다.

다. 직접생산확인제도

직접생산확인제도는 공공기관이 발주한 중소기업자 간 경쟁제품과 공사용 자재 등 직접구매 대상 품목을 대상으로 경쟁입찰로 참여하거나 1,000만 원 이상의 수의계약을 체결하기 위해서는 해당 제품별로 직접생산확인증명을 요구하는 제도이다. 따라서 중소기업이라 해도 상호출자제한기업에 포함된 기업, 중소기업자 간 경쟁제품이 아닌 제품을 생산하는 중소기업은 직접생산확인 신청을 할 수 없다. 또한 기존에 확인받은 직접생산확인을 위반해 신청 제한 기간 중인 중소기업은 신청할 수 없다.

직접생산확인제도는 중소기업자 간 경쟁제품과 공사용 자재 직접구매 대상 품목 같은 중소기업의 참여 기회 보장 제도의 실효성을 뒷받침하기 위한 제도로 볼 수 있다. 이를 통해 정책적 지원을 받는 중소기업에 지원의 정당성을 확보할 수 있는 최소 자격요건으로서 적정한 공장, 시설, 공정, 인력의 투입기준을 제시하고 있다. 이를 통해 공급 기회 확보 차원에서 정책적, 제도적 지원을 받은 중소기업이 설비투자와 기술개발, 고용을 유지하거나 확대토록 해 정책적 목표 달성을 유도하고 있다.

중소기업자 간 경쟁제품(공사용 자재 직접구매 대상 포함)을 대상으로 한 직접생산 확인서는 해당 제품을 직접생산한다는 증명의 역할을 수행하며, 중소기업확인서 발급이 가능한 중소기업이 직접생산확인서를 보유하면 해당 제품의 제한 또는 지명경쟁입찰에 참가할 수 있는 자격이 주어진다. 직접생산확인서를 발급받기 위해서는 공장, 시설, 인력, 공정 등을 대상으로 현장 방문을 통한 실태조사가 필수적이며, 품목과 서류심사 절차에 따라 다소 차이는 있으나 모든 준비가 완료된 상태에서 최소 1주일에서 최대 2주일의 심사 기간이 소요된다. 따라서 해당 제품으로 공공조달 입찰에 참가하려는 중소기업은 확인서 발급에 필요한 심사 기간을 고려해 준비해야 한다.

최근 3년간 직접생산확인서를 발급받은 기업은 2021년 3만 2,396개사, 2022년 3만 7,561개사, 2023년 3만 8,239개사로 매년 증가 추세를 보이고 있다.

라. 계약 이행능력심사제도

계약 이행능력심사제도는 중소기업자 간 경쟁제품 공공구매 시 중소기업의 특성을 고려해 만들어진 별도의 낙찰자 결정 기준이다. 중소기업자 간 경쟁입찰에서 최저가 낙찰제를 배제하고 일정한 납품가격을 보장(낙찰 하한율 88%)하기 위한 제도로서 적정한 납품이행능력을 갖춘 중소기업을 선별하고, 품질관리가 우수하며, 정부 정책 호응도가 높은 중소기업을 우대하는 심사기준이다.

입찰금액(추정가격 기준) 규모별로 설정된 낙찰하한율 이상으로 가장 낮은 가격으로 입찰한 업체부터 심사해 종합평점이 88점 이상인 자를 낙찰자로 결정(심사기준은 납품이행능력, 입찰가격, 신인도, 결격사유로 구성)한다. 입찰금액 규모가 10억 원 이상인 경우 입찰가격 55점, 납품이행능력 45점(납품실적 5점, 기술능력 10점, 신용평가등급 30점)으로 평가한다. 10억 원 미만 고시금액 이상인 경우에는 입찰가격 60점, 납품이행능력 40점(납품실적 5점, 기술능력 5점, 신용평가등급 30점)으로 평가한다. 고시금액(2.2억 원) 미만 입찰의 경우는 입찰가격 70점, 납품이행능력 30점(신용평가등급)으로 평가한다. 각각의 심사기준에 공통적으로 신인도(+3~−2점)와 결격사유 평가를 적용한다.

계약 이행능력심사제도는 일반 물품이나 용역(서비스), 공사에 적용되는 적격심사제도가 기반이기 때문에 이를 기준으로 비교하면 적정대가 보장 측면에서 큰 차이점이 존재한다. 예를 들면 중소기업자 간 경쟁제품이 아닌 일반 제품에 적용되는 물품구매적격심사에서 고시금액(2.2억 원) 미만의 낙찰하한율은 84.245%이나 계약 이행능력심사에서는 87.995%(모든 추정가격 심사기준에서 동일)로 최소 대가보장 수준에서 3.75%p 이상 높은 대가를 받고 공급하는 것이 가능하다.

한편 기획재정부 장관의 고시금액(현행 추정가격 2.2억 원) 미만인 중소기업자 간 경쟁입찰에 참여하는 소기업 · 소상공인 또는 창업기업(7년 이내)에는 신용평가등급에 관계없이 만점을 부여하고 있다. 이는 중소기업의 재정적 여건이 공공조달 참여 기회를 보장하는 데 진입장벽이 되지 않도록 상대적으로 여건이 어려운 소기업, 소상공인, 창업기업에 추가적인 지원 방안을 제공하는 것으로 볼 수 있다.

마. 적격조합확인제도

적격조합확인제도는 중소기업의 운영 여건이 단독으로 공공조달에 참가할 요건을 충족하지 못한 경우, 조합을 통해 입찰에 참가함으로써 부족한 역량을 보완해 공급 기회를 확보할 수 있는 제도이다. 보다 구체적으로는 중소기업자 간 경쟁입찰에서 단독으로 참여하기 어려운 영세한 중소기업의 공동수주활동을 지원하는 제도이다.

적격조합확인제도를 활용하기 위해서는 첫째, 해당 조합의 조합원 2분의 1 이상이 물품을 직접 생산하는 중소기업자(직접생산확인서를 발급받은 중소기업자)에 해당해야 한다. 둘째, 조합 수준에서 경쟁제품의 품질관리와 사후관리 기준을 마련해 운영하고 있어야 한다. 셋째, 조합이 중소기업자 간 경쟁입찰에 참여할 수 있다는 허가 사항이 정관에 명시되어 있어야 한다. 넷째, 중소벤처기업부가 인정하는 공공구매 업무 관련 교육을 연간 10시간 이상 이수한 상근 임직원을 2명 이상 보유해야 한다. 마지막으로 해당 조합원사의 중소기업자 간 경쟁입찰 시장점유율이 50% 이하여야 한다.

따라서 적격조합확인제도를 통해 공공조달 입찰에 참가한 조합원사는 조합에서 별도로 독립해 동일한 경쟁입찰에 단독으로 참가할 수 없다. 이는 이중투찰 행위로 입찰 무효가 된다. 2023년 말 기준 125개 조합이 적격조합으로 확인받았고, 세부품명 기준(10자리) 189개 제품이 해당되었다.

바. 조합추천 소액수의계약

조합추천 소액수의계약은 소기업 · 소상공인의 공공시장 수주 기회를 확대하기 위해 공공기관이

추정가격 1억 원 미만의 중소기업자 간 경쟁제품을 구매하는 경우, 조합이 추천한 중소기업과 수의계약을 체결할 수 있도록 지원하는 제도이다.

조합추천 소액수의계약이 가능한 수요기관은 국가, 지자체를 비롯한「판로지원법」제2조제2호에 따른 기관 또는 법인이 해당한다. 추천 대상 제품은 중소기업자 간 경쟁제품 중에서 중소기업협동조합이 취급하는 품목을 직접생산(확인서 발급)하는 소기업이나 소상공인(확인서 발급)의 제품이 해당한다.

추정가격 2,000만 원 미만인 경우에는 2개 이상의 소기업이나 소상공인을 추천해야 하며, 2,000만 원 이상 1억 원 이하인 경우에는 5개 이상의 업체를 추천해야 한다. 만일 2,000만 원 이상인 경우이지만 적격한 업체가 5개 이하, 3~4개 이상인 경우에는 해당 업체 모두를 추천해야 한다. 업체별로 연간 추천받을 수 있는 횟수와 계약금액 한도 내에서 추천할 수 있으며, 1개 이상의 비조합원사를 반드시 포함해야 한다. 낙찰자를 결정하는 데는 비조합원사도 조합원사와 동일한 기회를 보장받는다.

추천 방법은 선착순 또는 3배수 무작위 추첨 방식 중 수요기관 담당자가 선택하는 방식으로 진행된다.

조합추천 소액수의계약 추천, 신청과 관련해 위법 또는 부당한 방법으로 추천 또는 신청한 협동조합이나 중소기업자에게는 1년 이내의 범위에서 추천과 신청이 제한된다.

사. 공공구매론

공공구매론은 중소기업이 공공기관과 계약한 사실을 근거로 은행에서 생산 · 운영 자금을 대출받을 수 있는 금융서비스이다. 중소기업이 계약된 제품을 적기에 납품할 수 있도록 지원함으로써 중소기업의 경영안정에 기여하고, 공공기관은 안정적으로 자재 등을 공급받을 수 있다.

공공구매론의 신청 대상은 공공기관 계약을 체결한 중소기업이다. 공공기관과 납품계약을 체결한 계약서를 근거로 시중은행에서 신용대출을 받을 수 있다. 2024년 말 현재 공공구매론을 취급하는 6개 시중은행(기업, 산업,하나,부산,경남,광주은행)에서 서비스를 제공하고 있다.

공공구매론을 통해서는 계약금액(단가계약은 발주금액)에서 선금 수령액을 제외한 금액의 최대 80%까지 대출이 가능하다. 주요 대출 조건인 금리는 서비스 은행의 대출 심사 결과와 신청 기업의 신용도에 따라 결정된다. 경우에 따라 해당 은행 거래실적, 신용도 등에 따라 대출 진행이 불가능할

수도 있다.

공공구매론으로 대출받는 경우, 공공기관의 계약 대금은 대출 상환의 안정성 등을 고려해 은행이 지정한 별도 계좌로 지급받아야 한다. 공공구매론 대출이 실행된 계약의 채권양도나 하도급 계약 체결은 원칙적으로 금지된다. 또한 공공구매론은 정부의 예산 지원이 아닌 은행 간 협약을 통한 서비스이므로 구체적인 대출조건(금리 등)과 대출 가능 여부 등은 은행의 심사 결과에 따라 달라진다.

아. 기술개발제품 공공기관 실증지원 사업

기술개발제품 공공기관 실증지원 사업은 중소기업의 기술개발제품을 공공기관 현장에 설치해 성능시험 등 실증지원을 통해 공공기관의 중소기업 제품 구매 촉진을 지원하는 제도이다.

신청 자격은 「판로지원법」 제2조제2호에 따른 공공기관과 법인이 해당하며, 중소기업은 「판로지원법 시행령」 제13조의5 제1항 각 호의 요건을 갖춘 중소기업이 해당한다.

실증지원 대상 제품은 해당 지원사업의 공고일로부터 인증 유효기간이 90일 이상인 제품이어야 한다. 인증기준 신청 가능 제품은 성능인증(중소기업유통센터), NEP, NET(과학기술: 한국산업기술진흥협회, 건설교통: 국토교통과학기술진흥원, 보건의료: 한국보건산업진흥원, 환경: 한국환경산업기술원, 방재: 한국방재협회), GS(한국산업기술시험원), 성과 공유 기술개발과제 성공제품(대중소기업농어업협력재단), 우수R&D혁신제품(한국산업기술진흥협회), 혁신시제품(혁신시제품선정위원회), 우수조달물품, 우수조달 공동상표 지정물품(조달청), 녹색기술(한국산업기술진흥원), 구매조건부 신기술, 민관공동투자기술(중소기업기술정보진흥원), 산업융합품목, 신제품적합성 인증제품(국가산업융합지원센터), 물산업우수기자재지정제품(상하수도협회), 재난안전인증제품(행정안전부), 상생협력제품(중소기업유통센터) 등 13종이 해당한다.

실증지원 사업은 크게 공공기관수요형과 중소기업제안형 등 2가지 형태로 추진된다. 공공기관수요형은 공공기관이 사전에 현장 실증이 필요하다고 제출한 수요 제품을 대상으로 해당 제품을 보유한 중소기업이 신청해 실증을 진행하는 방식이다. 반면에 중소기업제안형은 공공기관 현장에 설치해 실증 테스트가 필요한 기술개발제품 등을 보유한 중소기업이 공공기관을 지정해 신청하는 방식이다. 현장 실증 대상 제품으로 선정되면 제품당 최대 3,000만 원까지, 현장 실증비용의 80%를 지원받을 수 있다. 실증지원 예산으로 활용 가능한 항목은 제품의 설치와 철거 비용, 현장 입회시험과 공인성적서 발급 테스트 비용, 재료비와 계측장비 임차 비용 등이다.

자. 기술개발제품 우선구매제도

기술개발제품 우선구매제도는 공공기관이 물품을 구매할 경우, 물품 구매액의 15% 이상을 중소기업이 개발한 기술개발제품(성능인증, NET, NEP, GS, 우수조달물품 등 13종)으로 우선구매해 중소기업 기술개발제품의 판로를 지원하는 제도이다.

중소기업이 개발한 기술개발제품 13종은 성능인증(EPC), 신제품인증(NEP), 신기술인증(NET), GS, 우수조달물품, 우수조달 공동상표지정물품, 수요처지정형 기술개발제품, 녹색인증제품, 산업융합품목, 산업융합적합성인증제품, 물산업우수기자재지정제품, 혁신제품, 재난안전인증제품 등이 해당한다.

공공기관은 중소기업 기술개발제품(성능인증, 우수조달물품, 우수조달공동상표 지정물품, NEP, NET, GS, 수요처 지정형 기술개발제품, 혁신제품, 재난안전제품인증 9종)을 구매할 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조에 따라 수의계약 체결이 가능하다. 또한 지원 대상 13종에 해당하는 기술개발제품을 생산하는 중소기업이 지방중소벤처기업청에 우선구매를 요청할 경우, 지방중소벤처기업청은 중소기업이 요청한 공공기관에 해당 제품의 우선구매를 요청해 구매 과정을 지원한다.

공공기관은 우선구매 대상 기술개발제품의 구매목표비율이 포함된 구매계획과 구매실적을 중소벤처기업부 장관에게 제출해야 하며, 해당 공공기관은 중소기업 물품 구매액의 15% 이상을 우선구매 대상 기술개발제품으로 구매해야 한다. 최근 공급실적은 2018년 4.52조 원, 2019년 5.35조 원, 2020년 5.63조 원, 2021년 6.58조 원, 2022년 6.86조 원, 2023년 6.95조 원으로 지속적인 증가 추세를 나타내고 있다.

차. 성능인증제도

성능인증제도는 중소벤처기업부에서 중소기업이 개발한 기술개발제품이 성능을 확보했음을 확인, 증명해 공공기관의 기술개발제품 구매를 지원하는 제도이다. 중소기업이 기술개발한 제품이 성능인증을 취득하면 '기술개발제품 우선구매제도'의 대상에 포함되어 우선구매를 지원받을 수 있다.

「중소기업기본법」에 따른 중소기업이 개발한 제품 13종에는 성능인증과 동등하게 기술개발제품 우선구매 자격이 부여된다. 공공기관이 성능인증제품을 구매할 경우, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조와 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조에 따라 수의계약이 가능하다. 최근 3년간 성능인증제품 발급 건수를 살펴보면, 2020년 572건, 2021년 622건, 2022년 547건, 2023년 473건으로 나타나고 있다.

카. 기술개발제품 시범구매제도

기술개발제품 시범구매제도는 우선구매 대상 기술개발제품의 구매 활성화와 창업자의 원활한 판로개척을 지원하기 위해 별도의 평가 절차를 통해 시범구매제품을 선정하는 방식으로, 공공기관의 기술개발제품 구매 의사결정을 대행하는 제도이다.

창업기업 또는 공공조달시장 첫걸음기업의 기술개발제품이 시범구매제품으로 선정되면, 제도 참여 구매기관의 제품 수요 발생 시 각종 법률*에 따라 수의계약 등의 방법으로 제품 구매를 지원한다. 수의계약은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조와 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조를 시행 근거로 하고 있다.

세부 지원 유형 중 창업과제의 경우, 중소기업자(조합 제외)로 설립 7년 이하의 창업기업이 개발한 우선구매 대상 기술개발제품 중 수의계약이 가능한 9종을 대상으로 한다. 일반 과제의 경우 중소기업(조합 제외)이 개발한 우선구매 대상 기술개발제품 중 수의계약이 가능한 9종과 제품별 공공조달 계약실적 최대 20억 원 이하인 제품을 대상으로 한다. 소액과제는 중소기업자(조합 제외), 설립 7년 이하 창업기업 또는 기업 공공조달 계약실적 5억 원 이하 첫걸음기업이 개발한 우선구매 대상 기술개발제품 13종, 벤처창업혁신 조달상품, 우수발명품, 상생협력제품 등을 대상으로 한다. 2022년 말 기준 누적 지원 제품 수는 1,225개, 구매 금액은 1조 1,438억 원 규모이다.

2.4. 공사용 자재 직접구매제도 이해

공사용 자재 직접구매제도란 공공기관이 공사 발주 시 공사에 소요되는 자재 중에서 '공사용 자재 직접구매 대상품목'으로 지정된 자재가 포함되어 있을 경우, 이를 설계에 반영해 직접 구매함으로써 중소기업이 대형건설사 등의 하청업체로 전락하는 현상을 방지하고, 중소기업 제품 구매를 확대해 중소기업의 경영안정을 지원하는 제도이다.

적용 대상은 국가기관, 지방자치단체, 공공기관 등으로, 중소기업자 간 경쟁제품으로 지정된 물품 중 공사에 소요되는 자재로서 중소벤처기업부 장관이 지정하는 제품이 해당한다.

제3절
녹색조달

3.1. 공공조달의 환경적 지속가능성

국내의 녹색 공공조달은 2005년 7월에 공표된 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」 제6조에 따라 공공기관의 녹색제품 구매를 의무화하고 있다. 이는 환경부의 '녹색제품 우선구매제도'를 중심으로 실행되고 있으며, 880여 개 공공기관을 대상으로 구매계획과 목표 실적 달성을 관리하고 있다. 이에 따라 공공기관의 약 86%가 국가 중앙조달기관인 조달청을 통해 녹색제품을 구매하고 있다.[2] 환경부의 녹색제품 우선구매제도와 함께 국가 중앙조달기관인 조달청은 최소녹색 기준제품, 종합낙찰제 등 구체적인 녹색공공조달제도를 수립해 운영하고 있다.

조달청 조달정보개방포털 자료를 이용해 분석한 [표 9]에 따르면, 2020년 녹색제품 우선구매 실적이 2015년 대비 약 1조 3,540억 원 증가하면서 76% 정도 양적인 성장을 했음을 알 수 있다. 하지만 전체 공공조달 실적에서 차지하는 비중을 살펴보면, 연평균 2% 내외로 성장이 정체되어 있음을 확인할 수 있다. 가장 근본적인 이유는 공공부문의 수요인 녹색제품의 종류와 절대 구매수요의 한계에 따른 것으로 보이며, 다른 한편으로는 양적인 측면에서 녹색 공공조달이 임계 규모에 도달했음을 의미하는 것으로도 볼 수 있다.

[표 10]은 환경부의 자료를 이용한 최근 5년간 녹색제품의 공공 구매실적 현황이다. 전체 공공기관의 녹색제품 우선구매 실적은 최근 5년간(2017~2021년) 약 4,700억 원 증가했으며, 이는 약 15.3%의 증가율에 해당한다.[3] 조달청 기준 녹색제품 구매실적은 4.2%p 높은 19.5%로 나타났다. 전체 녹색제품 구매실적에서 조달청이 차지하는 비중 또한 87.2%에서 90.3%로 약 3.1%p 증가했으나 전체 공공조달 계약실적에서 조달청 기준 녹색제품 구매실적이 차지하는 비중은 매년 2% 정도로 성장률이 정체되어 있음을 알 수 있다. 이는 [표 9]에서 확인한 패턴과 같은 현황을 보이고 있다.

---

2) 환경부와 조달청 모두 우선구매 대상인 녹색제품 인증 중 '저탄소제품인증'은 공공 구매실적에서 제외하고 실적을 공표하고 있다.
3) [표 10]은 환경부 자료를 해석한 것으로, 조달청 자료인 [표 9]의 결과와 같은 패턴을 보여주고 있으나 공공 구매실적 집계 방법의 차이에 따라 수치의 차이가 있음을 밝힌다.

표 9 최근 6년간 녹색제품 우선구매 실적 현황

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
건수	265,050	357,086	415,914	423,574	505,213	656,033
금액(백만원)	1,793,922	2,465,555	2,947,677	2,774,929	3,239,578	3,147,614
비율(%)	1.63	2.09	2.15	1.96	2.02	1.79

출처: 조달청 조달정보개방포털

표 10 최근 5년간 녹색제품 공공 구매실적 현황

(단위: 억 원, %)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
공공기관 녹색제품 구매금액(A)*	33,414	33,073	38,797	38,080	38,533
조달청 녹색제품 구매금액(B)**	29,132	28,639	34,610	33,243	34,812
비율 (B/A)	87.2	86.6	86.6	87.2	90.3
전체 공공조달 계약실적 (C)	1,371,671	1,412,752	1,599,816	1,757,904	1,841,774
비율 (B/C)	2.1	2.0	2.2	1.9	1.8

* 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」 제2조에 따른 녹색제품 (환경표지인증제품, 우수재활용제품)의 공공기관 구매실적

** 전체 녹색제품 구매실적 중 조달청을 통해 구매한 녹색제품 구매실적 금액

출처: 환경부(2018~2022)

녹색제품 공공 구매실적 성장의 정체 현상에는 여러 가지 이유가 존재하겠지만, 가장 기본적이고 표면적으로 드러난 이유는 한정적인 녹색제품의 종류와 공공기관 수요의 한계라고 할 수 있다. 2021년 4월 말 기준 공공조달 계약 대상인 녹색제품 지정 현황을 살펴보면, 환경표지제품, 저탄소인증제품, 우수재활용인증(GR)제품은 물품 식별번호 기준 6만 5,604개(세부품명 기준 327개[4])이며, 공공수요 특성상 가구나 컴퓨터를 중심으로 큰 변동 없이 해당 품명이 유지되고 있다([표 11] 참조).

표 11 공공조달 계약 대상 지정 녹색제품

(단위: 개)

구분	환경표지	우수재활용인증	저탄소제품인증	합계
물품식별번호 기준 제품 수	64,096	1,411	97	65,604
세부물품분류번호 기준 제품 수	320	22	4	346

주1: 한국환경산업기술원에서 제공하는 녹색인증정보를 기준으로 작성된 것으로, 이후 실효성 검토를 위한 공공조달 녹색제품 실적 현황의 녹색제품 수(214개)와는 차이가 있음.

출처: 조달청 조달정보개방포털

이를 종합하면 현행 공공조달 체계하에서 국내 녹색 공공조달의 양적 성장은 한계점에 도달했으며, 이는 기존의 탄소배출 저감, 환경오염물질 배출 저감, 자원의 재활용 촉진 등 환경적 목표 달성 방식에서 벗어나 질적 성장을 유도하는 방향으로 정책적 전환이 필요하다는 점을 시사한다.

4) 327개는 인증별로 중복된 세부품명을 제외한 수치이며, 중복된 세부 품명을 모두 포함할 경우 [표 4]의 합계와 같다.

이를 위해 먼저 녹색 공공조달의 양적 성장 동력을 검토해 양적 성장이 가능한 부분을 찾아 정책에 반영될 수 있는 방안을 도출했다. 또한 현재 녹색제품 공공구매 현황을 평가 분석하고 그 결과에 따라 확대나 제외 등 조정이 필요한 품목을 검토했다. 마지막으로 현재 녹색제품 관련 인증제도 현황의 검토를 진행했고, 새로운 녹색제품을 구매 대상으로 포함할 수 있는 신규 인증을 발굴함과 동시에 새롭게 녹색제품 우선구매 대상이 될 수 있는 제품을 식별해 냈다.

3.2. 녹색제품 우선구매제도 이해

녹색제품 우선구매제도는 공공기관에서 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」(이하 「녹색구매법」)에 따른 녹색제품 구매 의무를 이행하는 데 필요한 사항을 구체적으로 규정해 공공기관의 의무 이행을 지원하는 제도를 총칭하는 개념이다. 녹색제품 의무구매제도에는 녹색제품 의무구매 개요 · 대상, 녹색제품 정보, 구매 방법, 구매이행 계획, 구매실적 제출 · 공표 등을 포함해 공공기관에서 제도 이행 시 활용할 수 있는 종합적 지침을 제시하고 있다.

이러한 녹색제품 우선구매제도는 「녹색구매법」을 근거로 하고 있으며, 제6조에서 공공기관의 장은 상품을 구매하고자 하는 경우 녹색제품을 의무적으로 구매하도록 규정하고 있다. 제7조에서 환경부 장관은 공공기관 녹색제품 구매를 지원하기 위해 매년 녹색제품 구매지침을 수립해 공공기관의 장에게 통보해야 할 의무를 규정하고 있다. 제8조와 제9조에서는 공공기관이 녹색제품 구매지침에 따라 매년 기관별 녹색제품 구매이행계획을 수립 · 공표해야 하고, 구매실적을 집계해 환경부 장관에게 제출해야 할 의무를 규정하고 있다. 제10조는 공공기관이 공사설계서 등에 녹색제품 사용 근거를 마련하는 등 녹색제품 구매촉진을 위한 조치를 의무적으로 시행하도록 규정하고 있다.

3.3. 녹색제품의 정의와 범위

녹색제품이란 「기후위기 대응을 위한 탄소중립 · 녹색성장 기본법」 제66조제4항에 따른 제품이며, 의무구매 대상 녹색제품은 「녹색구매법」 제2조의2에 따라 환경표지와 저탄소, 우수재활용 제품이 해당한다.

환경표지제품은 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제17조제1항에 따라 같은 용도의 다른 제품에 비해 제품의 환경성을 개선해 환경표지 인증을 받은 제품 또는 같은 기준에 적합한 제품이다.

저탄소제품은 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제18조제1항에 따른 환경성적표지의 인증을 받은 제품 중 환경부 장관이 정해 고시하는 기준에 따라 「기후위기 대응을 위한 탄소중립 · 녹색성장 기본법」 제2조제5호에 따른 온실가스의 배출량을 줄인 제품이다.

우수재활용제품은 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제33조와 「산업기술혁신 촉진법」 제15조에 따라 산업통상자원부 장관이 정해 고시하는 기준에 따라 인증받은 제품 또는 같은 인증기준에 적합한 제품이다([그림 1] 참조).

환경표지제품 인증기준[환경기준은 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품 전 과정에서 환경성(유해물질 저감, 인체 안전, 절전, 절수, 재활용, 저소음 등) 고려] 품질기준은 해당 제품별 한국산업규격(KS) 등을 만족하도록 규정하고 있다.

저탄소제품 인증기준[제품의 전 과정(원료 채취, 수송, 제조, 사용, 폐기 등)에서 배출되는 온실가스 감축량 고려] 환경성적표지 인증을 받은 제품 중 탄소발자국 값이 「저탄소제품 기준」 고시의 '최대허용탄소 배출량' 이하이거나 최대허용탄소 배출량이 없는 경우 '최소탄소 감축률'을 적용한 제품이다. 최대허용탄소 배출량은 동종 제품 중 저탄소제품으로 인정받을 수 있는 탄소 배출량의 최댓값을 가리킨다.

구분	환경표지제품	저탄소제품	우수재활용제품
표시			
운영목적	전과정적으로 환경성이 우수한 제품 (KS 품질 이상 만족)	환경성적표지 인증을 받은 제품 중 온실가스 배출량을 줄인 제품	폐자원을 재활용하여 제조한 제품 가운데 품질이 우수한 제품
대상품목	사무기기, 가전제품, 생활용품 등 165개 제품군	의료기기, 의약품, 1차 농수축산물 및 임산물 제외한 모든 제품	폐지, 폐고무, 폐플라스틱, 폐목재 등 18개 분야
인증 제품수	4,866개 업체 18,588개 제품 ('24. 10월말 기준)	254개 업체 1,068개 제품 ('24. 10월말 기준)	333개 업체 406개 제품 (24. 10월말 기준)
인증 기관	환경부/한국환경산업기술원	환경부/한국환경산업기술원	국가기술표준원/ 한국자원순환산업인증원
홈페이지	ecosq.or.kr	ecosq.or.kr	buygr.or.kr

그림 1 녹색제품 인증개요

우수재활용제품(GR) 인증 현장 심사기준은 제품 전 과정의 종합적인 품질관리시스템뿐만 아니라 국내 폐자원 재활용률, 재활용 기술 등 제품의 우수성 또한 검토한다. 제품표준은 재활용 원료별 · 제품별 품질인증기준에 따라 품질과 성능, 환경성 등을 검토한다.

녹색제품은 사용단계에서 환경영향을 최소화하고, 환경복원 비용을 절감함으로써 사회적 비용을 최소화할 수 있다. 소비자 측면에서도 녹색제품 구매는 사회적 · 환경적 편익 창출에 기여할 뿐만 아니라 경제적으로도 이익이 발생하는 행위로 볼 수 있다. 구매단계에서 일부 비용이 추가되더라도 사용단계에서 전기 사용량 · 물 사용량 · 폐기물 발생량 절감 등을 통해 비용 회수가 가능하기 때문이다.

녹색제품 구매 확대는 기업의 녹색제품 개발과 생산을 유도하고, 제품의 환경경쟁력을 강화하는 데 기여한다. 특히 선진국을 중심으로 강화되고 있는 제품의 환경성 규제 등을 고려하면, 녹색제품 보급의 확산은 기업의 수출경쟁력 강화에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 또한 제품 안전성과 품질을 공인받은 녹색제품의 보급 확대는 국민의 건강 보호와 안전에 기여할 수 있다.

공공기관에서는 구매하고자 하는 품목에 녹색제품이 있는 경우 녹색제품을 의무구매해야 한다. 이는 구매하려는 세부품목을 결정한 후 세부품목에 녹색제품이 있거나 대체 가능한 녹색제품이 있는 경우 녹색제품을 의무적으로 구매해야 한다는 것을 의미한다. 녹색제품 의무구매 대상 공공기관은 다음과 같다. ①국가기관과 지방자치단체 ②「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조부터 제6조까지의 규정에 따라 지정된 공공기관 ③「초 · 중등교육법」, 「고등교육법」에 따른 각급 학교 또는 그 밖의 다른 법률에 따라 설치된 학교 ④「지방공기업법」제49조에 따라 설립된 지방공사, 같은 법 제76조에 따라 설립된 지방공단과「지방자치단체 출자 · 출연 기관의 운영에 관한 법률」제2조제1항에 따른 출자 · 출연기관 ⑤「지방의료원의 설립 및 운영에 관한 법률」제4조에 따른 지방의료원 ⑥「지방자치단체 출연연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」제2조의 규정에 따른 지방자치단체 출연연구원 ⑦「사립학교교직원 연금법」제3조제1항에 따른 학교기관과 특별법에 따라 설립된 특수법인 등이다.

3.4. 생애주기비용을 고려한 공공조달제도 이해

녹색제품 우선구매제도는 기본적으로 제품의 원재료, 생산, 사용, 폐기 등 전 과정에서 환경적 영향을 최소화할 수 있는지를 평가하는 제3자 인증에 기반해 구매하는 방식에 중점을 두고 있다. 그러나 보다 고도화된 방법으로는 공공조달을 통해 공급되는 물품의 생애주기(원재료 → 생산 → 사용 → 폐기) 전반에 걸쳐 발생하는 환경적 영향을 비용으로 환산한 후 이를 입찰가격과 통합해 경제적 가치와 함께 환경적 우월성을 평가하는 방식을 사용한다. 현재 국내 공공조달 부문에서는 녹색 공공조달을

활성화하기 위해 생애주기비용(LCC: Life Cycle Cost) 관점에서 전과정평가(LCA) 개념을 적용하고 있다. 이 같은 접근을 통해 환경적으로 우수한 제품의 공급을 지원하는 대표적인 제도로 '종합낙찰제도'가 있다. 그러나 제품 단위에서 전과정평가를 적용하기 위해서는 제품 관련 원재료 채취에서 폐기까지 전 단계의 환경적 영향요인별 속성값이 확보되어야 하나 현실적으로 일부 재료와 에너지원과 관련한 국가 LCI DB(Life Cycle Inventory Data Base)[5] 만 구축돼 있는 상황이다. 따라서 이론적 가정과 절차에 따른 일반적 전과정평가가 아니라 제품 단위에서 전과정평가의 주요 영향요인을 사용단계의 생애주기 내에서 평가하는 간편하고 부분적인 전과정평가를 적용하는 방안이 요구된다.

1990년대 후반부터 녹색 공공조달을 추진한 EU의 경우, 전체 입찰의 50% 이상에서 녹색 공공조달기준(GPP: Green Public Procurement Criteria)을 적용하는 데 목표를 두고 있다. 이를 위해서는 현재처럼 특정한 녹색 · 환경 관련 제3자 인증에 기반한 제품 구매 방식으로는 한계가 있다. 따라서 인증이 아닌 개별 제품과 용역(서비스)이 보유하고 있는 녹색 · 환경적 가치를 평가하는 방향으로 고도화되고 있다.

국내에서는 조달청이 2010년부터 환경적 가치를 평가하는 '종합낙찰제'를 운영하고 있다. 종합낙찰제는 에너지 사용 절감, 탄소배출 저감 등 환경적 우월성을 생애주기비용(LCC) 관점에서 평가하고, 이를 입찰가격에 합산하는 방식으로, 국제적 기준 간 부합성이 높은 제도이다. 이는 공공조달 물품을 대상으로 한 전통적 평가 요소인 가격과 품질뿐만 아니라 해당 물품이 내포하고 있는 환경적 가치를 함께 평가하는 데 중점을 두고 있다. 예를 들어 녹색 · 환경적 가치를 고려해 조달 물품의 종합적 가치를 평가하면, 입찰 시점의 물품 가격과 품질이 상대적으로 낮더라도 일정 범위 내에서 녹색 · 환경적 가치가 우월한 물품이 낙찰될 수 있다는 것이다([그림 2] 참조). 조달청은 해당 물품을 생산하기 위한 원재료부터 폐기까지 전 과정에서 발현되는 녹색 · 환경적 가치를 평가해 지속가능성 확보라는 녹색 공공조달 정책과 제도의 목적을 달성하고자 했다.

그러나 최근 5년간(2016~2020년) 생애주기비용 평가가 가능한 조달청 물품구매 총액입찰에서 종합낙찰제 적용 현황을 살펴보면, 그 활용도가 매우 낮다는 점을 확인할 수 있다. 2020년 기준 약 36만 건의 물품 총액입찰 계약 건 중 종합낙찰제 적용 건은 단 94건으로, 전체의 0.03% 수준에 불과한 것으로 나타났다. 물론 최근 5년간 소폭이나마 적용 건수가 증가하고 있는 것은 긍정적인 신호이나 절대 규모를 고려하면 사실상 제대로 된 활용이 이루어지지 않고 있는 것으로 볼 수 있다([표 12] 참조).

5) 제품의 전과정평가와 관련된 기초정보에 관한 모든 데이터를 수집 · 계산한 목록

$$G = 0.4*(X_{P1(입찰가격)}) + 0.2*((X_{Q1(대기전력)}+X_{Q2(소비전력)})/2) + 0.4*(X_{E1(탄소배출량)})$$

노트북 시뮬레이션 결과

구분		업체A		업체B		업체C		업체D		업체F		비고
		입력값	점수	입력값	점수	입력값	점수	입력값	점수	입력값	점수	
가격 (40%)	입찰가격 (원)	1,190,000	1.02	1,100,000	0.95	1,110,000	0.96	1,220,000	1.05	1,189,000	1.02	업체간 상대평가 (해당업체/업체평균)
환산소계		0.41		0.38		0.38		0.42		0.41		가중치 40%
품질 (20%)	대기전력 (W)	5	0.86	7	1.20	6.3	1.08	2.5	0.43	8.4	1.44	업체간 상대평가 (해당업체/업체평균)
	소비전력 (W)	600	0.92	550	0.84	700	1.07	620	0.95	800	1.22	
환산소계		0.18		0.20		0.21		0.14		0.27		가중치 20%
환경우월성 (40%)	탄소배출량 ($kgCO_2$)	65.25	0.88	70.02	0.94	75.6	1.02	81.07	1.09	80.2	1.08	업체간 상대평가 (해당업체/업체평균)
환산소계		0.35		0.38		0.41		0.44		0.43		가중치 40%
총점		0.938		0.959		1.003		0.993		1.107		낮은점수 -> 高 녹색물품가치

* 출처 : 나라장터 종합쇼핑몰 등록회사 샘플
* 동일품목 상정기준 : 액정화면크기(15.6인치), CPU(Intel Core i5 3210M)

▪ 노트북의 경우 대기전력 및 소비전력이 주요 품질측정항목으로 활용되며, 환경우월성 항목으로 탄소배출량을 고려하여 최종 가치를 평가한 결과 가격의 우수성에 따른 품질저하 예방과 동시에 高 녹색물품가치를 나타내는 업체 선별이 가능 함

출처: 한국조달연구원(2010)

그림 2 조달물품의 녹색/환경적 가치를 반영한 종합평가(예시)

표 11 최근 5년간 물품구매 총액입찰에서 종합낙찰제 적용 현황

(단위: 억 원, 건, %)

구분	2016년도	2017년도	2018년도	2019년도	2020년도
계약건수	250,675	256,029	312,906	343,839	361,291
계약금액	9,990,784	10,557,452	11,291,337	13,169,170	15,171,033
적용건수	29	22	37	59	94
적용금액	5,688	8,629	3,616	4,559	38,858
건수 비중	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%
금액 비중	0.06%	0.08%	0.03%	0.03%	0.26%

출처: 조달청 조달정보개방포털

이 같은 결과는 적용 대상 제품이 10개 품명으로 제한되어 있는 데서 일부 기인하지만, 보다 근본적으로는 실제 적용 과정에서 복잡하고 전문적인 생애주기비용 관점의 평가를 수행해야 하는 데 따른 부담이 크게 작용한 것으로 볼 수 있다.

제4절
혁신·기술개발 촉진 조달

4.1 중소기업 기술개발제품 우선구매제도 이해

중소기업 기술개발제품 우선구매제도는 중소기업이 개발한 기술이나 품질이 우수한 제품을 공공기관이 우선적으로 구매함으로써 초기 시장을 형성하고, 안정적인 판로를 지원해 중소기업의 기술개발을 유도하는 제도이다. 2025년 현재 중소기업 기술개발제품 중 우선구매를 통해 판로지원 대상이 된 성능인증제품은 총 13종이 존재한다([표 13] 참조).

표 13 중소기업 기술개발제품 유형(13개 제품군)

순번	연계 유무	인증구분	관련부처	인증기관
1	Y	성능인증	중소벤처기업부	한국중소벤처기업유통원
2	N	우수조달물품지정	조달청	
3	N	NEP(신제품인증)	산업통상자원부	국가기술표준원
4	Y	GS인증	과학기술정보통신부	한국산업기술시험원
	Y			한국정보통신기술협회
	Y			부산IT융합부품연구소
	Y		산업통상자원부	한국기계전기전자시험연구원(KTC)
	Y			한국화학융합시험연구원(KTR)
5	N	NET(과학기술)	산업통상자원부	한국산업기술진흥협회
	N	NET(건설교통)	국토교통부	국토교통과학기술진흥원
	N	NET(환경)	환경부	한국환경산업기술원
	N	NET(보건의료신기술)	보건복지부	한국보건산업진흥원
	Y	NET(농림식품)	농림축산식품부	농림식품기술기획평가원
	N	NET(해양수산)	해양수산부	해양수산과학기술진흥원
	N	NET(목재제품)	산림청	한국임업진흥원
	N	NET(농업기계)	농림축산식품부	농촌진흥청
	N	NET(재난안전)	행정안전부	한국방재협회
	N	NET(물류)	국토교통부	국토교통과학기술진흥원

순번	연계 유무	인증구분		관련부처	인증기관
6	N	우수조달 공동상표		조달청	
7	N	물산업 우수제품 등 지정		환경부	한국상하수도협회
8	N	혁신제품	우수연구개발혁신제품	기획재정부, 조달청	
	N		혁신시제품	조달청	
	N		기타혁신제품	기획재정부, 조달청	
9	N	녹색기술제품		산업통상자원부	한국산업기술진흥원
10	N	산업융합 신제품 적합성인증		산업통상자원부	국가산업융합지원센터
11	Y	산업융합품목		산업통상자원부	국가산업융합지원센터
12	Y	수요처 지정형 기술개발 제품	구매조건부신기술개발	중소벤처기업부	중소기업기술정보진흥원
	Y		민관공동투자기술개발		
	N		성과공유기술개발		대중소기업농어업협력재단
13	N	재난안전제품인증		행정안전부	한국산업기술진흥협회

출처: 조달청 조달정보개방포털

기술개발제품 우선구매는 핵심적인 중소기업 공공구매제도로, 「판로지원법 시행령」 제12조제2항에 따른 구매목표비율 적용 대상이다. 공공기관의 연간 물품 구매액의 15% 이상을 기술개발제품으로 구매토록 하고 있다. 당초 구매목표비율이 2006년 5% 이상으로 구매를 권고하던 데서 2009년 10% 이상으로 권고하는 조항이 개정되었고, 2016년 10% 이상, 2020년 15% 이상 의무 달성 비율로 개정해 2021년부터 적용하고 있다. 다른 우선구매제도와 달리 기술개발제품을 보유한 중소기업이 관할 지방중소기업청(공장 소재지 기준)에 우선구매를 요청하면, 해당 지방청에서 기업을 대신해 수요(공공)기관에 우선구매를 요청하는 방식으로 진행된다.

4.2. 우수제품 지정제도의 이해

우수조달물품 지정제도는 1996년 중소기업의 기술력 제고와 유효경쟁력 향상이라는 정책적 목적에 따라 기술개발제품의 통합적 우선구매 형태로 도입되었다. 2022년 12월 말 기준 5,848개 제품이 지정되었으며, 4조 131억 원 규모의 시장을 형성해 공공부문 기술개발제품 구매 중 약 61%를 차지하고 있다. 이 제도는 중소기업의 기술개발을 촉진하고 안정적인 판로를 지원하는 대표적인 제도 역할을 수행하고 있다. 2017년 OECD에서는 공공조달을 활용한 혁신 촉진의 대표적 사례로 캐나다 BCIP,

영국 SBRI와 함께 우리나라의 우수조달물품(EGSP) 지정제도를 우수사례로 소개하는 등 국내외적으로 인정받는 대표적 기술개발제품 우선구매제도이다.

우수제품은 중소기업이나 초기 중견기업이 생산한 물품과 소프트웨어(Software)를 대상으로 적용 기술이 반영된 제품을 지정하며, 적용 기술과 품질 소명자료는 [표 14]과 같다.

표 14 우수제품 지정대상

적용기술			품질소명자료
적용기술 종류 및 소관		품질소명자료 제출여부	
신제품(NEP) 또는 신제품(NEP) 포함 제품	NEP(산업통상자원부)	생략 가능	■ 성능인증(중소벤처기업부) ■ GR인증(기술 표준원) ■ GS인증(한국정보통신기술협회, 한국산업기술시험원, 한국기계전기전자시험연구원, 동의대학교 산학협력단, 한국화학융합시험연구원), 소프트웨어 한함 ■ 환경마크(한국환경 산업기술원) ■ 고효율에너지 기자재인증 (에너지관리공단) ■ K마크(한국산업 기술시험원) ■ 품질보증조달물품(조달청) ■ 신뢰성인증(산업통상자원부) ※ 품질소명자료를 제출하지 못하는 특별한 사정이 있다고 인정되는 경우, 「우수조달물품 지정관리 규정」제3조 제5항 각호의 품질소명자료 ■ ICT융합품질인증제품 (한국정보통신기술협회)
신기술(NET)적용 제품	「산업기술혁신촉진법」등에 따라 주무부장관(주무부장관으로부터 위임받은 자를 포함한다)이 인증한 신기술(NET 등)	품질소명자료 제출대상	
특허 · 실용신안 적용 제품	국내 특허에 한함 (특허청)	품질소명자료 제출대상	
저작권 등록된 GS인증 제품 (소프트웨어)	한국정보통신기술협회 한국산업기술시험원 한국기계전기전자시험연구원 동의대학교 산학협력단 한국화학융합시험연구원	생략 가능	
연구개발사업 기술개발성공제품	연구개발사업 추진기관 및 조달청	생략 가능	
혁신제품	조달청장이 구매하여 실증 결과 성공으로 판정	생략 가능	

2023년 말 기준 누적 6,080개 제품이 지정되어 우선구매 지원을 받았고, 공급실적은 최근 5년간 연평균 약 3.9조 원 규모이며, 2023년에는 약 4.8조 원 규모로 대폭 증가하고 있다([표 15] 참조).

표 15 우수조달제품 지정 및 공급실적 현황

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
지정제품수	281	243	244	251	172
(누계)	(5,170)	(5,413)	(5,657)	(5,908)	(6,080)
공급실적	32,739	34,948	40,397	40,131	47,523

출처: 조달청 주요통계, 2025.

4.3. 혁신제품 지정제도의 이해

혁신제품은 기술개발제품 우선구매제도의 일환으로, 공공조달 대상 물품과 용역(서비스)의 혁신을 위해 공공성과 혁신성이 인정되는 제품을 정부 등 공공기관에서 우선구매함으로써 초기 시장을 형성하고, 향후 대규모로 공급할 수 있도록 역량 향상을 지원하는 제도이다. 중소기업 기술개발제품 우선구매제도 적용 대상 13종 중 최근인 2019년도에 도입되었으며, 당초 '우수연구개발 혁신제품(FT1: Fast Track 1)', '혁신시제품(FT2: Fast Track 2)', '혁신성 · 공공성 인정 혁신제품(FT3: Fast Track 3)' 등 3개 유형으로 출발했다. 2025년 현재 '국가 우수연구개발 혁신제품, 기술인정 혁신제품(유형 1, 기존 FT1+FT3)'과 '상용화 전 시제품 중 혁신성 · 공공성 인정 제품(유형 2, 기존 FT2)' 등 2개 유형으로 조정되었다.

혁신제품은 ①중앙행정기관이 주관한 R&D 사업의 결과물 ②상용화 이전 시제품 ③기술인정 제품 중 혁신성이 인정된 경우로, 조달정책심의회의 심의 절차를 거쳐 지정된 제품이다. 현재 유형 1에 해당하는 혁신제품의 경우는 연구개발(R&D) 사업을 운영하는 중앙행정기관별로 마련된 혁신제품심사기준을 활용해 심사를 진행하고 있다. 유형 2는 조달청이 주관하는 시제품으로, 사전에 공고한 지정 분야의 상용화 직전(TRL 7: Technology Readiness Level, 기술성숙도 7단계) 개발 제품이나 용역(서비스) 중 혁신성 평가 등을 거쳐 조달정책심의위원회의 심의를 통해 지정되고 있다. 혁신시제품으로 지정된 제품은 공공기관이 자체 예산을 활용해 '혁신장터' 내 혁신제품 전용몰을 통해 직접 구매할 수 있으며, 조달청에 시범구매사업을 요청할 경우 조달청 예산을 통해서도 구매나 테스트가 가능하다. 공공기관은 혁신제품으로 지정된 제품을 '혁신장터'(혁신조달플랫폼)에서 구매하거나 지정 후 3년 동안 수의계약을 체결할 수 있다(「국가계약법 시행령」 제26조와 「지방계약법 시행령」 제25조). 혁신적 대안의 적극적인 채택을 유도하기 위해 혁신제품을 구매한 공공기관의 책임자는 '고의 또는 중대한 과실이 입증되지 않으면' 제품 구매로 발생한 손실에 해당하는 책임이 면제된다(「조달사업에 관한 법률」 제27조). 혁신시제품 시범구매제도는 기존의 제3자 인증 기반 조달제도가 제품의 실적과 가격 중심으로 운영됨에 따라 독창적이고 혁신적인 기술이 적용된 제품이나 용역(서비스)의 공공조달 시장 진입에 한계가 있다는 문제점을 극복하기 위해 도입된 제도이다. 특히 개발단계를 갓 지난 실증되지 않은 시제품은 현행 기술개발제품 우선구매제도를 통하더라도 타 공공기관의 구매사례 부재, 예산 확보 곤란, 손실 발생에 따른 감사부담 등의 위험성이 커 구매 활성화에 한계점이 존재했다. 이런 문제를 해소하기 위해 조달청이 자체 구매예산을 통해 혁신제품을 우선구매해 해당 제품이 필요한 수요기관에 제공, 테스트하는 초기 실증 기회를 제공하고 있다. 시제품의 실증이 성공판정을 받으며 대규모의 후속 구매가 가능하도록 연계 지원하는 방안도 실행되고

있다. 시범구매의 수요 제기 주체에 따라 조달기업이 주도하는 공급자 제안형과 수요자 요청에 따른 수요자 제안형 등 2개 유형으로 구분된다([표 16] 참조).

표 15 혁신제품 유형2(혁신시제품)의 구분

구분	공급자 제안형	수요자 제안형
내용	1. 공급자제안형 신청분야 혁신성장 지원 분야, 국민생활문제 해결 분야, 정책지원분야에 제시된 상세항목에서 해당 항목 1개 신청(중복신청금지)	1. 공공기관 제안 도전적 수요 과제 공공기관으로부터 과제를 공모하여 대상 과제를 정하고, 정해진 과제에 대한 문제해결 제품 공모
	2. 혁신제품 추천위원(스카우터) 추천제품 신청분야 시급성 및 정부정책과의 시너지 효과 창출 위한 분야 및 공급자제안형 중 지정 건수가 저조한 분야를 제품 추천 시 스카우터*에게 별도 공지 스카우터는 민간시장과 접촉면이 넓어 기존 조달시장 밖의 제품 · 기업을 발굴할 수 있는 전문가를 위촉 ※ 개별 기업이 별도로 사전에 신청을 진행하지 않으며, 스카우터 추천 이후 사전심사(적합성평가 및 혁신성평가)와 데모데이(국민평가단 참석 발표심사 형식)를 거쳐 최종 추천 제품으로 선정된 제품(기업)만 지정 신청 대상이 됨	2. 공공수요 숙성지원(인큐베이팅) 과제 수요기관 · 기업 · 국민들이 제안한 아이디어 차원의 공공수요를 실행 가능한 수준의 과제로 구체화하는 제도

혁신시제품 구매는 크게 ①시범사용 수요매칭 ②시범구매(계약) ③사후관리 등 3단계로 구분할 수 있다([그림 3] 참조). 혁신시제품 시범구매 대상은 적용된 핵심기술이 기술개발단계(TRL) 중 7~9단계에 이르는 상용화 이전 단계의 혁신 솔루션[제품, 제품+용역(서비스)]으로, 시범사용 기간(최대 1년) 내에 기술혁신 성능 확인이 가능한 제품이라는 요건을 충족해야 한다. 또한 혁신시제품 지정을 심사하기 위해 관련 법령(제정 · 개정) 등에 따라 각종 인허가, 등록, 법정 의무인증 등이 필요한 경우에는 반드시 관련 법령(제정 · 개정) 등을 충족하는 제품이어야 한다. 일반적인 혁신제품과 동일하게 혁신시제품의 지정기간도 지정일로부터 3년간 유효하다. 다만 지정 대상 제품에 적용된 특허(실용신안) 또는 규제샌드박스의 규제특례 심의 결과에 따라 임시허가 또는 실증특례 기간이 정해져 있는 경우, 3년 이내에 정해진 기간까지를 그 지정기간으로 한다([그림 3] 참조).

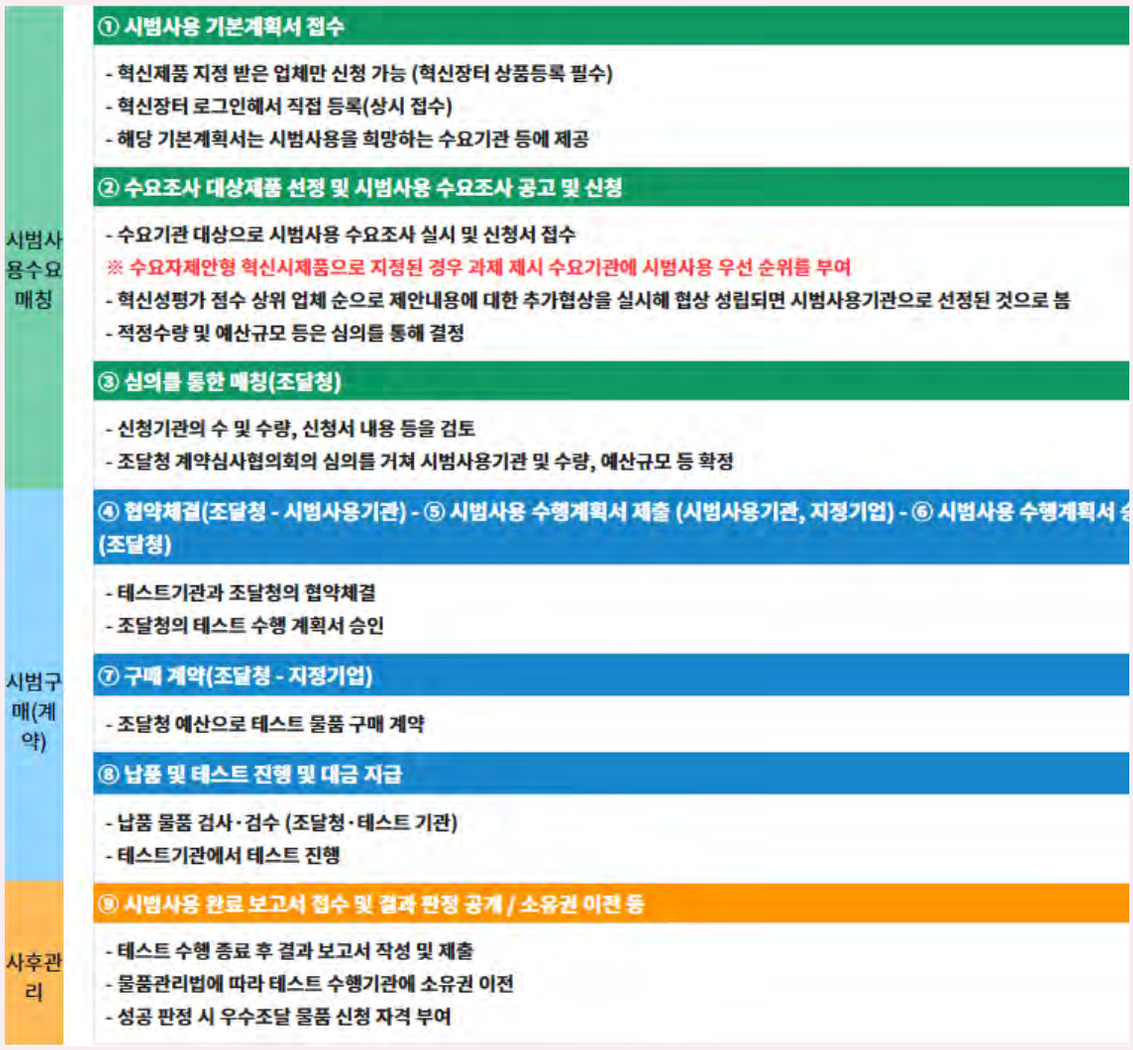


그림 3 혁신시제품 시범구매 절차

제5절
사회적 책임조달

5.1. 사회적책임조달 개요

공공조달의 전략적 활용 분야 중 최근에 체계화, 공식화된 사회적책임조달(SRPP: Socially Responsible Public Procurement) 분야는 중소기업, 환경보호, 고용, 장애인 지원, 여성 참여(양성평등), 사회경제적 약자(Minority) 지원 같은 다양한 사회적 주제를 다루고 있다. 이에 따라 사회적책임조달의 정의 역시 "긍정적인 사회적 성과를 달성하기 위해 공공조달 절차와 기준에 사회적 고려 요인의 활성화를 촉진하는 사항을 통합해 운영하는 것"으로 내린다. 즉, 사회적책임조달은 공공조달을 통해 공급되는 조달 대상물인 물품이나 용역(서비스), 공사가 직간접적으로 사회에 미치는 영향을 긍정적이고 발전적인 방향으로 해결하는 것을 목표로, 우선구매 같은 제도를 활용하는 조치를 총칭하는 개념으로 볼 수 있다.

공공조달의 전략적 활용 관련 논의에서는 이런 사회적 책임과 가치를 추구하는 주체로서 중소기업을 전제로 하고 있으므로 구체적인 실행은 중소기업 또는 중소기업의 세분화된 유형에 해당하는 기업을 대상으로 우선구매 등을 포함한 우대조치가 대표적으로 이루어진다.

사회적책임조달의 목적은 공공 구매자가 단순히 가격과 비용 대비 가치를 넘어 구매 결정의 사회적 영향을 고려하도록 하는 것이다. 사회적책임조달은 고용 기회 증진, 사회적 포용, 양질의 일자리 창출, 노동권 준수 등 조달 과정에서 긍정적인 사회적 성과를 달성하는 데 목표를 둔다. 따라서 사회적책임조달은 공공기관이 추가적인 사회적 편익을 달성하는 동시에 양질의 사회서비스를 제공하고 사회적기업의 접근성을 향상하도록 지원한다.

5.2. 장애인기업 우선구매제도 이해

장애인기업을 대상으로 한 우선구매제도는 「장애인기업활동촉진법」 제9조의2(공공기관의 우선구매)에 따라 장애인기업이 생산한 제품의 구매 증대(「장애인기업활동촉진법 시행령」 제7조의2)를

위한 공공구매제도이다. 장애인기업제품 우선구매제도는 공공기관에서 당해 연도 제품[물품, 공사, 용역(서비스)] 구매총액의 1% 이상을 장애인기업 제품으로 우선구매하도록 한다.

장애인기업은 장애인이 소유하거나 경영하는 기업으로, 해당 기업에 고용된 전체 상시근로자 중 장애인을 30% 이상 고용(단, 소기업 제외)한 기업이며, 장애인기업 제품은 장애인기업이 직접 생산 · 제공 · 수행하는 물품이나 용역(서비스), 공사를 가리킨다.

공공조달을 통해 공공기관이 「장애인기업활동촉진법」 제2조에 따른 장애인기업과 계약을 체결하는 경우, 1억 원 이하 금액은 소액수의계약이 가능(단, 5,000만 원 이상 1억 원 이하 금액으로 계약 시 2인 이상 견적서 필요)하다(「국가계약법 시행령」 제26조, 제30조, 「지방계약법 시행령」 제25조, 제30조).

장애인기업 제품에 해당하는 물품이나 용역(서비스), 공사의 구매지원과 함께 조달청의 우수조달물품 지정 시 신인도 평가에서 장애인기업에는 가산점 1점을 부여하도록 하고 있다. 또한 조달청 물품구매적격심사 신인도 평가 시에는 장애인기업에 가산점으로 0.5~1.5점을 부여한다. 이를 통해 동일 제품을 생산하는 일반 기업 대비 경쟁열위를 보완해 공정하게 평가받을 수 있는 기회를 향상하고자 하는 것이다.

5.3. 중증장애인생산품 우선구매제도 이해

중증장애인생산품 우선구매제도는 일반 노동시장에 참여하기 어려운 중증장애인들을 고용하는 생산시설에서 만드는 제품이나 용역(서비스)을 대상으로 공공기관이 연간 총구매액 중 1.1% 이상을 의무구매하도록 해 장애인의 일자리 창출과 소득 보장을 지원하는 제도이다. 이를 통해 일반적인 장애인보다 상대적으로 경제적 생산활동에 참여하기 어려운 중증장애인들의 자활을 지원한다.

공공기관의 장은 공사를 제외한 모든 생산품이나 용역(서비스) 등을 구매할 때 중증장애인생산품을 우선적으로 구매할 의무가 있다. 공공기관 총구매액 중 100분의 2의 범위에서 보건복지부 장관이 정하는 비율 이상을 중증장애인생산품으로 구매할 수 있도록 목표를 설정하고 이를 이행해야 한다(2025년부터 법정 구매목표비율은 1.1% 상향 조정). 공공기관의 장은 소속 기관의 기관평가를 시행할 때 중증장애인생산품 구매실적을 반드시 포함해야 한다([표 17], [표 18] 참조).

중증장애인생산품 우선구매제도는 「중증장애인생산품 우선구매특별법」을 근거로 하고 있으며, 중증장애인생산품 생산시설은 「장애인복지법」 제58조제1항제3호에 따른 장애인직업재활시설(장애인근로사업장, 장애인보호작업장), 「장애인복지법」 제63조에 따른 장애인복지단체,

「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제27조제1항제2호의 재활훈련시설을 말한다.

표 17 중증장애인생산품 관련 주요 내용

구분	내용
제3조국가 및 지방자치단체의 책임	■ 국가 및 지방자치단체는 중증장애인생산품의 우선구매를 촉진하기 위하여 필요한 지원 및 시책을 종합적이고 효과적으로 추진하여야 한다.
제6조중증장애인생산품 우선구매지원	■ 보건복지부장관은 중증장애인생산품의 구매증대를 위하여 공공기관에 우선구매를 요구할 수 있으며 해당 공공기관은 이에 응하여야 한다.
제20조다른 법률과의 관계	■ 중증장애인생산품 우선구매특별법은 중증장애인생산품 우선구매와 관련하여 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제5조에 따른 구매계획의 작성 및 같은 법 제17조에 따른 기술개발제품 등에 대한 우선구매 및 여성기업 지원에 관한 법률, 장애인고용촉진 및 직업재활법 제22조의 3에 따른 장애인 표준사업장 생산품 관련 규정보다 우선하여 적용한다.

표 18 중증장애인생산품 구매방법

구분	내용
일반 구매	■ 장애인생산품판매시설 또는 중증장애인생산품 생산시설에서 구매
조달청 구매	■ 조달청 전자조달시스템을 통하여 구매
간접 구매	■ (해당기관과 계약한 일반업체 등에서 구입하는 중증장애인생산품도 해당기관의 구매에 포함) ■ 사무기기 유지보수 계약업체 ■ 단체급식 위탁업체 ■ 청소 및 학술용역업체 등 ■ 사무기기 유지 · 보수 : 사무기기 유지 · 보수 계약업체에서 구매하는 재생토너카트리지 등 ■ 단체급식 위탁 : 단체급식 위탁업체에서 구매하는 농산물 등 ■ 청소 및 학술용역 : 청소 및 학술용역업체에서 구매 · 인쇄하는 화장지, 인쇄물 등
수의계약 구매	■ 수의계약 구매중증장애인생산품의 원활한 판매와 공공기관의 구매촉진 등을 지원하기 위하여 중증장애인생산품 업무수행기관이나 대통령령으로 정하는 이와 유사한 시설이 공공기관과 동 계약을 대행하는 것을 말함 "관계법령" 「중증장애인생산품 우선구매특별법」 제7조 제4항 및 제12조 제3호

중증장애인생산품 우선구매 대상 제품은 '중증장애인생산품 생산시설'에서 직접 생산된 제품이어야 하므로 해당 시설을 지정받기 위해서는 심사를 통과해야 한다([그림 4] 참조).

중증장애인생산품 생산시설에서 생산하는 제품이나 용역(서비스)의 중증장애인생산품을 브랜드(꿈드래)화 했으며, 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」제9조에 따라 보건복지부 장관으로부터 지정받은 중증장애인생산품 생산시설에서 사용이 가능하다([그림 5] 참조).



그림 4 중증장애인생산품 생산시설 지정기준

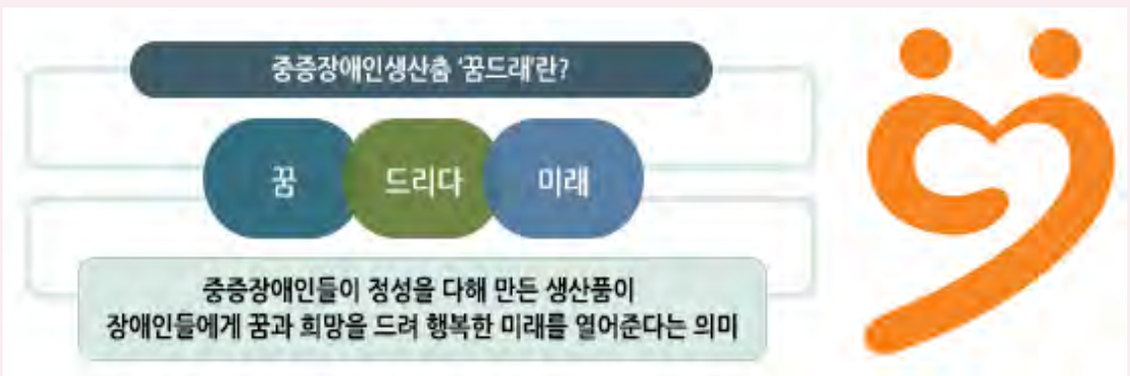


그림 5 중증장애인생산품 브랜드 '꿈드래'

5.4. 여성기업 우선구매제도 이해

여성기업은 중소기업 공공구매 자격이 부여된 중소기업 중 여성기업 확인을 받은 기업으로, 물품이나 용역(서비스), 공사 등 총구매액을 기준으로 별도의 구매목표비율이 설정된 법정의무구매 대상 기업이다. 따라서 일반적인 물품 등을 조달계약을 통해 공급하는 경우, 여성기업은 공공구매 대상 자격을 증명하는 여성기업확인서를 제출해 구매목표비율에 따른 우선구매를 적용받을 수 있다. 그러나 여성기업확인서를 받았다 하더라도 「판로지원법」 제9조에 따른 중소기업자 간 경쟁제품의 조달계약을 추진하는 경우에는 반드시 해당 경쟁제품별 직접생산 여부를 확인받아야 하며, 실무적으로는 중소벤처기업부 장관이 발급한 직접생산확인서로 이를 갈음하고 있다. 이 같은 여성기업제품 중 중소기업자 간 경쟁제품은 여성기업 확인 여부와 관계없이 일반 중소기업과 동일하게 직접생산 이행 의무가 부과되어 있다. 「여성기업법」 제9조제1항에 따라 중소기업인 여성기업은 「판로지원법」 제2조에 따른 공공기관의 공공구매를 위한 공급기업이 된다. 따라서 제2항에 따라 공공기관의 장은

「판로지원법」 제5조제1항이 준용된 여성기업 제품의 구매계획과 실적을 작성해 중소벤처기업부 장관에게 통보해야 한다.

구매계획에는 「여성기업법 시행령」 제7조제1항에 따라 물품이나 용역(서비스)은 각 구매총액의 5%, 공사는 공사구매총액의 3% 이상을 여성기업으로부터 구매하도록 하는 구매목표비율이 포함되어야 하며, 해당 목표의 이행 내용도 함께 반영되어야 한다. 여성기업 우선구매 지원을 받기 위해서는 「여성기업법」 제20조의2에 따라 여성기업확인을 받고, 여성기업확인서 발급이 가능한 인증된 여성기업이어야 한다. 공공기관은 여성기업확인서를 발급받은 여성기업이 생산한 제품을 대상으로 「여성기업법」 제9조에 따라 물품이나 용역(서비스)은 각 구매총액의 5% 이상, 공사는 공사구매총액의 3% 이상을 의무적으로 구매하도록 규정하고 있다.

5.5. 사회적기업제품 우선구매제도 이해

2007년 「사회적기업 육성법」이 제정된 이후 사회적경제와 관련한 다양한 지원정책이 시행되어 왔으며, 2012년부터 공공조달 부문에서도 사회적기업제품의 우선구매 실적과 계획 관리체계가 시행되면서 우선구매제도가 본격화되었다. 또한 2015년에는 사회적협동조합을 대상으로도 동일한 우선구매 관리체계가 도입되면서, 사회적기업이나 사회적협동조합(이하 통합해 '사회적기업')이 자생력을 갖추기 위한 주요 지원 기반이 마련되었다. 창업이나 설립 초기 단계에서 사회적기업의 경영과 운영의 안정성을 확보하기 위해서는 금융, 세제 혜택, 판로 확보 등이 중요하며, 특히 공공조달을 통한 판로지원은 선순환적 성장 생태계를 확보하기 위한 실효성이 매우 높은 방안 중 하나로 볼 수 있다.

공공기관이 사회적기업제품[재화나 용역(서비스)]을 적극적으로 우선구매함으로써 사회적기업의 판로지원과 자생력 제고에 기여할 수 있다.

「사회적기업 육성법」 제12조와 「사회적기업 육성법 시행령」 제12조의2에 따라 공공기관은 물품 또는 용역(서비스) 구매 시 사회적기업이 생산해 제공하는 재화나 용역(서비스)을 우선적으로 구매해야 한다. 2025년 현재 사회적기업제품을 대상으로 한 법적인 의무구매목표 비율은 없으나 사회적기업제품 구매실적을 공공기관 경영평가(기획재정부), 지방자치단체 합동평가(행정안전부), 지방공기업 경영평가(행정안전부) 등 평가지표에 반영함으로써 이행력을 제고하고 있다.

사회적기업제품 의무구매 대상 공공기관으로는 중소기업 공공구매 대상 기관과 동일한 「판로지원법」 제2조제2호에 따른 공공기관이 해당한다.

사회적기업제품 의무구매 대상 기관은 해당 연도 2월 말일까지 지난해 구매실적과 당해 연도 구매계획을 사회적경제 판로지원 통합플랫폼(e-store 36.5, www.sepp.or.kr)에 입력하고 등록해야 한다([그림 6] 참조).

사회적기업제품 우선구매제도의 소관 중앙행정기관인 고용노동부는 구매실적과 구매계획을 종합해 매년 4월 30일까지 고용노동부 홈페이지에 공고하고 있다. 또한 제출기한(2월 말일)까지 구매실적과 구매계획을 제출하지 않은 공공기관은 공고 시 명단을 공개하고 있다. 「사회적기업 육성법」 제7조와 제8조에 따라 고용노동부가 인증한 사회적기업이 생산 · 제공하는 재화나 용역(서비스)이 우선구매 대상 제품에 해당하는데, 2024년 10월 말 기준으로 총 3,762개의 사회적기업이 인증을 받았다. 우선구매 실적과 관련해 사회적기업 인증 이전 단계인 '예비사회적기업' 제품은 법령상 우선구매 대상은 아니나 행정안전부의 자치단체 합동평가와 지방공기업 대상의 경영평가에서는 예비사회적기업 제품의 구매실적도 인정해 평가하고 있다.

구분	인증 사회적 기업
표시	
개념	사회적기업 육성법 제8조상의 요건을 갖추고 인증 절차를 거쳐 고용노동부장관 명의로 인증된 조직
법적근거	사회적기업 육성법 제7조(사회적기업 인증) 및 제8조(사회적기업의 인증요건 및 인증절차)
인증기준	조직형태, 사회적목적 실현, 영업활동을 통한 수익, 유급근로자 고용, 이해관계자가 참여하는 의사결정 구조, 정관규약 등의 구비 및 기재사항 준수 여부(상법상회사 · 합자조합의 경우: 이윤의 3분2 이상 사회적 목적 재투자)
인증유형	일자리제공형, 사회서비스제공형, 혼합형, 기타(창의혁신)형, 지역사회공헌형
인증기관	고용노동부
인증서 유효기간	발급일로 부터~ (단, 취소 · 반납 · 만료 등의 경우, 유효기간은 그 전날까지 임)

출처: 2025년 사회적기업제품 우선구매 지침, 고용노동부, 2024.12

그림 6 사회적기업 인증제도 개요

5.6. 공공조달과 사회적 가치, 이에스지(ESG)

ESG는 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등을 포함한 기업의 지속가능 경영을 위한 핵심 요소로, 기업의 비재무적 요소 관리 활동으로 정의될 수 있다. 2005년 기업의 사회적 책임과 지속가능 경영의 관점에서 UNEPFI(United Nations Environment Programme Finance Initiative)는 친환경, 사회적 기여, 투명한 지배구조를 기업 투자를 결정할 경우 이해관계자가 재무적 성과 외에 함께 고려해야 할 비재무적 성과로 제안하며 ESG 개념을 구체화했다. 2006년 UN 사회책임투자 원칙(PRI: Principle for Responsible Investment)에서는 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)를 비재무적 성과의 핵심 요인으로 정의하고 활용했다. 일반적으로 ESG 요소의 가치를 각각 살펴보면, 환경(E) 측면에서는 기후변화에 대응하기 위한 온실가스 감축, 환경보호, 자원절약, 친환경 · 저탄소 제품의 사용 등이 대표적이다. 사회(S)는 인권존중, 사회 양극화 해소, 교육격차 극복, 누구에게나 공정하고 안전한 사회 형성, 부적절한 차별금지 등이 해당한다. 지배구조(G)는 경영활동 과정에서 법과 윤리적 규범과 기준을 준수하며, 기업을 투명하고 민주적으로 운영하는 구조를 의미한다. 최근에는 기업의 경영목표와 활동 전반에까지 그 영역이 확대되어 적용되고 있다.

지역사회 간 관계에서 출발했던 CSR, CSV와 달리 ESG는 기업과 투자자의 관계에서 출발해 투자 유치에 필요한 비재무적 요소의 분별과 관리, 평가에 중점을 두고 있다는 점이 특징이다. 이 같은 측면에서 공공조달 분야에서 시행 중인 전략적 공공조달의 각 분야는 ESG 요소를 효과적으로 반영하고 있는 것으로 볼 수 있다. 대표적으로, E(환경)는 녹색 공공조달(GPP)과 지속가능한 공공조달(SPP)을 통해 구현되고 있으며, S(사회)는 사회적책임조달(SRPP)을 통해, G(지배구조)는 사회적책임조달의 구체적 실행 분야인 기업책임경영(RBC)을 통해 구현되고 있다고 볼 수 있다.

전략적 공공조달을 구체적으로 실행하는 데 국가별 우선순위가 다른 것처럼 ESG의 실행도 중점 분야에 다소간 차이가 있다. 미국의 경우, E(환경)에 중점을 두고 정부 부처별로 정한 기준을 적용하는 방식으로 녹색조달을 위한 Buy Green Products, Services and Vehicles 정책과 제도를 시행하고 있다. 영국은 S(사회) 측면에서 사회적가치법을 제정하고, 사회적기업을 중심으로 한 사회적책임조달을 추진하고 있으며, G(지배구조) 측면에서는 공공조달 체계의 혁신을 도모하고 있다. EU는 E(환경) 측면에서 녹색공공조달(GPP: Green Public Procurement)과 ESG의 요소를 모두 포괄하는 지속가능한 조달(SPP: Sustainable Public Procurement)에 중점을 두고 있다.

요약(Summary)

공공조달 과정에서 사회경제적 고려사항을 반영하는 것이 강조되면서 별도배정(Set-Aside) 정책과 제도의 개발과 실행이 각국의 주요한 관심 사항이다. 공공조달 과정에서 별도배정(set-aside) 프로그램은 사회경제(socio-economic) 관점에서 소외되거나 과소 대표되는 개인 및 집단에 대한 공급 기회 확대를 위해 시행하는 대표적 제도이다. 미국, 캐나다의 경우 별도배정(set-aside), EU는 유보된 계약(reserved contract), 우리나라의 경우 우선구매(preferential purchasing)라는 명칭으로 불리운다. 그러나 본질적으로 공공조달 정책 및 제도적으로 지원이 필요한 대상에 대해서 구매규모(금액, 비율 등)를 보장, 평가에서 우대 또는 특정 물품, 용역(서비스) 및 공사에 대한 우선 공급기회를 보장한다는 측면에서는 유사한 제도로 볼 수 있다. 별도배정 방식의 지원제도는 공공기관이 중소기업 등에게 전체 공공조달 실적의 일정비율을 의무적으로 구매토록 하는 것은 미국, 캐나다 및 우리나라에서 주로 채택하고 있는 방식이다. 반면, EU의 경우는 이러한 구체적인 공급 물량을 할당하는 것은 완전한 경쟁을 제한하는 차별조치로 간주하고 적극적으로 도입하지 않았다. 그러나 최근에는 중소기업이 공공조달 시장참여 비중이 상대적으로 낮다고 판단하는 일부국가의 경우는 GDP에서 중소기업이 차지하는 경제비중(대략적으로 50% 전후) 만큼 계약금액을 확대하려는 시도를 하고 있다.

전략적 공공조달 관점에서 정부 등 공공부문은 중소기업의 공공조달 시장 참여 확대를 위해, 입찰 참가, 평가, 낙찰 및 계약 과정에서의 진입장벽을 제거하는 등 적극적인 조치를 강화하고 있다. 전 세계적으로 공통된 공공조달 실행 기준인 정부조달협정을 기반으로, OECD 및 EU 국가들은 평등한 대우 보장, 개방적 접근성 제공, 효과적인 경쟁원칙의 실행을 통해 진입장벽 요소를 제거하고 있다. 대표적으로 첫째, 입찰 규모가 중소기업의 참여를 부당하게 제한하지 않도록 하고 있다. 둘째, 공공조달 프로세스와 문서가 불필요하게 복잡하지 않고, 조달대상물이 내포한 가치와 위험에 비례하여 간소화한다. 셋째, 중소기업의 재정 능력을 고려하여 공공조달 참여 자격 요건으로 재무적 안정성을 과도하게 요구하지 않도록 하고 있다. 넷째, 전자조달시스템을 활용하여 공공조달 수요정보 인지, 입찰참가 등을 전자화 또는 디지털화하여 접근성을 제고하고 있다. 여기에 해당되는 구체적인 제도로는 구매목표비율제도, 직접생산확인제도, 기술개발제품우선구매제도, 시범구매제도, 실증지원사업, 성능인증제도, 상생협력제도, 공공구매 유공자 포상, 소액수의계약, 공동사업제품 제도 등이 있다. 중소기업 공공구매제도는 법률상 정의된 용어는 아니나, 통상적으로 「중소기업제품 구매촉진 및

요약(Summary)

판로지원에 관한 법률」(이하 '판로지원법'이라 함) 제2조에 따른 중소기업이 생산한 물품, 용역(서비스) 및 공사 등을 공공기관을 통한 공급을 활성화하기 위한 일련의 제도를 총칭하는 개념이다. 중소기업 공공구매제도와 관련된 종합정보를 제공하는 중소벤처기업부 산하 중소기업유통센터에서 운영하는 '공공구매종합정보'(www.smpp.go.kr) 웹사이트에서는, 공공구매제도 범주 내에서 직접적으로 운영 및 관리하는 제도를 총 12개로 제시하고 있다.

국내의 녹색 공공조달은 2005년 7월에 공표된 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」 제6조에 따라 공공기관의 녹색제품 구매를 의무화하고 있다. 이는 환경부의 '녹색제품 우선구매제도'를 중심으로 실행되고 있으며, 약 880여 개 공공기관을 대상으로 구매계획과 목표 실적 달성을 관리하고 있다. 이에 따라 공공기관의 약 86%가 국가 중앙 조달 기관인 조달청을 통해 녹색제품을 구매하고 있다. 환경부의 녹색제품 우선구매제도와 더불어 국가 중앙조달기관인 조달청은 최소녹색기준제품, 종합낙찰제 등 구체적인 녹색 공공조달 제도를 수립하여 운영하고 있다. 녹색제품 우선구매제도는 공공기관에서 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률(이하 '녹색구매법')」에 따른 녹색제품 구매 의무를 이행하는데 필요한 사항을 구체적으로 규정하여, 공공기관의 의무이행을 지원하는 제도를 총칭하는 개념이다. 녹색제품 의무구매제도에는 녹색제품 의무구매 개요 · 대상, 녹색제품 정보, 구매 방법, 구매이행 계획 및 구매실적 제출 · 공표 등을 포함하여 공공기관에서 제도 이행시 활용할 수 있는 종합적 지침을 제시하고 있다.

중소기업 기술개발제품 우선구매제도는 중소기업이 개발한 기술 및 품질이 우수한 제품을 공공기관이 우선적으로 구매함으로써 초기 시장을 형성하고, 안정적인 판로를 지원하여 중소기업의 기술개발을 유도하는 제도이다. 2025년 현재 중소기업 기술개발제품 중 우선구매를 통해 판로지원 대상이 된 성능인증제품 등은 총 13종이 존재한다. 우수조달물품 지정제도는 1996년 중소기업의 기술력 제고와 유효경쟁력 향상이라는 정책적 목적에 따라 기술개발제품에 대한 통합적 우선구매제도의 형태로 도입되었다. 2022년 12월 말 기준 5,848개 제품이 지정되었으며, 4조 131억 원 규모의 시장을 형성하여 공공부문 기술개발제품 구매의 약 61%를 차지하고 있다. 이 제도는 중소기업의 기술개발을 촉진하고 안정적인 판로를 지원하는 대표적인 제도로서의 역할을 수행하고 있다. 2017년 OECD에서는 공공조달을 활용한 혁신 촉진의 대표적 사례로 캐나다 BCIP, 영국 SBRI 등과 함께 우리나라의 우수조달물품(EGSP) 지정제도를

요약(Summary)

우수사례로 소개하는 등, 국내외적으로 인정받는 대표적 기술개발제품 우선구매제도이다. 혁신제품은 기술개발제품 우선구매제도의 일환으로, 공공조달 대상 물품과 용역(서비스)의 혁신을 위해 공공성과 혁신성이 인정되는 제품을 정부 등 공공기관에서 우선 구매함으로써 초기 시장을 형성하고, 향후 대규모로 공급할 수 있도록 역량 향상을 지원하는 제도이다.

공공조달의 전략적 활용 분야 중 가장 최근에 체계화 및 공식화된 사회적책임조달(SRPP: Socially Responsible Public Procurement) 분야는 중소기업, 환경보호, 고용, 장애인지원, 여성참여(양성평등), 사회경제적약자(minority) 지원과 같은 다양한 사회적 주제를 다루고 있다. 이에 따라 사회적책임조달의 정의 역시 “긍정적인 사회적 성과를 달성하기 위해 공공조달 절차와 기준에 사회적 고려 요인의 활성화를 촉진하는 사항을 통합하여 운영하는 것”을 말한다. 즉, 사회적책임조달은 공공조달을 통해 공급되는 조달대상물인 물품, 용역(서비스) 및 공사가 직간접적으로 사회에 미치는 영향을 긍정적이고 발전인 방향으로 해결하는 것을 목표로, 우선구매와 같은 제도를 활용하는 것을 총칭하는 개념으로 볼 수 있다. 장애인기업에 대한 우선구매제도는 장애인기업활동촉진법 제9조의2(공공기관의 우선 구매)에 따라 장애인기업이 생산한 제품의 구매증대(장애인기업활동촉진법 시행령 제7조의2)를 위한 공공구매제도이다. 장애인기업제품 우선구매제도는 공공기관에서 당해연도 제품(물품, 공사, 용역(서비스)) 구매총액의 1% 이상을 장애인기업 제품으로 우선 구매하도록 한다. 장애인기업은 장애인이 소유하거나 경영하는 기업으로, 해당 기업에 고용된 상시근로자 총 수 중 장애인을 30% 이상 고용(단, 소기업은 제외)한 기업이며, 장애인기업 제품은 장애인기업이 직접 생산□제공 및 수행하는 물품 · 용역(서비스) 및 공사를 말한다. 중증장애인생산품 우선구매제도는 일반 노동시장에 참여하기 어려운 중증장애인들을 고용하는 생산시설에서 만드는 제품 및 용역(서비스)에 대하여 공공기관이 연간 총구매액의 1.1% 이상을 의무 구매하도록 하여, 장애인의 일자리창출과 소득보장을 지원하는 제도이다. 이를 통해 일반적인 장애인보다 상대적으로 경제적 생산활동에 참여하기 어려운 중증장애인들의 자활을 지원한다.

참고문헌(Reference)

1. 국내문헌

환경부. (2024). “2024 녹색제품 구매지침.” 환경부/한국환경산업기술원

고용노동부. (2024). “사회적기업 제품 우선구매 지침.”고용노동부

공공구매종합정보망. (2025). “공공구매종합정보망(SMPP).”https://www.smpp.go.kr/. 중소벤처기업부/한국중소벤처기업유통원

꿈드래. (2025). “중증장애인생산품 우선구매제도(https://www.goods.go.kr/).” 한국장애인개발원

한국조달연구원. (2010). “종합낙찰제의 합리적 개선방안 연구.”정책연구용역 보고서. 조달청.

한국조달연구원. (2022). “2022년도 공공조달 녹색제도 개선방안 연구.” 정책연구용역 보고서 조달청.

한국조달연구원. (2021). “국내 · 외 공공조달 동향과 변화관리 전략 연구.”정책연구용역 보고서 조달청.

2. 국외문헌

Congressional Research Service. (2011). “Competition in Federal Contracting: An Overview of the Legal Requirements.”United States Congress.

Carol Cravero. (2017). “Socially Responsible Public Procurement and Set-Asides: A Comparative Analysis of the US, Canada and the EU.” Arctic Review on Law and Politics

European Commission. (2022). “European Union Public Procurement Directives 2014/24.” European Commission

Indigenous Services Canada. (2021). “Eligibility for Indigenous procurement set-aside.”Government of Canada

Indigenous Services Canada. (2021). “Report on Procurement Strategy for Aboriginal Business 2015 to 2018.”Government of Canada

Indigenous Services Canada. (2014). “Procurement Strategy for Aboriginal Business.”Government of Canada

Kidalov, Max V. (2010). “Small Business Contracting in The United States and Europe: A Comparative Assessment.” Naval Postgraduate School

Lao, D; Orser, B; Riding, A. (2017). “Canadian federal procurement as a policy lever to support innovation and sme growth.”University of Ottawa

National Indigenous Australians Agency. (2020).“Indigenous Procurement Policy.” Australian Government

OECD. (2018). “Small and medium enterprise’s in Public Procurement: Practices and Strategies for Shared Benefits.”Organisation for Economic Co-operation and Development

참고문헌(Reference)

Public Services and Procurement Canada. (2021). “Government of Canada announces federal–wide measures to increase opportunities for Indigenous businesses.”News Release. Public Services and Procurement Canada

Public Services and Procurement Canada. (2020).“Supply Manual—Chapter 9.40.10 Procurement Strategy for Aboriginal Business and Trade Agreements.”Public Services and Procurement Canada.

Supply Nation. (2021). “Join Supply Nation as an Indigenous business, Supply Nation.” Australian Government

Treasury Board of Canada Secretariat. (2022) “New Appendix E—Mandatory Procedures for Contracts Awarded to Indigenous Businesses to the Directive on the Management of Procurement.” Contracting Policy Notice. Government of Canada

US SBA a. (2025). “Federal Contracting(www.sba.gov).”United States Small Business Administration

US SBA b. (2025). “Small business procurement (www.sba.gov).”United States Small Business Administration

US SBA a. (2021). “FAQs for WOSBs/EDWOSBs Considering The New WOSB Federal Contracting Program Regulations.”United States Small Business Administration

US SBA b. (2021).“Mission(www.sba.gov).”United States Small Business Administration

제6장

공공조달 법률 이해

제1절 공공계약(국가 및 지방) 법령의 이해

제2절 공공계약 관련 민법 규정의 이해

제3절 조달사업법령의 이해

제4절 전자조달법령의 이해

제5절 공기업 · 준정부기관 계약사무규칙

제6절 국가계약법과 지방계약법의 주요 차이점

제6장 공공조달 법률 이해

학습목표(Learning Objectives)

이 장을 학습한 후 다음의 내용을 이해하고 설명할 수 있습니다.

- 공공조달 실행 및 관리 기반인 공공조달 관련 법적 체계 이해
- 공공계약법의 주요 규정 내용의 이해 및 설명
- 민법과 공공계약법의 계약관련 규정의 유사성과 차이점을 설명
- 조달사업법의 주요 규정 내용의 이해 및 설명
- 전자조달법의 주요 규정 내용의 이해 및 설명
- 공기업 · 준정부기관 계약사무규칙의 주요 규정 내용의 이해 및 설명

키워드(Keywords)

공공계약법(Public Contract Act), 국가계약법(The State Contract Act), 지방계약법(Local Government Contract Act), 조달사업법(Government Procurement Act), 전자조달법(Electronic Procurement Act), 공기업 · 준정부기관 계약사무규칙(Public Enterprises and Quasi-Governmental Institutions Contract Rules)

제1절
공공계약(국가지방) 법령의 이해

전 세계 주요 국가는 공공조달과 관련된 법체계를 일반적으로 공공조달법 또는 공공계약법 등 2가지 유형 중 하나로 운영하고 있다. 공공조달법을 채택한 경우, 공공계약과 관련된 법률을 별도로 제정하거나 시행령 수준에서 계약 규정 형태로 운영하고 있다. 한편 공공계약법의 형식으로 공공조달 관련 법적 체계를 운영하는 경우, 계약법령에 공공조달 일반과 관련한 사안을 통합해 운영하고 있다.

대표적으로 미국의 경우, 연방 기준 공공조달과 관련한 법령으로, 1949년 제정된 「연방재산 및 행정서비스법(Federal Property and Administrative Services Act of 1949)」과 「군대조달법(Armed Services Procurement Act of 1949)」을 시행하고 있다. 그러나 연방정부 조달과 관련해 정부 부처 등 모든 연방기관은 연방조달을 관장하는 기본 법률인 「미국 연방조달규정(FAR: Federal Acquisition Regulation)」을 준수해야 한다. 연방 기관 중 FAR의 내용과 상충하지 않는 범위 내에서 보완 규정을 제정할 수 있으며, 대표적으로 국방부의 DFAR(Defense Federal Acquisition Regulation), 국가보훈부의 VAAR(Veterans Affairs Acquisition Regulation), 미항공우주국(NASA)의 NFAR 등이 있다. 「재정관리법(Financial Administration Act)」과 「정부계약규정(Government Contract Regulation)」체계로 구성되어 있다. 「재정관리법」은 연방정부 조달에 적용되는 일반조항을 다루며, 「정부계약규정」은 상세 내용을 규정하고 있다.

캐나다 연방정부의 내부 공공서비스와 조달을 담당하는 PSPC(Public Services and Procurement Canada)는 조달 절차와 관련한 표준 조항을 포함하는 공급 매뉴얼(Standard Acquisition Clauses and Conditions Manual)을 개발, 시행하고 있다. 단, 해당 공급 매뉴얼은 법적 효력을 지니지 않으며, 조달 당국은 이에 포함된 표준 조항을 적용할 법적 의무가 없다.

공공조달과 관련해 영국은 브렉시트(Brexit) 이후 기존 EU의 공공조달지침(Public Procurement Directive 2014/24/EU), 양허계약 지침(Concession Directive 2014/23/EU), 공익사업조달지침(Utilities Directive 2014/25/EU)의 이행을 위한 국내법을 단일한 「공공조달법 2023(Public Procurement Act 2023)」으로 통합하고, 2025년 2월부터 시행하고 있다. 따라서 기존 공공조달 관련 법령인

물품의 용역(서비스)에 포괄적으로 적용되는 공공계약규정(Public Contracts Regulation 2015), 에너지 · 수도 · 항구에 적용되는 유틸리티계약규정(Utilities Contracts Regulations 2016), 양허권계약규정(Concession Contracts Regulations 2016), 국방 · 안보 계약규정(Defence and Security Public Contracts Regulations 2011) 등이 폐지되고, 「공공조달법 2023(Public Procurement Act 2023)」으로 통합되었다.

EU 회원국인 독일은 EU의 공공조달지침(Directive 2014/24/EU)과 양허계약지침(Directive 2014/23/EU), 공익사업조달지침(Directive 2014/25/EU)의 적용을 받으며, 이를 이행하기 위한 국내법으로는 「경쟁제한금지법(GWB)」과 공공업무위탁규정(VgV) 등을 운영하고 있다. 구체적인 조달 절차는 건설용역을 위탁하기 위한 일반규정(VOB/A), 서비스용역을 위한 일반 규정(VOL/A), 전문 서비스용역의 위탁규정(VOF) 등 다양한 법률에 따라 규정된다(한국조달연구원, 2021).

이들 국제적인 공공조달과 계약 관련 법령 운용 현황을 고려하면, 우리나라는 「공공계약법」을 통해 공공조달 · 계약 관련 사안을 규정하고 있다고 볼 수 있다. 특히 정치 · 행정 시스템 체계에 따라 조달 · 계약 제도에 일부 상이한 특성이 존재한다는 점을 고려해 우리나라는 중앙행정기관 등 국가기관을 중심으로 적용되는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 「국가계약법」)과 지방자치단체 등에 적용되는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 「지방계약법」)을 근간으로 운영하고 있다. 또한 공공서비스를 제공하고, 국민 생활에 필수적인 에너지와 SOC 등 국가의 핵심 인프라를 담당하는 공기업과 의료 · 복지 · 안전 등 국민 생활과 밀접한 사업을 수행하는 준정부기관의 업무적 특성을 고려한 「공기업 · 준정부기관 계약사무규칙」(이하 「계약사무규칙」)이 운용되고 있다.

한편 계약법령 체계와 연계해 국가 중앙조달기관인 조달청의 경우, 공공부문의 중앙조달요청 조달사업, 공공조달의 정책적 역할 수행과 관련해 「조달사업에 관한 법률」(이하 「조달사업법」)을 운용하고 있다. 그러나 이는 공공조달 전반을 대상으로 한 통합적인 규정이 아니라 중앙행정기관으로서 조달청에 부여된 기능과 역할의 수행에 중점을 두고 있다. 따라서 공공조달의 전략적 활용 등이 강조되는 상황에서 종합적인 공공조달 법적 체계를 마련할 필요성이 커진 2010년대 후반부터 공공조달과 관련한 기본법률로서 「공공조달법」 제정 관련 논의가 진행되고 있다. 또한 현대적 공공조달 체계는 전자조달시스템을 기반으로 운용될 경우 공공조달의 목적과 취지를 제대로 구현될 수 있다는 점이 검증됨에 따라 2013년 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」

(이하 「전자조달법」)을 제정했다. 따라서 현행 공공조달과 관련한 법률은 「국가계약법」과

「지방계약법」을 통칭하는 「공공계약법」, 「조달사업법」, 「전자조달사업법」, 「계약사무규칙」을 중심으로 검토할 수 있다. 다만 「공공계약법」과 관련한 주요 계약 규정은 「국가계약법」과 「지방계약법」이 모두 동일하므로 「국가계약법」을 기준으로 살펴보면서 「지방계약법」에서 달리 정한 사항이 있는 경우 그 차이점을 이해하고 활용해야 할 필요성이 있다.

이 「공공계약법」은 사법인 민법상 계약과 관련한 규정에 따라 특별법적 성격을 띠는 절차법으로, 국가 또는 지방자치단체 등이 사인의 위치에서 개인, 기업과 동등한 측면에서 계약을 체결하는 기준과 절차를 제시하고 있다([표 1] 참조).

표 1 공공계약에 있어 민법의 특별법적 성격의 국가계약법 판단 사례

판례	내용
(서울중앙지방법원 2015. 4. 7. 선고) 2013나54627 판결 [손해배상(기)]	■ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 '국가계약법'이라 한다) 제3조는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다고 규정하고 있으므로,국가계약법은 민법에 우선하는 특별법에 해당한다. ■ 이 사건 계약에서 하자담보책임을 규정한 특수조건 제18조는 국가계약법 시행령 제48조 제1항에 따라 기획재정부장관이 마련한 물품구매(제조)계약 일반조건과 그 위임에 따라 조달청이 마련한 계약조건에 해당하고, 특수조건 제28조는 계약해석의 순위를 정하여 국가계약법령에 저촉되지 아니한 범위 내에서 계약서(1순위)와 물품구매계약 품질관리 특수조건(3순위)을 우선 적용하도록 규정하고 있다. ■ 따라서 민법상 물건의 하자가 이른바 채무불이행의 한 유형으로서 불완전이행에 해당하고 하자담보책임과 경합관계에 있더라도, 이 사건 소독약제의 하자와 관련하여 발생한 손해가 특수조건에서 규정된 범위 내에 있는 한 민법상의 채무불이행에 관한 규정에 우선하여 특수조건이 적용된다고 봄이 상당하다. ■ 원고가 하자로 인한 손해배상으로 구하는 물품대금과 검증비용 상당의 손해배상의무는 모두 특수조건에 정하여져 있고, 특수조건에 정한 하자담보책임기간의 경과로 모두 소멸하였으므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

다만 공공기관이 민간부문과 체결하는 모든 계약이 「공공계약법」의 적용을 받는 것은 아니다. 공법으로서 다른 법률에 근거를 둔 계약을 체결하는 경우에는 해당 법률에 따른 절차와 기준을 적용하는 것이며, 이는 특별법적 성격을 지닌 「공공계약법」의 적용 범위를 명확히 하는 것으로 볼 수 있다([표 2] 참조). 보다 구체적으로 살펴보면, 정부와 지방자치단체 등 공공기관이 민간부문의 단체 또는 기업과 계약을 체결하더라도 「국가계약법」이 아닌 다른 법률을 근거로 계약을 체결한 경우에는 「국가계약법」이 적용되지 않을 수 있다([표 2] 참조).

표 2 국가계약법 적용의 범위

판례	내용
(서울행정법원 2018. 8. 17. 선고) 2017구합86125 판결 [정산금 청구]	■ 국가계약법은 국가가 사경제 주체로서 상대방과 대등한 위치에서 체결하는 사법상 계약에 대하여 적용되는 법률로서(국가계약법 제1조, 제4조), ■ 기본적으로 사적 자치와 계약자유의 원칙 등 사법의 원리가 적용되는 영역에서, 계약의 일방 당사자가 현실적으로 우월적 지위에 있을 수밖에 없는 국가인 점, ■ 국가가 계약에 따라 지급해야 하는 대금이 결국 국민들의 세금으로 조성된 국가재정에서 지출된다는 점 등을 고려하여 계약 체결의 공정성과 계약 진행의 투명성을 담보하기 위하여 제정된 법률이다. ■ 즉, 국가계약법은 기본적으로 국가가 사경제 주체로서 국민과 대등한 관계에 있음을 전제로 한 사법상 계약에 한하여 적용되는 것이고, 별도의 공법을 근거 법률로 하여 체결된 공법상 계약에 대하여는 특별한 사정이 없는 한 적용이 배제되는 것인바(국가계약법 제3조, 대법원 2012. 9. 20.자 2012마1097 결정, 대법원 2017. 12. 21. 선고 2012다74076 전원합의체 판결, 대법원 2017. 12. 28. 선고 2017두39433 판결 등 취지 참조), ■ 이 사건 협약이 국가연구개발사업규정에 따른 협약으로서 공법상 계약에 해당하는 이상, 원칙적으로 이 사건 협약에 국가계약법은 적용되지 않는다.

공공조달을 구체적으로 실행하기 위한 계약과 관련한 기본 법률은 「국가계약법」과 「지방계약법」이다. 「국가계약법」은 중앙행정기관과 그 소속기관 등 국가기관에 적용되는 법률이다. 「지방계약법」은 지방자치단체와 그 소속기관, 학교기관 등 지방자치단체에 적용되는 법률이다. 상기 2개 법률을 통칭하는 경우 「공공계약법」이라고 한다. 두 계약법률은 국가기관과 지방자치단체 간의 공공계약에서 나타나는 차별적인 계약환경과 이행 조건 등의 차이를 반영해 일부 동일한 사항을 서로 다르게 규정하거나 새로운 규정을 추가하는 형태로 제정, 운용되고 있다. 따라서 공공계약과 관련해 다른 법률에서 별도의 내용을 규정하고 있지 않는 한 「공공계약법」은 공공조달을 실행하고 관리하는 데 기준법률 역할을 담당한다고 볼 수 있다.

1.1. 계약의 원칙

「공공계약법」은 국가 또는 지방자치단체가 사경제의 주체로서 상대방과 대등한 관계에서 체결한 사법상 계약과 동일하다. 따라서 민법상 계약의 원칙이 동일하게 적용된다. 이런 측면에서 '계약자유의 원칙'은 "계약에 의한 법률관계의 형성은 법률에 저촉되지 않는 한 각자의 자유에 맡겨지며, 법률도 그러한 자유의 결과를 가능한 한 승인한다는 원칙"이다. 동일한 개념으로 '사적자치의 원칙'이 존재하며, 이는 "개인이 법질서의 한계 안에서 자기 의사에 따라 법률관계를 형성할 수 있다는 원칙"으로 정의된다(대법원 2020. ⑤14. 선고 2018다298409 판결).

「공공계약법」 중 「국가계약법」을 중심으로 이 같은 원칙을 살펴보면 첫째, 계약자유의 원칙 또는 사적자치의 원칙은 「국가계약법」 제5조제1항에 따라 "계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행해야 한다"라고 규정하고 있다. 따라서 민법, 즉 사법상 계약 원칙을 수용하고 있는 동시에 신의성실의 원칙까지 분명히 하고 있다.

둘째, 호혜의 원칙이다. 계약은 상대방이 존재하기 때문에 계약을 성공적으로 체결하기 위해서는 상호 호혜적인 조건을 요구하고 이행해야 한다. 이를 통해 정부조달협정(GPA)에 따른 국제입찰을 진행하는 경우 국내 또는 해외 기업과 관계없이 비차별적으로 동등한 대우와 동일한 특약조건 등이 적용되어야 한다.

셋째, 권한 남용 금지의 원칙이다. 「국가계약법」 제5조제3항에 따르면, 공공계약이 당사자 간 자유로운 의사의 합치에 따라 체결되었다 하더라도 공공기관은 계약상대자인 조달기업에 「공공계약법」에서 보장하고 있는 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약이나 조건을 설정할 수 없으며, 이를 위반한 경우 해당 특약과 조건을 무효로 할 수 있다([표 3] 참조).

표 3 국가계약법에서 규정한 계약의 원칙

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 (약칭: 국가계약법)
[시행 2024. 9. 27.] [법률 제20401호, 2024. 3. 26., 일부개정]

제5조(계약의 원칙) ① 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다.
② 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제4조제1항에 따른 국제입찰의 경우에는 호혜(互惠)의 원칙에 따라 정부조달협정 가입국(加入國)의 국민과 이들 국가에서 생산되는 물품 또는 용역에 대하여 대한민국의 국민과 대한민국에서 생산되는 물품 또는 용역과 차별되는 특약(特約)이나 조건을 정하여서는 아니 된다.
③ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결할 때 이 법 및 관계 법령에 규정된 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약 또는 조건(이하 "부당한 특약등"이라 한다)을 정해서는 아니 된다.
④ 제3항에 따른 부당한 특약등은 무효로 한다.

넷째, 청렴의 원칙이다. 「국가계약법」 제5조의2 제1항에서는 공공계약의 투명성, 공정성을 제고하기 위해 공공계약 전체 과정에서 청렴의 의무를 위반(금품, 향응 등의 수수행위)한 경우 입 · 낙찰 취소 또는 계약의 해제 · 해지를 규정하고 있다. 이 청렴의 원칙을 준수하기 위해 「국가계약법 시행령」 제4조의2에서 구체적인 청렴계약의 내용과 기준을 제시하고 있으며, 이를 준수하기 위해 계약담당 공무원이 입찰기업으로부터 입찰서를 제출받을 때 '청렴계약의 계약서'를 제출하도록 규정해 이행력을 제고하고 있다([표 4] 참조).

표 4 국가계약법에서 규정한 청렴의 원칙

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 (약칭: 국가계약법)
[시행 2024. 9. 27.] [법률 제20401호, 2024. 3. 26., 일부개정]

제5조의2(청렴계약) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 국가를 당사자로 하는 계약에서 투명성 및 공정성을 높이기 위하여 입찰자 또는 계약상대자로 하여금 입찰 · 낙찰, 계약체결 또는 계약이행 등의 과정(준공 · 납품 이후를 포함한다)에서 직접적 · 간접적으로 금품 · 향응 등을 주거나 받지 아니할 것을 약정하게 하고 이를 지키지 아니한 경우에는 해당 입찰 · 낙찰을 취소하거나 계약을 해제 · 해지할 수 있다는 조건의 계약(이하 "청렴계약"이라 한다)을 체결하여야 한다.

② 청렴계약의 구체적 내용과 체결 절차 등 세부적인 사항은 대통령령(시행령 제4조의2 참조)으로 정한다.

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 (약칭: 국가계약법 시행령)
[시행 2025. 4. 22.] [대통령령 제35453호, 2025. 4. 22., 일부개정]

제4조의2(청렴계약의 내용과 체결 절차) ① 법 제5조의2제1항에 따른 청렴계약(이하 "청렴계약"이라 한다)에 포함되어야 할 구체적인 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 금품, 향응, 취업제공 및 알선 등의 요구 · 약속과 수수(授受) 금지 등에 관한 사항
2. 입찰가격의 사전 협의 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 공정한 경쟁을 방해하는 행위의 금지에 관한 사항
3. 공정한 직무수행을 방해하는 알선 · 청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위의 금지에 관한 사항

② 각 중앙관서의 장 또는 법 제6조에 따라 계약사무의 위임 · 위탁을 받은 공무원(이하 "계약담당공무원"이라 한다)은 입찰자가 입찰서를 제출할 때 법 제5조의2에 따라 체결한 청렴계약의 계약서를 제출하도록 해야 한다.

1.2. 추정가격과 예정가격 결정

공공계약에서 가장 중요한 요소는 계약 체결을 통해 이행해야 하는 내용과 그에 상응하는 급부인 계약금액이다. 공공계약에서 계약금액의 결정은 입찰과 평가기준 적용의 기준금액인 예정가격의 결정에서 시작된다. 예정가격은 「국가계약법」 제8조의2 제1항에 따른 "입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대해 낙찰자 및 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 해당 규격서 및 설계서 등에 따라 산정된 가격"이다.

공공조달과 계약에서는 입찰이나 평가의 기준을 결정하는 다양한 유형의 가격 유형이 존재한다. 대표적으로 추정가격, 추정금액, 예정가격, 예정금액, 예비가격기초금액이 주로 사용된다.

추정가격은 "물품 · 공사 · 용역 등의 조달계약을 체결함에 있어 「국가계약법」 제4조의 규정에 의한 국제입찰 대상여부를 판단하는 기준 등으로 삼기 위해 예정가격이 결정되기 전에 제7조 의해 산정된 가격을 말한다"(「국가계약법 시행령」 제2조제1호). 배정된 사업예산 등을 고려해 예정가격이 결정되기 전에 산정된 가격으로, 부가가치세가 제외된 물품이나 공사의 원가에 해당한다. 추정금액은 추정가격에 부가가치세가 포함된 금액이며, 공사의 경우에는 관급자재비용까지 합산된 금액을 말한다. 추정가격은 국제입찰 대상 여부, 계약 방법, 공고기간, 현장설명 대상 여부 등을 결정하는 기준금액이다. 특히 추정가격은 정부조달협정(GPA)에 따른 국제입찰 대상 여부를 판단하는 기준으로, 추정가격이 고시금액 이상이면 국제입찰 대상이 된다. 고시금액은 「국가계약법」 제4조제1항 본문의 규정(국제입찰에 의한 계약)에 따라 기획재정부 장관이 고시한 금액을 말한다. 정부조달협정(GPA)에 따라 각 협정국의 국내조달 입찰 중 외국기업에도 동등한 대우를 보장하는 국제입찰 대상 허용 여부를 결정하는 기준금액이 된다. 추정가격의 산정은 공사계약의 경우 관급자재로 공급될 부분의 가격을 제외한 금액, 단가계약의 경우 당해 물품의 추정단가에 조달 예정 수량을 곱한 금액 등으로 산정한다(「국가계약법 시행령」 제7조).

예정가격은 추정가격에 부가가치세를 더한 금액으로, "입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대해 낙찰자 및 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 해당규격서 및 설계서 등에 따라"작성한 가격이다(「국가계약법」 제8조의2). 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 대상의 총액을 기준으로 결정되어야 하며, 결정 기준은 거래실례가격, 원가계산에 따른 가격, 표준시장단가(중앙관서의 장이 인정), 감정가격 또는 유사 계약목적물의 거래실례가격 또는 견적가격 순으로 적용한다([표 5] 참조).

실무적으로 예정가격은 낙찰금액을 결정하기 위한 기준금액이다. 전자조달시스템을 활용해 입찰을 집행하는 경우 추정가격에 부가가치세를 더한 금액으로 '기초금액예비가격(기초금액)'을 정하고, 조달청 기준 ±2% 범위에서 15개의 복수 예비가격을 생성한다. 그중 전체 입찰자가 가장 많이 선택한 4개 예비가격의 산술평균이 예정가격이 된다.

표 5 국가계약법의 예정가격작성 관련 규정

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 (약칭: 국가계약법)
[시행 2024. 9. 27.] [법률 제20401호, 2024. 3. 26., 일부개정]

제8조의2(예정가격의 작성) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 낙찰자 및 계약금액의 결정기준으로 삼기 위하여 미리 해당 규격서 및 설계서 등에 따라 예정가격을 작성하여야 한다. 다만, 다른 국가기관 또는 지방자치단체와 계약을 체결하는 경우 등 대통령령(시행령 제7조의2 참조)으로 정하는 경우에는 예정가격을 작성하지 아니하거나 생략할 수 있다.

② 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 제1항 본문에 따른 예정가격을 작성할 경우에는 계약수량, 이행기간, 수급상황, 계약조건 등을 고려하여 계약목적물의 품질 · 안전 등이 확보되도록 적정한 금액을 반영하여야 한다.

③ 제1항 본문에 따른 예정가격의 작성시기, 결정방법, 결정기준, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령(시행령 제7조의2, 제8조, 제9조 참조)으로 정한다.

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 (약칭: 국가계약법 시행령)
[시행 2025. 4. 22.] [대통령령 제35453호, 2025. 4. 22., 일부개정]

제7조(추정가격의 산정) 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 예산에 계상된 금액 등을 기준으로 하여 추정가격을 산정하되, 다음 각 호의 구분에 따른 금액으로 한다.

1. 공사계약의 경우에는 관급자재로 공급될 부분의 가격을 제외한 금액
2. 단가계약의 경우에는 당해 물품의 추정단가에 조달예정수량을 곱한 금액
3. 개별적인 조달요구가 복수로 이루어지거나 분할되어 이루어지는 계약의 경우에는 다음 각 목의 어느 하나 중에서 선택한 금액
   가. 해당 계약의 직전 회계연도 또는 직전 12개월 동안 체결된 유사한 계약의 총액을 대상으로 직후 12개월 동안의 수량 및 금액의 예상변동분을 고려하여 조정한 금액
   나. 동일 회계연도 또는 직후 12월동안에 계약할 금액의 총액
4. 물품 또는 용역의 리스 · 임차 · 할부구매계약 및 총계약금액이 확정되지 아니한 계약의 경우에는 다음 각목의 1에 의한 금액
   가. 계약기간이 정하여진 계약의 경우에는 총계약기간에 대하여 추정한 금액
   나. 계약기간이 정하여지지 아니하거나 불분명한 계약의 경우에는 1월분의 추정지급액에 48을 곱한 금액
5. 조달하고자 하는 대상에 선택사항이 있는 경우에는 이를 포함하여 최대한 조달가능한 금액

제7조의2(예정가격의 작성방법 등) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 법 제8조의2제1항 본문에 따라 예정가격을 작성하는 경우에는 해당 규격서 및 설계서 등에 따라 예정가격을 결정하고 이를 밀봉해 미리 개찰장소 또는 가격협상장소 등에 두어야 하며, 예정가격이 누설되지 않도록 해야 한다.

② 법 제8조의2제1항 단서에서 "다른 국가기관 또는 지방자치단체와 계약을 체결하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 구분에 따른 경우를 말한다.

1. 예정가격을 작성하지 않는 계약: 제79조제1항제5호에 따른 일괄입찰, 제98조제2호에 따른 실시설계 기술제안입찰 및 제98조제3호에 따른 기본설계 기술제안입찰
2. 예정가격의 작성을 생략할 수 있는 계약: 제26조제1항제5호가목 및 바목에 따른 수의계약(제30조제2항 본문에 따라 견적서를 제출하게 하는 경우는 제외한다), 제43조에 따른 협상에 의한 계약, 제43조의3에 따른 경쟁적 대화에 의한 계약 및 제70조에 따른 개산계약

제8조(예정가격의 결정방법) ①예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격의 총액에 대하여 이를 결정하여야 한다. 다만, 일정한 기간 계속하여 제조 · 공사 · 수리 · 가공 · 매매 · 공급 · 임차등을 하는 계약의 경우에 있어서는 단가에 대하여 그 예정가격을 결정할 수 있다.

② 공사계약에 있어서 그 이행에 수년이 걸리며 설계서등에 의하여 전체의 사업내용이 확정된 공사(이하 "장기계속공사"라 한다) 및 물품의 제조등의 계약에 있어서 그 이행에 수년이 걸리며 설계서 또는 규격서등에 의하여 당해 계약목적물의 내용이 확정된 물품의 제조등(이하 "장기물품제조등"이라 한다)의 경우에는 총공사 · 총제조등에 대하여 예산상의 총공사금액(관급자재 금액은 제외한다) 또는 총제조금액(관급자재 금액은 제외한다)등의 범위안에서 예정가격을 결정하여야 한다.

제9조(예정가격의 결정기준) ①각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 다음 각 호의 가격을 기준으로 하여 예정가격을 결정하여야 한다.

1. 적정한 거래가 형성된 경우에는 그 거래실례가격(법령의 규정에 의하여 가격이 결정된 경우에는 그 결정가격의 범위안에서의 거래실례가격)
2. 신규개발품이거나 특수규격품등의 특수한 물품 · 공사 · 용역 등 계약의 특수성으로 인하여 적정한 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격. 이 경우 원가계산에 의한 가격은 계약의 목적이 되는 물품 · 공사 · 용역 등을 구성하는 재료비 · 노무비 · 경비와 일반관리비 및 이윤으로 이를 계산한다.
3. 공사의 경우 이미 수행한 공사의 종류별 시장거래가격 등을 토대로 산정한 표준시장단가로서 중앙관서의 장이 인정한 가격
4. 제1호 내지 제3호의 규정에 의한 가격에 의할 수 없는 경우에는 감정가격, 유사한 물품 · 공사 · 용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격

② 제1항의 규정에 불구하고 해외로부터 수입하고 있는 군용물자부품을 국산화한 업체와 계약을 체결하려는 경우에는 그 수입가격 등을 고려하여 방위사업청장이 인정한 가격을 기준으로 하여 예정가격을 결정할 수 있다.

③ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제1항의 규정에 의하여 예정가격을 결정함에 있어서는 계약수량, 이행기간, 수급상황, 계약조건 기타 제반여건을 참작하여야 한다.

④ 제1항 내지 제3항외에 예정가격의 결정에 관하여 필요한 사항은 기획재정부장관이 정한다.

1.3. 계약의 방법에 관한 규정

공공계약법에서는 공공조달을 실행하기 위해 계약을 체결하려는 경우, 일반경쟁의 방법으로 진행해야 한다. 그러나 일반경쟁이 적합하지 않은 계약의 특성(계약목적, 성질, 규모 등)이 있다고 인정되면 지명경쟁과 수의계약의 방법도 활용할 수 있다(「국가계약법」 제7조제1항). 경쟁입찰을 진행하는 경우 계약 이행 난이도, 이행실적, 기술능력, 재무상태, 사회적 신인도, 계약 이행 성실도 등 계약수행능력평가를 통해 입찰참가자격을 사전 심사하고, 적격자만 참가하게 할 수 있다(「국가계약법」 제7조제2항). 그러나 「판로지원법」 등 타 법률에서 규정하고 있는 우선구매 대상 제품 등을 생산하는 기업과 단체는 계약목적, 규모, 사회적 약자 배려 수준을 고려한 계약상대자 결정이 가능한 방법으로 진행해야 한다(「국가계약법」 제7조제3항).

「공공계약법」에서는 입찰경쟁을 원칙으로 진행하면서 입찰참가자격을 사전 심사해 적격자만 참가하게 할 수 있고, 「국가계약법 시행령」 제12조에 따른 입찰참가자격 요건을 충족해야 입찰에 참가할 수 있다([표 6] 참조).

표 6 국가계약법의 계약의 방법 관련 규정

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 (약칭: 국가계약법)
[시행 2024. 9. 27.] [법률 제20401호, 2024. 3. 26., 일부개정]

제7조(계약의 방법) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명(指名)하여 경쟁에 부치거나 수의계약(隨意契約)을 할 수 있다.

② 제1항 본문에 따라 경쟁입찰에 부치는 경우 계약이행의 난이도, 이행실적, 기술능력, 재무상태, 사회적 신인도 및 계약이행의 성실도 등 계약수행능력평가에 필요한 사전심사기준, 사전심사절차, 그 밖에 대통령령으로 정하는 바에 따라 입찰 참가자격을 사전심사하고 적격자만을 입찰에 참가하게 할 수 있다.

③ 제1항에 따라 계약을 체결하는 과정에서 다른 법률에 따른 우선구매 대상이 경합하는 경우에는 계약의 목적이나 규모, 사회적 약자에 대한 배려 수준 등을 고려하여 계약상대자를 결정하여야 한다.

제10조(경쟁방법) ①법 제7조의 규정에 의한 경쟁은 입찰방법이나 입찰방법에 준하여 경매의 방법으로 하여야 한다.

②각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 동산의 매각에 있어서 필요하다고 인정할 경우에는 이 영의 규정에 의한 입찰방법에 준하여 경매에 부칠 수 있다.

③ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 물품을 제조하게 하거나 구매할 때 필요하다고 인정할 경우에는 이 영에 따른 입찰방법에 준하여 역경매에 부칠 수 있다.

제11조(경쟁입찰의 성립) 경쟁입찰은 2인이상의 유효한 입찰로 성립한다.

제12조(경쟁입찰의 참가자격) ①각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 다음 각호의 요건을 갖춘 자에 한하여 경쟁입찰에 참가하게 하여야 한다.

1. 삭제 〈1999. 9. 9.〉
2. 다른 법령의 규정에 의하여 허가 · 인가 · 면허 · 등록 · 신고등을 요하거나 자격요건을 갖추어야 할 경우에는 당해 허가 · 인가 · 면허 · 등록 · 신고등을 받았거나 당해 자격요건에 적합할 것
3. 보안측정등의 조사가 필요한 경우에는 관계기관으로부터 적합판정을 받을 것
4. 기타 기획재정부령이 정하는 요건에 적합할 것

② 「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업협동조합이 물품의 제조 · 구매 · 임차 또는 용역에 관한 경쟁입찰에 참가하는 경우(제1항제2호에 따른 요건을 갖춘 조합원으로 하여금 해당 물품을 제조 · 공급 또는 임대하게 하거나 용역을 수행하게 하는 경우로 한정한다)에는 제1항제2호를 적용하지 아니한다.

1. 삭제 〈2007. 10. 10.〉
2. 삭제 〈2007. 10. 10.〉

③ 법 제27조의5제1항에서 "대통령령으로 정하는 조세포탈 등을 한 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 「조세범 처벌법」 제3조에 따른 조세 포탈세액이나 환급 · 공제받은 세액이 5억원 이상인 자
2. 「관세법」 제270조에 따른 부정한 방법으로 관세를 감면받거나 면탈하거나 환급받은 세액이 5억원 이상인 자
3. 「지방세기본법」 제102조에 따른 지방세 포탈세액이나 환급 · 공제 세액이 5억원 이상인 자
4. 「국제조세조정에 관한 법률」 제53조에 따른 해외금융계좌의 신고의무를 위반하고, 그 신고의무 위반금액이 「조세범 처벌법」 제16조제1항에 따른 금액을 초과하는 자
5. 「외국환거래법」 제18조에 따른 자본거래의 신고의무를 위반하고, 그 신고의무 위반금액이 같은 법 제29조제1항제3호에 해당하는 자

④ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 「형의 실효 등에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 범죄경력자료의 회보서나 판결문 등의 입증서류를 제출하게 하는 등의 방법으로 계약상대방이 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는지를 계약 체결 전까지 확인하여야 한다.

⑤ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대방이 입찰에 참가할 때에 제4항에 따른 입증서류를 제출하기 어려운 경우에는 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한다는 사실을 적은 서약서를 제출하게 할 수 있다. 이 경우 서약서에는 서약서에 적은 내용과 다른 사실이 발견된 때에는 계약을 해제 · 해지할 수 있고, 부정당업자제재처분을 받을 수 있다는 내용이 포함되어야 한다.

⑥ 제3항에 해당하는 자에 대한 입찰 참가자격 제한에 관하여는 76조제5항 · 제6항 · 제9항 및 제10항을 준용한다.

제13조(입찰참가자격 사전심사) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 입찰참가자의 자격을 미리 심사하여 경쟁입찰에 참가할 수 있는 적격자를 선정할 수 있으며, 적격자를 선정한 경우에는 선정된 적격자에게 선정결과를 통지해야 한다.

② 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제1항에 따라 입찰참가자의 자격을 심사하는 경우에는 계약이행의 난이도, 이행실적, 기술능력, 재무상태, 사회적 신인도 및 계약이행의 성실도 등 계약수행능력을 평가하는 데에 필요한 요소들을 종합적으로 고려해 심사기준을 정해야 한다.

③각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 용역 등에 대해 관계법령에서 사업자 선정절차등을 규정하고 있는 경우에는 제2항에도 불구하고 그 절차등에 따라 경쟁입찰에 참가할 수 있는 적격자를 선정할 수 있다.

④ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 입찰에 참가하려는 자가 입찰 전에 열람할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 적은 서류를 갖추어 두어야 하며, 입찰에 참가하려는 자가 요청하는 경우에는 이를 열람하게 하고 교부해야 한다. 다만, 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 국가종합전자조달시스템(세입의 원인이 되는 경쟁입찰의 경우에는 「국유재산법」 제31조제2항 전단에 따라 기획재정부장관이 지정 · 고시하는 정보처리장치를 말하며, 이하 "전자조달시스템"이라 한다)에 이를 게재함으로써 열람 및 교부를 갈음할 수 있다.

1. 제2항에 따른 심사기준
2. 입찰참가자격의 사전심사에 필요한 증명서류의 작성 및 제출방법
3. 제1호 및 제2호의 사항 외에 입찰참가자격의 사전심사에 관한 사항

⑤ 제1항에 따른 입찰참가자격의 사전심사 절차 및 제2항에 따른 계약이행의 성실도 평가 시 고려요소에 관하여 필요한 사항은 기획재정부령으로 정한다.

「국가계약법」 제7조에서는 일반경쟁입찰을 기본으로 계약의 목적, 규모 등 특성을 고려해 제한경쟁과 지명경쟁을 시행할 수 있도록 규정하고 있다. 일반경쟁은 일정한 입찰참가자격을 보유한 모든 조달기업(경쟁입찰참가자격 등록 완료된 기업)을 경쟁입찰에 참가토록 해 진행하는 방법이다. 일반경쟁에 따른 입찰은 「공공계약법」의 가장 기본적인 입찰 방법으로, 공공조달의 기본원칙인 경쟁성을 확보해 공정하고 투명한 입찰, 계약을 체결하는 데 목적이 있다. 그러나 기본적인 입찰참가자격을 보유한 조달기업이라 하더라도 특수한 시설 · 장비 · 기술을 요구하거나 특정 지역이나 중소기업의 참여가 필요한 입찰의 경우에는 기본 자격 외에 추가 요건을 충족한 조달기업으로 입찰참가자격을 제한하는 제한경쟁을 시행할 수 있다. 현행 「공공계약법」에서는 고시금액 미만의 물품제조와 용역은 입찰참가 조달기업의 소재지 기준 지역을 제한해 입찰에 참가토록 하고 있다. 또한 「판로지원법」에 따른 중소기업자 간 경쟁제품은 중소기업만 참가할 수 있는 제한경쟁을 시행하고 있다. 특정 입찰에서 요구하는 특성이 제한경쟁과 유사하나 해당 요건을 충족하는 잠재적 입찰참가 가능 조달기업이 10명 이하인 경우에는 최소 5명 이상을 지명해 2명 이상이 참가를 승낙하면 지명경쟁 방법으로 입찰을 진행할 수도 있다([표 7] 참조). 지명경쟁을 통해 2명 이상이 지명에 응해 입찰에 참가하지 않을 경우, 「국가계약법 시행령」 제11조에 따라 유효한 입찰이 성립되지 않기 때문이다.

입찰을 통해 계약을 체결하기 위해서는 예정가격을 결정해야 하며, 이 경우 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액으로 결정해야 한다. 그러나 일정 기간 계속해서

제조 · 공사 · 수리 · 가공 · 매매 · 공급 · 입차 등이 필요한 계약에서는 단가를 기준으로 예정가격을 결정할 수 있다(「국가계약법 시행령」 제8조제1항). 단가계약은 「국가계약법 시행령」 제22조에서도 일정 기간 계속해서 제조 · 수리 · 가공 · 매매 · 공급 · 사용 등의 계약 필요성 있는 경우, 해당 연도 예산 범위 내에서 단가에 따라 계약을 체결할 수 있도록 규정하고 있다. 한편 계약 이행에 수년이 소요되는 장기계속공사 또는 장기물품제조의 계약은 총공사 · 총제조 등의 예산상 총금액 범위 안에서 예정가격을 결정해야 한다(「국가계약법 시행령」 제8조제2항). 따라서 조달 대상물별 공급 방법에 따라 입찰가격과 계약가격의 결정 방법이 달라지는데, 이를 각각 총액계약, 단가계약이라고 한다. 단가계약은 「조달사업법」 제12조에 다른 '제3자를 위한 단가계약'과 제13조에 따른 '다수공급자계약'으로 세분될 수 있으나 총액이 아닌 단가로 입찰가격과 계약가격을 결정하는 것은 동일하다([표 8] 참조).

국가계약법 제7조 제1항의 단서조항에 따라 일반경쟁에 의한 입찰이 아닌, 수의에 의한 방법으로 계약을 체결할 수 있다. 수의계약 체결이 가능한 사유는 경쟁이 가능하지 않거나 경쟁을 통해서는 목적을 달성할 수 없는 경우 등으로, 국가계약법 시행령 제26조에서 상세히 규정하고 있다. 또한 국가계약법 시행령 제27조에 따라 경쟁(일반, 제한, 지명)입찰을 실시한 결과, 1. 입찰자가 1인 또는 재공고입찰에도 입찰참가자격 갖춘자가 1인밖에 없음이 명백한 경우, 2. 재공고입찰에서 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우에는 수의계약을 체결할 수 있다([표 9] 참조).

표 7 경쟁에 의한 계약방법

구분	계약방법	해당사항
일반경쟁	■ 일정한 자격을 가진 희망자 모두를 대상으로 하여 경쟁입찰에 참가토록 한 후 그 중에서 국가에 가장 유리한 조건을 제시한 자를 선정하여 계약을 체결하는 방법 ■ 입찰방식의 기본원칙	■ 당해 입찰목적물의 제조 · 공급에 필요한 시설, 점포를 소유하고 있는 자 ■ 관련 법령의 규정에 의한 면허, 허가, 인가, 등록 등을 받은 자 ■ 조달청 입찰참가자격 등록
제한경쟁	■ 특수한 설비 또는 기술 · 지역 · 중소기업자 여부 등에 의하여 입찰참가자의 자격을 제한하여 입찰케 하는 방법	■ 고시금액 미만의 물품 제조 · 용역에 대한 지역제한 ■ 특수설비 또는 기술이 요구되는 물품제조로 물품제조실적 제한 ■ 중소기업간 경쟁지정물품 ■ 재무상태 등에 의한 제한입찰
지명경쟁	■ 특수설비 · 기술 · 자재 · 물품 또는 실적 있는 자가 아니면 계약목적달성이 곤란한 경우로서 입찰대상자가 10인 이내인 경우 등에서 경쟁입찰참가자를 지명하여 입찰케 하는 방법	■ 계약의 성질 · 목적에 비추어 특수한 기술 · 실적을 갖춘 자가 10인 이내인 경우 ■ 1억원 이하의 물품제조시 ■ KS 표시품, 재활용제품 등 제조 · 구매시 ■ 중소기업간 경쟁지정물품 ■ 5인 이상 지명하여 2인 이상 참가 승락

출처: 조달청 홈페이지, 2025

표 8 공급방법별 계약방법

계약구분	개념	대상물품
총액계약	■ 당해 계약목적물 전체에 대하여 총액으로 체결하는 계약	■ 수요빈도가 적고, 제시된 규격에 의하여 제조 납품하는 물품 (수처리설비 등 시스템 물품)
단가계약	■ 여러 기관이 사용하고 수요빈도가 높은 물품을 미리 단가를 정하여 계약체결 ■ 조달청에서 계약자에게 납품 요구	■ 수요빈도가 많고, 정형화된 규격에 의하여 제조 · 공급되는 물품 (철근, 시멘트, 레미콘, 아스콘 등 계약물량을 조정 · 통제할 필요가 있는 물품)
제3자 단가계약	■ 계약방법의 특례로서 각 수요기관에서 공통적으로 사용하는 물자로 수요기관에서 직접 계약자에게 납품요구	■ 행정사무자동화 기기, 우수제품 등 계약자 규격물품으로 제조 · 공급되는 물품 (전자복사기, fax 등)
다수공급자계약	■ 제3자단가계약과 동일한 형태의 계약이나 품질 · 성능 · 효율 등이 동등하거나 유사한 제품을 공급하는 다수의 공급자와 계약	■ 제3자단가계약과 동일

출처: 조달청 홈페이지, 2025

표 9 수의계약에 의한 계약방법

계약구분	개념	대상물품
수의 경쟁	■ 천재지변 등 긴급수요 · 비밀유지 · 추정가격 1억원(특정한 경우 5천만원) 이하인 물품 · 용역 · 생산소지자가 1인인 물품등에 대하여 특정인을 계약상대자로 선정하여 그 자와 계약을 체결하는 것으로, 특수 목적을 위하여 예외적으로 인정하는 경우	〈대상〉 ■ 천재지변, 긴급한 행사 등 경쟁에 부칠 여유가 없을 경우 ■ 비밀물자 ■ 특정인의 기술 · 용역 또는 특정한 위치, 구조 등으로 인하여 경쟁할 수 없는 경우 ■ 1억원 이하의 물품 제조, 구매, 용역(임대차 계약, 청년창업기업 계약은 5천만원 이하) ■ 2천만원 초과 5천만원 이하인 경우 특별한 사유가 없는 한 전자조달시스템을 통해 2인 이상 견적서를 제출 받아 구매계약을 진행 ■ 다른 법률의 규정에 의하여 특정사업자로 하여금 제조 · 공급하도록 하는 경우 〈참가자격〉 ■ 일반경쟁 참가자격과 동일함
재공고에 의한 수의계약	■ 입찰에 부쳤으나 입찰자가 없거나 입찰자가 있어도 낙찰자가 없어 유찰이 되는 등 입찰의 목적을 달성하지 못하였을 경우 실시하는 계약(보증금과 기한을 제외하고는 최초 입찰에 부칠 때 정한 가격, 기타의 조건을 변경할 수 없음)	〈대상〉 ■ 입찰참가자는 물론 당해 입찰에 참가하지 않은 자로서 국가에 가장 유리한 가격을 제시한 자 〈참가자격〉 ■ 일반경쟁 참가자격과 동일함

출처: 조달청 홈페이지, 2025

계약의 이행 시기에 따라 계약이 체결된 당해 연도에 이행이 완료되는 경우와 장기공사 또는 장기물품제조 등 수년에 걸쳐 이행되는 경우로 구분되며, 이에 따라 계약 체결 형태가 달라진다. 「국가재정법」에 따라 세출예산에 해당하는 입찰 금액은 해당 회계연도에 지출이 완료되어야 하므로 공공계약은 당해 연도 계약 체결이 원칙이다. 당해 연도 계약으로 체결한 계약이 해당 연도를 초과해 이행되어야 할 경우에는 「국가재정법」 제48조제2항제3호에 따라 차년도로 이월해 집행할 수 있다. 반면에 장기계속계약과 계속비계약은 「국가재정법」 제23조제1항에 따른 계속비로서 "완성에 수년이 필요한 공사나 제조 및 연구개발사업은 그 경비의 총액과 연부액(年賦額)을 정하여 미리 국회의 의결을 얻은 범위 안에서 수년도에 걸쳐서 지출할"수 있다. 이 같은 계속비를 재원으로 하는 조달사업의 구체적인 집행은 장기계속계약과 계속비계약 등 2가지 유형이 존재한다. 「국가계약법 시행령」 제69조에 따라 장기계속계약은 총사업비 범위가 대략적으로 확정되었으나 예산총액이 확정되지 않은 경우에 적용되는 계약 형태로, 총사업기간 내에서 해당 연도별로 확정된 금액으로 계약을 체결하고, 총사업금액은 부기해 완료 시까지 연도별로 계약을 체결하는 방식이다. 반면에 계속비계약은 총사업기간의 예산총액이 확정된 조달사업에 적용되는 계약으로, 총낙찰금액으로 전체 계약을 체결하고, 총사업기간 내 해당 연도별로 연부액을 설정해 연도별로 계약을 체결하는 방식이다([표 10] 참조). 장기간이 소요되는 계약의 경우, 초년도 계약 체결 시점에 전체 사업기간의 예산총액이 확정되어 있는 경우에는 계속비계약으로, 예산총액이 확정되지 않은 경우에는 장기계속계약으로 체결, 관리된다고 볼 수 있다.

표 10 기타 계약체결 형태에 따른 분류

구분	내 용
당해연도 계약	■ 당해연도 세출예산을 재원으로 하는 통상적 계약
장기계속 계약	■ 이행에 수년을 요하는 계약에 있어 총사업에 대한 범위는 확정되었으나, 예산이 확보되지 않은 경우로써 총이행 금액을 부기하여 계약을 체결하되, 각 회계연도 예산의 범위 내에서 계약을 이행하게 하는 계약
계속비 계약	■ 전사업에 대한 예산이 확보되고 이행에 수년을 요하는 계약으로 총낙찰금액으로 계약체결하고 연부액을 부기

출처: 조달청 홈페이지, 2025

「공공계약법」에서는 계약 체결 시점에 대가를 결정하는 방법을 확정계약, 개산계약, 사후원가검토조건부계약 등 3가지 방법으로 규정하고 있다. 확정계약은 법적 용어는 아니지만, 「국가계약법」 제8조에 따라 계약 체결을 위한 예정가격은 총액으로 확정되어야 한다는 규정에 근거해 계약 체결 시점에 입찰 시의 예정가격을 기반으로 낙찰된 금액이 계약금액으로 확정되는 계약이라는 의미로 사용된다. 반면에 개산계약(「국가계약법」 제23조, 「국가계약법 시행령」 제70조)과

사후원가검토조건부계약(「국가계약법 시행령」 제73조)은 계약 체결 시점에 계약금액이 확정되지 않고, 계약 이행 완료 후 정산해 계약금액을 확정하는 방법이다. 개산계약과 사후원가검토조건부계약의 차이점은 개산계약의 경우 계약 대상물을 구성하고 있는 요소의 가격 전체가 확정되지 않은 반면에 사후원가검토조건부계약은 가격을 구성하는 일부 비목의 가격이 확정되지 않았다는 점이다. 따라서 계약 완료 후 개산계약은 계약금액 전체를 대상으로 사후정산을 실행하고, 사후원가검토조건부계약은 가격이 산정되지 않았던 일부 비목을 대상으로만 제한적으로 정산을 실행하는 방식이 특징이다([표 11] 참조). 두 가지 유형의 계약은 모두 사후정산을 실행해야 하므로 입찰 전에 계약 목적물의 특성, 계약수량, 이행기간 등을 고려해 사후정산에 필요한 원가 검토의 기준과 절차를 미리 정하고, 이를 입찰에 참가한 조달기업이 확인할 수 있도록 해야 한다. 이 기준을 입찰 시점에 공지하는 것은 사후정산의 특성상 계약상대자인 조달기업에 부당한 감액을 요구하는 등의 문제가 발생하지 않도록 사전에 방지하기 위한 방안으로 볼 수 있다. 실제로 개산계약의 활용은 확정계약 원칙의 예외로서 엄격히 운용하지 않을 경우 예산 낭비 등을 유발할 수 있다. 따라서 계약금액 산정이 어려운 대규모의 고난도 공사나 신공법 등을 적용하는 공사, 시간적 여유가 없는 긴급한 재해복구 공사의 경우 등에 예외적으로 적용되는 것이 적정하다. 반면에 사후원가검토조건부계약은 시제품이나 기술개발제품 등의 개발, 공급 과정에서 비목별 가격정보가 이미 알려진 범용적 비목을 제외하고, 새롭게 개발되거나 추가되는 재료 · 부품 등 일부 비목에만 적용된다. 이에 따라 예산운영의 효율성과 계약의 안정성이 상대적으로 더 확보된다고 볼 수 있다.

표 11 대가확정방법에 따른 계약방법 분류

계약구분	내 용
확정계약	■ 계약체결 이전에 예정가격 등을 작성하고 입찰(또는 시담)을 통해 계약금액을 확정하는 일반적인 계약의 형태
개산계약	■ 예정가격을 미리 확정하기 어려운 개발 시제품, 제조계약에 대하여 계약이행 후 계약금액을 정산하는 조건으로 체결하는 계약
사후원가 검토조건부 계약	■ 입찰 전에 예정가격을 미리 정할 수 없는 일부 비목을 계약 이행 후 원가를 검토하여 정산하는 계약

출처: 조달청 홈페이지, 2025

「국가계약법」 제25조에 따라 발주기관은 "중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사계약 · 제조계약 또는 그 밖의 계약에서 필요하다고 인정하면 계약상대자를 둘 이상으로 하는 공동계약을 체결"하는 방법을 적용할 수 있다. 공공계약은 이를 통해 최적가치(Best Value)를 제공할 수 있는 낙찰자로 선정된 1명을 계약상대자로 선정하는 것이 원칙이다. 그러나 입찰에서 다양한 기술, 자격, 면허, 경험 등 다양성이 요구되어 1명의 조달기업이 단독으로 계약을 이행하기 어려운

경우에는 각각의 요건을 갖춘 복수의 조달기업이 공동수급체(컨소시엄)를 구성해 입찰을 진행하고 계약을 체결하는 것이 효과적이다. 또한 대규모 입찰의 경우 계약 이행의 효율성을 높이기 위해 분할 이행이 적정하다고 판단될 때는 대기업, 중기업, 중소기업 등이 공동수급체를 구성해 참여할 수 있도록 함으로써 중소기업 등의 조달시장 참여를 확대하는 정책적 수단으로도 활용할 수 있다. 이런 측면에서 계약상대자가 1명인 경우에는 단독계약, 2명 이상인 경우에는 공동계약으로 구분하고 있다([표 12] 참조).

표 12 계약인원에 따른 계약방법 분류

계약구분	내 용
단독계약	■ 1명만이 계약자로 결정되는 가장 일반적인 계약
공동계약	■ 2인 이상의 계약자가 일정부분을 서로 공동(분담)하여 체결한 계약

출처: 조달청 홈페이지, 2025

1.4. 입찰자, 낙찰자 결정제도

「국가계약법 시행령」 제40조에 따라 입찰공고에 표시한 장소와 일시에 입찰자가 참석한 자리에서 입찰서를 개찰해야 한다(「국가계약법 시행령」 제40조제1항). 그러나 전자조달시스템 또는 각 중앙관서의 장이 지정한 지정정보처리장치를 이용해 입찰서를 제출하는 방식의 경우에는 전자조달시스템과 지정정보처리장치를 통해 입찰공고에 표시한 절차와 방법에 따라 개찰 · 낙찰선언을 할 수 있다. 낙찰자를 결정하는 데 기본적인 원칙은 "국고의 부담이 되는 경쟁입찰의 경우에는 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자 순으로 계약 이행능력 및 기획재정부 장관이 정하는 일자리창출 실적 등을 심사해 낙찰자"를 결정한다. 즉, 기본적으로 계약 이행능력과 기타 심사요소를 충족하는 것을 전제로 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자를 선정하는 것을 원칙으로 한다(「국가계약법 시행령」 제42조). 이는 순수한 의미의 최저가낙찰제를 의미하는 것은 아니며, 비용 대비 가치의 관점에서 일정 수준 이상의 계약 이행능력이 보장되는 경우, 발주기관에 유리한 낮은 가격을 입찰한 자를 선정한다는 의미이다. 따라서 계약 이행능력의 요구 수준과 반영 방식에 따라 낙찰자는 단순히 가장 낮은 가격을 제시한 자로만 결정되지는 않는다. 「국가계약법 시행령」 제42조제1항과 제5항은 적격심사낙찰제, 제3항은 2단계경쟁입찰, 제4항은 종합심사낙찰제에 관한 상위 근거 규정에 해당한다. 「국가계약법 시행령」 제43조와 제43조의2는 협상에 따른 계약, 제43조3은 경쟁적 대화에 따른 계약 체결, 제44조는 종합낙찰제, 제46조는 희망수량경쟁입찰제에 관한 상위 근거 규정에 해당한다([표 13] 참조).

표 13 국가계약법에서 규정하는 주요 낙찰자 결정제도

낙찰제도	내용	근거
적격심사제도	■ 입찰자의 계약이행능력을 심사하여 일정수준 이상의 평점을 받은 우량업체를 낙찰자로 결정하는 제도로서 이행능력이 없거나 부족한 업체가 덤핑입찰에 의한 낙찰 예방, 계약이행의 신뢰성 확보, 업체의 경영합리화 및 품질향상 유도	국가계약법 시행령 제42조 제1항 및 제5항
2단계 입찰 ('95.7.6부터 시행)	■ 발주자가 적절한 규격의 작성이 어려운 경우 1단계에서 규격입찰서를 제출받아 적격자를 판단하고 ■ 2단계에서 적격자로부터 가격입찰서를 제출받아 낙찰자를 결정하는 방식 ■ 1각 단계별 2인 이상의 유효한 입찰 ■ 2단계에서 최저가낙찰	국가계약법 시행령 제42조 제3항
2단계 규격 · 가격 동시입찰 ('77.4.1부터 시행)	■ 2단계 입찰과 유사하나, 입찰방식에 차이가 있음 ■ 규격서와 가격입찰서를 동시에 제출받고 1차 규격입찰서를 개봉 평가하여 적격자를 선정한 후 ■ 입찰집행관이 보관하고 있는 규격입찰서 적격자의 가격입찰서를 개봉하여 낙찰자를 선정하는 방식 ■ 규격과 가격입찰 2인 이상의 유효입찰 ■ 규격 적격자가 1인인 경우에도 가격개찰 ■ 2단계에서 최저가낙찰	국가계약법 시행령 제42조 제3항
종합심사낙찰제	■ 최저가 낙찰제의 폐해를 방지하고, 공공 계약에서 기술력, 전문성, 사회적 책임 등을 고려하여 적절한 낙찰자를 선정을 목적으로 단순 가격 경쟁보다는 다양한 평가 항목을 통해 공공사업의 품질 향상과 효율적인 예산집행 목적 ■ 종합심사(입찰가격, 공사수행능력, 사회적 책임 등을 심사)를 거쳐 점수가 최고인 자를 낙찰자로 결정하는 제도(시설공사의 경우 추정가격 100억원 이상, 기술용역의 경우 기본계획 · 기본설계 15억원 이상, 실시설계 25억원 이상, 건설사업관리 20억원 이상)	국가계약법 시행령 제42조 제4항
협상에 의한 계약	■ 계약이행 과정에서 고도의 기술력을 필요로 하는 물품/용역에 대하여 다수의 입찰자로부터 제안서와 가격입찰서를 제출받아 평가한 후, 우선협상대상자를 선정하고 협상절차를 거쳐 국가에 가장 유리하다고 인정되는 자를 낙찰자로 선정 * 기술점수(80%)와 가격점수(20%)를 합산하여 최고득점자를 우선협상대상자로 결정(배점은 조정이 가능함)	국가계약법 시행령 제43조와 제43조의2
경쟁적 대화에 의한 계약체결	■ 전문성 · 기술성이 요구되면서 기술적 요구 사항이나 최종 계약목적물의 세부내용을 미리 정하기 어려운 경우, 물품 · 용역 등의 대안이 다양하여 최적의 대안을 선정하기 어려운 경우, 상용화되지 아니한 물품을 구매하려는 경우, 그 밖에 계약목적물의 내용이 복잡하거나 난이도가 높은 경우 적용 ■ 입찰대상자들과 계약목적물의 세부내용 등에 관한 경쟁적 · 기술적 대화를 통하여 계약목적물의 세부내용 및 계약이행방안 등을 조정 · 확정한 후 제안서를 제출받고 이를 평가하여 수요기관에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결	제43조3은 경쟁적 대화에 의한 계약체결

낙찰제도	내용	근거
종합낙찰제	■ 입찰가격 외에 품질 · 성능 · 효율 등을 종합적으로 고려하여 입찰가격에 총에너지 소모비를 합한 금액이 가장 낮은 자를 낙찰자로 선정하는 제도 ■ 대상품목(6종) : 펌프, 냉동기, 공기압축기, 송풍기, 엘리베이터, 에스컬레이터 ■ 제품의 품질향상 및 에너지절약제품 개발을 유도 ■ 업체별 가격 · 성능 · 환경환산점수를 합산하여 종합평가점수가 가장 높은자를 낙찰자로 선정하는 제도 ■ 대상품목(9종) : 에어컨, 세탁기, LCD모니터, 테스크탑컴퓨터, 노트북, 텔레비전, 프린터, LED램프, 공기청정기	국가계약법 시행령 제44조
희망수량 경쟁입찰	■ 1인의 계약자가 단독으로 수행하기 어려운 다량물품을 예정가격 이하의 최저가격(단가)으로 입찰한 자 순으로 수요물량에 도달할 때까지의 입찰자를 낙찰자로 선정	국가계약법 시행령 제46조

출처: 조달청 홈페이지, 2025

1.5. 입찰과 낙찰 절차 규정

경쟁입찰을 진행한 결과 국가가 계약상대자로부터 대가를 받는, 즉 세입이 발생하는 경우에는 최고가격 입찰자가 낙찰자로 선정된다. 이는 공공건물 · 토지 · 시설 등의 매각, 임차계약 등에서 가장 높은 비용을 지불하는 입찰자가 국가에 가장 유리하기 때문이다. 그러나 일반적으로 계약상대자인 조달기업이 물품이나 용역(서비스), 공사를 공급하고 국가가 대가를 지급하는 경우에는 가장 낮은 가격을 제시한 입찰자를 선정하는 것이 유리하다. 그러나 단순히 가장 낮은 가격을 지불하는 '최저가 낙찰'은 조달 대상물에 요구하는 적합한 성능이나 품질을 보장하지 못한다는 문제점이 발생할 개연성이 크기 때문에 일정한 조건을 충족한 후 가장 낮은 가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정한다. 이런 사유로 국가가 세금을 지출하는 경쟁입찰에서는 ①충분한 계약 이행능력이 있다고 인정되는 자로서 최저가격으로 입찰한 자 ②입찰공고나 입찰설명서에 명기된 평가기준에 따라 국가에 가장 유리하게 입찰한 자 ③그 밖에 「국가계약법 시행령」에서 특별히 기준을 정한 경우에는 그 기준에 가장 적합한 기준에 따라 입찰한 자를 낙찰자로 선정한다(「국가계약법」 제10조).

이는 국가가 세금의 효율적 사용을 목표로 둠에 따라 무조건적인 최저가 입찰에서 발생할 수 있는 품질 저하, 성능 부족, 계약 불이행 등 다양한 시장실패 사례의 교훈을 반영해 낙찰자 결정 방식이 보완된 결과로 볼 수 있다. 첫 번째 낙찰 조건인 '충분한 계약 이행능력'을 갖춘 입찰자 중에서 가장 낮은 가격을 제시한 자를 낙찰자로 선정하는 제도가 바로 '적격심사제도'이다. 적격심사제도에서는

물품이나 용역(서비스), 공사입찰에서 계약 이행능력과 가격을 평가해 일정 수준 이상의 계약 이행능력을 보유한 입찰자 중 가장 낮은(낙찰하한율 이상) 가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정한다. 이 경우에도 '가장 낮은 가격'은 단순한 최저가격을 의미하는 것이 아니라 입찰 규모 등을 기준으로 설정된 입찰 가능 가격의 하한선인 '낙찰하한율' 이상에서 입찰이 이루어지도록 함으로써 과도한 저가 경쟁으로 발생하는 시장실패를 예방할 수 있도록 하고 있다. 이와 관련해 「국가계약법」 제10조제3항은 공사 입찰의 낙찰자를 결정하는 데 재료비 · 노무비 · 경비, 이들 경비의 부가가치세 중 100분의 98 미만으로 입찰한 자는 낙찰자로 결정하지 않도록 규정하고 있다. 이는 정상적인 공사 수행에 필요한 최소한의 적정 원가를 보장함으로써 부실시공을 방지하려는 데 그 취지가 있다. 세 번째 낙찰 조건인 계약의 성질, 규모 등을 고려해 「국가계약법 시행령」에 별도 규정한 방법은 적격심사낙찰제, 2단계경쟁입찰, 종합심사낙찰제, 협상에 따른 계약, 경쟁적 대화에 따른 계약이다.

그 외에도 경쟁입찰의 경우, 원칙적으로는 각 선정기준을 가장 잘 충족하는 1명을 낙찰자로 선정하나 물품이나 시설물의 특성상 다음과 같은 경우에는 2명 이상을 낙찰자로 선정할 수 있다. 유지보수 등의 업무를 수행하기 위해 복수 계약상대자가 필요한 경우, 공정성과 정확성이 요구되는 평가 · 감정 업무를 수행하는 경우, 예상치 못한 계약 불이행 시 사회적 혼란이 예상되는 경우 등이다(「국가계약법」 제10조제3항). 이를 통해 계약 이행의 수월성, 안정성, 공정성을 확보할 수 있도록 하고 있다.

1.6. 계약의 체결과 이행 규정

낙찰자 선정 단계를 거쳐 계약을 체결하기 위해서는 계약서를 작성하는 것이 원칙이다. 계약서의 내용은 ①계약의 목적 ②계약금액 ③이행기간 ④계약보증금 ⑤위험부담 ⑥지체상금(遲滯償金) ⑦그 밖에 필요한 사항을 명시하고 계약담당 공무원과 계약상대자가 계약서에 기명 · 날인하거나 서명함으로써 계약이 확정된다(「국가계약법」 제11조). 따라서 낙찰자 선정 이전 입찰공고, 평가, 협상 단계에서 제시, 협의된 내용 등이 계약서에 포함되었는지 여부와 상기 7개 항목별 세부 내용을 확인하고, 각각의 기재 내용에 따른 이행 · 준수 의무를 명확히 인지하고 계약서를 작성해야 한다. 그러나 계약서를 작성하지 않더라도 계약의 이행 안정성이 저하되지 않는다고 판단되는 ①계약금액이 3,000만 원 이하인 계약 ②경매에 부치는 경우 ③물품매각에서 매수인이 즉시 대금을 납부하고 그 물품을 인수하는 경우 ④각 국가기관이나 지방자치단체 상호 간에 계약을 체결하는 경우, ⑤전기 · 가스 · 수도의 공급계약 등 성질상 계약서의 작성이 필요하지 않은 경우에는 계약서

작성을 생략할 수 있다(「국가계약법 시행령」 제49조). 계약서 작성 후 계약을 체결하기 위해서는 계약상대자인 조달기업이 계약보증금을 납부해야 한다. 계약보증금은 계약금액의 100분의 10 이상 납부해야 하나 재난 · 경기침체 · 대량실업 등으로 발생한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부 장관이 고시하는 경우에는 100분의 5 이상으로 조정할 수 있다(「국가계약법 시행령」 제50조제1항). 다만 계약금액이 5,000만 원 이하인 계약 등에서는 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다(「국가계약법 시행령」 제50조제6항). 계약보증금의 납부는 현금 또는 「국가계약법 시행령」 제37조제2항 각호에 규정한 공제조합 등에서 발급한 보증서로 납부할 수 있다(「국가계약법 시행령」 제50조제6항). 납부한 계약보증금은 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상 의무를 이행하지 않는 경우에는 국고에 귀속될 수 있다(「국가계약법 시행령」 제51조). 발주기관의 계약담당 공무원은 적정한 계약 이행 여부를 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류를 통해 직접 감독하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임해 필요한 감독업무를 수행할 수 있다(「국가계약법」 제13조). 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위해 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류를 통해 검사하거나 소속 공무원을 통해 검사할 수 있다(「국가계약법」 제14조). 이처럼 계약상대자인 조달기업이 대가를 지급받기 위해서는 발주기관으로부터 검사 완료 또는 검사조서를 받아야 한다(「국가계약법」 제15조). 발주기관은 검사를 통과한 계약상대자인 조달기업에 대금 청구를 받은 날로부터 5일(재난 등의 사유로 기획재정부 장관 고시의 경우 3일) 이내(「국가계약법 시행령」 제58조제1항), 당사자 간 합의를 통해 5일을 초과하지 않는 범위 내에서 기간을 연장하는 특약을 정할 수 있다(「국가계약법」 제15조제2항).

발주기관의 계약담당공무원은 조달 대상물 중 공사 도급계약의 경우에는 「민법」 제671조에 따라 계약상대자에게 5년 이내에서 담보책임의 존속기간을 정해야 한다(「국가계약법」 제17조). 또한 계약상대자는 공사의 하자보수 보증을 위해 계약금액의 100분의 2 이상 100분의 10 이하의 범위(「국가계약법 시행령」 제62조) 내에서 하자보수 보증금을 납부해야 한다(「국가계약법」 제18조). 그러나 구조물 해체공사, 단순암반절취공사와 같이 성질상 객관적으로 하자보수가 필요없는 공사와 조경공사를 제외한 3,000만 원을 초과하지 않는 공사(「국가계약법 시행규칙」 제72조제2항)는 하자보수보증금 납부를 면제할 수 있다. 한편 공사계약, 물품제조계약, 용역계약 등에서 계약을 체결한 이후 물가 변동, 설계변경, 천재지변, 불가항력을 포함한 기타 계약 내용의 변경으로 계약금액 조정이 필요한 경우에는 이를 조정할 수 있다(「국가계약법」 제19조). 물가 변동으로 계약금액을 조정하는 경우에는 계약 체결 후 90일 이상 경과해야 하며, 조정기준인 품목조정률 또는 지수조정률이 100분의 3 이상 증감된 경우에 조정을 할 수 있다(「국가계약법 시행령」 제64조제1항). 물가 변동 조정기준은 하나만을 적용해야 하며, 계약상대자인 조달기업이 지수조정률을 선택하지 않는 이상 품목조정률을 우선적으로 적용해야 한다(「국가계약법 시행령」 제64조제2항, [표 14] 참조).

표 14 국가계약법의 계약의 방법 관련 규정

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 (약칭: 국가계약법)
[시행 2024. 9. 27.] [법률 제20401호, 2024. 3. 26., 일부개정]

제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결할 때에는 다음 각 호의 사항을 명백하게 기재한 계약서를 작성하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 계약서의 작성을 생략할 수 있다.

1. 계약의 목적
2. 계약금액
3. 이행기간
4. 계약보증금
5. 위험부담
6. 지체상금(遲滯償金)
7. 그 밖에 필요한 사항

② 제1항에 따라 계약서를 작성하는 경우에는 그 담당 공무원과 계약상대자가 계약서에 기명하고 날인하거나 서명함으로써 계약이 확정된다.

제12조(계약보증금) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 국가와 계약을 체결하려는 자에게 계약보증금을 내도록 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있다.

② 제1항에 따른 계약보증금의 금액, 납부방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

③ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 아니하였을 때에는 해당 계약보증금을 국고에 귀속시켜야 한다. 이 경우 제1항 단서에 따라 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제하였을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 계약보증금에 해당하는 금액을 국고에 귀속시켜야 한다.

제13조(감독) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 계약의 경우에는 전문기관을 따로 지정하여 필요한 감독을 하게 할 수 있다.

② 제1항에 따라 감독하는 자는 감독조서(監督調書)를 작성하여야 한다.

제14조(검사) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 계약의 경우에는 전문기관을 따로 지정하여 필요한 검사를 하게 할 수 있다.

② 제1항에 따라 검사하는 자는 검사조서(檢査調書)를 작성하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 검사조서의 작성을 생략할 수 있다.

③ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제1항에도 불구하고 다른 법령에 따른 품질인증을 받은 물품 또는 품질관리능력을 인증받은 자가 제조한 물품 등 대통령령으로 정하는 물품에 대하여는 같은 항에 따른 검사를 하지 아니할 수 있다.

④ 물품구매계약 또는 물품제조계약의 경우 물품의 특성상 필요한 시험 등의 검사에 드는 비용과 검사로 인하여 생기는 변형, 파손 등의 손상은 계약상대자가 부담한다.

제15조(대가의 지급) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 구매, 용역, 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약의 경우 검사를 하거나 검사조서를 작성한 후에 그 대가(代價)를 지급하여야 한다. 다만, 국제관례 등 부득이한 사유가 있다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따른 대가는 계약상대자로부터 대가 지급의 청구를 받은 날부터 대통령령으로 정하는 기한까지 지급하여야 하며, 그 기한까지 대가를 지급할 수 없는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 지연일수(遲延日數)에 따른 이자를 지급하여야 한다.

③ 동일한 계약에서 제2항에 따른 이자와 제26조에 따른 지체상금은 상계(相計)할 수 있다.

제16조(대가의 선납) 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 재산의 매각 · 대부, 용역의 제공, 그 밖에 세입의 원인이 되는 계약에서는 다른 법령에 특별한 규정이 없으면 계약상대자에게 그 대가를 미리 내도록 하여야 한다.

제17조(공사계약의 담보책임) 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사의 도급계약을 체결할 때에는 그 담보책임의 존속기간을 정하여야 한다. 이 경우 그 담보책임의 존속기간은 「민법」 제671조에서 규정한 기간을 초과할 수 없다.

제18조(하자보수보증금) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사의 도급계약의 경우 계약상대자로 하여금 그 공사의 하자보수(瑕疵補修) 보증을 위하여 하자보수보증금을 내도록 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 하자보수보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있다.
② 제1항에 따른 하자보수보증금의 금액, 납부시기, 납부방법, 예치기간, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
③ 하자보수보증금의 국고 귀속에 관하여는 제12조제3항을 준용한다. 다만, 그 하자의 보수를 위한 예산이 없거나 부족한 경우에는 그 하자보수보증금을 그 하자의 보수를 위하여 직접 사용할 수 있다.
④ 제3항 단서의 경우에 사용하고 남은 금액은 국고에 납입하여야 한다.

제19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정) 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사계약 · 제조계약 · 용역계약 또는 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경(천재지변, 전쟁 등 불가항력적 사유에 따른 경우를 포함한다)으로 인하여 계약금액을 조정(調整)할 필요가 있을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 계약금액을 조정한다.

1.7. 이의신청과 분쟁조정

「국가계약법 시행령」 제110조제1항에 따른 추정가격 4억 원 이상 종합공사, 1억 원 이상 전문공사, 기타 8,000만 원 이상의 공사, 5,000만 원 이상 물품과 용역 계약에서 발주기관의 계약담당공무원에 의해 불이익을 받은 계약상대자인 조달기업은 그 행위를 취소하거나 시정하기 위해 이의신청을 할 수 있다(「국가계약법」 제28조). 계약상대자인 조달기업의 이의신청은 15일 이내 해당 중앙관서의 장에게 해야 하며, 해당 중앙관서의 장은 15일 이내 그 결과를 신청인에게 통지해야 한다. 계약상대자는 해당 중앙관서의 결과 통지 내용에 이의가 있는 경우 20일 이내 「국가계약법」 제29조에 따른 '국가계약분쟁조정위원회'에 조정을 위한 재심을 신청할 수 있다. 국가계약에서는 분쟁이 발생한 경우 소송에 앞서 국가계약분쟁조정위원회를 통해 조정하거나 「중재법」에 따른 중재 중 계약당사자 간 합의로 정한 하나의 방법으로 우선 조정절차를 진행할 수 있다(「국가계약법」 제28조의2). 국가계약분쟁조정위원회는 조정 등을 신청한 경우 계약상대자와 해당 중앙관서의 장에게 통지하고 필요한 경우 입찰 절차를 연기하거나 계약 체결 중지를 요구할 수 있다(「국가계약법」 제30조). 국가계약분쟁조정위원회는 특별한 사정이 없는 한 50일 이내에 조정 또는 심사 결과를 계약상대자인 조달기업과 해당 중앙관서의 장에게 회신해야 한다(「국가계약법」 제31조). 15일 이내 조달기업과 해당 중앙관서의 장이 조정 결과에 이의를 제기하지 않는 경우 해당 조정은 재판상 '화해'와 동일한 효력이 있다([표 15] 참조).

표 15 국가계약법의 이의신청과 분쟁조정 관련 규정

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 (약칭: 국가계약법)
[시행 2024. 9. 27.] [법률 제20401호, 2024. 3. 26., 일부개정]

제28조(이의신청) ① 대통령령으로 정하는 금액(국제입찰의 경우 제4조에 따른다) 이상의 정부조달계약 과정에서 해당 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원의 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로 불이익을 받은 자는 그 행위를 취소하거나 시정(是正)하기 위한 이의신청을 할 수 있다.
1. 제4조제1항의 국제입찰에 따른 정부조달계약의 범위와 관련된 사항
1의2. 제5조제3항에 따른 부당한 특약등과 관련된 사항
2. 제7조에 따른 입찰 참가자격과 관련된 사항
3. 제8조에 따른 입찰 공고 등과 관련된 사항
4. 제10조제2항에 따른 낙찰자 결정과 관련된 사항
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항
② 이의신청은 이의신청의 원인이 되는 행위가 있었던 날부터 20일 이내 또는 그 행위가 있음을 안 날부터 15일 이내에 해당 중앙관서의 장에게 하여야 한다. 〈개정 2020. 3. 31.〉
③ 해당 중앙관서의 장은 이의신청을 받은 날부터 15일 이내에 심사하여 시정 등 필요한 조치를 하고 그 결과를 신청인에게 통지하여야 한다.
④ 제3항에 따른 조치에 이의가 있는 자는 통지를 받은 날부터 20일 이내에 제29조에 따른 국가계약분쟁조정위원회에 조정(調停)을 위한 재심(再審)을 청구할 수 있다.

제28조의2(분쟁해결방법의 합의) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 국가를 당사자로 하는 계약에서 발생하는 분쟁을 효율적으로 해결하기 위하여 계약을 체결하는 때에 계약당사자 간 분쟁의 해결방법을 정할 수 있다.
②제1항에 따른 분쟁의 해결방법은 다음 각 호의 어느 하나 중 계약당사자 간 합의로 정한다.
1. 제29조에 따른 국가계약분쟁조정위원회의 조정
2. 「중재법」에 따른 중재

제29조(국가계약분쟁조정위원회) ① 국가를 당사자로 하는 계약에서 발생하는 분쟁을 심사 · 조정하게 하기 위하여 기획재정부에 국가계약분쟁조정위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.
② 위원회는 위원장 1명을 포함하여 15명 이내의 위원으로 구성한다. 〈개정 2016. 3. 2.〉
③ 위원회의 위원장은 기획재정부장관이 지명하는 고위공무원단에 속하는 공무원이 되고, 위원은 대통령령으로 정하는 중앙행정기관 소속 공무원으로서 해당 기관의 장이 지명하는 사람과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중 성별을 고려하여 기획재정부장관이 위촉하는 사람이 된다.
1. 「고등교육법」에 따른 대학에서 법학 · 재정학 · 무역학 또는 회계학의 부교수 이상의 직에 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람
2. 변호사의 자격을 가진 사람으로서 그 자격과 관련된 업무에 5년 이상 재직 중이거나 재직한 사람
3. 정부의 회계 및 조달계약 업무에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람으로서 제1호 또는 제2호의 기준에 상당하다고 인정되는 사람
④ 제3항 각 호의 위촉위원의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.
⑤ 제3항 각 호의 위촉위원의 사임 등으로 인하여 새로 위촉된 위원의 임기는 전임위원 임기의 남은 기간으로 한다.
⑥ 제3항 각 호의 위촉위원은 금고 이상의 형의 선고를 받거나 장기간의 심신쇠약으로 직무를 수행할 수 없게 된 때를 제외하고는 임기 중 그 의사에 반하여 해촉되지 아니한다.
⑦ 위원회의 위원은 그 위원과 직접 이해관계가 있는 안건의 심사 · 조정에 참여할 수 없다.
⑧ 제2항부터 제7항까지에서 규정한 사항 외에 위원회의 운영 및 심사 · 조정 절차와 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제30조(계약절차의 중지) ① 위원회는 심사 · 조정을 시작하는 경우 청구인과 해당 중앙관서의 장에게 그 사실을 통지하여야 한다.
② 위원회는 해당 중앙관서의 장의 의견을 고려하여 필요하다고 인정하면 조정이 완료될 때까지 해당 입찰 절차를 연기하거나 계약체결을 중지할 것을 명할 수 있다.

제31조(심사 · 조정) ① 위원회는 특별한 사유가 없으면 심사 · 조정청구를 받은 날부터 50일 이내에 심사 · 조정하여야 한다.

② 위원회는 심사 · 조정의 완료 전에 청구인 및 해당 중앙관서의 장과 그 대리인에게 의견을 진술할 기회를 주어야 하며, 필요한 경우에는 청구인 및 해당 중앙관서의 장과 그 대리인, 증인 또는 관계 전문가로 하여금 위원회에 출석하게 하여 그 의견을 들을 수 있다.

③ 제1항에 따른 조정은 청구인과 해당 중앙관서의 장이 조정이 완료된 후 15일 이내에 이의를 제기하지 아니한 경우에는 재판상 화해(和解)와 같은 효력을 갖는다.

제2절
공공계약 관련 민법 규정의 이해

2.1. 공공계약과 민법 개요

「민법」에서 계약(契約)은 둘 이상의 서로 대립하는 의사표시의 일치에 따라 성립하는 법률행위를 의미한다. 「채권법」에서 계약은 채권계약을 말하며, 좁은 의미의 계약으로 정의하기도 한다. 계약과 관련된 법규는 「민법」에서 가장 핵심적인 부분으로, 계약에 관한 법률적 이해는 매우 중요하다. 계약자유란 계약에 따른 법률관계의 형성은 법의 제한에 부딪히지 않는 한 계약당사자의 자유에 맡긴다는 원칙을 말한다. 「대한민국 민법」의 채권편 계약장(제527~733조)에서는 계약총칙과 함께 15종의 계약에 관해 규정하고 있는데, 이를 유명계약(有名契約) 또는 전형계약(典型契約)이라 한다. 그러나 계약자유의 원칙에 따라 민법상에 정해진 15종의 계약 외에도 얼마든지 체결이 가능하다. 이를 민법상의 계약과 구별해 무명계약 혹은 비전형계약이라 한다.

계약자유의 원칙에도 불구하고 일정한 한계가 있다. 이를테면 「민법」 제103조라든지 강행법규에 위반하는 계약은 효력이 없으며, 당사자 간의 실질적 불균형(불공정 약관 등)이 있을 경우에도 그 효력에 제한이 가해질 수 있다[계약(민법, 나무위키)].

사적 자치의 원칙이란 개인이 법질서의 한계 안에서 자기 의사에 따라 법률관계를 형성할 수 있다는 원칙을 말한다. 계약자유의 원칙이라고도 한다. 즉, 개인이 법질서의 제한에 부딪히지 않는 한 자유로운 자기결정을 통해 국가의 간섭이나 도움 없이 법률관계를 규율할 수 있다는 원칙이다. 「민법」에서 가장 중요한 원칙으로 볼 수 있다.

사적 자치의 원칙은 인간의 일반적인 자기결정 원칙의 일부분이다. 그리고 자기결정의 원칙은 법질서에서 실현되어야 하는 가치로서 민주주의를 표방하는 모든 나라의 「헌법」이 이를 보장한다. 우리나라 「헌법」은 사적 자치의 원칙을 명문으로 규정하고 있지는 않지만, 이는 「헌법」 제10조에서 보장하는 인간의 존엄과 가치, 행복추구권 그리고 「헌법」 제37조제1항에서 열거되지 않은 기본권도 보장된다는 점을 분명하게 하고 있다는 점에 비추어 사적 자치의 원칙이 보장되고 있음을 알 수 있다.

이른바 계약자유(契約自由)의 원칙(原則)이란 계약(契約)을 체결할 것인가의 여부, 체결한다면 어떠한

내용(內容)의, 어떠한 상대방(相對方)과의 관계에서, 어떠한 방식(方式)으로 계약(契約)을 체결하느냐 하는 것도 당사자(當事者) 자신(自身)이 자기의사(自己意思)로 결정(決定)하는 자유(自由)뿐만 아니라, 원치 않으면 계약(契約)을 체결하지 않을 자유(自由)를 말해, 이는 헌법상(憲法上)의 행복추구권(幸福追求權) 속에 함축(含蓄)된 일반적 행동자유권(行動自由權)으로부터 파생(派生)되는 것이라 할 것이다[헌재결 1991.6.3., 89헌마204]. 「민법」을 비롯한 사법 질서는 이런 헌법적 기초 위에서 사적 자치의 형식과 한계를 정하고 있다. 「국가계약법」에 따라 국가가 당사자가 되는, 이른바 공공계약은 사경제 주체로서 상대방과 대등한 위치에서 체결하는 사법상 계약으로서 본질적인 내용은 사인 간의 계약과 다를 바가 없으므로 그에 관한 법령에 특별한 정함이 있는 경우를 제외하고는 사적 자치와 계약자유의 원칙 등 사법의 원리가 그대로 적용된다(대법원 2020. 5. 14. 선고 2018다298409 판결 [매매대금반환] [공2020하,1087]).

「민법」은 사인(私人)과 사법인(私法人) 등 사적인 법률 주체 사이의 법률관계를 규율하는 사법의 일반법으로서 「국가계약법」과 「지방계약법」 등 공공계약 법률은 이와 관련한 특별법적 성격으로 공공부문 거래관계의 특수성을 반영해 제정한 법률이다. 따라서 「국가계약법」, 「지방계약법」 같은 공공부문의 계약관계를 규정하는 법률, 시행령, 시행규칙, 계약예규 등 기타 행정규칙을 이해하기 위해서는 사법(司法), 즉 「민법」, 그중에서도 계약 관련 내용을 이해할 필요가 있다. 「민법」에서 계약관계의 규정은 '제2장 계약' 편에서 다루고 있으며, 그중 계약 성립의 기본원리와 절차를 규정하고 있는 '제1관 계약관계의 성립', '제2관 계약관계의 효력', '제3관 계약의 해지, 해제'와 관련된 규정의 이해가 중요하다. 또한 대부분의 주요 계약이 도급자(발주기관)와 수급자(계약상대자) 사이에 체결되는 '도급'계약을 통해 이루어지므로 관련 규정의 이해가 국가계약법령 등 공공계약을 이해하는 데 필수적이다.

따라서 기본적으로 「국가계약법」과 「지방계약법」은 공공부문 계약관계를 특별히 규정하는 법률로서 민법상 계약의 일반원칙과 주요 규정을 원 · 준용하고 있다. 이런 측면에서 공공계약법령의 체계적 이해를 도모하기 위해서는 「민법」 중 계약 관련 규정을 이해할 필요가 있다.

2.2. 민법상 계약의 종류

민법상 계약은 그 성질에 따라 다양하게 정의할 수 있으나 명확한 형식적 절차가 규정된 전형계약과 그렇지 않은 비전형계약으로 구분된다. 「민법」에서 전형계약은 증여, 매매, 교환, 소비대차, 사용대차, 임대차, 고용, 도급, 현상광고, 위임, 임치, 조합, 종신정기금, 화해, 여행 등 15가지를 한정해 규정하고

있다. 따라서 그 외의 계약 유형은 모두 비전형계약으로 볼 수 있다. 「국가계약법」 등 공공계약은 기본적으로 전형계약에 해당하며, 15가지 계약 유형 중 '도급'계약이 가장 대표적인 계약 형태로 볼 수 있다. 계약 체결에 따라 당사자 간에 대가적 채무 관계가 형성되는 경우, 이를 유상계약, 즉 쌍무계약이라 하며, 반대로 대가적 의무관계가 없는 경우는 편무계약으로 분류한다.

쌍무계약은 계약당사자 간의 채무가 대가관계에 있는 계약을 의미한다. 쌍무계약에 해당하는 전형계약의 유형으로는 매매, 교환, 임대차계약 등이 있으며, 이는 계약을 체결한 일방이 물건 등을 제공하면 다른 일방이 물건 대금 등을 지급하는 계약을 의미한다. 편무계약은 전형계약의 유형 중 증여계약과 같이 증여자만 급부(채무의 내용으로 매수자의 행위를 의미하는데, 이 경우 재산을 증여하는 행위)를 부담하고 수증자의 경우는 별도의 급부 이행 의무가 없는 계약이 대표적이다.

국가계약법령 등에 따른 공공계약은 대부분은 쌍무계약에 해당하나 입찰 이후 낙찰자가 선정되는 낙찰의 경우는 본계약 체결 절차가 남아 있는 계약의 예약 성격으로 편무계약에 해당한다고 볼 수 있다(대법원 2006. 6. 29. 선고 2005다41603 판결 [소유권이전등기], [표 16] 참조).

표 16 공공계약법의 계약유형 관련 판례

구분	내용
대법원 2006. 6. 29. 선고 2005다41603 판결 [소유권이전등기]	[1] 구 지방재정법(2005. 8. 4. 법률 제7663호로 전문 개정되기 전의 것) 제63조가 준용하는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제11조는 지방자치단체가 당사자로서 계약을 체결하고자 할 때에는 계약서를 작성하여야 하고 그 경우 담당공무원과 계약당사자가 계약서에 기명날인 또는 서명함으로써 계약이 확정된다고 규정함으로써, 지방자치단체가 당사자가 되는 계약의 체결은 계약서의 작성을 성립요건으로 하는 요식행위로 정하고 있으므로, 이 경우 낙찰자의 결정으로 바로 계약이 성립된다고 볼 수는 없어 낙찰자는 지방자치단체에 대하여 계약을 체결하여 줄 것을 청구할 수 있는 권리를 갖는 데 그치고, 이러한 점에서 위 법률에 따른 낙찰자 결정의 법적 성질은 입찰과 낙찰 행위가 있은 후에 더 나아가 본계약을 따로 체결한다는 취지로서 계약의 편무예약에 해당한다. [2] '국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률'에 따른 입찰절차에서의 낙찰자의 결정으로는 예약이 성립한 단계에 머물고 아직 본계약이 성립한 것은 아니라고 하더라도, 그 계약의 목적물, 계약금액, 이행기 등 계약의 주요한 내용과 조건은 지방자치단체의 입찰공고와 최고가(또는 최저가) 입찰자의 입찰에 의하여 당사자의 의사가 합치됨으로써 지방자치단체가 낙찰자를 결정할 때에 이미 확정되었다고 할 것이므로, 지방자치단체가 계약의 세부사항을 조정하는 정도를 넘어서서 계약의 주요한 내용 내지 조건을 입찰공고와 달리 변경하거나 새로운 조건을 추가하는 것은 이미 성립된 예약에 대한 승낙의 무에 반하는 것으로서 특별한 사정이 없는 한 허용될 수 없다.

계약은 서로 대립하고 있는 의사표시의 합치에 따라 성립하는데, 보통 청약 · 승낙이라고 하는 서로 대립하는 두 의사표시의 합치에 따라 성립한다. 다만 예외적으로 청약만으로 성립하거나[예: 호텔방을 예약하는 행위(의사실현)], 쌍방의 당사자가 동일 내용의 청약(교차청약)을 하는 경우에도 계약이 성립할

수 있다(「민법」 제533조).

유상계약은 매매나 임대차와 같이 계약당사자 일방이 급부를 제공하면 다른 일방이 금전적 대가를 지급하는 계약을 말하며, 기본적으로 「민법」에서 유상계약은 전형계약 15개 유형 중 '매매' 계약을 준용토록 하고 있다. 이런 측면에서 국가계약 등 공공계약은 유상계약에 해당한다고 볼 수 있으며, 불용품 처리 등에서 '무상양여(민법상 '증여'에 해당)'의 경우와 같이 국가 또는 지자체가 무상으로 물품 등을 대가 없이 요건을 갖춘 기관에 이전하는 경우는 무상계약에 해당한다.

낙성계약은 계약당사자 간 합의만 있으면 계약이 성립하는 계약으로, 별도의 형식과 절차를 요구하지 않으며 민법상 전형계약 15개 유형 중 '현상광고'를 제외한 모든 계약이 전형계약에 해당한다. 따라서 국가계약 등 공공계약은 기본적으로 당사자 간 의사의 합치만으로 계약이 성립되는 낙성계약에 해당한다. 요물계약은 계약당사자 간 합의 외 물건의 인도 또는 기타 금전이 지급되어야만 하는 계약으로, 계약금 계약, 임대차보증금 계약과 같이 합의 외 계약금과 보증금이 지급되어야 성립되는 계약이다([표 17] 참조).

표 17 민법의 계약 유형 분류 및 정의

구분	내용
① 계약속성 분류: 전형계약과 비전형계약	■ "전형계약"이란 「민법」이 규정하고 있는 15가지 계약을 말합니다(증여 · 매매 · 교환 · 소비대차 · 사용대차 · 임대차 · 고용 · 도급 · 현상광고 · 위임 · 임치 · 조합 · 종신정기금 · 화해 · 여행). ■ "비전형계약"이란 위의 전형계약에 속하지 않는 계약을 말합니다.
② 의무부담 형태: 쌍무계약과 편무계약	■ "쌍무계약"이란 계약 당사자가 서로 대가적 의미를 가지는 급부를 하는 계약을 말합니다. 예를들어 매매계약에 있어서는 매도인이 상대방에게 상품을 급부할 의무를 부담하고, 매수인이 상대방에게 대금을 급부할 의무를 부담하는데, 여기서 2개의 급부는 서로 대가관계에 있습니다. 특히 동시이행항변권(「민법」제536조제1항)과 위험부담(「민법」제537조) 등의 문제는 쌍무계약에서 발생합니다. ■ "편무계약"이란 증여의 경우와 같이 당사자 일방만이 급부를 하고, 상대방은 이에 대응하는 반대급부를 하지 않는 계약을 말합니다. 이것은 쌍무계약과는 달리 동시이행항변권이나 위험부담 등의 문제가 발생하지 않습니다.
③ 대가지급 유무: 유상계약과 무상계약	■ "유상계약"이란 매매나 임대차의 경우와 같이 계약당사자 쌍방이 서로 대가적인 의미를 가지는 출손(대금이나 차임)을 하는 계약을 말합니다. 민법은 유상계약에 관하여 매매의 규정을 준용하도록 규정하고 있습니다(「민법」제567조). ■ "무상계약"이란 증여계약 등과 같이 경제적인 출손(出損)을 하는 것은 일방뿐이고, 상대방은 이에 대응하는 반대급부를 하지 않는 계약을 말합니다.
④ 의사표시 요건 낙성계약과 요물계약	■ "낙성계약"이란 당사자 사이의 의사표시가 합치하기만 하면 계약이 성립하고, 그 밖에 다른 형식이나 절차를 필요로 하지 않는 계약을 말합니다. ■ "요물계약"이란 당사자 사이의 합의 외에 물건의 인도나 그 밖에 급부가 있어야만 성립하는 계약을 말합니다.

출처: (생활법령정보, 법제처, 2025.3).

따라서 민법상 계약의 정의, 원칙, 입법 원리가 원 · 준용되는 국가계약 등 공공계약은 사법상 계약으로서 계약 속성 구분에 따른 전형계약, 의무부담 유형에 따른 쌍무계약, 대가지급 유무에 따른 금전계약, 의사표시 외 성립요건 유무에 따른 낙성계약의 속성이 주로 적용되는 계약이라고 볼 수 있다. 「민법」 제527조에서는 계약에서 청약은 철회할 수 없도록 규정하고 있다. 이는 입찰공고를 통해 낙찰자로 선정된 자가 계약 체결을 예약한 상태에서 수요기관에 청약의 승낙을 요구하는 상황에서 정당한 사유 없이 계약을 체결하지 않는 청약 철회 행위를 제한하는 근거이다.

지방자치단체가 「지방계약법」에 따라 입찰을 시행해 낙찰자와 계약을 체결하는 것은 기본적으로 사경제주체의 지위에서 하는 행위이므로 원칙적으로 사적 자치와 계약자유의 원칙이 적용된다(대법원 2017. 11. 14. 선고 2016다201395 판결 등 참조). 입찰공고는 청약의 유인에 해당하고, 입찰에 참가하는 것이 청약에 해당하므로 입찰공고의 주체인 지방자치단체가 청약 승낙의 의사표시를 하지 않은 이상 지방자치단체와 입찰참가자들은 계약관계에 있지 않다. 따라서 이 사건 1차 입찰의 취소가 위법해 효력이 없다고 하더라도 이와 별개로 이루어진 이 사건 2차 입찰이 그 하자를 승계한다고 볼 수 없으므로 이 사건 2차 입찰공고와 그에 따른 낙찰자 결정, 계약 체결이 당연 무효라고 할 수 없다(대법원 2022. 6. 30. 선고 2022다209383 판결 [적격심사대상자지위확인]).

2.3. 계약의 성립과 관련한 규정

계약은 서로 대립하는 2개 이상의 의사표시가 합치하는 것으로, 채권의 발생을 목적으로 하는 법률행위를 말한다. 계약은 의사표시에 따라 권리 · 의무가 발생하거나 변경되는 행위로서 법률행위의 일종이며 민법상 법률행위에 관한 다수의 규정이 적용된다. 또한 계약은 일부 예외적인 경우를 제외하고는 일반적으로 청약과 승낙이라는 서로 대립되는 두 의사표시의 합치에 따라 성립하는 특성을 보유한다(법령용어사전, 국가법령정보센터, 2025.3.).

국가계약 등 공공계약에서 계약은 일반적으로 '입찰공고 → 입찰 → 개찰 → 낙찰 → 계약'의 절차를 거친다. 그중 입찰공고는 수요기관의 청약 유인을 의미하며, 입찰은 참가기업의 청약에 해당한다. 발주기관은 개찰을 통해 낙찰자를 선정하고, 낙찰은 계약의 예약에 해당한다. **최종적으로 조달기업의** 승낙에 따라 계약이 체결된다. 이 같은 공공계약에서 청약과 승낙 결정의 법적 원리는 「민법」 제527조 계약의 청약 구속력과 연계된다. 이에 따라 낙찰자로 선정되어 청약을 하게 되는 경우, 이를 철회하지 못하는 입법적 근거가 된다. 조달기업이 청약에 해당하는 낙찰자로 선정되더라도 발주기관이 그에 따른 승낙 기간을 정하고 해당 기간 내 승낙하지 않을 경우에는 그 효력을 상실하게 된다. **국가계약법령**

등에 따라 적격심사를 통해 낙찰자가 결정되는 경우, 입찰공고는 청약의 유인, 입찰은 조달기업의 청약으로 보고 발주기관이 계약의 예약에 해당하는 낙찰자를 결정하면 조달기업의'승낙'을 통해 계약이 체결된다. 이때 발주기관이 개찰을 통해 낙찰자를 선정한 경우, 낙찰은 계약 체결을 예정하는 계약의 예약에 해당한다. 국가계약법령 등에서 규정하고 있는 '협상에 의한 계약'에서 우선협상대상자로 선정된 후 15일 이내에 협상을 완료하지 못하면 협상이 결렬되고, 차순위자에게 협상 권한이 이전되면서 계약을 체결하지 못하는 입법적 근거가 될 수 있다([표 18] 참조).

표 18 민법의 계약의 성립 관련 규정

민법 [시행 2025. 1. 31.] [법률 제20432호, 2024. 9. 20., 일부개정]
제1관 계약의 성립
제527조(계약의 청약의 구속력) 계약의 청약은 이를 철회하지 못한다.
제528조(승낙기간을 정한 계약의 청약) ① 승낙의 기간을 정한 계약의 청약은 청약자가 그 기간 내에 승낙의 통지를 받지 못한 때에는 그 효력을 잃는다. ② 승낙의 통지가 전항의 기간후에 도달한 경우에 보통 그 기간내에 도달할 수 있는 발송인 때에는 청약자는 지체없이 상대방에게 그 연착의 통지를 하여야 한다. 그러나 그 도달전에 지연의 통지를 발송한 때에는 그러하지 아니하다. ③ 청약자가 전항의 통지를 하지 아니한 때에는 승낙의 통지는 연착되지 아니한 것으로 본다.
제529조(승낙기간을 정하지 아니한 계약의 청약) 승낙의 기간을 정하지 아니한 계약의 청약은 청약자가 상당한 기간 내에 승낙의 통지를 받지 못한 때에는 그 효력을 잃는다.
제530조(연착된 승낙의 효력) 전2조의 경우에 연착된 승낙은 청약자가 이를 새 청약으로 볼 수 있다.
제531조(격지자간의 계약성립시기) 격지자간의 계약은 승낙의 통지를 발송한 때에 성립한다.
제532조(의사실현에 의한 계약성립) 청약자의 의사표시나 관습에 의하여 승낙의 통지가 필요하지 아니한 경우에는 계약은 승낙의 의사표시로 인정되는 사실이 있는 때에 성립한다.
제533조(교차청약) 당사자간에 동일한 내용의 청약이 상호교차된 경우에는 양청약이 상대방에게 도달한 때에 계약이 성립한다.
제534조(변경을 가한 승낙) 승낙자가 청약에 대하여 조건을 붙이거나 변경을 가하여 승낙한 때에는 그 청약의 거절과 동시에 새로 청약한 것으로 본다.
제535조(계약체결상의 과실) ① 목적이 불능한 계약을 체결할 때에 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 자는 상대방이 그 계약의 유효를 믿었음으로 인하여 받은 손해를 배상하여야 한다. 그러나 그 배상액은 계약이 유효함으로 인하여 생길 이익액을 넘지 못한다. ② 전항의 규정은 상대방이 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 경우에는 적용하지 아니한다.

「민법」 제534조의 변경을 가한 승낙 규정은 공공계약의 낙찰자 선정 방법 중 '협상에 따른 계약' 절차에도 적용된다. 이 방식에서는 우선협상대상자를 선정한 후 발주기관과 우선협상대상자가 기술협상과 가격협상을 통해 당초 입찰서 제출을 통해 제시한 청약의 내용을 변경하게 된다. 이후 우선협상대상자인 입찰참가기업이 이를 승낙하는 경우, 발주기관에 새롭게 청약한 것으로 보고 계약을 체결한다. 따라서 이는 낙찰자로 선정되었다 하더라도 낙찰단계는 계약의 예약에 해당하는 단계이며,

낙찰자를 선정하기 위해 추가적인 조건과 변경을 가하는 협상 등을 통해 최종적으로 승낙함으로써 계약을 체결할 수 있는 법적 근거가 된다고 볼 수 있다.

2.4. 계약의 효력 관련 규정

계약은 계약을 요청하는 청약과 이를 수락하는 승낙이라는 2개 대립하는 의사표시의 합치로 성립하나 이때 청약은 단순한 청약의 유인(誘引) 행위와는 구별된다. '청약의 유인'은 청약을 하기 전의 준비행위이며, 청약은 계약을 체결하려는 구속력 있는 의사표시를 가리킨다. 대표적인 유인행위로는 구인광고, 물품판매광고 등이 있으며 공공조달을 위한 입찰공고도 해당한다(국가법령정보센터, 법령용어사전, 2025.).

예를 들어 A가 아파트를 팔겠다는 의사표시를 하고 B가 사겠다는 의사표시를 한 후 이들 2개 의사표시가 합치하는 경우(계약의 성립), A의 의사표시는 '청약'에, B의 의사표시는 '승낙'에 해당한다(국가법령정보센터, 법령용어사전, 2025.).

계약에서 청약은 이를 철회하지 못하도록 「민법」 제527조에서 규정하고 있다. 승낙기간을 정한 계약의 청약에서는 청약자가 그 기간 내에 승낙 통지를 받지 못한 때는 「민법」 제528조제1항에 따라 그 효력이 상실된다. 승낙기간을 정하지 않은 계약의 청약에서는 청약자가 상당한 기간 내에 승낙 통지를 받지 못했을 경우,「민법」 제529조에 따라 그 효력을 상실하게 된다. 만일 승낙기간을 경과해 연착된 승낙을 청약자가 수용하는 경우, 이는 「민법」 제530조에 따라 새로운 청약으로 볼 수 있다.

청약자와 승낙자가 원거리에 떨어져 있어 전화나 편지, 이메일 등으로 연락해야 하는 '격지자'인 경우, 별도의 규정이 없는 한 계약 성립 시점은 도달주의 원칙에 따라 판단된다. 즉, 「민법」 제111조제1항에 따라 승낙의 효력은 그 의사표시가 청약자에게 도달했을 때 발생한다. 그러나 격지자 간 계약은 승낙 통지를 발송했을 때 성립한다(「민법」 제531조). 청약자의 청약 내용에 조건을 추가하거나 청약 내용을 변경한 후 승낙했을 때는 「민법」 제534조에 따라 당초 청약의 거절과 동시에 새로 청약한 것으로 본다. 한편 청약자의 의사표시나 관습에 따라 승낙 통지가 필요하지 않은 경우에는 승낙 의사표시로 인정되는 사실이 있을 때 「민법」 제532조에 따라 계약이 성립한다. 당사자 간 동일한 내용을 청약하는 경우에는 양 청약이 상대방에게 도달했을 때 「민법」 제533조에 따라 계약이 성립한다.

「국가계약법」 제28조에서는 입찰공고를 통해 낙찰자로 선정된 조달기업이 승낙하지 않아 계약이 성립되지 않은 경우, 수의계약을 통해 다른 조달기업과 계약을 체결할 수 있도록 규정함으로써 「민법」 제528조를 준용하고 있다([표 19] 참조).

표 19 민법의 계약의 효력 관련 규정

민법
[시행 2025. 1. 31.] [법률 제20432호, 2024. 9. 20., 일부개정]

제2관 계약의 효력

제536조(동시이행의 항변권) ① 쌍무계약의 당사자 일방은 상대방이 그 채무이행을 제공할 때 까지 자기의 채무이행을 거절할 수 있다. 그러나 상대방의 채무가 변제기에 있지 아니하는 때에는 그러하지 아니하다.
② 당사자 일방이 상대방에게 먼저 이행하여야 할 경우에 상대방의 이행이 곤란할 현저한 사유가 있는 때에는 전항 본문과 같다.
제537조(채무자위험부담주의) 쌍무계약의 당사자 일방의 채무가 당사자쌍방의 책임없는 사유로 이행할 수 없게 된 때에는 채무자는 상대방의 이행을 청구하지 못한다.

제538조(채권자귀책사유로 인한 이행불능) ① 쌍무계약의 당사자 일방의 채무가 채권자의 책임있는 사유로 이행할 수 없게 된 때에는 채무자는 상대방의 이행을 청구할 수 있다. 채권자의 수령지체 중에 당사자쌍방의 책임없는 사유로 이행할 수 없게 된 때에도 같다.
② 전항의 경우에 채무자는 자기의 채무를 면함으로써 이익을 얻은 때에는 이를 채권자에게 상환하여야 한다.

제539조(제삼자를 위한 계약) ①계약에 의하여 당사자 일방이 제삼자에게 이행할 것을 약정한 때에는 그 제삼자는 채무자에게 직접 그 이행을 청구할 수 있다.
② 전항의 경우에 제삼자의 권리는 그 제삼자가 채무자에 대하여 계약의 이익을 받을 의사를 표시한 때에 생긴다.

제540조(채무자의 제삼자에 대한 최고권) 전조의 경우에 채무자는 상당한 기간을 정하여 계약의 이익의 향수여부의 확답을 제삼자에게 최고할 수 있다. 채무자가 그 기간내에 확답을 받지 못한 때에는 제삼자가 계약의 이익을 받을 것을 거절한 것으로 본다.

제541조(제삼자의 권리의 확정) 제539조의 규정에 의하여 제삼자의 권리가 생긴 후에는 당사자는 이를 변경 또는 소멸시키지 못한다.

제542조(채무자의 항변권) 채무자는 제539조의 계약에 기한 항변으로 그 계약의 이익을 받을 제삼자에게 대항할 수 있다.

조달사업에 관한 법률 (약칭: 조달사업법)
[시행 2024. 9. 27.] [법률 제20407호, 2024. 3. 26., 일부개정]

제12조(제3자를 위한 단가계약) ① 조달청장은 수요기관이 필요로 하는 수요물자를 제조 · 구매 및 가공하는 등의 계약을 할 때 미리 단가만을 정하여 계약(이하 "제3자를 위한 단가계약"이라 한다)을 체결할 수 있다.
② 조달청장은 계약상대자가 경영악화로 인한 폐업, 원자재 수급 곤란, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 계약기간 중 계약해지를 요청하는 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우를 제외하고는 이를 허용할 수 있다.
1. 현재 납품이 진행 중인 경우
2. 제22조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우
3. 그 밖에 계약조건 등의 위반 사실이 있는 등 대통령령으로 정하는 경우
③ 제3자를 위한 단가계약의 체결 및 해지 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제13조(다수공급자계약) ① 조달청장은 수요기관이 필요로 하는 수요물자를 구매하기 위하여 품질 · 성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하여 제12조에 따른 계약(이하 "다수공급자계약"이라 한다)을 체결할 수 있다.
② 계약상대자는 다수공급자계약을 체결하는 경우 계약가격을 계약상품(성능 · 사양이 계약상품과 동등 이상인 계약상대자의 상품을 포함한다)의 시장거래가격(계약상대자가 수요기관과 직접 계약을 체결하는 경우의 가격 또는 계약상대자가 시장에 공급한 가격을 말한다)과 같거나 시장거래가격보다 낮게 유지하여야 한다.
③ 조달청장은 계약상대자가 정당한 이유없이 제2항을 위반한 경우 계약금액과의 차액을 납품금액에서 감액하거나 계약상대자에게 청구할 수 있다.
④ 다수공급자계약의 체결, 차액의 감액 및 청구 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2.5. 계약의 해제 · 해지에 관한 규정

계약의 해제는 유효하게 성립한 계약을 소급해 소멸시키는 일방적인 의사표시를 말하며, 그에 따라 계약을 해소시키는 권리를 해제권이라고 한다(국가법령정보센터, 법령용어사전, 2025).

이미 성립된 계약의 해제권은 ①약정해제권과 ②법정해제권 등 2가지 유형이 있다. 약정해제권은 계약당사자 간 해제권 보류에 관한 특약을 설정하고 계약을 체결한 경우이다. 반면에 법정해제권은 법률의 규정으로 당연히 발생하는 해제권으로 「민법」 제544조와 제545조에 따른 이행지체, 「민법」 제546조에 따른 이행불능 등 두 가지를 규정하고 있다(국가법령정보센터, 법령용어사전, 2025). 이행지체의 경우 당사자 일방이 그 채무를 이행하지 않을 경우, 상대방은 상당한 기간을 정해 그 이행을 최고하고 그 기간 내에 이행하지 않을 때는 계약을 해제할 수 있다. 그러나 채무자가 미리 이행하지 않는다는 의사표시를 한 경우에는 「민법」 제544조에 따라 최고 없이 해제할 수 있다. 계약의 해제가 가능한 책임 있는 상대방의 채무이행이 불능하게 된 경우에도 「민법」 제546조에 따라 계약을 해제할 수 있다. "이행불능을 이유로 계약을 해제하기 위해서는 그 이행불능이 채무자의 귀책사유에 의한 경우여야만 한다 할 것이므로(「민법」 제546조), 매도인의 매매목적물에 관한 소유권이전 의무가 이행불능이 되었다고 할지라도, 그 이행불능이 매수인의 귀책사유에 의한 경우에는 매수인은 그 이행불능을 이유로 계약을 해제할 수 없다."(대법원 2002.4.26. 선고 2000다50497 판결)

이 같은 계약의 해제는 그 발생 시점과 관계없이 계약의 성립 자체를 무효화하는 특성상, 계약의 본질적인 내용이 아닌 부수적 채무의 불이행을 사유로는 계약을 해지할 수 없다. "「민법」 제544조에 의해 채무불이행을 이유로 계약을 해제하려면, 해당 채무가 계약의 목적 달성에 있어 필요불가결하고 이를 이행하지 않으면 계약의 목적이 달성되지 않아 채권자가 그 계약을 체결하지 않았을 것이라고 여겨질 정도의 주된 채무여야 하고, 그렇지 않은 부수적 채무를 불이행한 데에 지나지 않는 경우에는 계약을 해제할 수 없다."(대법원 2005.11.25. 선고 2005다53705, 53712 판결) 계약의 해제는 계약 또는 법률의 규정에 따라 당사자의 일방이나 쌍방이 해제의 권리가 있는 경우 「민법」 제543조제1항에 따라 상대방에게 한 의사표시를 통해 성립한다. 이 같은 해제의 의사표시는 「민법」 제543조제2항에 따라 철회할 수 없다. 또한 계약당사자의 일방 또는 쌍방이 다수인 경우에는 전원에게 해야 하고, 이 경우 해제의 권리가 당사자 1인에게서 소멸했을 때는 「민법」 제547조에 따라 다른 당사자에게서도 소멸된다.

그러나 계약의 해제권은 행사 기간을 정하지 않았을 때는 상대방이 상당한 기간을 정해 해제권 행사 여부의 확답을 해제권자에게 최고할 수 있다. 다만 이 기간 내에 해제 통지를 받지 못했을 때는

「민법」 제552조에 따라 해제권은 소멸된다. 또한 해제권자의 고의나 과실로 계약의 목적물이 현저히 훼손되거나 이를 반환할 수 없게 되었을 때 또는 가공이나 개조로 다른 종류의 물건으로 변경되었을 때도 「민법」 제553조에 따라 해제권은 소멸된다.

계약관계를 해소시키는 법률적 조치로 계약의 '해지'도 존재한다. 계약의 '해지'란 해지 이전 계약관계의 유효성은 인정하나 해지 이후 시점부터 잔여 계약관계를 무효화하는 것을 말한다. 해지는 해지 이후의 계약만 소멸한다는 점에서 계약 자체를 소급해 무효화하는 '해제'와는 구별된다(국가법령정보센터, 법령용어사전, 2025.). 계약의 해제권과 동일하게 해지권 역시 「민법」 제543조제1항에 따라 계약당사자 간 계약 또는 법률의 규정에 따라 발생한다. 계약의 해지는 「민법」 제543조제1항과 제2항에 따라 상대방에게 한 의사표시를 통해 성립하고, 해지의 의사표시는 철회할 수 없다.

계약의 해지는 해지의 의사표시 시점 이후 계약관계를 종결시키는 조치이기 때문에 당사자 일방 또는 쌍방이 다수인으로 체결된 경우에는 계약관계를 맺고 있는 전원에게 적용된다. 반면에 해지의 권리가 당사자 1인에게서 소멸했을 때는 「민법」 제547조에 따라 다른 당사자에게서도 소멸한다. 당사자 일방이 계약을 해지했을 때는 「민법」 제550조에 따라 계약은 장래에 그 효력을 상실한다. 이런 계약의 해지는 「민법」 제551조에 따라 당사자 간 손해배상의 청구에 영향을 미치지 않는다.

민법상 계약의 해제와 해지에 관한 규정의 목적과 취지는 공공계약에서도 적용되고 있다. 「국가계약법」 제12조제3항에 따라 계약상대자인 조달기업이 정당한 계약상 의무를 이해하지 않을 경우, 계약보증금을 국고에 귀속 조치토록 하고 있다. 이와 연계해 「국가계약법 시행령」 제75조에서는 계약보증금이 국고에 귀속되는 경우, 별도의 약정이 없는 한 해당 계약을 해제 또는 해지토록 하고 있다. 이는 민법에서 규정한 이행지체 또는 이행불능 사유에 해당하는 계약상 의무 미이행에 따른 계약 해제 · 해지 조치 규정으로 볼 수 있다. 이처럼 공공계약법상 계약 해제 · 해지 규정의 취지는 「국가계약법 시행령」 제75조제2항에서 규정한 바와 같이 계약 이행이 지체되어 부과되는 지체상금이 계약보증금 상당액에 달하는 경우, 계약의 해제 또는 해지를 선택할 수 있도록 규정한 데 있다. 그와 동시에 계약 이행이 지체되더라도 계약상대자의 계약 이행 가능성이 있고 계약 유지 필요성이 있다고 인정되는 경우에는 계약 이행이 완료되지 않은 부분의 계약보증금을 추가로 납부하도록 해 계약을 유지할 수 있도록 했다([표 20] 참조).

표 20 민법의 계약의 해제 및 해지 관련 규정

민법
[시행 2025. 1. 31.] [법률 제20432호, 2024. 9. 20., 일부개정]

제3관 계약의 해지, 해제

제543조(해지, 해제권) ① 계약 또는 법률의 규정에 의하여 당사자의 일방이나 쌍방이 해지 또는 해제의 권리가 있는 때에는 그 해지 또는 해제는 상대방에 대한 의사표시로 한다.
② 전항의 의사표시는 철회하지 못한다.

제544조(이행지체와 해제) 당사자 일방이 그 채무를 이행하지 아니하는 때에는 상대방은 상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고 그 기간내에 이행하지 아니한 때에는 계약을 해제할 수 있다. 그러나 채무자가 미리 이행하지 아니할 의사를 표시한 경우에는 최고를 요하지 아니한다.

제545조(정기행위와 해제) 계약의 성질 또는 당사자의 의사표시에 의하여 일정한 시일 또는 일정한 기간내에 이행하지 아니하면 계약의 목적을 달성할 수 없을 경우에 당사자 일방이 그 시기에 이행하지 아니한 때에는 상대방은 전조의 최고를 하지 아니하고 계약을 해제할 수 있다.

제546조(이행불능과 해제) 채무자의 책임있는 사유로 이행이 불능하게 된 때에는 채권자는 계약을 해제할 수 있다.

제547조(해지, 해제권의 불가분성) ① 당사자의 일방 또는 쌍방이 수인인 경우에는 계약의 해지나 해제는 그 전원으로부터 또는 전원에 대하여 하여야 한다.
② 전항의 경우에 해지나 해제의 권리가 당사자 1인에 대하여 소멸한 때에는 다른 당사자에 대하여도 소멸한다.

제548조(해제의 효과, 원상회복의무) ① 당사자 일방이 계약을 해제한 때에는 각 당사자는 그 상대방에 대하여 원상회복의 의무가 있다. 그러나 제삼자의 권리를 해하지 못한다.
② 전항의 경우에 반환할 금전에는 그 받은 날로부터 이자를 가하여야 한다.

제549조(원상회복의무와 동시이행) 제536조의 규정은 전조의 경우에 준용한다.

제550조(해지의 효과) 당사자 일방이 계약을 해지한 때에는 계약은 장래에 대하여 그 효력을 잃는다.

제551조(해지, 해제와 손해배상) 계약의 해지 또는 해제는 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다.

제552조(해제권행사여부의 최고권) ① 해제권의 행사의 기간을 정하지 아니한 때에는 상대방은 상당한 기간을 정하여 해제권행사여부의 확답을 해제권자에게 최고할 수 있다.
② 전항의 기간내에 해제의 통지를 받지 못한 때에는 해제권은 소멸한다.

제553조(훼손 등으로 인한 해제권의 소멸) 해제권자의 고의나 과실로 인하여 계약의 목적물이 현저히 훼손되거나 이를 반환할 수 없게 된 때 또는 가공이나 개조로 인하여 다른 종류의 물건으로 변경된 때에는 해제권은 소멸한다.

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 (약칭: 국가계약법)
[시행 2024. 9. 27.] [법률 제20401호, 2024. 3. 26., 일부개정]

제12조(계약보증금) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 국가와 계약을 체결하려는 자에게 계약보증금을 내도록 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있다.
② 제1항에 따른 계약보증금의 금액, 납부방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
③ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 아니하였을 때에는 해당 계약보증금을 국고에 귀속시켜야 한다. 이 경우 제1항 단서에 따라 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제하였을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 계약보증금에 해당하는 금액을 국고에 귀속시켜야 한다.

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 (약칭: 국가계약법 시행령)
[시행 2025. 4. 22.] [대통령령 제35453호, 2025. 4. 22., 일부개정]

제75조(계약의 해제 · 해지) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 법 제12조제3항의 규정에 의하여 계약보증금을 국고에 귀속시키는 경우에는 계약에 특별히 정한 것이 없는 한 당해 계약을 해제 또는 해지하고 계약상대자에게 그 사유를 통지하여야 한다.

② 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제74조제1항에 따른 지체상금의 징수사유가 발생하고 그 금액이 제50조제1항에 따른 계약보증금상당액(면제된 계약보증금을 포함한다)에 달하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 계약을 해제 또는 해지하거나 유지할 수 있다. 〈개정 2010. 7. 21., 2018. 12. 4.〉

1. 계약상대자의 귀책사유로 계약을 수행할 가능성이 없음이 명백하다고 인정되는 경우: 법 제12조제3항에 따라 계약보증금을 국고에 귀속시키고 해당 계약을 해제 또는 해지한다.
2. 제1호 외의 경우로서 계약상대자의 계약 이행가능성이 있고 계약을 유지할 필요가 있다고 인정되는 경우: 계약이행이 완료되지 아니한 부분에 상당하는 계약보증금(당초 계약보증금에 제74조제3항에 따른 지체상금의 최대금액을 더한 금액을 한도로 한다)을 추가 납부하게 하고 계약을 유지한다. 이 경우 계약보증금의 추가납부에 관하여는 제50조제6항부터 제8항까지 및 제10항을 준용한다.

2.6. 도급 · 위임에 관한 규정

「국가계약법」 등 「공공계약법」에서는 「민법」에서 규정하는 전형계약 중 매매, 임대, 도급계약 등의 방법을 채택하고 있으나, 가장 대표적인 계약 방법은 '당사자 중 일방이 요구하는 일정한 일을 완성할 것을 약정하고 그 결과에 다른 일방이 보수를 지급할 것'을 약정하는 도급계약이 활용된다. 물품조달에서 제조계약, 용역계약, 공사계약은 기본 도급계약의 방법을 채택하고 있다. 도급은 특정한 일의 완성을 목적으로 하는 계약이며, 위임은 특정 업무(사무)를 대신 수행하는 계약이다. 도급은 일이 완성되어야 대가를 지급받을 수 있는 계약이나 위임은 위임자가 요구한 업무를 수행하면 일의 완성과 관계없이 대가를 지급받을 수 있다. 도급계약의 대표적인 사례는 건설업에서 건축주가 건축회사에 아파트 건축공사를 맡기고 공사비를 지급하는 계약이다. 반면에 위임계약의 경우 계약당사자 간의 특별한 신뢰를 바탕으로 위임이 이루어지며, 대표적으로 법률소송에서 변호인을 선임해 소송을 대리토록 하는 선임계약이 대표적이다. 공공계약법상 물품제조계약, 용역계약, 공사계약은 기본적으로 특정한 일의 완성을 목적으로 하며, 수요자인 발주기관이 계약상대자인 조달기업에 조달 대상물의 공급이라는 계약 이행을 요구하는 형태이므로, 법적 · 형식적 측면에서 도급계약으로 볼 수 있다([표 21] 참조).

표 21 도급과 위임의 법적 차이점

구분	도급	위임	공공조달 용역계약
목적	일정한 일의 완성	특정 행위(업무)의 수행	일의 완성
계약당사자	도급인(발주자)와 수급인 (도급을 수행하는 사람)	위임인(의뢰인)–수임인 (위임을 받는 사람)	발주기관과 계약상대자
보수지급 기준	일이 완성되어야 지급	업무수행 여부에 따라 지급 가능	일이 완성되어야 지급 (일의 완성)
계약 해지 가능성	특정 사유 없이 해지 불가능	언제든지 해지 가능	법적 요건에 해당하는 사유 없이 불가
책임 소재	수급인이 결과에 대해 부담	수임인이 업무 수행에 주의 의무를 가짐	수급인이 결과에 책임을 부담
적용 법률	민법 제664조~673조	민법 제680조~692조	국가계약법, 지방계약법

다만 민간부문의 아파트 청소, 경비 같은 분야와 일부 용역계약에서는 형식상 도급계약의 체계를 갖추고 있더라도 내용적으로 위임계약의 요소를 포함하고 있는 경우 위임계약으로 판단하는 경우(대법원 2015. 11. 26. 선고 2015다227376 판결)도 있다. 그러나 「민법」에 따른 위임계약의 경우 위임자가 특별한 사유 없이 아무 때나 위임계약을 해지할 수 있도록 허용하는 데 비해 「공공계약법」에서는 계약의 해제 또는 해지에 해당하는 경우가 아니면 법적이나 계약조건상 양 측면에서 해제 또는 해지가 불가능하므로 위임계약으로 보기 어려운 측면도 있다. 따라서 「공공계약법」에 따른 용역계약에서는 민법상 도급 또는 위임계약 해당 여부를 법적, 형식적 요건의 충족 여부와 함께 내용 면에서도 도급계약과 위임계약의 요건이 일치되도록 정하는 것이 중요하다([표 22] 참조).

표 22 민법의 도급 및 위임 관련 규정

민법
[시행 2025. 1. 31.] [법률 제20432호, 2024. 9. 20., 일부개정]

제9절 도급

제664조(도급의 의의) 도급은 당사자 일방이 어느 일을 완성할 것을 약정하고 상대방이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다.

제665조(보수의 지급시기) ① 보수는 그 완성된 목적물의 인도와 동시에 지급하여야 한다. 그러나 목적물의 인도를 요하지 아니하는 경우에는 그 일을 완성한 후 지체 없이 지급하여야 한다.
② 전항의 보수에 관하여는 제656조제2항의 규정을 준용한다.

제666조(수급인의 목적부동산에 대한 저당권설정청구권) 부동산공사의 수급인은 전조의 보수에 관한 채권을 담보하기 위하여 그 부동산을 목적으로 한 저당권의 설정을 청구할 수 있다.

제667조(수급인의 담보책임) ① 완성된 목적물 또는 완성전의 성취된 부분에 하자가 있는 때에는 도급인은 수급인에 대하여 상당한 기간을 정하여 그 하자의 보수를 청구할 수 있다. 그러나 하자가 중요하지 아니한 경우에 그 보수에 과다한 비용을 요할 때에는 그러하지 아니하다.
② 도급인은 하자의 보수에 갈음하여 또는 보수와 함께 손해배상을 청구할 수 있다.
③ 전항의 경우에는 제536조의 규정을 준용한다.

제668조(동전-도급인의 해제권) 도급인이 완성된 목적물의 하자로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없는 때에는 계약을 해제할 수 있다. 그러나 건물 기타 토지의 공작물에 대하여는 그러하지 아니하다.

제669조(동전-하자가 도급인의 제공한 재료 또는 지시에 기인한 경우의 면책) 전2조의 규정은 목적물의 하자가 도급인이 제공한 재료의 성질 또는 도급인의 지시에 기인한 때에는 적용하지 아니한다. 그러나 수급인이 그 재료 또는 지시의 부적당함을 알고 도급인에게 고지하지 아니한 때에는 그러하지 아니하다.

제670조(담보책임의 존속기간) ① 전3조의 규정에 의한 하자의 보수, 손해배상의 청구 및 계약의 해제는 목적물의 인도를 받은 날로부터 1년내에 하여야 한다.
② 목적물의 인도를 요하지 아니하는 경우에는 전항의 기간은 일의 종료한 날로부터 기산한다.

제671조(수급인의 담보책임-토지, 건물 등에 대한 특칙) ①토지, 건물 기타 공작물의 수급인은 목적물 또는 지반공사의 하자에 대하여 인도후 5년간 담보의 책임이 있다. 그러나 목적물이 석조, 석회조, 연와조, 금속 기타 이와 유사한 재료로 조성된 것인 때에는 그 기간을 10년으로 한다.
② 전항의 하자로 인하여 목적물이 멸실 또는 훼손된 때에는 도급인은 그 멸실 또는 훼손된 날로부터 1년내에 제667조의 권리를 행사하여야 한다.

제672조(담보책임면제의 특약) 수급인은 제667조, 제668조의 담보책임이 없음을 약정한 경우에도 알고 고지하지 아니한 사실에 대하여는 그 책임을 면하지 못한다.

제673조(완성전의 도급인의 해제권) 수급인이 일을 완성하기 전에는 도급인은 손해를 배상하고 계약을 해제할 수 있다.

제674조(도급인의 파산과 해제권) ① 도급인이 파산선고를 받은 때에는 수급인 또는 파산관재인은 계약을 해제할 수 있다. 이 경우에는 수급인은 일의 완성된 부분에 대한 보수 및 보수에 포함되지 아니한 비용에 대하여 파산재단의 배당에 가입할 수 있다.
② 전항의 경우에는 각 당사자는 상대방에 대하여 계약해제로 인한 손해의 배상을 청구하지 못한다.

제11절 위임

제680조(위임의 의의) 위임은 당사자 일방이 상대방에 대하여 사무의 처리를 위탁하고 상대방이 이를 승낙함으로써 그 효력이 생긴다.

제681조(수임인의 선관의무) 수임인은 위임의 본지에 따라 선량한 관리자의 주의로써 위임사무를 처리하여야 한다.

제682조(복임권의 제한) ① 수임인은 위임인의 승낙이나 부득이한 사유없이 제삼자로 하여금 자기에 갈음하여 위임사무를 처리하게 하지 못한다. 〈개정 2014. 12. 30.〉
② 수임인이 전항의 규정에 의하여 제삼자에게 위임사무를 처리하게 한 경우에는 제121조, 제123조의 규정을 준용한다.

제683조(수임인의 보고의무) 수임인은 위임인의 청구가 있는 때에는 위임사무의 처리상황을 보고하고 위임이 종료한 때에는 지체없이 그 전말을 보고하여야 한다.

제684조(수임인의 취득물 등의 인도, 이전의무) ① 수임인은 위임사무의 처리로 인하여 받은 금전 기타의 물건 및 그 수취한 과실을 위임인에게 인도하여야 한다.
② 수임인이 위임인을 위하여 자기의 명의로 취득한 권리는 위임인에게 이전하여야 한다.

제685조(수임인의 금전소비의 책임) 수임인이 위임인에게 인도할 금전 또는 위임인의 이익을 위하여 사용할 금전을 자기를 위하여 소비한 때에는 소비한 날 이후의 이자를 지급하여야 하며 그 외의 손해가 있으면 배상하여야 한다.

제686조(수임인의 보수청구권) ① 수임인은 특별한 약정이 없으면 위임인에 대하여 보수를 청구하지 못한다.
② 수임인이 보수를 받을 경우에는 위임사무를 완료한 후가 아니면 이를 청구하지 못한다. 그러나 기간으로 보수를 정한 때에는 그 기간이 경과한 후에 이를 청구할 수 있다.
③ 수임인이 위임사무를 처리하는 중에 수임인의 책임없는 사유로 인하여 위임이 종료된 때에는 수임인은 이미 처리한 사무의 비율에 따른 보수를 청구할 수 있다.

제687조(수임인의 비용선급청구권) 위임사무의 처리에 비용을 요하는 때에는 위임인은 수임인의 청구에 의하여 이를 선급하여야 한다.

제688조(수임인의 비용상환청구권 등) ① 수임인이 위임사무의 처리에 관하여 필요비를 지출한 때에는 위임인에 대하여 지출한 날 이후의 이자를 청구할 수 있다.
② 수임인이 위임사무의 처리에 필요한 채무를 부담한 때에는 위임인에게 자기에 갈음하여 이를 변제하게 할 수 있고 그 채무가 변제기에 있지 아니한 때에는 상당한 담보를 제공하게 할 수 있다.
③ 수임인이 위임사무의 처리를 위하여 과실없이 손해를 받은 때에는 위임인에 대하여 그 배상을 청구할 수 있다.

제689조(위임의 상호해지의 자유) ① 위임계약은 각 당사자가 언제든지 해지할 수 있다.
② 당사자 일방이 부득이한 사유없이 상대방의 불리한 시기에 계약을 해지한 때에는 그 손해를 배상하여야 한다.

제690조(사망 · 파산 등과 위임의 종료) 위임은 당사자 한쪽의 사망이나 파산으로 종료된다. 수임인이 성년후견개시의 심판을 받은 경우에도 이와 같다.

제691조(위임종료시의 긴급처리) 위임종료의 경우에 급박한 사정이 있는 때에는 수임인, 그 상속인이나 법정대리인은 위임인, 그 상속인이나 법정대리인이 위임사무를 처리할 수 있을 때까지 그 사무의 처리를 계속하여야 한다. 이 경우에는 위임의 존속과 동일한 효력이 있다.

제692조(위임종료의 대항요건) 위임종료의 사유는 이를 상대방에게 통지하거나 상대방이 이를 안 때가 아니면 이로써 상대방에게 대항하지 못한다.

2.7. 화해에 관한 규정

화해는 소송을 통한 법적 분쟁절차를 진행하지 않고, 계약당사자 간 조정과 협의를 통해 분쟁을 종결하는 절차이다. 「민법」 제731조에서는 화해의 의의를 규정하고 있고, 제732조에서는 화해 계약을 통해 당사자 간의 기존 법률관계를 변경하거나 새로운 법률관계를 형성하는 '화해의 창설적효력'을 규정하고 있다. 이는 계약당사자끼리 서로 양보해 합의한 내용대로 새로운 권리가 발생하거나 기존 권리가 소멸되는 것을 의미한다. 따라서 소송 결과에 따라 발생하는 법적인 효력과 동일한 효력이 화해를 통해서 나타난다. 특히 화해계약은 착오를 이유로 취소할 수 없으며, 화해 당사자의 자격 또는 분쟁 외의 상황에서 착오가 있는 경우에만 예외로 취소할 수 있다. 민법상 화해에 관한 규정은 공공계약법령에서 「국가계약법」 제28조의2 '분쟁해결 방법의 합의' 조항에 반영되어 있으며, 이는 '국가계약분쟁조정', 「중재법」에 따른 '중재' 절차의 입법적 근거로 볼 수 있다([표 23] 참조).

표 23 민법의 도급 및 위임 관련 규정

민법
[시행 2025. 1. 31.] [법률 제20432호, 2024. 9. 20., 일부개정]

제9절 도급

제664조(도급의 의의) 도급은 당사자 일방이 어느 일을 완성할 것을 약정하고 상대방이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다.

제665조(보수의 지급시기) ① 보수는 그 완성된 목적물의 인도와 동시에 지급하여야 한다. 그러나 목적물의 인도를 요하지 아니하는 경우에는 그 일을 완성한 후 지체 없이 지급하여야 한다.
② 전항의 보수에 관하여는 제656조제2항의 규정을 준용한다.

제666조(수급인의 목적부동산에 대한 저당권설정청구권) 부동산공사의 수급인은 전조의 보수에 관한 채권을 담보하기 위하여 그 부동산을 목적으로 한 저당권의 설정을 청구할 수 있다.

제668조(동전-도급인의 해제권) 도급인이 완성된 목적물의 하자로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없는 때에는 계약을 해제할 수 있다. 그러나 건물 기타 토지의 공작물에 대하여는 그러하지 아니하다.

제669조(동전-하자가 도급인의 제공한 재료 또는 지시에 기인한 경우의 면책) 전2조의 규정은 목적물의 하자가 도급인이 제공한 재료의 성질 또는 도급인의 지시에 기인한 때에는 적용하지 아니한다. 그러나 수급인이 그 재료 또는 지시의 부적당함을 알고 도급인에게 고지하지 아니한 때에는 그러하지 아니하다.

제670조(담보책임의 존속기간) ① 전3조의 규정에 의한 하자의 보수, 손해배상의 청구 및 계약의 해제는 목적물의 인도를 받은 날로부터 1년내에 하여야 한다.
② 목적물의 인도를 요하지 아니하는 경우에는 전항의 기간은 일의 종료한 날로부터 기산한다.

제671조(수급인의 담보책임-토지, 건물 등에 대한 특칙) ① 토지, 건물 기타 공작물의 수급인은 목적물 또는 지반공사의 하자에 대하여 인도후 5년간 담보의 책임이 있다. 그러나 목적물이 석조, 석회조, 연와조, 금속 기타 이와 유사한 재료로 조성된 것인 때에는 그 기간을 10년으로 한다.
② 전항의 하자로 인하여 목적물이 멸실 또는 훼손된 때에는 도급인은 그 멸실 또는 훼손된 날로부터 1년내에 제667조의 권리를 행사하여야 한다.

제672조(담보책임면제의 특약) 수급인은 제667조, 제668조의 담보책임이 없음을 약정한 경우에도 알고 고지하지 아니한 사실에 대하여는 그 책임을 면하지 못한다.

제673조(완성전의 도급인의 해제권) 수급인이 일을 완성하기 전에는 도급인은 손해를 배상하고 계약을 해제할 수 있다.

제674조(도급인의 파산과 해제권) ① 도급인이 파산선고를 받은 때에는 수급인 또는 파산관재인은 계약을 해제할 수 있다. 이 경우에는 수급인은 일의 완성된 부분에 대한 보수 및 보수에 포함되지 아니한 비용에 대하여 파산재단의 배당에 가입할 수 있다.
② 전항의 경우에는 각 당사자는 상대방에 대하여 계약해제로 인한 손해의 배상을 청구하지 못한다.

제11절 위임

제680조(위임의 의의) 위임은 당사자 일방이 상대방에 대하여 사무의 처리를 위탁하고 상대방이 이를 승낙함으로써 그 효력이 생긴다.

제681조(수임인의 선관의무) 수임인은 위임의 본지에 따라 선량한 관리자의 주의로써 위임사무를 처리하여야 한다.

제682조(복임권의 제한) ① 수임인은 위임인의 승낙이나 부득이한 사유없이 제삼자로 하여금 자기에 갈음하여 위임사무를 처리하게 하지 못한다. 〈개정 2014. 12. 30.〉
② 수임인이 전항의 규정에 의하여 제삼자에게 위임사무를 처리하게 한 경우에는 제121조, 제123조의 규정을 준용한다.

제683조(수임인의 보고의무) 수임인은 위임인의 청구가 있는 때에는 위임사무의 처리상황을 보고하고 위임이 종료한 때에는 지체없이 그 전말을 보고하여야 한다.

제684조(수임인의 취득물 등의 인도, 이전의무) ① 수임인은 위임사무의 처리로 인하여 받은 금전 기타의 물건 및 그 수취한 과실을 위임인에게 인도하여야 한다.
② 수임인이 위임인을 위하여 자기의 명의로 취득한 권리는 위임인에게 이전하여야 한다.

제685조(수임인의 금전소비의 책임) 수임인이 위임인에게 인도할 금전 또는 위임인의 이익을 위하여 사용할 금전을 자기를 위하여 소비한 때에는 소비한 날 이후의 이자를 지급하여야 하며 그 외의 손해가 있으면 배상하여야 한다.

제686조(수임인의 보수청구권) ① 수임인은 특별한 약정이 없으면 위임인에 대하여 보수를 청구하지 못한다.
② 수임인이 보수를 받을 경우에는 위임사무를 완료한 후가 아니면 이를 청구하지 못한다. 그러나 기간으로 보수를 정한 때에는 그 기간이 경과한 후에 이를 청구할 수 있다.
③ 수임인이 위임사무를 처리하는 중에 수임인의 책임없는 사유로 인하여 위임이 종료된 때에는 수임인은 이미 처리한 사무의 비율에 따른 보수를 청구할 수 있다.

제687조(수임인의 비용선급청구권) 위임사무의 처리에 비용을 요하는 때에는 위임인은 수임인의 청구에 의하여 이를 선급하여야 한다.

제688조(수임인의 비용상환청구권 등) ① 수임인이 위임사무의 처리에 관하여 필요비를 지출한 때에는 위임인에 대하여 지출한 날 이후의 이자를 청구할 수 있다.
② 수임인이 위임사무의 처리에 필요한 채무를 부담한 때에는 위임인에게 자기에 갈음하여 이를 변제하게 할 수 있고 그 채무가 변제기에 있지 아니한 때에는 상당한 담보를 제공하게 할 수 있다.
③ 수임인이 위임사무의 처리를 위하여 과실없이 손해를 받은 때에는 위임인에 대하여 그 배상을 청구할 수 있다.

제689조(위임의 상호해지의 자유) ① 위임계약은 각 당사자가 언제든지 해지할 수 있다.
② 당사자 일방이 부득이한 사유없이 상대방의 불리한 시기에 계약을 해지한 때에는 그 손해를 배상하여야 한다.

제690조(사망 · 파산 등과 위임의 종료) 위임은 당사자 한쪽의 사망이나 파산으로 종료된다. 수임인이 성년후견개시의 심판을 받은 경우에도 이와 같다.

제691조(위임종료시의 긴급처리) 위임종료의 경우에 급박한 사정이 있는 때에는 수임인, 그 상속인이나 법정대리인은 위임인, 그 상속인이나 법정대리인이 위임사무를 처리할 수 있을 때까지 그 사무의 처리를 계속하여야 한다. 이 경우에는 위임의 존속과 동일한 효력이 있다.

제692조(위임종료의 대항요건) 위임종료의 사유는 이를 상대방에게 통지하거나 상대방이 이를 안 때가 아니면 이로써 상대방에게 대항하지 못한다.

제3절
조달사업 법령의 이해

「조달사업법」은 국가 중앙조달기관인 조달청이 "조달사업을 공정하고 효율적으로 수행하기 위해 조달사업의 범위와 운영, 관리에 필요한 사항을 규정"하기 위해 1995년 제정되었다.

3.1. 공공조달의 정책 기반

「조달사업에 관한 법률」(이하 「조달사업법」)은 조달청이 실행, 관리하는 조달사업에 적용되는 규정과 절차이나, 국가계약법령에 기반해 공공조달 일반에 표준적으로 적용되는 규정과 절차로 작성되어 있어 사실상 공공조달 정책과 제도 실행의 기준이 되고 있다.

이런 측면에서 중소기업 우선구매제도를 중심으로 다양한 정부 부처에 산재한 공공조달 관련 정책과 제도를 협의하기 위한 정책 수립, 실행의 기반으로서 '조달정책심의위원회'가 운영되며, 관련 사항을 법령에서 규정하고 있다(「조달사업법」 제5조). 조달정책심의원회에서는 ①공공조달과 관련된 중장기적인 정책, 제도의 마련 ②공공서비스 향상과 기술혁신을 위한 공공수요 발굴, 구매 대상 선정에 관한 사항 ③공공조달과 관련된 성과관리, 평가 등에 관한 사항 ④혁신제품지원센터의 운영 등에 관한 사항 ⑤그 밖에 조달정책 업무 수행에 필요한 사항 등을 다루고 있다.

전략적 공공조달의 운영 방향성을 고려해 국가 중앙조달기관인 조달청이 "기업의 사회적 책임을 장려하기 위해 조달 절차에서 환경, 인권, 노동, 고용, 공정거래, 소비자 보호 등 사회적 · 환경적 가치를 반영"할 수 있도록 규정하고 있다. 이러한 사회적 책임 장려 요소는 입찰 절차, 낙찰자 선정 심사기준, 계약조건 등에 관련한 사항을 반영하는 근거가 되고 있다(「조달사업법」 제6조).

공공조달의 운영 현황을 파악하고 효과적인 조달정책을 수립 · 시행하기 위해 국가기관, 지방자치단체, 그 밖에 공공기관(「조달사업법 시행령」 제9조 규정)은 입찰 · 계약 · 대금지급 등(하도급 관련 사항 포함)에 관한 통계인 '조달통계'를 작성할 의무가 있다(「조달사업법」 제10조). 이 조달통계는 조달청 홈페이지와 나라장터를 연계한 '조달데이허브'를 통해 공공조달 이해관계자에게 공개하고 있다.

이를 위해 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 재정 관련 정보시스템(디브레인, e호조)과 공공기관의 자체전자조달시스템을 연계할 수 있도록 규정하고 있으며, 특별한 사유가 없으면 연계 요청을 받은 기관은 협조할 의무가 있다(「조달사업법」 제9조). 조달사업의 실행과 관련해 필요한 자료를 ①외국산 조달물자, 원자재 등의 비축계획 목적 ②불공정 조달행위 조사 ③해외조달시장 진출지원 ④비축물자 재판매 여부 조사 목적으로 관계 행정기관의 장에게 요청할 수 있다(「조달사업법」 제10조제1항). 요청 정보는 ①물품의 수출입 거래자료 ②조달기업과 이용업체 등의 세금계산서가 해당한다(「조달사업법」 제10조제3항, [표 24] 참조).

표 24 조달사업법의 정책기반 관련 규정

조달사업에 관한 법률 (약칭: 조달사업법)
[시행 2024. 9. 27.] [법률 제20407호, 2024. 3. 26., 일부개정]

제5조(조달정책심의위원회) ① 조달정책에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 기획재정부장관 소속으로 조달정책심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.
1. 공공조달과 관련된 중장기적인 정책 및 제도의 마련
2. 공공서비스 향상과 기술혁신을 위한 공공수요 발굴 및 구매 대상 선정에 관한 사항
3. 공공조달과 관련된 성과관리 및 평가 등에 관한 사항
4. 제27조의2에 따른 혁신제품 지원센터의 운영 등에 관한 사항
5. 그 밖에 조달정책 업무를 원활 하게 수행할 수 있도록 하기 위하여 위원장이 위원회의 회의에 부치는 사항

② 위원회는 위원장을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성한다.
③ 위원회의 위원장은 기획재정부장관이 되고 위원은 관계 중앙행정기관 소속 공무원과 공공조달, 경제 · 과학, 기술혁신 등의 분야에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 기획재정부장관이 임명 또는 위촉한다.
④ 위원회를 효율적으로 운영하기 위하여 위원회에 공공수요발굴위원회 등 분야별 분과위원회를 둘 수 있다. 이 경우 분과위원회의 심의는 위원회의 심의로 본다.
⑤ 위원회 및 분과위원회에 그 업무를 지원하기 위하여 실무위원회를 둘 수 있다.
⑥ 위원회, 분과위원회 및 실무위원회의 구성과 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제6조(사회적 책임 장려) 조달청장은 기업의 사회적 책임을 장려하기 위하여 조달절차에서 환경, 인권, 노동, 고용, 공정거래, 소비자 보호 등 사회적 · 환경적 가치를 반영할 수 있다.

제7조(조달교육) 조달청장은 조달청, 수요기관 및 민간업체의 조달업무나 납품업무 종사자의 전문성과 자질 향상을 위한 조달교육을 할 수 있다.

제8조(조달의 날) ① 공공조달의 중요성에 대한 사회적 인식과 관심을 증대시키고, 공공조달의 발전을 도모하기 위하여 매년 9월 30일을 조달의 날로 정하여 기념행사를 한다.
② 조달의 날 행사에 관하여 필요한 사항은 조달청장이 정하여 시행할 수 있다.
제9조(조달통계) ① 조달청장은 공공조달의 현황을 파악하고 효과적인 조달정책을 수립 · 시행하기 위하여 국가기관, 지방자치단체 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관(이하 이 조에서 "국가기관등"이라 한다)의 입찰 · 계약 · 대금지급 등(하도급에 관한 사항을 포함한다)에 관한 통계(이하 이 조에서 "조달통계"라 한다)를 작성하여야 한다.
② 조달청장은 조달통계를 작성하기 위하여 필요한 자료를 국가기관등에 요구할 수 있다.
③ 제2항에 따라 자료의 제출을 요구받은 국가기관등은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.
④ 조달청장은 조달통계의 집계를 위하여 국가기관등에 대통령령으로 정하는 재정 관련 정보시스템 및 자체전자조달시스템을 국가종합전자조달시스템(「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 국가종합전자조달시스템을 말한다. 이하 같다)에 연계할 것을 요구할 수 있으며, 국가기관등은 특별한 사유가 없으면 이에 협조하여야 한다.

⑤ 제1항에 따른 통계작성의 대상 · 방법 및 절차에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

제10조(자료제공의 요청 등) ① 조달청장은 다음 각 호의 경우에는 관계 행정기관의 장에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 관련 자료의 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 관계 행정기관의 장은 특별한 사유가 없으면 이에 협조하여야 한다.
1. 제3조에 따른 조달사업 중 외국산 조달물자의 구매사업과 비축계획 수립을 효율적으로 추진하기 위하여 필요한 경우
2. 제21조에 따른 불공정 조달행위를 조사하기 위하여 필요한 경우
3. 제28조에 따른 해외 조달시장 진출 지원 사업을 효과적으로 운영하기 위하여 필요한 경우
4. 제29조에 따른 비축물자 재판매 여부를 조사하기 위하여 필요한 경우

② 제1항에 따라 조달청장이 관계 행정기관의 장에게 제공을 요청할 수 있는 자료는 다음 각 호와 같다.
1. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우에는 물품 등의 통관기록 등 수출입 거래에 관한 자료
2. 제1항제2호 · 제4호의 경우에는 조달기업 또는 제29조제2항에 따른 이용업체의 전자세금계산서에 관한 자료

③ 조달청장은 제1항 및 제2항에 따라 제공받은 자료를 처리할 때에는 「개인정보 보호법」에 따라 보호하여야 한다.

3.2. 계약 체결의 요청과 방법

수요기관의 장은 수요물자 또는 공사 관련 계약을 체결할 때 계약 요청 금액과 계약의 성격 등이 「조달사업법 시행령」 제11조에서 정하는 기준에 해당하면 조달청장에게 계약 체결 요청을 해야 된다. 「조달사업법 시행령」 제11조에서는 ①국가기관 또는 그 소속기관이 1억 원 이상(외국산 물품은 20만 달러)의 수요물자 조달 ②국가기관과 지방자치단체, 그 소속기관으로 제3자 단가계약, 다수공급자계약, 단가계약(「국가계약법」 제22조에 해당) ③국가기관과 그 소속기관의 추정가격 30억 원 이상 종합공사, 3억 원 이상의 전문공사, 전기공사, 소방시설공사 ④조달청장이 체결한 수요물자 등의 장기계속계약에서 2차 이후 계약 ⑤기타 법령에서 조달청장에게 계약 체결을 위탁하고 있는 경우를 규정하고 있다.

대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 경우에는 조달청장에게 계약 체결을 요청해야 한다. 다만 천재지변 등 부득이한 사유로 계약 체결을 요청할 수 없거나 국방 또는 국가기밀의 보호, 재해 또는 긴급 복구, 기술의 특수성 등으로 계약 체결을 요청하는 것이 부적절한 경우 등 「조달사업법 시행령」 제11조제2항에서 규정하는 사항은 그렇지 않다(「조달사업법」 제11조제1항).

그러나 국가기관과 지방자치단체 등 수요기관의 장은 「조달사업법 시행령」 제11조에 따른 의무적 조달요청 대상이 아니더라도 조달청장에게 수요물자의 구매, 공사의 계약 체결을 요청할 수 있다(「조달사업법」 제11조제2항).

수요기관의 유형별로 적용받는 공공계약법령이 다르고, 이에 따라 계약 체결의 방법 등이 달라질 수 있으므로 관련된 사항을 조달청과 해당 수요기관이 협의해 결정해야 한다. 다만 계약의

목적이나 특성상 협의가 필요하지 않다고 판단되면 협의를 생략할 수 있다(「조달사업법」 제11조 3항). 그러나 협의가 이루어지지 않을 경우에는 수요기관이 직접 계약을 체결할 수 있도록 허용하고 있다(「조달사업법」 제11조제4항).

가. 제3자단가계약(「조달사업법」 제12조)

조달청장은 수요기관에서 필요한 조달 대상물 중 제조구매나 가공 등의 계약을 할 경우, 사전에 단가만을 정해 계약을 체결하는 제3자단가계약을 체결할 수 있다. 제3자단가계약은 계약의 주체가 실제 해당 조달 대상물의 수요자가 아닌 제3자로서 조달청장이 계약을 체결하고 이를 다수의 수요기관이 활용하는 것이 특징이다.

나. 다수공급자계약(「조달사업법」 제13조)

조달청장이 품질 · 성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2명 이상을 계약상대자로 해 제3자단가계약에 따라 체결한 계약을 다수공급자계약이라고 한다(「조달사업법」 제13조제1항). 다수공급자계약의 계약상대자는 계약 상품의 가격을 시장거래가격과 동일하거나 낮게 유지해야 한다(「조달사업법」 제13조제2항). 만일 계약상대자가 특별한 사유 없이 시장거래가격보다 높게 공급한 경우, 계약금액 간 차액을 납품 대금에서 감액하거나 계약상대자에게 청구할 수 있다(「조달사업법」 제13조제3항). 다수공급자계약은 다수의 수요기관이 공통적으로 반복 사용하며, 민간시장에서 일상적으로 거래되는 범용적 상용규격품에 적합하다. 실제로도 해당 유형의 제품이 계약되고 있다. 따라서 계약상대자 측면에서는 공공조달을 통해 공급하기 위해 추가 비용이 발생하지 않는다는 점, 민간거래 대비 홍보 등 판매, 관리비용이 발생하지 않는다는 점, 공정한 계약조건을 통해 안정적인 대금 지급이 보장된다는 점 등 계약 체결에 따른 이익을 보게 된다. 따라서 다수공급자계약 체결 전후 민간이나 공공에서 거래되는 일반적인 시장거래가격보다 높은 가격으로 물품을 공급하는 것은 수요기관에 일방적인 손실을 초래하는 불공정한 조달행위가 될 수 있다.

다. 계약 방법의 특례

그 외 조달청에서는 계약의 목적과 취지에 따라 「조달사업법 시행령」 제14조에 따른 카탈로그계약과 비축물자 계약을 체결할 수 있다(「조달사업법」 제14조제1항).

카탈로그계약은 각 수요기관의 다양한 필요를 반영해 상품의 기능 · 특징 · 조건 · 가격 등을 설명한 카탈로그를 제시하는 계약상대자와 공급계약을 체결하는 방법이다(「조달사업법 시행령」 제16조). 수요기관의 장은 카탈로그계약이 체결된 계약상대자에게 납품받을 경우, 제안서를 제출하게 하고 평가와 협상 결과에 따라 납품할 자를 선정한다(「조달사업법 시행령」 제16조제4항). 비축물자 대상의 계약은 「조달사업법」 제14조제1항에 따라 일정한 요건을 충족하는 경우 수의계약을 체결할 수 있다. 일정한 요건으로는 ①경쟁이 성립하지 않는 경우 ②지역별 · 품질별 가격 차이와 변동이 극심한 경우 ③특별한 시설 또는 장비를 갖춘 경우 ④경쟁 불성립, 지역별 · 품질별 가격 차이와 변동이 극심한 물자의 구매나 공급업무를 위탁하는 경우가 해당한다(「조달사업법 시행령」 제35조제1항). 또한 대량의 비축물자는 「조달사업법」 제14조제1항에 따라 일정한 자격을 갖춘 2명 이상을 대상으로 수량을 제한해 일반경쟁 또는 지명경쟁의 방법으로 분할계약을 체결할 수 있도록 허용하고 있다.

중소기업자 간 경쟁제품 중 소기업과 소상공인의 수주 기회 확대를 목적으로 추정가격 20억 원 이상의 표준제품을 대상으로는 중소기업자로 구성된 공동수급체 간에 경쟁입찰을 통한 조달계약을 체결할 수 있다(「조달사업법」 제14조제2항). 표준제품은 ①「산업표준화법」 제4조와 제15조에 따른 표준제품 ②기업 간 기술 또는 품질 차별성이 낮은 제품 ③실질적 공동수급체 간 경쟁이 가능한 제품 ④공동수급체 간 경쟁입찰 과정에서 입찰담합 발생 가능성이 낮은 제품 등이 해당한다. 한편 공동수급체를 구성해 참가한 입찰에서 입찰담합 행위를 한 사실이 확인되면, 낙찰자 결정의 취소나 계약의 해제 · 해지 등 필요한 조치를 취해야 한다. 단, 해당 조치를 받은 공동수급체 외에 적합한 시공자나 제조자가 없는 경우에는 예외로 할 수 있다. 낙찰자 결정 취소와 계약의 해제 · 해지 처분을 받은 공동수급체 구성원에게는 「국가계약법」 제27조에 따른 입찰참가자격을 제한하는 부정당제재 처분을 부과한다([표 25] 참조).

표 25 조달사업법의 계약체결 요청 및 계약방법 특례 관련 규정

조달사업에 관한 법률 (약칭: 조달사업법)
[시행 2024. 9. 27.] [법률 제20407호, 2024. 3. 26., 일부개정]

제5조(조달정책심의위원회) ① 조달정책에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 기획재정부장관 소속으로 조달정책심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.
1. 공공조달과 관련된 중장기적인 정책 및 제도의 마련
2. 공공서비스 향상과 기술혁신을 위한 공공수요 발굴 및 구매 대상 선정에 관한 사항
3. 공공조달과 관련된 성과관리 및 평가 등에 관한 사항
4. 제27조의2에 따른 혁신제품 지원센터의 운영 등에 관한 사항
5. 그 밖에 조달정책 업무를 원활하게 수행할 수 있도록 하기 위하여 위원장이 위원회의 회의에 부치는 사항

② 위원회는 위원장을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성한다.

③ 위원회의 위원장은 기획재정부장관이 되고 위원은 관계 중앙행정기관 소속 공무원과 공공조달, 경제 · 과학, 기술혁신 등의 분야에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 기획재정부장관이 임명 또는 위촉한다.

④ 위원회를 효율적으로 운영하기 위하여 위원회에 공공수요발굴위원회 등 분야별 분과위원회를 둘 수 있다. 이 경우 분과위원회의 심의는 위원회의 심의로 본다.
⑤ 위원회 및 분과위원회에 그 업무를 지원하기 위하여 실무위원회를 둘 수 있다.
⑥ 위원회, 분과위원회 및 실무위원회의 구성과 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제6조(사회적 책임 장려) 조달청장은 기업의 사회적 책임을 장려하기 위하여 조달절차에서 환경, 인권, 노동, 고용, 공정거래, 소비자 보호 등 사회적 · 환경적 가치를 반영할 수 있다.

제7조(조달교육) 조달청장은 조달청, 수요기관 및 민간업체의 조달업무나 납품업무 종사자의 전문성과 자질 향상을 위한 조달교육을 할 수 있다.

제8조(조달의 날) ① 공공조달의 중요성에 대한 사회적 인식과 관심을 증대시키고, 공공조달의 발전을 도모하기 위하여 매년 9월 30일을 조달의 날로 정하여 기념행사를 한다.
② 조달의 날 행사에 관하여 필요한 사항은 조달청장이 정하여 시행할 수 있다.

제9조(조달통계) ① 조달청장은 공공조달의 현황을 파악하고 효과적인 조달정책을 수립 · 시행하기 위하여 국가기관, 지방자치단체 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관(이하 이 조에서 "국가기관등"이라 한다)의 입찰 · 계약 · 대금지급 등(하도급에 관한 사항을 포함한다)에 관한 통계(이하 이 조에서 "조달통계"라 한다)를 작성하여야 한다.
② 조달청장은 조달통계를 작성하기 위하여 필요한 자료를 국가기관등에 요구할 수 있다.
③ 제2항에 따라 자료의 제출을 요구받은 국가기관등은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.
④ 조달청장은 조달통계의 집계를 위하여 국가기관등에 대통령령으로 정하는 재정 관련 정보시스템 및 자체전자조달시스템을 국가종합전자조달 시스템(「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 국가종합전자조달시스템을 말한다. 이하 같다)에 연계할 것을 요구할 수 있으며, 국가기관등은 특별한 사유가 없으면 이에 협조하여야 한다.
⑤ 제1항에 따른 통계작성의 대상 · 방법 및 절차에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

제10조(자료제공의 요청 등) ① 조달청장은 다음 각 호의 경우에는 관계 행정기관의 장에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 관련 자료의 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 관계 행정기관의 장은 특별한 사유가 없으면 이에 협조하여야 한다.
1. 제3조에 따른 조달사업 중 외국산 조달물자의 구매사업과 비축계획 수립을 효율적으로 추진하기 위하여 필요한 경우
2. 제21조에 따른 불공정 조달행위를 조사하기 위하여 필요한 경우
3. 제28조에 따른 해외 조달시장 진출 지원 사업을 효과적으로 운영하기 위하여 필요한 경우
4. 제29조에 따른 비축물자 재판매 여부를 조사하기 위하여 필요한 경우
② 제1항에 따라 조달청장이 관계 행정기관의 장에게 제공을 요청할 수 있는 자료는 다음 각 호와 같다.
1. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우에는 물품 등의 통관기록 등 수출입 거래에 관한 자료
2. 제1항제2호 · 제4호의 경우에는 조달기업 또는 제29조제2항에 따른 이용업체의 전자세금계산서에 관한 자료
③ 조달청장은 제1항 및 제2항에 따라 제공받은 자료를 처리할 때에는 「개인정보 보호법」에 따라 보호하여야 한다.

3.3. 대금지급 규정

가. 대급지급(「조달사업법」 제15조)

체결한 계약이 정상적으로 이행된 경우, 납품업체의 규모, 계약 방법, 자체 자금 사정 등을 고려할 경우, 수요기관의 장을 대신해 계약대금을 지급(이하 '대지급')하는 것이 효율적이라고 판단되면, 「조달사업법 시행령」 제18조에 따라 그 대금을 지급해야 한다. 대지급 대상 계약은 ①단가계약(「국가계약법」 제22조, 「지방계약법」 제25조에 해당)의 납품대금 ②제3자단가계약 납품대금 ③다수공급자계약 납품대금 ④조달청장과 기획재정부 장관이 협의해 정한 계약금액 총액 이하 ⑤교통 불편 지역의 군부대 등 조달기업의 접근이 제한되는 수요기관의 납품대금 ⑥천재지변, 재해 또는 사고로 이뤄진 복구공사의 납품대금 ⑦기타 민간 납품업체의 유동성 지원을 위해 기획재정부 장관과 협의해 정한 계약대금이 해당한다.

나. 조달수수료(「조달사업법」 제15조)

조달청장은 수요기관에 조달요청에 따른 계약 체결과 이행 등의 관리에 필요한 조달사업 관련 수수료(이하 '조달수수료')를 받을 수 있다. 조달수수료는 「정부기업예산법」 제3조제4호에 따른 조달특별회계의 세입이 된다. 특정한 요건을 갖춘 경우, 조달수수료를 감경 또는 면제(이하'감면')할 수 있다. 감면은 계약(납품)금액을 조달청장에게 미리 지급한 경우, 수요기관의 책임이 아닌 사유로 수요물자 등의 계약 체결 등이 지연되는 경우, 기타 중소기업제품의 구매촉진, 기술개발 · 향상 또는 조달사업의 확대 등을 위해 수수료를 감면할 필요성이 있는 경우에 적용할 수 있다. 단, 수수료를 감면하는 경우 감경률은 당초의 100분의 20을 초과할 수 없다. 이 같은 조달수수료에 관한 법규는 조달청이 일반회계에 따른 정부예산이 아닌 기업회계 방식의 조달특별회계를 통해 조달사업에 필요한 자금을 마련해야 하는 운영상 특수성을 반영한 결과이다([표 26] 참조).

표 26 조달사업법의 대금지급 관련 규정

조달사업에 관한 법률 (약칭: 조달사업법) [시행 2024. 9. 27.] [법률 제20407호, 2024. 3. 26., 일부개정]
제15조(대금 지급) ① 조달청장은 체결한 계약이 정상적으로 이행된 경우로서 납품업체의 규모, 계약 방법, 자체 자금 사정 등을 고려하여 계약 이행의 대금을 수요기관의 장을 대신하여 지급(이하 "대지급"이라 한다)하는 것이 효율적이라고 대통령령으로 정하는 경우에는 그 대금을 대지급하여야 한다. ② 수요기관의 장은 제1항에 해당하지 아니하여 조달청장이 대지급하지 아니하는 경우에는 그 대금을 계약상대자에게 직접 지급하여야 하며 대금을 지급한 후 즉시 그 내용을 조달청장에게 알려야 한다.

③ 수요기관의 장은 「국고금 관리법」 제26조 및 「지방회계법」 제35조에 따라 대금을 미리 지급하려는 경우에는 조달청장에게 미리 대금을 지급할 수 있다.
④ 제1항에 따라 대지급한 대금의 회수 절차와 납입 기한 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제16조(수수료) ① 조달청장은 조달사업과 관련된 수수료를 수요기관으로부터 받을 수 있다.
② 제1항에 따른 수수료는 「정부기업예산법」 제3조제4호에 따른 조달특별회계(이하 "조달특별회계"라 한다)의 세입으로 한다.
③ 조달청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 수수료를 감경 또는 면제(이하 "감면"이라 한다)할 수 있다.
1. 제15조제3항에 따라 수요기관의 장으로부터 미리 대금을 지급받는 경우
2. 수요기관의 책임이 아닌 사유로 수요물자나 공사의 계약체결 등이 지연되는 경우
3. 그 밖에 중소기업제품 구매촉진 등 수수료 감면이 필요하다고 대통령령으로 정하는 경우
④ 제1항에 따른 수수료의 결정 · 징수절차 및 제3항에 따른 수수료 감면에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제17조(연체료) 조달청장은 제15조제1항에 따라 대지급한 대금 및 제16조제1항에 따른 수수료를 기한까지 납부하지 아니한 수요기관의 장에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 연체료를 부과할 수 있다.

3.4. 조달사업의 공정성

공공조달의 대표적 기본원칙인 투명성을 확보하기 위해서는 실행 과정에서 청렴성과 공정성이 확보되어야 한다. 이를 위해 「조달사업법」 제21조에서는 공정한 조달 질서 확립과 관행을 정착하기 위해 '불공정조달행위'를 규율하고 있다. '불공정 조달행위'는 조달물자의 공급 과정에서 공정성을 해치는 6가지 유형의 행위를 말한다. 각각의 경우를 살펴보면 ①입찰 또는 계약 등과 관련해 허위 · 변조 또는 거짓 서류 제출 ②직접생산기준을 위반한 납품 ③원산지 거짓 표시 ④사전 승인 없는 계약규격과 다른 제품의 납품 ⑤다수공급자계약의 '우대가격유지의무' 위반 ⑥우수조달물품 등의 지정을 거짓 또는 부정한 방법으로 받는 행위가 해당한다(「조달사업법」 제21조제1항). 조달청장은 이들 6대 불공정조달행위를 조사할 권한이 부여되어 있으며, 해당 행위자에게는 시정 요구와 함께 관계 법령과 계약조건에 따라 입찰참가자격 제한 같은 처분을 해야 한다(「조달사업법」 제21조제4항). 시정 요구를 받은 계약상대자는 이의를 제기할 수 있으며(「조달사업법」 제21조제5항), 불공정조달행위로 이득을 얻은 경우에는 환수할 수 있다(「조달사업법」 제21조제6항).

가. 거래정지(「조달사업법」 제22조)

제3자단가계약과 다수공급자계약을 체결한 계약상대자가 '우대가격 유지의무'를 위반하거나, 전자조달시스템(나라장터)에 원산지를 허위로 등록하거나, 다른 계약상대자가 조달 과정에서

전자세금계산서 등 관련 서류를 허위로 작성하거나, 위 · 변조하는 행위에 가담한 경우 등 「조달사업법 시행령」 제25조에 따른 거래정지 사유에 해당하는 경우에는 2년 이내의 범위에서 거래정지 조치를 취할 수 있다. 「조달사업법 시행령」 제25조에 따른 거래정지 사유는 ①품질점검과 납품검사 시 계약규격 미달 ②불공정조달행위 조사에 정당한 사유 없이 미응대 ③거짓 정보의 등록 또는 유포로 계약업무 방해 ④권리관계, 인허가, 인증 등의 점검 미응대 또는 변동사항 미통보 ⑤인명사고 발생 등 안정성 신뢰 훼손 ⑥기타 계약 체결 시 정한 조건을 위반한 경우가 해당한다.

나. 포상금 지급(「조달사업법」 제23조)

공공조달 참여자들이 공공조달 업무를 수행하는 과정에서 내외부적 감시를 촉진할 목적으로 담당 공무원의 뇌물수수, 계약상대자의 불공정조달행위의 신고하거나 제보하면 포상금을 지급한다(제1항). 신고자를 보호하기 위해 신고 또는 제보를 받은 사람은 신고자의 신분 등에 관한 비밀을 유지할 의무가 있다(제2항). 포상금의 지급은 「조달사업법 시행령」 제26조에 따라 ①감사 · 조사 업무 관련 기관 또는 수사기관이 인지하기 전에 뇌물수수 행위 또는 불공정조달행위를 최초로 신고, 제보하거나 자료를 제공한 경우 ②감사조사 업무에 종사하고 있거나 종사했던 공직자가 자기의 직무이거나 직무였던 사항과 관련해 신고, 제보한 행위가 아닌 경우 ③뇌물수수 행위 또는 불공정 조달행위의 당사자가 아니 경우에만 해당한다([표 27] 참조).

표 27 조달사업법의 공정성 관련 규정

조달사업에 관한 법률 (약칭: 조달사업법)
[시행 2024. 9. 27.] [법률 제20407호, 2024. 3. 26., 일부개정]

제21조(불공정 조달행위의 조사) ① 조달청장은 수요물자 조달과정에서 공정성을 해치는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위(이하 "불공정 조달행위"라 한다)에 대하여 신고를 접수하고, 그 신고 내용의 조사를 위하여 필요한 경우 소속 공무원으로 하여금 계약상대자, 입찰자 또는 국가종합전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하는 자(이하 이 조에서 "계약상대자등"이라 한다)에게 자료의 제출을 요구하거나 사무소 · 사업장 · 공장 등을 방문하여 시설 · 서류 등을 조사하게 할 수 있다.
1. 입찰 또는 계약, 납품검사 등에 관한 서류를 위조 · 변조하거나 거짓 서류를 제출하는 행위
2. 직접생산기준을 위반하여 납품하는 행위
3. 원산지를 거짓으로 표시하여 납품하는 행위
4. 수요기관 등의 사전 승인 없이 계약규격과 다른 제품을 납품하는 행위
5. 제13조제2항을 위반하는 행위
6. 제26조제1항에 따른 우수조달물품등의 지정을 거짓이나 부정한 방법으로 받은 행위

② 제1항에 따라 조사를 수행하는 공무원은 그 권한을 표시하는 증표를 관계인에게 제시하여야 한다.
③ 제1항에 따라 조사를 수행하는 공무원은 이 법의 시행을 위하여 필요한 최소한의 범위에서 조사를 하여야 하며, 다른 목적 등을 위하여 권한을 남용해서는 아니 된다.
④ 조달청장은 불공정 조달행위가 확인된 계약상대자등에 대해서는 시정을 요구할 수 있으며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관계 법령이나 계약조건에 따라 처분 등 조치를 취하여야 한다.

⑤ 제4항에 따라 시정요구를 받은 계약상대자등은 대통령령으로 정하는 바에 따라 조달청장에게 이의를 제기할 수 있다.
⑥ 조달청장은 계약상대자등이 제1항제1호부터 제6호까지의 규정과 관련된 불공정 조달행위로 이득을 얻은 때에는 이를 환수할 수 있다.
⑦ 수요기관의 장은 필요하다고 인정하는 경우 조달청장에게 불공정 조달행위에 대한 조사를 요청할 수 있으며, 조달청장이 조사를 위해 자료의 제출 등을 요구하는 경우에는 특별한 사유가 없으면 이에 협조하여야 한다.

제22조(거래정지) ① 조달청장은 제12조 및 제13조에 따른 계약을 체결한 계약상대자가 계약을 이행할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 계약상대자, 세부 품명 또는 품목에 대하여 2년 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 거래를 정지할 수 있다.
1. 제13조제2항을 위반한 경우
2. 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제12조에 따라 조달청장이 구축한 전자조달시스템에 상품의 원산지를 허위로 등록한 경우
3. 다른 계약상대자의 입찰 · 계약체결 · 계약이행 과정에서 전자세금계산서 등 관련 서류를 허위 작성하거나 위조 · 변조 등의 부정한 행위를 하는 것에 가담한 경우
4. 그 밖에 입찰 · 계약체결 · 계약이행 과정에서 대통령령으로 정하는 행위를 한 경우
② 제1항에 따른 거래정지의 세부적인 대상과 기준 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제23조(포상금의 지급) ① 조달청장은 조달사업을 수행하는 공무원의 직무에 관한 뇌물수수(收受) 행위 또는 불공정 조달행위를 신고하거나 제보하고 그 신고나 제보를 증명할 수 있는 증거자료를 제출한 사람(이하 "신고자등"이라 한다)에게 예산의 범위에서 포상금을 지급할 수 있다.
② 제1항에 따라 신고 또는 제보를 받은 사람은 신고자등의 신분 등에 관한 비밀을 유지하여야 한다.
③ 제1항에 따른 포상금 지급 대상자의 범위, 포상금 지급의 기준 및 절차에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

3.5. 수요기관과 조달사업 지원

조달청은 국가 중앙조달기관으로서 공공조달과 조달 대상물별 전문성을 활용해 ①소프트웨어사업과 관련한 조달물자의 구매와 그에 따른 사업에 관한 업무 ②공사의 계약과 그에 따른 사업에 관한 업무와 관련해 해당 수요기관의 장이 요청하는 경우 업무를 지원하거나 대행할 수 있다(「조달사업법」 제24조). 또한 「조달사업법 시행령」 제25조에 따라 ①조달기업의 조달시장 진출 지원센터 설치 운영 ②창업벤처기업을 위한 온라인 쇼핑몰 운영 ③기타 조달기업의 조달시장 진출을 지원하기 위해 필요한 방법으로 조달기업을 종합적으로 지원할 수 있다(「조달사업법」 제25조).

또한 우수한 기술력을 바탕으로 한 기술개발제품인 우수조달물품과 우수조달공동상표를 지정해 고시하고 공급을 촉진하는 판로지원 등 필요한 조치를 취할 수 있다(「조달사업법」 제26조). 유사한 지원으로 공공서비스 향상과 기술혁신 촉진을 위해 공공성과 혁신성 등이 인정되는 혁신제품을 '조달정책심의위원회'의 심의를 거쳐 지정하고 공공구매를 지원할 수 있다(「조달사업법」 제27조). 혁신제품의 경우 전문적인 공공구매 지원 활동을 수행하는 '혁신제품지원센터'를 지정해 운영하고 있다(「조달사업법」 제27조의2). 또한 해외 공공조달시장 진출을 활성화하기 위해 각국의 조달기관과

교류 · 협력을 확대하고, 국내 조달기업의 해외 조달시장 진출을 지원하는 방안을 시행하고 있다(「조달사업법」 제28조). 해외 조달시장 진출지원과 관련한 내용은 ①해외조달시장, 입찰에 관한 정보 제공 ②해외 조달시장 진출 역량 강화를 위한 교육훈련 ③기술과 인력의 국제교류 등을 위한 사업지원 ④기타 국내 조달기업의 해외 조달시장 진출 지원에 필요한 사항 등이다([표 28] 참조).

「공공계약법」과 「조달사업법」에 따른 조달업무는 불가피한 경우를 제외하고는 전자조달시스템을 활용해 전자적으로 처리하도록 노력해야 한다(「전자조달법」 제5조). 이는 공공조달의 실행원칙 중 하나인 '전자조달시스템 활용'을 구현하는 구체적인 조치이다.

표 28 조달사업법의 수요기관과 조달기업 지원 관련 규정

조달사업에 관한 법률 (약칭: 조달사업법)
[시행 2024. 9. 27.] [법률 제20407호, 2024. 3. 26., 일부개정]

제24조(수요기관 조달업무의 지원 및 대행) 조달청장은 수요기관의 장이 요청하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무로서 대통령령으로 정하는 업무를 지원하거나 대행할 수 있다.
1. 「소프트웨어 진흥법」 제2조제3호에 따른 소프트웨어사업 관련 수요물자의 구매 및 그에 따른 사업에 관한 업무
2. 공사의 계약 및 그에 따른 사업에 관한 업무

제25조(조달기업의 지원) 조달청장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 조달기업에 대하여 지원센터 및 온라인 상품몰 운영 등 조달시장 진출을 지원할 수 있다.

제26조(우수조달물품등의 지정) ① 조달청장은 조달물자의 품질향상을 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 물품 또는 상표를 우수조달물품 또는 우수조달공동상표(이하 이 조에서 "우수조달물품등"이라 한다)로 지정하여 고시할 수 있다.
1. 우수조달물품: 다음 각 목에 해당하는 기업이 생산한 물품으로서 성능 · 기술 또는 품질이 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 물품
가. 「중소기업기본법」 제2조제1항에 따른 중소기업
나. 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업 중 매출액 규모, 중견기업이 된 이후의 기간 등 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 기업
2. 우수조달공동상표: 대통령령으로 정하는 수 이상의 중소기업자(「중소기업기본법」 제2조제1항에 따른 중소기업자를 말한다)가 판매활동을 강화하기 위하여 개발 · 보유한 공동상표로서 기술 및 품질인증 등이 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 것
② 조달청장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 우수조달물품등의 구매 증대와 판로 확대를 위하여 필요한 조치를 할 수 있다.
③ 조달청장은 제1항에 따라 지정된 우수조달물품등이 최초 지정기준에 미달하는 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그 효력을 정지하거나 지정을 취소할 수 있다.
④ 우수조달물품등의 지정 절차 · 기간, 효력정지 및 지정취소에 관한 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.

제27조(혁신제품의 공공구매 지원) ① 조달청장은 공공서비스 향상과 기술혁신을 위하여 공공성, 혁신성 등이 인정되는 제품으로서 제5조제1항제2호에 따라 위원회의 심의를 거쳐 지정된 제품(이하 "혁신제품"이라 한다)에 대하여 다음 각 호의 방법으로 공공구매를 지원할 수 있다.
1. 혁신제품의 시범구매 및 공급
2. 혁신제품의 공공구매 지원 시스템 구축 및 운영
② 조달청장은 제1항에 따른 공공구매 지원방법 등에 대하여 기획재정부장관과 미리 협의하여야 하며, 이에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

③ 조달청장은 제1항에 따라 지정된 제품이 최초 지정기준에 미달하는 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그 지정을 취소할 수 있다.
④ 혁신제품을 구매한 수요기관의 구매 책임자는 고의나 중대한 과실이 입증되지 아니하면 그 제품의 구매로 생긴 손실에 대하여 책임을 지지 아니한다.

제27조의2(혁신제품 지원센터) ① 조달청장은 제27조에 따른 혁신제품의 공공구매 지원을 위하여 혁신제품 지원센터(이하 "지원센터"라 한다)를 지정하여 다음 각 호의 업무 중 전부 또는 일부를 수행하게 할 수 있다.
1. 혁신제품의 발굴과 추천
2. 수요기관과 조달기업 대상 교육 · 홍보 및 컨설팅
3. 혁신제품 지정을 받은 조달기업의 해외 조달시장 진출 지원
4. 혁신제품의 공공구매 활성화를 위한 정책연구 및 해외 사례 조사

② 조달청장은 지원센터의 지정 등에 대하여 기획재정부장관과 미리 협의하여야 한다.
③ 조달청장은 지원센터가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 지정을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 그 업무의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하면 그 지정을 취소하여야 한다.
1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
2. 업무 또는 사업을 수행할 능력을 상실한 경우
3. 제6항에 따른 지정 기준에 미달한 경우

④ 조달청장은 제3항에 따라 지원센터의 지정을 취소하려면 청문을 하여야 한다.
⑤ 조달청장은 지원센터가 그 업무의 수행에 드는 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.
⑥ 지원센터의 지정 기준, 지정 및 지정 취소의 절차, 그 밖의 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제28조(국제조달 협력 및 해외 조달시장 진출 지원) ① 조달청장은 조달시장의 공정한 경쟁 환경 조성을 위하여 국내 관련 기관 및 각 국 조달기관과의 교류 · 협력을 확대하고, 국내기업의 해외 조달시장 진출을 지원할 수 있다.
② 제1항에 따른 국내기업의 해외 조달시장 진출 지원 절차와 방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제4절
전자조달 법령의 이해

4.1. 전자적 공고의 방법과 시기

수요기관의 장 또는 계약담당자는 경쟁입찰을 전자적으로 처리하는 경우에 입찰에 관한 사항을 전자조달시스템을 통해 공고해야 한다. 전자적 공고의 방법과 시기 등은 「전자조달법 시행령」 제4조에 따라 「공공계약법」의 입찰공고, 입찰참가 통지, 입찰공고 시기, 입찰공고 내용과 관련한 규정을 따라야 한다. 정부조달협정(GPA)에 따른 국제입찰인 경우, 「특정 조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정」 제8조의 내용을 따라야 한다. 국제입찰에서 계약문서 등에 사용되는 언어는 한국어를 원칙으로 하며, 불가피한 경우 영어나 프랑스어, 스페인어 중 한 가지 언어를 사용할 수 있다. 특정조달계약의 입찰공고를 하는 경우에는 ①계약의 목적물 ②입찰서와 입찰참가 신청서 제출 마감일 ③발주기관의 명칭과 주소를 영어, 프랑스어, 스페인어 중 하나로 입찰공고문 하단에 기재해야 한다. 입찰서를 작성하는 데서도 다수 언어 사용을 허용하는 경우, 영어나 프랑스어, 스페인어 중 한 가지 언어 이상을 포함해야 한다. 한국어와 외국어 간 기재 내용이 상이한 경우, 한국어 기재 내용을 우선으로 한다.

전자적 공고와 관련한 중요한 사항은 전자조달시스템에 게시된 내용과 붙임 파일 형태의 입찰공고문의 내용이 다른 경우에는 입찰공고문의 내용이 우선한다는 점이다. 그러나 입찰공고일의 경우는 전자조달시스템에 게시한 날이 우선적으로 적용된다. 따라서 입찰자는 전자적 공고를 통한 입찰에 참가할 경우, 입찰공고문의 주요 내용을 전자조달시스템의 게시 내용과 비교해 상이한 점이 있을 경우 발주기관에 정정 또는 보완 요청을 해 향후 발생할 수 있는 문제점을 예방할 필요가 있다([표 29] 참조).

표 29 전자조달법의 전자적 입찰공고 관련 규정

전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 (약칭: 전자조달법) [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]
제5조(조달업무의 전자적 처리) ① 수요기관의 장은 전자조달시스템을 이용 또는 활용하여 조달업무를 전자적으로 처리하도록 노력하여야 한다. ② 조달청장은 전자조달을 촉진하기 위한 시책을 마련하여야 한다.

제6조(경쟁입찰의 전자적 공고) ① 수요기관의 장 또는 계약담당자는 경쟁입찰을 전자적으로 처리하려는 경우에는 입찰에 관한 사항을 전자조달시스템을 통하여 공고하여야 한다.
② 제1항에 따른 공고의 방법 및 시기와 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제7조(전자입찰) 전자조달이용자는 전자조달시스템을 이용하여 이루어지는 경쟁입찰 또는 수의계약 상대자 결정(이하 "전자입찰"이라 한다)에 참가할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 전자적 형태의 입찰서 또는 견적서를 제출하여야 한다.

제8조(계약상대자의 전자적 공고) 수요기관의 장 또는 계약담당자는 전자입찰 결과 계약상대자로 결정된 자(이하 "계약상대자"라 한다)를 전자조달시스템을 통하여 공고할 수 있다.

제9조(전자계약서의 작성 및 계약의 성립) ① 수요기관의 장 또는 계약담당자는 전자조달시스템을 이용하여 계약상대자와 계약을 체결하려는 경우에는 계약의 목적, 계약금액, 이행기간, 계약보증금이나 지연배상금(遲延賠償金)에 관한 사항, 그 밖에 필요한 사항이 입력된 전자적 형태의 계약서(이하 "전자계약서"라 한다)를 전자조달시스템을 통하여 작성하여야 한다.
② 다음 각 호의 순서에 따른 요건을 모두 갖춘 때에는 제1항에 따른 계약이 성립한다.
1. 수요기관의 장 또는 계약담당자는 전자계약서를 계약상대자에게 전자조달시스템을 통하여 송신할 것
2. 계약상대자는 수요기관의 장 또는 계약담당자에게 제1호에 따라 수신한 전자계약서의 내용에 동의한다는 뜻을 전자조달시스템을 통하여 송신할 것
3. 수요기관의 장 또는 계약담당자는 제2호에 따라 수신한 전자계약서를 확정하여 계약상대자에게 전자조달시스템을 통하여 송신할 것

제9조의2(하도급 관리의 전자적 처리) ① 수요기관의 장 또는 계약담당자는 계약상대자와 계약을 체결할 때 하도급에 관한 사항을 전자적으로 처리하려는 경우에는 전자조달시스템 또는 수요기관의 장이 전자적으로 하도급 관리를 위하여 구축 · 운영하거나 이용하는 시스템(이하 "전자조달시스템등"이라 한다)을 활용하여야 한다.
② 제1항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 수요기관의 장 또는 계약담당자는 계약상대자와 체결하는 계약 중 계약 규모 및 기간 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 계약의 하도급 대금 · 임금 등 계약대금의 청구 · 지급 등에 관한 사항은 전자조달시스템등을 통하여 처리하여야 한다.
③ 제1항에 따른 하도급 관리 및 제2항에 따른 계약대금의 전자적 처리에 관한 내용과 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제10조(보증금의 전자적 납부) ① 수요기관의 장 또는 계약담당자는 입찰참가자 또는 계약상대자로 하여금 계약법률 등에 따른 입찰보증금, 계약보증금, 하자보수보증금 등을 전자조달시스템을 이용하여 납부하게 할 수 있다.
② 제1항에 따른 입찰보증금, 계약보증금, 하자보수보증금 등의 납부는 전자적 형태의 보증서로 제출하는 방법으로 한다. 다만, 계약법률 관계 법령에 따라 현금 등으로 납부하는 경우에는 그러하지 아니하다.
③ 제1항 및 제2항에 따른 납부의 방법 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제11조(전자문서의 송신 · 수신) ① 제6조부터 제10조까지의 규정에 따라 전자조달시스템을 통하여 전자적 형태로 작성, 송신 · 수신 또는 저장된 문서(이하 "전자문서"라 한다)에는 「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말하며, 「전자정부법」 제2조제9호에 따른 행정전자서명을 포함한다)이 있어야 한다.
② 전자문서는 전자조달시스템에 입력된 때 송신 및 수신된 것으로 본다. 다만, 전자조달이용자가 제출하는 전자입찰서의 경우에는 전자조달시스템에 입력된 시점이 확인되지 아니하더라도 「전자서명법」 제18조에 따라 전자서명인증사업자에게 제시된 시점이 확인된 경우에는 해당 시점을 수신시점으로 할 수 있다.
③ 「전자문서 및 전자거래 기본법」 제6조제2항제1호 단서에도 불구하고 전자조달시스템 외의 전산장비에 입력된 전자문서는 그 출력 여부와 상관없이 수신되지 아니한 것으로 본다.
④ 「전자문서 및 전자거래 기본법」 제7조제2항 및 제3항에도 불구하고 전자조달시스템에 입력된 전자문서는 그 송신자의 진의(眞意)와는 관계없이 송신된 것으로 본다.
⑤ 「전자문서 및 전자거래 기본법」 제9조에도 불구하고 전자문서 송신자는 전자문서의 수신확인통지를 요청하거나 그 효력 발생에 조건을 붙일 수 없다. 다만, 수요기관의 장 또는 계약담당자가 따로 정하는 경우에는 그에 따른다.

4.2. 전자적 형태의 입찰서 제출

전자조달시스템을 통해 경쟁입찰을 전자적으로 공고하는 경우, 전자조달시스템을 활용해 전자적 형태의 입찰서를 제출해야 한다(「전자조달법」 제5조). 즉, 전자조달시스템 도입 이전에는 경쟁입찰 시 입찰서를 문서 형태로 작성해 발주기관에 직접 제출했으나, 전자조달시스템 도입 이후에는 모든 절차와 과정이 전자적 처리 방식으로 전환됨에 따라 입찰서 역시 전자적 형태로 제출해야 한다. 물론 전자조달시스템을 활용하지 않는 수기계약의 경우에는 경쟁입찰 절차에서 문서 형태의 입찰서가 작성, 제출된다.

전자조달시스템을 이용해 전자입찰서를 제출하는 경우에는 동일한 컴퓨터에서 하나의 입찰서만 제출할 수 있다(「전자조달법」 제5조제1항). 이는 동일한 컴퓨터에서 대리입찰 등 부정한 전자입찰 행위를 통해 입찰 질서를 교란하는 문제점을 예방하기 위해서이다. 제출된 전자입찰서는 교환, 변경하거나 취소할 수 없다. 이는 전자입찰서 제출 이후 다른 입찰자의 정보를 습득한 후 그 내용을 반영한 입찰서를 제출하는 등 불공정성 문제가 발생할 수 있기 때문이다. 그러나 입찰금액 등 중요한 입력사항에서 오류가 있는 경우에는 전자입찰의 취소를 신청할 수 있다(「전자조달법」 제5조제3항). 취소 신청한 해당 전자입찰에는 다시 참여할 수 없으나 해당 입찰이 재입찰 또는 재공고입찰에 부쳐지는 경우에는 참여가 가능하다(「전자조달법」 제5조제5항). 경쟁입찰 절차가 진행되는 과정에서 이미 제출된 전자입찰서를 취소한 경우에는 당연히 그 입찰에 참여할 수 없지만, 해당 입찰이 종결된 후 동일한 내용으로 새로운 경쟁입찰 절차가 개시되는 재입찰 등에서는 가능하다는 것이다. 제출된 전자입찰서가 암호 설정, 컴퓨터 바이러스 등으로 전자입찰 부속서류를 판독하기 어려운 경우에는 해당 서류가 제출되지 않은 것으로 간주한다. 이 경우 물리적인 파일이 전자조달시스템에 탑재되었다고 하더라도 사실상 내용을 확인할 수 없어 부속서류 제출의 목적을 달성할 수 없기 때문에 무효로 처리한다고 볼 수 있다([표 30] 참조).

표 30 전자조달법의 전자입찰서 제출 관련 규정

전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 (약칭: 전자조달법)
[시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]

제5조(조달업무의 전자적 처리) ① 수요기관의 장은 전자조달시스템을 이용 또는 활용하여 조달업무를 전자적으로 처리하도록 노력하여야 한다.
② 조달청장은 전자조달을 촉진하기 위한 시책을 마련하여야 한다.

제6조(경쟁입찰의 전자적 공고) ① 수요기관의 장 또는 계약담당자는 경쟁입찰을 전자적으로 처리하려는 경우에는 입찰에 관한 사항을 전자조달시스템을 통하여 공고하여야 한다.
② 제1항에 따른 공고의 방법 및 시기와 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제7조(전자입찰) 전자조달이용자는 전자조달시스템을 이용하여 이루어지는 경쟁입찰 또는 수의계약 상대자 결정(이하 "전자입찰"이라 한다)에 참가할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 전자적 형태의 입찰서 또는 견적서를 제출하여야 한다.

전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행령 (약칭: 전자조달법 시행령)
[시행 2020. 12. 10.] [대통령령 제31222호, 2020. 12. 8., 타법개정]

제5조(전자적 형태의 입찰서 제출) ① 전자조달이용자는 법 제7조에 따른 전자적 형태의 입찰서(이하 "전자입찰서"라 한다)를 경쟁입찰의 전자적 공고에서 지정한 기간 내에 전자조달시스템을 이용하여 제출하여야 한다.
② 전자조달이용자는 같은 입찰에 대해서는 같은 컴퓨터에서 하나의 전자입찰서만을 제출할 수 있다.
③ 전자조달이용자는 전자조달시스템으로 제출한 전자입찰서를 교환 · 변경하거나 취소할 수 없다. 다만, 전자입찰서를 제출한 전자조달이용자는 전자입찰서의 입찰금액 등 중요한 입력사항에 오류가 있는 경우에는 기획재정부령으로 정하는 바에 따라 수요기관의 장 또는 계약담당자에게 법 제7조에 따른 전자입찰(이하 "전자입찰"이라 한다)의 취소를 신청할 수 있다.
④ 수요기관의 장 또는 계약담당자는 제3항에 따른 취소 신청을 받은 경우에는 신청한 전자조달이용자의 전자입찰을 취소하고, 해당 전자입찰서를 무효로 처리할 수 있다.
⑤ 전자조달이용자는 제3항 단서 및 제4항에 따라 전자입찰의 취소를 신청하여 전자입찰서가 무효로 처리되면 그 전자입찰에는 참여할 수 없다. 다만, 수요기관의 장 또는 계약담당자가 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제20조 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제19조에 따른 재입찰 또는 재공고입찰에 부치는 경우에는 그러하지 아니하다.
⑥ 전자입찰서와 함께 전자조달시스템을 통하여 제출된 전자입찰 부속서류에 암호가 설정되었거나 컴퓨터 바이러스가 감염되는 등의 사유로 전자입찰 부속서류를 판독하기 곤란한 경우에는 전자입찰 부속서류가 제출되지 아니한 것으로 본다.

4.3. 전자공개 수의계약

전자적 입찰서의 제출은 경쟁입찰뿐만 아니라 수의계약에 따른 전자적 업무처리에서도 전자적 경쟁입찰 절차와 유사한 방식으로 이루어진다. 수의계약을 체결하는 경우에는 2명 이상의 입찰자로부터 견적서를 받아야 하며, 발주기관은 전자조달시스템을 사용한 안내공고를 진행하고, 조달기업은 「조달사업법」 제7조에 따른 전자견적서를 제출해야 한다. 경쟁입찰과 달리 수의계약은 비경쟁적 조달 절차로, '입찰공고문'이라는 용어가 적합하지 않으므로 별도로 '안내공고문'이라는 용어를 사용하며, 이때 제출하는 문서는 '전자입찰서'가 아니라 '전자견적서'로 간주한다. 따라서 전자적 견적서를 제출해야 하는 2명 이상이 경쟁하는 전자적 수의계약의 진행 절차는 「조달사업법」 제4조와 제5조의 절차를 준용한다. 수의계약은 경쟁을 통해 공급자를 선정하는 입찰이 아니라 비경쟁적 공급자 선정 방식이기 때문에 공고 내용에 '입찰'이라는 용어를 사용하는 것이 적정하지 않다. 따라서 입찰공고문이 아닌 '안내공고문'이라는 용어를 사용하며, 동일한 사유로 '전자입찰서' 역시 '전자견적서'라는 용어를 사용한다([표 31] 참조).

표 31 전자조달법의 전자입찰서 제출 관련 규정

전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 (약칭: 전자조달법)
[시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]

제7조(전자입찰) 전자조달이용자는 전자조달시스템을 이용하여 이루어지는 경쟁입찰 또는 수의계약 상대자 결정(이하 "전자입찰"이라 한다)에 참가할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 전자적 형태의 입찰서 또는 견적서를 제출하여야 한다.

전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행령 (약칭: 전자조달법 시행령)
[시행 2020. 12. 10.] [대통령령 제31222호, 2020. 12. 8., 타법개정]

제6조(전자공개수의계약) ① 수요기관의 장 또는 계약담당자는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조에 따라 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 하는 수의계약에 대하여 전자조달시스템을 통하여 계약상대자를 결정할 경우에는 법 제7조에 따른 전자적 형태의 견적서(이하 "전자견적서"라 한다)의 제출에 필요한 사항을 분명하게 적어 전자조달시스템을 통하여 안내공고를 하여야 한다.

② 제1항에 따른 전자견적서의 제출 및 안내공고에 관하여는 제4조와 제5조를 준용한다. 이 경우 제4조 중 "입찰공고문"은 "안내공고문"으로, 제5조 중 "전자입찰서"는 "전자견적서"로 본다.

4.4. 하도급 관리의 전자적 처리

발주기관과 계약을 체결한 원도급(계약상대자) 업체가 하도급 계약을 체결해 업무를 진행하는 경우, 그 과정을 전자적 업무처리시스템을 활용해 진행해야 한다.

하도급 관리의 전자적 처리를 위해 전자조달시스템 등에 포함되어야 할 기능은 ①하수급인, 노무자, 자재 · 장비업자에게 지급해야 할 금액의 청구, 승인, 지급 ②청구, 승인, 지급 실행을 수요기관 등이 확인 ③계약 체결자가 「건설산업기본법」 등 관련 법률에 따른 승낙 확인 등의 전자적 처리 ④계약 체결자가 「건설산업기본법」 등 관련 법률에 따라 수요기관 등에 하는 통보의 전자적 처리 ⑤기타 하도급 관리를 전자적으로 처리하기 위해 필요한 기능(「전자조달법 시행령」 제7조제2항)이다. 계약 체결자와 하수급인은 하도급 대금의 지급을 위한 전용 계좌를 개설해 전자조달시스템에 등록해야 한다(「전자조달법 시행령」 제7조제3항). 하도급 관리의 전자적 처리 의무가 있는 공공기관이 해당 시스템을 구축할 경우, 기획재정부 장관과 협의해야 한다(「전자조달법 시행령」 제7조제4항).

「전자조달법 시행령」 제7조제4항에 따라 구축된 하도급 전자적 처리 시스템은 조달청의 '전자적 대금지급시스템(하도급지킴이)', 서울시의 '대금e바로시스템', 국가철도공단의 '체불e제로' 등이 있다.

하도급 관리의 전자적 처리는 기획재정부의 「정부예산기금운용계획집행지침2-8(하도급관리시스템의사용)」에 따라 "각중앙관서의장은 하도급이 발생하는 사업의 경우 하도급관리시스템에 구현되어 있지 않아 업무수행이 곤란하거나 기구축된 시스템활용이 보다 효율적인 경우 등 불가피한 경우 외에는 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제9조의2에 따라 하도급 관리를 위해 운영하는 시스템을 통해 하도급 대금, 자재 · 장비비, 노무비 등을 지급해야 한다"라는 규정에 따라서도 이행되어야 한다. 그와 동시에 「건설산업기본법」 제34조에 따라서도 3,000만 원 미만 또는 30일 내의 소규모 공사 외에는 공사에서 전자적 하도급 대금 지급시스템 사용이 의무화되어 있다([표 32] 참조).

표 32 전자조달법의 전자적 하도급관리 관련 규정

전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 (약칭: 전자조달법)
[시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]

제9조의2(하도급 관리의 전자적 처리) ① 수요기관의 장 또는 계약담당자는 계약상대자와 계약을 체결할 때 하도급에 관한 사항을 전자적으로 처리하려는 경우에는 전자조달시스템 또는 수요기관의 장이 전자적으로 하도급 관리를 위하여 구축 · 운영하거나 이용하는 시스템(이하 "전자조달시스템등"이라 한다)을 활용하여야 한다.
② 제1항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 수요기관의 장 또는 계약담당자는 계약상대자와 체결하는 계약 중 계약 규모 및 기간 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 계약의 하도급 대금 · 임금 등 계약대금의 청구 · 지급 등에 관한 사항은 전자조달시스템등을 통하여 처리하여야 한다.
③ 제1항에 따른 하도급 관리 및 제2항에 따른 계약대금의 전자적 처리에 관한 내용과 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행령 (약칭: 전자조달법 시행령)
[시행 2020. 12. 10.] [대통령령 제31222호, 2020. 12. 8., 타법개정]

제7조(하도급 관리의 전자적 처리) ① 전자조달이용자는 상호 간에 하도급계약을 할 때에는 전자조달시스템 또는 법 제9조의2제1항에 따라 수요기관의 장이 전자적으로 하도급 관리를 위하여 운영하는 시스템(이하 "전자조달시스템등"이라 한다)을 이용하여 전자적 형태의 하도급계약서를 작성할 수 있다.
② 전자조달시스템등은 다음 각 호의 기능을 포함해야 한다.
1. 다음 각 목에 따른 금액의 청구 · 승인 및 지급에 관한 기능
가. 수요기관의 장 또는 계약담당자와 계약을 체결한 자(이하 "계약체결자"라 한다)가 하수급인, 노무자, 자재 · 장비업자에게 지급하여야 할 금액
나. 하수급인이 노무자, 자재 · 장비업자에게 지급하여야 할 금액
2. 제1호에 따른 청구 · 승인 및 지급에 대하여 수요기관의 장 또는 계약담당자가 실시간 확인할 수 있는 기능
3. 계약체결자가 「건설산업기본법」 등 관련 법률에 따라 수요기관의 장 또는 계약담당자로부터 하도급과 관련하여 받아야 할 승낙 · 확인 등의 전자적 처리에 관한 기능
4. 계약체결자가 「건설산업기본법」 등 관련 법률에 따라 수요기관의 장 또는 계약담당자에게 하는 통보의 전자적 처리에 관한 기능
5. 그 밖에 조달청장과 수요기관의 장이 하도급 관리의 전자적 처리를 위하여 필요하다고 인정하는 기능
③ 계약체결자 및 하수급인은 제2항제1호 각 목에 따른 금액의 지급을 위한 전용계좌를 개설하여 전자조달시스템등에 등록해야 한다.
④ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」을 적용받는 수요기관의 장은 법 제9조의2제1항에 따라 전자적으로 하도급 관리를 위하여 운영하는 시스템을 구축하려는 경우에는 미리 기획재정부장관과 협의해야 한다.

4.5. 전자조달시스템 이용 · 활용 제한

전자조달시스템의 이용 활성화 관점에서 법정 수요기관 외 기관이나 개인도 조달청장의 승인을 통해 전자입찰을 시행하는 등 전자조달시스템을 이용할 수 있다. 또한 전자조달시스템을 활용해 새로운 서비스를 개발, 제공하려는 목적으로 전자조달시스템을 이용 또는 활용할 수 있다. 대표적으로 전자조달시스템에서 제공하는 공공조달 데이터를 사용 요청한 후 Open API를 통해 연계, 분석, 가공해 입찰정보를 제공하는 서비스가 있다. 다만 전자조달시스템의 사용이 부적정한 경우로서 ①이용 또는 활용과 관련해 허위로 신청 내용을 기재한 경우 ②입찰 질서 훼손 또는 관계 법령을 위반할 목적으로 이용 · 활용한 경우 ③「전자조달법 시행령」 제10조에 따라 이용이 부적정한(전자조달업무 방해, 입찰참가자격 제한 기간, 세금체납) 경우에는 이용 · 활용을 제한할 수 있다([표 33] 참조).

표 33 전자조달법의 이용/활용 제한 관련 규정

전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 (약칭: 전자조달법)
[시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]

제15조(수요기관 외의 자의 전자조달시스템 이용 및 활용) ① 수요기관 외의 자는 조달청장의 승인을 받아 전자입찰을 실시하거나 전자조달시스템을 활용하여 새로운 서비스를 개발 · 제공하는 등 전자조달시스템을 이용 또는 활용할 수 있다.
② 조달청장은 수요기관 외의 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 전자조달시스템의 이용 또는 활용을 승인하지 아니할 수 있다.
1. 전자조달시스템의 이용 또는 활용을 위한 신청내용을 허위로 기재한 경우
2. 건전한 입찰질서를 훼손하거나 관계 법령을 위반할 목적으로 이용 또는 활용하고자 하는 경우
3. 그 밖에 수요기관 외의 자가 전자조달시스템을 이용 또는 활용하는 것이 적절하지 아니한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행령 (약칭: 전자조달법 시행령)
[시행 2020. 12. 10.] [대통령령 제31222호, 2020. 12. 8., 타법개정]

제10조(전자조달시스템 이용 또는 활용의 제한) 법 제15조제2항제3호에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1. 최근 3년 이내에 법 제18조부터 제20조까지의 규정을 위반하여 처벌을 받은 자인 경우
2. 체납된 국세나 지방세가 있는 자인 경우
3. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조에 따라 부정당업자로 입찰 참가자격을 제한받고 있는 자인 경우

제5절
공기업 · 준정부기관 계약사무 규칙

5.1. 국제입찰의 조달계약 범위

공기업과 준정부기관은 기본적으로 국가계약법령의 적용을 받아 공공조달과 계약 관련 업무를 수행한다. 그러나 공기업과 준정부기관은 조직이나 수행 업무의 특성상 일반적인 공공기관과 달리 공공조달과 계약업무 수행이 필요한 경우가 있어 「공기업 · 준정부기관 계약사무규칙」(이하 「계약사무규칙」)을 적용하고 있다.

대표적으로 공기업과 준정부기관은 정부조달협정(GPA)과 국가별 자유무역협정(FTA)에서 국제입찰 대상 조달사업을 결정하는 데 허용 조달 대상물[물품이나 용역(서비스), 공사]과 규모(금액기준)가 달리 적용되고 있다. 따라서 「계약사무규칙」 제4조에서는 국제입찰에 따라 공고해야 할 물품이나 용역(서비스)의 기준을 규정하고 있다.

또한 GPA, FTA 등에 따라 국제입찰 대상과 규모에 해당하더라도 예외적인 요건에 해당하면 이를 예외로 하는 규정을 제시하고 있다([표 34] 참조).

표 34 정부조달협정 등에 따른 국제입찰 대상(양허) 기준

구분	물품			용역(서비스)			공사			기타
	국가	지방	공기업	국가	지방	공기업	국가	지방	공기업	
GPA	2.3억원	3.5억원	7.1억원	2.3억원	3.5억원	7.1억원	88억원	265억원	265억원	
한-칠 FTA	0.8억원	3.5억원	7.9억원	0.8억원	3.5억원	7.9억원	88.3억원	265.1억원	265.1억원	
한-싱 FTA	1.8억원	3.5억원	7.1억원	1.8억원	3.5억원	7.1억원	88억원	265억원	265억원	
한-페 FTA	1.67억원	3.5억원	7.7억원	1.67억원	3.5억원	7.7억원	88.3억원	265.1억원	265.1억원	
한-미 FTA	1억원	-	7.7억원	1억원	-	7.7억원	88억원	-	-	
한-호 FTA	2.3억원	3.34억원	7.95억원	2.3억원	3.34억원	-	88.4억원	265.2억원	265.2억원	
한-캐 FTA	1억원	-	7.7억원	1억원	-	7.7억원	88억원	-	-	
한-콜 FTA	1.23억원	3.5억원	7.07억원	1.23억원	3.5억원	7.07억원	88.3억원	265.1억원	265.1억원	
한-중미 FTA	2.3억원	3.5억원	7.1억원	2.3억원	3.5억원	7.1억원	88억원	265억원	265억원	
특례조달계약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3억원

국제입찰 적용 대상인 입찰은 국내 기업과 협정국에 속한 외국 기업이 동등한 입찰참가자격을 인정받아 참여할 수 있으므로 경쟁이 심화될 수 있다. 반면에 국내 기업이 해외 공공조달 시장에 진출할 경우에도 협정국의 국제입찰 대상 조달사업에 해당국의 국내 기업과 동등하게 경쟁할 수 있다는 측면에서 해외 정부조달시장 진출 기회 확대에 도움이 될 수 있다. 또한 계약의 목적과 성격을 고려할 경우, 국제입찰이 필요하다고 인정되면 양허 대상 규모의 조달사업이 아니라도 국제입찰을 통한 계약을 진행할 수 있다.

그러나 GPA 등에 따른 국제입찰 대상이라고 해도 ①판매 · 재판매에 필요한 물품 또는 용역(서비스)이나 판매 · 재판매를 위한 생산에 필요한 물품 또는 용역(서비스) 조달 ②「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 중소기업제품 제조 · 구매 ③「양곡관리법」, 「농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률」, 「축산법」에 따라 농 · 수 · 축산물 구매 ④「한국전력공사법」에 따른 한국전력공사가 중전기 품목 중 「관세법」에 따른 관세율표의 제8504호, 제8535호, 제8537호, 제8544호에 해당하는 품목을 구매하는 경우 ⑤국가안보 또는 국방 목적 수행과 관련된 조달로서 중대한 안보상의 이익을 보호하기 위해 필요한 경우 ⑥공공의 질서 · 안정을 유지하거나 인간 또는 동식물의 생명 · 건강, 지적소유권을 보호하기 위해 필요한 경우 ⑦자선단체, 장애인이나 재소자가 생산한 물품과 용역(서비스) 등 조달 ⑧급식 프로그램의 증진을 위해 조달 ⑨부동산의 취득 · 임차나 비계약적 합의 또는 지원을 위해 조달 ⑩재무대리 또는 예탁, 금융기관의 청산 · 관리나 공적부채 관련 서비스를 위해 조달 ⑪개발원조 등 국제원조를 위해 조달 ⑫합작 프로젝트 체결국의 공동 이행과 관련된 국제협약의 절차 또는 조건에 따라 조달 ⑬국제기구의 절차 또는 조건에 따르거나 국제적 공여 또는 차관 등을 재원으로 조달하는 경우로서 그 절차 또는 조건이 정부조달협정 등과 불합치하는 경우에는 예외로 할 수 있다([표 35] 참조).

표 35 공기업 · 준정부기관 계약사무규칙의 국제입찰 관련 규정

공기업 · 준정부기관 계약사무규칙
[시행 2024. 9. 27.] [기획재정부령 제1086호, 2024. 9. 27., 일부개정]

제4조(국제입찰에 의할 공기업 · 준정부기관 조달계약의 범위) ① 별표 1에 따른 공기업 · 준정부기관은 정부가 가입하거나 체결한 정부조달에 관한 협정 및 이에 근거한 국제규범(이하 "정부조달협정등"이라 한다)에 따라 별표 2에 해당하는 물품 · 용역 및 공사에 대하여 기획재정부장관이 정하여 고시하는 금액 이상인 조달계약을 체결하는 경우 국제입찰의 방법으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 국제입찰에 의한 공기업 · 준정부기관 조달계약의 대상에서 제외한다.

1. 판매 · 재판매에 필요한 물품 또는 용역이나 판매 · 재판매를 위한 생산에 필요한 물품 또는 용역을 조달하는 경우
2. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 중소기업제품을 제조 · 구매하는 경우
3. 「양곡관리법」, 「농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률」 및 「축산법」에 따라 농 · 수 · 축산물을 구매하는 경우
4. 「한국전력공사법」에 따른 한국전력공사가 중전기 품목 중 「관세법」에 따른 관세율표의 제8504호, 제8535호, 제8537호 및 제8544호에 해당하는 품목을 구매하는 경우
5. 삭제
6. 국가안보 또는 국방 목적 수행과 관련된 조달로서 중대한 안보상의 이익을 보호하기 위하여 필요한 경우
7. 공공의 질서 · 안정을 유지하거나 인간 또는 동식물의 생명 · 건강 및 지적소유권을 보호하기 위하여 필요한 경우
8. 자선단체, 장애인이나 재소자가 생산한 물품과 용역 등을 조달하는 경우
9. 급식 프로그램의 증진을 위하여 조달하는 경우
10. 부동산의 취득 및 임차나 비계약적 합의 또는 지원을 위하여 조달하는 경우
11. 재무대리 또는 예탁, 금융기관의 청산 · 관리나 공적부채 관련 서비스를 위하여 조달하는 경우
12. 개발원조 등 국제원조를 위하여 조달하는 경우
13. 합작 프로젝트 체결국의 공동 이행과 관련된 국제협약의 절차 또는 조건에 따라 조달하는 경우
14. 국제기구의 절차 또는 조건에 따르거나 국제적 공여 또는 차관 등을 재원으로 조달하는 경우로서 그 절차 또는 조건이 정부조달협정등과 불합치하는 경우

② 제1항에 따라 국제입찰의 방법으로 계약을 체결하려는 경우 이 규칙에서 정한 것 외의 계약의 방법 및 절차 등에 관하여는 「특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정」 및 「특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행 특례규칙」을 준용한다.

③ 국제입찰의 이행에 따른 공표사항은 정부조달협정등에서 정한 출판물에 공고하여야 한다.

④ 기관장 또는 제7조에 따라 위임 또는 위탁을 받아 계약 사무를 담당하는 자(이하 "계약담당자"라 한다)는 계약의 목적과 성질 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 제1항에 따른 국제입찰대상이 아닌 경우에도 국제입찰의 방법으로 조달할 수 있다.

5.2. 중소기업자 간 경쟁제품 구매위탁 의무 예외

「계약사무규칙」의 적용 대상 공공기관과 준정부기관의 장은 공공조달을 통한 계약사무의 책임자나 실무적 이행 여건 등을 고려해 해당 기관 소속 직원에게 위임하거나 국가 또는 지방자치단체의 기관 또는 다른 기관장 등에게 계약사무를 위탁할 수 있도록 허용하고 있다(「계약사무규칙」 제7조제1항). 특히 계약사무와 관련해 형법상 특정 조항을 위반한 범죄 사실(기소 등)이 발생하거나 감사원, 주무부처 또는 해당기관의 감사 결과 중징계 처분을 받은 경우에는 10일 이내 그 사실을 기획재정부 장관과 조달청장에게 통보해야 하며, 이사회 의결이 있는 경우 60일 이내에 해당 임직원이 속한 단위부서의 계약사무를 조달청장에게 의무적으로 위탁(2년 이내)하도록 규정하고 있다(「계약사무규칙」 제7조제2항과 제3항)

이는 공공기관 계약사무 이행의 투명성, 공정성, 청렴성을 강화하기 위한 조치로, 자체적으로 계약사무의 안정적 운영이 어려운 경우 국가 중앙조달기관을 통해 계약업무 수행의 적정성을 확보할 수 있도록 하는 규정이다.

또한 「공공기관운영법」 제44조에 따라 공기업과 준정부기관은 기획재정부 장관이 고시하는 금액(국제입찰 대상 기준 금액) 이상인 물품이나 용역(서비스), 공사를 계약하는 경우에는 조달청장에게 구매를 위탁하거나 「조달사업법」 제14조에 따른 계약 방법 특례를 적용해 처리하도록 하고 있다. 그러나 이런 의무적 구매업무의 위탁과 관련해 중소기업자 간 경쟁제품에 해당하는 경우에는 예외를 인정하고 있다. 예외 사유는 다음과 같다. ①계약 목적을 달성하기 위해 중소기업자 간 경쟁제품(5.2.에서 이하 '제품')을 긴급히 구매할 필요할 경우 ②디자인 공모와 선호도 조사 결과 등을 반영해 미리 제품을 선정하고 구매할 필요가 있는 경우 ③전산업무 소프트웨어 개발 등 용역(서비스)사업과 관련된 제품으로서 각 기관의 고유사업을 지원하기 위해 공기업 · 준정부기관에서 직접 구매하는 것이 적합한 경우 ④공기업 · 준정부기관의 핵심 기자재로서 구매 전문성과 품질 확보 등을 위해 해당 기관에서 직접 구매할 필요가 있다고 조달청장이 인정한 경우 ⑤그 밖에 제품의 특수성 · 전문성 · 안전성, 구매 시기 등을 고려하면, 공기업 · 준정부기관에서 직접 구매하는 것이 적합하다고 조달청장이 인정하는 경우에는 구매업무 위탁을 예외로 할 수 있다(「계약사무규칙」 제7조의2 제1항). 중소기업자 간 경쟁제품을 해당 기관에서 직접 구매하는 경우에는 그 사유를 발주계획서와 입찰공고문에 구체적으로 밝혀야 한다(「계약사무규칙」 제7조의2 제3항, [표 36] 참조).

표 36 공기업 · 준정부기관 계약사무규칙의 중기간경쟁제품 구매위탁 의무 관련 규정

공기업 · 준정부기관 계약사무규칙
[시행 2024. 9. 27.] [기획재정부령 제1086호, 2024. 9. 27., 일부개정]

제7조(계약사무의 위임과 위탁) ① 기관장은 계약에 관한 사무를 그 소속직원에게 위임하거나 국가 또는 지방자치단체의 기관이나 다른 기관장(소속 직원을 포함한다)에게 위탁할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 기관장은 해당 공기업 · 준정부기관의 임직원이 계약에 관한 사무와 관련하여 「형법」 제129조부터 제132조까지, 제314조, 제315조, 제347조, 제347조의2, 제355조부터 제357조까지 및 제359조 중 어느 하나에 해당하는 죄를 범하였다는 혐의로 기소되거나 해당 공기업 · 준정부기관의 임직원에 대하여 감사원, 주무부처 또는 해당 공기업 · 준정부기관의 감사로부터 파면, 해임, 강등 또는 정직(이하 "중징계"라 한다) 요구받은 경우에는 기소되거나 중징계 처분을 요구받은 날부터 10일 이내에 기획재정부장관과 조달청장에게 기소 또는 중징계 처분 요구 사실을 통보하여야 하며, 그 기소되거나 중징계 처분을 요구받은 날부터 60일 이내에 해당 임직원이 관리하는 단위 부서(기소 또는 중징계 요구의 원인이 된 행위가 있었던 때를 기준으로 판단하며, 해당 임직원이 관리자가 아닌 경우에는 직상급 관리자가 관리하는 단위 부서를 말한다) 소관의 계약사무를 조달청장에게 위탁하는 방안을 마련하여 이사회의 심의 · 의결을 요청하고, 이사회가 의결한 경우 해당 계약사무를 조달청장에게 위탁하여야 한다.

③ 제2항에 따라 계약사무를 조달청장에게 위탁하는 경우 그 위탁기간은 위탁받은 날부터 2년으로 한다.

④ 기관장은 제2항에 따른 이사회의 의결 결과(조달청장에게 계약사무를 위탁하는 경우에는 위탁하는 사무의 구체적인 범위를 포함한다)를 기획재정부장관과 조달청장에게 통보하여야 한다.

⑤ 조달청장은 위탁받은 사무의 범위가 제2항에 따라 이사회가 심의 · 의결한 위탁 범위와 다른 경우 또는 전문성이 요구되는 등 조달청장이 수행하기 곤란한 경우에는 기관장에게 위탁사무 범위의 조정을 요구할 수 있으며, 기관장은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

⑥ 제2항의 임직원에 대하여 중징계 외의 처분이나 무죄판결이 확정되는 경우 해당 기관장은 제2항에 따른 계약사무의 위탁을 철회할 수 있으며, 이 경우 조달청장은 위탁 철회의 통지를 받은 날부터 30일 이내에 사무를 인계하여야 한다.

⑦ 계약사무의 위탁, 철회 및 위탁기간의 종료의 경우 다음 각 호의 구분에 따른 사무는 인계하지 아니한다.

1. 계약사무의 위탁: 제2항에 따른 이사회의 의결일 이전에 입찰공고를 하거나 계약을 체결한 계약사무
2. 계약사무의 철회: 제6항에 따라 조달청장이 위탁철회의 통지를 받은 날 이전에 입찰공고를 하거나 계약을 체결한 계약사무
3. 계약사무 위탁기간의 종료: 위탁기간 종료일 이전에 입찰공고를 하거나 계약을 체결한 계약사무

⑧ 제1항과 제2항에 따라 계약에 관한 사무를 위탁하는 경우에는 위탁조건, 위탁수수료, 그 밖에 필요한 사항을 명백히 하여야 한다.

제7조의2(중소기업자간 경쟁 제품의 구매위탁 의무에 대한 예외) ① 법 제44조제1항 단서에서 "기획재정부령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 계약목적을 달성하기 위하여 중소기업자간 경쟁 제품(이하 이 조에서 "제품"이라 한다)을 긴급히 구매할 필요가 있는 경우
2. 디자인 공모 및 선호도 조사 결과 등을 반영하여 미리 제품을 선정하고 구매할 필요가 있는 경우
3. 전산업무 소프트웨어 개발 등 용역사업과 관련된 제품으로서 각 기관의 고유사업을 지원하기 위하여 공기업 · 준정부기관에서 직접 구매하는 것이 적합한 경우
4. 공기업 · 준정부기관의 핵심 기자재로서 구매 전문성 및 품질 확보 등을 위하여 해당 기관에서 직접 구매할 필요가 있다고 조달청장이 인정하는 경우
5. 그 밖에 제품의 특수성 · 전문성 · 안전성 및 구매 시기 등을 고려할 때 공기업 · 준정부기관에서 직접 구매하는 것이 적합하다고 조달청장이 인정하는 경우

② 기관장 또는 계약담당자는 해당 기관의 수요물자 중 제1항에 해당하는 제품(품목을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)과 제1항에 해당하지 아니하는 제품을 각각 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제14조제3항에 따른 국가종합전자조달시스템(이하 "전자조달시스템"이라 한다)에 게재하거나 자체 전자조달시스템에 게재하여야 한다.

③ 기관장 또는 계약담당자는 제품을 해당 기관에서 직접 구매하는 경우에는 그 사유를 발주계획서 및 입찰공고문에 구체적으로 밝혀야 한다.
④ 기관장 또는 계약담당자는 제1항제4호 및 제5호에 따라 인정을 받으려는 경우에는 해당 제품의 품명 · 규격 · 수량 · 추정가격 · 수요시기 및 직접 구매의 필요성을 적은 신청서를 미리 조달청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 조달청장은 신청을 받은 날부터 10일 이내에 그 결과를 해당 기관의 기관장 또는 계약담당자에게 통보하여야 한다.

5.3. 수의계약 규정

공기업과 준정부기관은 업무 특성상 수요기관으로서 조달기업과 계약을 체결할 뿐만 아니라 공급자로서 국가기관이나 지방자치단체 등과 계약을 체결하는 위치에 놓일 수 있다. 따라서 수의계약과 관련해 「국가계약법」과 같은 법 시행령에서 규정하고 있지 않은 공기업이나 준정부기관이 계약상대자가 되는 수의계약에서도 그 내용이 조건으로 규정될 필요성이 있다.

따라서 「계약사무규칙」 제8조에서는 공기업 또는 준정부기관이 계약상대자가 되어 수의계약을 체결할 수 있는 경우를 규정하고 있다. 수의계약이 가능한 사유는 ①국가나 지방자치단체와 계약을 체결하는 경우 ②공기업이나 준정부기관의 자회사 또는 출자회사와 계약을 체결하는 경우이다. 단, 두 번째 사유의 경우에는 ㉮정부 경영혁신 정책에 따른 업무위탁 대행의 경우 ㉯해당 공기업이나 준정부기관의 시설, 설비 또는 제1종 시설물의 유지관리를 위해 불가피한 경우 ㉰주무기관의 장이 인정하는 특정기술 보호육성의 경우 ㉱국가안전보장 등의 사유로 비밀계약 체결의 경우 ㉲개발선정품을 대상으로 3년 이내 해당 생산자에게 제조, 구매하는 경우 ㉳성과공유제 성과확인 2년 이내 수탁기업과 계약을 체결하는 경우 ㉴「국가계약법 시행령」 제16조제1항과 제2항의 경우 ㉵「국가계약법 시행령」 제27조제1항의 경우 ㉶공기업 · 준정부기관의 부동산을 부득이하게 공장용지로 사용하려는 중소기업자에게 매각하는 경우 등이 해당한다.

다만 「계약사무규칙」 제4조에 따른 국제입찰 대상인 경우, 수의계약은 「특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정」 제23조의 요건을 충족하는 경우에만 가능하도록 규정하고 있다. 위 「특례규정」 제23조에 해당하는 수의계약 사유로는 ①경쟁입찰 결과 유효한 입찰서가 없는 경우 ②독점적 권리 또는 기술적 이유로 특정 공급자로부터 조달하는 경우 ③긴급한 사유로 경쟁입찰로 기간 내 조달이 불가능한 경우 ④기조달된 물품의 부품, 설비 확충 등의 사유 또는 기계약 체결 공사에 추가 공사가 필요한 경우(기술적 또는 경제적으로 곤란하면서 발주기관에 중대한 불편을 초래하는 경우로 한정) ⑤발주기관 요구로 개발된 시제품 등의 조달 ⑥원자재 시장에서 물품을 구매하는 경우 ⑦자산처분 등의 사유로 현저하게 유리한 조건으로 조달하는 경우 ⑧디자인 공모에

당선된 자와 계약을 체결하는 경우이다.

이처럼 「국가계약법 시행령」 제26조와 제27조에 규정된 수의계약 규정과 별도로 공기업이나 준정부기관의 업무수행 특성과 계약 체결, 실행, 관리 여건을 고려해 구체적이고 세부적인 수의계약 조건을 추가로 규정하고 있다.

한편 수의계약 체결 사유에 해당하더라도 공정성과 청렴성 확보 차원에서 수의계약을 제한하는 경우도 규정되어 있다. 「계약사무규칙」 제8조제3항에 따라 ①공기업이나 준정부기관의 2년 이내 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사로 재직하고 있는 법인과 계약을 체결하는 경우 ②공기업이나 준정부기관의 2년 이내 퇴직자가 근무한 공기업이나 준정부기관과 계약을 체결하는 경우 ③해당 공기업이나 준정부기관의 퇴직 모임 · 단체 또는 그 퇴직자 모임 · 단체의 회원사나 자회사와 계약을 체결하는 경우에는 수의계약을 허용하지 않는다. 따라서 발주기관으로 공공기관과 준정부기관은 「계약사무규칙」 제8조제3항제1호에 해당하는 경우가 없는지를 확인해야 할 의무가 있으며, 계약을 희망하는 기업이 허위서류를 제출한 경우 해당 계약을 해제 · 해지할 수 있고, 「계약사무규칙」 제15조에 따른 입찰참자가격의 제한 대상이 될 수 있다는 점을 통지해야 한다. 그러나 수의계약 제한사유의 적용과 관련해 국가기관이나 지방자치단체와 계약을 체결하거나 긴급을 요하는 경우, 특정인의 기술이 필요한 경우, 또는 계약의 목적 · 성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단(「국가계약법 시행령」 제26조제1항제5호가목)하는 경우에는 예외가 인정된다.

공정한 수의계약 체결을 관리하기 위해 수의계약 제한의 예외 사유에 해당해 수의계약을 체결한 경우에는 그 사실을 기관장에게 보고해야 하며, 기관장은 해당 수의계약에 이를 통지해야 한다.

공기업이나 준정부기관의 계약담당자는 「계약사무규칙」 제8조에 따른 수의계약 중 제8조의2 제1항에 해당하는 수의계약은 ①사업명과 계약 이행기간 ②계약상대자의 대표자 성명, 상호, 법인등기부상 본점 소재지 ③예정가격과 계약금액 ④수의계약의 법령상 근거, 구체적인 사유를 포함해 해당 공기업이나 준정부기관의 인터넷 홈페이지에 공개해야 한다(최소 계약 이행 완료일로부터 1년 이상, [표 37] 참조).

표 37 공기업 · 준정부기관 계약사무규칙의 수의계약 관련 규정

공기업 · 준정부기관 계약사무규칙
[시행 2024. 9. 27.] [기획재정부령 제1086호, 2024. 9. 27., 일부개정]

제8조(수의계약) ①기관장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약으로 할 수 있다.

1. 국가 · 지방자치단체와 계약을 체결하는 경우
2. 공기업 · 준정부기관이 그 자회사(해당 공기업 · 준정부기관이 발행주식총수 또는 총출자지분의 100분의 50 이상을 소유하고 있는 법인을 말한다. 이하 같다) 또는 출자회사(해당 공기업 · 준정부기관이 소유하고 있는 주식 또는 출자지분과 다른 공기업 · 준정부기관 또는 한국산업은행이 소유하고 있는 주식 또는 출자지분의 합계가 발행주식총수 또는 총출자지분의 100분의 50 이상인 법인을 말한다. 이하 같다)와 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 계약을 체결하는 경우
   가. 정부의 경영혁신을 위한 정책에 따라 공기업 · 준정부기관이 업무를 위탁하거나 대행시켜 시행하는 경우
   나. 해당 공기업 · 준정부기관이 가지고 있는 시설 · 설비 또는 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제7조제1호에 따른 제1종시설물의 유지관리 등을 위하여 불가피한 경우
   다. 주무기관의 장이 인정하는 특정기술의 보호육성을 위하여 불가피한 경우
   라. 공기업 · 준정부기관의 경영혁신을 위하여 공기업 · 준정부기관의 자회사 또는 출자회사를 정리하는 경우로서 주무기관의 장이 불가피하다고 인정하는 경우
   2의2. 고용노동부장관이 고용안정을 위하여 기획재정부장관과 협의하여 고시하는 기준에 따라 파견근로자 등(공기업 · 준정부기관의 업무를 수행하던 근로자로 한정한다)을 비정규직 근로자(「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」에 따른 기간제근로자 또는 단시간근로자를 말한다)가 아닌 근로자로 고용하는 자회사(다른 공공기관의 자회사를 포함한다), 출자회사(다른 공공기관의 출자회사를 포함한다) 또는 공공기관과 해당 파견근로자 등이 수행하는 업무에 관한 계약을 체결하는 경우
3. 해외사무소에서 사용하는 물품을 현지에서 구매하는 경우
4. 국가안전보장, 외교관계, 공익목적, 그 밖에 이에 준하는 사항으로서 비밀리에 계약을 체결할 필요가 있는 경우
5. 국산화를 촉진하기 위하여 기획재정부장관이 정하여 고시하는 개발선정품 세부기준을 충족하는 제품으로서 기관장이 개발선정품으로 지정한 제품을 그 지정일부터 3년 이내에 그 생산자로부터 제조 · 구매하는 경우
6. 공기업 · 준정부기관이 「대 · 중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제8조제1항에 따른 성과공유제를 시행하여 같은 조 제2항에 따른 성과공유제 확산 추진본부로부터 그 성과를 확인받은 후 2년 이내에 해당 수탁기업과 계약을 체결하는 경우
7. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항 · 제2항에 따라 수의계약으로 하는 것이 가능한 경우(같은 조 제1항제3호사목에 따라 수의계약을 하는 경우에는 같은 목의 고시 금액에도 불구하고 이 규칙 제4조제1항 본문에 따라 기획재정부장관이 고시한 금액 미만의 물품을 구매하는 경우로 한정한다)
8. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제27조제1항에 따라 수의계약으로 하는 것이 가능한 경우
9. 「기업활동 규제완화에 관한 특별조치법」 제14조에 따라 공기업 · 준정부기관의 부동산을 부득이하게 공장용지로 사용하려는 중소기업자에게 매각하는 경우

② 제1항에도 불구하고 제4조에 따라 국제입찰에 의한 공기업 · 준정부기관 조달계약을 체결하는 경우에는 「특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정」 제23조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 수의계약으로 할 수 있다. 이 경우 "특정조달계약"은 "공기업 · 준정부기관 조달계약"으로 본다.

③ 제1항에도 불구하고 기관장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약을 체결해서는 안 된다.

1. 해당 공기업 · 준정부기관의 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(비영리법인의 경우 이에 준하는 자를 말한다)로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우
2. 해당 공기업 · 준정부기관의 퇴직자와 그 퇴직자의 퇴직일부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우
3. 해당 공기업 · 준정부기관의 퇴직자 모임 · 단체 또는 그 퇴직자 모임 · 단체의 회원사나 자회사와 계약을 체결하려는 경우

④ 기관장 또는 계약담당자는 법인과 수의계약을 체결하려는 경우에는 해당 법인으로부터 임원의 명단이 기재된 문서를 제출받아 제3항제1호에 해당하는 사람이 없음을 확인하여야 한다. 이 경우 기관장 또는 계약담당자는 해당 법인에 허위서류를 제출할 경우 계약을 해제 · 해지할 수 있고, 제15조에 따른 입찰참가자격 제한의 대상이 될 수 있음을 고지하여야 한다.

⑤ 제3항과 제4항은 제1항제1호 · 제2호 · 제2호의2 · 제7호[「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항제1호 · 제2호 및 제5호가목(추정가격이 2천만원 이상으로서 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하는 경우로 한정한다)에 따라 수의계약을 체결하는 경우로 한정한다] 및 제8호에 따라 수의계약을 체결하는 경우에는 적용하지 아니한다.
⑥ 계약담당자가 제5항에 따라 수의계약을 체결한 때에는 그 내용을 기관장에게 보고하여야 하며, 기관장은 수의계약을 체결한 사실을 지체 없이 감사원에 통지하여야 한다.

제8조의2(수의계약 관련 정보의 공개) ① 기관장 또는 계약담당자는 제8조제1항제2호 및 제7호(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항제2호에 따라 수의계약을 체결하는 경우로 한정한다)에 따라 수의계약을 체결한 경우에는 월별 해당 수의계약에 관한 다음 각 호의 사항(이하 이 조에서 "수의계약 관련 정보"라 한다)을 다음 달 말일까지 해당 공기업 · 준정부기관의 인터넷 홈페이지에 공개해야 한다.
1. 사업명과 계약이행기간
2. 계약상대자의 대표자 성명, 상호, 법인등기부상 본점소재지
3. 예정가격과 계약금액
4. 수의계약의 법령상 근거 및 구체적인 사유
② 제1항에 따라 공개한 수의계약 관련 정보는 최소한 해당 계약의 이행을 완료한 날부터 1년이 되는 날까지는 공개해야 한다.

5.4. 의견 청취와 심의 절차

공기업이나 준정부기관이 발주기관으로서 「계약사무규칙」 제15조에 따라 계약상대자인 조달기업을 대상으로 입찰참가자격을 제한하는 부정당제재 처분을 부과하는 경우, 해당 처분을 받는 상대방(조달기업) 또는 그 대리인에게 의견을 진술할 기회를 부여해야 한다. 또한 필요한 것으로 판단될 경우 상대방 또는 대리인 외 기타 이해관계인의 의견도 듣도록 규정하고 있다. 입찰참가자격을 제한하는 것은 침익적 행정처분으로, 해당 처분이 부과되는 조달기업의 생존과 직결될 수 있는 사인이기 때문에 그 절차를 진행하는 데 충분한 의견을 청취해 신중하게 심의토록 규정하고 있다.

실질적인 의견 청취 기회를 보장하기 위해 해당 처분을 부과하려는 공기업이나 준정부기관의 장은 최소 7일 전까지 처분의 상대방 또는 대리인에게 서면으로 사유, 일시, 장소 등을 통지해야 한다. 의견 청취 통지를 받은 상대방 또는 대리인은 지정된 일시에 출석해 의견을 진술하거나 서면으로 제출할 수 있다. 다만 정당한 사유 없이 의견 청취 절차에 응하지 않은 경우에는 의견진술 기회를 포기하는 것으로 간주한다. 직접 출석해 대면 또는 서면으로 의견진술을 하는 경우에는 해당 처분을 부과하려는 공기업 또는 준정부기관의 관계 직원이 그 내용을 서면으로 작성해 출석한 자에게 이를 확인하게 한 후 서명 또는 기명날인을 받아야 한다([표 38] 참조).

표 38 공기업 · 준정부기관 계약사무규칙의 의견청취 관련 규정

공기업 · 준정부기관 계약사무규칙 [시행 2024. 9. 27.] [기획재정부령 제1086호, 2024. 9. 27., 일부개정]
제16조(의견 청취 및 심의 절차) ① 기관장은 제15조에 따라 입찰참가자격을 제한하려면 미리 해당 처분의 상대방 또는 그 대리인에게 의견을 진술할 기회를 주어야 하며, 필요하다고 인정되면 이해관계인의 의견을 들어야 한다. 다만, 해당 처분의 상대방 또는 그 대리인이 정당한 사유 없이 이에 따르지 아니하거나 소재 불명 등으로 의견진술의 기회를 줄 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 기관장은 제1항에 따라 의견청취를 하려면 그 예정일 7일 전까지 처분의 상대방 또는 그 대리인에게 서면으로 그 사유 · 일시 및 장소 등을 알려야 한다. ③ 제2항에 따른 통지를 받은 처분의 상대방 또는 그 대리인은 지정된 일시에 출석하여 의견을 진술하거나 서면으로 의견을 제출할 수 있다. ④ 제2항에 따른 통지에는 정당한 사유 없이 이에 응하지 아니하는 경우에는 의견진술의 기회를 포기한 것으로 본다는 뜻을 명시하여야 한다. ⑤ 처분의 상대방 또는 그 대리인이 제3항에 따라 의견을 진술하는 경우에는 공기업 · 준정부기관의 관계 직원은 그 내용을 서면으로 작성하여 출석한 자에게 이를 확인하게 한 후 서명하도록 하거나 기명날인하도록 하여야 한다.

5.5. 이의신청 규정

한편 공기업이나 준정부기관과 계약을 체결한 계약상대자가 「국가계약법 시행령」 제110조제1항에서 규정하는 조달 대상물별 금액 규모 이상인 계약에서 불이익을 받는 처분행위가 있는 경우에도 해당 기관장에게 그 행위의 취소 또는 시정하기 위해 이의신청을 할 수 있도록 규정하고 있다. 이 같은 이의신청이 가능한 계약 규모는 공사계약의 경우 종합공사 추정가격 4억 원 이상, 전문공사 추정가격 1억 원 이상, 그 외 공사의 경우 추정가격 8,000만 원 이상인 경우, 물품이나 용역(서비스)계약인 경우에는 각각 추정가격 5,000만 원 이상인 계약이 해당한다. 해당 규모 이상의 계약 과정에서 ①국제입찰 범위와 관련된 사항 ②입찰참가자격 관련 사항 ③입찰공고 관련 사항 ④낙찰자 결정 관련 사항 ⑤계약금액 조정 관련 사안 ⑥지체상금이나 지체일수 산입 범위 관련 사안 ⑦부당특약 또는 조건 관련 사안 ⑧입찰보증금, 계약보증금 관련 사안 ⑨개산계약, 사후원가검토조건부 계약의 정산 관련 사안 ⑩계약의 해제 · 해지 관련 사안이 해당한다. 상기 사유로 공기업 및 준정부기관에 이의가 있는 이의신청인(계약상대자인 조달기업)은 이의신청의 원인행위가 있었던 날부터 20일 이내, 또는 그 행위를 인지한 날로부터 15일 이내에 해당 기관장에게 이의신청을 해야 한다. 이러한 이의신청을 받은 해당 기관장은 15일 이내 그 결과를 이의신청인에게 회신해야 한다. 이의신청 해당 공기업 또는 준정부기관의 회신 결과에 이의가 있는 이의신청인은 그 통지를 받은 날부터 20일 이내에 「국가계약법」 제29조에 따른 '국가계약분쟁조정위원회'에 그 조정을 위한 재심을 청구할 수 있다(「계약사무규칙」 제18조, [표 39] 참조).

표 39 공기업 · 준정부기관 계약사무규칙의 이의신청 관련 규정

공기업 · 준정부기관 계약사무규칙
[시행 2024. 9. 27.] [기획재정부령 제1086호, 2024. 9. 27., 일부개정]

제17조(이의신청) ① 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제110조제1항 각 호의 구분에 따른 금액 이상의 공기업 · 준정부기관 조달계약 과정에서 해당 기관장 또는 계약담당자로부터 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항으로 인하여 불이익을 받은 자(이하 이 조에서 "이의신청인"이라 한다)는 그 행위의 취소 또는 시정을 위하여 해당 기관장에게 이의신청을 할 수 있다.

1. 국제입찰에 의한 공기업 · 준정부기관 조달계약의 범위와 관련된 사항
2. 입찰참가자격과 관련된 사항
3. 입찰 공고와 관련된 사항
4. 낙찰자 결정과 관련된 사항
5. 계약금액 조정과 관련된 사항
6. 지체상금과 지체일수 산입범위와 관련된 사항
7. 부당한 특약 또는 조건과 관련된 사항
8. 입찰보증금 및 계약보증금의 귀속과 관련된 사항
9. 개산계약(槪算契約) 및 사후원가검토조건으로 체결하는 계약에 따른 정산과 관련된 사항
10. 계약의 해제 · 해지와 관련된 사항

② 제1항에 따른 이의신청인은 이의신청의 원인이 되는 행위가 있었던 날부터 20일 이내 또는 그 행위가 있었던 것을 안 날부터 15일 이내에 해당 기관장에게 이의신청을 해야 한다.

③ 해당 기관장은 이의신청을 받은 날부터 15일 이내에 이를 심사한 후 그 결과를 이의신청인에게 알려야 한다.

④ 제3항에 따른 결과에 대하여 이의가 있는 자는 그 통지를 받은 날부터 20일 이내에 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제29조에 따른 국가계약분쟁조정위원회(이하 "위원회"라 한다)에 그 조정을 위한 재심을 청구(이하 "재심청구"라 한다)할 수 있다.

제18조(국가계약분쟁조정위원회의 심사 · 조정) ① 위원회는 제17조제4항에 따른 재심청구를 심사 · 조정할 수 있다.

② 삭제

제6절
국가 계약법과 지방 계약법의 주요 차이점

6.1. 국가계약법과 지방계약법의 주요 차이점

「공공계약법」으로 통칭하는 「국가계약법」과 「지방계약법」은 기본으로 체계와 구조가 유사하고 세부 규정의 내용도 동일한 조항이 다수 존재한다. 그러나 「지방계약법」의 제정 목적과 취지가 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정하고, 지방자치단체의 특성을 반영한 계약제도를 마련해 지방자치단체가 체결하는 계약의 투명성과 효율성을 높이는 것이므로 이와 관련된 특성을 반영한 조문과 규정이 세분화, 추가되고 있다. 대표적으로 「국가계약법」은 43개 조문인 반면에 「지방계약법」은 53개 조문으로 구성되어 있다. 「국가계약법 시행령」 153개 조문, 「지방계약법 시행령」 178개 조문, 「국가계약법 시행규칙」 97개 조문, 「지방계약법 시행규칙」 95조문으로 전반적으로 「지방계약법」, 「지방계약법 시행령」, 「지방계약법 시행규칙」의 조문이 세분화되어 있음을 알 수 있다. 그러나 기본적으로 「국가계약법」과 「지방계약법」의 주요 내용은 동일하거나 유사한 내용으로 「국가계약법」을 기준으로 연계된 시행령에서 주요 차이점을 비교하면 핵심적으로 달리 규정된 내용을 파악할 수 있다. 이런 측면에서 국가기관, 지방자치단체, 공기업, 준정부기관에 적용되는 공공계약 관련 법률, 시행령, 시행규칙을 살펴보면 다음과 같다([표 40] 참조).

표 40 공공기관 유형별 적용 계약법령 구분

구분	국가기관	지방자치단체	공기업 및 준정부기관	비고
법률	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률	공공기관의 운영에 관한 법률	국가기관과 지방자치단체는 계약의 주체, 계약 환경적 차이 등으로 일부 규정이 상이함
시행령	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령	공공기관의 운영에 관한 법률 시행령	공기업 · 준정부기관은 계약과 관련해서 실질적으로는 국가계약법, 시행령 및 시행규칙의 적용을 받음
시행규칙	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙	공기업 · 준정부기관 계약사무규칙	공기업 · 준정부기관계약사무규칙은 시행규칙 수준으로 국가계약법 및 시행령의 위임 범위내에서 공기업과 준정부기관의 계약 특성을 반영한 규정임.
시행령	특정물품등의조달에 관한국가를당사자로 하는계약에관한법률 시행령특례규정	국가기관 준용	국가기관 준용	정부조달협정, 자유무역협정 및 다자간무역협정 등에 따라 개방된 공공조달시장에서의 계약 특례에 관한 것을 국가기관, 지방자치단체 및 공기업 · 준정부기관 모두 동일한 규정을 적용 받고 있음.
시행규칙	특정물품등의조달에 관한국가를당사자로 하는계약에관한법률 시행특례규칙	국가기관 준용	국가기관 준용	
시행령	특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정	국가기관 준용	국가기관 준용	
시행규칙	특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행 특례규칙	국가기관 준용	국가기관 준용	

「국가계약법」과 「지방계약법」, 위임 입법된 시행령의 주요 차이점을 분석하면 다음과 같다([표 41] 참조). 「국가계약법」 43개 조문을 기준으로 「지방계약법」의 동일하거나 유사한 조문의 차이점과 고유한 조문을 확인할 수 있다. 따라서 기본적인 계약속성에 따른 내용은 동일하더라도 구체적인 적용기준에서는 각 법률의 시행령에서 달리 정하고 있는 경우가 있으므로 법령을 활용하는 경우, 관련 조문을 상호 비교해 확인하는 방식이 요구된다.

표 41 국가계약법과 지방계약법의 주요 차이점 비교

계약속성	국가계약법	지방계약법	차이점
목적	제1조 목적	제1조 목적	■ 지방계약법 제1조에서 "지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적 사항을 규정하여 계약업무 원활한 수행" 목적 명시
적용범위	제2조 적용 범위	제2조 적용 범위	■ 지방계약법 제2조에서 "지방자치법 제2조에 따른 지방자치단체의 수입 및 지출의 원인이 되는 계약 적용" 규정 명시 ■ 국가계약법은 "국제입찰에 따른 정부조달계약*과 국가가 국민을 대상으로 계약"을 적용범위로 명시 ■ 지방계약법 적용 지방자치단체 등이 국제입찰에 따른 계약시 국가계약법령 체계의 규정을 준용하는 근거
교육 · 과학 및 체육에 관한 사항의 적용	–	제3조	■ 지방계약법 제3조에서 교육 · 과학 및 체육에 관한 사항은 "특별시장 · 광역시장 · 도지사를 "교육감"으로 "행정안전부"를 "교육부"로 간주" 규정 명시 ■ 지방계약법의 적용이 지방자치단체와 함께 광역(특별시, 광역시, 도 등)자치단체의 교육청 및 산하 교육기관에도 적용되는 특성을 반영
국제입찰 정부조달계약범위	제4조 국제입찰에 따른 정부조달계약의 범위	제5조 국제입찰에 의한 지방자치단체 계약의 범위	■ 지방계약법 제5조제1항에 따라 정부조달협정(GPA) 기준 국제입찰 대상금액(행정안정부장관 고시) * 물품 · 용역: 3.5억원(자치구 · 군의 경우 7.1억원) 이상 * 공사: 265억원 이상 ■ 국가계약법 제4조제1항에 따라 정부조달협정(GPA) 기준 국제입찰 대상금액(기획재정부장관 고시) * 물품 · 용역: 2.3억원 이상 * 공사: 88억원 이상
계약의 원칙	제5조 계약의 원칙	제6조 계약의 원칙	■ 지방계약법 제6조제3항에서 "계약상대자의 이익을 부당하게 제한하는 특약 설정 금지 및 부당특약 무효" 규정 명시 ■ 국가계약법 제5조제3항 및 제4항에서 동일한 규정 명시
청렴계약	제5조의2 청렴계약	제6조의2 청렴서약제	■ 지방계약법은 청렴서약제 제출 의무 명시 ■ 국가계약법은 시행령 제4조의2에 청렴계약서 제출 명시
청렴계약 위반 계약해제 · 해지	제5조의3 청렴계약 위반에 따른 계약의 해제 · 해지 등	–	■ 국가계약법 제5조의3에서 "청렴계약 위반시 계약해제 · 해지" 규정 명시
계약사무의 위임 · 위탁	제6조 계약사무의 위임 · 위탁	제6조 계약사무의 위임 및 위탁 절차 등	■ 지방계약법 제6조제2항제5호에서 "지방출자출연법에 따른 지방자치다체 출자 · 출연기관"을 계약사무 위임 · 위탁 가능 기관규정 명시

계약속성	국가계약법	지방계약법	차이점
지정정보처리장치	국가계약법 시행령 제96조에서 규정	제6조의2 정보처리장치의 지정 · 고시	■ 지방계약법 제6조의2제1항에서 “입찰 및 계약사무의 전자적 처리를 위한 정보처리장치의 고시” 규정 명시 ■ 행정안전부 장관이 고시한 정보처리장치는 1.국가종합전자조달시스템 (www.g2b.go.kr), 2.단체급식 식재료전자조달시스템(www.eat. co.kr), 3.교육기관 전자조달시스템(www.s2b.go.kr), 4.전자자산 처분 시스템(www.onbid.go.kr), 5.순환자원정보센터 전자입찰시스템 (www.re.or.kr)
계약의 방법	국가계약법 시행령 제21조 내지 제32조에서 지명, 제한, 수수의계약 방법 등 규정	제9조 계약의 방법	■ 지방계약법 제9조에서은 지명기준, 절차, 수의계약 대상범위, 선정절차(제3항)와 수의계약 체결정보 공개 의무 명시(제4항)
구매규격 사전공개	국가계약법은 기획재정부 (계약예규) 정부입찰 · 계약집행기준 제77조에서 규정	제9조의2 구매규격 사전공개	■ 지방계약법 제9조의2제1항에서공개를 명시
입찰공고	제8조 입찰공고	제10조 입찰공고	–
예정가격의 작성	제8조의2 예정가격의 작성	제11조 예정가격의 작성	■ 지방계약법 시행령 제8조제2항제6호에서 “실시설계 기술제입찰”을 예정가격 작성 비대상으로 규정하지 않음.
입찰보증금	제9조 입찰보증금	제12조 입찰보증금	■ 지방계약법 제12조제1항에서 입찰보증금 면제 대상으로 ‘지방공기업법에 따른 지방공기업’ 포함 규정 명시
낙찰자결정	제10조 경쟁입찰에서의 낙찰자 결정	제13조에서 낙찰자결정	■ 지방계약법 13조제2항1호의 단서조항에서 “최저가격 입찰한 자의 순으로 입찰금액의 적정성 심사 후 낙찰자 결정” 명시
계약서의 작성 및 계약 성립	제11조 계약서의 작성 및 계약의 성립	제14조 계약서 작성 및 계약의 성립	■ 계약서 작성 생략 대상으로 지방계약법 제14조제1항에 따른 동법 시행령 제50조제1항1호에서 계약금액5천만원 이하 계약(국가계약법 시행령 제49조 제1호는 3천만원 이하 계약) 명시 규정 ■ 지방계약법 제14조제2항에서 “천재지변 등 제외하고는 행정안전부장관 지정 정보처리장치 이용 전자서명법 제2조제1호에 따른 전자문서에 이한 계약서 작성” 규정 명시
계약보증금	제12조 계약보증금	제15조 계약보증금	
감독	제13조 감독	제16조 감독	■ 지방계약법 제16조제2항에서 “주민생활관련 공사에 대하여 그 공사와 관련한 주민대표자 또는 주민대표자가 추천하는 자를 감독자로 위촉하여 감독” 규정 명시 ■ 제3항에서 “주민참여감독자의 지역주민 건의사항 전달 및 부당행위 등 시정 요구” 규정 명시 ■ 제4항에서 “주민참여감독자에 대한 감독업무수행에 따른 실비 지급” 규정 명시

계약속성	국가계약법	지방계약법	차이점
검사	제14조 검사	제17조 검사	–
대가의 지급	제15조 대가의 지급	제18조 대가의 지급	■ 지방계약법 제18조제2항의 단서를 통해 "해당연도 예산의 범위를 초과하여 집행한 부분에 대한 대가는 계약당사자간 합의" 규정 명시
대가의 선납	제16조 대가의 선납	제19조 대가의 선납	■ 지방계약법 제19조에서 "수입의 원인이 되는 매각계약 등에서 계약상대자가 대가를를 미리 내는 경우에는 계약보증금 면제" 규정 명시
계약의 담보책임	제17조 공사계약의 담보책임	제20조 계약의 담보책임	■ 지방계약법 제20조제2항에서 "물품 및 용역 등의 계약 체결시에도 필요한 경우 담보책임 존속기간" 규정 명시
하자보수보증금	제18조 하자보수보증금	제21조 하자보수보증금	–
물가변동 계약금액 조정	제19조 물가변동 등에 따른 계약금액 조정	제22조 물가 변동 등에 따른 계약금액의 조정	–
회계연도 시작 전 계약체결	제20조 회계연도 시작 전의 계약체결	제23조 회계연도 시작 전 또는 예산배정 전의 계약체결	■ 지방계약법 제23조에서 "예산배정 전 해당 회계연도의 확정된 예산 범위에서 미리 계약체결" 규정 명시 ■ 제23조제3호에서 "주민 생명, 안전 및 건강 등의 사유로 특정기간 내 이행 완료해야 하는 계약" 규정 명시
계속비 및 장기계속 계약	제21조 계속비 및 장기계속계약	제24조 장기계속계약 및 계속비계약	■ 지방계약법 제24조제2항에서 "계속비 계약에서 계약상대자 신청이 있는 경우 해당 연도 예산의 범위를 초과하여 연차별 공사 이행" 규정 명시
단가계약	제22조 단가계약	제25조 단가계약	–
		제26조 제3자를 위한 단가계약	■ 제26조에서 "특별시장 · 광역시장 · 도지사의 관할구역내 시 · 군 · 구에 공통적 물자에 대해 시 · 군 · 구 요청 시 특별시장 · 광역시장 · 도지가 단가계약" 규정 명시
개산계약	제23조 개산계약	제27조 개산계약	■ 지방계약법 제27조제2항에서 "시간적 여유가 없는 긴급한 재해복구를 위한 경우에는 개산계약 체결" 규정 명시
종합계약	제24조 종합계약	제28조 종합계약 등	■ 지방계약법 제28조제3항에서 "경비 절약, 사업의 효율적 추진을 위해 필요한 경우 해당 지방자치단체가 체결하려는 공사물품용역 등의 계약을 한꺼번에 발주하는 통합계약 체결" 규정 명시
공동계약	제25조 공동계약	제29조 공동계약	■ 지방계약법 제29조제2항에서 "지역제한 입찰이 아닌 경우 건설업 등의 균형발전을 위해 공사현장 관할 특별시 · 광역시 · 특별자치시 · 도 및 특별자치도에 본점소재지 있는 1인을 공동수급체 포함" 규정 명시
지체상금	제26조 지체상금	제30조 지연배상금 등	–

계약속성	국가계약법	지방계약법	차이점
부정당업자 제재	제27조 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등	제31조 부정당업자의 입찰참가자격 제한	–
분쟁해결 방법 합의	제28조의2 분쟁해결방법의 합의	제34조의2 분쟁해결방법의 합의	■ 제34조의2제3항에서 “지방계약심의조정위원회에 분쟁의 조정” 신청 규정 명시 ■ 국가계약법 제28조의2에서는 국가계약분쟁조정위원회에서 조정 규정
분쟁조정위원회	제29조 국가계약분쟁조정위원회	제35조 지방계약심의조정위원회	–
계약절차의 중지	제30조 계약절차의 중지	제36조 계약절차 등의 중지	■ 지방계약법 제36조제2항에서 “위원회의 직권에 의한 입찰절차, 계약체결 및 이행 중지 명령에 대하여 지방자치단체의 장의 의견을 고려해야 하는” 규정 명시
계약심의위원회	국가계약법 시행령 제94에서 규정	제32조 계약심의위원회의 설치 · 운영	■ 지방계약법 제32조제1항제1호에서 “계약심의 대상 계약규모를 동법 시행령 제108조제1항제1호를 통해” 규정 명시 ■ 계약심의 대상 계약규모는 1. 시 · 도위원회: 추정가격 70억원 이상 공사(물품 · 용역 20억원 이상) 2. 시 · 군 · 구위원회: 추정가격 50억원 이상 공사(물품 · 용역 10억원 이상)
입찰 및 계약체결의 제한	–	제33조 입찰 및 계약체결의 제한	■ 제33조제1항에서 “지방자치단체의 장 도는 지방의회의원은그 지방자치단체와 영리 목적 계약체결 제한” 규정 명시 ■ 제2항에서 지방자치단체의 장의 배우자, 지방의회의원의 배우자와 각각의 직계 존속 · 비속의 경우도 그 지방자치단체와 수의계약 체결 제한“ 규정 명시
계약담당공무원 교육	제32조 계약담당공무원의 교육	제39조 지방계약담당공무원의 교육 등	■ 지방계약법 제39조제2항에서 “업무 전문성 등을 고려하여 행정안전부 장관이 지정하는 기관으로부터 계약사무의 처리와 관련한 자문과 관련된 정보의 제공을 요청할 수 있는” 규정 명시
계약실적보고서 제출	제33조 계약실적보고서의 제출	제40조 계약실적보고서의 제출	■ 지방계약법 제40조에 따라 동법 시행령 제125조 제1항에서 “회계연도 종료 후 60일 이내에 계약실적보고서를 행정안전부장관에게 제출하는” 규정 명시 ■ 국가계약법 제33조에 따라 동법 시행령 제93조에서는 계약체결 또는 변경후 30일이내 기획재정부장관에게 보고 규정
계약에 관한 법령 협의	제34조 계약에 관한 법령의협의	제41조 계약에 관한 법령에 대한 협의	■ 지방계약법 제41조에서 “중앙행정기관의 장이 지방자치단체의 계약에 관한 법령 입안시 행정안전부장관과 미리 협의하는” 규정 명시
벌칙 적용에서의 공무원 의제	제35조 벌칙 적용에서의 공무원 의제	제38조 벌칙 적용에서 공무원 의제	■ 지방계약법 제38조제2호에서 “주민참여감독자” 규정 명시

계약속성	국가계약법	지방계약법	차이점
평가	국가계약법 시행령 제92조에서 규정	제42조 평가	■ 지방계약법 제42조제1항에서 “지방자치단체의 장이 시행령에서 규정하는 물품, 용역 및 공사에 대해 시공과정과 시공품질 등에 대한 평가 실기 또는 전문기관 평가 의뢰” 규정 명시 ■ 지방계약법 시행령 제125조의3에서 물품 · 용역 1.5억원 이상, 공사 50억원 이상 규정 ■ 국가계약법 시행령 제92조에서는 “대형공사에 대해서만 준공 후 평가단 구성하여 평가” 규정만 명시
계약과정의 공개	국가계약법 시행령 제92조의2에서 규정	제43조 계약과정의 공개	■ 지방계약법 제43조에서 “발주계획, 입찰, 계약, 설계변경 및 그로 인한 계약금액의 조정, 감독, 검사, 대가의 지급 등 입찰, 계약, 계약의이행과 관련된 사항 중 시행령에서 정하는 사항에 대한 공개” 규정 명시 ■ 지방계약법 제43조에 따라 동법 시행령 제124조 제1항에서는 “입찰, 낙찰, 계약, 이행 등에 대한 정보를 지방자치단에**치** 인터넷 홈페이지에 공개”하는 규정 명시 ■ 국가계약법 시행령 제92조의2에서는 지정정보처리장치에 공개 규정

6.2. 공공계약법 관련 하위 계약 관련 행정규칙 비교

「국가계약법」, 「국가계약법 시행령」, 「국가계약법 시행규칙」의 위임 행정규칙으로 입찰, 낙찰, 계약과 관련한 구체적인 실행기준과 절차를 제시하고 있는 규정은 「국가계약법 」체계에서는 기획재정부의 계약예규가 존재한다. 계약예규는 정부 입찰 · 계약집행기준 등 총 17종이 제정, 운용되고 있다. 「지방계약법」 체계에서는 행정안전부 예규로 제정된 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」과 「지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준」 등 2개의 계약 관련 행정규칙이 존재한다. 이들 2개 행정규칙은 국가기관에 적용되는 17종의 계약예규를 포함하고 있다([표 42] 참조). 이런 차이는 단순히 외적인 규정 제정, 관리체계의 차이보다 내용적인 측면에서 국가기관과 지방자치단체의 계약환경적 특성이 반영된 구체적 규정의 내용과 기준값 등에서 중요한 차이가 있다. 예를 들면 동일한 협상에 따른 계약 체결 규정의 세부 기준이 달라 낙찰자가 달라질 수 있는 문제점이 발생할 수 도 있다. 따라서 「국가계약법」 또는 「지방계약법」 적용 상황에 따라 적용되어야 할 하위 계약예규를 명확히 인식하고 관련 기준의 적용이 중요하다.

표 42 공공기관 유형별 적용 계약 관련 행정규칙

국가기관 (기획재정부 계약예규)	지방자치단체 (행정안전부 예규)	공기업 및 준정부기관	비고
정부 입찰 · 계약 집행기준	지방자치단체 입찰 및 계약집행기준	국가기관 계약예규 준용	기획재정부 계약예규는 각각이 독립적인 행정규칙으로 제정 및 운영
–	제1장 입찰 및 계약 일반기준	기관별 계약규정, 계약규정시행세칙 제정 운영	행정안정부 예규는 '지방자치단체 입찰 및 계약집행기준'과 '지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준'의 2개 예규 내 포함하여 규정하는 특성
예정가격작성기준	제2장 예정가격 작성요령		
정부 입찰 · 계약 집행기준 내 포함	제3장 계약심사 운영요령		
정부 입찰 · 계약 집행기준: 제2장 제한경쟁입찰의 운용	제4장 제한입찰 운영요령		
정부 입찰 · 계약 집행기준: 제4장 긴급에 따른 수의계약 및 소액수의계약 등의 집행	제5장 수의계약 운영요령		
공동계약운용요령	제6장 공동계약 운영요령		
종합계약집행요령	제7장 종합계약 운영요령		
물품구매(제조)입찰유의서	제8장 입찰 유의서		
용역입찰유의서			
공사입찰유의서			
물품구매(제조)계약일반조건	제9장 계약 일반조건		
용역계약일반조건			
공사계약일반조건			
–	제10장 일괄입찰 등의 공사 입찰 특별유의서		
–	제11장 일괄입찰 등의 공사 계약특수조건		
–	제12장 지방계약심의조정위원회 운영요령		
–	지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준		
입찰참가자격사전심사요령	제1장 입찰참가자격 사전심사기준		

국가기관 (기획재정부 계약예규)	지방자치단체 (행정안전부 예규)	공기업 및 준정부기관	비고
적격심사기준	제2장 적격심사 기준		
적격심사기준	제2장의1 시설공사 적격심사 세부기준		
적격심사기준	제2장의2 기술 · 학술연구 용역 적격심사 세부기준		
적격심사기준	제2장의3 물품 적격심사 세부기준		
용역계약 종합심사낙찰제 심사기준	제3장 종합평가 낙찰자 결정 기준		
공사계약 종합심사낙찰제 심사기준			
–	제4장 일괄입찰 등의 입찰참가자격 사전심사기준		
일괄입찰 등에 의한 낙찰자 결정기준	제5장 일괄입찰 등에 의한 낙찰자 결정기준		
(국가유산청 예규) 국가유산 수리 종합심사낙찰제 심사기준	제6장 국가유산 수리 종합평가 낙찰자 결정기준		
협상에 의한 계약체결기준	제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준		
경쟁적대화에 의한 계약체결기준	제8장 경쟁적 대화에 의한 계약 낙찰자 결정기준		
(국토교통부 고시) 건축 설계 공모 운영지침 (조달청지침) 조달청 건축 설계공모 운영기준	제9장 설계공모 낙찰자 결정기준		
–	제10장 품질 등에 의한 낙찰자 결정기준		
–	제11장 건설업역 개편에 따른 낙찰자 결정기준		

요약(Summary)

전 세계 주요 국가는 공공조달과 관련된 법체계를 일반적으로 공공조달법 또는 공공계약법의 2가지 유형 중 하나로 운영하고 있다. 공공조달법을 채택한 경우, 공공계약과 관련된 법률을 별도로 제정하거나 시행령 수준에서 계약 규정 형태로 운영하고 있다. 한편 공공계약법의 형식으로 공공조달 관련 법적 체계를 운영하는 경우, 계약법령에 공공조달 일반과 관련한 사안을 통합하여 운영하고 있다. 미국의 경우, 연방정부 조달과 관련하여 정부 부처 등 모든 연방기관은 연방조달을 관장하는 기본 법률인 '미국 연방조달규정(FAR : Federal Acquisition Regulation)'을 준수해야 한다. 캐나다 연방정부의 내부 공공서비스 및 조달을 담당하는 PSPC(Public Services and Procurement Canada)는 조달 절차에 대한 표준 조항을 포함하는 공급 매뉴얼(Standard Acquisition Clauses and Conditions Manual)을 개발 및 시행하고 있다. 영국의 경우 기존 공공조달 관련 법령인 물품 및 용역(서비스)에 포괄적으로 적용되는 공공계약규정(Public Contracts Regulation 2015), 에너지 · 수도 · 항구에 적용되는 유틸리티계약규정(Utilities Contracts Regulations 2016) 및 양허권계약규정(Concession Contracts Regulations 2016), 국방 및 안보 계약규정(Defence and Security Public Contracts Regulations 2011) 등이 폐지되고, Procurement Act 2023로 통합되었다. 우리나라는 중앙행정기관 등 국가기관을 중심으로 적용되는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 지방자치단체 등에 적용되는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 근간으로 운영하고 있다. 상기 2개 법률을 통칭하는 경우 공공계약법이라고 한다. 또한 공공 서비스를 제공하고, 국민 생활에 필수적인 에너지와 SOC 등 국가의 핵심 인프라를 담당하는 공기업과, 의료 · 복지 · 안전 등 국민 생활과 밀접한 사업을 수행하는 준정부기관의 업무적 특성을 고려한 「공기업 · 준정부기관 계약사무규칙」이 운용되고 있다.

공공계약법은 국가 또는 지방자치단체가 사경제의 주체로서 상대방과 대등한 관계에서 체결한 사법상 계약과 동일하다. 따라서 민법상 계약의 원칙이 동일하게 적용된다. 이러한 측면에서 '계약자유의 원칙'은 "계약에 의한 법률관계의 형성은 법률에 저촉되지 않는 한 각자의 자유에 맡겨지며, 법률도 그러한 자유의 결과를 가능한 한 승인한다는 원칙"이다. 이러한 공공계약법령의 주요 내용을 살펴보면 다음과 같다.

우선 공공계약에서 계약금액의 결정은 입찰과 평가기준 적용의 기준금액인 예정가격의 결정에서 시작된다. 예정가격은 국가계약법 제8조의2 제1항에 따른 "입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 낙찰자 및 계약금액의 결정기준으로 삼기 위하여 미리 해당 규격서 및 설계서 등에 따라 산정된 가격"으로 정의하고 있다. 공공계약법에서는 공공조달 실행을 위해 계약을 체결하려는 경우, 일반경쟁의 방법으로 진행해야 한다. 그러나 일반경쟁이 적합하지 않은 계약의 특성(계약목적, 성질,

요약(Summary)

규모 등)이 있다고 인정되면 지명경쟁과 수의계약의 방법도 활용할 수 있다(국가계약법 제7조 제1항). 낙찰자를 결정함에 있어 기본적인 원칙은 “국고의 부담이 되는 경쟁입찰의 경우에는 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 계약이행능력 및 기획재정부장관이 정하는 일자리창출 실적 등을 심사하여 낙찰자”를 결정한다. 즉, 기본적으로 계약이행능력과 기타 심사요소를 충족하는 것을 전제로, 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자를 선정하는 것을 원칙으로 한다(국가계약법 시행령 제42조). 이는 순수한 의미의 최저가낙찰제를 의미하는 것은 아니며, 가격대비가치(VFM)의 관점에서 일정 수준 이상의 계약이행능력이 보장되는 경우, 발주기관에 유리한 낮은 가격을 입찰한 자를 선정한다는 의미이다. 따라서 계약이행능력에 대한 요구수준 및 반영방식에 따라 낙찰자는 단순히 가장 낮은 가격을 제시한 자로만 결정되지는 않는다. 국가가 세금을 지출하는 경쟁입찰에서는 1. 충분한 계약이행능력이 있다고 인정되는 자로서 최저가격으로 입찰한 자, 2. 입찰공고나 입찰설명서에 명기된 평가 기준에 따라 국가에게 가장 유리하게 입찰한 자, 3. 그 밖에 국가계약법 시행령에서 특별히 기준을 정한 경우에는 그 기준에 가장 적합한 입찰한 자를 낙찰자로 선정한다(국가계약법 제10조). 낙찰자 선정 단계를 거쳐 계약체결을 위해서는 계약서를 작성하는 것이 원칙이다. 계약서의 내용은 1. 계약의 목적, 2. 계약금액, 3. 이행기간, 4. 계약보증금, 5. 위험부담, 6. 지체상금(遲滯償金), 7. 그 밖에 필요한 사항을 명시하고 계약 담당 공무원과 계약상대자가 계약서에 기명 · 날인하거나 서명함으로써 계약이 확정된다(국가계약법 제11조).

국가계약법 시행령 제110조 제1항에 따른 추정가격 10억 원 이상 종합공사, 1억 원 이상 전문공사 및 기타 8천만 원 이상, 5천만 원 이상 물품과 용역(서비스) 계약에서 발주기관의 계약담당공무원에 의해 불이익을 받은 계약상대자인 조달기업은 그 행위를 취소하거나 시정하기 위해 이의신청을 할 수 있다(국가계약법 제28조). 계약상대자인 조달기업의 이의신청은 15일 이내 해당 중앙관서의 장에게 해야 하며, 해당 중앙관서의 장은 15일 이내 그 결과를 신청인에게 통지해야 한다. 계약상대자는 이의신청에 대한 해당 중앙관서의 통지내용에 이의가 있는 경우 20일 이내 국가계약법 제29조에 따른 ‘국가계약분쟁조정위원회’에 조정을 위한 재심을 신청할 수 있다. 국가계약에서는 분쟁이 발생한 경우 소송에 앞서 국가계약분쟁조정위원회를 통한 조정 또는 중재법에 따른 중재 중 계약당사자 간 합의로 정한 하나의 방법으로 우선 조정절차를 진행할 수 있다(국가계약법 제28조의2).

민법에서 계약(契約)은 둘 이상의 서로 대립하는 의사표시의 일치에 의하여 성립하는 법률행위를 의미한다. 채권법에서의 계약은 채권계약을 말하며, 좁은 의미의 계약으로 정의하기도 한다. 계약과

요약(Summary)

관련된 법규는 민법에서 가장 핵심적인 부분으로, 계약에 대한 법률적 이해는 매우 중요하다. 계약자유라 함은 계약에 의한 법률관계의 형성은 법의 제한에 부딪히지 않는 한 계약당사자의 자유에 맡겨진다는 원칙을 말한다. 민법상 계약은 그 성질에 따라 다양하게 정의할 수 있으나, 명확한 형식적 절차가 규정된 전형계약과 그렇지 않은 비전형계약으로 구분된다. 민법에서 전형계약은 증여, 매매, 교환, 소비대차, 사용대차, 임대차, 고용, 도급, 현상광고, 위임, 임치, 조합, 종신정기금, 화해, 여행의 15가지를 한정하여 규정하고 있다. 따라서 이 외의 계약 유형은 모두 비전형계약으로 볼 수 있다. 국가계약법 등 공공계약은 기본적으로 전형계약에 해당되며, 15가지 계약유형 중 '도급'계약이 가장 대표적인 계약 형태로 볼 수 있다. 계약체결에 따라 당사자 간에 대가적 채무 관계가 형성되는 경우 이를 유상계약, 즉 쌍무계약이라 하며, 반대로 대가적 의무관계가 없는 경우에는 편무계약으로 분류한다. 계약은 서로 대립하는 2개 이상의 의사표시가 합치하는, 채권의 발생을 목적으로 하는 법률행위를 말한다. 계약은 의사표시에 의하여 권리 · 의무가 발생하거나 변경되는 행위로서, 법률행위의 일종이며 민법상 법률행위에 관한 다수의 규정이 적용된다. 또한 계약은 일부 예외적인 경우를 제외하고는 일반적으로 청약과 승낙이라는 서로 대립하는 두 의사표시의 합치에 의해 성립하는 특성을 보유한다(법령용어사전, 국가법령정보센터, 2025.03). 계약의 해제는 유효하게 성립한 계약을 소급하여 소멸시키는 일방적인 의사표시를 말하며 그에 따라 계약을 해소시키는 권리를 해제권이라고 한다(국가법령정보센터, 법령용어사전, 2025). 이미 성립된 계약에 대한 해제권은 ① 약정해제권과 ② 법정해제권의 2가지 유형이 있다. 약정해제권은 계약의 당사자 간 해제권 보류에 관한 특약을 설정하고 계약을 체결한 경우이다. 반면 법정해제권은 법률의 규정으로 당연히 발생하는 해제권으로 「민법」제544조와 제545조에 따른 이행지체, 「민법」 제546조에 따른 이행불능의 두 가지를 규정하고 있다(국가법령정보센터, 법령용어사전, 2025). 국가계약법 등 공공계약법에서는 민법에서 규정하는 전형계약 중 매매, 임대, 도급계약 등의 방법을 채택하고 있으나, 가장 대표적인 계약 방법은 '당사자 중 일방이 요구하는 일정한 일을 완성할 것을 약정하고 그 결과에 대하여 다른 일방이 보수를 지급할 것'을 약정하는 도급계약이 활용된다. 화해는 소송을 통한 법적 분쟁절차를 진행하지 않고, 계약 당사자 간 조정과 협의를 통해 분쟁을 종결시키는 절차이다. 민법 제731조에서는 화해의 의의를 규정하고 있고, 제732조에서는 화해 계약을 통해 당사자 간의 기존 법률관계를 변경하거나 새로운 법률관계를 형성하는 '화해의 창설적효력'을 규정하고 있다.

조달사업법은 국가중앙조달기관인 조달청이 "조달사업을 공정하고 효율적으로 수행하기 위하여 조달사업의 범위와 운영 및 관리에 필요한 사항을 규정"하기 위해 1995년 제정되었다. 공공계약법 및

요약(Summary)

조달사업법에 따른 조달업무는 불가피한 경우를 제외하고는 전자조달시스템을 활용하여 전자적으로 처리하도록 노력해야 한다(전자조달법 제5조). 이는 공공조달의 실행원칙 중 하나인 '전자조달시스템 활용'을 구현하는 구체적인 조치이다. 공기업 및 준정부기관은 기본적으로 국가계약법령의 적용을 받아 공공조달 및 계약 관련 업무를 수행한다. 그러나 공기업 및 준정부기관은 조직 및 수행업무의 특성상 일반적인 공공기관과 달리 공공조달 및 계약업무 수행이 필요한 경우가 있어, '공기업 준정부기관 계약사무규칙(이하 '계약사무규칙'이라 함)'을 적용하고 있다.

참고문헌(Reference)

1. 국내문헌

법률용어사전, 법령정보센터, 2025.

공공조달역량개발원. (2025a).“대한민국 조달제도 기본서 – 물품구매계약 –.” 공공조달역량개발원

공공조달역량개발원. (2025b).“대한민국 조달제도 기본서 – 용역 · 협상 · MAS –.” 공공조달역량개발원

공공조달역량개발원. (2025c).“대한민국 조달제도 기본서 – 시설공사계약 –.” 공공조달역량개발원

공공조달역량개발원. (2025d).“대한민국 조달제도 기본서 – 외자 등 기타 –.” 공공조달역량개발원

공공조달역량개발원. (2025e).“대한민국 조달제도 기본서 – 조달기업 –.” 공공조달역량개발원

조달청. (2025a). “조달청 홈페이지–조달업무.” 조달청

조달청. (2025b). “공공조달길잡이 핸드북.”조달청

서울중앙지방법원. (2015). “서울중앙지방법원 2015. 4. 7. 선고 2013나54627 판결 [손해배상(기)].” 케이스노트(CaseNote).

서울행정법원. (2018). “서울행정법원 2018. 8. 17. 선고) 2017구합86125 판결 [정산금 청구].” 케이스노트(CaseNote).

대법원. (2020). “대법원 2020. 5. 14. 선고 2018다298409 판결 [매매대금반환].” 케이스노트(CaseNote).

대법원. (2006). “대법원 2006 6. 29. 선고 2005다41603 판결 [소유권이전등기].”케이스노트(CaseNote).

대법원. (2017). “대법원 2017 11. 14. 선고 2016다201395 판결 [소유권이전등기말소등].”케이스노트(CaseNote).

대법원. (2022). “대법원 2022 6. 30. 선고 2022다209383 판결 [적격심사대상자지위확인].”케이스노트(CaseNote).

대법원. (1997). “대법원 1997. 7. 25. 선고 97다5541 판결 [부당이득금반환].”케이스노트(CaseNote).

대법원. (2002). “대법원 2002. 9. 4. 선고 2001다1386 판결 [공사대금].”케이스노트(CaseNote).

대법원. (2002).“대법원 2002. 4. 26. 선고 2000다50497 판결 [소유권이전등기말소].”케이스노트(CaseNote).

대법원. (2005). “대법원 2005. 11. 25. 선고 2005다53705,53712 판결 [매매대금 · 계약금반환등].” 케이스노트(CaseNote).

대법원. (2015). “대법원 2015. 11. 26. 선고 2015다227376 판결 [용역비].”케이스노트(CaseNote).

생활법령정보. 법제처. 2025.

민법[시행 2025. 1. 31.] [법률 제20432호, 2024. 9. 20., 일부개정]

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(국가계약법)[시행 2024. 9. 27.] [법률 제20401호, 2024. 3. 26., 일부개정]

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(국가계약법 시행령)[시행 2025. 4. 22.] [대통령령 제35453호, 2025. 4. 22., 일부개정]

참고문헌(Reference)

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙(국가계약법 시행규칙)[시행 2025. 5. 1.] [기획재정부령 제261호, 2025. 5. 1., 일부개정]

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(지방계약법)[시행 2024. 2. 17.] [법률 제19634호, 2023. 8. 16., 타법개정]

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(지방계약법 시행령)[시행 2025. 3. 12.] [대통령령 제35382호, 2025. 3. 12., 타법개정]

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙(지방계약법 시행규칙)[시행 2024. 12. 6.] [행정안전부령 제527호, 2024. 12. 6., 일부개정]

조달사업에 관한 법률(조달사업법)[시행 2024. 9. 27.] [법률 제20407호, 2024. 3. 26., 일부개정]

조달사업에 관한 법률 시행령(조달사업법 시행령)[시행 2024. 10. 29.] [대통령령 제34621호, 2024. 7. 2., 일부개정]

조달사업에 관한 법률 시행규칙 (조달사업법 시행규칙)[시행 2024. 7. 3.] [기획재정부령 제1071호, 2024. 7. 1., 일부개정]

전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률(전자조달법)[시행 2020. 12. 10.] [법률 제17354호, 2020. 6. 9., 타법개정]

전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행령(전자조달법 시행령)[시행 2020. 12. 10.] [대통령령 제31222호, 2020. 12. 8., 타법개정]

전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행규칙(전자조달법 시행규칙)(전자조달법 시행령)[시행 2013. 9. 23.] [기획재정부령 제360호, 2013. 9. 17., 제정]

제7장

공공조달 분쟁관리

제1절 공공조달 법규 분쟁 및 해석

제2절 공공조달 및 계약 관련 법규 위반시 제재

제7장 공공조달 분쟁관리

학습목표(Learning Objectives)

이 장을 학습한 후 다음의 내용을 이해하고 설명할 수 있습니다.

- 공공조달 관련 분쟁의 유형과 조정방법에 관한 이해
- 공공계약 관련 법령의 유권해석과 감사사례 이해 및 설명
- 계약의 해제 · 해지 및 후속 조치사항 이해 및 설명
- 부정당업자 제재 처분 사유 및 제재 조치 사항 이해 및 설명
- 불공조달행위 유형 및 후속 조치사항에 대한 이해 및 설명
- 부당이득 환수 사유 및 조치사항 이해 및 설명

키워드(Keywords)

공공조달 분쟁(Public Procurement Disputes), 유권해석(Authoritative Interpretation), 국가계약분쟁조정위원회(State Contract Dispute Conciliation Committee), 중재(Arbitration), 계약해제 · 해지(Contract Rescission · Termination), 부정당업자 제재(Debarment), 불공정조달행위(Unfair Procurement Practices), 부당이득(Unjust enrichment)

제1절
공공조달 법규 분쟁 및 해석

1.1. 공공조달 분쟁 조정

가. 공공조달 분쟁 현황

공공조달은 「국가계약법」, 「지방계약법」, 「조달사업법」 등 공공계약과 조달 관련 법규와 「판로지원법」, 「여성기업법」, 「장애인기업법」, 「중증장애인생산품법」, 「녹색제품구매법」, 「사회적기업법」 같은 전략적 공공조달 관련 법령의 적용을 받는다. 이에 따라 발주기관과 계약상대자 간에는 업무 수행 과정에서 다양한 분쟁이 발생할 수 있다. 최근 5년간 연평균 450건 내외의 본안소송, 가처분, 행정심판 등의 분쟁이 발생하고 있고, 그중 약 79%는 조달청이 승소하고 있다. 이 통계는 장기간의 소송에 소요되는 시간, 인력, 비용 등의 부담을 고려했을 경우, 소송 이전에 조정, 중재 등을 통해 분쟁을 조기에 해결하는 방안이 계약상대자인 조달기업에 유리하다는 점을 나타낸다([표 1] 참조).

표 1 공공조달 관련 소송 등 분쟁발생 현황

년도	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년 7월	계	계류중
본안소송	253	243	232	225	132	1,085	239
가처분	169	201	195	172	110	847	30
행정심판	38	29	38	58	30	193	14
중재	0	0	0	0	0	0	0
계	460	473	465	455	272	2,125	283

출처: 조달소송 현황(2024년 7월기준), 조달청, 2024.08.

최근 5년간 연도별 종결된 분쟁사안 1,086건 중 약 70.4%인 765건이 판결을 통해 종결처리되었으나 소취하나 조정을 통해 종결된 사안도 29.6%인 321건으로 나타났다. 소취하나 조정으로 판결 이전에 소송당사자가 소를 취하하거나 법원의 도움을 받아 당사자 간 합의를 통해 소송이 종결된 건의 경우는 소송 절차 이전 조정이나 화해 절차를 통해 해결 가능성이 높은 사안으로 볼 수 있다([표 2] 참조).

표 2 본안소송 종결 및 승소율

구 분	계	승소 또는 패소			기 타				승소율(%) A/C
		승소(A)	패소(B)	계(C)	소취하	조정	기타*	계	
'20년	277	151	43	194	76	7	0	83	77.8
'21년	238	147	27	174	55	7	2	64	84.5
'22년	224	122	35	157	54	8	5	67	77.7
'23년	233	111	47	158	69	4	2	75	70.3
'24년 7월	114	69	13	82	27	1	4	32	84.1
계	1,086	600	165	765	281	27	13	321	78.9

출처: 조달소송 현황(2024년 7월기준), 조달청, 2024.08.

공공조달과 계약 관련 분쟁조정은 「국가계약법」 제28조의2에 따른 '조정' 또는 '중재'의 방법으로 계약에서 발생하는 문제를 해결할 수 있도록 규정하고 있다. 분쟁의 해결 방법으로 '조정'을 선택한 경우에는 「국가계약법」 제29조에 따른 '국가계약분쟁조정위원회'를 통해 '조정'을 신청할 수 있다. '중재'의 방법을 선택한 경우에는 중재법에 따라 중재기관인 대한상사중재원에 중재를 신청하고 절차를 진행할 수 있다. 「지방계약법」 제34조의2에 따라 '조정'이나 '중재' 중 한 가지 방법을 계약당사자 간 합의로 정하고, '조정'의 방법을 선택한 경우 「지방계약법」 제35조에 따른 '지방계약심의조정위원회'에 분쟁의 조정을 신청할 수 있다.

나. 공공조달 분쟁 유형

공공조달은 국가계약법령과 지방계약법령을 중심으로 다양한 법률, 시행령, 시행규칙, 행정규칙 등 법적 기준에 따라 업무가 수행된다. 따라서 공공조달 실행이나 계약과 관련해 계약당사자 또는 이해관계자와 이견이 발생하는 경우 법률적 분쟁이 야기될 수 있다. 일반적인 법률적 분쟁은 민사소송, 형사소송, 행정소송, 가사소송 등 4가지 유형이 존재하며, 그중 공공조달과 관련해서는 민사소송과 행정소송을 주된 법적 분쟁 형태로 볼 수 있다.

'민사소송'이란 「민법」, 「상법」 등 사법(私法)에 따라 규율되는 대등한 주체 사이의 신분상 또는 경제상 생활관계에 관한 사건에 관한 소송을 말한다(대한민국 법원 전자소송포털–사건유형별 절차안내–민사 참조).

민사소송 관련 분쟁은 소송 외 분쟁 해결 제도인 화해, 조정, 중재 등을 통해 다룰 수 있으며 이를 '대안적 분쟁 해결 제도(ADR: Alternative Dispute Resolution)'라고 한다. 우리나라 공공계약법령에서는

이 같은 대안적 분쟁 해결 절차로서 화해, 조정, 중재를 모두 마련하고 있다. 대표적으로 「국가계약법」 제28조의2 제2항에 따라 '국가계약분쟁조정위원회'(「지방계약법」 제35조에 따른 '지방계약심의조정위원회')의 '조정'과 중재법에 따른 '중재' 중 한 가지 방법을 계약당사자 간 합의로 정하도록 하고 있다. 이들 규정을 통해 공공계약법령에 따른 분쟁은 기본적으로 민사적 분쟁 성격을 내포하고 있다고 볼 수 있다.

'형사소송'은 「형법」을 위반한 사람을 재판하는 절차로, 국가가 범죄를 행한 죄인에게 형벌을 집행하는 것과 관련한 소송을 말한다. 범죄 사실을 인지하고 수사를 개시한 후 재판을 통해 유죄 또는 무죄를 판단하는 절차를 거친다. 형사소송은 적용 법률인 형법상 범죄행위와 관련한 분쟁을 다루므로 공공계약법령과 직접 관련한 분쟁에서 형사소송이 이루어질 가능성은 낮다. 다만 공공계약법령에 따른 이행 과정에서 위법 또는 불법적 행위가 형법상 범죄행위에 해당하는 경우 형사소송 대상이 될 수 있다.

'행정소송'은 행정기관의 위법한 처분이나 그 밖에 공권력의 행사 · 불행사 등에 따른 국민의 권리 또는 이익의 침해를 구제하고, 공법상의 권리관계 또는 법적용에 관한 분쟁을 적정하게 해결하는 데 목적이 있는 소송이다(「행정소송법」 제1조). 즉, 행정소송의 기능으로는 국민의 권리구제와 행정통제기능을 들 수 있다(생활법령정보, www.easylaw.go.kr). 행정소송은 그 내용에 따라 항고소송, 당사자소송, 민중소송, 기관소송으로 구분된다. 항고소송과 당사자소송은 국민의 개인적 권리, 이익의 보호를 목적으로 하는 소송(학문적 '주관소송')이다. 그 반면에 민중소송과 기관소송은 객관적인 법질서를 적정하게 유지하기 위한 소송(학문적 '객관소송')이다. 행정소송의 목적과 절차 등을 규정하고 있는 「행정소송법」은 직접 행정청의 처분 등을 공격하는 소송인 항고소송을 중심으로 규정되어 있으며, 행정활동 그 자체에 관한 구제제도 중에서 가장 중요한 절차이다. 국가계약법령 등 공공계약법령이나 유관 행정규칙의 적용 과정에서 계약당사자 간 가장 빈번하게 발생하는 분쟁 유형에 해당한다. 주된 법적 분쟁 유형인 민사소송 간 차이를 살펴보면, 행정소송은 행정 실현을 목적으로 하는 공법상의 법률관계를 대상으로 하고, 민사소송은 사법상의 법률관계를 그 대상으로 한다는 점이다. 공공조달이나 계약과 관련한 주된 행정소송 대상은 부정당업자 제재, 입찰참가자격 제한처분, 국가보조금 환수처분, 직접생산확인 취소처분, 우수제품지정 취소처분, 거래정지 취소처분, 집행정지, 가처분신청 등이 해당한다.

행정소송과 유사한 기능으로 행정심판이라는 절차가 존재한다. 행정심판은 처분을 행한 행정청에 이의를 제기해 처분청의 상급기관에서 다시 한번 심리하도록 함으로써 법원의 간섭 없이 행정청 스스로 행정의 능률성과 동일성을 확보하기 위해 행정청에 마련된 제도이다. 이에 비해 행정소송은 행정청의 위법한 처분, 그 밖의 공권력 행사, 불행사 등으로 발생한 국민의 권리 또는 이익의 침해를

구제하고 공법상의 권리관계 또는 법적용에 관한 분쟁 해결을 도모하는 법원의 재판 절차라는 점에서 가장 큰 차이점이 존재한다(출처: 대한민국법원 전자민원센터(http://help.scourt.go.kr) 절차안내–행정–알기 쉬운 행정소송). 취소소송은 법령에 따라 해당 처분을 대상으로 행정심판을 제기할 수 있는 경우에도 이를 거치지 않고 제기할 수 있다. 다만 다른 법률에 해당 처분에 관한 행정심판의 재결을 거치지 않으면 취소소송을 제기할 수 없다는 규정이 있는 경우에는 그에 따라야 한다(「행정소송법」 제18조제1항).

다. 국가계약분쟁조정제도

국가계약분쟁조정제도는 국가(공공기관 포함)와 공공조달 참여 기업 간의 분쟁에서 상당한 시간과 비용이 소요되는 소송을 대체해 합리적인 조정 대안으로 분쟁을 해결하기 위해 2013년 도입되었다. 이를 통해 공공조달 참여 기업이 신속하고 효율적으로 국가계약 관련 분쟁을 해소할 수 있는 제도이다. 공공조달 규모 확대와 함께 제도 시행 초기인 2014년 1건에 불과하던 조정 제기 건수가 2024년 53건으로 증가했다.

국가계약분쟁조정위원회는 정부위원과 민간위원으로 구성되며, 위원장 1명을 포함해 15명 이내의 위원으로 구성된다. 위원장은 기획재정부 장관이 지명하는 고위공무원, 위원은 중앙행정기관의 장이 지명하는 소속 공무원과 기획재정부 장관이 지명하는 분야별 민간 전문가로 구성된다. 분쟁조정을 신청할 수 있는 대상은 「국가계약법 시행령」 제110조제1항에 따라 추정가격 기준 종합공사 4억 원 이상, 전문공사 1억 원 이상, 기타공사(종합, 전문공사 이외 공사) 8,000만 원 이상, 물품이나 용역서비스 5,000만 원 이상 계약 건에서 이의신청을 할 수 있다. 분쟁조정 신청 사유는 ①국제입찰에 따른 조달계약의 범위 ②부당특약 ③입찰참가자격 ④입찰공고 ⑤낙찰자 결정 ⑥입찰계약보증금 국고 귀속 ⑦계약금액 조정(물가변동, 설계변경, 공사기간 연장 추가비용 등) ⑧개산계약 등 정산 ⑨지체상금, 지체일수 산입 범위 ⑩계약 해제 · 해지 등 10개 항목이다. 국가계약분쟁조정을 신청하는 비용은 무료이나 「국가계약법 시행규칙」 제86조제1항에 따라 외부 전문가 감정 등이 필요한 경우에는 실비가 발생할 수 있다. 심사, 조정과 관련해 분쟁 청구인이 부담하는 비용의 종류는 ①감정 · 진단과 시험 비용 ②증인과 증거 채택 비용 ③검사와 조사 비용 ④녹음, 속기록과 통역 등 기타 심사 조정에 소요되는 비용이다.

분쟁조정신청 대상 계약 요건과 신청 사유에 해당되는 경우, 중앙행정기관의 장(공공기관 포함)의 이의신청 결과에 이의가 있는 계약상대자(조달기업 등)가 조정을 청구하면 국가계약분쟁조정위원회를

통해 심사, 조정을 진행한다. 국가계약분쟁조정위원회는 조정 청구를 받은 날로부터 50일 이내에 조정을 완료함으로써 계약상 권리관계를 조기에 확정할 수 있도록 한다.

분쟁조정을 위한 세부적인 절차는 ①이의신청 → ②이의신청 회신(이상 조정 이전단계) → (이하 조정 신청단계) ③재심청구 → ④수리 · 각하 여부 의결 → ⑤심사, 조정안 작성 → ⑥조정안 통보 등 6단계로 진행된다. 진행 단계별로 살펴보면 첫째, 이의신청은 공공계약과 관련해 불이익을 받은 계약상대자(조달기업 등)가 중앙행정기관의 장에게 불이익을 유발한 원인행위가 있었던 날부터 15일 이내, 그 행위가 있음을 안 날로부터 10일 이내 신청한다. 둘째, 중앙행정기관의 장은 이의신청을 받은 날로부터 10일 이내에 이의신청 수용 여부 등을 회신한다. 셋째, 계약당사자인 중앙행정기관의 장과 조달기업 간 이의신청 과정에서 회신 결과에 이의가 있는 계약당사자가 회신 통지를 받은 날로부터 15일 이내 국가계약분쟁조정위원회에 재심을 청구한다. 넷째, 국가계약분쟁조정위원회에서 청구된 재심 요청 사항의 수리 또는 각하 여부를 의결한다. 조정 청구를 수리할 경우에는 7일 이내에 관련 당사자에게 문서로 통지해야 한다. 각하는 형식적 요건 미충족, 10일 이내 보완 요청 미이행, 조정실익이 없는 경우, 부정한 목적 등으로 청구했다고 판단되는 경우, 그 사유를 명시해 청구인에게 통보한다. 다섯째, 수리된 재심청구 건은 심사, 조정안을 작성한다. 심사, 조정안의 작성과 관련해 국제입찰 조달 범위, 입찰참가자격, 입찰공고, 낙찰자 결정 관련 사건은 입찰, 계약 절차가 진행 중이거나 예정일 경우에 해당 절차의 중지 여부도 의결이 가능하다. 또한 공사기간 연장, 계약금액 조정, 지체상금 관련 사건의 경우 감정절차 진행과 감정 결과에 관한 당사자 의견 수렴 과정이 추가로 진행된다. 당사자 간 금액 협의가 필요한 경우, 이견이 발생하면 국가계약분쟁조정위원회에서 결정할 수 있다. 마지막 단계는 조정안을 당사자에게 통보하는 단계로, 국가계약분쟁조정위원회에서 분쟁조정 관련해 계약당사자에게 통보하고 15일 이내에 이의를 제기하지 않을 경우 재판상 화해와 같은 효력이 발생하면서 조정 절차가 종결된다. 국가계약분쟁조정의 효력과 관련해 분쟁조정의 당사자는 조정안을 제시받은 날로부터 15일 이내에 국가계약분쟁조정위원회에 문서로 이의를 제기하지 않은 경우, 재판상 확정판결의 효력을 갖게 되어 이를 대상으로 별도의 소송을 제기할 수 없다([그림 1] 참조).

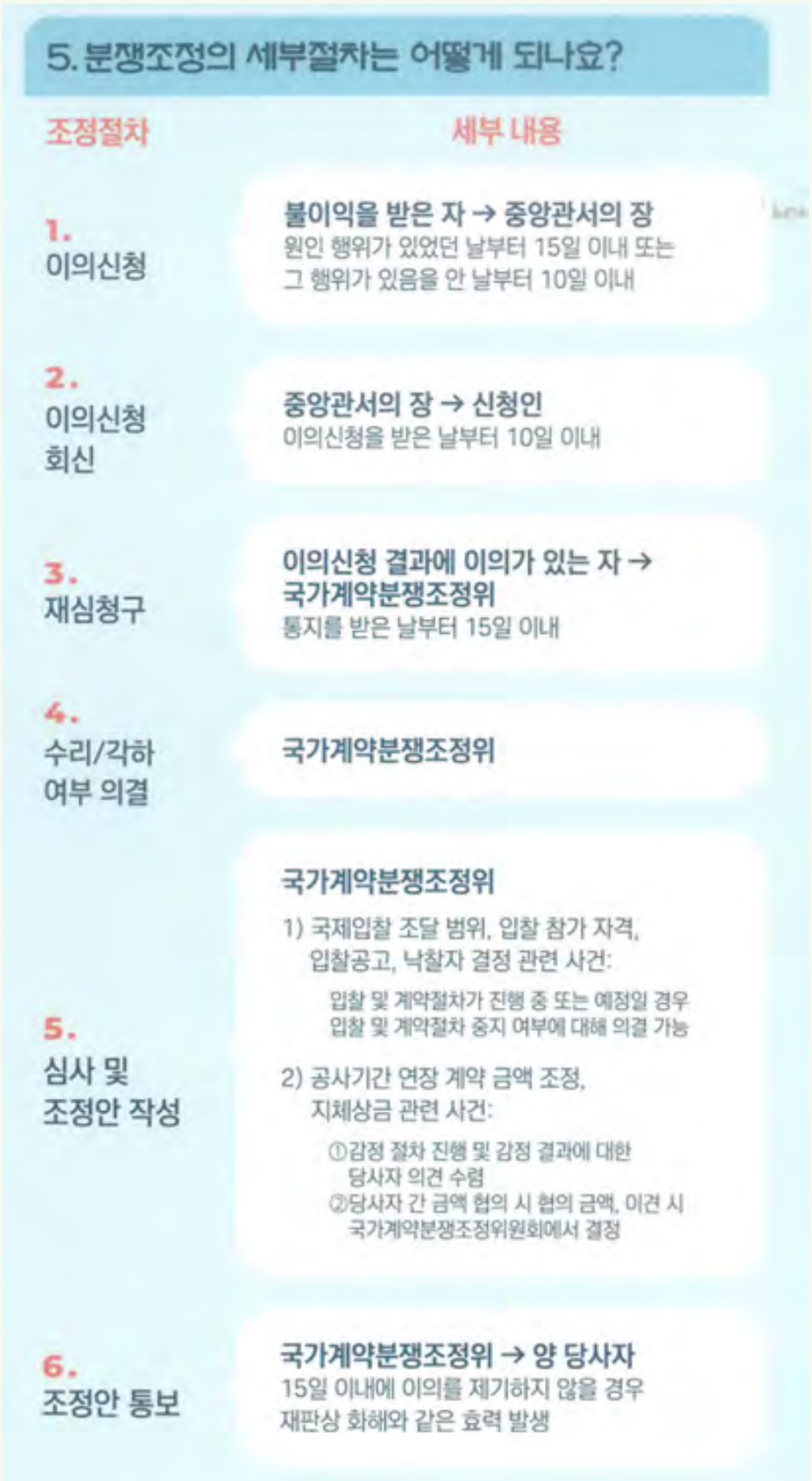


그림 1 국가계약분쟁조정위위원회 조정절차

라. 중재제도

1) 중재제도 개요

「국가계약법」 제28조의2(「지방계약법」 제34조의2)에 따른 국가(공공)계약에서 분쟁 해결 방법으로 조정과 중재를 규정하고 있다. 국가계약에서 분쟁 해결 방법 중 조정은 국가계약분쟁조정위위원회를 통해서 처리된다. 반면에 중재를 분쟁 해결 방법으로 계약당사자가 합의한 경우에는 「중재법」에 따라 상설 법정 중재기관인 '대한상사중재원'을 통한 중재 절차가 진행된다.

공공계약에서 분쟁을 해결하기 위한 대안적 방안으로 중재제도는 법적 소송과 달리 당사자 간 자율적인 협상과 합의를 통해 분쟁을 해결한다는 측면에서 의의가 있다. 국가계약법령 등과 관련해 주로 제기되는 민사소송은 가장 기본적인 법적 분쟁해결제도로서 법원을 통해 절차적 공정성, 판결의 공신력, 집행을 위한 공권력이 보장된다. 그러나 과다한 소송으로 국가적 · 사회적 비용이 증가하고 소송 당사자 간 갈등이 심화되는 등 부작용도 있으므로 세계 각국은 분쟁의 발생을 예방하고, 사회적으로 분쟁을 흡수하는 역량을 강화하고 있다. 이를 위해 우선적으로 고려되는 것이 대안적 분쟁해결(ADR: Alternative Dispute Resolution) 제도의 육성과 활용이다. 이를 통해 당사자 간 자율적인 분쟁 해결을 모색하는 기회를 보장함으로써 교섭과 협상을 통한 분쟁 해결 역량을 향상하는 방법이 효과적이다. 이를 통해 법원에 소송을 제기하고 3심까지 진행하는 과정에서 소요되는 비용, 시간 등의 부담을 경감할 수 있다. 이를 위해서는 전문적인 교섭과 협상 역량을 보유한 제3자(전문가)의 개입을 통한 중재와 조정이 보다 효과적인 것으로 볼 수 있다.

법적 소송의 대안적 분쟁 해결 제도로 고려될 수 있는 협상, 조정, 중재 간의 특성을 비교해 보면 다음과 같다. 참여 형태에서 협상, 조정, 중재는 당사자의 자발적 참여를 원칙으로 하나 소송은 법적 강제성에 기반한다. 분쟁 해결 과정에서 제3자의 개입 여부에서 조정과 중재는 당사자 간 합의를 원칙으로, 조정인과 중재인이 제3자로서 관여한다. 판결의 경우는 판사의 법적 강제력을 바탕으로 제3자 개입이 이루어진다. 형식적 요건 측면에서 협상과 조정은 특별한 요건이 없으나 중재의 경우에는 당사자 합의를, 소송의 경우에는 법규에 따른 형식과 절차적 요건을 갖추어야 한다. 분쟁을 해결하기 위한 결론의 효력 측면에서 협상과 조정은 계약관계에서 효력을 가지나 중재와 판결은 집행력을 보유하고 있다. 이 같은 대안적 분쟁 해결 방법을 비교하는 데 조정과 관련해 국가계약분쟁조정위원회의 조정은 중재와 유사한 효력이 있는 것으로 볼 수 있다([그림 2] 참조).

◆ ADR 제도의 특성

	협상	조정	중재	판결
참여	자발적	자발적	자발적	강제적
제3자의 개입	없음	당사자 합의(조정안)	당사자 합의(중재인)	판사
요식성	무제한	무제한	당사자 합의	엄격한 규율(법)
절차의 성질	무제한	무제한	쌍방 기회 부여	쌍방 기회 부여
결론	상호 합의	상호 합의	합의된 규범에 따른 중재판정(단심제)	법률에 따른 판결(3심제)
강제성	계약으로서의 효력	계약으로서의 효력	집행력 있음 (제한된 범위 내 법원에 이의제기)	집행력 있음
공공성	사적 절차	사적 절차	사적 절차 (이의가 있으면 국가개입 가능)	공적 절차

출처: 대한상사중재원, 2025

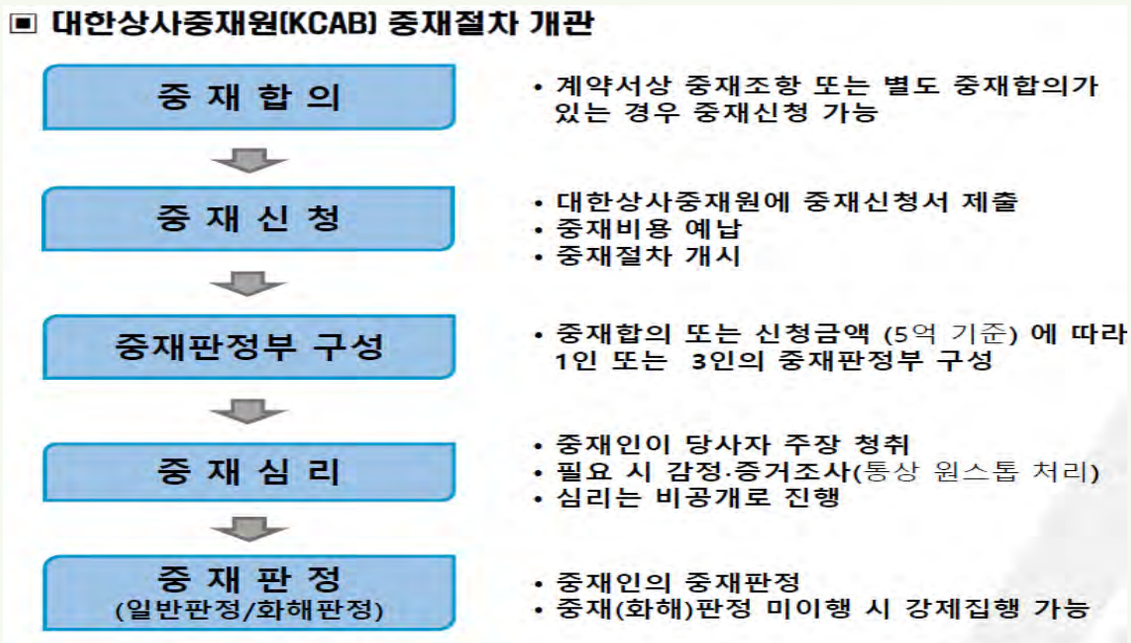
그림 2 법적소송과 대안적 분쟁해결 방법 특성 비교

2) 중재 절차

중재는 당사자 간의 합의로 재산권상의 분쟁이나 당사자가 화해로 해결할 수 있는 비재산권상의 분쟁을 법원의 재판에 의존하지 않고 중재인의 판정에 따라 해결하는 절차(「중재법」 제3조제1호)를 가리킨다. 중재합의는 계약상의 분쟁인지 여부와 관계없이 일정한 법률관계에 관해 당사자 간에 이미 발생했거나 앞으로 발생할 개연성이 있는 분쟁의 전부 또는 일부를 중재를 통해 해결하도록 하는 당사자 간의 합의(「중재법」 제3조제2호)를 말한다. 중재판정부는 중재 절차를 진행하고 중재판정을 내리는 단독중재인 또는 여러 명의 중재인으로 구성되는 중재인단(「중재법」 제3조제3호)을 가리킨다.

중재법에 따른 국내 법정 상설 중재기관인 대한상사중재원(KCAB)의 중재 절차는 '①중재합의 → ②중재신청 → ③중재판정부 구성 → ④중재심리 → ⑤중재판정' 등 5단계로 진행된다. 단계별로 살펴보면 첫째, 중재합의는 계약서상 중재조항 또는 별도 중재합의가 있는 경우에 중재신청이 가능하다. 공공계약법령에서는 분쟁의 해결 방법으로 조정과 중재를 명시하고 있으므로 국가계약분쟁조정위원회를 통한 조정이 아닌 중재를 계약당사자가 「중재법」 제8조제2항에 따른 서면(또는 제3항의 서면으로 간주되는 방법)으로 합의하는 것이 중재합의에 해당한다. 둘째, 중재합의가 되면 국내 법정 상설 중재기관인 대한상사중재원에 중재신청서를 제출하고 비용을 예납함으로써 중재 절차가 개시된다. 셋째, 중재 신청에 따른 중재를 위한 중재인은 당사자 간 합의로 정하나 특별한 합의가 없는 경우에는 3명을 원칙으로 한다. 다만 「중재법」 제12조제3항에 따라 중재인의 선정에 관한 합의 등이 이루어지지 않을 경우, 법원이나 중재기관의 지정을 통해 중재인이 선정될 수 있다.

실무적으로 중재합의 또는 신청금액이 5억 원 이하인 경우 1명으로 구성하고, 그 이상인 경우 3명으로 중재판정부를 구성할 수 있으나 당사자 간 합의에 따라 변경될 수 있다. 넷째, 중재심리는 중재인이 당사자의 주장을 청취하고 필요성 감정과 증거조사를 수행하되 비공개로 진행한다. 마지막으로 중재판정은 중재인이 중재심리 결과를 바탕으로 중재판정을 하게 된다([그림 3] 참조).



출처: 대한상사중재원, 2025

그림 3 대한상사중재원(KCAB) 중재절차 개관

중재는 중재 절차의 진행과 관련해 탄력성(자율성), 우호성(관계지속성), 전문성, 비밀성, 중립성, 신속성(경제성) 측면에서 상대적으로 강점이 있다. 중재의 탄력성은 중재인 선정과 절차 진행 시 당사자 간 자신의 의사를 직접 반영하고 관여할 수 있다는 점이다. 우호성은 법적 소송 대비 당사자 간 우호적 분위기에서 분쟁 해결을 도모함으로써 거래 관계 유지의 개연성이 높아진다는 점이다. 전문성은 중재 대상 사건과 관련된 전문가를 중재인(법원의 판사 역할)으로 선임이 가능하므로 사건이나 해당 분야 이해도가 높다는 점이다. 비밀성은 심리 절차가 비공개이며 비밀이 보장된다는 점이다. 중립성은 국제분쟁 등에서 중립적인 중재판정부 구성이 가능하다는 점이다. 신속성은 중재판정이 단심으로 이루어져 신속하게 결론 도출이 가능하고 상대적으로 비용이 적게 소요된다는 점이다.

그러나 중재는 별도의 중재합의(사후 중재합의 포함)를 해야 하고, 국제중재의 경우에는 고액의 비용이 소요되며, 중재판정부의 절차를 진행하는 데 강제력이 미흡해 중재 절차가 지연되는 경우가 발생한다는 측면에서 단점도 존재한다.

3) 중재판정의 효력과 집행

중재판정의 효력은 양쪽 당사자 간에 법원의 확정판결과 동일한 효력(「중재법」 제35조)을 가지나 「중재법」 제38조에 따라 중재판정 취소를 위한 소송 대상 등인 경우에는 승인 또는 집행이 거절될 수 있다. 중재판정을 승인하고 집행하기 위해서는 「중재법」 제37조에 따라 중재합의에서 지정한 법원 또는 중재지를 관할하는 법원에 중재판정의 정본 또는 사본을 제출하면 된다.

중재판정에 불복할 경우 중재판정의 취소를 요구하는 소송(「중재법」 제36조)을 법원에 제기해야 한다. 중재판정을 취소하기 위한 소송은 중재판정 정본을 수령한 날로부터 3개월 이내 제기해야 하며, 법원에서 해당 중재판정을 승인하거나 집행 결정이 확정되면 소송을 제기할 수 없다. 그러나 중재제도의 목적과 취지를 고려하면 정당한 사유 없이 불복할 경우 사실상 법원을 통한 소송절차와 차이가 없어지므로 중재판정을 취소하는 소송은 특별한 경우에만 가능하다. 첫째, 주재 합의의 당사자가 중재합의 당시 무능력자였던 경우에 제기 가능하다. 둘째, 중재판정의 취소를 구하는 당사자가 중재인의 선정 또는 중재 절차에 관해 적절한 통지를 받지 못했거나 변론을 할 수 없었던 경우에도 가능하다. 셋째, 중재판정이 중재합의 대상이 아닌 분쟁을 다루거나 범위를 벗어난 사항을 다룬 경우이다. 넷째, 중재판정부의 구성 또는 중재 절차가 「중재법」 또는 당사자 간 합의에 반하는 경우에 가능하다. 다섯째, 법원의 판단으로 중재판정의 대상 분쟁이 중재로 해결될 수 없는 경우에도 가능하다. 마지막으로 법원의 판단으로 중재판정의 승인 또는 집행이 선량한 풍속이나 사회질서에 위배되는 경우에 한해 취소 소송을 제기할 수 있다.

1.2. 유권해석과 감사 사례

가. 법령의 유권해석 개요

법령 해석은 법령의 구체적 적용을 위해 법령의 의미를 체계적으로 이해하고 그 제정 목적에 따라 규범의 의미를 명확히 하는 이론적 · 기술적인 작업을 말하며, 통상 행정부 내에서 법령 해석에 관한 전문적인 의견을 제시할 수 있는 법제처 등이 행하는 법령 해석을 '정부유권해석'이라 한다(법제처, 2025).

정부유권해석은 행정기관이 법령을 집행하는 과정에서 법령의 내용 해석에 의문이 있거나 다른 행정기관과 관련 법령 해석상 이견이 발생하는 경우, 정부의 통일된 법령 해석 의견을 제시하는 것을 말한다. 정부유권해석은 「정부조직법」과 「법제업무 운영규정」등에 따라 법제처에서 담당하고

있다. 단, 민사, 상사, 형사, 행정소송, 국가배상 관련 법령과 법무부 소관 법령, 다른 법령의 벌칙 조항 해석은 법무부가 수행한다. 행정기관의 법집행 작용은 구체적 사실을 확인하고 해당 사실에 적용될 법령의 의미와 내용을 해석해 해당 사실에 적용하는 일련의 과정으로, 정부유권해석은 행정기관의 법집행 작용을 위한 해석의 기준을 제시한다. 이런 측면에서 유사 의미로 사용되는 '행정해석'은 해당 행정기관이 소관 법령을 집행하면서 법령을 해석하는 것으로, 해석과 적용 범위에서 차이점이 존재한다. 행정해석에 이견이 있는 경우 정부유권해석을 통해 통일된 법령의 해설과 집행기준을 마련할 수 있다.

정부유권해석은 법원의 판결에 따른 사법해석과 달리 관계 행정기관 내에서만 효력을 가지나 법적인 구속력은 없다. 그러나 정부의 법령 해석과 집행기준의 통일성과 일관성을 위반하는 법령 해석과 집행을 할 경우 부적절한 집행에 따른 징계나 감사원 감사 등을 통한 책임 문제가 제기될 수 있어 사실상의 구속력을 가진다고 볼 수 있다. 그러나 정부유권해석과 다른 법원의 확정판결, 즉 사법해석이 나온 경우에는 정부유권해석의 효력과 구속력은 제한된다. 이는 법원이 구체적인 분쟁 사건을 해결할 목적으로 법령을 해석해 확정판결하면 행정기관 내부에서만 효력이 있는 정부유권해석보다 우선하는 효력이 있기 때문이다. 따라서 행정부에 소속된 행정기관과 관련된 법령의 해석상 효력의 범위와 구속력 유무에 따른 적용 우선순위는 '사법해석(법원)'〉 '정부유권해석(법제처)'〉 '행정해석(개별 행정기관)' 순을 따른다.

정부유권해석의 절차는 민원인이 해석이 필요한 법령의 소관 중앙행정기관에 유권해석을 질의하면 해당 기관이 법제처로 정부유권해석을 의뢰한다. 법제처에서는 접수 → 검토 → 심의 절차를 거쳐 법제처장이 유권해석을 접수한 중앙행정기관으로 법령의 해석 결과를 회신한다. 정부유권해석 결과를 수신한 중앙행정기관은 당초 법령해석 질의를 한 민원인에게 회신하는 절차를 따른다([그림 4] 참조).

이들 법령해석제도 중 행정기관 관련 정부유권해석과 행정해석은 중앙행정기관인 기획재정부, 행정안전부, 조달청 소관의 공공조달이나 계약 관련 법령의 해석에도 동일하게 적용된다. 공공조달이나 계약법령의 일반적 · 원론적 · 개념적인 규정이나 수요기관과 조달기업 등 이해관계자별 관점 차이에 따라 해당 유무나 적용 여부 등에서 해석상 이견이 발생할 수 있다. 이 경우 해석상 견해차가 있는 당사자 간 이해관계에 따라 당초의 입법 배경, 목적 또는 취지를 고려하지 않고 왜곡된 해석을 할 경우, 법적 안정성과 신뢰성이 저해되고 실효성을 확보할 수 없다. 따라서 공공조달 관련 법령의 적용과 해석에서 통일성과 일관성을 확보함으로써 공공조달 관련 법집행의 안정성을 도모하기 위해 '행정해석'인 유권해석 제도가 운영되고 있다.



출처: 법제처, 2025.

그림 4 정부유권해석 수행 절차

공공조달이나 계약 관련 행정해석기관은 국가계약법령의 경우 기획재정부, 지방계약법령의 경우 행정안전부, 「조달사업법」·「전자조달법」 등은 조달청이 담당하고 있다. 그러나 국가계약법령과 기획재정부 소관의 계약예규 등의 행정해석 업무는 2003년부터 조달청이 위임받아 수행하고 있다([그림 5] 참조). 기관별 소관 법령과 관련한 행정해석에서 이견이 발생하면 법제처의 정부유권해석을 통해 통일된 법령 해석과 집행기준을 확보할 수 있다.

질의 내용	소관 부처
• **국가계약법령 및 기획재정부 계약예규·고시·통첩 적용 계약관련 법규해석** (공공기관의 경우 국가계약법령을 준용하여 법규해석) ☞ **기획재정부로부터 『국가계약 관련 법령에 대한 계약법규 해석업무』를 위임 받아 2003. 5. 12.부터 계약법규 해석 업무를 수행**	**조달청 (기획재정부)**
• 지방계약법령 적용 계약관련 법규해석	**행정안전부**
• 건설산업기본법, 건설기술관리법 관련 법규해석 • 표준품셈, 실적공사비, 하도급계약, 설계기준관련 법규해석	**국토교통부**
• 기타	법령 **소관부처**

☞ **조달청**(www.pps.go.kr) – 국민참여 – 종합민원센터 – 질의·사례 – **계약법규**
☞ **행정안전부**(www.mois.go.kr) – 참여·민원 – 온라인 민원신청 – 온라인 민원FAQ – **국민신문고로 연계**
☞ **국민권익위원회: 국민신문고**(www.epeople.go.kr) 로그인 – 민원 – 일반민원 – **민원질의응답·답변원문**
☞ **법제처**(www.moleg.go.kr) – 법제업무정보 – 법령해석 – **법령해석 사례**

출처: 법제처, 2025.

그림 4 정부유권해석 수행 절차

나. 공공조달과 계약법령 해석 사례

1) 수요기관 유형별 공공계약법령 적용 판단

국내 공공조달의 법적 체계에 따라 국가기관, 지방자치단체, 공공기관 등에 적용되는 공공계약법령은 상이하다. 그러나 국가기관으로서 국가계약법령을 적용받는 조달청에 지방계약법령을 적용받는 지방자치단체가 중앙조달을 요청하는 경우, 적용되는 계약법령과 관련한 혼란이 발생할 수 있다. 이에 법제처의 유권해석은 수요기관이 적용받는, 즉 지방자치단체인 경우 지방계약법령을 적용해 조달청이 입 · 낙찰, 계약 절차 등을 적용하는 것이 적정하다고 판단했다([표 3] 참조). 「지방계약법」이 2005년 말 제정되고 2006년부터 시행되면서 국가 중앙행정기관인 조달청에 지방자치단체가 중앙조달을 요청하는 경우 적용 계약법령 적용에 행정기관 간 이견이 발생했고, 이에 정부유권해석을 통해 수요기관에 적용되는 계약법령으로 중앙조달 절차를 진행하는 것으로 통일되었다. 이 같은 유권해석에 따라 집행의 안정성을 확보하기 위해 「지방계약법」 제7조제2항에 단서를 신설해 「국가계약법」 적용 중앙행정기관의 장 등에게 계약사무를 위탁(중앙조달요청 등)하는 경우 「지방계약법」 적용을 명시했다.

표 3 중앙조달요청 시 계약법령 적용 관련 해석사례

개요	지방자치단체의 장이 조달청에 계약을 요청하는 경우 적용되는 법률은? (법제처 안건번호07-0318, 2007. 12. 7., 재정경제부)
질의	지방자치단체의 장이 「조달사업에 관한 법률 시행령」제14조 또는 제15조에 따라 조달청장에게 요청하여 조달사업을 발주하는 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」중 어느 법률을 적용하여야 하는지?
회신	지방자치단체의 장이 「조달사업에 관한 법률 시행령」제14조 또는 제15조에 따라 조달청장에게 요청하여 조달사업을 발주하는 경우 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 적용하여야 함
참고	* 「지방계약법」 적용 근거(이유) : 「조달사업법」상 입찰보증금 · 계약보증금 · 지체상금은 해당 수요기관의 수입, 조달청장이 발주하는 경우에도 그 법적 효과가 수요기관에 귀속됨, 조달청은 요청기관의 계약 수탁자로서의 지위 * 「지방계약법」제7조 제2항에 단서 신설 : 「국가계약법」적용을 받는 중앙행정기관의 장 또는 전문기관에 계약사무를 위임 또는 위탁을 하는 경우 「지방계약법」을 따라 계약사무를 처리하도록 규정 [전문개정 2009. 2. 6.]

2) 회계연도 또는 예산확정 이전 입찰공고, 계약 체결 가능 여부 판단

공공조달을 위한 입찰공고는 사업계획에 따른 예산이 배정되어야 이를 근거로 기초금액, 추정가격, 예정가격 등을 결정해 진행할 수 있다. 그러나 연말에 다음 연도 초에 신속한 입찰공고 진행이 필요한 경우, 완전히 확정되지 않은 예산을 근거로 입찰공고 등 계약 관련 업무를 진행할 수 있는지에 의문이 발생할 수 있다. 이에 조달청은 긴급한 재해복구 등 성격상 중단할 수 없는 계약인 경우 회계연도 시작

또는 예산배정 전이라도 미리 계약을 체결할 수 있으나, 그 효력은 회계연도 시작일 이후 또는 예산배정 이후에 발생하면 가능하다고 해석한다. 특히 중단할 수 없는 계약의 경우에는 예산 확정 전이라도 계산 사전 절차인 입찰공고는 가능하다고 판단한다. 다만 예산 미확정으로 예정가격의 변경 발생 가능성을 입찰공고문에 명시하고 확정된 예산에 따라 예정가격이 변경되는 당초 공고를 취소하고 새로운 입찰공고를 진행해야 한다([표 4] 참조).

표 4 회계연도 시작 전 계약 및 관련 절차 진행 가능 여부 해석

개요	회계연도 시작 전 계약(재정관리과-670, 2014. 2. 24.)
질의	■ 예산확정 전인 상태라 하더라도 계약 체결이 아닌 계약준비 단계인 입찰공고는 실질적인 계약상대가 없는 행위이므로 업무 진행을 할 수 있는지 여부?(예산 확정 전 계약준비 단계인 입찰공고 가능 여부)
회신	■ 긴급한 재해복구, 임차, 운송, 보관계약 등 성질상 중단할 수 없는 계약인 경우 회계연도 시작 또는 예산배정 전이라도 미리 계약을 체결할 수 있음. 단, 계약의 효력은 회계연도 시작일 이후 또는 그 예산배정 이후에 발생하도록 하여야 함. ■ 중단할 수 없는 계약의 경우 예산확정 전이라도 계약사전 절차인 입찰공고는 가능 ☞ 예산이 확정되지 않아 추후 예정가격의 변경이 발생할 수 있음을 공고문에 명시 ☞ 입찰공고 후 확정된 예산으로 인하여 예정가격이 변경되는 경우 ⇒ 공고취소 후 새로운 공고 ※ 고려할 사항 : 낙찰자 선정 시점에 예산이 확정되지 않는 경우나 예산이 변경되는 경우, 재공고 가능성, 공고기간, 낙찰자 선정 시점 등을 종합적으로 검토하여 공고시기 등 결정이 필요(특혜 시비 발생 여지)
참고	〈관련 규정〉 ■ 「지방계약법」제23조(회계연도 시작 전 또는 예산배정 전의 계약체결) / 「국가계약법」제20조 – 지방자치단체의 긴급한 재해복구계약 또는 임차 · 운송 · 보관 계약 등 그 성질상 중단할 수 없는 계약에서는 대통령령으로 정하는 바에 따라 회계연도 시작 전 또는 예산배정 전이라도 그 회계연도의 확정된 예산의 범위에서 미리 계약을 체결할 수 있다. ■ 「지방계약법 시행령」제76조(회계연도 시작 전의 계약 등) / 「국가계약법 시행령」제67조 – 「지방계약법」제23조에 따라 회계연도 시작 전 또는 예산배정 전에 계약을 체결하려는 경우에는 계약의 효력이 회계연도 시작일 이후 또는 그 예산배정 이후에 발생하도록 하여야 한다. 〈예산편성 및 집행관련 규정〉 * 「지방재정법」제6조(회계연도), 제7조(회계연도 독립의 원칙) * 「국가재정법」제2조(회계연도), 제3조(회계연도 독립의 원칙) 등 * 「국고금관리법」제20조(지출원인행위의 준칙) 지출원인행위는 배정된 예산 또는 기금운용계획의 범위

3) 전자조달시스템의 정보와 붙임 공고문의 내용이 다른 경우 우선순위

모든 입찰공고는 국가종합전자조달시스템 나라장터를 통해 공고해야 한다. 나라장터를 통해 전자입찰공고를 하는 경우, 시스템에 등록하는 정보는 기본적으로 입찰공고문 또는 과업내용서와 중복되는 항목이 다수 존재한다. 따라서 시스템에 해당 항목별 정보 입력 과정에서 오류가 발생할 수 있다. 예를 들면 전자조달시스템상 공고(게시)일자와 붙임의 입찰공고문의 공고일자가 상이할 수

있다. 이 경우 입찰공고일 또는 전일을 기준으로 유효성 여부가 결정되는 실적, 자격, 면허 보유 등과 관련해 입찰참가업체별로 유불리 등에 영향을 미칠 수 있어 중점적 관리가 필요하다([그림 6] 참조).



그림 6 나라장터 전자조달시스템과 붙임 공고문의 상이한 정보

또한 나라장터 전자조달시스템과 붙임 공고문의 계약 방법이 상이한 경우에도 입찰참가자격과 낙찰자 선정 결과에 영향을 미칠 수 있으므로 오류 없이 동일한 내용으로 입력되도록 해야 한다. 그럼에도 불구하고 실무적으로 전자조달시스템과 붙임 공고문의 내용은 상충할 수 있어 이를 판단하는 기준에서도 유권해석 결과가 존재한다. 우선 경쟁 방법과 낙찰자선정 방법 같은 공고의 내용이 다른 경우에는 입찰공고문의 내용을 우선 적용한다. 반면에 공고(게시)일자가 상이한 경우에는 전자조달시스템의 공고일자를 우선 적용한다. 이 같은 해석의 근거는 「전자조달법 시행령」 제4조제3항에서 "전자조달시스템에 게시된 내용과 붙임 파일 형태의 입찰공고문(이하 '입찰공고문')의 내용이 다른 경우에는 입찰공고문의 내용을 우선한다. 다만, 입찰공고일은 전자조달시스템에 게시한 날과 입찰공고문에 적힌 입찰 공고일이 다른 경우 전자조달시스템에 게시한 날이 우선한다"라고 규정하고 있기 때문이다. 다만 이런 해석은 나라장터를 통한 입찰공고에 적용되며, 자체 전자조달시스템을 이용하는 경우에는 해당 전자조달시스템의 규정에 따라야 한다.

4) 입찰공고 내용의 중대한 하자에 따른 입찰 취소 가능 여부

입찰공고의 내용 중 해당 입찰의 입찰참가자격이 국가계약법령 등에 배치되는 형태로 설정된 경우, 정당한 참가자격을 갖춘 조달기업의 입찰참가 기회를 제약하는 문제점이 발생한다. 이런 문제점을 예방하기 위해서는 입찰공고문을 작성하는 단계에서 입찰참가자격 등을 면밀히 검토해 중복적 제한요소의 적용, 규정에 위배되는 실적 규모 설정 또는 특정한 상표나 규격 등이 명시되지 않도록 유의해야 한다. 그러나 입찰공고가 게시된 이후에 입찰참가자격 제한기준 적용 오류 같은 중대한 문제점이 발견되면 공정하게 입찰을 진행하기 위해 해당 입찰공고를 취소하고 새로운 입찰공고를 진행하는 것이 적정하다고 판단한다([표 5] 참조). 그러나 입찰공고 내용에 단순한 법규 위반 사항이거나 관련 법령 등을 잘못 표기하는 등 경미한 오류인 경우에는 정정공고로 대체할 수 있다. 이는 당초의 입찰공고를 정정해 계속 진행하는 것으로, 정정공고를 하는 경우 해당 입찰공고 기간의 남은 일수에 5일 이상을 가산해 공고토록 함으로써 정정 내용을 인지하고 그에 따른 입찰 준비 기간 등을 부여하고 있다.

표 5 입찰공고 내용의 중대한 하자 시 입찰취소 가능 여부 해석

개요	회계연도 시작 전 계약(재정관리과-670, 2014. 2. 24.)
질의	■ 입찰참가자격 제한의 중대한 하자를 이유로 공고 중인 입찰(당초 입찰)을 취소하고 새로운 입찰에 부칠 수 있는지 여부?
회신	■ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제21조는 제한경쟁입찰을 하는 경우 입찰 참가자격을 공사실적, 기술보유상황, 재무상태 등으로 제한할 수 있도록 하고 있으나, 「정부 입찰 · 계약 집행기준」제5조에서는 특정한 명칭의 실적으로 제한함으로써 유사한 실적이 있는 자의 입찰참가기회를 제한하거나 특정상표 · 규격 · 모델을 지정하여 입찰에 부치는 것을 금지하고 있음. ■ 따라서, 계약담당공무원은 입찰과정을 진행함에 있어 관련 법령 및 회계예규를 준수 하여야 할 의무가 있는 바, 제한경쟁 입찰과정에서 입찰참가자격 제한사항에 회계예규를 위반하는 중대한 하자가 있는 경우에는 공정한 입찰을 위해 낙찰자 결정 전에 당해 입찰을 취소하는 것이 타당한 것으로 사료됨.
참고	〈관련 규정〉 ■ 「정부 입찰 · 계약 집행기준」제5조(제한기준) 제4항 단서에 제한해서는 안 되는 사항 11가지 명시 ■ (행정안전부 예규)「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제1장 – 제1절 –7. 계약담당자 주의사항에 입찰 및 계약 과정에서 금지해야 할 사항 35가지 명시 ■ 입찰공고를 취소 정정해야 하는 경우 ■ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제1장 제1절 3항(새로 공고와 정정공고) – 시기 : 개찰 전 까지 취소나 정정이 가능 – 사업내용, 예정가격, 입찰참가자격, 입찰 및 계약의 조건 등 입찰공고 내용에 중대한 착오 · 오류가 있는 경우에는 해당 입찰공고를 취소하고 새로 공고 – 입찰공고 내용에 단순 법규위반 사항이 포함되어 있거나 관련 법령 등을 잘못 표기하는 등 경미한 하자가 있는 경우에는 정정공고 – 정정공고는 해당 입찰 공고기간의 남은 일수에 5일 이상을 가산하여 공고

5) 계약 체결 전 낙찰자의 계약무효 사유 발생 시 진행 절차

입찰공고 후 적격심사제를 적용해 1순위 업체를 심사해 낙찰자로 결정했으나 계약 체결을 할 수 없는 결격사유가 확인되면 계약 절차를 어떻게 해야 하는지 의문이 발생할 수 있다. 새로운 입찰공고를 진행해서 낙찰자를 다시 결정해야 할 것인지 아니면 당초 입찰공고를 통한 차순위 업체를 심사해 낙찰자 선정요건에 부합하면 낙찰자를 변경해야 할 것인지를 판단할 필요가 있다. 이 경우 기획재정부에서는 당초 입찰공고의 차순위 업체를 심사해 요건에 부합하는 경우 낙찰자를 변경해 계약을 체결할 수 있는 것으로 해석한다([표 6] 참조). 적격심사낙찰제가 아닌 협상에 따른 계약 방법이 적용되는 경우 제안서 평가 결과 1순위 업체가 낙찰예정자에 해당하는 우선협상대상자로 선정되나 협상이 결렬되면 2순위 업체가 요건에 부합하고 협상이 성립되면 낙찰자로 선정 후 계약을 체결할 수 있다. 그러나 낙찰자 선정 방법과 관계없이 계약 체결 이후에 결격사유가 발견되면 계약을 해제 · 해지하고 새로운 입찰공고를 진행해 낙찰자를 다시 선정하고 계약 절차를 진행해야 한다.

표 6 낙찰자의 계약무효 사유 발생시 계약절차 해석

개요	계약체결 전 1순위업체의 계약무효사유 발견 시 계약 절차(계약제도과-1587, 2013. 11. 14.)
질의	■ 계약체결 전에 1순위 업체가 입찰참가자격 부적격자로 판명된 경우 차순위 순으로 필요한 심사를 거쳐 낙찰자를 결정할 수 있는지 여부?
회신	■ (기획재정부 계약예규) 「물품구매(제조)입찰유의서」 제16조 제10항에서는 낙찰자로 결정된 자가 계약체결 이전에 입찰무효 등 부적격자로 판명되어 낙찰자 결정이 취소된 경우로서 동 부적격자를 제외하고 유효한 입찰이 성립될 때에는 차순위자 순으로 입찰절차를 진행할 수 있도록 하고 있음. ■ 따라서, 계약체결 전에 1순위 업체가 입찰참가 부적격자로 판명된 경우 부적격자를 제외하고 유효한 입찰자가 2인 이상인 경우에는 해당 입찰절차가 무효가 되는 것은 아니며, 차순위자 순으로 입찰절차를 진행할 수 있다고 할 것임 ☞ (기획재정부) 불필요한 재공고 · 재입찰 절차의 생략을 통한 국가계약의 적시성 확보 (사업차질, 비용발생 등 문제점 방지)
참고	〈관련 규정〉 ■ (계약예규) 「물품구매(제조)입찰유의서」 – 제16조(낙찰자의 결정) ⑩ 계약담당공무원은 낙찰자로 결정된 자가 계약체결 이전에 입찰무효 등 부적격자로 판명되어 낙찰자 결정이 취소된 경우로서 동 부적격자를 제외하고 2인이상 유효한 입찰이 성립되어 있는 때에는 차순위자 순으로 필요한 심사 등을 실시하여 낙찰자를 결정한다. ■ 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준」 제8장 입찰유의서 → 2절 입찰절차 → 17. 낙찰자결정 → 차 ■ "부적격자"의 범위는? : 입찰무효(참가자격이 없는 자 등), 부정당제재, 영업정지, 허위 적격심사서류 등 ☞ 발주기관의 착오에 의하여 잘못 결정된 낙찰자 또는 허위서류 제출 등 입찰 무효로 판명된 낙찰자 등과 같이 원래부터 낙찰을 받을 수 없는 자를 의미

6) 부정당업자 제재 사유에 해당할 경우 적격심사 제외 여부

적격심사가 적용되는 물품구매 입찰에서 낙찰자가 부정당업자 제재 사유에 해당하는 문제가 있을 경우, 낙찰자를 부적격처리하고 차순위 업체를 대상자로 적격심사를 진행해야 하는지 의문이 발생할 수 있다. 그러나 낙찰자를 선정하기 위한 적격심사 과정에서 부정당업자 제재 사유가 발생하더라도 실제 부정당업자 제재 처분이 확정되지 않으면 그 사유의 발생만으로 적격심사에서 제외 조치를 할 수 없는 것으로 해석하고 있다([표 7] 참조). 부정당업자 제재 처분이 부과되면 기본적으로 입찰참가자격이 제한되므로 적격심사와 계약 체결 여부를 고민하는 상황은 발생할 수 없다. 또한 입찰공고 후 낙찰자로 선정된 업체가 계약 체결 전에 부정당업자 제재 처분이 부과되는 경우에는 「국가계약법 시행령」 제76조와 「지방계약법 시행령」 제92조에 따라 계약을 체결할 수 없도록 규정하고 있다. 단, 부정당업자 제재 처분을 받은 업체가 법원에 집행정지를 신청해 인용되는 경우에는 「행정소송법」 제23조에 따라 확정 판결 시까지는 부정당업자 제재 처분이 유보되므로 입찰참가, 계약 체결이 가능하다.

표 7 낙찰자의 계약무효 사유 발생시 계약절차 해석

개요	부정당업자 제재 사유에 해당될 경우 적격심사 제외 여부(회제41301-845, 2003. 7. 11.)
질의	■ 물품구매 적격심사 중에 있는 A사가 부정당업자 제재사유에 해당될 경우 A사를 적격심사 대상에서 제외(부적격처리)하고 차순위 업체를 대상으로 적격심사를 진행하여야 하는지, 아니면 A사의 부정당업자 제재 조치와는 별도로 현재 심사중인 A사의 적격심사 절차를 이행해야 하는지 여부?
회신	■ 낙찰자 선정을 위한 적격심사 중 적격심사 대상자가 부정당업자 입찰참가자격 제한조치 사유에 해당되는 사유가 발생한 경우라 하더라도 적격심사 당일 현재 동 제재조치가 이루어지지 않았다면 동 적격심사 대상자를 적격심사대상에서 배제할 수는 없다고 봄.
참고	〈관련 규정〉 ■ 「국가계약법 시행령」제76조 제8항 / 「지방계약법 시행령」제92조 제9항 – 낙찰자가 계약체결 전에 입찰참가자격 제한받은 경우, 계약을 체결해서는 안됨 ☞ 「행정소송법」제23조(집행정지)에 따라 입찰자(낙찰자, 계약상대자)의 본안 소송과 함께 집행정지 신청으로 법원이 집행정지를 인용하는 경우 본안 소송 확정 판결시까지 부정당제재 처분이 유보

7) 입찰참가자격 관련 정보의 변경등록 미이행 시 입찰 무효 여부

정당한 입찰참가자격을 확보하기 위해서는 국가종합전자조달시스템인 나라장터에 「국가계약법 시행규칙」 제15조(「지방계약법 시행규칙」 제15조)에 따라 경쟁입찰참가자격을 등록해야 한다. 이를 위해서는 물품이나 용역(서비스), 공사별 등록에 필요한 서류가 제시되어 있고, 해당 서류에 등록된 사항에 변동이 있는 경우에는 입찰참가 전에 미리 변경등록이 필요하다는 점을 제7항을 통해 규정하고 있다. 또한 「국가계약법 시행규칙」 제44조(「지방계약법 시행규칙」 제42조)에 따라서

경쟁입찰참가자격을 등록한 조달기업이 상호 또는 법인의 명칭과 대표자의 성명을 변경 등록하지 않을 경우(입찰자의 책임 없는 사유인 경우에는 예외) 입찰이 무효가 된다는 점을 규정하고 있다. 따라서 대표자의 성명이 변경되었음에도 이를 입찰참가 전에 등록하지 않고 입찰서를 제출한 경우에는 해당 입찰이 무효인 것으로 해석하고 있다([표 8] 참조).

표 8 입찰참가자격 변경등록 미이행 시 입찰무효 여부 해석

개요	대표자 성명 개명을 변경등록하지 않고 입찰한 경우 입찰무효 여부 (법제처 안건번호17-0208, 2017. 7. 6., 민원인)
질의	■ 대표자의 변경 없이 그 성명이 개명(改名)으로 인해 변경되었으나 「지방계약법 시행규칙」 제15조 제1항 후단에 따라 대표자의 성명을 변경등록하지 아니하고 입찰서를 제출한 경우는 같은 규칙 제42조 제5호 나목에 따른 입찰무효사유에 해당하는지?
회신	■ 대표자의 변경 없이 그 성명이 개명으로 인해 변경되었으나 「지방계약법 시행규칙」 제15조 제1항 후단에 따라 대표자의 성명을 변경등록하지 아니하고 입찰서를 제출한 경우는 같은 규칙 제42조 제5호 나목에 따른 입찰무효사유에 해당하므로, 입찰자에게 책임이 없는 사유로 변경등록이 불가능한 경우가 아니라면 그 입찰은 무효임
참고	〈관련 규정〉 ■ 「국가계약법 시행규칙」 제15조 제1항 / 「지방계약법 시행규칙」 제15조 제1항 ■ 「국가계약법 시행규칙」 제44조 제1항 제6의 3호 나목 / 「지방계약법 시행규칙」 제42조 제5호 나목 "5. 제15조 제1항에 따라 등록된 사항 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 등록사항을 변경등록하지 아니하고 입찰서를 제출한 입찰. 다만, 입찰자에게 책임이 없는 사유로 변경등록이 불가능한 경우에는 그러하지 아니한다. 가. 상호 또는 법인의 명칭 나. 대표자(대표자가 여럿인 경우에는 대표자 전원을 말한다)의 성명"

8) 협상에 따른 계약 방법 적용 입찰에서 수의계약 시 제안서 평가 여부

협상에 따른 계약 방법이 적용된 입찰에서 입찰공고-재공고입찰을 통해 2회 이상 입찰을 진행한 결과 입찰자나 낙찰자가 없는 경우 수의계약을 체결할 수 있다. 그러나 협상에 따른 계약 방법에서 낙찰자 선정은 제안서 평가를 통해 '우선협상대상자 선정 → 협상 → 낙찰자 결정 → 계약 체결' 순으로 진행되므로 제안서 평가 여부가 중요하다. 이와 관련해 국가계약법령 행정해석 기관인 기획재정부에 법령 해석을 요청한 결과, 제안서평가위원회의 제안서 평가를 통해 적합한 경우에만 수의계약을 체결해야 한다는 회신을 받았다. 그러나 이 행정해석을 요청한 조달기업이 이의를 제기해 법제처에 정부유권해석을 의뢰해 동일한 결과를 수신한 사례이다([표 9] 참조). 이 같은 해석은 입찰자의 기술, 지식, 경험 등의 전문성과 기술력 같은 계약 이행능력을 우선적으로 고려해 낙찰자를 결정해야 하는 협상에 따른 계약 방법의 목적과 취지에 부합하는지를 고려한 결정이다. 반복적인 입찰공고에도 유효한 입찰이 성립하지 않아 「국가계약법 시행령」 제27조에 따라 수의계약을 하더라도 조달 대상물을

협상에 따른 계약을 통해 전문성과 기술성을 평가해야 할 필요성은 유지되므로 제안서 평가 또는 심의가 필요하다고 판단한 결과이다. 또한 협상에 따른 계약 방법 적용 대상 입찰에서 수의계약을 통한 제안서평가위원회의 심의를 회피해 자격이 없는 부실한 업체가 선정되는 것을 예방할 필요성도 고려한 판단으로 볼 수 있다. 참고로 적격심사제를 적용한 입찰에서 재공고 후 단일응찰 등에 따라 유찰되어 수의계약을 체결하는 경우에는 적격심사기준을 적용해 평가하지 않는다.

표 9 협상에 의한 계약 적용 입찰에서 제안서평가심의 대상의 해석

개요	협상에 의한 계약 시 제안서평가위원회 심의 대상의 범위 (법제처 안건번호18-0366, 2019. 1. 28., 민원인)
질의	■ 「국가계약법 시행령」제43조에 따라 협상에 의한 계약의 방식으로 물품 · 용역계약을 체결하기 위하여 경쟁입찰을 실시한 결과 입찰자가 1인뿐인 경우로서 재공고입찰을 실시하더라도 입찰참가자격을 갖춘 자가 1인밖에 없음이 명백하다고 인정되거나 재공고입찰에 부쳤음에도 입찰자 또는 낙찰자가 없어 「국가계약법 시행령」 제27조 제1항에 따라 수의계약으로 계약을 체결하려는 경우, 같은 영 제43조 제8항 본문에 따라 제안서평가위원회의 심의를 거쳐야 하는지?
회신	■ 협상에 의한 계약방법으로 낙찰자를 선정하는 재공고입찰에도 입찰자 또는 낙찰자 없는 경우 수의계약을 위해서는 제안서평가위원회의 심의를 거쳐야 함. ※ 질의배경 ■ 민원인은 위 질의에 관한 사항에 대하여 의문이 있어 기획재정부에 질의하였는데 기획재정부에서 이와 같은 경우에도 제안서평가위원회의 심의를 거쳐야 한다고 회신하자 이에 이견이 있어 법령해석을 요청함.
참고	〈관련 규정〉 ■ 「국가계약법 시행령」 제43조 / 「지방계약법 시행령」 제43조 ☞ 조달청 협상에 의한 계약 제안성평가 세부기준 제10조 "⑧ 재공고입찰을 하였으나 유찰된 경우에는 제안서가 적합한자를 대상으로 수의계약으로 추진할 수 있으며, 이 경우 제안서 적합 여부 판단은 수요기관의 장이 한다." 〈시행 2024. 9. 13., 지방청 소관 사업의 경우 2025. 1. 1. 최초 입찰 공고분부터 적용〉"

9) 계약 이행 지연에 따른 지체상금이 계약보증금에 달하는 시점

「국가계약법 시행령」 제74조제1항에서는 계약상대자인 조달기업이 계약상 의무를 지체한 경우 지체상금을 부과하고 현금으로 납부토록 하고 있다. 이 경우 지체상금은 「국가계약법 시행령」 제74조제2항에 따라 기성부분 또는 기납부분을 대상으로 발주기관이 인수(성질상 분할할 수 있는 물품이나 용역(서비스), 공사의 완성 부분에 한정)한 경우에는 해당 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제한 금액을 기준으로 지체상금을 계산토록 하고 있다. 이 과정을 통해 산정된 지체상금이 계약보증금 상당액에 달하는 경우로서 계약상대자가 명백히 계약을 수행할 가능성이 없다고 인정되면 계약을 해제 · 해지할 수 있다. 따라서 계약상 의무 이행이 지체되어 지체상금이 발생하더라도 계약 이행 의사가 있는 계약상대자에게는 지체상금이 계약보증금 상당액에 도달했는지가

중요한 판단 요소가 될 수 있다. 이 경우 장기간에 걸쳐 기성부분이나 기납부분의 계약 이행 금액이 있는 경우, 계약보증금 상당액에 도달했는지를 판단하기 위한 기준금액 설정이 매우 중요하다. 이와 관련해 기성부분에서 계약 이행 금액이 있더라도 지체상금의 계약보증금 상당액 도달 여부의 판단은 이행이 완료된 기성부분 등을 포함한 전체 계약금액을 대상으로 계약보증금 기준에 따라 산정하는 것이 적정한 것으로 판단하고 있다([표 10] 참조).

표 10 지체상금이 계약보증금에 달하는 시점 적용 해석

개요	일부 인수한 경우, 지체상금이 계약보증금에 달하는 시점 적용 (기획재정부 계약정책과-851, 2023. 9. 4.. 조달청)
질의	■ 분할할 수 있는 용역을 일부 검사를 거쳐 인수하였으며 이후 납품기한이 지나 미이행분에 대한 지체상금이 부과될 경우, 지체상금이 계약보증금 상당액에 달하는 시점은?
회신	■ 「국가계약법 시행령」 제75조 제2항(「지방계약법」 제30조의2 제1항 제2호)에는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 "제74조 제1항에 따른 지체상금의 징수사유가 발생하고 그 금액이 제50조 제1항에 따른 계약보증금상당액에 달하는 경우"로서 계약상대자의 귀책사유로 계약을 수행할 가능성이 없음이 명백하다고 인정되는 경우에는 "국가계약법 제12조 제3항에 따라 계약보증금을 국고에 귀속시키고 해당계약을 해제 또는 해지한다."라고 규정하고 있음 ■ 「국가계약법 시행령」 제50조 제1항에 따른 계약보증금은 기성부분을 제외하지 않은 전체 계약보증금을 의미하는바, 제75조 제2항에 따라 계약을 해제 또는 해지하는 경우 지체상금이 계약보증금상당액에 달하는 시점은 전체 계약금액에 대한 계약보증금에 달하는 시점으로 보는 것이 타당할 것임
참고	〈관련 규정〉 ■ 「국가계약법 시행령」 제50조 제3항 ③ 장기계속계약에 있어서는 제1차 계약체결시 부기한 총공사 또는 총제조등의 금액의 100분의 10이상을 계약보증금으로 납부하게 하여야 한다. 이 경우 당해 계약보증금은 총공사 또는 총제조등의 계약보증금으로 보며, 연차별계약이 완료된 때에는 당초의 계약보증금 중 이행이 완료된 연차별계약금액에 해당하는 분을 반환하여야 한다 ■ 「국가계약법 시행령」 제51조 제2항 ② 제1항을 적용할 때 다음 각 호의 경우에는 해당 호에서 정하는 바에 따라 계약보증금을 국고에 귀속시켜야 한다. 1. 성질상 분할할 수 있는 공사 · 물품 또는 용역 등에 관한 계약(법 제22조에 따른 단가계약은 제외한다)의 경우로서 기성부분 또는 기납부분을 검사를 거쳐 인수(인수하지 않고 관리 · 사용하고 있는 경우를 포함한다)한 경우: 당초의 계약보증금 중 기성부분 또는 기납부분에 해당하는 계약보증금은 제외하고 국고에 귀속 ■ 「국가계약법 시행령」 제75조 제2항 ② 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제74조 제1항에 따른 지체상금의 징수사유가 발생하고 그 금액이 제50조 제1항에 따른 계약보증금상당액(면제된 계약보증금을 포함한다)에 달하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 계약을 해제 또는 해지하거나 유지할 수 있다. 1. 계약상대자의 귀책사유로 계약을 수행할 가능성이 없음이 명백하다고 인정되는 경우: 법 제12조 제3항에 따라 계약보증금을 국고에 귀속시키고 해당 계약을 해제 또는 해지한다.

10) 견적서를 제출한 경우 부정당업자 제재 가능 여부

「국가계약법 시행령」 제30조에 따라 수의계약 시 추정가격 2,000만 원 이하인 경우에서는 1명에게만 견적서를 받을 수 있고, 2,000만 원을 초과(요건을 충족하는 여성기업, 장애인기업, 사회적기업은 5,000만 원)하는 경우에는 전자조달시스템을 이용해 2명 이상에게 견적서를 받아 계약을 체결토록 하고 있다. 이 같은 수의계약은 공공조달의 방법 중 비경쟁적인 방법으로서 경쟁을 기반으로 한 입찰과 다른 형태의 조달 방법에 해당한다. 따라서 견적서를 허위로 제출하거나 계약을 미체결하더라도 부정당업자 제재 처분 대상이 입찰참가자 또는 계약상대자에 해당하지 않아 처분 대상이 되지 않는 것으로 판단하고 있다. 따라서 행정해석 소관 부처인 기획재정부는 「국가계약법 시행령」 제30조제2항에 따라 입찰이 아닌 지정정보처리장치(전자조달시스템)를 이용해 견적서를 제출한 자에게는 입찰참가자격을 제한하는 부정당제재 처분을 할 수 없는 것으로 판단하고 있다([표 11] 참조).

표 11 견적서 제출한 경우 부정당업자 제재 가능 여부 해석

개요	견적서 제출한 자를 부정당업자로 제재할 수 있는지 여부(계약제도과-69, 2013. 7. 23.)
질의	■ 지정정보처리장치(전자조달시스템)를 이용하여 견적서를 제출한 자를 부정당업자로 제재할 수 있는지 여부? ☞ 소액수의 전자견적공고 결과 수의계약대상자로 선정된 자가 계약 미체결 시 제재 여부
회신	■ 계약상대자 또는 입찰참가자(계약상대자 또는 입찰참가자의 대리인, 지배인, 그 밖의 사용인을 포함한다)에 해당되지 않고, 「국가계약법 시행령」 제30조 제2항(지방계약법 시행령 제30조)에 따라 지정정보처리장치(전자조달시스템)를 이용하여 견적서를 제출하는 자에 대해서는 입찰참가자격을 제한할 수 없는 것으로 판단됨.
참고	〈관련 규정〉 ■ 「국가계약법 시행령」제30조(견적에 의한 가격결정 등) ☞ 수의계약 진행 절차(입찰 ×) ① 수의계약의 경우 2인 이상 견적서 징구 – 단. 추정가격 2천만원 이하(여성 · 장애인 기업 5천만원)인 경우 1인 견적 가능 ② 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제26조 제1항 제5호 가목에 따른 수의계약 중 추정가격이 2천만원(제1항 제2호 단서에 따른 여성기업 또는 장애인기업과 계약을 체결하는 경우에는 5천만원)을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하도록 하여야 한다. ■ 「지방계약법 시행령」제30조(수의계약대상자의 선정절차등) ① … 2인 이상으로부터견적서를 받아야 한다. 다만, … 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다. ② 제1항 본문에 따라 2인 이상으로부터 견적서를 제출받는 경우에는 지정정보처리장치를 이용하여야 한다.

이와 관련해 전자조달시스템을 통해 제출하는 전자입찰서와 전자견적서는 서식에서 차이점은 없다. 전자입찰과 관련해 「전자조달법 시행령」 제5조에 따라 경쟁입찰에서 제출하는 전자적 형태의 입찰서를 전자입찰로 규정하고 있다. 한편 전자공개수의계약과 관련해 「전자조달법 시행령」 제6조제1항에서는 전자공개수의계약에서 제출하는 전자적 형태의 견적서를 전자견적서로 규정하고 있으나, 제2항에서는 "제5조의 전자입찰서를 전자견적서로 본다"라고 명시하고 있어 둘 사이에 차이가 없음을

보여준다(「국가종합전자조달시스템을 이용한 계약사무처리요령」).

「전자조달법 시행령」 제22조(수의계약의 전자조달시스템 이용 특례) 제1항에서는 전자공개수의를 「국가계약법 시행령」제26조제1항제5호에 따른 수의계약을 전자조달시스템을 이용해 체결하는 경우로 정의하고 있다. 제22조제3항에서는 견적서를 "전자공개수의는 입찰 방법으로 집행함에도 불구하고 수의계약이며, 이때 제출된 입찰서는 「국가계약법 시행령」제30조제1항의 견적서"로 정의하고 있다.

11) 소액수의계약 미체결 업체의 수의계약 배제 대상 기관 여부

전자공개수의계약 과정에서 전자견적서를 제출한 조달기업이 수의계약을 미체결하더라도 입찰참가자나 계약상대자의 지위가 아니므로 부정당업자제재 처분 대상이 아니라는 법령 해석을 확인했다. 이 해석에 따르면 소액이라 하더라도 공정한 조달 질서 저해와 수요기관의 적기 조달을 통한 관련 업무 수행에 차질이 발생할 수 있는 상황을 예방하기 어려울 수 있다. 따라서 소액수의계약과 관련해 견적서를 제출한 업체가 최근 3개월 이내 해당 중앙행정기관 또는 지방자치단체와 수의계약에 응하지 않거나 포기서를 제출한 경우에는 수의계약 체결 대상에서 제외토록 하고 있다. 이 경우 수의계약 체결이 배제되는 기관의 범위가 쟁점이 될 수 있는데, 지방계약법령이 적용되는 학교의 경우, '해당 지방자치단체'의 의미는 해당 학교가 소속된 교육지원청으로 해석되며, 이에 따라 해당 교육지원청 관내 모든 학교 간 수의계약에서 배제되는 것으로 해석하고 있다([표 12] 참조).

표 12 소액수의계약 미체결 업체의 수의계약 배제대상 기관범위에 대한 해석

개요	소액수의계약 포기 업체의 수의계약 배제대상 기관의 범위 (행정안전부 회계제도과-9629, 2022. 12. 7., 조달청)
질의	■ ○○학교와의 수의계약을 포기한 △△업체에 대하여, 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제5장((기재부 계약예규) 「정부 입찰 · 계약 집행기준」 제10조의2 제2항 제7호) [별표 1]에서 규정하고 있는 수의계약 배제사유가 있는 자로 조치하고자 하는데, 동 규정 [별표1]의 '수의계약 배제사유' 중 "⑥ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체와의 계약 및 그 이행과 관련하여 정당한 이유 없이 계약에 응하지 아니하거나 포기서를 제출한 사실이 있는 자"에서 "해당 지방자치단체"를 ○○학교로 보면 되는지?
회신	■ 교육지원청 소속의 일선 학교와의 소액수의계약을 포기한 자는 해당 교육지원청 관내 소속기관과의 수의계약에서 배제되는 것이 타당함
참고	〈관련 규정〉 ■ [지방자치단체] (행정안전부 예규) 「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」 제5장 [별표 1] ■ [국가기관] (기획재정부 계약예규) 「정부 입찰 · 계약 집행기준」 제10조의2(소액수의계약의 계약상대자 결정) "② 제1항에 따라 선정된 자가 다음 각 호에 어느 하나에 해당되는 경우에는 차순위 자를 계약상대자로 결정한다. 7. 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 중앙관서와의 계약 및 그 이행과 관련하여 정당한 이유 없이 계약에 응하지 아니하거나 포기서를 제출한 사실이 있는 자"

12) 적격심사 시 허위로 제출된 실적을 제외하고 납품실적을 충족하는 경우 제재 여부

「국가계약법 시행령」 제76조(「지방계약법 시행령」 제92조) 제2항 제1호 가목에서는 입찰 또는 계약에 관한 서류를 위 · 변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 허위서류를 제출한 자를 부정당업자 제재 대상으로 규정하고 있다. 따라서 입찰에 참가해 적격심사 대상자로 선정된 경우에 심사항목인 수행실적 평가와 관련해 실적 서류를 허위로 제출하는 경우에는 허위서류 제출로 부정당업자 제재 처분 대상이 될 수 있다. 이런 허위서류 제출과 관련해 제출 당사자의 허위 인식 여부, 고의성 여부 등은 중요하지 않으며, 허위임을 인식할 수 없는 특별한 사정이 없는 한 제재 대상이 될 수 있다. 오히려 판례는 허위로 제출한 서류가 낙찰자 선정이나 계약의 안정적 이행에 미친 영향 등을 고려해 부정당업자 제재 여부의 적정성을 판단하고 있다. 따라서 허위서류가 제출된 경우, 입찰, 계약에 미친 영향 정도에 따라 부정당업자 제재 처분의 적정성 판단이 달라질 수 있다. 이런 관점에서 입찰에 참가한 조달기업이 적격심사에서 좋은 평가를 받을 목적으로 실적 서류를 허위로 제출했으나 해당 허위 실적이 없더라도 정당한 실적만으로 심사기준을 충족한 경우에는 부정당업자 제재 처분의 가능 여부와 후속 조치로서 계약보증금의 국고 귀속 가능 여부의 판단이 이루어질 수 있다. 이 해석 결과는 허위 실적 서류가 심사 결과에 미친 영향과 관계없이 제출된 그 자체만으로 허위서류 제출에 해당하므로 부정당업자 제재 처분이 가능한 것으로 판단하고 있다. 이런 해석은 허위로 제출된 서류의 실적까지 적격심사의 실적평가 대상에 포함해 평가했고, 결과적으로 낙찰자, 계약상대자가 되었으므로, 해당 서류가 결정적이고 중요한 영향을 미친 것으로 볼 수 있기 때문이다. 특히 위조된 실적 서류를 제외하고도 공개된 적격심사기준에 따라 실적 기준 충족 여부를 판단할 수 있었을 것이므로 해당 허위서류를 제출하지 않았다면 발생하지 않았을 문제이다. 이와 같이 허위서류 제출이 적격심사를 거쳐 계약 체결에 이르게 된 과정에서 끼친 영향력을 고려하면 제출의 고의성, 단순 실수, 기타 사유의 존재 여부와 관계없이 허위서류 제출에 따라 부정당업자 제재 처분을 하는 것이 적정하다고 판단한 것으로 볼 수 있다. 한편 계약상대자가 허위서류 제출을 사유로 계약을 해제 · 해지한 상황은 계약상대자가 정당한 사유 없이 계약상 의무를 불이행한 것은 아니므로 계약보증금의 국고 귀속 대상은 아닌 것으로 판단하고 있다([표 13] 참조).

표 13 허위실적 서류가 적격심사에 미치는 영향에 대한 해석

개요	허위실적을 제외하고도 적격심사 납품실적을 충족하는 경우 부정당업자 제재 여부
질의	■ 일부 허위실적을 제외한 실적이 적격심사 납품실적을 충족한다면 계약해지 및 부정당업자 제재를 하지 아니할 수 있는지? 계약보증금 국고귀속은 가능한지?
회신	■ 계약담당공무원은 계약체결 이후 적격심사를 위해 제출된 서류가 부정 또는 허위로 작성된 것으로 판명된 때(허위서류가 적격심사 결과에 어떤 영향을 미치는지 불문하고)에는 (계약예규)「적격심사기준」 제10조 제1항 제2호에 따라 해당 계약을 해제 또는 해지할 수 있으며, 입찰 또는 계약에 관한 서류를 위조 · 변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 허위서류를 제출한 자는 「국가계약법 시행령」 제76조에 따라 부정당업자로 입찰참가 자격을 제한하여야 함. ■ 계약체결 이전 적격심사 시 계약상대자가 제출한 서류가 부정 또는 허위로 작성된 것이 판명되어 계약담당공무원이 당해 계약을 해제한 때에는 계약상의 의무 불이행으로 볼 수 없으므로 계약보증금 국고귀속 대상에 해당되지 않음.
참고	〈관련 규정〉 ■ 「국가계약법 시행규칙」 제15조 제1항 / 「지방계약법 시행규칙」 제15조 제1항 ■ 「국가계약법 시행규칙」 제44조 제1항 제6의 3호 나목 / 「지방계약법 시행규칙」 제42조 제5호 나목 "5. 제15조 제1항에 따라 등록된 사항 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 등록사항을 변경등록하지 아니하고 입찰서를 제출한 입찰. 다만, 입찰자에게 책임이 없는 사유로 변경등록이 불가능한 경우에는 그러하지 아니한다. 가. 상호 또는 법인의 명칭 나. 대표자(대표자가 여럿인 경우에는 대표자 전원을 말한다)의 성명"

제2절

공공조달과 계약 관련 법규 위반 시 제재

2.1. 계약 해제 · 해지 개요

발주기관과 조달기업의 계약관계를 단절시킨다는 측면에서 계약의 해제 · 해지는 공공조달 관련 법규 위반 시 가장 기본적이면서도 강한 제재조치에 해당한다. 계약의 해제 · 해지는 「국가계약법 시행령」 제75조, 「지방계약법」 제30조의2, 「지방계약법 시행령」 제91조에 시행 근거를 두고 있다. 계약의 해제는 이미 체결한 계약을 계약 체결 시점으로 소급해 그 계약이 없었던 것으로 무효화하는 조치이다. 반면에 계약의 해지는 유효하게 성립된 계약을 계약당사자 일방의 의사표시에 따라 해지가 결정된 시점부터 미래의 계약상 효력을 소멸시키는 불소급적 조치이다.

「국가계약법 시행령」 제75조에 따라 계약당사자 일방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 계약보증금을 국고에 귀속시키는 경우에 해당하는 행위가 있을 때는 계약의 해제 또는 해지 대상이 된다. 또는 지체상금이 계약보증금 상당액에 달하고, 계약의 수행 가능성이 명백히 없을 것으로 인정되는 경우에도 해제 또는 해지 조치를 할 수 있다. 그러나 계약 이행 가능성이 있거나 계약의 유지 필요성이 있다고 인정되는 경우에는 추가 계약보증금을 징수 후 계약관계를 유지할 수 있다.

(계약예규)물품계약 일반조건 제26조에서도 ①납품기한 내 계약된 규격의 물품의 납품 거부 또는 미완료 ②계약상대자의 귀책사유로 납품기일 내 납품 가능성이 없음이 명백한 경우 ③지체상금이 해당 계약의 계약보증금 상당액에 달한 경우가 해제 또는 해지 대상이 된다([그림 7] 참조).

계약의 해제 · 해지는 계약관계를 종결시키므로 그 자체로 강한 계약상 제재에 해당하나 조치 전후로 계약보증금 국고 귀속, 손해배상(손해 발생 시), 입찰참가자격 규제(부정당업자 제재처분 사유에 해당하는 경우) 등이 병행됨으로써 더욱 강력한 제재 효과를 발휘한다. 기본적으로 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상 의무를 이행하지 않을 경우 계약보증금을 국고 귀속하고 계약을 해제 · 해지할 수 있다(「국가계약법 시행령」 제75조). 계약상 의무 이행이 지연되어 지체상금이 발생하고, 그 금액이 계약보증금 상당액에 달하면 ①명백히 계약 이행 가능성이 없는 경우는 계약을 해제 · 해지하고 ②이행 가능성과 유지 필요성이 있는 경우 계약보증금을 추가 납부토록 하고 계약을

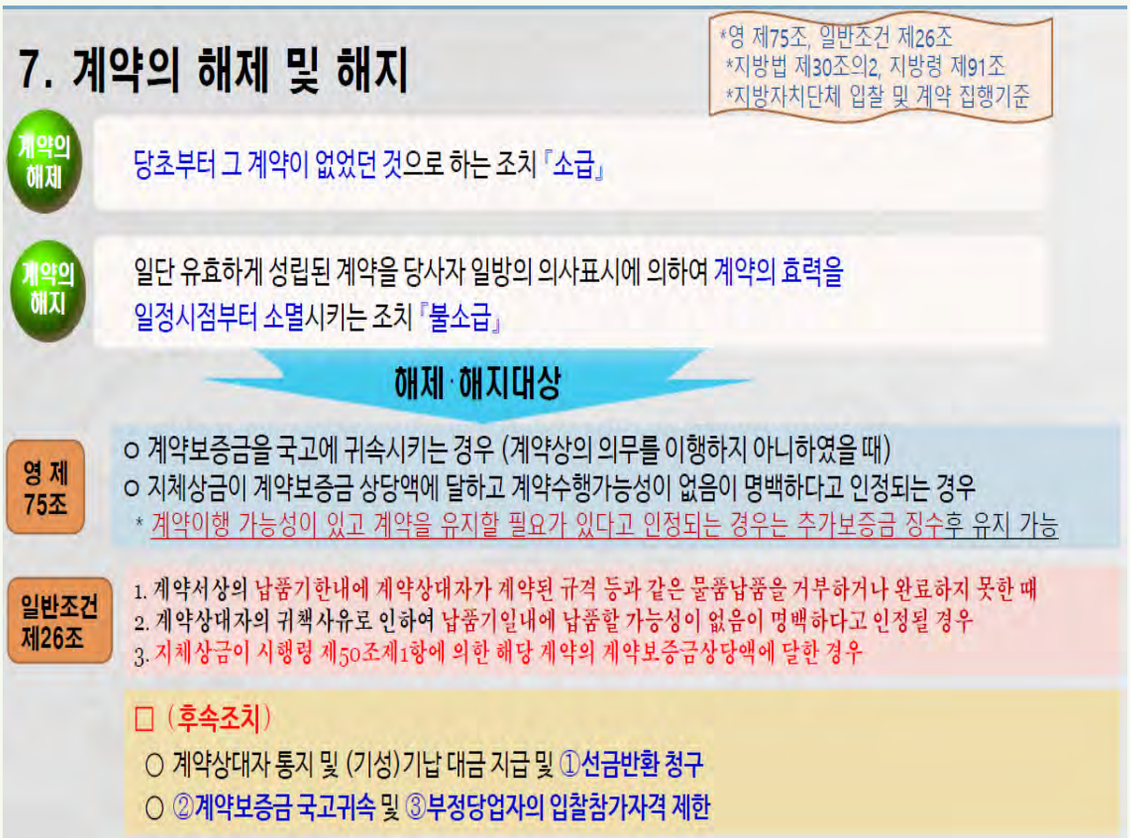


그림 7 계약의 해제 및 해지

유지할 수 있다.

조달 대상물별 계약 해제 · 해지에 따른 조치를 살펴보면 (계약예규)물품계약 일반조건 제26조(계약상대자의 책임 있는 사유로 인한 계약의 해제 및 해지), 제27조(사정 변경에 의한 계약의 해제 또는 해지), (계약예규)용역계약 일반조건 제29조(계약상대자의 책임 있는 사유로 인한 계약의 해제 및 해지), 제30조(사정 변경에 의한 계약의 해제 또는 해지), (계약예규)공사계약 일반조건 제44조(계약상대자의 책임 있는 사유로 인한 계약의 해제 및 해지), 제45조(사정 변경에 의한 계약의 해제 또는 해지)에 따른 절차를 이행해야 한다.

조달 대상물 유형과 관계없이 공통적으로 계약상대자의 책임 있는 사유로 계약 해제 · 해지 시에는 ①발주기관이 기성(기납품, 기이행) 부분을 검사해 인수한 때에는 해당 부분에 상당하는 대가를 계약상대자에게 지급 ②계약상대자는 지급받은 선금 중 미정산 잔액이 있는 경우에는 그 잔액에 상응하는 약정이자 상당액을 가산해 발주기관에 상환해야 한다. 반면에 발주기관의 사정 변경에 따른 계약 해제 · 해지 시에는 ①기성부분에서 미지급한 대가가 있는 경우 14일 이내 지급 ②계약 완성을

위해 투입된 계약상대자의 인력 · 자재, 장비의 철수 비용 ③계약상대자는 선금 중 미정산 잔액을 발주기관에 상환해야 하나 이자는 가산하지 않는다.

2.2. 부정당업자 제재

가. 부정당업자 제재 개요

입찰과 낙찰, 계약 등 공공조달 과정에서 입찰참가자이자 계약상대자인 조달기업은 발주기관과 함께 공공계약 관련 법률과 시행령, 시행규칙, 각종 행정규칙 등에 부합하도록 공공조달 절차를 이행해야 할 책임이 있다. 특히 계약을 체결하면 신의성실의 원칙에 따라 계약상 의무를 성실히 이행해야 할 책임이 있다. 또한 발주기관과 체결한 계약서, 과업내용서, 구매요구서, 설계서, 시방서 등 계약 관련 문서에 명시된 계약조건을 성실히 이행할 책임이 요구된다. 그러나 실제 공공조달, 계약 과정에서 다양한 사유로 관련 법령과 규칙, 기준 등에 부합하지 않는 부당 또는 불공정한 행위가 빈번하게 발생하고 있다. 이런 경우 「국가계약법」 제27조제1호에서는 9개 항목으로 부정당업자 제재 처분을 부과하고 있다. 부정당업자 제재 처분은 ①부실, 조잡, 부당, 부정한 계약 이행 ②입찰, 계약 관련 담합행위 ③하도급 위반 ④사기부정행위 ⑤「공정거래법」, 「하도급법」 위반 ⑥「대중소기업상생협력법」 위반 ⑦뇌물공여 ⑧「산업안전보건법」 위반 사항 등 중대 위해 발생 ⑨경쟁의 공정한 집행 저해, 정당한 이유 없이 계약의 적정한 이행 저해, 다른 법령 위배로 입찰참가가 부적합한 경우에 처분이 부과될 수 있다. 부정당업자 제재 처분을 받으면 최대 2년 이내의 범위에서 입찰참가자격이 제한된다. 부정당업자 제재 처분에 따른 입찰참가자격 제한 조치는 해당 처분을 부과한 공공기관만 아니라 국가기관, 지방자치단체, 공공기관 등 공공계약법령이 적용되는 모든 입찰에 참가할 수 없는 강력한 제재이다.

부정당업자 제재 처분 부과 사유로 「국가계약법 시행령」 제76조제1항에서는 첫째, 경쟁의 공정한 집행을 저해할 염려가 있는 자로서 입찰 · 계약서류 위 · 변조, 허위서류 제출, 고의로 무효 입찰한 경우, 입찰참가 · 계약 체결 방해 등 3개 사유를 규정하고 있다. 둘째, 계약의 적정한 이행을 해칠 염려가 있는 자로서 정당한 이유 없는 계약의 체결 · 이행 위반, 부실 원가 계산, 부실 타당성 조사, 감독 · 검사 직무 수행 방해, 건설사업관리기술인 교체 사유와 절차 위반 등 5개 사유를 명시하고 있다. 마지막으로 다른 법령을 위반하는 등 입찰에 참가시키는 것이 적합하지 않다고 인정되는 자로서 안전 · 보건 대책 소홀로 중대한 위해를 가한 행위, 누출금지정보 무단 누출 · 허가 없는 정보시스템 접속, 무단 정보수집 비인가 프로그램으로 정보시스템 약점을 고의로 생성 · 방치 등 3개 사유를 명시하고 있다.

이처럼 「국가계약법」 제27조와 「국가계약법 시행령」 제76조에서는 총 20개의 부정당업자 제재 사유를 규정하고 있다([표 14] 참조).

표 14 부정당업자 제재 처분 유형별 사유

구분	공정한 경쟁 저해	계약이행 불성실	기타 부정한 행위
국가계약법 제27조	제27조 제1항 2. 경쟁입찰, 계약 체결 또는 이행 과정에서 담합 4. 사기, 그 밖의 부정한 행위로 입찰 · 낙찰 또는 계약의 체결 · 이행 과정에서 국가에 손해 유발 5. 공정거래법, 하도급법 위반으로 공정거래 위원회의 입찰참가자격제한 요청 7. 입찰 · 낙찰 또는 계약의 체결 · 이행과 관련하여 관계 공무원, 국가계약 분쟁조정위원회 등 관련 법령에 따른 위원회의 위원에게 뇌물 제공	제27조 제1항 1. 계약을 이행할 때에 부실 · 조잡 또는 부당하게 하거나 부정한 행위 3. 하도급을 제한하는 규정 위반한 하도급, 발주기관 미승인 하도급 및 승인 받은 하도급 조건 임의 변경	제27조 제1항 6. 상생협력법 위반으로 중소벤처기업 부장관의 입찰참가자격제한 요청
	9. 그 밖에 다음 각 목의 사유 가. 관련 서류 위변조, 입찰 · 계약을 방해하는 등 경쟁의 공정한 집행을 저해할 염려	9. 그 밖에 다음 각 목의 사유 나. 정당한 이유 없이 계약 체결 또는 이행을 하지 않거나 방해하는 등 계약의 적정한 이행을 해칠 염려가 있는 경우	8. 계약을 이행 시 「산업안전보건법」상 조치 규정 위반으로 근로자에게 사망 등 중대한 위해 유발
	–	–	9. 그 밖에 다음 각 목의 사유 다.다른 법령을 위반하는 등 입찰에 참가 시키는 것이 적합하지 아니한 경우
국가계약법 시행령 제76조	제76조 제2항 제1호 가. 입찰 또는 계약에 관한 서류, 전자입찰 시 인증서를 위조 · 변조하거나 부정하게 행사하거나 허위서류를 제출	제76조 제2항 제2호 가. 정당한 이유 없이 계약을 체결 또는 이행하지 아니하거나 입찰공고와 계약서에 명시된 입찰참가자격 제한 관련 계약의 주요조건을 위반	제76조 제2항 제3호 가. 계약 이행 중 안전대책을 소홀로 공중에게 위해 유발
	나. 고의로 무효의 입찰을 한 경우 (기획재정부령으로 정하는 일부 경우 예외)	나. 고의 또는 중대한 과실로 조사설계 금액이나 원가계산금액을 적정하게 산정하지 않음	나. 「전자정부법」 제2조 제13호에 따른 정보시스템의 구축 및 유지 · 보수 계약의 이행 시 사전 누출금지정보로 지정하고 계약서에 명시한 정보를 무단으로 누출
	라. 입찰참가를 방해하거나 낙찰자의 계약체결 또는 그 이행을 방해	다. 고의 또는 중대한 과실로 수요예측 등 타당성 조사 부실 수행으로 발주기관 손해 유발	다. 정보시스템 등에 허가 없이 접속, 무단으로 정보 수집 가능한 비(非)인가 프로그램 설치, 그러한 행위에 악용될 수 있는 정보시스템 등의 약점을 고의로 생성 또는 방치
	–	라. 감독 또는 검사 수행을 방해	–
	–	마. 관련 법령 및 계약서상 건설사업관리 기술인 교체 사유 및 절차 위반한 건설사업 관리 기술인 교체	–

나. 부정당업자제 제재 처분에 따른 조치

부정당업자 제재 처분이 부과되면 처분권자인 각 중앙관서의 장이 입찰참가자격 제한 처분을 한 경우에는 입찰참가자격 제한기간 개시일 전까지 다른 중앙관서의 장 또는 계약담당 공무원이 그 사실을 알 수 있도록 전자조달시스템에 게재해야 한다.

이는 부정당업자 제재 처분에 따른 입찰참가자격 제한이 해당 발주기관뿐만 아니라 공공계약법령이 적용되는 모든 공공기관의 입찰참가자격이 제한되기 때문이다. 전자조달시스템에는 「국가계약법 시행규칙」 제77조에 따라 부정당업자 제재 확인서를 전자조달시스템에 게재하는 방법으로 처분 기간에 공개한다.

부정당업자 제재 처분에 따라 공개되는 정보는 ①업체(상호)명 · 주소 · 성명(법인인 경우 대표자 성명, 법인등록번호) · 주민등록번호 · 사업자등록번호, 관계 법령상 면허번호 또는 등록번호 ②입찰참가자격 제한 기간 ③입찰참가자격을 제한하는 구체적인 사유 ④입찰참가자격 제한 처분이 집행 정지된 경우 그 집행정지 또는 집행정지 해제 사실 등이다.

국가계약법령을 적용받는 국가기관인 각 중앙관서의 장 또는 계약담당 공무원은 「지방계약법」 적용 지방자치단체 또는 「공공기관운영법」 적용 공공기관 등 다른 법령에 따라 입찰참가자격 제한을 한 사실을 통보받거나 전자조달시스템에 게재된 업자에게도 입찰참가자격을 제한한다. 특히 부정당업자 제재 처분권자인 중앙관서의 장 또는 계약담당 공무원은 「국가계약법 시행령」 제76조제3항, 제5항, 제6항, 제11항에 따라 전자조달시스템에 게재된 경우 제한 기간 내 상호, 대표자 변경 등을 통한 입찰참가 방지를 위해 입찰참가자의 주민등록번호, 법인등록번호, 관계 법령상 면허번호 또는 등록번호 등을 확인한다.

다. 과징금 부과제도

부정당업자 제재 처분은 조달기업의 입찰참가자격을 최대 2년까지 제한하는 매우 강한 행정처분으로, 그 결정을 하는 데는 상세한 조사와 객관적 판단이 필요하다. 그러나 부정당업자 제재 처분 사유에 해당해도 그 사안이 경미한 경우로서 특정한 요건에 부합하면 입찰참가자격을 제한하는 것이 과도할 수 있으므로 이런 경우에는 과징금 부과로 대체할 수 있다(「국가계약법 시행령」 제76조의2). 부정당업자 제재 처분을 과징금 부과로 대체할 수 있는 특정한 요건은 ①국내외 경제 사정 악화 등 급격한 경제 여건 변화 ②발주자에 따른 주요 계약 내용의 변경 또는 발주자가 제공한

자료의 오류 등으로 발생한 경우 ③공동계약자나 하수급인 등과 위반행위 관련 공동 책임이 있는 경우 ④입찰금액 과소 산정으로 계약 체결 · 이행이 곤란한 경우로서 책임이 경미한 경우 ⑤금액 단위의 오기 등 명백한 단순 착오로 가격을 잘못 제시해 계약을 미체결한 경우 ⑥입찰의 공정성과 계약 이행의 적정성이 현저하게 훼손되지 않은 경우로서 책임이 경미하며 위반행위 재발 위험성이 낮은 경우 등이다.

그러나 경미한 경우라 해도 낙찰 또는 납품대상자를 선정하기 위해 담합한 자(「국가계약법」 제27조제1항제2호), 공정거래위원회로부터 입찰참가자격 제한 요청(「국가계약법」 제27조제1항제5호), 중소벤처기업부 장관으로부터 입찰참가자격 제한 요청(「국가계약법」 제27조제1항제6호), 입찰과 낙찰, 평가와 관련해 뇌물을 준 경우(「국가계약법」 제27조제1항제7호), 고의로 무효 입찰을 한 자(「국가계약법 시행령」 제76조제2항제1호나목), 조사설계금액이나 원가계산 금액을 적정하게 산정하지 않은 자(「국가계약법 시행령」 제76조제2항제2호나목), 수요예측 등 타당성 조사를 부실하게 수행해 발주기관에 손해를 끼친 경우(「국가계약법 시행령」 제76조제2항제2호다목)에 해당하는 사유는 과징금 부과로 대체할 수 없다.

과징금을 부과하기 위해서는 과징금 처분권자 위반행위의 종류와 과징금액을 명시한 서면으로 처분 대상자에게 알려야 한다. 처분 통지를 받은 조달기업 등은 60일 이내 과징금을 수납기관에 납부해야 하며, 천재지변 등 부득이한 경우 그 사유가 해소된 날로부터 30일 이내 납부해야 한다.

과징금을 부과하는 각 중앙관서의 장은 납부해야 할 과징금이 계약금액의 10%를 초과하는 경우 또는 중소기업자에게 10억 원을 초과해 과징금을 부과하는 경우로, 특별한 사유로 과징금 전액의 일시 납부가 어렵다고 인정되면 납부 기한 연장 또는 분할 납부를 허용할 수 있다. 납부 기한 연장 등의 세부적인 사유는 ①재해 또는 도난 등으로 재산의 현저한 손실 ②사업 여건의 악화로 사업의 중대한 위기 ③과징금 일시납부가 자금 사정에 따라 현저하게 어려움 ④그 밖에 제1호부터 제3호와 유사한 경우가 해당한다. 그러나 납부 기한을 연장하더라도 당초 납부 기한의 다음 날부터 1년을 초과할 수 없다. 또한 분할 납부를 하게 하는 경우에도 분할 납부 기한의 간격은 3개월 이하, 분할 횟수도 3회 이내로 설정해야 한다.

라. 부정당업자 제재에 따른 입찰참가자격 제한기준

부정당업자 제재에 따른 입찰참가자격 제한 기간은 제재 사유의 중요도와 위반의 정도에 따라 차등적으로 설정된다. 부정당업자 제재 처분의 목적을 달성하기 위해 입찰참가자격 제한을 받은

조달기업이 제재 기간이 종료된 후 6개월 이내에 다시 부정당업자 제재 처분이 결정되면, 해당 사유에서 설정한 입찰참가자격 제한 기간의 2분의 1 범위 내에서 가중한 기간으로 제재 기한을 설정할 수 있다(최대 제재 기간인 2년 초과 불가). 복수의 부정당업자 제재 처분이 부과된 경우에는 제한 기간이 가장 길게 규정된 기준을 적용한다. 「국가계약법」 제27조제1항제7호에 해당하는 사유를 제외하고는 부정당업자 제재 처분을 부과하는 중앙관서의 장은 위반행위의 동기와 내용, 횟수 등을 고려해 2분의 1 범위 내에서 기간을 줄일 수 있고, 현저히 경미한 사안으로 판단되는 경우 다시 2분의 1 범위 내에서 기간을 줄여서 처분할 수 있다(최소 1달 이상은 되어야 함). 또한 부정당업자 제재 처분이 부과된 상황에서 그 이전에 제재 사유가 확인되었을 경우, 현재 처분된 기간보다 길어진다고 판단되면 예상되는 기간만큼을 추가해 제재할 수 있다([표 15] 참조).

표 15 입찰참가자격 제한 사유별 제재기간

입찰참가자격 제한사유	제재기간
1. 법 제27조 제1항 제1호에 해당하는 자 중 부실시공 또는 부실설계 · 감리를 한 자	
가. 부실벌점이 150점 이상인 자	2년
나. 부실벌점이 100점 이상 150점 미만인 자	1년
다. 부실벌점이 75점 이상 100점 미만인 자	8개월
라. 부실벌점이 50점 이상 75점 미만인 자	6개월
마. 부실벌점이 35점 이상 50점 미만인 자	4개월
바. 부실벌점이 20점 이상 35점 미만인 자	2개월
2. 법 제27조 제1항 제1호에 해당하는 자 중 계약의 이행을 조잡하게 한 자	
가. 공사	
1) 하자비율이 100분의 500 이상인 자	2년
2) 하자비율이 100분의 300 이상 100분의 500 미만인 자	1년
3) 하자비율이 100분의 200 이상 100분의 300 미만인 자	8개월
4) 하자비율이 100분의 100 이상 100분의 200 미만인 자	3개월
나. 물품	
1) 보수비율이 100분의 25 이상인 자	2년
2) 보수비율이 100분의 15 이상 100분의 25 미만인 자	1년
3) 보수비율이 100분의 10 이상 100분의 15 미만인 자	8개월
4) 보수비율이 100분의 6 이상 100분의 10 미만인 자	3개월
3. 법 제27조 제1항 제1호에 해당하는 자 중 계약의 이행을 부당하게 하거나 계약을 이행할 때에 부정한 행위를 한 자	1년
가. 설계서(물품제조의 경우에는 규격서를 말한다. 이하 같다)와 달리 구조물 내구성 연한의 단축, 안전도의 위해를 가져오는 등 부당한 시공(물품의 경우에는 제조를 말한다. 이하 같다)을 한 자	6개월
나. 설계서상의 기준규격보다 낮은 다른 자재를 쓰는 등 부정한 시공을 한 자	3개월
다. 가목의 부당한 시공과 나목의 부정한 시공에 대하여 각각 감리업무를 성실하게 수행하지 않은 자	

입찰참가자격 제한사유	제재기간
4. 법 제27조 제1항 제2호에 해당하는 자	
가. 담합을 주도하여 낙찰을 받은 자	2년
나. 담합을 주도한 자	1년
다. 입찰자 또는 계약상대자 간에 서로 상의하여 미리 입찰가격, 수주 물량 또는 계약의 내용 등을 협정하거나 특정인의 낙찰 또는 납품대상자 선정을 위하여 담합한 자	6개월
5. 법 제27조 제1항 제3호에 해당하는 자	
가. 전부 또는 주요부분의 대부분을 1인에게 하도급한 자	1년
나. 전부 또는 주요부분의 대부분을 2인 이상에게 하도급한 자	8개월
다. 면허 · 등록 등 관련 자격이 없는 자에게 하도급한 자	8개월
라. 발주기관의 승인 없이 하도급한 자	6개월
마. 재하도급금지 규정에 위반하여 하도급한 자	4개월
바. 하도급조건을 하도급자에게 불리하게 변경한 자	4개월
6. 법 제27조 제1항 제4호에 해당하는 자(사기, 그 밖의 부정한 행위로 입찰 · 낙찰 또는 계약의 체결 · 이행 과정에서 국가에 손해를 끼친 자)	
가. 국가에 10억원 이상의 손해를 끼친 자	2년
나. 국가에 5억원 이상 10억원 미만의 손해를 끼친 자	1년
다. 국가에 1억원 이상 5억원 미만의 손해를 끼친 자	6개월
라. 국가에 1억원 미만의 손해를 끼친 자	3개월
7. 법 제27조 제1항 제5호 또는 제6호에 따라 공정거래위원회 또는 중소기업청장으로부터 입찰참가자격제한 요청이 있는 자	해당 각 호의 기준에 의함
가. 이 제한기준에서 정한 사유로 입찰참가자격제한 요청이 있는 자	6개월
나. 이 제한기준에 해당하는 사항이 없는 경우로서 입찰참가자격제한 요청이 있는 자	
8. 법 제27조 제1항 제7호에 해당하는 자	
가. 2억원 이상의 뇌물을 준 자	2년
나. 1억원 이상 2억원 미만의 뇌물을 준 자	1년
다. 1천만원 이상 1억원 미만의 뇌물을 준 자	6개월
라. 1천만원 미만의 뇌물을 준 자	3개월
9. 영 제76조 제1항에 해당하는 자(계약을 이행할 때에 「산업안전보건법」제38조, 제39조 및 제63조를 위반하여 동시에 2명 이상의 근로자가 사망한 재해를 발생시킨 자)	
가. 동시에 사망한 근로자수가 10명 이상	2년
나. 동시에 사망한 근로자수가 6명 이상 10명 미만	1년 6개월
다. 동시에 사망한 근로자수가 2명 이상 6명 미만	1년
10. 영 제76조 제2항 제1호 가목에 해당하는 자	
가. 입찰에 관한 서류(제15조 제2항에 따른 입찰참가자격 등록에 관한 서류를 포함한다)를 위조 · 변조하거나 부정하게 행사하여 낙찰을 받은 자 또는 허위서류를 제출하여 낙찰을 받은 자	1년
나. 입찰 또는 계약에 관한 서류(제15조 제2항에 따른 입찰참가자격등록에 관한 서류를 포함한다)를 위조 · 변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 허위서류를 제출한 자	6개월
11. 영 제76조 제2항 제1호 나목에 해당하는 자(고의로 무효의 입찰을 한 자)	6개월
12. 영 제76조 제2항 제1호 라목에 해당하는 자(입찰참가를 방해하거나 낙찰자의 계약체결 또는 그 이행을 방해한 자)	3개월

입찰참가자격 제한사유	제재기간
13. 영 제76조 제2항 제2호 가목에 해당하는 자	
가. 계약을 체결 또는 이행(하자보수의무의 이행을 포함한다)하지 않은 자	6개월
나. 공동계약에서 정한 구성원 간의 출자비율 또는 분담내용에 따라 시공하지 않은 자	3개월
1) 시공에 참여하지 않은 자	2개월
2) 시공에는 참여했으나 출자비율 또는 분담내용에 따라 시공하지 않은 자	1개월
가) 공동수급협정에 따라 해당 구성원 외의 공동수급체 구성원 전부 및 발주자의 동의로 공동수급체에서 탈퇴된 자	
나) 공동수급협정에 따라 해당 구성원 외의 공동수급체 구성원 전부 및 발주자의 동의를 받아 스스로 공동수급체에서 탈퇴한 자	3개월 1개월
다. 계약상의 주요조건을 위반한 자	
라. 영 제52조 제1항 단서에 따라 공사이행보증서를 제출해야 하는 자로서 해당 공사이행보증서 제출의무를 이행하지 않은 자	3개월 1개월
마. 영 제42조 제5항에 따른 계약이행능력심사를 위하여 제출한 사항을 지키지 않은 자	
1) 외주근로자 근로조건 이행계획에 관한 사항을 지키지 않은 자	
2) 하도급관리계획에 관한 사항을 지키지 않은 자	
14. 영 제76조 제2항 제2호 나목 또는 다목에 해당하는 자	
가. 고의에 의한 경우	6개월
나. 중대한 과실에 의한 경우	3개월
15. 영 제76조 제2항 제2호 라목에 해당하는 자(감독 또는 검사에 있어서 그 직무의 수행을 방해한 자)	3개월
16. 영 제76조 제2항 제2호 마목에 해당하는 자(시공 단계의 건설사업관리 용역계약 시 「건설기술 진흥법 시행령」 제60조 및 계약서 등에 따른 건설사업관리기술자 교체 사유 및 절차에 따르지 않고 건설사업관리기술자를 교체한 자)	8개월
17. 영 제76조 제2항 제3호 가목에 해당하는 자	
가. 안전대책을 소홀히 하여 사업장 근로자 외의 공중에게 생명 · 신체상의 위해를 가한 자	1년
나. 안전대책을 소홀히 하여 사업장 근로자 외의 공중에게 재산상의 위해를 가한 자	6개월
18. 영 제76조 제2항 제3호 나목에 해당하는 자(「전자정부법」 제2조 제13호에 따른 정보시스템의 구축 및 유지 · 보수 계약의 이행과정에서 알게 된 정보 중 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 누출될 경우 국가에 피해가 발생할 것으로 판단하여 사전에 누출금지정보로 지정하고 계약서에 명시한 정보를 무단으로 누출한 자)	3개월
가. 정보 누출 횟수가 2회 이상인 경우	1개월
나. 정보 누출 횟수가 1회인 경우	
19. 영 제76조 제2항 제3호 다목에 해당하는 자(「전자정부법」 제2조 제10호에 따른 정보통신망 또는 같은 조 제13호에 따른 정보시스템(이하 이 호에서 "정보시스템등"이라 한다)의 구축 및 유지 · 보수 등 해당 계약의 이행과정에서 정보시스템등에 허가 없이 접속하거나 무단으로 정보를 수집할 수 있는 비인가 프로그램을 설치하거나 그러한 행위에 악용될 수 있는 정보시스템 등의 약점을 고의로 생성 또는 방치한 자)	2년

비고

1. 위 표에서 "부실벌점"이란 「건설기술진흥법」 제53조 제1항 각 호 외의 부분에 따른 벌점을 말한다.
2. 위 표에서 "하자비율"이란 하자담보책임기간 중 하자검사결과 하자보수보증금에 대한 하자발생 누계금액비율을 말한다.
3. 위 표에서 "보수비율"이란 물품보증기간 중 계약금액에 대한 보수비용발생 누계금액비율을 말한다.

출처: 국가계약법 시행규칙 [별표 2]

2.3. 불공정조달행위 제재

가. 불공정조달행위 개요

국내외에서 구매 · 공급하는 수요물자[물품이나 용역(서비스)]의 조달 과정(입찰, 계약 체결, 계약 이행, 검사검수, 대금지급 등)에서 공정한 질서와 관행을 저해하는 행위인 '불공정조달행위'는 사안의 중요도와 정도에 따라 제재 조치를 부과한다. 「조달사업법」 제21조제1항에 따른 '불공정조달행위'는 공공조달 과정에서 발생하는 공정성을 저해하는 행위로서 크게 6가지 유형이 존재한다.

불공정조달행위를 유형별로 살펴보면 첫째는 입찰이나 계약, 납품검사 등에 관한 서류를 위 · 변조하거나 거짓 서류를 제출하는 행위이다. 둘째는 직접생산기준을 위반해 납품하는 행위이다. 셋째는 원산지를 거짓으로 표시해 납품하는 행위이다. 넷째는 수요기관 등의 사전 승인 없이 계약규격과 다른 제품을 납품하는 행위이다. 다섯째는 다수공급자계약(MAS)에서 계약가격을 계약상품의 시장거래가격과 같거나 시장거래가격보다 낮게 유지해야 하는 의무를 위반하는 행위이다. 마지막으로 여섯째는 우수조달물품과 우수조달공동상표의 지정을 거짓이나 부정한 방법으로 받은 행위이다. 이 같은 불공정조달행위는 최근 3년간 연평균 75개 업체 내외가 적발되고 있다([그림 8] 참조).

구분	2022년	2023년	2024년
적발업체수	72개사	79개사	77개사

그림 8 최근 3년간 불공정조달행위 적발업체수

나. 불공정조달행위 조사

「조달사업법」 제11조부터 제14조에 따라 조달청에서 계약체결한 건에 대하여 해당 조달기업이 불공정조달행위를 하고 그 사실이 신고된 경우에는 조달청 소속 공무원이 자료 제출 요구, 사업장 등을 방문해 시설과 서류 등을 조사할 수 있다(「조달사업법」제21조제1항). 불공정조달행위를 조사하는 공무원은 증표를 조사관계자에게 제시해야 하며 권한을 남용하면 안 된다(「조달사업법」 제21조제2항과 제3항). 불공정조달행위 조사 대상 조달기업(입찰업체 또는 계약상대자) 등은 조사 결과를 조사대상업체 대상 의견청취 절차를 거쳐 계약부서에 통보하고 있다. 이 경우 불공정조달행위가 확인된 계약상대자 등에 대해서 시정요구 또는 「국가계약법」등 관계 법령이나 계약조건에

따라 처분 등의 조치를 취하여야 한다.

불공정조달행위 조사절차는 이를 인지한 민원인(조달업체 등)과 발주기관 등이 조달청 홈페이지의 불공정조달신고센터로 신고하면 '①신고 접수 → ②사전 검토 → ③조사 개시 → ④현장(생산공장 등)조사, 진술조사 → ⑤중간조사 완료 → ⑥조사 대상자 의견 청취 → ⑦심의 → ⑧조사 완료 → ⑨결과 보고 → ⑩결과 통보(계약부서, 신고자 등) → ⑪후속조치(계약부서 등) → ⑫신고 포상금 지급' 등 12단계로 진행된다([그림 9] 참조).



그림 9 **불공정조달행위 신고에 따른 조사절차**

불공정조달행위는 신고에 따른 경우가 아닌 조달청 자체 조사계획에 따라 수행되는 경우도 있다. 이 경우 신고에 따른 경우와 달리 사전 검토 단계에서 조사 대상 품명 선정과 조사계획 보고 과정이 수행된다. 또한 자체 계획에 따른 조사이므로 신고자 포상 단계는 제외된다.

불공정조달행위는 종합쇼핑몰에 등록된 다수공급자계약 물품 및 우수조달물품 구매 등에서 가장 많이 발생하고 있으며, 이러한 불공정조달 행위를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. 공공조달 조달업무 관련 가장 일반적인 불공정 행위는 우대가격 유지 의무 위반과 품질관리 통보 의무 위반에 관한 사항이다. 상품정보와 관련해서는 상품정보에 부합하지 않는 물품 납품, 원산지 표기 위반, 권리관계 · 인허가 · 인증 점검 거부와 변동사항 미통보이다. 불공정조달 신고센터를 통해 신고된 불공정행위와 관련해서는 직접생산(원산지 위반행위가 포함되는 경우도 있음) 규정을 위반하거나 계약규격과 다르게 납품하는 행위가 대표적이다.

일반	• 우대가격유지의무, 품질관리 통보의무 위반
상품정보	• 인증, 우선(의무)구매대상 물품 등의 상품정보에 부합하지 않는 물품 납품 • 원산지 표기 위반, 상품정보 미등록, 거짓정보 등록 또는 유포로 계약업무 방해 • 권리관계, 인허가, 인증 등에 대한 점검에 응하지 않거나, 변동사항 미통보
불공정 행위	• 다른 업체의 계약체결·이행과정에서 허위서류 작성 등 부정한 행위에 가담 • 조달청의 불공정행위 조사에 정당한 사유없이 응하지 않은 경우
납품 및 의무 미이행	• 정당한 사유없이 납품요구에 응하지 않는 경우 • 계약조건 등에 납품시 시험성적서 등의 서류 제출을 요구하였음에도 미이행
신뢰 및 사업위해	• 계약된 물품을 원인으로 인명사고가 발생하는 등 안전성에 대한 신뢰 훼손 • 기타 정당한 사유없이 계약조건을 위반하여 수요기관의 사업에 지장을 초래

그림 10 나라장터 종합쇼핑몰 수요물자 관련 불공정조달행위 세부내용

다. 불공정조달행위 시 후속조치

불공정조달행위 조사 결과 위반 사실이 확인되면 「조달사업법 시행령」 제21조제4항에 따라 위반 조달기업 등에 시정을 요구하거나 「국가계약법」 등 관계 법령과 계약조건에 따른 처분 등의 조치를 할 수 있다. 불공정조달행위에 따른 처분 조치는 크게 ①행정적 처분 ②계약 조건적 처분 ③기타 처분으로 구분할 수 있다. 첫째, 행정적 처분은 불공정조달행위가 「국가계약법」 제27조와 「국가계약법 시행령」 제76조에 따른 부정당업자 제재 사유에 해당하면 부정당업자 제재 처분 또는 과징금을 부과할 수 있다. 불공정조달행위와 관련한 수요물자가 종합쇼핑몰에 등록된 경우에는 해당 물품과 용역(서비스)을 대상으로 거래정지 조치가 이루어질 수 있다. 둘째, 계약상 조치는 불공정조달행위의 위반 정도가 심각한 경우, 향후 계약의 효력을 중단하는 계약 해지와 계약보증금 환수 조치가 이루어질 수 있다. 계약이 해지되면 물품의 납품 완료분, 용역(서비스)이나 공사 기성분의 대가는 지급받되 계약보증금은 국고귀속된다. 이는 계약 해지 시점 이후부터 계약상 효력이 중단되는 조치이기 때문에 그 이전에 수행된 계약 내용은 유효하므로 이행이 완료된 결과물을 대상으로는 대금 지급 의무가 발생하기 때문이다. 셋째, 기타 경미한 사항의 시정조치, 부당이득금 환수, 소 등의 조치가 이루어질 수 있다. 특히 불공정조달행위의 유형별로 조달기업이 해당 행위를 통해 부당하게 지급받은 금액을 부당이득으로 보고, 산정기준에 따라 부과된 부당이득금을 반환해야 하는 절차를 해당 계약조건에 두고 있다. 우수조달물품과 우수조달공동상표 지정의 경우는 위반 내용 및 제재 경중에 따라 해당 지정이 취소될 수 있다. 직접생산납품 규정을 위반한 경우도 위반내용의 경중에 따라 직접생산확인을 취소할 수 있다.

2.4. 부당이득금 환수

가. 부당이득금 환수 개요

조달청은 공공조달 과정에서 공정성을 해치는 특정한 행위를 불공정조달행위로 규정하고, 관련한 신고의 접수와 신고 내용을 대상으로 한 조사를 통해 불공정조달행위 여부를 판단하고, 그에 따른 후속 조치를 취하고 있다(「조달사업법」 제21조제4항). 그중에서도 불공정한 조달행위를 통해 부당한 이득을 얻은 경우에는 부당이득금을 환수토록 조치하고 있다.

최근 3년간 부당이득금 환수 결정업체 수는 연평균 약 70개 업체이며, 환수 결정 금액 규모는 2024년 기준 약 245억 원이다([그림 11] 참조).

구분	2022년	2023년	2024년
환수 결정 업체 수	26개사	93개사	77개사
환수 결정 금액	28.1억 원	84.4억 원	244.3억 원

그림 11 최근 3년간 부당이득금 반환 현황

불공정조달행위는 ①입찰 또는 계약, 납품검사 등에 관한 서류를 위·변조하거나 거짓 서류 제출 ②직접생산기준을 위반해 납품 ③원산지를 거짓으로 표시해 납품 ④수요기관 등의 사전 승인 없이 계약규격과 다른 규격의 제품 납품 ⑤다수공급자계약에서 우대가격 유지 의무 위반 ⑥우수조달물품 또는 우수조달공동상표를 거짓이나 부정한 방법으로 지정받은 행위 등 6가지 유형이 존재한다.

「불공정조달행위 조사 및 부당이득 환수 절차 등에 관한 규정」(조달청훈령 제2211호, 2024. 8. 1.) 제22조제1항에 따라 조달기업이 불공정조달행위로 부당이득을 얻은 경우에는 관련 규정 등에 따라 조달청 계약심사협의회를 통해 그 이득을 환수할 수 있도록 하고 있다. 불공정조달행위에 따른 부당이득의 환수는 「조달사업법」 제21조(불공정 조달행위의 조사), 「물품 다수공급자계약 특수조건」 제19조(환수), 「물품구매(제조)계약 특수조건」 제12조(환수)등에서 규정하고 있다.

나. 부당이득 환수 절차

조달청 계약부서의 장은 불공정조달행위가 발생한 경우 조사 담당 부서로 환수조사를 요청할 수 있다. 부당이득금 환수조사 요청에도 불구하고 ①불공정조달행위가 확인되지 않은 경우 ②수요기관이

환수 조치 완료 ③채권소멸시효 완성 ④폐업 등으로 부당이득 환수조사가 불가능하다고 인정 ⑤「불공정조달행위 조사 및 부당이득 환수 절차 등에 관한 규정」 제24조제1항제2호의 조사 대상이 확정되지 않아 환수조사가 불가능하다고 인정될 경우에는 조사를 개시하지 않을 수 있다.

부당이득금 환수 절차는 '①환수 요청 → ②조사계획 수립 → ③조사 실행 → ④대면 설명(요건 충족 시) → ⑤조사 결과 보고 → ⑥업체 의견 청취 → ⑦공정조달국업무심의회 → ⑧계약심사협의회 → ⑨환수 통보, 고지' 등 9단계로 진행된다([그림 12] 참조).

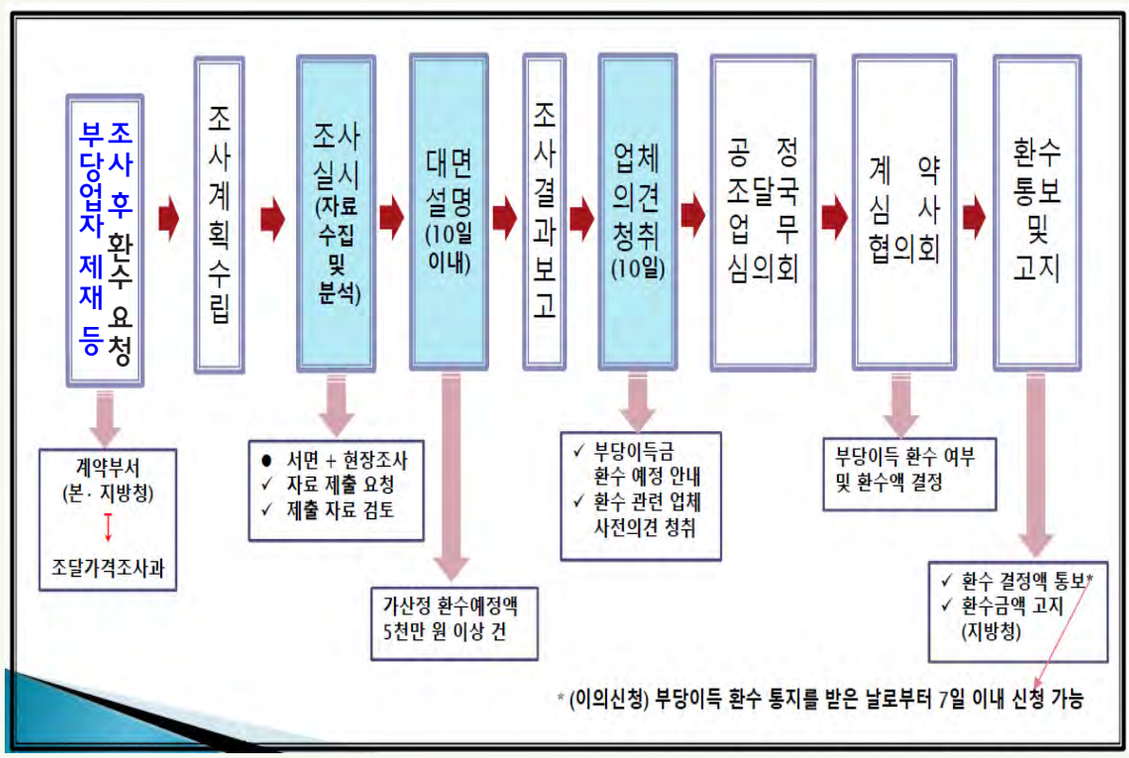


그림 12 나라장터 종합쇼핑몰 수요물자 관련 불공정조달행위 세부내용

불공정조달행위 등에 따른 입찰참가자격제한(과징금부과) 등 행정처분과 달리 부당이득금 환수조치는 민사상 손해배상 예정액의 성격을 가지고 있다.

또한 다수공급자계약을 기준으로 했을 경우, 부당이득금 환수를 계약불이행에 따른 계약보증금 환수와 중복 제재로 오인할 수 있다. 그러나 부당이득금 환수와 계약보증금 환수의 차이점은 부당이득금의 경우 계약목적물의 납품 완료분 전부를 기준으로 적용되나 계약보증금은 납품 이행이 완료된 부분을 제외하고 미이행한 부분을 대상으로만 환수한다는 점이다. 예를 들어 단가계약 또는 제3자 단가계약과 같이 여러 번 분할해 납품하는 경우, 부당이득금은 분할 납품한 총금액을 기준으로 부당이득금이 산정된다. 그러나 계약보증금은 분할해 기납품한 금액을 제외한 잔여 납품금액 대상에만

부과된다([그림 13] 참조).

구분	부당이득금 환수	계약보증금 국고 귀속
법적 근거	조달사업법 제21조 제6항	국가계약법 제51조 제5항
대상 납품	위반납품이행완료(종결)	납품이행완료 미포함(미이행분)
금액 산정	불공정조달행휘 유형별 상세 산정기준(별표 3)	매회별 이행예정량 중 최대량에 계약단가를 곱한 금액의 100분의 10

그림 13 부당이득금과 계약보증금 비교

다. 부당이득금 산정기준

「물품 다수공급자계약 특수조건」 제19조(환수) 다수공급자계약의 입찰 · 계약 체결 · 계약 이행 등의 과정에서 부정한 행위를 한 경우 등 불공정조달행위 유형별 부당이득금 산정기준은 다음과 같다([표 16] 참조). 세부적으로 살펴보면 첫째, 허위서류 등 부정한 방법으로 서류를 제출한 경우 이행 완료 물품대금에 ①평균영업이익률을 곱한 금액 ②100분의 10을 곱한 금액 또는 납입 금액과 실제 거래금액 간 차액 중 가장 높은 금액으로 산정한다. 둘째, 직접생산기준 위반과 셋째, 원산지 위반 시에는 물품대금에 100분의 15를 곱한 금액으로 산정하나 위반 납품에 따른 비용이 100분의 15를 곱한 금액보다 작은 경우, 해당 금액으로 감액 조정할 수 있다. 넷째, 계약규격과 상이한 물품 납품 시에는 상이한 규격의 물품 납품 대금 전부로 산정하나 납품한 물품이 계약 목적 달성에 문제가 없는 경우에는 해당 물품의 공급비용(이윤포함)을 차감할 수 있다. 다섯째, 우대가격 유지 의무를 위반하는 경우에는 계약단가에서 시장거래단가(계약단가보다 낮은 단가)를 차감해 감액된 금액에 납품 수량을 곱한 금액을 산정한다. 단, 다수공급자계약 2단계경쟁 등에서 2단계경쟁, 할인행사, 기획전 등에서 할인된 가격이 시장거래단가보다 높은 경우에는 해당계약단가는 할인단가를 적용한다. 여섯째, 기타 계약관계 법령 등을 위반한 경우 납품한 물품대금에 평균 영업이익률을 곱한 금액 또는 100분의 10을 곱한 금액 중 낮은 금액으로 산정할 수 있다.

표 16 불공정조달행위 부당이득금 산정기준(물품 다수공급자계약 특수조건(별표 3)

부정한 행위의 유형	산정기준
1. 허위 서류, 위조 · 변조 또는 기타 부정한 방법으로 서류를 제출하는 행위	■ 다음의 금액 중 가장 높은 금액. 가. 이행이 완료된 물품대금에 평균 영업이익률*을 곱한 금액 * 평균 영업이익률 : 납품을 개시한 년도부터 납품이 종료한 년도까지 연도별 손익계산서 영업이익률의 평균 나. 이행이 완료된 물품대금에 100분의 10을 곱한 금액 다. 허위 가격자료 등을 제출하여 고가로 계약한 경우에는 납품금액과 실제거래금액과의 차액
2. 직접생산기준을 위반하여 납품하는 행위	■ 직접생산기준을 위반하여 납품한 수량에 상응하는 물품대금에 100분의 15를 곱한 금액. 단, 계약상대자가 그 물품대금에서 직접생산기준을 위반하여 납품한 물품을 위한 비용(이윤을 제외한다)을 공제한 금액이 그 물품대금에 100분의 15를 곱한 금액보다 더 적다는 증빙자료를 제출한 경우에는 이를 반영하여 그 금액으로 감액할 수 있다.
3. 원산지를 거짓으로 표시하여 납품하는 행위	■ 원산지를 거짓으로 표시하여 납품한 수량에 상응하는 물품대금에 100분의 15를 곱한 금액. 단, 계약상대자가 그 물품대금에서 원산지를 거짓으로 표시하여 납품한 물품을 위한 비용(이윤을 제외한다)을 공제한 금액이 그 물품대금에 100분의 15를 곱한 금액보다 더 적다는 증빙자료를 제출한 경우에는 이를 반영하여 그 금액으로 감액할 수 있다.
4. 계약규격과 상이한 제품을 납품하는 행위	■ 계약규격과 상이한 제품에 대한 물품대금. 단, 계약의 목적달성에 영향이 없고, 계약상대자가 계약을 위반하여 납품한 물품의 공급비용(이윤을 포함한다)에 대한 증빙자료를 제출한 경우에는 이를 반영하여 그 해당 공급비용을 공제할 수 있다.
5. 우대가격 유지의무를 위반하는 행위	■ 계약단가*에서 시장공급 물품단가를 공제한 금액에 이행이 완료된 수량을 곱한 금액. 단, 우대가격 유지의무를 위반하기 이전에 이행이 완료된 수량과 제12조의2 제2항에 따라 계약단가를 인하한 이후에 이행이 완료된 수량은 산정에서 제외한다. * 2단계경쟁 또는 할인행사, 기획전 등을 실시하여 할인된 단가가 시장 공급 물품단가를 초과한 경우, 해당 계약단가는 할인단가를 적용
6. 기타 관련 법령, 계약규정 또는 계약조건 위반 등으로 인해 공정한 조달질서를 훼손한 행위	■ 이행이 완료된 물품대금에 평균 영업이익률*을 곱한 금액 또는 이행이 완료된 물품대금에 100분의 10을 곱한 금액 중 더 높은 금액 * 평균 영업이익률 : 납품을 개시한 년도부터 납품이 종료한 년도까지 연도별 손익계산서 영업이익률의 평균

「조달청 물품구매(제조)계약 특수조건」 제12조(환수)에 따른 불공정조달행위를 포함한 부정한 행위를 통해 부당한 이득을 얻을 경우, 제제가 이루어지고 있다. 유형별 부당이득금 산정기준은 '물품 다수공급자계약 특수조건'[별표 3]과 동일하나, 브로커의 불공정한 행위 개입(계약금액의 100분의 10)과 기타 공정한 조달 질서 훼손 행위(계약금액에 평균이익률과 100분의 10을 곱한 금액 중 더 높은 금액)를 대상으로 추가 부당이득금 산정기준을 제시하고 있다([표 17] 참조).

표 17 불공정조달행위 유형별 환수금액 산정기준(조달청 물품구매(제조)계약 특수조건)

부정한 행위의 유형	산정기준
1. 허위 서류, 위조 · 변조 또는 기타 부정한 방법으로 서류를 제출하는 행위	■ 다음의 금액 중 가장 높은 금액. 가. 계약금액에 평균 영업이익률*을 곱한 금액 * 평균 영업이익률 : 납품을 개시한 년도부터 납품이 종료한 년도까지 연도별 손익계산서 영업이익률의 평균 나. 계약금액에 100분의 10을 곱한 금액 다. 허위 가격자료 등을 제출하여 고가로 계약한 경우에는 납품금액과 실제 거래금액과의 차액
2. 계약 시 정한 직접생산기준을 위반하여 납품하는 행위	■ 직접생산기준을 위반하여 납품한 수량에 상응하는 물품대금에 100분의 15를 곱한 금액. 단, 계약상대자가 그 물품대금에서 직접생산기준을 위반하여 납품한 물품을 위한 비용(이윤을 제외한다)을 공제한 금액이 그 물품대금에 100분의 15를 곱한 금액보다 적음을 입증한 경우에는 그 금액을 지급한다.
3. 원산지를 거짓으로 표시하여 납품하는 행위	■ 원산지를 거짓으로 표시하여 납품한 수량에 상응하는 물품대금에 100분의 15를 곱한 금액. 단, 계약상대자가 그 물품대금에서 원산지를 거짓으로 표시하여 납품한 물품을 위한 비용(이윤을 제외한다)을 공제한 금액이 그 물품대금에 100분의 15를 곱한 금액보다 적음을 입증한 경우에는 그 금액을 지급한다.
4. 계약규격과 상이한 제품을 납품하는 행위	■ 계약규격과 상이한 제품에 대한 물품대금. 단, 계약의 목적달성에 영향이 없고, 계약상대자가 계약을 위반하여 납품한 물품의 공급비용(이윤을 포함한다)을 입증한 경우에는 이를 공제한다.
5. 계약 시 정한 우대가격 유지의무를 위반하는 행위	■ 계약단가*에서 시장공급 물품단가를 공제한 금액에 이행이 완료된 수량을 곱한 금액. 단, 가격 유지의무를 위반하기 이전에 이행이 완료된 수량과 물품구매(제조)계약 추가특수조건 제23조의2 제3항에 따라 계약단가를 인하한 이후에 이행이 완료된 수량은 산정에서 제외한다. * 할인행사를 실시하여 할인된 단가가 시장공급 물품단가를 초과한 경우, 해당 계약단가는 할인단가를 적용
6. 제12조 제1항 제6호에 따른 직접이행의무를 위반하는 행위	■ 계약금액의 100분의 10에 해당하는 금액
7. 제12조 제1항 제7호에 따른 브로커의 불공정행위에 개입하는 행위	■ 계약금액의 100분의 10에 해당하는 금액
8. 기타 관련 법령, 계약규정 또는 계약조건 위반 등으로 인해 공정한 조달질서를 훼손한 행위	■ 계약금액에 평균 영업이익률*을 곱한 금액 또는 계약금액에 100분의 10을 곱한 금액 중 더 높은 금액 * 평균 영업이익률 : 납품을 개시한 년도부터 납품이 종료한 년도까지 연도별 손익계산서 영업이익률의 평균

요약(Summary)

공공조달은 국가계약법, 지방계약법, 조달사업법 등 공공계약 및 조달 관련 법규와 판로지원법, 여성기업법, 장애인기업법, 중증장애인생산품법, 녹색제품구매법, 사회적기업법 등과 같은 전략적 공공조달 관련 법령의 적용을 받는다. 이러한 법령의 적용을 받아 업무를 수행하는 과정에서 발주기관과 계약상대자 간 다양한 분쟁이 발생할 수 있다. 공공조달 및 계약과 관련한 분쟁조정은 국가계약법 제28조의2에 따른 '조정' 또는 '중재'의 방법으로 계약에서 발생하는 문제를 해결할 수 있도록 규정하고 있다. 분쟁의 해결 방법으로 '조정'을 선택한 경우에는 국가계약법 제29조에 따른 '국가계약분쟁조정위원회'를 통해 '조정'을 신청할 수 있다. '중재'의 방법을 선택한 경우에는 중재법에 따라 중재기관인 대한상사중재원에 중재를 신청하고 절차를 진행할 수 있다.

공공조달은 국가계약법령과 지방계약법령을 중심으로 다양한 법률, 시행령, 시행규칙, 행정규칙 등의 법적 기준에 따라 업무가 수행된다. 따라서 공공조달 실행 및 계약과 관련하여 계약당사자 또는 이해관계자와 이견이 발생하는 경우 법률적 분쟁이 발생할 수 있다. 일반적인 법률적 분쟁은 민사소송, 형사소송, 행정소송, 가사소송의 4가지 유형이 존재하며, 이중 공공조달 관련해서는 민사 및 행정소송이 주된 법적 분쟁 형태로 볼 수 있다.

"민사소송"이란 민법 · 상법 등 사법(私法)에 의하여 규율되는 대등한 주체 사이의 신분상 또는 경제상 생활관계에 관한 사건에 관한 소송을 말한다(대한민국 법원 전자소송포털–사건유형별 절차안내–민사 참조). "형사소송"은 형법을 위반한 사람을 재판하는 절차로, 국가가 범죄를 행한 죄인에게 형벌을 집행하는 것에 관한 소송을 말한다. 범죄사실을 인지하고 수사를 개시한 후, 재판을 통해 유죄 또는 무죄를 판단하는 절차를 거친다. "행정소송"은 행정기관의 위법한 처분 그 밖에 공권력의 행사 · 불행사 등으로 인한 국민의 권리 또는 이익의 침해를 구제하고, 공법상의 권리관계 또는 법적용에 관한 분쟁을 적정하게 해결함을 목적으로 하는 소송이다(「행정소송법」 제1조). 즉, 행정소송의 기능으로는 국민의 권리구제와 행정통제기능을 들 수 있다(생활법령정보, www.easylaw.go.kr). 행정소송과 유사한 기능으로 행정심판이라는 절차가 존재한다. 행정심판은 처분을 행한 행정청에 대해 이의를 제기하여 처분청의 상급기관으로 하여금 다시 한 번 심리하도록 하여 법원의 간섭 없이 행정청 스스로 행정의 능률성과 동일성을 확보하기 위하여 행정청에 마련된 제도이다. 이에 반하여 행정소송은 행정청의 위법한 처분, 그 밖의 공권력의 행사, 불행사 등으로 인한 국민의 권리 또는 이익의 침해를 구제하고 공법상의

요약(Summary)

권리관계 또는 법적용에 관한 분쟁해결을 도모하는 법원의 재판절차라는 점에서 가장 큰 차이점이 존재한다(출처: 대한민국법원 전자민원센터(http://help.scourt.go.kr) 절차안내–행정–알기쉬운 행정소송).

국가계약 분쟁조정제도는 국가(공공기관 포함)와 공공조달 참여 기업간의 분쟁에 있어 상당한 시간과 비용이 소요되는 소송을 대체하여 합리적인 조정 대안으로 분쟁을 해결하기 위해 2013년 도입되었다. 이를 통해 공공조달 참여기업들이 신속하고 효율적으로 국가계약 관련 분쟁을 해소할 수 있는 제도이다.

국가계약법 제28조의2(지방계약법 제34조의2)에 따른 국가(공공)계약에서 분쟁의 해결 방법으로 조정과 중재를 규정하고 있다. 국가계약에서 분쟁의 해결 방법으로 조정은 국가계약분쟁조정위위원회를 통해서 처리된다. 반면 중재를 분쟁 해결 방법으로 계약당사자가 합의한 경우에는 중재법에 따라 상설 법정 중재기관인'대한상사중재원'을 통한 중재 절차가 진행된다. 공공계약에서 분쟁 해결을 위한 대안적 해결방안으로 중재제도는, 법적 소송과 달리 당사자 간 자율적인 협상과 합의를 통해 분쟁을 해결한다는 측면에서 의의가 있다. 국가계약법령 등과 관련하여 주로 제기되는 민사소송은 가장 기본적인 법적 분쟁해결제도로, 법원을 통해 절차적 공정성과 판결의 공신력 및 집행을 위한 공권력이 보장된다. 그러나 과다한 소송으로 국가사회적인 비용이 증가하고 소송 당사자 간 갈등이 심화되는 등 부작용도 있는 바 세계 각국은 분쟁의 발생을 예방하고, 사회적으로 분쟁을 흡수할 수 있는 역량을 강화하고 있다. 이를 위해 우선적으로 고려되는 것이 '중재'와 같은 대안적 분쟁해결 (Alternative Dispute Resolution: ADR) 제도의 육성과 활용이다.

법령해석이란 법령의 구체적 적용을 위하여 법령의 의미를 체계적으로 이해하고 그 제정목적에 따라 규범의 의미를 명확히 하는 이론적 · 기술적인 작업을 말하며, 통상 행정부 내에서 법령해석에 대한 전문적인 의견을 제시할 수 있는 법제처 등이 행하는 법령해석을 "정부유권해석"이라 한다(법제처, 2025). 정부유권해석은 법원의 판결에 의한 사법해석과 달리 관계 행정기관에 내에서만 효력을 가지나, 법적인 구속력은 없다. 그러나 정부의 법령해석과 집행기준에 대한 통일성과 일관성을 위반하는 법령해석과 집행을 할 경우, 부적절한 집행에 따른 징계나 감사원의 감사 등을 통한 책임 문제가 제기될 수 있어 사실상의 구속력을 가진다고 볼 수

요약(Summary)

있다. 한편, 이러한 법령해석제도 중 행정기관 관련 정부유권해석과 행정해석은 중앙행정기관인 기획재정부, 행정안전부, 조달청 소관의 공공조달 및 계약 관련 법령의 해석에서도 동일하게 적용된다. 공공조달 및 계약법령의 일반적 · 원론적 · 개념적인 규정이나 수요기관과 조달기업 등 이해관계자별 관점 차이에 따라 해당 유무나 적용 여부 등에 있어 해석상 이견이 발생할 수 있다. 이 경우 해석상 입장 차가 있는 당사자 간 이해관계에 따라 당초의 입법 배경, 목적 또는 취지를 고려하지 않고 왜곡된 해석을 할 경우, 법적 안정성과 신뢰성이 저해되고 실효성을 확보할 수 없다. 따라서 공공조달 관련 법령의 적용과 해석에 있어서 통일성과 일관성을 확보함으로써 공공조달 관련 법 집행의 안정성을 도모하기 위한 '행정해석'인 유권해석 제도가 운영되고 있다. 공공조달 및 계약 관련 행정해석기관은 국가계약법령의 경우 기획재정부, 지방계약법령의 경우 행정안전부, 조달사업법/전자조달법 등은 조달청이 담당하고 있다. 그러나 국가계약법령 및 기획재정부 소관의 계약예규 등에 대한 행정해석 업무는 2003년부터 조달청이 위임받아 수행하고 있다. 각 기관별 소관 법령과 관련한 행정해석에 대해 이견이 발생하면 법제처의 정부유권해석을 통해 통일된 법령해석과 집행기준을 확보할 수 있다.

공공조달의 이해

- 공공조달 및 법제도 일반 -

책임집필위원

이상훈(한국조달연구원 조달정책연구실장)

집필위원

최희재(한국조달연구원 조달정책연구실)
김주원(한국조달연구원 조달정책연구실)
최승은(한국조달연구원 조달정책연구실)

기획 및 관리

조달청 공공조달역량개발원
김정순(공공조달역량개발원장)
소성일(공공조달역량개발원 교육기획팀장)
강민기(공공조달역량개발원 교육기획팀)

한국조달연구원
이상윤(한국조달연구원장)
이일형(한국조달연구원 기획조정실장)

편집 및 디자인

청맥 대전광역시 서구 둔산대로 117번길 44, 713호
TEL 042-487-2589

공공조달관리사 표준교재
| 공공조달의 이해 |

발행일 2026년 6월
발행처 조달청 공공조달역량개발원